

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ב.

עין משפט
נר מצוה

א א"ר מ"י פ"א מה' נקי
ממון ה' י' סמט עשין
סו ולחין רפט טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ב ב' מ"י שם פ"י ה' ב
ופ"י' ה' ה' א סמט
עשין סמ טושיט ח"מ פ"י
ס' ספיף א:
ג ג' מ"י שם פ"י ה' א
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ד ד' מ"י שם פ"י ה' ב
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ה ה' מ"י שם פ"י ה' א
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ו ו' מ"י שם פ"י ה' ב
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ז ז' מ"י שם פ"י ה' א
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ח ח' מ"י שם פ"י ה' ב
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
ט ט' מ"י שם פ"י ה' א
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:
י י' מ"י שם פ"י ה' ב
סמט עשין סמ טושיט
ח"מ פ"י שפט ספיף א:

רבינו חננאל

ארבעה אבות נויקין
השור והבור והמבעה
השור כהרי המבעה כי
ובעינין מדרקני אבות
מכלל דאיכא תולדות
תולדותיו כיצא בהן
אי לא גבי שבת תנן
אבות מלאכות תולדותיהן
זרע תולדות נוסט וכיוצא
בו וכן הארבעים חסר
אחת כולל בענין הזה
פירושם. ומאי טעמא קרי
להאי אב ולהאי תולדה.
ופשטי' דאי עביד ב'
אבות או ב' תולדות חייב
תריה (ואילין) אב ותולדה
דיריה תריה איני חייב אלא
אחד ואקשי' לר' אליעזר
דמחייב על אב ותולדה
דיריה תריה מאי (א) דתנן
(ויתרות טו) א"ר עקיבא
שאלתי את ר' אליעזר
העושה מלאכות הרבה
מעין מלאכה אחת מהו
כ"ר עד חייב על כל אחת
ואחת. ופשטי' לה בגמרא
(דשאלתו היה) תולדות
מלאכות כמלאכות דמיין
אי לא. ופשטי' ליה
דלדרי מלאכות כמלאכות
דמיין. ופרקי' הך דהואי
במשכן קרי ליה אב
מלאכה. דלא הואי במשכן
קרי ליה תולדה. (וודברי
דבי אליעזר מפורשים
הן בכריתות פרק אמור
לו). גבי טומאות חנן
אבות טומאות כ"ר

א) כאן י"ל שם כחציו לקמן
ודברי ר' אליעזר מפורשים
הם בכריתות כ"ר אמרו לו
דמין.

ארבעה אבות נויקין. אית דוכחא דלא תני הן כמו הכא
ובגמרא גבי שלש עשרה אבות נויקין ובארבעה
מחוסרי כפרה (כריתות דף מ:) ואית דוכחא דקמני הן דקמני
ארבעה שומרי הן (שטותות ד' מט.) וארבעה ראשי שנים הן
(ר"ה ד' ב. וסס) גליון. וא"ת אמאי לא קאמר ארבעה אבות נויקין הן
דקמני ד' ראשי שנים הן וי"ל שלא
בא אלא להגיד ארבע אבות הללו
לא ראי זה כראי זה וקצת קשה
דבגמרא מוכח דנחית מנא למנינא
מדפריך ותנא דידן מאי טעמא לא
תני הני לכך י"ל דיש מקומות דלא
תני הן כדאשכחן בארבעה מחוסרי
כפרה. (ע"כ):

השור והבור. פי' נקונטרס
כסדר שנכתבו בפרשה
סדרן במשנה (וואע"ג דלמ"ד מנא
שור לרגלו לא הו' כסדר הפרשה
דרגל נפקא לן מושלח את בעירה
דכתיב כתר צור מ"מ שם שור כתיב
קודם בפרשה דהיינו נגיחה דקדן
ולמ"ד מנעיה זה אדם אע"ג דלנחור
הנערה כתיב בפרשת אמור מכה
במהה ישלמה דהיינו אדם דאזיק
שור לא חש לשנותו כסדר הפרשה
לפי שרחוק כל כך ושנאו כסדר לא
הרי דסיפא שמנעה קודם להכניע
ור"ת פי' דשם אדם כתיב בפרשה
קודם כי יגנוז איש שור והוא
אחד מאבות נויקין דקמני לה
בכריתות בגמרא:

לא הרי השור כהרי המבעה.
פירוש חזון שול של שור
כקולמו של מנעה דמפרש לקמן
גמ' למ"ד מנא שור לקרנו ומנעה
לשני משום דשור כוונתו להזיק
ומנעה אין כוונתו להזיק ולפיק אי
כתיב רחמנא שור לא אחי מנעה
מיניה שהוא קל מיניה ואין פירושו
כשאר מקומות שבתלמוד לא ראי זה

דהתם פירוש אין חומרא של זה ולכן אין החומרות גורמות זה הדין אלא הצד השווה שבהן גורם זה ושינה כאן התלמוד
פירוש מבשר מקומות משום דהוי' החמור מחילה בלא זה חש בזה רוח חיים:
ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש. גבי שור ומנעה לא הולך לפרש החומרא כי הכא משום דחד מחד קל למנא חומר באחד
מה שאין בחצירו והא דלא תני הכא לא הרי האש כהרי השור ומנעה דקמני לעיל לא הרי המנעה כהרי השור משום שלא היה
יכול למנא חומרא מה שאין בשניהם דאי משום דכח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו כמו שזרזו אין זה חומרא * מללא חשיו לה גבי
חומר באש משום * והא דלמרינן לקמן (דף ג:) דף ו) גבי אבנו וסכינו מאי שנא אש דכח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו ה"ק מאי
שנא אש שאע"פ שכל אחר מעורב בו ראו להחמיר בו משום שהוא ממון וממירנו כ' ובסיפא גבי צור הוה מאי למימר לא
הרי הבור שחילת עשייתו לנוק כהרי אלו ולא חש לפי שהפסיק באש וצור לא רצה לשנות קודם אש דא"כ הו' אחי אש מיניה
דכולהו אחי מצור וחד מהנך כדלמרינן גמ' (ד' ה:) והתנא האריך להגדיל תורה ויאלדי וקצת קשה דמשמע * דעונשין ממון מן הדין
* (ו)ובמלכות תנא כי יפתח וכו' יכרה אש על הפתחה חייב על הכרייה לא כל שכן אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין ומיהו
בפרק הפרה (לקמן מט: וסס) דריש ליה לדרשה אחרינא שעל עסקי פתחה וכרייה בזה לו או להביא כורה אחר כורה שפילק

מעשה ראשון (לקמן נא.) (וע' חוס' לקמן ד' ד"ה ועידם):
ולרבי אליעזר אמאי קרי ליה אב. וא"ת וימא דנפקא מינה לענין התראה שריך להתרות אכולדה משום אב דידה כדלמרינן
בפרק תולין (שנת דף קמא). משמר משום מאי מתרינן ציה רצה אחר משום צורר רצי יזרל אחר משום מרקד וי"ל דהפי' פריך
משום מאי מתרינן ציה שהוא חייב רצה אחר משום צורר אכל התרו בו משום מרקד פטור דכיון שהוא מתרה בדבר שאין דומה
סבר שמלענין בו ופטור אכל אס התרו בו ואמר אל תשמר חייב ועי"ל דזהו שמתרן הך דהואי במשכן קרי ליה אב וזריך להתרות התולדה
בשמה (ו)ועוד דנוטע ומשגל אין צריך להתרותו משום אב ואם התרה משום התולדה חייב ואפ"ה לא חשיב ליה בפרק כלל גדול:
ס"ה"ג הך דהואי במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הואי במשכן חשיבא קרי ליה תולדה. ולפי הך גירסא בא לאפוקי כמה
מלאכות שלא היו חשבוין והיו במשכן דתולדות יניהו ולא אבות מלאכות כדלמרינן בפרק כמה עומנין (שנת דף מט:) הם
העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט דדיוטא אחת ואית דגרסי הך דהוה במשכן וחשיבא קרי ליה אב הך
דלא הוה במשכן ולא חשיבא קרי ליה תולדה ולפי גירסא זו צריך לומר דבני מרמי אכל חשיבא ולא הוה במשכן או איפכא הוה תולדה:
דאילו



אבות נויקין השור והבור והמבעה וההבער
לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי
המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח
חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה
זה שדרבן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין
דרכו לילך ולהזיק הצד השווה שבהן שדרבן
להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק יחב המזיק
לשלם תשלומי נזק * במיטב הארץ:
גמ' מדרקני אבות מכלל דאיכא תולדות
תולדותיהן כיצא בהן או לאו כיצא בהן
גבי שבת תנן * אבות מלאכות ארבעים
חסר אחת אבות * מכלל דאיכא תולדות
תולדותיהן * כיצא בהן * לא שנא אב חטאת
ולא שנא תולדה חטאת לא שנא אב
סקילה ולא שנא תולדה סקילה ומאי איכא
בין אב לתולדה נפקא מינה דראילו
עביד שתי אבות בהרי הדדי אי גמי
שתי תולדות בהרי הדדי מחייב אבל
חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דיריה לא מחייב אלא חדא * ולרבי
אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה לה
תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוה במשכן חשיבא
קרי ליה תולדה גבי טומאות תנן * אבות הטומאות * והשרץ * והשכבת זרע
וטבא

ארבעה אבות נויקין. אבות קרי להנך דכתיבן בקרא צהדיא
ובגמרא (ב: ג.) מפרש הי יניהו תולדות: השור והבור כו'.
כסדר שהן כחציון בפרשה) סדרן במשנה דפרשה ראשונה נאמרה
צבור שניה צבור: מנעיה. מפרש בגמ' (ג:) הצבור. כי תלא אש:
לא הרי שור כהרי המנעיה. כלומר
אי כתב רחמנא שור לא נפיק מנעיה
מיניה ואמטו להכי אילתריכו למיכתב
ולהכי נקט צרישא כהרי המנעיה
ולא נקט להו כסדר לא הרי השור
כהרי הצבור משום דמו לא הו' מאי
למינתי לא זה חש שיש בזה רוח
חיים דהא צור אין בו רוח חיים
ועוד טעמא אחרינא דהא רבואת
אשמינן שאע"ג שיש לשמיהם רוח
חיים לא נפיק חד מחצירה. ובגמ' (ה.)
מפרש מאי לא הרי דקאמר: כהרי
האש שאין בו רוח חיים. ואי לא
כתביה רחמנא הוה אמינא ליפטור:
לא זה וזה כו'. אלו נשנשן דרכן לילך
ולהזיק: הלא פסוק כו'. מפרש
גמ' (ו.) לאתויי מאי: כמיטב הארץ.
מעידים נכסיו יגבה דמי הזיקו אס
רואה לפרוע לו קרקע: גמ' חטאת.
בשוגג: סקילה. כמזיד: אי עביד
שתי אבות. בשוגג: מחייב. מרמי
חטאות: לא מחייב אלא חדא.
אב מלאכה אכל אתולדה דיריה לא
מחייב: ולר"א דמחייב פרכי כו'. דאי
עביד אב ותולדה דיריה מחייב מרמי
חטאות בנפ' כריתות כפ' אמרו לו
(דף סו.). כולוה אבות מלאכות ממשכן
גמרינן להו במסכת שבת (דף מט:):
ועמא

א) שקלים פ"ה ה"א
כריתות ב: (ב) שנת מט:
עב. (והי"ן) שקלים פ"ה
ה"א. (ג) שנת עה: לו:
כריתות טז. (ד) כלס פ"א
מ"א. (ה) שנות כל-כס.
(ו) (שם כב.) (ז) ותי' חוס'
ר"ה ב' ד"ה ארבעה
והי"ן. (ח) (עין חוספות
רש שבת ד"ה יעלות).
(ט) י"ל ובמסלחא. (י) י"ל
פירוש. (כ) עין במהר"ם.
(ל) ותי' חוס' שנת עב: ד"ה
משום ועוד שם לו: ד"ה
ולר"א דמחייב. (מ) עין
במהר"ל בשם גליון.

גליון הש"ס
חוב' ר"ה ולא. מללא
חשיב לה. לקמן י' ע"א:
בא"ד הוא דאמרין לקמן
ג' ע"ב: בא"ד יענישין
במון סו הדדי. עין
לקמן ד' ע"ב חוס' ד"ה
ועדים ועין דרש"י חגיגה
יא ע"ב ד"ה לנחו:
בא"ד ובמסלחא: תנא.
וכן עוד במסלחא פרשת
משפטים בפסוק וטבחו או
מכרו אס על הטעניה חייב
על המסרה לב"ש אלא
שאין עושין מן הדין:

מוסף רש"י
במיטב הארץ. שנוט לו
לאדם לגבות מוטע מקרקע
עדות ולא לגבות הרבה
מיוכרות (ב"סין חוה).

כי יגוף. יחזיקו, בין
 בקרמו בין בגופו בין
 ששנו בשניה, טון ככלל
 נגיפה הם, שאין נגיפה
 אלא לשון מכה (שמות כא
 לה). אדם דאית ליה
 מולא. מלחץ שלו ומלץ
 עליו (שבת נג:). ושלח זה
 הרגל. טוק מדכן קף רגל
 (שמות כב:). ובכר זה
 השן. מיקי השן האוכלת
 ומנצלת (שם)

הגוף: **פתח הכתוב בנגיפה.** כי יגוף שור איש את שור רעהו: **וסיס בנגיפה.** או נודע כי שור נגח הוא ולא כתיב כי שור נגף הוא אלא נגח: **לומר לך.** דהך נגיפה לאו לחיפת הגוף היא אלא נגיחת קרן וליכא למימר דאכתי נגיפה הוי אב ונגיחה וו היא נגיפה דהיינו לחיפת הגוף דהא נגיחה אשכחן דנקבין היא: **גבי אדם.** ר בשור כתיב [סס] כי יגוף שור איש את שור רעהו: **אדם ראיא ליה** זיוון השור להרע ובא עליו צבא אצל נגיפה הוי משמע שמאז ומימיו בנגיפה דיחא לחיפת קרן מעט אלא בנגיחה צבא וכחוונה בדם ונגיפה בזהמה דמשמע נוחה היא בזהמה למות מן חשיב העדאה לגבי אדם דאם נוחה אדם ומת דינו כחם דאינו השור נקי (שמות כא) ובמועד כתיב [סס] וגם צעליו יומת והיהא יומת ממנו דלמריין פ"ק דפנהדרין (דף עו:) על רישתו אמה עד לבהמה ומועד להרוג את האדם משכחת לה *שלא עמדו רבינא **תולדה דרגל היא.** דעל ידי כפיפת רגלים היא רובנת: **ומת רגליה היא דורסת:** **הני אין הויקן מלוי.** הלכך תולדה פ: **מאי שנא קרן.** דמחייב דכוונתו להזיק כו: **ושלא.** את צעירה: הגלל

בא א מ״י פ״ב חל״ל
 נוקי מ״י חל״ל
 עשׂין ק״ טושי״ע חל״ל
 שאל״ע חל״ל
בב ב מ״י פ״ב חל״ל
 י טמו״ע חל״ל
בג ג מ״י פ״ב חל״ל
 חל״ל ג טמו״ע חל״ל
 ש״ע חל״ל טמו״ע חל״ל
 יח״ל
בד ד מ״י פ״ב חל״ל
 טור חל״ל חל״ל
 שטט טעק״ל
בה ה מ״י פ״ב חל״ל
 י יור״ש חל״ל
 שטט טעק״ל
בו ו מ״י פ״ב חל״ל
 חל״ל חל״ל חל״ל
 עשׂין חל״ל
 טושי״ע חל״ל חל״ל
בז ז מ״י פ״ב חל״ל
 ג טמו״ע חל״ל
 חל״ל חל״ל חל״ל

רחמנא וסילת ולא צעי וציער
 ויש לומר דהוה אמינא דוקא דשילת
 שטומו מלקמן: **דיומא** ריגא.
 וסילת וימא איפכא דהא דמקשינן
 לתומרא הנ"מ באסורה חלל בממונא
 לא ואמר ר"ת דמההי' הוה צמורא
 ולא שגא באסורה ול"ש בממונא:
ושן בהמות אש"ה בם. אע"ג
 דלמרינן בעלמא [בספרי] פרשת
 החיצין בהמות שיש להן ארס כגמא
 ונושכות וממיתות דהו' נשיכה שהיא
 תולדה דקרן מכל מקום איירי נמי
 בצמות רעות שדרסו ואכלו להנאמן
 דממרגמינן וכן בהמות וכן דמיה
 ברא וסילת בכלל בהמה:

והחמור ומשמעו קרא דכתיב "ושן דכתיב" וכן משלחי רגל השור
אשלה כס או לאו קרא יתירה ה"א או הא
או לאו רגל דהויקן מצוי או שן דיש הנאה
להויקן⁶ מכרי שקולין הן ויבאו שניהם דהי
מנייהו מפקת אצטרך סד"א הני מילי
היכי דשלה שלוחי אבל אולא ממילא לא
קמ"ל: תולדה דשן מאי היא⁷ נתחככה
בכותל להנאתה ושינפה פירות להנאתה מאי
שנא שן דיש הנאה להויקן וממונך ושמיירתו
עליך הני נמי יש הנאה להויקן וממונך
ושמיירתן עליך אלא תולדה דשן כשן וכי
קאמר רב פפא אתולדה דרגל תולדה דרגל
מאי היא⁸ דהויקה בגופה דרך הליוכה
בשערה דרך הליוכה בשליף שעליה
⁹ כפרומביא שבכפיה בוזג שבצוארה מאי
שנא רגל דהויקן מצוי וממונך ושמיירתו עליך
הני נמי הויקן מצוי וממונך ושמיירתן עליך
אלא תולדה דרגל כרגל וכי קאמר רב פפא
אתולדה דבור תולדה דבור מאי ניהו אילימא
אב " ותולדה ט' לא ט' כתיבי ולא " כתיבי
הא לא קשיא⁵ והמת יהיה לו אמר רחמנא
וקים להו לרבנן " עבדן מיתה ט' נזיקין
עבדי מיתה לא עבדי סוף סוף יזה אב למיתה
וזה אב לנזקין אלא 'אאבנו סכינא ומשאו
שהגיתן ברשות הרבים והויקן היכי דמי א
דאפקרינהו בין לרב ובין לשמואל היינו כור
ואי

נרשום הרבים. ומהקלו כהן בני אדם והיוקו להם:
דאפקריניהו. שהפקירו ועמנו נרשום הרבים: **צין לרב צין**
לשמאל. דפליגי בפרק המניח את הכד (לקמן דף מה:)
היינו בור. דתרוויחו אמרו כל מקלה שהפקיר נפקא לן
מבור דחייב כי היכי דבור חיובא ברה"י היא דהוי הפקר
דאמרין לקמן פ' שור שנגח את הפרה (דף מט: ג.) שעל

חֵיבָא דְשִׁלְחָא שְׁלֹחִי.
 וְהָיָה מִיָּקָרִי הַשְּׁמֵחַ הָאֵל דְּפִרְרִין
 לְעֵיל טַעְמָא דְכַחַּשׁ רַחֲמָנָא כְּאִשְׁרִי
 יַעֲרֵב הַגִּלּוּל הָאֵל לֹא הִי בְּחַיִּי מוֹקֵמִת
 וְהַשְּׁמֵחַ יִכְאֵל לְשׁוּיִי כְּדִלְעִיל חִי'ל
 דְּהִי'ק צְבָרִימָא דְלֹא לֹא נִמְרָא וְשִׁילָא
 הָיָה מִפְקִין מִכְּאִשְׁרִי יַעֲרֵב הַגִּלּוּל וְכִי
 הָיָה גִּזְזָא אִיכָא צְרִיס צִירִי אִזְכֹּרֵנָּה עֲנִין
 (צ"מ דף טא.) :

ו. כי יבער איש שדה
וכרע ושלח את עשירו
בקרע כשדה אתר מביט
שדהו ומיטע כפרו
יחד שמות כ"ד
2. לכן הניג מבית רעה
אבות ירבעם והברית
אל בית משחין
עצור ועצוב בישראל
וכרעתי אתר
ירבעם כאשר יבער
הגלגל עד תהום
מלכים א' י'
3. אשריכם ורע' על השור
מס משחין רגל על השור
והחמור:
4. קצו רעב ולחמך שדה
מזע מרריו שני ברמית
אשם כלם עת חמת יחלי
עקר
5. כעל המור ישלם כסף
ישל לכעליה ורמת יחיה
כ"ד שמות א'

לעולם אינו חייב אלא אל
שליחה הוא ואלכל אל
אם הלכה מצדמה ואלכל
אל 'מלי' ובער בין שמה
וכן לעולם שמה. כיצא
בן בחלת שישתטף חסד
בבחי' ד': מה הפרט
מפורש דבר העצק צפון
וישנו בחתארת ערמית
(ו') חשית וקבלה אל
הלכה הדקיקה אל אינא
הכי חסד הוא ואינא למי
הכי שקול הוא (ריבוא)
שניה. ח' ס"א חסד
שקול הוא. חסד גברי
בפ' הכל מעריכן (ערבין
ד') רואי נפשו חסד
הוא שקול חסד הוא
אקריה להקדן. חסד אל
צדדי חסד הוא טעמא
שקול הוא ריבוא כולן
כ' אצדדי חסד הוא טעמא
שקול. חסד דשן כל שמה
להבמה כחול בהדיק חסד
הבמה כחול להבמה
וסיפה פירות להבמה.
ח' אילוי חסד שפשתה צדדי
היה מצדעית חסד
חסד מפני שנתה. חסד
חסי בן ואמר' חסד
שן ששן. חסד
כ' פסא חסדילדו דרגל:
חולדו דרגל כל חסד
השוקי מצני ואן כחונה
חסי כנן חיקה כנן בשעה
דרך חילוכה חסד בשעה
היה חילוכה. חסד
לה ואמר כי חסד (רש"י)
חסדילדו דובר חילוכן מ'
חסי חסדילדו דובר חסד

(א) ע"י מוס' דף ב' ד"ה כאשר יעבר וכו' (ב) ואולי ל"ל דאטעניגהו. (ג) גראה דנ"ל ל"א כל חדא וחדא תיקום במילתיה וכ"ה שם בנזמים.

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

(א) [וי'ס ס"ד מ"ו]
(ב) [ויקרא ד"ו, ג] [וי'
מ"ס פסחים ז', ד"ה אלה]
(ד) [וי' צמח'ס ש"ה]
(ה) [וי'ס פ"ה]
(ו) [וי'ס פ"ה]
(ז) [וי'ס פ"ה]
(ח) [וי'ס פ"ה]
(ט) [וי'ס פ"ה]

גליון הש"ס

תנ"ך ר"ה כשהיו ק"ו
אלא מאיר: לנקט דף ט
ע"ז וע"י לנקט דף יג ע"ז
נמוק' ד"ה כשהיו ק"ו
שם ד"ה כשהיו ק"ו
כשהיו ק"ו
לנקט דף יג ע"ז נרש"י ד"ה
משה' נמוק' כ"ה ר"ה
ל"ה ק"ו דע"ל. ע"י נמוק'
יחלם לנ"ס ס"י ח:

רבינו חננאל

והוא השן שן אין כותה
להיות אלא אכיל
להנאה. קרן כותה
להיות ואין לה הנאה. ואין
למילק מעבר ואמה דפסרי
מרייה. ודחי לה רב אשי
אמר עבר ואמה לאו עממי
רבה אית בה במתחין (א)
בסוף מסכת ירמ' חמור
בעברו ואמרו שיש בהן
דעה שאם יקניטנו ילך
וידליק גירשו של חבירו
ונמצא מחייבו בכל יום.
ולא עמד זה התירוק
גדולה. ותיירק רבא הכי
תנא שור לרגלו ומבעה
לשניו כ"ו וקין מאי שיריה
מאי טעמא שן ורגל
מועדין מתחילתן הן וחתי
להו ברישא קרן דהוא תם
לכ"י סייגד הוי ליה מועד
תנא ליה בסיפא כשהיו קרן
חב המזיק לאתויי קרן.
ושמואל מאי טעמא לא
אמר כרב אמר לך אדם כרא
קתני ליה בסיפא דתנא ליה
והאדם ואמאי לא תנא ליה
ברישא דבנוקי ממנו
קמיי. בנוקי גופו לא
קמיי. ספק. ויש אומר
הלכה כשמואל. ורב אמר
לך אדם הא דקתני ליה
בסיפא למחשבה בהדי
מועדין הוא דאתא מאי לא
(ראי) [הרי"ן] (לא ראי)
(דקאמר) רבי קאמר לא
ראי השור שמשלם את
הכופר כ"ו הצד השנה
שבהן שורקן להזיק. שור
דרכו להזיק במועד. אדם
דרכו להזיק בישן.
ושמירתן עליך אדם
שמירת גופו עליו הוא.
ופריך כ"ו אבהו דאמר
לתנא תני אדם שמירת

(א) [נ"י ח"ס ד"ה מ"ד
להויה].

ולא ראי השן שאין כוונתו שן לא אחי קרן
מיניה ולהכי פריך ולא ק"ו הוא כל שכן דמשום האי טעמא נפיק
קרן משן. וה"ה נמי דקא פריך אטעמא קמא דאי כתב קרן הוה
נפקא שן מיניה ב"ק ומה קרן שאין
לכא לתרוי דהכי מפרשא מילתא
דכ"י יהודה לא ראי הקרן שאין
הנאה כ"ו ואי כתב שן לא אחי קרן
מיניה ולא ראי השן שאין כוונתו
להזיק כ"ו ואי כתב קרן לא אחי
שן מיניה ולא תיקשי מידי האי לאו
מילתא היא שאין זה לשון הש"ס אלא
הוא דכתיב למיגר חציה מיניה
נקיט ברישא דקדמני חציה לא זה
זה שיש בהן רוח חיים כהרי האש
שאין בו רוח חיים ואי כתב הני חציה
לא אחי אש מתרוייהו אלמא כל
היכא דקמני לא ראי זה כהרי זה
הוא דכתיב אגמורי חציה מיניה
נקיט ברישא דקדמני חציה וה"ה לא
ראי זה כהרי זה אין דין הכתוב כזה
ראוי לנהוג כזה: אינטיק. למיכתב
קרן: אפ"ה פטורין. כדאמרין ב'י'
המוכל (לקמן דף פו.) העבד והאשה
פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן
שכבול צלמים פטורין: לאו טעמא
רבה אית בו. דאי מוסיפת ליה כל
שעה שיעניטנו רבו ילך וידליק גירשו
של חבירו כדי לחייב את רבו: אלא
פריך ואימא הכי. לא ראי השור
כראי המבעה דקמני נמנני ה"ה לא
ראי הקרן שכוונתו להזיק כהרי השן
מתכוונת להזיק אלא להנאה
נפיק שן מיניה: ולא הכי השן שיש
הנאה להזיק כהרי הקרן כ"ו. ואי
כתב שן לא אחי קרן מיניה: ורגל
מאי. ענין ליה תנא דממני דלא
תני: שיריה. כהרי: וה"ה. הך
דקמני חציה לא הכי השור כהרי
המבעה ה"ה כ"ו: רגל הוזהר מני
הלך לא אחי שן מיניה: רגל וזר
שן ואש מועדין מתחילתן לשלם נזק
שלם דלא פליג רחמנא בין תם למועד
אלא נגנחה: שור המזיק ברשות
הניזק. שוכנס לרשות הניזק ונגח
שם את שורו ואע"ג דתם הוא משלם
נזק שלם. וקמנא כ"ט דאמר לקמן
(דף טו.) משנה קרן ברשות הניזק
נזק שלם משלם: בנוקי ממנו.
בנוקי גופו. שהוא ענינו מזיק לא

מיני: הא קמני אדם. בסיפא ולמה ליה למימני ברישא: למימני
בהדי מועדין הוא דאחא. דקמני חציה ממין וחמשה מועדין וקמני
לכו ואולי: ומאי לא הכי. דקמני חציה לא הכי השור כהרי המבעה
לכ"י דאמר מבעה זה אדם: שור מועד שנגח אדם ומת משלם כופר
הלכך אי כתב שור לא אחי אדם מיניה דאדם שהרג את חבירו
בזמיו נהרג בשוגג גולה ואינו משלם כופר: אדם המוכל בחבירו
חייב בצרעיה דברים זעיר ריפוי שבת וצושת אצל נזק לא קא חשיב
דשור נמי נזק משלם אצל צדק צרעיה דברים אינו חייב כדמסקין
בשילהי כיצד הרגל מועד (לקמן פו.) דאמר' כי יתן אש מוס בעמיתו
אש בעמיתו ולא שור בעמיתו: וקא פריך הצד השור כ"ו. לרצ דאמר
תנא שור וכל מילי דשור היכי מני למימני בקרן דרכו להזיק. ולשמואל
ליכא למיפריך דרגל ודאי דרכו לילך ולהזיק: דכ"ה ופשיע. את
רגליו: אורחיה הוא. לשכר כלים שבכד מרגליותיו: וקא פריך מאי
האי דקמני ושמירתן עליך. לשון זה אינו שייך אלא בנוקי ממנו:

ה"ה

מידי דהוה אעבר ואמה. ולא כפירוש רש"י שפירש משום דתמן
זהמוכל (לקמן דף פו.) עבד ואשה פגיעתן כ"ו דל"כ ה"ל
למינקט עבד ואשה אלא מפרש ר"ת דנקט עבד ואמה משום דקאי
אמנני דסוף מסכת ידים וטעמא משום שמה יקניטנו רבו דבזמנו
מפורש התם: לאו אע"ג דכוונתו
להזיק אפ"ה פטורין. וא"ת עבד
ואמה גופיה גילף מק"ו דשן להחייב
כיון דלכתי לא ידע טעמא דשמה
יקניטנו רבו וע"ה כיון דידע רישא
דמתנימין דמסכת ידים (פ"ד מ"ו)
מדנקט עבד ואמה ולא נקט עבד
ואשה א"כ טמאמא ידע סיפא וע"ה
דעבד ואמה כשאין כוונתו להזיק נמי
פטורי וא"כ מאי מימני וי"ל דשפיר
הוה ידע המקשה טעמא דשמה
יקניטנו רבו ואפ"ה פריך כיון דעבד
ואמה פטורין ואפילו בלא כוונתו
להזיק ואע"ג דלא שייך טעמא דשמה
יקניטנו רבו דלמס הוא ידעשעמיס
דמתכוונת ויאמרו לא נתכוונת לכך
פטורי ככל ענין נמא שכוונתן
גורם הפטור ה"ה קרן שכוונתו להזיק
יש לנו לפטור ורב אשי פ"י דאפילו
בלא כוונתו להזיק איכא טעמא דבה:
לא כשהיו קרן חב המזיק כ"ו. לא
היינו כשהיו קרן
אלא מאידך כשהיו מבעה לה:
למחשבה בהדי מועדין כ"ו.
ושמואל ס"ל דלא
ה"ל לאשמועין כסיפא כיון דלא
אשמועין שום חידוש טפי מזרישא
אצל שן ורגל אע"ג דתנא ליה ברישא
תנא ליה בסיפא גבי מועדין משום
חידוש דמפרש השן מועד לאכול
את הראוי לה והרגל מועד לשכר
דרך הילוכה וקין נמי תנא ואע"ג
דתנא ברישא כשהיו קרן חב המזיק
לאחיי קרן מ"מ תנא ליה בסיפא
משום דתני ליה גבי חמשה חמשה
מש"ה תנא ליה נמי בהדי מועדין
וא"ת אמאי לא חשיב אש וזר גבי
מועדין וי"ל דלא חשיב אלא צעלי
חיים אצל צור ואש כן לי פסם
ראשונה כמו פסם ג' וד':

בראי אדם שאין משלם את
הכופר. הקשה ריב"ז מאי
חומר? היא זו האי דאין משלם את
הכופר משום דקיס ליה דדרבה
מיניה ומיך דשוגג נמי פטור
דמתנא דבי חזקיה ואור"י דלאו
פרכא היא כלל דלא מפרש משום קיס
ליה דדרבה מיניה וכאן שייך להוכיח תנא דבי חזקיה דלקמן
בפ"ב (דף כו.) משמע דלא לאו קרא דעליו ולא על האדם הוה ילפינן
אדם משור שיתחייב מויד מיתה וכופר ומעליו פטרי ליה אפילו שוגג
דומיא דשוס"ס דאין מויד לשור ותנא דבי חזקיה דפוטור אפילו שוגג היינו
ממון שהיו בשעת חיוב מיתה ולאפוקי ממאן דדרש ב'י' אלו נערות
(כמוצא דף לה.) וס"ה הא אש יהיה אסון לא יענש דדוקא דין אסון אחא
חזקיה ואשמועין לאו דוקא דין אסון לא יענש אלא אפי' שוגג לא יענש:
כ"ו רבי' ופשיע אורחיה הוא. צירושלמי יש דישן לא מחייב
אלא כשהשכיב עצמו אצל הכלים אצל אש יסן והביאו כלים אצלו
ושכרן פטור דהם גרמו לו וכן אש היה יסן והלך חבירו לישן אצלו
והזיקו זה את זה הראשון פטור והאחרון חייב: ולמעמיד.
פירוש אפילו מימא מבעה זה השן: אדם שמירת גופו עליו. מכאן
משמע דלא גרסינן במתני' וממונא' מדלא פריך נמי הכי אדם ממנו
הוא ומוש"ה אין צריך למחקו כדפירשתי לעיל (ג' ד"ה ותמוק):
ואימא

לג א מ"י פ"ה מה'י
גנינה הלכה ט פתח
עשין קה טור ש"ע ח"מ
ס"י שמוע פטור ד:
לד ב מ"י שם הלכה ט:

(א) (כחמות כ: ב) (ס) (סס)
(ג) (ויקרא כד: ד) (ש"ל)
(ד) (וי"כ א' כ"ג) (ד"ק קהל)
(ה) (ע"ז למ"ב ב' ח"ט) (ד"ה)
(ו) (ו' א')

תורה אור השלם

1. בקרית אש תבטיס
מיום תבעה אש להוריע
שמן לצדד מן העולם
ישיעיהו ס"ד א'

הגהות מהר"ב

רנשבורג
(א) (ש"י ד"ה ומנחם וכו')
שניסכו בין נקך שורק זו
ללא קמחמרי. ע"י פני
יהושע:

ה"ג פני אדם שמירס גופו עליו. והא' דקמח ושמירתן עליו
אשארל: אימא מבעה זה המים. שאל שופך אדם מימיו לרה"ר ונא
אחר ונטפלו כליו חייב השופך: כקדוש אש המים. כמו שהאש
שורף דבר הנימם כגון זפת ושעור וכל מיני רבב: מים פטעה אש.

וכמים שמעבדים את האש כמין אצטונות
מים על האש נעשים כמין אצטונות
הרמיות וסיפא דקרא הכי הוא
להודיע שמך לנרץ כן תודיע שמך
לנרץ כשחאבדס מן העולם: מי
כחיו מים נבעו. לשון רש"י דליהו
משמע למנעה אמיס קלי שכן
מעבדים את האש: פטעה אש כפי.
דמשמע שהאש מעבדה המים
דמנעה לשון יחיד ולשון נקבה: פרושי
קא מפרש. המנעה זה ההנעה: דאית
ביה פרושי. שן ורגל וקנן לא חשבי
דנחמין לא קמחרי: מאי לא זה וזה.
דקמח מנח"י אשור ומנעה לא זה
זה שיש בן רוח חיים וזה המנעה
היינו אש מי אית זו רוח חיים:
אבות. קרי להך דנחמין דקרא:
שומר חנם. חייב בפשיעה והשואל
חייב אפילו באונסין ושוכר ונושא
שכר חייבים בגניבה ואבידה וכו'
בפשיעה וכולהו כמנח"י דנחמין דפרק
השואל בבבא מציעא (דף כד:)
פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה
בשומר שכר שלישית בשואל הלכך
אבות ניהו ולקמן (ה) צעי מאי ניהו
פולדות: נוק. החובל בחבירו נותן
לו מה שהוא שוה עכשיו פחות
מבמחילה: לער. אומדן כמה אדם
העומד ידו ליקץ ע"י חרב רואה
ליתן כדי שימקץ לו ע"י סס דלית
ליה גער כולי האי: ורש"י ושכר
וכוונתו. כולוה יליף מקראי דפרק
החובל (לקמן דף פה) וכו' דנחמין
אבות ניהו: כל הך דר' אשעיא
הוא עצמו מויד דהך ד' שומרים הן
עלמס הויקו הוואל ולא שמרו כראוי
ובמקין דאזיק גופו לא קמחרי מנח"י:
אלא לרב. דאמר מבעה זה אדם
הואל ומייר תנא דמנח"י ליתני הוי:
פנא אדם. מבעה דמנח"י: פנא
אדם דאזיק שור. כלומר מקי ממון
דאש מבעה דומיא דדור קמחי ודור
לא מיירי בנזק אדם דרמנא פטריה
לגמרי דמנח"י לקמן (דף נג:)
שור ולא אדם חמור ולא כלים ואלס דאזיק
שור היכא כתיב דקרי ליה אב דכתיב:

ואימא מבעה זה המים. פי' כיון דקרא לא דייקי לא כמר ולא
כמר וא"ת והיכן כתיב מים בחורה וי"ל מושלח וכן הוא
אומר (איוז ה) ושולח מים על פני חמות ואע"ג דשילח בעירה
בזהמה חייב מ"מ מים גמי משמע מינייה מדאפקיה רחמנא

הכא נמי תני אדם שמירת גופו עליו מתקייב
לה רב מרי ואימא מבעה זה המים כדכתיב
יבקרדו אש המים מים תבעה אש מי כתיב
מים נבעו תבעה אש כתיב מתקייב לה רב
זכיר ואימא מבעה זה האש דכי כתיב תבעה
באש הוא דכתיב אי הכי מאי המבעה
וההבער וכי תימא פרושי קמפרש אי הכי
ארבעה שלשה הוו וכי תימא תנא שור דאית
ביה תרתי אי הכי לא זה וזה שיש בהן רוח
חיים אש מאי רוח חיים אית ביה ותו מאי
כהרי האש: (ה) תני רב אושעיא שלשה עשר
אבות נזיקין שומר חנם והשואל נושא שכר
והשוכר נזק צער ורפוי שבת ובושת וארבעה
דמנח"י הא תליסר ותנא דידן מ"ט לא תני
הני בשלמא לשמואל בנזקי ממון קמחרי
בנזקי גופו לא קמחרי אלא לרב ליתני תנא
אדם וכל מילי דאדם ולר' אושעיא נמי הא
תני ליה אדם תרי גוויי אדם תנא אדם דאזיק
אדם ותנא אדם דאזיק שור אי הכי שור נמי
ליתני תרי גוויי שור ליתני שור דאזיק שור
וליתני שור דאזיק אדם הא מאי בשלמא אדם
דאזיק שור נזק הוא דמשלם אדם דאזיק אדם
משלם ארבעה דברים אלא שור מה לי שור
דאזיק שור מה לי שור דאזיק אדם אידי ואידי
נזק הוא דמשלם והא שומר חנם והשואל
נושא שכר והשוכר דאדם דאזיק שור הוא
וקתני תני הויקא דבדידים וקתני הויקא
דממילא (ה) תני ר' חייא עשרים וארבעה אבות
נזיקין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
וגב וגולן ועדים וזממין והאונס והמפתה
ומוציא שם רע והמטמא והמדמיע והמנכר והני
תליסר הא עשרים וארבעה ורבי אושעיא
מאי טעמא לא תני הני בממונא קמחרי
בקנסא לא קמחרי גב וגולן דממונא הוא
ליתני הא קתני ליה שומר חנם והשואל
ורבי חייא נמי הא תנא ליה שומר חנם
והשואל תני ממונא דאתא לידה בהיתורא
וקתני ממונא דאתא לידה באיסורא
עדים

ומכה נפש בזהמה ישלמה: בשלמא אדם דאזיק שור כו'. וכו' דלא
דמי חיונינהו להדדי תני להו בתרתי: אדם דאזיק אדם. כגון ה'
דברים דחובל בחבירו ולקמיה פריך ה' ד' שומרים דר' אושעיא אדם
דאזיק שור הוא: וקפני. רבי אושעיא: אבות דמנח"י הויק דבדידים

ה' שומרין הויק דממילא: פשלוני כפל. אש המנא חמלא בידו הגובה (שמות כג): פשלוני ארבעה וחמשה. בטובח ומוכר: וגב. שמשלם ע"פ
עצמו ואינו משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון שהודה מעצמו דמודה בקנס פטור כדאמרין אשר ירשיעון אלהים יסלם שנים (שם) והיינו קנס
ואמרין כפ' מרובה (לקמן דף כד:)
פטור למרשע את עצמו: וגולן. נמי אב הוא דכתיב והשיב את הגולה אשר גול (ויקרא ה:)
אונס ופספס. כתיב חמשים כסף כתיב באונס (דברים כג) ובמפתה כתיב (שמות כג) כסף יסקל כמוהו הנחלות כמוהו בחולים של אונס דהיינו
חמשים כסף: מוציא שם רע. כתיב וענשו אותו מאה כסף (דברים כג): מטמא. תרומה: מדמע. תרומה בחולין: ומנכר. יין לע"ז
ובתם' גיטין (דף נג:)
מפרש אמאי לא קס ליה דברכה מיניה. מטמא מדמע ומנכר לא כתיב בדיא ואפ"ה הוה אבות שכלל נזק הן נזק
ממון כתיב בחורה (ויקרא כד) מכה נפש בזהמה ישלמה. ומנכר את היין ליכא למימר (א) שניסכו בין נקך שורק זו דלא קמחמריה ולא
מירי דהא מנכר ליה בר מדמי יין נקך שזו ומטמא שמגיע שרץ בתרומת כהן דאפסדה מיניה: גב. המודה מעצמו וגולן דלא
משלמי אלא קרן ליתני: פנא ליש שומר חנם והשואל. דהתם נמי שייך גניבה כגון שטען שנגנב הימנו והרי היא בידו ואמרין
בפרק מרובה (לקמן דף כג:)
דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת גולן כגולן. והא דנקט הכא והשואל לאו דוקא דהא לא משכח
ביה דפטור לא בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת גולן: דאשא לידה בפספס. שומר חנם אש"ג דהשתא
טוען טענת גנב שנגנב הימנו מיהו מעיקרא כי אתא לידה בהיתורא ונגב וגולן ממונא אתא לידה באיסורא:

גופו עליו. ואחרי כך
מרי ואימא מבעה זה מים
כדכתיב מים תבעה אש.
דחיי ליה מי כתיב מים
נבעו תבעה אש (כתיב)
כלומר תבעה מלאכה אש
היא ואקשי אי הכי אימא
מבעה זה האש ונחמא ולא
עמרה. תני רב הושעיא
י"ג אבות נזיקין שומר
חנם ושואל כו' בשלמא
לשמואל דאמר מבעה זה
השן אמר לך מנח"י בנזקי
ממונו מיירי בנזקי גופו לא
מיירי אלא לרב דמפרש
מבעה זה אדם הוה ליה
למנח"י הני י"ג כמנח"י.
ומפרק רב תנא מבעה
שהוא אדם וכלל בו כל
נזקי אדם ורב הושעיא תנא
במנח"י אדם דאזיק שור
בדידים דהוא משלם נזק
והדר תנא אדם דאזיק אדם
דמשלם ד' דברים והויקא
(דשור) (אדם דאזיק שור)
דממילא. תני ר' חייא
כו' אבות נזיקין תשלומי
כפל ותשלומי ד' וזה יגב
וגולן וכו' פי' המדמע

אביו אתה תחת
ישלם כסף פי מאנא
בפרש כסף וזגל רכתי
ובעז כשרה אחר מיטב
שדדו וזמבן כרמלי שלם
ונתתמן מנה לדי מקום
ורכתי תשלומין הוא
מישלם כשור תחבם
ישלם שור תחת השור
בכור תחבם בעל הבור
יחלם בכמה כחם
ישלם שלמנה בזה
תחבם שור השמבי
ששלומם תחבם
שנים לרעהו. ובשור
שכר כרעי שלם לבעלו.
ובשורא תחבם שלם.
אז (שוכר) או
כאמו חנם או כשור
שכר חנם גיב שנים שלם.
תשלומי ד' תחבם
תמסרה שור שלם תחת
השור ארבעה זאן תחת
השה. בגולן חכם ועל
השור בראש. ולמד ער
מי שאנו כחוב בו לשון
תחת. תחת
תחבם בזמן שור שלם
ישלם שור תחת השור
ישלם תשלומי שור
ביה תחת ורואו ממטב
תחת כל היכא רכתי
התחם פמטב הוא. וכל
מניה הניקין דתחבם עין
עין והינים זוממים
בכלל. ער מבורה תחת
חבורה וילף מניה האנס
זאן (דרכין) נתן האנס
השוכב עמה לאבי הנשה
ממשים כסף ולי תורה
לאשה תחת אשר ענה.
ותובו ילפי אחיניו פי
האנס מה אנס רכתי
כל פי תניהו וכן ומשלם
ממטב אף כל היכא
רכתי תניהו אף כסף
תחת ממטב. (זלי) ער
וילף מניה המפתה רכתי
שוכר וזמרי. שר ער
רכתי בעשלו אורח אה

לז א מיי פ"ב מהלכות
מקדמות הלכה א
סמך עשין פה טו"ע ח"מ
פ"ב שטט ע"פ ו:
לח ב מיי שט פ"א הלכה
ה סמך שט טו"ע
שט עשין ב וסמך ט:
לח ב מיי שט הלכה ה
טו:
ס ד ה מיי שט פ"ג
הלכה א סמך שט טו
ש"ע ח"מ פ"י ע"פ
כא:
סא ו מיי פ"א מהל'
חובל ומזיק הלכה א
סמך עשין ע טו"ע ח"מ
פ"י חב ע"פ ג:
סב ז מיי פ"ד מהל'
מקדמות הלכה ה
סמך עשין פה טו"ע ח"מ
פ"י מיה ע"פ ג:

בי שרית בור בינייהו אתיא בורא. מה שפי' הקונטרס דשן אתיא
מבור ואש דכי פרעת מה לאש שכן מועדת לאכול בין ראוי
לה בין שאין ראוי לה תאמר בשן שאין מועדת לאכול אלא כדארי
לה וקשה דלא אשכחן שאינו ראוי בשן דאם אכלה דבר שאין ראוי
לה לא היו תולדה דשן אלא תולדה
דקרין כיון דאין הנאה להזיקה ואי
משכחת בשום ענין יליף מאש
דמתחייב אף באין ראוי ונראה דשן
נמי אתי בפלגא דדינא או מאש
לחודיה ומייהו י"ל לפירוש הקונטרס
דשפיר פרכין פירכא דלא שייכא בשן
דכהאי גוונא פריך בהחובל ולקמן
דף פח. גבי עבד ואשה מה לאשה
שכן אינה צמילה אף מה שפירש דור
יוכיח שאין מועד לדבר שאין ראוי לו
כגון אדם קשה מזה דלא פטור אדם
אלא ממיתה ולא מנזקין ועוד אטו
משום דפטור אדם מחוב אף ראוי
והלא באש נמי פטור טמון ועוד ולקמן
(דף טו:) גבי חומר בשור מבזבז אף
מואל לרבי יהודה דמחייב על נזק
כלים בבזבז אף ראוי בבזבז והא
משכחת ליה אדם אלא נראה דאדם

נמי מחוב ראוי לבזבז דראוי למוט בהבזל אצל כלים חשיב ליה לקמן
אין ראוי דלא מוקף להו הבזל ואש"פ דכלים חדמי מפקעי בהבזל
כדאמר בסוף פרק הפרה לקמן (דף נה.) מ"מ י"ש כלים שאין מתקלקלים
בהבזל וא"ת ויכיר אמי אש מבזבז וחד מאיך מה לאיך שכן אין כח
אחר מעורב בו תאמר באש דכח אחר מעורב בו דהיי קולא מדפריך
בסמוך גבי אבנו וסבינו ומשאו מה לבזבז שכן אין כח אחר מעורב
בו וי"ל דבזבז שנעשה בלא כח אחר חמור מאבנו וסבינו שלא הזיקו
בהליכתן אלא לבזבז דייחוי ולא נעשו בזבז אלא ע"י כח אחר אצל
אש שהולך ומזיק בהליכתו ע"י כח אחר חמור מבזבז שאין הולך
ומזיק אלא במקומו והא דקאמר בסמוך אש תוכיח שכן כח אחר
מעורב בו וחייב ה"פ אש"ג דכח אחר מעורב בו וחשיבי ליה כאילו
נעלמו עושה את הכל וחייב משום חזיו ה"ג אש"ג דכח אחר מעורב
בו חשיבים כאילו נעלמו עושה את הבזבז הזה בלא כח אחר אי נמי
היינו דפריך מה לאש שכן כח אחר מעורב בו ידידה יסחמור יתיר
שע"י זה הולך ומזיק למרחוק מה שאין כן באבנו וסבינו ומשאו וא"ת
והיי אטו כולוה מאש וזר מה לאש וזר שכן מעשיו גרמו לו
כדמפרש לקמן גבי בור המתנגלג ואש נמי מעשיו גרמו לו שהדליק
האש וי"ל דלא חשיב אש מעשיו גרמו לו כיון שהרוח מסייעו וא"ת
מבור ואדם נמי היכי אטו מה לבזבז ואדם שכן מעשיו גרמו לו וי"ל
דאטו מבזבז ואדם ישן או נופל מן הגג ברזח שאינה מזיזה דחייב
כדאמר לקמן בסוף פרק שני (דף סו.) וא"ת מבזבז ורגל היכי אתי
מה לבזבז ורגל שכן מצי דלקמן חשיבין בור הזיקו מצי וי"ל
דאין בור הזיקו מצי טפי מאחרים ולא קאמר לקמן הכי אלא להזכיר
חומרא אחת ששזה בבזבז וכו' וא"ל: **שכן** מועדין וכו'. אין
לפרש שמשלמין נזק שלם דאם כן קרן נמי אתיא כיון דלא כתיב אלא
מפרש ר"ת דמועדין מתחילתן היינו שדרכן להזיק משא"כ בקרן דסתם
שזורים בחזקת שימור קיימי למ"ד פלגא דניקא קנסא ולמ"ד אדרבה
קרן עדיפא היינו למ"ד דפלגא ניקא ממונא שדרכו להזיק ולא קיימי
בחזקת שימור ולא כמו שפירש הקונטרס דלא איחפרש היכא:
(וגי' להלכותיהן.) הוה מצי למימר דכולהו אינטיריך למיכתב
דאי לא כתיב אלא הוה נפקא מחד מהניך
ובזר הוה פטרי בזה כלים ואי יליף מחד מהניך ומאש הוה פטרי בזה
טמון) ומתני' לא קמני אלא להגדיל תורה ויאלדיר: **בור** לפטור בו
את הב"ב. אגב אורחיה נקטיה דבור לא אתי מכלולו:
אש לפטור בו את הטמון. הוה מצי למימר לחייב בו את הכלים דאש
לא אתי מצעלי חיים אלא מחד מינייהו ובזר דפטור בו את הכלים:
אי

לכסוב רחמנא דרסי. שור ומזבזה ומימי אש מינייהו דכי פרעת
מה לקרן שכן כוונתו להזיק איכא למימר שן חוכית מה לשן שיש
הנאה להזיקו קרן יוכיח ולכר דלמר מזבזה זה אדם מימי הכי כי
פרעת מה לשור שכן כוונתו להזיק תאמר באש אדם יוכיח שאפילו
אין כוונתו להזיק חייב כדמתן (לקמן
דף טו.) אדם מועד בין ער בין ישן
מה לאדם שכן חייב בארבעה דברים
שור יוכיח הזד השוה שבהן שדרכן
להזיק ושמירתן עליך אף אי אביא
אש: **דבר אחר דאם מפרשי נמי לא**
אתיא. דלא ראי קרן ומזבזה שיש
בהן רוח חיים כהרי אש כו': **ופולחו**
כי שדית בור בינייהו אפוא. אי
כתיב בור וחדא מהניך אתיא כולוהו
ט[מ]ההוא ומאריך ט[מ] נזד השוה דאי
כתיב בור וקרן אתיא שן מינייהו הכי
מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב
שן שדרכו לילך ולהזיק לא כל שן מה
לזר שכן תחילת עשייתו עומד לזק
תאמר בשן קרן יוכיח מה לקרן
שכן כוונתו להזיק בור יוכיח וחזר
הדין הזד השוה שבהן שדרכן להזיק
וממונך כי אף אי אביא שן וכן רגל

מקרן וזר דכי פרעת מה לבזבז שכן כוונתו להזיק בור יוכיח וכן אש מקרן
ובזר ככולן תחילת הדין מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב אלו
כולן שדרכן לילך ולהזיק לא כ"ש מה לבזבז שכן תחילת עשייתו כו'.
וכן אי כתיב רחמנא בור וכן אטו כולוהו איך נמי לבזבז מקרן כהאי
דינא מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב רגל ואש לא כל שן וכן
אדם מה לבזבז שכן תחילת עשייתו לזק תאמר בכל אלו שן תוכיח
מה לשן שכן יש הנאה להזיקו תאמר בכל אלו בור תוכיח הזד השוה
כו' אף אי אביא כל אלו אצל קרן לא אתיא מינייהו דאיכא למיפריך
מה להזד השוה שבהן שן שן מועדים מתחילתן תאמר בקרן. וכן אי
כתיב בור ורגל אתיא כולוהו מהא דינא דבור לבזבז מקרן דכי פרעת
מה לבזבז שכן תחילת עשייתו לזק תאמר בשן ואש ואדם רגל יוכיח
מה לרגל שכן הזיקו מצי דכל שעה היא מהלכת תאמר בכל אלו בור
יוכיח וחזר הדין הזד השוה כו' אף אי אביא כל אלו אצל קרן לא
אתיא דמה להזד השוה שבהן שמועדין מתחילתן תאמר בקרן. וכן אי
כתיב בור ואש הוה אטו אף כהאי דינא מבזבז וי' פרעת מה לבזבז
שן תחילת עשייתו לזק תאמר ברגל וכן ואדם אש תוכיח מה לאש
שכן מועדת לאכול בין שראוי לה בין שאינו ראוי לה כגון עזים כלים
ואבנים תאמר בשן שאינה מועדת אלא לדבר הראוי לה בור יוכיח
שאינו מועד אלא לדבר הראוי לה דבר שאינו ראוי לה מאי ניהו אדם
דכתיב(ו) ונפל שמה שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים (לקמן טו:) דאם
נפל בבזבז אדם וכלים שפוט בעל הבזבז הזד השוה שבהן כו' אף
אי אביא שן ואטו אדם ורגל פלגני דינא דכי אפרת אש שן
ליכא למיפריך מה לאש מידי אצל קרן לא אתיא דמה להזד השוה
בזבז ואש שכן מועדים מתחילתן. ולהכי נקט רבא בור דמחד מאריך
לא מצי למימר כי שדית חד בינייהו אטו כולוהו מההוא ומחד מאריך
דהא מכל תרי מינייהו לא הוה אטו לא קרן ולא בור קרן מאש
ורגל וכן ואדם לא דמה לכולוהו שכן מועדין מתחילתן ובזר נמי
לא אתיא דמה לכולוהו שכן דרכן לילך ולהזיק. ואי קשיא לך לימא
כי שדית קרן בינייהו אי נקט קרן איכא תרי דלא אתי מינה ומחד
מאריך דאי נקט או רגל או שן או אדם כהדי קרן לא אתיא אש
מינייהו דפרכין מה להזד השוה שבהן שיש בהם רוח חיים וכן בור
נמי לא אתיא מינייהו ואי נקט אש כהדי קרן לא אתיא שן ובזר
מינייהו דכי פרכין מה לאש שכן אכולת אפילו דבר שאין ראוי לה
כגון כלים תאמר בשן דפטור על הכלים כדמתן במתניתין (לקמן טו:) ליכא
למימר קרן יוכיח ובזר נמי לא אתי מינייהו שכן דרכן לילך ולהזיק
מה שאין כן בבזבז: **ולמאן דאמר כו'.** לא איחפרש [א] היכא:
לכתיב. למה שיש בזה מה שאין בזה: **לפטורין ברשום הרבים.** דכתיב בזה (שמות כג) ובער בשדה אחר דלא חייבין אלא ברשות הניזק:
פלוגמא דרבי יהודה ורבנן לקמן בשילהי פרק שור שנגח את הפרה (גו:). ודרשה דבור נראה צעירי דכדי נסיב לה דהא בור אינטיכא ליה
למיכתב דהא מכל תרי מינייהו לא נפק דכולוהו דרכן לילך ולהזיק לבזבז אלא אידי דדריש להלכות האחרים נקט לה נמי: **לפטור**
בו את האדם. כדדרשין (לקמן טו:) שור ולא אדם: **אדם.** להכי כתיב רחמנא: **למינו בארבעה דברים.** זכר ריפוי שבת ובזבז משא"כ בכל
הכי: **לפטור בו את הטמון.** שאם היו בגדים טמונים בגדים פטורים המבעיר דכתיב בזה (שמות כג) או הקמח ודורשין בשילהי הבזבז
לאן לדיר (לקמן דף סו.) מה קמה בגלוי אף כל גלוי לאפוקי טמון דלא מה שאין כן בשור ובזר ומזבזה ורבי יהודה קא פליג התם:
לאתוי

(א) לקמן י. סו: גג.
(ב) רש"י (ועי' רש"י).
(ג) כפ"א: כולוהו איך
מינייהו. (ד) (שמות כג).
(ה) פ"י שכן דרכו לילך
ולהזיק. רש"י. (ו) (לקמן
טו:). (ז) רש"י מ"ו ועי'
רש"א.

הגהות הגר"א
[א] רש"י ד"ה ולמאן
דאמר כי לא אפרש
היכא. י"ב הוה דף
הקדמ:

רבינו חננאל
אמר רבא וכולוהו כי שדית
בור בינייהו אחין [כולוהו]
מבור ומקרון בור מקרן
כו': מה שור ובזבז שדרכן
להזיק ושמירתן עליך אף
אני אביא האש מה לשור
שכן יש בו רוח חיים בור
יוכיח שאין בו רוח חיים.
מה לבזבז שחתלת עשייתו
לזק שור יוכיח וחזר הדין
כו' וכן כולו. ואלא לפאי
הלכתא פליגיהו רחמנא.
ואוקמה רבא להלכותיהן.
קרן לחלק בין [תמנה]
למועדת. שן ורגל לפטור
ברשות הרבים בור לרבנן
לפטור בו את הכלים. ולי'
יהודה לפטור בו את
האדם. אש לרבנן לפטור
בו את הטמון כדבצינן
למימר לקמן. לרי יהודה

לא בצוהו ליהא כופר ואלוהי של עבד
 הוה' (לקמן ד' מג.) : **מזה** זכור שכן **שלא**
 מות ואח"כ הפקיר מיון הפקפיר היינו
 צ"י ברשות שור יובית. ואח"כ למד'
 כי דמות ויזיל כגון שכן ברה"י והחזק
 ודברים והויקו פנוי מלשם. וכן כמוז
 מיון דבשלא הזהירו חייב לא יתכן להקל
 ואח"כ והא משמע לקמן בהמניה (ד' כט.)
 ע' כלום ויזיל מיון שהזהירו לקון ולסמור
 : משמע:
 וזר מדלח קאמר הכא אי בזהי דקאזלי
 מיד היה לו לסלקן ועוד דא"כ לא הוה
 וזר איז הוהק להיוק ואלו הולמים ומזיקין
 במקומו וגרחה דזההק דלאחר שפילה
 נמי

דדיה דל לאו קרא כוח אמנה לא חייבה רחמנה טעי ממיטב דנזק ולא רמי דדינה דנזק אשדית דנזק וליטקל מאי דתמכה
גבי חלולי לא הוה ליה עדים (סו), וקל ורחוקה דהקדש. וקא סלקא דעתך גנזקין ממי קאי (סו), לא יראה אלא בעל חוב. בדברא נעלמא דקביל עליה מי עדיף מחוב דמן צעטיות, דאס הסמירה תורה גנזקין לא ילפינן חוב מניה (סו).

(6) לקמן ל: גיטין מט.
(7) לקמן ט. י: ד: [פרקין]
(8) (3) (שמות טז).
(9) כ"ה: מטב.

תורה אור השלם

1. כי יבצר איש שירת או
קדם ושלח את בעירו
ובער בשדה אחר מיטב
שדורו ומיטב כרמו
ישלם: שמוח כבד
2. בעל הבד ושלם כסף
ישיב לבעליו וזמנת יתנה
ל: שמוח כא לר

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה לו כי יבצר
מלה היינו כי יבצר
ומתכנס מפרש מלה
דמינה ממש וכן פורמא
מוכח ממש:

מוסף רש"י

איכא למימר. כלומר
אפילו כפרה ליה הי
לא לפיין הקדש מניה.
דאיכא למימר מה לנפול
חוב שדור הדין יתנה
הוא לנפול בעדיה שכן
יפה כוחו בנזקין. שם
יפה הכתוב סמו נזקין
שנזקין חייב נזקין (גיטין
מח). משלם נזק שלם.
ודרש רש"י הכי, רש"י
הוא דמשלם חצי נזק.
אלא להקדש נזק שלם.
ולגבי חזק הקדש דרש
הכי, לרש"י הוא דמחייב
אלא הקדש שדור פטור
(שם). אי הכי, דרש
כ"ה: קאמת ליה, מאי
דוקחין דאוקמת פלוגא
דרש"י בשם דרש"י דנזקין ומיין.
למה לנפול מן העדים
דקאמת ר"ע נמי מעדיה
דנזק קאמר, דהא ויבירית
דמזק כ"י ישמעאל
ואמתה לא פליג עליה אלא
נקי להקדש, מאי ישמעאל
לא כפרה ליה דרש"י נ
מנפול (שם). אם כן, דלא
פליג עליה דרש"י, מאי
לא בא הכתוב, דקאמר.
דמשמע לא כל נזק אלא
לקי (שם). ועוד, אי רש"י
קולא קאמר לגבי מזק
כ"י ישמעאל, מאי קל
דחומר להקדש, דקאמר.
הואיל וקולא הוא היכי מני
למימר וק"ו דמקלין נמי
גבי הקדש (שם). תניא
בהדיא, לר"י פקיעה
דמזיק שיימין (שם).

ובעל חוב דינו בבינוגים. כנס' גיטין בפרק הנזקין (ד' מח:):
וכי תימא קסבר ר"ע כו'. אפילו הכי לא גמרינן הקדש מיניה דאיכא
למיפרך מה לנ"ח שכן יפה כחו כנזקין שההדיט הוא טעל כנזקין
מן העדיה: תאמר בנקדש שדורט כמו כנזקין. דלא שקיל נזק
מזי: דפניא ר"ע בן מנסיא כו'.

גריס פירקין דשור שנגח [וארבעה
ותמשה]: משלם נזק שלם. וקדרש
ליה לרש"י הכי שור של רש"י הוא
דכי הוי מזיק חס לא משלם אלא חצי
נזק אלא אי מזיק שור של הקדש
משלם מזיק נזק שלם ואפילו חס
וקאמר ר"ע דשקל הקדש שיעור דמי
שור מעדיה קרקעות של מזיק:
דלמא דכ"ע בדיקון שיימין. ולא
משלם ליה מזיק אלא ויבירית הואיל
והוא כעדיה דנזק דמורה ר"ע לר'
ישמעאל דלמא מיטב שדור של נזק
ועדיה דקאמר ר"ע עדיה דנזק
קאמר ולא אחי לאפילונו עליה אלא
בהקדש: ובפולגא דר"ע בן מנסיא
ורבנן פליגי. דשמעיה ר"ע לרבי
ישמעאל דלא איירי אלא כהדיט
אלא כנזקי הקדש פטר ליה ואח"כ
ר"ע לפלוגי עליה: א"כ מאי לא בא
הכסוב. דמשמע דקדקא גופיה פליגי
דלא בא הכתוב להכי אלמא כהדיט
נמי פליגי: ועוד מאי ק"ו להקדש.
הואיל ומן העדיה דקאמר ר' עקיבא
חזקין קאי ולאקולא אחא דיהיז ליה
מזיק מויבירית מאי ק"ו להקדש
גריעותא הוי ולר"ע יפה כחו דהקדש
כנזקין דלמא דאפילו הוי מזיק חס
שקיל הקדש נזק שלם ונפקא ליה
מרעיה: ועוד. תניא כהדיט דמן
העדיה דקאמר ר"ע אחזיק קאי:
ישיב. כסף ישיב לבעליו דהוא ליה
ישיב כסף צול הנזק ישלם כסף לבעליו
ישיב כסף צול הנזק ישלם כסף לבעליו
וכבר חייב ישלם לרבות כל השנות:
מרעיה. אי משלם ליה מזיק נזקין
מדתו דלא אטריחיה לנזקין עליו
בז"ד שקיל סובין אלא אם אינו רואה
המזיק לשלם נזקין לנזק אלא בז"ד
דהיט בעל כרחו לרבי משלם אלא
(כסף): דיקא נמי. דגבי מיטב כתיב

אובעל חוב בבינוגית וכי תימא סבר ר"ע כל
בעל חוב נמי בעדיה איכא למיפרך מה
לבעל חוב שכן יפה כחו כנזקין תאמר
בהקדש שהורע כחו כנזקין לעולם דנגח
תורא דידן לתורא דהקדש ודקא קשיא לך
שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש
ר"ע סבר לה כר"ש בן מנסיא דתניא "ר"ש
בן מנסיא אומר שור של הקדש שנגח שור
של הדיט פטור שור של הדיט שנגח שור
של הקדש בין חס בין מועד משלם נזק שלם
אי הכי ר' ישמעאל ור"ע ממאי דבעדיה דנזק
ויבירית דמזיק פליגי דלמא דכ"ע בדיקון
שיימין והכא בפולגא דר"ש בן מנסיא
ורבנן קמפלוגי ר"ע סבר כר"ש בן מנסיא ור'
ישמעאל סבר כרבנן א"כ מאי לא בא
הכתוב ועוד מאי ק"ו להקדש ועוד הא אמר
רב אשי תניא בהדיא מיטב שדורו ומיטב
כרמו ישלם מיטב שדורו של נזק ומיטב
כרמו של נזק דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר
מיטב שדורו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק:
רמי ליה אביי לרבא כתיב מיטב שדורו
ומיטב כרמו ישלם מיטב אין מידי אחרינא
לא והתניא "ישיב לרבות שוה כסף ואפילו
סובין לא קשיא כאן מודעתו כאן בעל כרחו
אמר עולא בריה דרב עילאי דיקא נמי דכתיב
ישלם בעל כרחו א"ל אביי מי כתיב ישלם
ישלם כתיב מודעתו משמע אלא אמר אביי
כרמו דתניא יחייב שדורו לו בתים וכתבים
ואינו מוצא למוכרן מאכילין אותו מעשר
עני עד מחצה והוי בה מר היכי דמי אי
הוול ארעתא דכ"ע ורידיה נמי זל בהדיהו
אפילו טובא נמי ליספי ליה דהא זול דכ"ע
נמי אלא דאוקיר ארעתא דכולי עלמא
ורדיה אידי דעייל ונפיק אוזו זל ארעיה
אפילו

כרגל ולא כאלה המזיק אלא כאלה המזיק
דמנא (לקמן דף ט:): נכסים שאין בהם מעילה ואפילו
אמזקין דלמא למאן דלמא מבעה זה אדם והא דלמא שמואל כהשואל
(ב"מ ד' טז:): כי יאכל פרט למזיק דלא משלם חומש ומשמע הא קדן
חייב היינו מדרבנן וינראה דשאר
נזקין דפטורי בהקדש גמרי מקרן
ומאדס ומזכור דפטור נזק פסולי
המוקדשים וכ"ה הקדש וא"ת היכי
לפנין שן מכלולו מה לשן שיש הגאה
להזיקה ו"ל דיותר ראוי להסתחב
אדם המזיק בדים ממזיק ע"י שילוח
בעירה וא"ת רעהו דכתב רחמנא
למה לי הא מוכי יאכל נפקא דלא
במסכת מעילה (דף ט:). מקיש רחמנא
הקדש לתרומה מה תרומה כתיב כי
יאכל פרט למזיק אף הקדש כל מיני
דאמילא ומזיק ליה נפיק אלא דוקא
מידי דאמילא כדאיתא חס ו"ל דלי
לאו דאשכחן דפטור מזיק הקדש לא
הוה דרשין מי יאכל פרט למזיק
אלא למעט חומש לתרומה וא"ת דמי
יאכל בתרומה כתיב וסס חייב מזיק
קרן דממון דהן הוא מ"מ מהאי
קרא דכי יאכל לא נפיק אלא מקרא
אחרינא דהוי כגזול חבירו ומזיקו
ומיהו למ"ד (לקמן כו:). דאיכא כופר
כרגל לא אחי מכל הני דמה לקרן
ואדס וזכור דלא משלם כופר בפעם
ראשונה ולרבי טרפון דאית ליה
(שם) כופר שלם בתם ינאח.
ורבי עקיבא סבר דה בר' שמעון.
תמיה לעיל (דף ה:). כי מוקי
לה עדים וזממין כר"ע ליקשי אי ר"ע
לימני תרי גוויי שור שור דאזיק שור
דהדיט ושור דאזיק שור דהקדש ו"ל
דבהקדש לא קמיירי אף קשה כי נמי
סבר כר"ש לפירך מה להדיט שן
יפה כמו כנזקי אדם ולמלאי דפי'
דלא דרשין כי יאכל פרט למזיק
דלא משלם כלל אלא משום דכתיב
רעהו אחי שפיר אף קשה ולפירך שן
יפה כמו כנזקי אדם: ועוד מאי
ק"ו להקדש. פירש הקוגנטרס הואיל
ומן העדיה דל"ר ישמעאל ק"ו להקדש כיון דרבי ישמעאל
קאי ולאקולא אחא דיהיז ליה מזיק
מזיבירית מאי ק"ו להקדש גריעותא הוא וקשה לפי' דאין זה גריעותא
אלא חומרא דר"י פטור לגמרי מזיק את ההקדש ור"ע מחייבו נ"ש
ולענין מיטב נמי חשיבות הוא דמשלם ממיעוט דנזקין ולא מגרוע
דנזקין ונראה לר"י דה"פ מאי ק"ו להקדש דלענין חייבא מזיק בהקדש
לא קאמר דהא מקרא דר"ש נפקא אלא לענין מיטב קאמר ולא
הוה לר"ע להאדורי לרבי ישמעאל ק"ו להקדש כיון דרבי ישמעאל
היה מודה בכך אי לאו משום דפטור ליה לגמרי:

ישיב לרבות שוה כסף. כפ"ק דקדושין (דף ט. טז). דרשין נמי
הכי גבי עבד עברי יש [שם] לריכותא (ע"ש דף ב. במספוט
ד"ה גפרותה): ישלם מרעו ששבע. וא"ת דבפרק הזרוע
(חולין ד' קל: ושם ד"ה תנא) ישלם בעל כרחו משמע דקאמר תנא תני
ישלם דברי ר' אליעזר ואת אמרת מדת חסדיות שנו כאן ו"ל דהתם
לא קאמר אלא דלא הוי מדת חסדיות אלא גדין חייב ועוד אמר
ר"ת דה"ק תנא תני ישלם דברי רבי אליעזר ופליגי רבנן עליה ואת
לפרש התם כן: ב"י שהיו לו בתים ב"י. לא מיירי בבתים שדר

בהם דהא תנן במסכת פאה (פ"ח מ"ח) אין מחייבין אותו למכור ביתו וכלי תשמישו:
א"י דאיקור ארעתא אפ"ו פורמא נמי א"י יספ"ו א"ה. אף על גב שאלו מואל ליתן עליהם מאתים זוז לא יעול כלל לפי שגרגר לעצמו
ופשע דלא הוי ליה למיעל ולמיפק אוזו אלא אם לא פשע אפילו שות יותר מאתים זוז יוכל ליעול קודם שימכור בפתות
משוין ורב אלפס מפרש בעשר ועד מחצה היינו [א] עד שימאץ שיקנה אותם לכל הפחות בחצי דמיהן וברבסין בחר כי אלימא
דול ארעתא דכ"ע ורידיה נמי זל כהדיהו אפילו פורמא נמי לא ליספו ליה פירוש אפילו הוולו כל כך שאפילו המחלה לא יתנו לו
לא ליספו ליה כיון דול ארעתא דכ"ע ושות מאתים זוז אף לפי הוול אלא דאיקור כ"ע אפילו טונא נמי ליספו ליה פי' אפילו מואל
שימנו

נא א מ"י פ"ט מ"ל
מלה וזה הלכה א
מנע שפ"ד ד' תוס' ח"מ
ס' קב ספ"ק א:
גב ב מ"י פ"ה מה'ל מוק
ממון הלכה ב ופ"ח
הלכה ב. מנע שפ"ד טו טור
ש"פ ח"מ פ"י ששט ספ"ק
ב וס' מ"ט ספ"ק א:
גב ג מ"י פ"ט מהלכות
ממנות עניי' הלכה טו
טוס"פ י"ד פ"י ק"ב ספ"ק
ג:

רבינו חננאל

רמי ליה אביי לרבא
לר' עקיבא דקתני מיטב
שדורו של מזיק והתניא
כסף ישיב לבעליו לרבות
שוה כסף פי' ישיב כל
מה שמשלם המזיק שוה
הוא דבריוהי תלה רחמנא
דכתיב ישיב. ופרק אס
בא המזיק לשלם מעצמו
כל מה שירצה משלם ואם
דוחה מלשלם יבדו גובין
ומציצין ממנו אין גובין
אלא מיטב. וי"ל רב עולא
מרכיב ישלם ש"מ על
כרחו. ואקשו עליה מי
כתיב ישלם אורכה ישלם
מרעו ששבע. (ל' פי'
מאכילין אותו מעשר עני
עד מחצה אם הוולו
נכסיו משום דרדיק לזכתי
מאכילין אותו מעשר עני
שיעור חצי נכסיו שביקש
למכור שאין דרך לזול יתר
מיכן. אם הוולו עד חצי
דמיהן מה ששוה בניסן ק'
זוהי לא משכב בה בחשיר
[אלא] ג' זוהי מאכילין
אותו מעשר עני ולא
שביקתו ליה לזכתי בהכי.
האי נמי לגבי נזיקין אם
כא לבנות ממון בחשיר
דוילא ארעא ואמר ליה
הניק דני בעדיה הב
לי ביטנית כמו ששוה
עכשיו ואמר ליה המזיק אי
שקלת מיטב שקול בול
כי השתא רלא יכלנא
לדחוקין והא דין בעדיה
ואי בעית בינוני שקל
כמו ששוה בניסן דקרינא
בריה ישיב לרבות שוה כסף
כי האי גונא מה ששוה
בניסן. ודחי' לה כלומר אם
כן הודעתה כחו של נזקין
אלא אי איכא לרמיה
להא דתניא הרי שהיו לו
בתים שדור וכתבים ואינו
מוצא למכור מאכילין
אותו מעשר עני עד מחצה.

(6) ז"ל אלא אמר אביי שמר
דמנא הרי שהיו לו וי"י.

וזהו כה רבה ופירשה כן
דבינו: נוסף דקרא ארעא
רבינו: רבעה בון דקרא
בעל בון דרנא בבינוט.
ואמר ליה ר' יודוריא
שדרי: דהשתא בחשדיו
דחיי ליה און כן נעלה ליה
בפני לון חן ופשוטה
מכל: ודורגין לשעתה
הכל [מקום] קשיא. ודבר
שמי שטלנו יונה ונה
מטללין שמי קרני יאנה
דאי לא מוכין בארעא אחרי
מדוביז באחרא אחרונא
לכד מקרע דליתן ליה
ממבע בן הכי דלרפון
עליה בינא. בעל מרע
שטולא רב מרבא
כשלו חן שמין או בשל
עולם חן שמין. פי
הון בינוט ונה בעדיה
דעלמא אי אמת של
דעל חן שמין
בבינוט ופסע ליה בשלו
חן שמין. ואחריה ליה
דחיי חן שמין בעדיה
חוב בבינוט ומהכא
אשכח דיבוריה חן
בינוט ויבוריה נוקן
ובעל חוב בבינוט
תכובת אשכח דיבוריה

עני דוד דרכו ואם החלו טפי מאחילין ולא יפקיד. ומפוס לשון ראשון: **ואם אמרת מבינונים ויזכורום לא שקלי**. כי השבח: **אי איהא לדמויי**. להא דרבה: **לבעל חוב מדמינן לה דבעל חוב דינו כבינונים**. בפרק הנזקין במסכת גיטין (דף מה): והשבחא אס בל בעל חוב לגבות מן הלוה במשי וא"ל ללוה הכי לי זכורית טפי פורתא כי היכי דליהוי שוה מלוה דלית לי גבך כולל דהשבחא מני אמר ליה אי שקלת כו' ואי לא שקלת בינונית שקול כיוקרא דלקמיה: **לכסוכא אשה מדמינן לה**. וכגון שגמל לה גט במשי וחילו ארעמיה ויהיה כמזבחה מאתים ודיעה למינצי מזבחות כדמסקינן בהם בפרק הנזקין (ומט:): **מכל מקום קשיא**. מיטב וישיב דמריב סובין: **כל דיהיב ליה ממיטב וישיב ליה**. וכי פרע ליה סובין יתן לו מסובין מעולין שלו: **והא מיטב שדרו כתיב**. ואי כדקאמרת לכחוס מיטב סתמא: **כל מיני**. דמטלטלין שידות להוליקן ממקום זה למקום אחר הוי מיטב: **דאי לא מיוזבן סכא**. כולי האי: **מיוזבן סכא אחריו**. ולהכי לא כתיב מיטב אלא לגבי דלות והכי מהמי קראי בשדות יתן מיטב וצמטלטלין אפי' סובין: **כשן כשני**. האי עריות ויזכורום: **בשלו בן שמין**. והוא דהוי עריות לדדיה דמויק ישיב ליה ואי לית ליה עריות ויזכורום ושיייה ויזכורום ידידיה כעידית דעלמא אפילו ליה לא ישיב ליה סובין ליה ניוק אלא מעריות דדיה דכתר ארעמא ידיה אוליין: **או בשל עולם בן שמין**. ויהיב ליה מיוזבורת שהרי לכל העולם הוא עריות: **דאמר בדניוק שיימינן**. וכיון דשריא הך ויזכורום כעידית דניוק ישיב ליה מיוזבורת: **למעוטי דניוק**. דלא אוליין בתר מיטב דניוק ואע"ג דהך ויזכורום דמויק הוא מיטב דניוק הואיל ולא הוי מיטב לעלמא לא ישיב ליה מינה אצל אי לעלמא הוה מיטב ישיב ליה מינה אע"ג דלית ליה עריות: **או דלמא למעוטי נמי דעלמא**. דשדרו דוקא והוא דלגביה הוה עריות ישיב ליה: **א"ל מיטב שדרו אמר רחמנא**. דאוליין בתר ארעמא ידיה ויהיב ליה מעריות ארעמיה ולא שיימינן בשל עולם: **אין לו אלא עריות**. במי שהיו עליו בעל חוב וכמכות אשה וקוקין: **וכסוכא אשה ביזבורים**. במסכת גיטין בפרק הנזקין (דף מט): מני טעמא דיותר משאיש רואה לישא אשה רואה לישא:

(א) פיה רב אשי אחר.
(ב) גי' אשי אודי
שבתה לו עדים ומכרה
ועין אשי וג' ר"מ כן כל
שלא יתנו לו עדים ומכרה
לא אשי אודי שלא יתנה
(ג) אשי. ר' יוחנן. (ד) אשי
קשה: (ד) אשי (מובנת)
דמחזיק פיהו ע"ש.
(ה) אשי אודי ר"מ
(ו) אשי אודי ר"מ
כלל אשי וג' אשי אודי
(ז) אשי אודי אשי אודי
(ח) אשי אודי אשי אודי
אשי אודי אשי אודי

תורה אור השלם

1. בחוץ תעמוד וְהָאִישׁ
אֲשֶׁר אִתָּה נָשָׂה בּוֹ יוֹצֵא
אֵלָיךְ אֶת הָעֵבֹט
הַחֲרוּצָה: דברים כד יא

הגהות הגר"א

[א] תוב' ד'ה מר' יו
הדין כלן מ' יניב אל
החל'דין פ' ד'ה' שכל
הן שמין ומ'ד כניתי
לם י' דעלה ופירל
ה' כ'ר'ש' דלמ' כקין
מ'מ כ' וכלן פ' שול
כניתי דעלה' י' אל
חש'ה ואקמה' דלח'ה
ואקן קימ' לן כעלה
ומ'הר'ה' ח'מ' ק'ם
(ק'צ'): [ב] ד'ה' חן
ואת' מ' יניב כל
לשט'ן כקדוש' י' ג'
אל ל'פ' חש'ה' י' ח'
ד'ר'פ' מ'ה' כמ'ה
המ'ה' כמ'ה ועין רש'ה'
(ועמ'ס' כנינו י'ד' שמן
ש' מ' כע'):]

מוסף רע"י

מה דרכו של אדם להוציא לחוץ. לפרוט, פחות שבכלים. שאלו לא יפרע עדית (גיסין ב.).

[illegible]

ויהא פליגי דתנא דמסניתא קמייתא
סבצר בשל עולם הן שמין ואמטו להכי
שקיל צ"ח צנינות דרביה ואידך
סבצר בשל הן שמין. ל"א גרסינן
ואדי ואדי כגון שהיה צנינות של
עבדות דעלמא דמפרשין ליה הכי
ואדי ואדי והשתה לו עדות ומכרה
ויהא פליגי דתנא דמסניתא קמייתא
סבצר בשל הן שמין וכיון דלדידיה
הוא צנינות אפי' דלעלמא עדות
מנייה משלם ותנא דברייתא (א) סב
בשל עולם הן שמין. ותוספ לון
דאשון: **ברעלא קמפלגי.** תנא
בתרא לית את תקנתא דעולא אלא
בבתרא קרא חיל ואפילו הו' ליה נמי
עדית דהשתא הואי ליה צנינות
המורה בין לדידיה בין לעלמא אפילו
הכי ק"ל דלשקול צ"ח מיוצרות:
מכרן לא לו' בני אדם. ציוס א'
מי שהיה עליו נזקין וכמותא אשה
צ"ח והו' לו עדות וצנינות ויצורות:
נזקין נכנסו סתם הכפלים. נכנסו
הלקוחות דרין המוכר ומי שלקח
עדית יפרע לזיק ולוקח צנינות
ששם את החוב ולוקח ויצורת את
הכחוש: **מן האחרון דאפי' שקלו**
אחרת עדית וצנינות מני מדתן לכו
הלקוחות לזקין וצ"ח אלא ויצורה
דאמר הנחית לך מקום לגבות הימנו
יתן במסכת גיטין (דף מה:) אין
מפרשים מנכסים משועבדים במקום
שיש בני חורין ואפי' הן ויצורת דכ
יצון הני מרי אמאי אשתמי' ויצורת
בני חורין ואפי' דלדך אלוזנדא
נכר בתרא חורין: אין לו. כדי
למפרש ששמן שאין אחוה קרקע שזה
בשל קר: **גובה.** המותר משלפניו:
אילינא בכס אהם. בשטר אחד:
השפא לג' דאיכא למימר חד מינייהו
קדים. שזה לקח צבוק והללו שנים
בצבוק ומני למיטען הנחית לך מקום:
אחרת נכנסו סתם הכפלים. ואולי

יאִין מִכַּר בְּשֵׁטֶר הַמִּכְר מִי לִקַּח רָשָׁוֹן: אֲלֵא בֹוֹ אֲחֵר זֶה. בִּנְיָ
 לִימָא. הָאִי לִוְקַח אֲחֵד: הִנְחֵמִי לָךְ מְקוֹס לְנִבְזוֹת.
 כִּי הִיִּי דְלִיזְלוּ כּוֹלָהוּ בְּמַר וִיבּוֹרִית: שְׁלַקָּה עִידִים בְּאֶחְרוּגָה.
 וְיִנְחָא לִיה לְמִתְצָב לְהוּ דְבִינְיָהּ וְלֵא לִיזְלוּ בְּמַר עִידִית: לִיבְזוּ
 כְּלוּמַר מַעֲדִיתָ שְׁנֵאֲרָה בָּהּ חוֹרִין בִּבְיָ הַלְקוּמוֹת
 שִׁיעֲבָדוּן עֲלֶיהָ: וְאִי לֹא מַהֲדַרְנָא לְשַׁעֲרָא דְוִיבּוֹרִית
 לְמַגְרִישׁ. כִּי הִיִּי דְהִדְרוּ לְמִיבָּא מִיִּיָּה דְלִין נִפְרַעִין מִנְכֶּסִּים
 מִשְׁעוּבְּעִידִים בְּמָקוֹס שֵׁשׁ בְּנֵי חוֹרִין: אִי הִכִּי. דְּמִשּׁוּם הָאִי עֲמָא הוּא:
 בְּזוֹזִין

א"י שתקת בו ואי לא מהדרנא שמרא דייבורית דמריה. אע"ג דלנלא
מפקיע כמה אבל צ"ח לא מצי למימר דלשקול צייבורית מטעם
מזייבורית אמה רואה ליתן לי לכך לא פריך בסמוך אלא מנוקדי

ב'כ"ח בבינונית וכתובת
 אמרת בשלו הן שמין
 כעדיית וידחה ב"ח
 וי עסקינן כגון שהיתה
 ר"ר חסדא כגון שהיתה
 נמי מסתברא מדקתני
 נוקין בבינונית ב"ח
 ת קשיין אהרדי אלא
 לו עדיית ומכרה כאן
 ומכרה ¹⁶ ואי בעית
 שלא היתה לו עדיית
 דשוויא בינונית שלו
 אלא שויא בינונית שלו
 א"א אידי ואידי כגון
 בבינונית דעלמא והכא
 הן שמין ומ"ש בשל
 אמר ברעולא פלגי
 תורה ב"ח בויבורית
 והאיש אשר אתה
 העבט החוצה מה
 לחוץ פחות שבכלים
 בבינונית כדי שלא
 אית ליה תקנתא
 תקנתא דעולא: ¹⁷ ר"ר
 בני אדם כאחד
 נעלים יבזה אחר זה
 אין לו גובה משלפניו
 מכרן לאחד היכי
 השתא לשלשה
 קדים אמרת כולן
 לאחד מיבעיא
 זה ומ"ש שלשה
 הנחתי לך מקום
 חד וחד לימא ליה
 ממנו הכא במאי
 עדיית באחרונה וכן
 שלקח עדיית באחרונה
 וליגבו מעדיית משום
 ושקליתו כדיניכו
 שטמא דויבורית
 מזיבורית אי הכי
 כגוקין

הקודם בשטר גובה מן
האחרון אפי' היא זכורית ו
אם יש לו ואם אין לו ג
משלפני פני
דאיכא צמטר רחד
אלא בירושלים:
מכרן לאחד בבת אחת
דלי שמקת דאפיל
השטר ולהחזיר הוציאו

כי אשה גביא מזיבורית מ"מ
אי שהקם דכיון דמפקיע כ
ולא מז"ח כדפירש הקוט

לו עֲדִית וּמִכְרָה הָא דְּשׁוּיָא בִּינוּתָא
מִפְּמָה הָא דְּלֵא שׁוּיָא כּו'. וְהָא דְּקִאמְר
לו עֲדִית וּמִכְרָה וְהָא דְּלֵא בְּנֵי לְמִימְר
לָל דְּלֵא כִּי הָוּא דְּמִימְר דְּשׁוּיָא בִּינוּתָא
דִּידֵיהּ עֲדִיתָא דְּעִלְמָא וְאִמְרֵי קְרִי לָא
בִּינוּתָא אִלָּא הִיכָא אִמְרֵי וְאִמְרֵי שְׁלָא
הִימָה לו עֲדִית וּמִכְרָה כְּלוּמַר לָא
אִימְרֵי כְּשֶׁהִימָה לו עֲדִית וּמִכְרָה אִלָּא
כְּדִחָא מִימְרֵי שְׁלָא הִימָה לו מַעֲלוֹס
וְחִדָּא מִימְרֵי כְּשֶׁהִימָה לו וְעַדְדִין יֵשׁ
לו וְאִין דְּרִיךְ לְאֻקְמֵי כְּשֶׁמִּכְר
שׁוֹס שְׂדֵה וּמִכְרֵי מִרְיוּנֵי בְּשַׁל עֻלֹס
הֵן שְׁמִין:

וְאִי בעית אימא אירי ואירי כשהיותה
 בינונית שלו כבינונית דעלמא.
 ולא גרס כעדיית דעלמא דכיון דקאי
 אשלא היסא לו עדיית אמאי קרי
 ליה בינונית כיון דהוה עדיית דידה
 דעלמא ועוד דל"כ היכי מתוקמא
 ההיא דקסמי מוקין וכו' בינונית
 בין למ"ד בשלי הן שמין בין למ"ד
 בשל עולם הן שמין:

מִרְיָם אָמְרָה לַיהוָה חֲקִנְתָּא דַּעֲוִינִי
דוֹקָא הִיכָא דְלִית לִיה עֵידִית
דְּהֵר הָאֵל בִּינוּנִים עֵידִית לְדִידֵיהּ
מִדְקֵט בִּינוּנִים וְזוֹרִית מִשְׁמַע דְּאֵי
אִית לִיה עֵידִית גְּבִי בִּיחַ מִבְּנוּנִים
וְקִסְכֵּר בִּינן דְּלִית לִיה אֲלֵל בִּינוּנִים
וְחִזְבוּנִים | א | לְשִׁיךְ כֻּלָּן טַעֲמָא
לְאִמֵּר בְּהִינְקִין (גִּישִׁין מַט): מִפְּנֵי מַה
בִּיחַ אֵין דִּינוּ צַעֲדִית כְּדִי שְׁלֵל יִרְאֵה
שְׂדֵה נֶאֱחַ וְדִירָה נֶאֱחַ לְחַצְבֵּירוֹ וְיֹאמֵר
אֶקְפֹּץ וְאֶלְטוּ כְּדִי שְׁאֲגֵבֵה אֹתָהּ כְּחוּבִי:
כֹּה רִבְכּוּ שֶׁ אֲדִים אֲחוּצֵי אֲחֹת
שְׂבָכֵיהֶם | אע״פ דְּשִׁלִּית בִּיחַ
הִיא מוֹחִיל אֵלֵּהּ מוֹחִילוּ אֲלֵל מַה
שְׁהִלֵּה נֹתֵן לוֹ:

להוציא פחות שבכ"א. ואל"ת
אפי' פחות שצכל"ס
מיטב הוא כדאמר לעיל כל מיני
מיטב הוא ו"ל כשמוציא כל"ס דרכו
להוציא הגדוע וכשמוציא קרקע נמי
דרכו להוציא וצור"ת ונראה להלכה
דכשלו הן שמין דה"ל א"ת וצ"ל לר"ג
צמננות (דף ק"ה):

בזל נכנסו תחת הבקרים. וא"ת [ב]
והא נזקין מלוה על פה
יניה ומלוה על פה לא גבי
ממשעבדי י"ל דכשעמד דין
כמלוה בשטר דמיא כדאמר בהגחל
"בפתר (לקמן ק"ג) וזכמה דוכתי"י
אי נמי מלוה הכתובה בשורה
ככתובה בשטר דמיא וחז"ל:

איין די גובה משלפניו. אומר ריב"א
שאם צאו כולם צצת אחת כל

הקודם בשטר גובה מן האחרון מחילה ואם נזקק קדמו גובה מן האחרון ואפי' היא יצורית ואם בא ב"ח אחריו יגבה נמי מן האחרון אם יש לו ואם אין לו גובה משלפניו ואפי' מן העדית והאשה משלפני פניו ואפי' הן עידי עידי:

דאיכא למימר דחד מינייהו קדים. לאין כותבין שעות
אלא בירושלים:

מכרן לאחד בבת אחת מיבעיא. השמא לא חסיק אדעתיה טעמא דאי שמקת דאפילו כמזבזבז הכל בשטר אחד יכול לכבש השטר ולהחזיר הוצאות לבעלים כאלו לא קנה מעולם:

כי אשה גביה מחזירות מ"מ לא מציא למימר ליה לבי מהדר כיון שאין
 יא שחקת דכיון דמפקיע כמו מצי אל"ל לבי מהדר דהא השתא נמי
 ולא מצי' כדפירש הקוטרס (ועי' תוספות יבמות לו: ד"ה דלמרי):
 בדיחמי

סג א מ"י פ"ע מהל' מלוה ולוה הלכה ד קמא עשן זר טושי"ע ח"מ פ"י קר טפ"ק ד: **סד** ב טושי"ע ח"מ פ"י קב טפ"ק ד ועין שם זכ"י: **סה** ג מ"י פ"ע מהל' מלוה ולוה הלכה א קמא עשן זר: **סו** ד מ"י פ"ע מהלכות מלוה ולוה הלכה ו קמא עשן זר טושי"ע ח"מ פ"י קטו טפ"ק ג: **סז** ה מ"י שם הלכה ה עור ש"ע שם זר ד: **סח** ו מ"י שם הלכה ו טור ש"ע שם טפ"י ה:

רבינו חננאל

ואז אמרת בשלח לו שמן
תוציאה בנינו לידה
והעני דעתו היה ליה
טובה ממנו וידחה עליו
כחוב בניבורה. ופרקי
זכובו דהוה היה ערית
ומכרה ותנו און פורקין
וממנסינ שמועדין באקס
ושיאם בני חורין וכו'.
וראשית הכי נמי מסתברא
ותרגא חתרי מן בנות
והיוריתו נתיקין בבנינות
ועל כדן חוב וכתבא אהר
דאמר דבר תורה על חוב
בבניות צנאמר בחור
תעמוד וכו' מה דרבי
אמר ליה להרציא פחות
שכללינן ומה טעם אמר
לגמול דהוה כפי ליה.
ואמר אהר דאמר חוב
בבניות איז ליה גמולא
והוא דקמני על חוב
בבניות ליה ליה גמולא.
למה מכתב לאהר
אשר ליה דהוה ליה ערית
ובבניות ויחבור וימכר
לאהר ואז לשלש אהר
לכח נכסו תחת הכלים
מכבין לוקמן מן הערית
ולשכלא חוב בבניות
ולשכתובא בבניות חוב
אמאי נמי
ותחילין דל גמולא
ממנו ופרקי כגון שלק
עצמא באחוריה וחינו
שלם אהר כבו חובו

עוררים אצל און לפרש אנשים דאס
זיך דא אמאי יוכל לחזור לימא ליה
אין יבול לחזור. צפ"ק דצ"מ (דף
מעוט דקרקע נקנית בחזקה וקשה

שקנאו בקינן גמור אם ילאו עוררין יכול לחזור בו [א] כל זמן שלא הלך אמרי השדה לארכה ולרחבה לראות עיניו השדה והיינו דיישי אמרי [ב] ובלא נתן מעות איירי דאי בנתן מעות איירי אפי' באחריות נמי אמאי יכול לחזור בו משהחזיק בה וכי לעולם יכול לחזור בו [ג] וא"ת ולימא ליה שקול ארעא בזוון וי"ל כגון שהחלו אי נמי כיון שיאלו עליה עוררין אין שיה כמו שהיה שיה דבזוון עוררין:

[א] תום ד"ה משהמוך בו
כ"ו שלא הלך בו. י"ב ור"ף
מפרש שפירכו עם שדומין
ע"ש: [ב] שם בא"ד ונלא נתן
מעוה איהו. י"ב ורמב"ם
מפרש אפילו נתן מעוה:
[ג] בא"ד וז"ל ולימא. י"ב
לפי מ"ש בתום דלמטה ד"ה
רב הוה בו לא קשה מידי
ועי' תוספות דר"מ ד"ה
עז:

ר"ב הונא אמר או בסף או מיטב.
פ"ה שצא לתוך קראי דלעיל
וה"ל שלא הספיק לסיים דבריו עד

גיסא דא"ל להבי שקל
משתלמנא מינד ולה
מטרפא לא משתלמא

פ' יחיותא דקטריה נד קשור
מלא אל דיעו אר ארם וזי
א ששן שי ונבמה וזי
בבה פריה ונבמה מיס
ר' הונא אמר ליה
דאמרי ר' יוסי בריה ר' דנאן
כל מלי מיטב הוה אר אר
אמיטב.
והואכא עילא בר פנחני
לרבוטא שוה כח פנחני ליה
ההא באמי ר' ענן ברליה
אמרי ליה בר פנחני
בדית מפר שווחון [פאנר]
אפנע [למן ד' מו.].
אמיטב בר הונא אמר דרמא
אמרנא וזי טיה
וואיזיה ליה [נסן] קמ' לרא.
מכא שפנינא אל סמלסן
למפלע וזי בארעא שמוא
אלא הוה קען לר ליה
לילה מועות למפיעיה
אכל אר מועות ליה מעות

שֶׁקֶסָה לִּי וְאֵת דְּגָרְסִי אָמַר רַב הוּנָא וְקָא אֲמַתְנִיתִין דִּתְנִיָּה בְּמִיטָב הָאֲרָץ וְאָמַר רַב הוּנָא לְלָא דוּקָא מִיטָב אֵלֶּה אוֹ כֶּסֶף אוֹ מִיטָב וְצִסְפֵּר רַב חֲלָפִס פִּירֵשׁ דְּרַב הוּנָא בְּרִיה דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ וְרַב פַּפָּא לְדַעִיל [11] פְּלִיגִי אֲדָרְבִּי הוּנָא דִּהֲכָא לְדִתְנִיָּה סֹבְרִי כָּל מִינֵי מִיטָב וְאִוֵּי סֹבְרִין וְרַב הוּנָא קְבִיר לָא הוּי מִיטָב אֵלֶּה אוֹ כֶּסֶף אוֹ קִרְקַע וּפְסָק כְּרַב פַּפָּא וְכַרְבִּי הוּנָא בְּרִיה דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ שֶׁהָ בְּתֵרָא וְר"ת אֵין סֹבְרִין כֵּן דִּמְפָּרֵשׁ שֵׁשׁ ג' דִּינִין בְּזִנְקִין אוֹ כֶּסֶף אוֹ מִיטָב וְאִי לִית לִיה אֲפ"י סֹבְרִין וְב"ת אִי אֵת לִיה וְזוּי לָא מְנִי לְסַלְקוּ אֵלֶּה בְּזוּזֵי דְּהַמּוּכָה בְּהַכּוּזָה (מַכּוּזָה דף פו.) ג' בִּי כְּדָמָא תּוֹלָה מַעֲשִׂיתָא בְּנִבְרִי הוּנָא וְאִי לִית לִיה וְזוּי לָא יִמְכֹּר לִיה יִזְל

בעל חוב ונטל חלקו
ה רב אסי חרא זימנא
ון ובא בעל חוב ונטל
אמר יבטלה מחלוקת
דרב אסי אמר נוטל
עעות רב אמר בטלה
שחלקו כיורשים הוו
סבר האחים שחלקו
אחריות דמי ורב אסי
רכינע במעות * מספקא
כלקוחות דמו הלכך
יע במעות אלא מאי
טב אי הכי היינו דרב
: אסי א"ר זירא אמר
שליש מאי שלישי
אילומא

לשני אחים שחלקו
של אחד מהן והא
דאייתמר ^ההאחים שחלקו
חלקו של אחד מהן רבי
ושמואל אמר ויתר
רביע בקרקע ורביע ב
מחלוקת קסבר האחי
ושמואל אמר ויתר
לקוחות וכלוקח שלא
אמר נוטל רביע בקרקע
לילה אי כוורשין דמו א
נוטל רביע בקרקע ור
הרי הן בקרקע לענין כ
הונא אימא וכן אמר ו
רב הונא במצוה ע

לדאליך גיסא פריינד דעלע כספים
לא ליחיד דאמיר ליה דעלע קרקע
לדיי שקלי כ"י: **לשני אחין שחלקו.**
קרקע: וזא ב"ח וועל חלק האחד.
דמאלס לו האמיר חצי חלקו או קרקע
או מסלק ליה בוזוי ודיינו דידי הן
בקרקע דמצי מסלק ליה בוזוי
בקרקע: **דמצי מסלק.** אותה
חלקוהו בעיטלה וחוזרים וחלקים בשנה
החלק הנשאר: **ויתר.** אבד: **רביע**
בקרקע. יחזיר לו רביע חלקו או
קרקע או מעות: **ורביע במעות.**
או רביעית במעות כמו דתן ביצמות
(דף ג:) חלץ ועשה בה מאמיר ומתן
גט ובעל: **ליורשים דמו.** ועל שניהם
לפרוע הלכן מחצית חלקו יחזיר לו:
אי בנקאות דמו. ואין לו עליו כלום
הלכר רביע מאותו חלק המגיע

האם וילוקח שנמלא מקחו מחק טעות
בפרק הפרה (דף מו: ושם) ופועל אי
ליה זיל טרח וזבין ואיייתי וחי כדמוכח
לאין יכול לומר לו טול מה שעשית
דא והאי אלא ברא. וא"ת ואמאי
בסמוך נא ב"ח ונטל חלקו של אחד
קע דוקא איז ליה דיותר דשניהם
ל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד
א דעל דעת כן חלקו שאם יפסיד

טרח חזין ואיתי וחי בדאמר
כמו כן דינו בדאמרין לקמן
לית ליה לצעל הבית וחי אמר
בהבית והעלייה (צ"מ דף קיט).
בשערן: **פשיטא** האי ב
פשיטא ליה והא שמואל אמר
מהם ויתר וי"ל כשחלקו קר
עומדים כספק זה כמו זה וע
יל משתעבדי לצי"ח פשיט
על צעל כספיים:

ספק חולקים ואין נוטל עמו
ממעות: ל"א ורביע במעות.
קע. מספקא ליה אי חירושין
ע ולא יכול לסלקו במעות
ומי ותייב להחזיר לו מחצית
לכך יחזיר רביע בקרקע
ת. ולשון ראשון שמעתי:
שליש
על הכספים דמטלטלי דיה
בעל ההרדע שיחזו

יפרע"ה"ל ספק ממון וכל ממון המוטל ב
אלא רביע והלה יכול לטקון או בקרקע או
ממש לצד רביע בקרקע והיינו הרי הן בקר
דמו ומייב להחזיר לו מהלית חלקו קרק
או בלקוחות דמו ומייב בלקוח באחריות
מה שאיבד אבל נמעות יכול לטקון ה
בכורשים ורביע נמעות כמוכר באחריות
אבל הכא דענל הקרקע בספק ולא ב

עול חלק האחד דקדמי צפרק יס
פומיקי:
מדרכ אפי דאית ליה שיכול לסלקו
מני לסלקו צווי משום דאמר ליה
מירי בעין אפומיקי דהמקבל (נ"מ)
מבעל חוב דקיימא לן פרק המפקיד
ר' רמס ללא דערד:
וספקא ליה ב' גלשון ראשון פ"ה
א' באחריות הוו וקשה מנ"ל לגמרא
הוו בלקוחות באחריות או בלקוחות
ציה המוציא מחצירו עליו הראיה:
אפיק

רוע חוב אציהן ואין יכול ל
יש לומר דמיירי הכא שעשאו א
נטלה מחלוקת ומימה מ"ש
ירא ליה דאפילו הוּ יורשים
ג דמיירי דשעשאו אפומיקי לל
וס היא מעות ופדה הקרקע
היה הילכ דזנבה או אורחא דק
ישלם לו מעות: **רב** אמי ב
כיוושין הוּ אי ללקוחות של
ס גינהו אלא מספקא ליה אי
נע ורביע במעות. ללא שייך

אמר והא כל אחד חייב
שטר חוב צבור נותן פי שנים
מזני לטלוקי צווי מדקא
שה רש לומר דרר אפי
זין נטלה לאותה סכמה ואע
זני צווי ואש תאמר ככל מ
יה לעולם רש לומר דקא
הו אמאי בטלה מחלוקת
ועות משום דמספקא ליה
מא קשיטא ליה דלא דיור
: הלבך נוטף רביע בק

וּמִרְאָה חֲלָקוֹ שֶׁ אֶחָד מֵהֶם. וְאֵם
נוֹחֲלִין (בִּצֵּד דף קכד.) יֵאָל עֲלֵיהֶם
וּרְבִי אִמֵּר בַּמִּלָּה מִחֲלֻקֹּת. מִשְׁמַע
בְּזוּחַ חֲמוֹרוֹ רִבְעִי שְׁנֵטל מִמֶּה יִרְאֶה
אֵלָּה לְבַעַל חֹזֵב נִמְי מִסְּקֻלָּה בְּזוּחַ וְרִבִּי
דף ק"י: (שם דף נה) לֹא מִי מִסְּקֻלָּה
(שם דף נה) דְּשִׁמְעָה הִדֵּר
בִּיּוֹרְשִׁים הוּא. לֵאמֹר לְקַחמוֹת בְּחִמְרֵיהֶם
שְׁנוֹטל חֲלָקוֹ בְּקִרְקֵעַ אוֹ בְּצֵד
שֶׁמִּסְּפָקָא לִיה לְרִבִּי אִמֵּי כֻלָּל בִּיּוֹרְשִׁים לֵאמֹר
שֶׁלֹּא בְּחִמְרֵיהֶם לֶכֶךְ יִרְאֶה כְּשֶׁלֹּא אֲחֵרִין

חורה ציונה, דאזאלע למיד' האמטן שולקין לקוחות
 אלקן מחלוצי חידושינו (ש"ס), האריצו ענקות
 ונחשלונו ונחנקו של ונו דמך, והיינו ענקות
 חמורו ונו אלה חילי מקביל אחריותנו עלי דמך.
 עונות סופר הוא, אם אס פירע גשטר האריצו
 הצלנו לגבוי ירושת אדל רחל אשט עטור חלקו, ו
 נחלקו חלקו לממחר שלנו יקבל עטור אחריותו
 (ש"ס), מספקא ליה א פירושיוני דמור. ופירע
 למקורחות דמור. ואט חרס עטור, הלכך יפיע
 פירע רעיו וקני גנ"ק (וראה רש"י אהל)
 אהל לחסות דבריו שפירס, נחלקת קבירה ונו א
 שפירס ונו א חסור ונו א חלקו אס (ש"ס) ופירע
 חסות ונו א חסור ונו א חלקו אס (ש"ס) ופירע

לקחת זה מזה כלום, והוא דרין לענן
לדבר אין מחמירין, וטוב חילוק
ויתנאל שכל אחד יטעם חסדו ויכל
יכל בלוקה שכל חסידים דמרו, ואלו
דבני מוכד קרעקו לחברו קיילי אחרות
מחמירין, ללא שר אינס וזו צדיק, ו
אחרות, על שם חמירי דמרו ומקנא
שם הויכ דרדייה לא משפיעה לחברו
דשל מוכד לפערע מוכד אציק, או
ייל עניןן ללא אספער וחתלי, לשון
ק לו חסיד דמרו מן העינים, הויכ
אין חסידים חסדו חסדו ויכל חסדו
לא חסידים חסדו חסדו ויכל חסדו

ולקח המגיעו וזה החצי עוד מספקא שנוטל מקבל רביע של חלקו מעות ליה מעותיו אי לוקח שלא באחריות פרק האומר לחבירו בית כור עפר ומנן לו לולב בכסף לולב אחר מההדר יו שליש מלבר שיהא הוא והשליש

קיימאן אן ממון המוטל בספק חולקין הלכך נוטל חצי
טל אן לוקח הוי כשמואל ומעוט שו לי. הלכך זה החצי
הצוי ורב אסי טריחי סמסקא אבי אן לוקח באחריו ואית
אסי פלושי סעמא רב אסי אבא בדריי פסקין באחריו
וקא. אמר ר' יודא להידור מצוה דע שילב במצוה פ' אן גז
שילש בדמי ולהתנאות במצות כוללב נאח. שריב אסי
ג' (ג) חצי גדיף:

לו, דממון המוטל בספק

(א) ע"י צד"ש וס"ע לא"ח פ"י
תרכ"ו שפסקו לקיילא.
(ב) ע"י בנמוקי יוסף שפירש
לו.

(א) לקמן מג: (ע"ש),
(ב) ונלע: ה: (ע"ש),
(ג) (פסוק: ד: וס"ג),
(ד) לקמן נל: (ומתקפת פ"ז
ע"ש), (ה) (שמות: כג,
ו) (שמות: כא: ו) ז"ל
כפרת: (ז) (ע"ש: ח' ונחמ:
נל: ד"ה ונחמ: ונחמ:
נל: ד"ה שמה ונחמ:
ערכין: ד: ד"ה נחמ:
(ט) ש"ר: (ע"ש: י' ע"י
מחש"ל,

רבינו חננאל

חומר בשור מבאש כו'
עד מסר לחרש שוטה
וקטן חייב מה שאין
בו באש. חומר באש
(מבשור) שהאש מועדת
מחללת מה שאין בו
בשור. חומר בבשר מבאש
שהבשר מחללת עשייתו
לנוק ומסור לחרש שוטה
וקטן חייב מה שאין
בו באש. חומר באש
(מבכור) שדרכה לילך
להזיק ומסור לאוכל בין
דבר הראוי לה כגון עציץ
וכיוצא בהן ובין דבר
שאר ראוי לה כגון כלים
וכיוצא בהן מה שאין
בו כבוד וסממנים כדבר
דפסול במקוץ כלים בבית
והוא דלא תני שהשור
חייב בו את הכלים מה
שארין בו כבוד שיהיה
כמו ששייר הטמון שהחייב
בו השור מה שאין בו
באש. וזה מפורש בפרק
הבית צאן לירי (דף
סא:). משנה המדליק את
הגדיש והיו בו כלים ר'
יהודה אומר ישלם כל מה
שנחשבו ונחשבים אומרים
אינו משלם אלא גדיש
של חסין ב' וישרי נמי
חומר בשור שחייב בו
שור פסולי המוקדשין מה
שארין בו כבוד עיקר
ב' שור שנגנא את
הפרה (דף נג:). ודגיש'
ההם פסולי המוקדשין
אדם ושור חייבין ודבר
פסול מאי טעמא אמר
קרא והמת יהיה לו במי
שמתה שלי יצא זה
שאר המת שלו. הני הוו
שיורא אבל דש בנינו
לא היה שיורא דשמשעין
לה מקדשין ודבר לילך
להזיק ודבריו פשוטין
הן ולא הוצרכו להחמיר
בלשון קצרה אלא לחיותם
נוחים לעמוד בהן המפרש
לחיותם בידו כללות:
פ"מ: (מבשרי במקצת
נוקו חבתי בתשלומי נוקו
כו:). ת"ר: הכשרי מקצת
נוקו חבתי בתשלומי
נוקו כהכשר כל נוקו.
פ"י: היה הבשר חפור
ט' טפחים והוספת לו
טפח נחתיתו לשלם
נוק כאלו אני חפתי
הבשר כולו. והוה כיצד
זה החופר בור ט' כ'
ודלא כדבי דתנא (החופר
בור ט' טפחים ובא
אחר והשלימו לו טפחים
האחרון חייבין רבי אומר
אחר אחרון למיתה אחר
שניהן לנזקין. ואוקמה
ר' פפא למיתה ודבר
הכל: פ"י מרבה בחבילות
מרבה חבילי עצים
לחזק הדליקה ואש"י

מה שאין בו באש. אש לא חייב בה שריפת אדם שהיה לו לנזרו
ואם כפות הוא המצטער חייב מיתה וקס ליה דנדרה מיתה
כדמפרש לקמן בפרק הכותם אלא לירי (דף סא:). וזין שאין ראוי
לקמן מפרש לה. כל שור דקמני הכא בקרן קמיידי ולא בשן ורגל:
חייב בו את הכלים. אם שצדן
בגדיהם או צבעיהם שהיא חולדה
דקרן. כלים אין ראויין לאש שאין דרך
להסיק כללים: פלוגמא דרבי יהודה
ורבנן בפרק שור שנגנא את הפרה
(לקמן דף נג:). אלא לעולם רבנן סיא.
ודקשיא לך לימני חומר בשור שחייב
בו את הכלים כו' מנא ושייר: שייך
טמון. דהוה ליה למתני חומר בשור
וזכור מנאש שחש שצדן שור נשק מלא
כלים ושצדן חייב או אם נפל חומר
בצדן ועליו שק מלא תבואה חייב
ואע"ג דטמון נשק מה שאין בו באש
דנפקא לן (לקמן דף ס:). מנא הקמיה'
דליני חייב אלא בגלגל: שור פסולי
המוקדשין. שפדה ונפל בצדן פטור
בעל הצדן דכתיב (שמות: כא) בעל
הצדן ישלם והמת יהיה לו ילא זה
שאין המת שלו דלע"ג דנפדה את
מת אסור להאכילו לכלבים כדלמרינן
בצרכות (דף ע"ג). מנא (דנדרסי) ולא נחמ
בשר (שם) ולא חלל ואכלת (שם) ולא לכלבים
ונפסולי המוקדשין הכתוב מדבר
ואם נגמנו שור חייב דהא כתיב: שור
רעוה וכיון דנפדה שור רעוה קרינא
זיה ואע"ג דבשור נמי כתיב (שם) והמת
יהיה לו מוקמ' ליה לקמן (ע"ש) לבעלים
מטפלים צנצנל: הלא מאי לא
נרקסין: אי אמרת בשלמא רבנן
אידי דשייר. טמון וכלים שייך נמי
האי: אלא אי אמרת ר' יסוד.
ואין כאן שור דהא כלים בצדן וטמון
באש רבי יהודה מחייב מאי שייך
דהאי שייך: דש צנידו. שחש דש
השור צנידו ונמכוון לך שהרי
השורין מנולדין צנידה מולדה דקרן
היא שזונמה להזיק ומיידי לשלם דמי
נידו שקילקל מה שאין בו צדן דלא
שיך זיה הוה קרקע: דהא קמני.
לעיל (ט:). בשור שדרכו לילך ולהזיק וכל
נוקין כלל: האחרון חייב. צין מה
בו השור צין החק וטעמא מפרש
לקמן מקדמי בפרק שור שנגנא את
הפרה (נל:). אחר אחרון למיתה. אם
מת השור לא ישלם הראשון כלום
דע' טפחים אין בהם כדי להמית:
אשר שניסה לנזקין. דאם החק השור
ולא מת ישלמו צין שניה: רב פפא
אמר. מתנינן דקמני כהכשר כל
נוקו דאין חייב אלא אחרון צנידה
שמת השור קמיידי: ודברי הכל.
דלפי' רבי קאמר אחר אחרון למיתה:
והו' ליכא. למימר מהו כגון אי אחרני
איכא. למימר מהו כגון אי אחרני
דמסר שורו כו'. ומקביל דקמני
ליה רבי יורא ואינו משנה:
ופשע בו. שהלך לו ולא שמרו:
אי

הכל לנזקין שהיה רוחנו יתר על עומקו וזה אחר וסייד וסייד דמודה רבי דהאחרון חייב צין
בפרק הפרה (לקמן דף נא:). ו"ל דאין זה מקצת נוקו דאחרון עבד הכל:
(ט) בגון פפא בר אבא. מפרש רש"י דנקט פפא בר אבא לפי שלקחם צין אדם הוא שאל לכל הכא מחיליו לישב עליה כי קחם
ספקל עשו לך והיו כמתה מלאכה אלא פפא בר אבא שהוא משנה וכד משאר צין אדם קממא אין שאלו לו ולפי'
ז"ל כגון פפא בר אבא אכילהו קאי מדקאמר בנזקין דל"ל אי לאו את הוה יבצין פורתא וקיימין משמע דאם היה נשבר היו חייבין
ומיהו לפי המסקנא דמשני דבהדי דקמנן עליהו אין צריך לפרש דחייב אלא אחרון כללד ומחוק כן פטר ארבעה צין אדם שישבו
על ספקל אחד של אלמנה ושצרכו וה"ר עזריאל חייב לשלם ור"ת מפרש דנקט פפא בר אבא משום דקאמר בנזקין דכחו
כגופו דמי דוקא פפא בר אבא שהוא אדם כד ומחוק כדו מווען לעמוד אלא שאר צין אדם שאין צנידן כל כך ואין סמיכתן
מעבד מלעמוד איהו נמי פשעו שלא עמדו וכו' חייבין ולפי זה צריך לומר דרב פפא עאמו נא למר מה דקשה ומו ליכא:
מאי

חומר בשור מבאש. הא דלא תני שהשור צ"ח משום דהו' בכלל
מסרו לחש"י דבהדי חלי טעמא דפטור באש:
שייר טמון. דפטור באש שור וצדן חייב ופ"ה כגון צעט שור
נשק מלא כלים ושצדן וכן אם נפל צדן שק מלא תבואה
חייב ולא דק דכל מילי ללאו בעלי
חיים ממעטיס ממחור דצדן כמו
כלים כדלמרינן (ב) נזקין הפרה (דף נח:)
גבי נפל לצדן והבאש מימיו לאחר
נפילה שהוא פטור משום דהו' שור
צדן ומיס כלים:
ליחבה נירו וסבסכה אבניו.
גבי דש צנידו פריש'
משא"כ צדן דלא שיך ציה חק
קרקע משמע דה"ל דלא לפרש שן
משא"כ צדן דלא שיך ציה חק
ניר ואנשים וקשה לפי' דאם כן היה
יכול להזכיר כמה הויקות שהאש
עושה דצדן הקצוה שצדן ציתו
ושאר צדנים הקצוין אלא ו"ל
ליחבה נירו דחייב אף על פי שאין
רגילות שזיק אש ניר ואנשים כלל
מה שאין כן בצדן דפחות מ' פטור
ממיתה כיון דאין רגילות להמית
צפחות מ':
שהשור חייב בו פסולי
המוקדשין מה שאין
בו כבוד. כדדרשין מוהמת יהיה לו
מי שהמת שלו ווא"ת למי לי שור ולא
אדם תיפוק ליה מוהמת יהיה לו מי
שהמת שלו כדפטרין שור פסולי
המוקדשין (ט) דמת אסור בהנאה
דדרשין גירא שיה שם שם מעגלה
ערופה בפרק אין מעמידין (ע"ש: טע:)
והי' משום שהשער מותר כדלמרינן
נפ"ק דערבין (דף י:). ה"ל שער
שור פסולי המוקדשין מותר כדלמרינן
בצרכות פ"ג (דף נה:). ואפילו הכי
כיון שעיקרו אסור חשיב אין המת
שלו וי"ל דוהמת יהיה לו משמע
בשור ולא מועטי מניה אדם מדע
מדפרינן צפ' הפרה (לקמן נג:). ואפיון
אנא פירוש והמת יהיה לו דשור
מדע למי שהמת שלו והי' מלי
למימר הכי והא בשור משלם כופר
ואע"פ שאין המת שלו אלא על
כרחק לא חיישין דהכי כדפריש'
דלשור קאי וצולא הכי לא קשיא מידי
למאי דפרישית לעיל דשור ולא אדם
איצטריך לעבד ולגבי הקני' לישאל
שנפל לצדן דהוא שרי בהנאה:
אחרון חייב. גס אנוקין וראשון
פטור מכולם וצפ' הפרה
(לקמן נא:). מפרש טעם דכתיב כי יכרה
אחד ולא שים לחיובי בתרא אמי ולא
קמא דלמר קרא והמת יהיה לו הוא
דקא עביד שיעור מיתה:
ותו ד"בא. ווא"ת נהי נמי דליכא
טובא אטו כי רוכלל ליחשיב
ולחיל י"ל משום דדחיק לאוקמי מחני'
דלא כרבי או כרב פפא ולמיתה והיה
יכול להעמיד בנזקין ווא"ת ולוקמא
כגון שלא היה צדן הכל למיתה ולא
למיתה צין לנזקין כדלמר רב פפא

חומר בשור מבאש. הא דלא תני שהשור צ"ח משום דהו' בכלל
מסרו לחש"י דבהדי חלי טעמא דפטור באש:
שייר טמון. דפטור באש שור וצדן חייב ופ"ה כגון צעט שור
נשק מלא כלים ושצדן וכן אם נפל צדן שק מלא תבואה
חייב ולא דק דכל מילי ללאו בעלי
חיים ממעטיס ממחור דצדן כמו
כלים כדלמרינן (ב) נזקין הפרה (דף נח:)
גבי נפל לצדן והבאש מימיו לאחר
נפילה שהוא פטור משום דהו' שור
צדן ומיס כלים:
ליחבה נירו וסבסכה אבניו.
גבי דש צנידו פריש'
משא"כ צדן דלא שיך ציה חק
קרקע משמע דה"ל דלא לפרש שן
משא"כ צדן דלא שיך ציה חק
ניר ואנשים וקשה לפי' דאם כן היה
יכול להזכיר כמה הויקות שהאש
עושה דצדן הקצוה שצדן ציתו
ושאר צדנים הקצוין אלא ו"ל
ליחבה נירו דחייב אף על פי שאין
רגילות שזיק אש ניר ואנשים כלל
מה שאין כן בצדן דפחות מ' פטור
ממיתה כיון דאין רגילות להמית
צפחות מ':
שהשור חייב בו פסולי
המוקדשין מה שאין
בו כבוד. כדדרשין מוהמת יהיה לו
מי שהמת שלו ווא"ת למי לי שור ולא
אדם תיפוק ליה מוהמת יהיה לו מי
שהמת שלו כדפטרין שור פסולי
המוקדשין (ט) דמת אסור בהנאה
דדרשין גירא שיה שם שם מעגלה
ערופה בפרק אין מעמידין (ע"ש: טע:)
והי' משום שהשער מותר כדלמרינן
נפ"ק דערבין (דף י:). ה"ל שער
שור פסולי המוקדשין מותר כדלמרינן
בצרכות פ"ג (דף נה:). ואפילו הכי
כיון שעיקרו אסור חשיב אין המת
שלו וי"ל דוהמת יהיה לו משמע
בשור ולא מועטי מניה אדם מדע
מדפרינן צפ' הפרה (לקמן נג:). ואפיון
אנא פירוש והמת יהיה לו דשור
מדע למי שהמת שלו והי' מלי
למימר הכי והא בשור משלם כופר
ואע"פ שאין המת שלו אלא על
כרחק לא חיישין דהכי כדפריש'
דלשור קאי וצולא הכי לא קשיא מידי
למאי דפרישית לעיל דשור ולא אדם
איצטריך לעבד ולגבי הקני' לישאל
שנפל לצדן דהוא שרי בהנאה:
אחרון חייב. גס אנוקין וראשון
פטור מכולם וצפ' הפרה
(לקמן נא:). מפרש טעם דכתיב כי יכרה
אחד ולא שים לחיובי בתרא אמי ולא
קמא דלמר קרא והמת יהיה לו הוא
דקא עביד שיעור מיתה:
ותו ד"בא. ווא"ת נהי נמי דליכא
טובא אטו כי רוכלל ליחשיב
ולחיל י"ל משום דדחיק לאוקמי מחני'
דלא כרבי או כרב פפא ולמיתה והיה
יכול להעמיד בנזקין ווא"ת ולוקמא
כגון שלא היה צדן הכל למיתה ולא
למיתה צין לנזקין כדלמר רב פפא

פ"מ א מ"י פ"ח מהל'
נוקין ממון הלכה א'
סמג עשין טו:
צ ב מ"י פ"י שם הלכה
ח:
צא ג ד מ"י שם הלכה י'
סמג עשין קה טור
ש"ע ח"מ מ' מי ספק
טו:
צב ה מ"י שם הלכה
א' סמג עשין שם
טושי"ע ח"מ מ' שט ספק
ז:
צג ו מ"י פ"ו מהלכות
מזבח ומזוק ה' י'
ועיין במ"מ מ"ט בזה סמג
עשין ט טור ש"ע ח"מ מ'
סמג עשין ד:
גבי' לאתרי כלים. ע"י
לעיל ה פ"ב חוס' ד"ה פ'
שחית: תוס' ד"ה שהשור
כו' וא"ת ל"ל. ע"י משנת
ח"ס ק"ל: בא"ה וא'
פשוט וכו'. ע"י זכמים דף
ע"ש חוס' ד"ה
ונתפרס:

גליון הש"ס

גבי' לאתרי כלים. ע"י
לעיל ה פ"ב חוס' ד"ה פ'
שחית: תוס' ד"ה שהשור
כו' וא"ת ל"ל. ע"י משנת
ח"ס ק"ל: בא"ה וא'
פשוט וכו'. ע"י זכמים דף
ע"ש חוס' ד"ה
ונתפרס:

ב"בא עדים שנשרפה באונס. ואיני דורש צפרק האומנין (ב"מ פג.) אין רואה ה' י' א' רואה י'א עדים שנשרפה ופסור שמשמעות דורשין איכא בינייהו: י"בא אדודה ב"ב. פי' שמהם נכלל צרכה ואית דגרס עדותה כמו אחת מהנה לא נעדרה (ישעיה לה) ובקונטרס גרים עדותה כמו באונס ופסור אבא יאכל עד:

אין שמין לא קננב וראַ גאַלץ, פֿי"ה
אין שמין הנבילה והשברים
לבעלים שחזיר הגזב הפסחא אלא
ישלם בהמה שלימה וכלים מעולים
והשברים שלו ואע"ג דקיימא לן ישיב
לרבות שזה כסף ככסף ואפי' סובין
גזב וגולן שאני משום דלכחי אשר
גול כעין שגול הלכך צריך להחזיר
הגבילה או דמיה ולא סובין וכו' משמע

רבינו חננאל

וְהָיָה בְּאַבְרָהָם. כִּי אֲסֻרָה אֲפִי מֵהַ
וּמִמְקַנָּה שֵׁיטָא יֵאָד ראשון של וול
ר כל צְהֵמָה תֵּאכְלוּ דָאס יֵשׁ מִקְנָה
ר מֵטַעס ס"ס חִמָּה דְסוּגֵיִא דֵהכָא
שֵׁיטָה מִקְנָתָה אִי הוּי ס"ס צִאכִילָה
(ו): שִׁמְעֵה דִּאפִּילוּ צִק"ס אֲחֵר רִבִּי
שֵׁיטָה מִקְנָתָה קֶאמֶר ר' רֹאשֶׁן
בִּזְלֵד אֲבֵל קְסוּרָה בִּזְלֵד אִין חוֹשְׁשִׁין
לֹא הוּי אֵלֶּם ס"ס כְּדֻקְתִּי צְבִירִין
שֶׁל שֵׁיטָא כו' וְא"כ כְּשֶׁאִין קְסוּרָה
אֲחֵר וְאִפִּי יֵשׁ עַם וֵלֵד אֲחֵר שְׂמֹא לֹא
דֵהעַם שְׂמֹא כו' מֵיירִי צִשְׁלִיט שֶׁל אֲחֵר
שְׂקוּדֶם הוּלֵד דִּדּוּאִי יֵשׁ עַם וֵלֵד אֲחֵר
בִּנְהָא אֲחֵר הוּלֵד וְעוֹד י"ל דֵּהעַם
בְּבִהְמָה. וְא"ת וְאֲמַאי מוֹלֵד צְהֵמָה
שְׁפִיר שְׂהוּא סִימָן וֵלֵד צִבְשָׁה וְלֹא
וְשֵׁיטָא:

גזירה

תנינא בפ' בהמה שהיא מקשה

מוסף רש"י
אין שמין לא לגב
לא לדורן אלא לעצמן.
למקוץ הוא דשמיא
למקוץ נהרן ומוסף
היוק דעשתיל עי
מקוץ וקוץ עשיל
הוא ומהא לא משא
כאן שמין לא הניבל
שמיא וס' יאמרו
המלך (תק"א דב)
חברה. נפשיה (בב)
דנא הני. וסמך
בני קוץ ומוקוץ וסמך
בני קוץ עשיל וסמך
המלך עשיל וסמך
עשיל שמין לא הניבל
על נהמיה שמיא ע"ז
היוק לא עשיל מוסף
ומשיל דשמיא. וסמך
ישתו עי שמיא דהאסין
ועליון דשמיא דמי
קוץ וימיה קאסן עי
כאן. שמיא
שמיא קאסין אסור
באביל. אשיל מה שמיא
נפשיה שמיא שמיא
שמיא עשיל עי שמיא
ישתו עי שמיא. וסמך
דמיא דשמיא קאסין
לא הניבל עי שמיא
לא קאסין דשמיא עי
שמיא (תק"א דב).
שמיא קאסין עי שמיא

בעומדין אַתּוּבָה. וְהָא דְקָאָמֵר
וּלְקַמְן דְּיִיקֵינן וְהָא קִי
מִטַּעַם חֲזַר קִנָּה דְקָמֵס עֲנִידִים אִין
דְּקִרְקַע אִין נְקִיטָא אֲנֵץ קִרְקַע וְאִפִּי
אַלָּא ע"כ הָא דְקִי יִינֵן מִמַּחֲמָה דְּ
בִּחֲחָת מִהֵן קִנָּה כּוּלֵן וְהָא דְקָאָמֵר
אַלָּא אִם דַּעַת אַחֲרָת מְקַנָּה אוֹתוֹת

מעלה כלומר תנועה
אנו חייב קרוב מעלה
מאן אמר ר' יוחנן
ו' יסעי הגלילי אית דהמי
ומעלה מעל כהן וכו'
כעמיתו במקדון לרבות
קדישים קלים שני ממונו
דבריו ו' יסעי הגלילי פ"ה
פיקדו אדם קדיש קלים
שלא אצל ארס ויכפרו להם
וישבע חייב קרן וחומשו
ואשם קרן הגדול שגמרו
וה' וכחש עצמיתו
למון קרן לה ונקראין
במקום עמיחן לדבריו ר' יוסי
הגלילי ואין זה ומעלה
מעל שתיים קרן מעילה
אלא פירשונו נפש כי
חטאת וחטאתא חטא בדבר
שיש בו לה וזהו חטא
קדיש נכון קדישים קלים
אקדשו עליה מהה דקדוש
בקרשיון פ"ה קדיש הקדוש
בחלקן פ"ה קדיש קדישים
פ"ה קדישים קלים אינה
מקדשת ואי קדישת אינה
מקון בעליו הן אמאי אינה
מקדשת ליאמ תתניחין
אין כר' יוחנן ו' יסעי הגלילי
ופרקין ב' אמר ר' יוסי
מקון בעליו הן חמישי
אבל לאחר שחיטה לא
היה ואקדשו אחז שחיטה
אמר ומתנין מתיידין מ' חמישי
אמר להוהן בחתייתא מעשר
שי כבוד מוכרין אותו
תמיס ו' ובעל מות
א' וחושטו ומקדשין
ח' האשמה ומקדשין לה
שבעתא דרך גררה
בתמורה פ"א ואוקמה
ב' נחמן החם בכבוד
בזמן הדין וכו'
חזי להפרכה אית ליהניס
פ"ה

[illegible]

מורו לרבי נתן זהה ועוד דאס איזט דמחייבי רבנן הכל לנעל השור
ה"ל לר' נתן למימר דאין משלם אלא מחלה: **אמא** תוראי בביד
משבחתי. ודוקא גבי שור קאמר דמשלם אע"פ דכל חד וחד כולא
הויקא עבד שייך לחלק בין שור לבזר מהאי טעמא ומיהו כיון דידע
טעם דתוראי צדיקן אשכחתינהו מצי למסבך נמי דכל חד וחד
פלגא דהויקא עבד כדאמרין בהפסה (שם) ושם אפרס צדיה:
אמר

שור מחלה והכא נמי אמאי אינו גובה מבשרן כנגד אימוריהן הא הכא
דאיכא לנשתלומי מהאי משתלם מהאי שנשחטא היא דהתם לא מצינו
ולגם מהאי: **בהרי גופי**. כגון שור וזר: **אכל בחד גופא**. אי לא
אל דבעינא משתלמא: **הסם הוא דאמר ליה בעל השור**. ההרוג לנעל
מה דאית לי לנשתלומי מבשל השור משתלמנא אם תם הוא
ק ועכשיו שיש אחר עמו ישלם רביע והשאר משתלמנא מיין:
אכל

היו שנים ירדסין אחר
אחד. ושלאמן של שלשה
בני אלס (לקמן לה).
שניהן פטורין. וסמך
מלך לים (לקמן לה).
שנאמר והועד כבעליו.
כימי צבד, דלון העדה
אלס צבד (לקמן מד).

[illegible]

רבינו חננאל

(א) נראה דצ"ל לא לזה ולא לזה
 !פירות אלא דמד חייב על הזן
 של הרגל ולשתיק לשוורס
 וכו'.

(ב) אולי צ"ל לא לזה ולא לזה
 !פירות ולזה ולזה לשוורס
 וכו'.

(ג) ע"י כחוספות ד"ה עבדים.

נקנין בכסף אלא במסירה ובשטר ואפילו בחליפין נמי יצא
ובקוטרם פירש דלא אחפשא היכא שטרות נקנין בכסף:
ביתרמי. וא"ת לרב ושמואל דאית להו בפרק גט פטור (ב"ב
דף קעח.) דשיעבודא לאו דאורייתא ומלוה על פה לא
גבי מיושרין אפי' נכסים שיש להן אחריות אין מוקדין רש לומר
לארי' שעמד בדיו':

שלושה כללות בארבע מקומות: **מתני'**
שום כסף שוה כסף בפני ב"ד ועל פי עדים
בני חורין בני ברית והנשים בכלל הנזק
והנזק והמזיק בתשלומין: **גמ'** מאי שום
כסף אמר רב יהודה שום זה לא יהא אלא
בכסף תנינא להא ⁶דתנו רבנן ⁷פרה שהזיקה
טלית וטלית שהזיקה פרה אין אומרים תצא
פרה בטלית וטלית בפרה אלא שמין אותה
בדמים: שוה כסף: דתנו רבנן שוה כסף
מלמד ישאין בית דין נזקקין אלא לנכסים
שיש להן אחריות אבל אם קדם נזק ותפס
מטלטלין בית דין גובין לו מהן אמר מר שוה
כסף מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים
שיש להן אחריות מאי משמע אמר רבה בר
עולא דבר השוה כל כסף מאי ניהו דבר
שאין לו אונאה יעבדים ושטרות נמי אין להן
אונאה אלא אמר רבה בר עולא דבר הנקנה
בכסף יעבדים ושטרות נמי נקנין בכסף אלא
אמר רב אשי שוה כסף ולא כסף והני כולוהו
כסף נינהו רמי ליה רב יהודה בר חיננא לרב
הונא בריה דרב יהושע תנא שוה כסף מלמד
שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן
אחריות והתניא ¹⁰ישיב לרבות שוה כסף
ואפילו סובין הכא במאי עסקינן ביתמי אי
ביתמי אימא סיפא אם קדם נזק ותפס
מטלטלין בית דין גובין לו מהן אי ביתמי
אמאי בית דין גובין לו מהן ¹¹כדאמר רבא
אמר רב נחמן שתפס מחיים הכא נמי ישתפס
מחיים: בפני בית דין: פרט למוכר נכסיו
ואחר כך הולך לבית דין שמע מינה לזה
ומכר נכסיו ואחר כך בא לבית דין אין בית
דין גובין לו מהן אלא יפרט לב"ד הדינשות:
על פי עדים: פרט ¹²למודה בקנס ואחר כך
באו עדים שהוא פטור הניחא למאן דאמר
מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור אלא
למאן דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים
חייב מאי איכא למימר סיפא אצטרף ליה
בני

דאי שזכ להו אציהון המ
לא דמטלטלי דייחא לא מ
מיחא אציהן קנאוס: דר
כחוצות פפרק הכוחב: ש
משמע מתניינין שזה כפ
פרט למובר נכסין. וכלה

הקונטרס והא קיימא לן
מקין כמלוה בשטר הוא
למישר (והתקין) המלוה
אז תשיב מלוה ע"פ אי"כ
כא שפיעא דאין גופיה דהתקן
מורין ואזי חזק קדימין
דערין (דף 171) דמלוה המכבשה כמורה כמכבשה בשטר
ה לא בשטר דמיא ומפרש ר"מ ש"מ ליה ומכר נכסין אין
גבי דמלוה בשטר דוקא תקון רבנן דליגבי ממשעבדי מא
תקנת לקוחות אי"כ מיקשי הכא אחאי לא גבי כנוקין דהכא
מוקין לא דייק ואת ליה קלא וקשה למ"ד שיעבדא דא
ייני כנסות ואע"ג דמתניין לא איירי בנקסות למ"ד חס
איירי בריבא דה"נ תפרש כסומן ע"פ עדים פרט למורה
עדים חרישי פאי איבא לציפס למזה כנקס ולא למזה
ע"כ פסור דלא שיר מני והדר מפרש למזה מארזי שם יומר

הַיְהִיָּה פָּרָה בְּרֵה"ר כְּגוֹן שְׁמֻקֶּלֶה
הִמָּה בְּעִלְיָה וְשֹׁכֵן רֶגֶל פָּרָה:
וְאֹמְרִין טַלַּח פָּרָה בְּעִלְיָה. יְטוּל
מִן הַפָּרָה שֶׁהִיָּקָה טְלִימָה וְלֹא מֵהָ
וְמוֹתֵימ אֵלֶּה הֵן חֶסֶד וְהֵן יוֹמֵר יְטוּלָה:
אֵלֶּה שְׁמִין אוֹסֵף בְּרִימִם. שְׁמִין הַנִּזְקָּין
בְּסֶפֶד וּלְפִי מָה שֶׁהִיָּק אֶת חֲבִירוֹ
וְלֹא (וּמִ) שֶׁהִיָּק אֶת חֲבִירוֹ יוֹמֵר
(רַע) לוֹ: שׁוֹם כֶּסֶף. כְּלוּמָר שֶׁכֶּסֶף
לְטוֹעַ: לֹא: מִלְמַד שֶׁאֵין כִּ"ד נִזְקָקִין.
שֶׁפֶרַע מִן הַמִּיָּק אֲחִ"כּ שֶׁ לוֹ קִרְקַע

היינו זה כסף דמנתיין ולקמן
דבר השוא כל
שנותין עליו. וקפריך מאי
דאין להן אונאה מאי כל כסף
קאמרת דאין להן אונאה שאפילו
באן ביותר מדמיהן שפות אין מוכר

יצא להחזיר לו דקאמרינן בפרק
הב (ב"מ דף מ.) העבדים והשטרות
דקרקעות אין להן אונאה אפילו קנאו
ויותר מדמיהן: **שטרות.** אם מכר
שטרות לחבירו אין יכול לוקח לתבוע
אונאה: **דבר הנקנה בכסף.**
אם משיכה דקרקע נקנה בכסף

וְיָקָם דְּקַדְוֹשִׁין (דף טו.ו): **עַד נְמִי**
וְיָקָם כֶּסֶף. כְּדַמְתִּי בְּקַדְוֹשִׁין (דף
 טז.א): שְׁעוֹת דִּקְנוֹת כֶּסֶף * לֹא
 וְחִפְשָׁה יֵהֵא: **אֵלָּא אָמַר רַב אֲשֵׁי**
כֶּסֶף. דְּהֵינּוּ קִרְקָעוֹת וְהֵי
 כֶּסֶף שִׁמְעָה שׁוֹה כֶּסֶף יִשְׁלֵם וְלֹא כֶּסֶף
 וְהֵי כוֹלָהוּ מִטְּלָעִים וְעַדִּים
 וְשִׁמְעוֹת כֶּסֶף יִנְהוּ דְמִי לִשְׁמִיטָתָהּ
 וְחִפְשָׁה לִמְחָא וְמוֹדֵעִי: **לֹא כֶּסֶף**
כֶּסֶף. אֵלָּמָּה דְּמִטְּלָעִין נְמִי
 לְנִחְסִין: **בִּישְׁמִי**. קְאֻמְרִין

קרקעי גבי מינייהו אבל ממנוטלי
די לצעל חוב דליאכל לחימר לאחר
רבע אחר רב נחמן. במסכתא
פתיים. דלבוטון: בפני צ"ד. הכי
צ"ד שיהו קרקעומי בפני צ"ד:
גזוז וזא לבית דין שאין בית דין
ישיה והא קי"ל דלמי מלוה וטרף:
מומחין דניי קנסות ולא בית
ידו על הנזק צ"ד שזה הויקו:
לקמן בפרק מרובה (דף ע"ה).
צ"י

מלוה על פה ואע"ג דזקין מלוה
א"כ אמאי אמר ליה ומכר נכסי
גזיקין לו מהם מן המורה דשיעבודא
ועילת ליה דאי שיעבודא לאורייתא
מקנה דלקוחות ולא דמי למלוה על
א פרכ גט פשוט (נ"ב דף קע"ה):
ר לרגלו ומצעה לשינוי מ"מ מרמו
ואמ"כ בלא עדים:
ס כלל לא אנטריך דמחמיין היא

תורה אור השלם
 בעל הבור ישרם בסף
 שייב לבעליו והמות יהיה
 שמות בא לר

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה פרה וכו'
חזר הכח (וטעית). פז"מ

גליון הש"ס
 י"ש"י ד"ה עכר בו' לא
 ויהי פדש. עי' נרסח דף
 ה' ע"נ ברש"י ד"ה מאן
 שמעת ליה ושם נכמן:

הגהות הגר"א
א] חוס' ד"ה דבר כו' לאו
וקא כו'. ג"כ ורי"ף
ורמב"ם חולקין על זה:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[ח] רש"י ד"ה ש"מ וכו'
להבינו במוקד נמי לא גביר.
נ"י באור דבריהם היטב
שפער המלך פי"ט מהל'
גלויה ולזה הלכה ה' ודוק
היטב:

מוסף רש"י

שיב. כסף ישיב ובעליו,
יהיה ליה למיכתו בעל
בדור ישלם כסף לבעליו,
ישיב דכתו רחמנא למה
י, הוציל וכבר כחיו ישלם,
רבות כל השבות (דעור
, א.)

(א) אינו מובן וואזלי ד"ל וחצו את כספו של מח בלימור טעל חצי הנזק שפשה החי במח.

מוסף רש"י
הובא בסוף המסכת

תורה אור השלם

גליון הש"ס

הגהות הגר"א

מוסף רש"י

שהזדיק. כגון נגיחת עצד
וכו' אונס ומחסר ומזל

זיקה, דמקן צנ"ק (ז).

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

10. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** were determined by the method of Lichtenthaler (1987).

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

טז.

עין משפט
גו מצוה

(א) לקמן דף כ"ג (ב) לקמן דף כ"ג.
(ג) לקמן דף כ"ג (ד) לקמן דף כ"ג.
(ה) לקמן דף כ"ג (ו) לקמן דף כ"ג.
(ז) לקמן דף כ"ג (ח) לקמן דף כ"ג.
(ט) לקמן דף כ"ג (י) לקמן דף כ"ג.

גליון הש"ס

גם' צבוע וז' אפא. היינו
אפשה פוס' מנהדרין טו
ע"כ ד"ה והבדלם וז"כ
הדין' שמואל א יג יח:
שם דתניא צבוע. עין
ירושלמי פ"ק דשבת הלכה
ג ע"ה דמתני' דלא ילא
הדין:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה והנחש כי
לאו בכל כו'. י"ב וימנעם
חילוק על א':

כולה רבי טרפון ס"א. ורישא לאו בחצר הניזק גמורה עסקין משום
הכי קמני אינה מועדת ודקא מחייב ליה אשן ורגל בחצר המיוחדת
לניזק לפירות וזקקן חזי נזק ותו לא משום דלשורים הוא רשות
לשניהם וכדכ"ר דמניא: ראו' לה א"ן. כגון פירות ורקות: שא"ן

ראוי לה. כמות וכלים: לא. דמשונה
הוא וחזי נזק הוא דמשלם: ואי
רבי טרפון כו'. הא ודאי לגבי שן
רשות הניזק הוא דהא במיוחדת
לניזק לפירות אוקימנא: **פמשה פמין**
פן. נגיפה נגיפה נגיפה רבייה
בעיתה: **ואם הועדו חמשתן מועדין.**
והיינו דקמני חמשה מועדין והא
דקמני חזי מועדת לאכול כו' לאו
אמנינא קאי אלא הכי קאמר וכן
ורגל מועדין מתחילתן והא דקמני
ושור המועד ושור המזיק ברשות
הניזק הכי קאמר והיכן העדלתן דשן
ורגל ברשות הניזק: ה"ג **מסקיף לה**
רבינא הא קמני לקמן שור המזיק
ברשות בניו קיד. ולא גרס חדא
דחמשה מן: **הא קמני לקמן.** בפרק
כ"ד דקמפרש לכולהו מועדין דפ"ק
וקמפרש נמי שור המזיק ברשות
הניזק כ"ד: **אי אמרת בשלמא איירי.**
צקן תמה ברשות הניזק צנוק שלם
צפ"ק היינו דמני פירושא צפ"ק כ"ד
ומפרש פלוגתא דרבי טרפון ורבנן:
אלא אי אמרת לא איירי בה. דהאי
פירקא: **מאי כ"ד.** אהיכא קאי: **ואם**
הועדו חמשתן מועדין. היינו פירושא
דחמשה מועדים דתנן במתניתין: **ושן**
ורגל מועדין מחילתן. לאו אמנינא
קאי אלא מועדין קמני ואילו: **וזהו**
שור המועד. הא דאמנן ואם הועדו
חמשתן מועדים זהו שור המועד
הכמוז ברשעה: **ושור המזיק כו'**
מחלוקת רבי טרפון ורבנן. בפרק
ש"ס (והאלם: **ויש מועדים כו'.** סיפא
דמתניתין קא מפרש (ו) ויהא דלא מנו
לכו צדדי הני משום דלא כתיב כי
הנך: **אכל פכים קטנים אורחיה.**
לרצון ואם רצאה עליהן צדדי' פטור
וברשות הניזק חייבת נזק שלם
דמולדה דרגל הוא: **לימא מסייע ליה**
בהכמה מועדת למעך כו'. ומתניתין
קמני דאינה מועדת לרצון אלא ודאי
דמתניתין צדדילים ורבייתא ככלים
קטנים וצילדים קטנים וצדדיליה
קטנה: **דלמא מן הלד.** האי דקמני
מועדת למעך לאו צדדיה אלא מן
הלד כשהיא מהלכת ויש צדדיה כלים
ממעכתן צדדיה לכותל וזו היא שאלמנא
היזקה גופה דרך הלכה דהיא
תולדה דרגל: **נפרוא אפא:** אף
הצבוע. אהני דמתניתין מוסקיף: **ואמר**
רב יוסף. דזכותא אחריתי: **לצבוע**
וו אפא. ומדמוסקיף ר"מ אפא מכלל
דכדלגם לאו אפא הוא: **לא קשיא**
כו'. דכדלגם דמתניתין הוא לצבוע וזכר
ועליו קאמר רב יוסף לצבוע וזו אפא
ור"מ מוסקיף אף לצבוע נקבה דלא
שמיה אפא. ודרכ יוסף לאו אדר"מ
איתמר אלא צלמא איתמר דמתניא
לצבוע וזכר נעשה כו' אלמא לצבוע
זכר משתנה לנמה מיינן הלכך קרי לה
לצבוע זכר ותרתייהו מיקרו אפא דמתניא

כולה רבי טרפון ס"א. הכא נמי גרסין במיוחדת לאחד מהן
לפירות ולא לזה ולזה לשורים מימה דמשמע הא לשניהם
לפירות פטור וא"כ מיפשוט מהכא דפליגי בקושיא דר' זירא ובפירוקא
דאבי ועליל (דף דף ט.) הש"ס מסופק ולהאפריס דגרסי לזה ולזה
לשורים קשיא אפכא דמיפשוט דלא
פליגי במיוחדת לשניהם לפירות
דחשיב ליה חצר הניזק אע"פ שיש
רשות למזיק להניח שם שורו כ"ש
היכא דאין מיוחדת לשורים כלל
חשיב חצר הניזק ואע"פ שמיוחדת
לשניהם לפירות:

ראוי' דה אין שאין ראוי' דה א"א.
אין להקשות דלמא הא
דקאמר מועדת היינו לשלם מן העלייה
ושאין ראוי לה אע"פ שמשלם נ"ש
כו' טרפון אינו מועד לשלם מן
העלייה כדאמרין צפ"ק (דף יח):
ולשון מועד ש"ך על זה כדאמרין
הידום אינו מועד ויש אומרים מועד
וכהא קמפליגי דמר סבר מגופו ומר
סבר מן העלייה דע"כ שאין ראוי
לה לא משלם כי אם חזי נזק דלקמן
צפ"ק (דף יח): כהניא קמני גבי השן
מועדת אכלה כמות או כלים משלמת
חזי נזק: **והנחש הר' א"א**
מועדים. (א) לאו כלל עניני חזק
חשיבי מועדים אלא כל אחד צמדי
לדורמיה כגון שצא וזכר וערף ארי
ודרכ או ערף להניח אכל צמדי
ללאו אורמיה כגון ארי שערף ואכל
וכן שאר היוקות דלאו אורמיה לא
הוו מועדים אלא משלמ' ח"ו וצמדי
לדורמיה דמשלם נ"ש היינו דוקא
בחצר הניזק אכל צדדי' פטור דהיינו
שן צדדי' דלמא שמואל בגמ' ארי
צדדי' דרכ ואכל פטור ואפי' נחש
שאין נהנה מנשיכתו כדאמרין צפ"ק
דמעני' (דף ט.) שנתקצו כל החיות
אכל נחש ואומרים לו מה תכלה יש
לך מ"מ כיון לדורמיה צדדי' הוי
כמו רגל ופטור צדדי' ולא הוי כמו
קדן צדדי' דלמא אע"פ דמתקין
להיזק מדחשיב ליה גבי אחריתי:
רבי

מועדין אחרים כיוצא באלו והארי הדוב והגמל והנחש:
ולא לרבינן: אמר רבי אלעזר: לא שנו אלא פכין גדולים אבל פכין קטנים
אורחיה הוא לימא מסייע ליה בהמה מועדת להלך כדרכה ולשכר
ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים דלמא מן הצד איכא דאמרי
א"ר אלעזר לא תימא פכין גדולים הוא דלאו אורחיה אבל פכין קטנים
אורחיה הוא אלא אפילו פכין קטנים נמי לאו אורחיה הוא מיתבי ולמעך
את האדם ואת הבהמה ואת הכלים אמר רבי אלעזר דלמא מן הצד
איכא דרמי לה מירמא תנן ולא לרבינן והתניא ולמעך את האדם ואת
הבהמה ואת הכלים אמר רבי אלעזר לא קשיא כאן בפכין גדולים כאן
בפכין קטנים: **הואב והארי וכו'.** מאי ברדלם אמר רב יהודה נפרוא מאי
נפרוא אמר רב יוסף אפא מיתבי רבי מאיר אומר אף הצבוע רבי אלעזר אומר
אף הנחש ואמר רב יוסף * צבוע זו אפא לא קשיא כאן בצבוע זכר כאן בצבוע
נקיבה * דתניא צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה קימוש לאחר שבע שנים
נעשה חוח חוח לאחר שבע שנים נעשה שד שדרו של אדם לאחר שבע שנים
נעשה נחש ודני מילי דלא כרע במודים אמר ר"מ אומר אף הצבוע

רבי
כה גדלם ונפרוא ואפא. כך מלמאי: לישנא אחרתא ועיקר הוא **לצבוע נקבה.** ור"מ מוסקיף
לצבוע זכר וכו' ומשום דמשתנה לצדיה אחרתא אלתריך לאוסופי צדדיה. מפי מורי יאולא שמעתי:
אף

קעב א מ"י פ"א מהל'
מקי ממנו ה' ה'
פמ' עשין כו טו"ש ח"מ
מ"י שפט פט"ף:
קעב ב מ"י שם הלכה ו
טו"ש ש"ע שם פט"ף
פ:
קעב ג מ"י שם הלכה ה'
פמ' שם טו"ש ש"ע
שם פט"ף: ועין שם
צטור:

רבינו הגנאל

משמתינן ליה לסלוקי
הדיקא מדר' נתן דתניא ר'
נתן אומר מנין שלא יגדל
אדם כלב בחור ביתו וכו':
בתני' ה' המים וחמשה
כו' ושקלינן וטרטון בהא
מגני' ולא מחתקאט שפיר
והירצה רבינא הכי חסורי
מיתסרא והכי קתני ה'
חמים הן ואין משלמין
אלא חצי נזק ואלו
הן גניחה גניפה נשיכה
רביצה בעיטה. ואם הועדו
חמשתן מועדין לשלם נזק
שלם מן העלייה וכן ורגל
מתחילתן מועדין הן השן
בראוי לה והרגל לשכר
ברוך הילוכה ושור המועד
ושור המזיק ברשות הניזק
מחלוקת ר' טרפון ורבנן
והאדם המזיק ויש מועדין
כיוצא באלו האב והארי
והדוב והנמר והברדלס.
תניא נמי הכי חמשה חמים
הן כו'. ולא לרבינן אמר ר'
אלעזר אינו מועד לרבינן
על פכין גדולים ומשתנה
הוא ומשלם חצי נזק אבל
על פכין קטנים אורחיה
הוא ונזק שלם משלם.
אמרין נכמא מסייעא
ליה בהמה מועדת להלך
כדרכה ולשכר ולמעך
את האדם ואת הבהמה
ואת הכלים. ורמי' דלמא
מן הצד הוא אורחיה
דהוא חיוכו מתהפכת
כעין חיוכו שדור הבהמה
להתחבך בצדדיה אבל
לרבינן על הכלים לא.
ואסיק איכא דרמי' להו
מירמא ופירק ר' אלעזר
מתני' דתני חס בפכין
גדולים מתהפכת דתני
מועדת בפכין קטנים:
מפירוקיה דרב יוסף
שמעין דנפרוא וצבוע
תרתייהו אפא נעשו מיהו
נפרוא שם הנקבה וצבוע
שם הזכר (א) ירושלמי
שבב פ"א (הל"א) ר' יוסי
ב"ר בון בשם ר' זבד אחת
לשבע הקב"ה מחליף
עולמו (ב) ממוחו דרישא
מתעבד עקרב ודמעאי
סממא חולעתא דסוסיא
מתעבדא אורע. ודותרתא
מתעבדא דבוי עכבא
דטורא מתעבדא חזיר בר.
שירחא דנורא מתעבדא
נול. דתניא צבוע זכר
לאחר שנים נעשה ערפד
ערפד לאחר שנים נעשה
קימוש. קימוש לאחר ש'
שנים נעשה חיה. ויש
אומרים חוח חוח לאחר ש'
שנים נעשה שד שדרו של

(א) פ"י רבינו הוא כלשנא
אחרתא ש"כ ד"ה י"ז.
(ב) פט"ף כיושלמי שם איתא
מיתסרא דרישא כ"י ודמעאי
שמי.

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

זי.

עין משפט
נר מצוה

(ב) וכן היה נפיק כיה
נימקת השאלות פיר לך
(ג) מגילת ס. קדושין
מ: ספר פ' עקב (ו) ע"ז
ה: פ"ט (ד) ולקמן סב. ע"ז
ה: (ס) ולקמן ע"ז. (ז) ופי'
לך לך סימן (ח) ופי'
חוספות קדושין מ: ד"ה
למנוח.

תורה אור השלם

1. אשריכם ורעו על כל
קיום משלחי רגל השור
והחמור: ישעיהו לב ב
2. ורעו לכם לצדקה
קצרו לפי חסד נידו לכם
נידו ונתן לדרוש את ה'
עד ובה ויהי צדק
לכם: השע י"ב
3. הוי כל צמא לכו
למים ואשד אין לו קצף
לכו שברו ואלו ואלו
שברו בלוא קצף ובלוא
מחיר יין ואלה:
ישעיהו נה א
4. בן פרת יוסף בן פרת
עלי עץ בנות צערה עלי
שחר: בראשית מט כב
5. יששכר חמור גרם
רובץ בין המשפחות:
בראשית מט יד
6. בבור שורו וקדר לו
וקניו ראם קצוני בדם
עמיס ינח וחרו אפסי
ארץ וזה רבבות אפרים
וזהם אלפי מנשה:
דברים לג יז
7. ומבני יששכר יודעי
בקה לעתים לצתת מה
יעשה ויפלא ראשיהם
קאתים וכל אחיהם על
פיהם:
דברי הימים א יב לג

הנהגות הב"ח

(ב) רש"י ד"ה ה"ה ופי'
דקן היא הלך:

מוסף רש"י

שהלמוד מביא לידי
מעשה. מנחם שניס
כדו (קדושין כ:)
הדרן עלך ארבעה
אבות

וחד אמר שבעה. ימים: זה פוקס מלך יהודה. ליטנא דש"ס הוא
ולא לאשמועין דזהו חזקיה דהאי קרא בחזקיה כתיב אלף אבג
אורחיה דמפרש מאי כבוד עשו לו כמותו נקיט ואמר הכי: חלולי
כפף. כמו וחללה נעלו (דברים ה)

כמפיהם: והאידנא מפיקין. ספר
תורה קמי גברא רבה: אנוחי. על
מטמו לא ממנין: כי הוה עייל
לביט הכסא. כלומר וימנא חדא כי
הוה עייל לביט הכסא אמר לן הכי
קיים אמרינן לימד לא אמרינן ולימד
אמרנו לחזקיה והאידנא לא משום
כבודו לחזקיה דלימד עדיף מקיים:
מביא לידי מעשה. אלמא מעשה
עדיף: למיגמר. לעזמו מעשה עדיף
אכל לאגמורי לאחרני עדיף ממעשה
הלכך לימד לא אמרינן: וזרעי.
היינו נדקה וחסד דמפרש לקמיה:
לנחלת שני שבטים. דהכי משמע
רגליס יסולמו נחלת השור והחמור
יוסף ויששכר: כנוס לעדה עלי שור.
היינו כילה: חמור גרם. ממרגמא
עמיר בניכסין: יוסף איקרי שור
כבוד שורו הדד לו (דברים לג):

הדרן עלך ארבעה אבות

ביצד הרגל מועדת. כלומר
במה הרגל מועדת: לשבר
בדרך הלוכה. כלומר נכך היא
מועדת שמשכרת דרך הלוכה:
הכמה מועדת כו. קפרינ גמ' (ע"ז)
היינו רגל היינו כהמה הא מנא ליה
לשבר דרך הלוכה: היספ מבעטס.
שינוי הוא זה ותולדה דקדן (א) הלכך
חצי נוק ותו לא: או שפי' לזרועות
מנחין כו. אע"ג דלאו שינוי הוא
אלא אורחיה הוא אפי"ה ח"ג ותו לא
דהלכתא גמירי להו וברשות הניוק
קאמר דנכר"ר פטור דלאוקימנא
גרש פ"ק (דף ג:) דלזרועות תולדה
דרגל לפטור דנכר"ר: ונפל על כלי.
אחר: ראשון. נוקי רגל הן ומשלמת
כולה ואחרון ע"י לזרועות נשבר
הלכך חצי נוק: דליל קשור כרגלו.
כל דבר הנקשר ברגל המרגול
קרי דליל. ואית דגרסי דלי:
מסדר. מרקד: משלם חצי נוק.
דליל היינו לזרועות כדמפרש בגמ'
(ע"ז) דלדידי אדרי. הידום גמי כגון
שהמין והלזרועות שברו את הכלים:
גמ'

חצי נוק והתרגולין מועדין
ברגליו או שהיה מהדס

שלישים וששה אלף. לו
אחאב עשו בן. שעשו לו הספד גדול כדאמרין
במגילה (דף ג. וס) כמספד הדרימון בן טבירמון כדמפרגמין
כמספד אחאב בן עמרי דקטיל יתיה הדרימון בן טבירמון ובמלחמה
היה שפיו שס עם רב וכוון ספדו
עליו ואע"ג דכתיב (מלכים א כב)
ויעבור הרעה במחנה ויאמרין
(פסלדיו דף נט:) כבוד רשעים
רינה כבוד אחאב בן עמרי רינה
היינו לדיקוס שצדור אכל עבדיו
ואוהביו היו מספדין אותו:

אלא שהגיהו ס"ת על פטוחו.
ואע"ג דכפ' בתרא דמ"ק

(כפ). גבי רב הווא משמע דאסור
לעשות כן משום דאסור לישב ע"ג
מטה שס"ת מונחת עליה ובהקומן
רבה (מנחות דף נג:) איכא פלוגמא
דאמוראי לינא למיפך מדר' נחמיה
דהכא דשאני חזקיה דהוה גדול
במורה ונמעשים טובים ציוות:
והאמר מר גריל' למוד תורה
שמביא לידי מעשה.

פי' נקוטנרם אלמא מעשה עדיף
וקשה לר"ת דלדבריה מהכא דייק
ספ"ק דקדושין (דף מ: וס) למוד
גדול ממעשה גמ' וקניס שהיו מקונין
בעליהם בית גמ' בלוד ונשאלה
שאלה זו בפניהם למוד גדול או
מעשה גדול וגמנו כולם ואמרו למוד
גדול שמביא לידי מעשה ואמרו ר"ת
דה"פ והאמר מר שלמוד מביא לידי
מעשה וכיון שאנו אומרים קיים הכי
אנו אומרים שלמד דאי לא שלמד
היאלץ קיים שלמוד מביא לידי
מעשה ולא מסיק אדעתיה השמא
לחלק בין למד ללימד ומשני הא
לאגמורי (ולמנוח) ודאי לא אמרינן
דהא ודאי עדיף שמביא את הרבים
לידי מעשה כשמלמדם ובשאלות דרש
אמאי גאון (ל"ג קיים אמרינן לימד
לא אמרינן אלא גרם ומנח תפילין
והדר אמר לן ותו לא ופריך גמרא
והיאלץ הוה מנח תפילין מחלה קודם
שהיה אומר להם השמעממא והלא
למוד גדול ממעשה ומשני הא למגמר
הא לאגמורי דליגמר נפשיה למוד
גדול שמביא לידי מעשה אכל לאגמורי
לאחרים לא עדיף ולפיכך היה מנח
תפילין מחילה:

הדרן עלך ארבעה אבות

ביצד הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה
הבהמה מועדת להלך בדרך
ולשבר יהיתה מבעטת או שהיו צרורות
מנתזין מתחת רגליה ושבחה את הכלים
משלם חצי נוק (ה"ד) דרסה על הכלי
ושברתו ונפל על כלי ושברו על הראשון
משלם נוק שלם ועל האחרון משלם
חצי נוק כדרכן ולשבר היה דליל קשור
ומשבר את הכלים משלם חצי נוק:
גמ'

ואי אדסליק הא תנינא ושור המזיק נרשות הניוק והאדם כסוף ואומר ר"י ודאי אדפסח ציה קאי ושן ורגל כחד חשיבי משום דשון
בהלכותיהן ומחד קרא נפקי ומשום דמנא רגל בתר שן נקט הכא רגל צרישא דסליק מיניה:

הבהמה מועדת. אית דגרס והנהמה צ"ו וה"פ כיצד העדאה דרגל לשבר דרך הלוכה פי' דרך הלוכה היא העדאה וכן כפיפא
גבי שן אכל קשה לר"י מה חידש כאן שלא שנהא כפרק קמא ונראה לר"י דל"ג צ"ו וה"פ כיצד הרגל מועדת לשבר
דרך הלוכה שאמר כפרק קמא (דף טו:) הנהמה מועדת כו' ומ"מ דייק בגמרא שפיר היינו רגל היינו כהמה דהרגל מועדת והנהמה
מועדת הכל אחד: היתה מבעטת. אבג דשור לזרועות נקט לה הכא: דרסה על הכלי. אור"י דליטרינן לאשמועין
דסד"א דמשונה הוא כיון דדרסה כ"כ בחזק שנימו השבר על כלי אחר ושברו ומסתמא להזיק נמכונה:

סד"א

קעח א מ"י פ"ה מהל'
פ"ה הלכה ג' קמג
עשין פ' טו"ט י"ד סימן
רמז ספ"ק יח:
א ב ג מ"י פ"ה מהל'
נוקי ממון הלכה ה'
סמג עשין פ' טו"ט ע"מ
י"ח שפט ספ"ק א ופסק'
י' וסמך על ספ"ק א:
ב ד מ"י שס פ"ה הלכה ג'
סמג שס טו"ט ע"מ
סימן טז ספ"ק ג:
ג ה מ"י שס הלכה ד'
טו"ט שס ספ"ק א:
ד ו מ"י שס הלכה י'
טו"ט שס ספ"ק י':

רבינו הנאל

ובכוד עשו לו במחור
(אמר רב) זה חזקיה
מלך יהודה שהרשיבו
ישיבה על קברו. (ו) ואינו
דבר גדול להרשיב ישיבה
בקבר אדם גדול וחמילין
בראשיון ור' נחמיה אמר
שהרשיבו ספר תורה על
מטנו ואמרו קיים זה
מה שכתוב בזה. והאידנא
מפקינן ומנחין קיים לא
אמרינן. פי' חלוצי כתף
כך שמענו שמוציא יד
אחד מבית הצואר שלא
מקום הקרע כדי שיהא
הקרע ביוצר ומצא הכתף
חלוצין מן החלוק. ר'
יוחנן קיים אמרינן לימד
לא אמרינן. (ז) והא
אמר מר גדול תלמוד
תורה שהתלמוד מביא
לידי מעשה. ופריך לא
קשיא למיגמר הוא תלמוד
גדול שהתלמוד מביא
לידי מעשה לאגמורי
הוא לאחרני מעשה
גדול. ש"פ דלמיגמר הוא
ולאיסוקי קמיה רביה
טפי עדיף וקרינן על
לאגמורי הוא לאחרני.
אמר ר' יוחנן כל העוסק
בחורה ובגמילות חסדים
וזכה לנחלת שני שבטים.
הון יוסף ויששכר:

הדרן עלך ארבעה אבות
ביצד הרגל מועדת לשבר
בדרך הלוכה הבהמה
מועדת להלך בדרך כו'
מקשי רבינא דיינו רגל
היינו בהמה. ופריך ליה
רבא תנא הרגל שהיא
אב וקתני הבהמה תולדות.
אלא מנח טיפא דקתני

(א) אולי צ"ל חזקיה כבוד גדול
להשיב ישיבה וכו'.

(ב) מלאה כבוד דרעית היה לו
גי' השאלות שהוא נחמין

ד"ה והאמר דייק.

(א) לקמן (טז.) (ב) לעיל ג.
(ג) לקמן סז. (ד) לעיל יד.
(ה) לקמן טז. (ו) מה: (ז)

גליון הש"ס

ג' או לאו ככחו דמי.
ע"י לקמן כב ע"א תוס'
ד"ה ור"י בדלגתה אטויה:
שם דקאמר ר' יוחנן
ב"ה. לקמן מד ע"ב:
שם ור"א סבר לה כ"ר
הר"ן. ע"י לקמן דף סא
ע"ב תוס' ומ"ר סבר:

רבינו חננאל

ואמר ר"ש הידור אינו
מועד כ"ר. ופשוטה היא.
ח"ש תרגומין שהיו
מחטטין בחבל דלי
ונפסק החבל ונשבר
הדלי משלמין נוק משום
ואוקראנא דמאוס בלישה
דלאו משונה וברלי פשיט
רב כ"ר דקאזיל מיניה
מיניה פ"י מיניה (א) (דרי)
כי התרגול מנקר בלישה
שכחבל ומגלגל הדלי עמו
והקישו לאכן ונשבר הדלי
ונפסק החבל בחיטוטו
כדאי גונא משלם נוק
שלם דהכי ור"א בגופם
הזיקו את הדלי ולא
בכוחם אבל אם נפסק
החבל שלא מחמת חיטוטו
ונפסק הדלי ונשבר זה דין
צורות הוא וחצי נוק
הוא דמשלם ואמר ר' יוחנן
הא גונא כגון דקאזיל
מיניה מיניה בע"ז פ"י
ישמעאל וכן ביה בין ביה
אחר הוא. ובעיא דרבא
לא איפשיטא ודינא כדון
חוק. בעי רבא חצי נוק
צורות מגופו משלם או
מן העלייה. ח"ש כלב
שנטל את התורה והלך
לגדוש אכל את התורה
והדליק לגישה על התורה
משלם נוק שלם ועל
הגדיש משלם חצי נוק.
על הגדיש חצי (נוק) מ"ט
משום דהוה להו צורות
ותני ע"ה פ"י תני בבביתא
ועל הגדיש משלם חצי

בספיו לרורות. והלכות שצרו הכלים
דאמר מועד סבר לה כסומכוס ומאן
כרבנן: **ונשבר הדלי.** קס"ד דעל ידי
החבל נתגלגל הדלי ונשבר: **תרומה**
אחבל: **משונה** הוא. שאין דרך שן
לאכול את שאין ראו לה וחצי נוק
לשלם: **דמאוס בלישה.** שמדובקת
נו עסקה. דמאוס לשון לכלוך:
אלא סומכוס היא. ולעולם נתר סבר
מנה אוליין ולרורות הן וסומכוס
היא: **בין כמו לכח כמו.** דלי שנתגלגל
הו כמו והאמר שנשבר בצורות
הדלי הו כח כמו: **דבעי רב אשי.**
לקמן צשמעמין: **דקא אזיל.** דלי:
מיניה מיניה. דמאוס לשון נשבר
על ידי גלגול למקום אחר אלף הוא
דוחפו כל שעה וצשעת שצירה נמי:
קסבר מגופו משלם. והיינו אינו מועד
דנינו כחם לכל מיני: **קסבר מעלייה**
משלם. והאי מועד דקאמר לאו
לנוק שלם אלף לענין עליה לחצי
נוק: **לא כפלוגתא דסומכוס ורבנן.**
ומועד לנוק שלם קאמר: **ועל**
הסברה נ"ט. דהיינו שן. והלכתם
גדיש הו צורות דאין אלף כמו
שהוא מניח כאן הגחלת והוא הולך
ודולק למקום אחר והא מתניין היא
במירקן: **ומני עלה.** במקומה (פ"ג ה"א)
מגופו משלם להאי חצי נוק: **ופסברא.**

והא חבל משונה הוא. בשלמה אי חללי
גרוע וישן ונולד דאורחיה הוא ליפסק
בשחטטין למנוח המים שחבל אלף השתא
דקאי אחבל ע"כ איירי
נחבל חוק דשייכא ציה תשלום אי נמי אי
דנפסק היינו שהותר הקשר שהיה
ציה הדלי קשור נחבל:

תפשוטו דלאו ככחו דמי. הוה
מני למימר דזיל הכא
קמדיה ליה וזיל הכא קמדיה ליה אלף
דנלאו הכי משני שפיר:

ועל הגדיש משלם ח"ג. לקמן (דף
נב.) מפרש למ"ד אשן משום
חצי על כל הגדיש משלם חצי נוק
דחצי דכלה הן והיו צורות לכל
ממקום גחלת ולמ"ד אשן משום
ממונו על כל הגדיש פטור ועל מקום
גחלת חצי נוק דנאדיה אדוני:
נוק שלם מגופו מי אשכחן. פירוש
ב"י אורחיה:

במועד מתחילתו מי שמעת
ד"ה אלא כגון דשני
ואייעד. זו גירסת הקונט' ומפרש
כיון דלייעד דהר ה"ל כי אורחיה
וכי היכי דצורות כי אורחיהו
שמועדים מתחילתן ח"ג ותו לא הא
נמי דשני ואייעד לא חמור ממועד
מתחילתו ואין העדאה לצורות שציה
בזה ומדקמני דמשלם מגופו אלמה
לצורות כי אורחיה נמי מגופו
ותפשוט דרנא וקסה דהכי פשיט
הא דרנא דלמא לצורות כי אורחיה
מעליה אלף היכא דשני אע"ג דלייעד
משלם מגופו דלד תמות במקומה עומדת
ואין לומר דאין הכי נמי דלא אפי
למשפט צע"א דרנא אלף צל לומר
שיש ליישג הצרימא צע"א דאין זה
סוגית הש"ס ונראה כניסא דגרס
אלף כגון דלייעד ועולם מני למשפט
צע"א ולא תקשה מידי דרבי אלעזר
דלא פליגי צפולגתא דסומכוס ורבנן
ולא צשני דקאמרינן ובפלוגתא
דרבי טרפון ורבנן אלף תרתייהו
כרבנן דסומכוס והכא לצורות כי
אורחיהו וצדאלייעד והשתא פשיט
צע"א דרנא דיש העדאה לצורות
דאיירי צצורות כי אורחיהו וכן
משמע מדקאמר או דלמא תולדה
דרגל היא משמע דאיירי צלל שניו
וכן מדמייתי עלה הידור אינו מועד
דלכי אורחיה מייתי לה לעיל ומימה
דלקמן (דף טז.) מוכח דמיירי על ידי
שניו גבי הא דבעי רב אשי יש שניו
צצורות וקאמר ותפשוט ותפשוט דרנא
יש העדאה מכלל דאין שניו היכי אפי מרביע
נוק לנוק שלם וכן לקמן פריך והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא
פלוגתייהו בהעדאה יחא משמע דצע"א דרנא על ידי שניו איירי
ונראה דתתרייהו מצע"א ליה אס יש העדאה או לאו דאי יש
העדאה צצורות כי אורחיהו גם על ידי שניו יש העדאה דעיקר
העדאה בקרן כציה ואי אין העדאה צבי אורחיהו גם ע"י שניו
אין העדאה דע"י העדאה לא הו טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה
דבע"י דיש העדאה לא שייך לאוקמא צבי אורחיה דכיון דהו אורחיה
מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא
כיון דדמייה רחמנא לקרן צחתי נוק שייכא ציה העדאה:

אלף
במועד מתחילתו. כגון צצורות דאורחיהו:
מי

ומשונה הוא אע"ג דנוק שלם
(דף טז.) צשמעמין לרבי
טרפון משונה קרן נחצר הניוק מגופו משלם: **ולא היא.** היא ותסברא
דקפרכת ובעית למדק מדריי אלעזר דלאו צצורות כי אורחיהו
מניין לאוקמיה לאו דוקא ודחיה הוא דמני לדחוי ולמימר דלאו
צבי אורחיה פליגי אלף צשני אלף מגופה לא תפדוק הכי דהא
ספיר מנית לאוקמה צצורות כי אורחיהו ותפשוט לצורות
מגופו משלם דמאי טעמא מוקמת לה צשינו ורבי טרפון משום דנוק
שלם צמדי דאורחיה לא אשכחן מגופו הא לא תיקשי דלעולם צצורות
פליגי ורבי אלעזר כסומכוס: **וס"ל כ"ר דאמר.** לקמן במועד דל תמות
במקומה עומדת לקמן בפרק שור שנגח ארבעה (דף מה.) והלכך גבי
צצורות נמי לסומכוס דחשיב ליה מועד משלם החצי מגופו ולי

קמני משלם החצי מגופו ולי

יד א ב ג מ"י פ"ב מהל'
מוק ממון הלכה יד
ועין בהשגות ובמ"מ סמג
עשן פו עוש"ע ח"ת פ"י
ש"ע ספיק ו' ע"ש:

מוסף רש"י

משונה קרן בחצר
הניזק. קרן תמה וכל
מולדומיה קרי משונה.
הואל וישן את ויפן שלם
היו דלכ לק' (לעיל יד.)

רבינו חננאל (המשך)

נוק מגופו. ש"מ מגופו
מישום. ואקשי' אי הכי לר'
אלעזר דאמר (על הגדיש)
נוק שלם מגופו. והא
דר' אלעזר לא אשכחן
לה כדריא ריבא איתמרא
מיהו ספסברא דבגדיש
מיירי. ופרקי' אלא כגון
דשני בזה גחלת. פי'
דאדיה אדיה ור' אלעזר
סבר לה כ"ר טרפון דאמר
משונה (קרן) בחצר הניזק
נוק שלם. ודחי' לה ואמר
ולא היא אלא ר' אלעזר
סבר לה כסומכוס דסבר
צצורות נוק שלם. וסבר לה
כ"ר יהודה דאמר צד תמות
במקומה עומדת וכי קמני
מגופו לדברי הכל לרבנן
פשוטה היא ולר' אלעזר
מצד תמות בלחוד קמני
מגופו ודחצי שהוא מועד
מן העלייה כ"ר יהודה.
והא דרבי יהודה בסוף פ'
שור שנגח ד' ור' אשורין
הלכה קשור בעלי כ"ר עד
ר' יהודה אומר תם חייב
מיצד פטור (נמי) אמר רב
אדא בר אבהו לא פטור
ר' יהודה אלא צד העדאה
שבו אבל צד תמות
במקומה עומדת. ודחיי'
ר' רב חמא להאי סברא
ואמר אימור דשפעת ליה
לרב יהודה האי סברא
בקרן (ליה) (ורשייכא
בזה) תמות ומיעדות
אבל בשן ואש דמועד

(א) אולי צ"ל מיהו דתרגול.
ב) צנני' ד' קמא ציה דרנא
אפי.

[illegible]

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

י"ט

עין משפט
גד מצוה

(א) (לעיל ט"ז, כ) ר"מ מ"י,
(ב) (לעיל ט"ז, ד) ר"מ מ"י,
(ג) (מסכתא חולין קמח),
(ד) (עין מ"ק נ"ה ל' ד"ה
כ"ו).

רבינו חננאל

והחזיר שני רשבי אח
הכלים משלמין חצי נזק
מאי לאו כגון דעבר ג'
פעמים וכו' והחזיר לא
בחדא דימנא וכו' והא
משנה היא ודשדו ביה
בזרי פ"י כגון שהיו
הדעוין בכלי והכניס העוף
ראשו בתוכו ואכלן שאניה
משנה אלא כך דרכו.
בעי רב אשי צורות כי
אורחיהו הא קיימא לן
הלכתא חצי נזק יש שני
צורות ואם ישנה לא
יתביא אלא חצי של חצי
הנזק שהוא רביע לכל
הנזק או אין שני ועלתה
בתיקין. וכן כצא עוד רב
אשי כח כח לסומכוס
דאמר צורות נזק שלם
מוקים לה בכחיהו והא
דמיא לן הלכתא צורות
חצי נזק גס הוא גמיר
הלכתא דא ומוקים לה
בכח כחו או דלמא לא
גמיר הלכתא וצולתה גס
ושברו כלים זה כחה אבל
אם נזק עז שבר מן
הכלי ונפל על כלי אחר
ושברו זו היא כח כחו.
פ"י היתה מבעטת או
שהיו צורות וכו' איכניא
להו מתני' היכי פירושא
היתה מבעטת והזיקה
בבעטת היתה תולדה
דקין וצורות כי אורחיהו
בהתירויהו חצי נזק ורבנן
היא או דלמא היתה
מבעטת והזיקה בבעטת
שהיא תולדה דקין אי נמי
צורות בבעטת חצי נזק
הא צורות כי אורחיהו
נזק שלם ומתני' רבנן א'
היא ח"ש מסיפא דמתני'
דרסה על כלי ושברתו
דנפל על כלי אחר ושברו
בחדא הניק מלפני נזק
שלם וכלי האחרון חצי
שלם וכלי האחרון חצי
נזק ואי סומכוס מי אית
ליה חצי נזק פ"י דרסה
על כלי ושברתו קיימא
לן רגל ברשות הניק נזק
שלם אבל אם נזק מבח
דריסתה השבר הוא ונפל
על כלי אחר ושברו דהיינו
צורות כי אורחיהו חצי
נזק שים מתני' רבנן היא
דלסומכוס ליה ליה חצי
נזק. וכו' תימא הא דתני
דרסה לא דרסה על הכלי
ממש אלא דרסה על אבן
והכלת ונפלה האבן מן
הדיסתה על כלי ושברתו
ועוד נזק שבר מן הכלי
ושברו ונפל על כלי אחר
והכלת ונפלה האבן מן
הדיסתה על כלי ושברו
שמצא
הכלי הראשון נשבר מבחה
ולפיכך משלם נזק שלם
חצי נזק כחה לפיכך
חצי נזק אלא הא דבעא
רב אשי כח ואמר רב
אשי כרבנן מוקי לה ובעי
לה הכי היתה מבעטת
הזיקה בבעטת וצורות

משנה הוא. התרגול שאין דרכו למקוע כללי דשדו ביה בזרי.
שש זרעים כללי דאורחיה להכניס ראשו בתוכו ולאכול וזיון
דאורחיה לאכול דאורחיה נמי לנעוק: יש שני לצורות לרביע
נזק. לרבנן דפליגי אסומכוס ואמר

ובהא קמיפלגי מר סבר יש הערעה ומר סבר
אין הערעה לא בחד זמנא ובפלוגתא דסומכוס
ורבנן קמיפלגי והא משנה הוא "דאית ביה
בזרי בעי רב אשי יש שני לצורות לרביע
נזק או אין שני לצורות לרביע נזק תפשוט
ליה מדברא דבעי רבא יש הערעה לצורות
או אין הערעה לצורות מכלל דאין שני
דלמא רבא אם תמצי לומר קאמר אם
תמצי לומר אין שני יש הערעה או אין
הערעה תיקו "בעי רב אשי כח כח לסומכוס
כבחו דמי או לא מי גמיר הלכה ומוקי לה
בכח כחו או דלמא לא גמיר הלכה כלל
תיקו: היתה מבעטת או שהיו צורות מנתון
מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי
נזק: איבעיא להו היכי קאמר היתה מבעטת
והזיקה בביעושה או צורות כאורחיהו
משלם חצי נזק ורבנן היא או דלמא היתה
מבעטת והזיקה בביעושה או צורות מחמת
ביעוט משלם חצי נזק הא כי אורחיה משלם
נזק שלם ומני סומכוס היא ת"ש מסיפא
דרסה על הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי
אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם ועל
האחרון חצי נזק ואי סומכוס מי אית ליה חצי
נזק וכו' תימא ראשון ראשון להתוה ושני שני
להתוה ושאני ליה לסומכוס בין כח לכח כחו
אלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס
כבחו דמי או לאו כבחו דמי תפשוט ליה
דלאו כבחו דמי רב אשי כרבנן מוקי לה
ובעי לה הכי היתה מבעטת והזיקה בביעושה
או צורות כאורחיהו חצי נזק הא מחמת

ובהא קמיפלגי. תימא מנליה דפליגי דלמא רמי בר יוחנאל
דלמייד ואמר כי רב דלמא אייד ו"ל דא"כ מאי קמ"ל
אמר כי רב ואין לתמוה היכי פליגי אכרימא דקמס אמרי כי רב
משמיה דרב ורב תנא ופליגי א"כ משום דלא מיתני כי ר' חייא ור'
אושעיא לא מותבין מיניה תיובתא (א):
וכי תימא ראשון להתוה. ואלע"ג
דלא שייך לפרש הכי כרימא
דלקמן דמי עלה ד"א ברשות
הניק אכל דרסה"ר על הראשון פטור
ועל האחרון חצי ואי ראשון להמזה
קן יכול להיות ראשון להמזה או
נרשות הניק או דרסה"ר כמו שני
להמזה מכל מקום ממתיק מלי
שפיר מפרשא הכי:

רב אשי כרבנן מוקי לה ובעי לה
הכי. הוה מלי למימר דלמ"ל
קאמר דלמ"ל לאו ככחו דמי ממתיקין
רבנן היא או סומכוס היא אלא
עדיפא ליה למיזעזי דיש שני ואין
שני ונראה דנעיל דלעיל לא היתה
אלא אי ממתיקין איירי לנצורות כי
אורחיה או ע"י שני ותו לא והש"ס
הוסיף מדעתו רבנן היא או סומכוס
היא ורב אשי מפרש דלמיידא להו
אי יש שני לרביע או אין שני וכו"ג
איכא פ' המקבל (נ"מ דף ק"ב). ושם
ד"ה (אומן) גבי נעיל דרס שט דקלן
עובר נזל חלין או אין עובר דסופיק
הש"ס לומר אומן קונה נשבה כלי
כו' ורב ששם שאלו סמס ונהגול קמא
(לקמן דף נ"ט. ושם ד"ה נשליח) מוכח
דמיירי נשליחא דלגמא (א):

במקום שאי אפשר לה
א"כ וכו'. אין לפרש
דאיירי דרסה"ר ומינעיל ליה דלס
אורחיה פטור מדי דהוה ארגל מדלמ
קאמר היתה מהלכת ברשות הרבים
כמו נעילא דנמנמן ופ"ה עיקר:

אכל
ביעוט רביע נזק ויש שני יאו דלמא היתה מבעטת והזיקה בביעושה או
צורות מחמת ביעוט חצי נזק ואין שני תיקו: בעי מיניה רבי אבא בר
ממל מרבי אמי ואמר ליה מרבי חייא בר אבא היתה מהלכת במקום שאי
אפשר לה אלא אם כן מנתות ובעטה והתוה והזיקה מהו כיון דאי אפשר לה
אורחיה הוא או דלמא השתא מיהא מחמת ביעוט קמנתוה צורות תיקו:
בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא היתה מהלכת ברה"ר (ובעטה) והתוה והזיקה
מהו לקרן מדמינן ליה וחייבת או דלמא תולדה דרגל הוא ופטורה אמר ליה
המסתברא תולדה דרגל הוא התוה ברה"ר והזיקה ברה"י מהו א"ל עקירה אין
כאן הנחה יש כאן איתבייה היתה מהלכת בדרך והתוה בין ברה"ר בין ברה"י
חייב מאי לאו התוה ברשות הרבים והזיקה ברה"ר לאי התוה ברה"ר והזיקה
ברה"י והאמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן א"ל הדר בי איתבייה (דרסה על
הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם
ועל האחרון משלם חצי נזק ותני עלה במה דברים אמורים ברשות
הניק אבל ברה"ר על הראשון פטורה ועל האחרון חייבת מאי לאו התוה
ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים לא התוה ברשות הרבים והזיקה
ברה"י והאמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן אמר ליה הדר בי איני
והאמר

דלמא. כל צורות כי אורחיהו תולדה דרגל ניהו ופטור דרסה"ר: ספיוס דרסה"ר. כי אורחיה והלכו לנצורות נרשות הניק
ושברו כלים: הנחה יש כאן. נחמיה. כלומר פטור הואיל ועקירה הואי במקום פטור: ופיקא דרסה"ר. חייבת. אי אמרת נשליח
נצורות כי אורחיהו לקרן מדמינן להו למייד דרסה"ר כי קרן דהא דמי לקרן דמשלמת חצי נזק כי קרן ואע"ג דקרן משנה הוא
וצורות אורחיה הוא הלכך נרשות הרבים חייבת חצי נזק אלא לדידך דלמרת כל צורות כי אורחיה לרגל מדמינן להו משום דהיו תולדה
דרגל ואע"ג דהסס נזק שלם וצורות חצי נזק אמאי חצי דרסה"ר חייב: על הראשון פטור. דרגל הוא ועל האחרון חייב מאי לאו כו':
והאיך

יח א"מ מ"י פ"ג מהל' נזק
ממנו הל' ט' ו' ו'
דנשנות ומי"מ סמס עשין
סו טושי"ע מ"מ ס' על
ספיק ט':
י"ב ב ג ד מ"י פ"ג מהל'
מוק ממנו סלסל ו סמס
עשין סו טושי"ע מ"מ ס' סמס
סל ספיק ח':
ב ה מ"י שס ה' ה עשין
נשנות ומי"מ טושי"ע
סס ספיק י':
בא ו מ"י שס ה' ה
טושי"ע סס ספיק ד':

רבינו חננאל (המשך)

כי אורחיהו בהתירויהו חצי
נזק. הא צורות מחמת
ביעוט חצי נזק ויש שני
רביע של נזק ויש שני
לצורות וכל דין משנה
לשלם חצי מה שמשלם
דרכה או דלמא היתה
מבעטת כיו ועלתה בתיקין.
בעי ר' אבא בר ממל היתה
מהלכת במקום צורות
שאי אפשר לה א"כ
מנתות ובעטה והתוה מהו
כיון דלא אפשר לטנוי
א"כ מנתות אורחיה הוא
(א) ורגל ברשות הניק נזק
שלם משלם או דלמא
השתא מיהא מחמת ביעוט
נזק וצורות ניהו ועלתה
בתיקין. וכל הני שפעתתא
דסלקא להו בתיקין קיימא
לן דממנא לקיאל ואל
מפקין. בעי ר' ירמיה
מר' זירא היתה מהלכת
ברשות הרבים והתוה
מהו לקרן מדמינן ליה
וחייב לשלם או דלמא
תולדה דרגל היא והרגל
ברה"ר פטורה. אמר ליה
תולדה דרגל היא משט ליה
כרסא דאמר בריש פירקין
קמא צורות תולדה דרגל
הן ופטורה בהנחה לא
כעא מיניה התוה ברשות
הרבים והלך הצוהר והזיק
ברשות היחיד מהו. אמר
ליה עקירה אין כאן הנחה
על העקירה בהנחה לא
העקירה רשות הרבים
ופטורה וכיון שאין חייב
על העקירה בהנחה לא
איכפת לן היכא היא.
ואיתכ עליה והדר ביה
ואמר ליה הדר בי.
ה"מ: ת"ר התוה ברשות
הרבים והזיקה ברשות

(א) י"ל סומכוס.
(ב) פ"י רבנן נעיל וז' א"י
ענין לנפלה דנכר כל צורות
ג"כ היו אורחיה ותימ
הנחה דלמייד אלא חצי נזק
והי"ף ו"ל ג"כ נראה
דמפרש ספ"י רבנן והכריע
י"ע.

והא"ר יונתן. לקמן בהאי פירקין (דף טו.) : **כי קאמר רבי יונתן.**
אין חצי מוק חלוק על חצי מוק דקרון קאמר דכמיב (שמות כה) יחזון וסלון
מרי וימני לאפוקי ממלח דפריך לקמן (יב.) ולא מהא קרן ברה"ר
חייבת כלום מק"ו אצל חצי מוק דתרירות עליוש פטור ברה"ר
אליגרא. חזינא פה"א אפמי הדינ : **חזינא**

י נזק חלוק לא לרשות
בים מאי לאו התירה
ברשות הרבים לא
רשות היחיד והאמרת
יש כאן א"ל הדרי בי
רבי יוחנן אקרו יתיב
בי אושעיא אקילעא

נא מביניהו כשכשה
כי יאחזנה בזנבה וילך
כי יאחזנה בקרן וילך
רחיה הא אורחיה וכי
מבעיא ליה "כשכוש

עי רב עינא כשכשה
מידי דהוה אקרן קרן
הבא נמי לא שנא
להזיק הא אין כוונתה

ליל צעים דכל תקלה שהיה
 ברה"ר מייחב ביה משום דור אע"ג
 שלא וזה בה דעד כאן לא פליגי רב
 שמואל (לקמן ד' מו:) אלא דללא
 אפקרי' אכל דאפקרי' צין לרב צין
 לשמואל היינו דור:
 חזיר שאכל חתיכה של בשר.

שור בור אלא ימתני
אתמר דרב הונא
הפקד אמר רב הונא
קשרו אדם חייב מש
הונא בר מנחם משום
אדם וברגלי בהמה:

לה יִהְיֶה מועֵדֶת
שֶׁלם חֲצִי נֹקֶ' בְּמֵה ד'
מִצֹּר יֹאם נְהִית מִשְׁלֵם
מִתּוֹךְ הִרְחֵבָה מִשְׁלֵם
הַ מִּפְתַּח הַחֲנוּת מִשְׁלֵם
גִּבְמ' תְּנוּ רִבְנָן הַשָּׁן מִזֶּה
יִצְרֵה הַיִּנּוֹק וְאִכְלָה אוֹכֵל
שֶׁלם יִיבֹן חִיה שְׁנֹכֶם
נֹקֶ' שֶׁלם יִפְרֶה שְׁאִכְלָה
מִן וְחִוִּיר שְׁאִכֵּל חֲתִיכָה
אִמְרַת כָּל מִיִּדִי דִּלְאוֹ אוֹ
נִרָא דֹאכֵל תִּמְרֵי וְחִמְרָא
נִהְמָא וּפְלִסִּיה לִסְלָא חֲסִי
נֹקֶ' וְאִמְאֵי כִּיּוֹן דְּאוֹרְחִיָּה
דִּ פְלִיס וּפִת אוֹרְחִיָּה הֵן
מֵאִי לֹא בְּבִהְמָה לֹא קִבֵּי
מִבְּיָא וְאִיבִעִית אִימָא לִלְ

אכול פירות וירקות
מים אמורים ברשות
מה שנהנית כיצד
מה שנהנית 'מצדי'
מה שנהנית מתוך
רית לאכול את הראוי
הראויין לה ושתתה
לחצר הניזק וטרפה
שעורין וחמור שאכל
של בשר משלמין נזק
חיה ואכלה ליה "ע"י
ראביל ביניא משלם
כיה רב יהודה לשלם
למיכל נחמא "אורחיה
ורמינהו "אכלה פת
חיה בשר אורחיה
לם כבחה ובפתורא

קרית ציה: כל מידי דלאו אורחיה. למיכל כל שעה: ואכלה ע"י הדחק. כלומר
היה שמה אכילה. ואפילו שלא ע"י הדחק: שגורא דלכל סמרי. אורחיה למכלינהו ע"י הדחק אבל כל
למכלינהו אלא מחמתו להויז: ופלסיה. לעסו. לישא אחרתא פלסיה סדקו ולא שמעתי: אסלא חיי
דניי קיסות צבבל ופלגא זוקא קנסא: אורחיה לפלוסי סלא. כשהוא לועס הפה לועס הס
ע"י הדחק אבל חמור דרכו בכך: דמעוי. עלי אש: כטביא. כזי אין דרכו צפה ובשר: ובפסור

דלמי מוק ותו לא: אלס אנקשר
מאליו. הדליל דרגל התרגול: אלס
קשרו אלס חייב. הקשר מוק שלס
דחי צור ואס נתקל צו אלס חייב
במוק: נקשר מאליו. דמחמין:
חלל חסד ילדיו חלל חסד ילדיו

מחן חייב לשלוח חי מוקד. בעל הדלי. שאין התרגוב שלו: פושט הוא. וכולה מוקד בעי לשומי שהרי צורו הוא שהשליכו לרה"ר: אלא. דאננשה בציתו והוציאו תרגוב מביתו וחייב בעל התרגוב:

חַיִּים צוֹר וְגַם שׂוֹר צוֹר. כִּי יִכְרֶה שׂוֹר
צוֹר אֲמַר רַחֲמָנָא! וְלֹא כִי יִכְרֶה שׂוֹר
צוֹר וְהִיא לְדִלִּי תַרְגּוּל כְּרֹה: אֲלַף
מִסִּי'. לֹא מִתּוֹקֶמָה אֲלַף בְּחַדִּי-
אֲדוּי שׂוֹרֵק הַתְּרַגּוּל הַלְדִּיל וְשׂוֹבֵר
צוֹרִיקָמוּ כֻלָּם הַרְעוּ צָרוֹרִית וּפְסִילו
קִשְׁרוּ אֲדָם נָמִי לֹא מִשְׁלֵם אֲלַף
ח"ג צַעַל הַתְּרַגּוּל וְהַקּוֹשֶׁר פְּטוֹר שֶׁלֹּא
נִתְקַל אֲדָם צָרוֹר. וְדַבֵּר הוֹנֵא לֹא
מִתּוֹקֶמָה אֲמַתְנִי' אֲלַף צַעֲלָמָה אֲחַמֵּר

והכי חתמר לליל הפקר סי:
נקשר מאליו. בתרגול ונתקל בו
אדם פטור דמאן ליחייב לליל ליל
ליה צעלים צעל ליחייב נמי ליח
צור חמר רחמנא ולא שור צור:
קשרו אדם חייב. הקושר דקמייה
בהגבהה יש לו להאי לליל צעלים:

משום מאי מחייב. דהא לאו בור
מעליא הוא שסרי לא היק במקום
שקרו שם שהמרגול גררו למקום
אחר: בורו הממלגלג. דמייחין
ליה כפ"ק (דף ו.) בצלל השוה:
מתני' דידא הון מועדא.
ומשני לאכול את הראוי לה: משלמה
ח"ו. דמשונה היא: אבל ברה"ר
פטור. דבעין ובער בצעה אחר (שמות כג)
ואכסות וכלים נמי פטור. בגמרא [ו.]
מפרש לה: מה שנגזים. לאו תשלומין
מעליא נייהו דמפרש בגמ' (סו' סא) מלי
הרחוב משלמה פטור. שטיקה. כדן
קרן חס חלי מזק ומועד מזק שלם

זבגמ' [כא.] מפרש לה: **גמ'** ופרש
 שאכלה שעורין. שהן מאכל חמור:
 וחמור שאכלו כרשניין. שהן מאכל פרה
 וכן חזיר וכלב. ואע"ג דלצין רעניין
 בפק הואיל ואורחיהו למיכליהו ע"י
 הדחק כשהן רעבין ראויין להן
 ואורחיה למיכל ע"י הדחק כי
 ות וכלים אפילו ע"י הדחק לאו אורחיה
 ק. דמשונה הוא ובגון דתפס יצוק דלצין
 עמו: **בציה**. שאין דרכה צפה אפילו
 א. שעל השלחן אכלו שאין דרכו בפק:
 ההוא

גליון הש"ס

לעזי רענ"י

מוסף ריזני

רבינו חננאל (המשך)

(א) וכ"ה נשיעה מקובלת בשם רבינו דגריס בפחותא והוא שם הלגומה בקערה חה אין דרכה לאכול ע"ש.

כלומר אינו שעורין וכיצא בהן אלא אפססתא ומוטלת כשלדא בפנים ובחוץ מה שבפנים רשות הניזק

הכל לרוד אצלם
לשבתו. וכל חסיד
אשכנז עומד לאגרו
חצר ולא קיימא לאגרו
ונבאר תיבדע למי
איבעא דרוד ובתר
דכסד תכלימי דרוד
למי בר המא פשיט
איבעא דרוד אגרו
שמתלמא כסד
ורחי' ולא וארמי' לו
היא עיניו דהנהו ו
לא חסד וסמחי' דהנהו
והיא חסד' ורוד
במעלה נעל אבן
קורא של קדשא
כסד כיוולא אגרו
דעירור חסדא בשמי
פוטא חסדא שמואל ורוד
שתיחא על פ' ארובי
שאם קוד ונעלא אגרו
אבן כנאם חסדא הבי
חייב מיד. ודייק ר' אבהו
דמריב שמואל ואמי
דמריב חסדא חסדא
שלא מתנחא חסדא להלילי
והא שרר שמואל
יוחנן וסכר בעתא שמי
ולא חסד אלא ששמי
כל שמואל חסדא
ואמי שכינתו קדשא
דמריב הדרוויט

נחנה לחיירו, ולוקמין בגזר
(חגיגה י"א.) זאת אומרת.

סב א מ"י פ"ג מהלכות
 גולה ואברהם הלכה ט
 טו"ע ח"מ ס"י שבת
 וסעף י:
סד ב מ"י פ"ג מהלכות
 גולה ואברהם הלכה ט
 סמנ עשין עב טור ש"ע
 ח"מ ס"י שבת וסעף ט
 וסעף י:
סה ג סמנ עשין י:
סו ד מ"י פ"ג מהל'
 טוקי תמון הלכה ט
 סמנ עשין טו טו"ע ח"מ
 ס"י שאל סעף ט
סז ו טו"ע יט ס"י

ממנו וחשובים חזר הניחן אצל מקלה
ושמאל אמר חייבת משום שהפירות
וקוף על פי שיש רשות לנהמות
בוד ברשותו חייב. ולכן פטור
הוחלקה נהמה בנות פירות חייב
מקלה נרשות הרבים דפירש
ובחן ואין לתמוה איך מפטיר מפירות
פנומים

רבינו חננאל (הרמשי)
 רבם הירחב' ו' אמות
 ורבם שבת' אחז' ד' אמות
 ובאוח' כ' אמות פתח
 פתח' לתנור ובה פירות
 והתבמה בדרך הירלוב'
 פספסה ואכלה מאתו
 והפתח בלא חזרה חלש
 בלשון הרבים בלא שינוי
 פספסה ורשאל רב אמר עקלה
 צאורה ואכלה משלמה
 מה שהיה קשה להניח
 שנהגיה. שיפטר כשהיה
 חמור טען גרמים ובשבת
 ואכלו כפתח הנותן פי'
 ללא פירוש אמר הגרמים
 בלא עקלה הצאור רב
 כגון ו' שנינו מה שנהגיה.
 אצלם דאמרי מחזות חלי'
 עיכא כל פליגי דרבי
 כי פליגי במסקנה מקום
 מרשותו נתן בו פירות
 והניחה בהתבמה רשות
 הרבים והכלה רב אמר
 הפירות ואכלתם רב אל
 פטור כרשות הרבים הוא
 חסור (ב) לרב אכל
 חסר בו במקום זה
 שהצדקה לרשות הרבים
 כגון שהכניס כחלי' חצירו
 בפנים הניח מחצירו
 מקום משהו לרשות
 הרבים בלא מחציה ונפל
 באותו הבור שור חסר
 ככל המקום הוא שפטר
 רב באותו מקום כי בחסור
 פירות (הרמשי) רב
 דמי. ושומאל אמר מקצה
 מקום מרשותו אמר מקצה
 הרבים כי הוא גזת מקצה
 שהיה רב הקפיד והתצור'
 הוא והשור שאכל פירות
 באותו מקום שהצדקה
 מרשותו (ב) נפל שם

(א) נראה ד"ל ולרב אי חפר
 זו כו'.
 (ב) מדברי רבינו אלו נראה
 דלא גרס דלימא כבור נרשמו
 פליגי וז"ל.
 (ג) אולי צ"ל חייב לשלם ואם
 נפל שמה וכו'.

(א) [לקמן כה: א.] (ב) [לעיל כ.א. ג.] (ג) [לעיל יח. ד.] (ד) [לקמן נו. נח. ב"מ לו: מב. לג: א.] (ה) [שמות כב.] (ו) [ס"א ונפל כותל ונפל אינהו, ו] נשצ"ל
משונה

(א) נראה ד"ל ושגרו את הכלים משלם נזק שלם.
(ב) נראה דחזק ונ"ל יפרימין הניחא למ"ד דפחלמו בפשיעה יסיפו באינס פטור אלא למ"ד חייב וכו'.

בזקירה
אבל כיון דמוקי גדאפיך מיפך דאיני
הוא דלמה יחזור מסברא ראשונה:
ובהנני

[illegible]

הוא לא צריך
והגדי שדלגו
למטה חייבין
מלמעלה למטה

דאילפא ורב
מע
אזעציע מיירי
וואלפא איירי על
סן: הא נפלו
ר' ואלס הייז ד

לגבי כותל היכי מיצברי בנקסיה והה
מאבראי קפאי ואי מרחקי היכי משחבר
מרוחקות ולא מקורבות דמיצברי בין
בכלי ארוך דאי נפלי לגד הסמון לכו
לגד המרוחק: **אדם** ותרענא ב'ו'
דחייב וי"ל דנפקא מינה אם הפקיד
חש"י שיש לו ליזהר שלא ידלנו מלמטה
ר"ן [א] מתוך כך נראה לפרש דמי
מלמטה למעלה פטורין דהיינו לגמרי
לשמועין בלדס דחייב דאי פטורין
ומשה בעלמא אחאי אלעריך לשמועין
דמסיק ומאי פטורין ואית דרגסי אי הכי
ליה פטורין דס"ד פטורין לגמרי קאלמרא
אלא משונה בעלמא אחאי פטורין ונה

מעל גבי חברתה אי דר' הושע' דמחייב בעומדת ברה"ד ואוכלת [איכא בינייהו] לר"מ ור' יהודה לא שניא להו (ברשות) בין מתוך הרחבה בין מעל גבי חברתה בין מהלכת בין עומדת ואפי' קופצת

(א) עין כפ' מ"ט שגם
חיינו: (ב) לקמן כב' שגם
כא: (ג) [שגם כא:]
(ד) [שגם כא:]
(ה) [שגם כא:]
(ו) [שגם כא:]

הנהגות הגר"א

(א) גמ' בין מלמטה
למלמעלה פטורין. י"ב גיטות
הר"ף והרמב"ם חייבין
ומפרשים הרמב"ם ר"פ
לקמיצה כו'. ונראה
ש"ס ע"פ: (ב) חר"ה ד"ה
וכי יוחנן כ"י דלי כח מו
כו'. י"ב וי"פ הרמב"ם.
וה"פ גמ' כ' שולח
(ועתה נראה ש"ס ע"פ
י' וי"פ ע"פ כ"י):

מוסף רש"י

והדלק את הבירה בעל
גמל חייב. ש"ה היה לו
להגלי מצינו שפסק
למנוח (ש"ס כא.) כ"י
הנוכה פטור. מנוח
שכחות פטור. מנוח
הנוכה (ש"ס):

רבינו חננאל

בזקיקא. קפ"ה: **פריגא**. שטען פריגא כותל דלוי דכר
ומשונים הן: **אש**. השולח את העברה: **משום חלו**. חייבו הכתוב
לדאבו קענד דהו כורק חן: **משום ממונו**. כשורו וזכור שהיו.
וקס"ד דליכא ציניו כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו דלרבי יוחנן
חייב דחלו הן ולר"ל פטור דללו
ממונו הוא: **האי לא מכחו**. דלש
מאליה הולכת ודולקת למרחוק: **הא
לית ביה ממא**. שדלכת היא
המוקד דלזין לה ממש הלכך כי
חייביה רחמנא משום חלו הוא
דחייביה: **חלו דכלב הן**. דהוה ליה
כרורות הלכך משלם ח"נ ואדם
המדליק מש"ה חייב ג"ש שאין דין
כרורות באלם: **לאו ממונו דבעל כלב
הוא**. אלא דבעל חררה: **דאדייה אדווי**.
שזקן: **ועל פקוס גחלת**. מקום
שנפלה גחלת שס: **משלם חלו נוק**.
לכרורות הן והכלל עשאו. לישנא
אחרינא דמשונה הוא: **ועל גזיש
כוליה פטור**. דלשו משום ממונו
והאי לאו ממונו הוא וכרורות ליתא
למימר דהא ממקום גחלת ואילן
דלקא אש מאליה. ומשום הכי אוקמה
דאדייה אדווי דלי אנהא עם החררה
כי אורחיה לא מצי למיחזי ח"נ
לחריד דלמקום גחלת חייב נוק שלם
דאורחיה הוא ליתול חררה עם
הגחלת: **ור' יוחנן**. דלמר אשו משום
חלו מוקים לה דאנהא כי אורחיה
דעל חררה ג"ש דען היא ולמקום
גחלת ג"ש דאורחיה היא וצידים
עבד: **ואגזיש כוליה ח"נ**. דחלו
כלב הוא והיינו כרורות: **צירה**.
צית גדול: **בזר הנוכה פטור**. שמונה
להניחה צרה"ר לפטומי נפ"א: **לאו
ממונו דבעל גמל הוא**. אלא דחמוני:
במסכתא אש כל הצירה. שהגמל
עובר בפני כל הצירה ומסכתו דהא
דלי הו כולו במקום גחלת אכל
בעלמא שהאש הולכת מאליה לאו חלו
הן: **במסכתא**. מדלקת: **בשעמדה**.
עמד הגמל במקומו וסכתך את כל
הצירה שהיתה מצילתו גדולה כנגד כל
הצירה. והגמרא לא שזק לאסוקי
למליחיה ופריה: **כל שזק**. שהיה לו
למהר ולנהגה שלא מסכתך: **צעמדה להטיל מימיה**. דלנוס הוא וסכתה:
לאפשי

וממונו ענין חלו שדרכו לילך ולהזיק אית ביה ממשות וא"כ צור נמי
חשיב אית ביה ממשא דע"י כריית הצור משתנה ממשות של קרקע
ועשה חלל אכל מקום הילוך שלהבת אינו משתנה ממשותו אלא שעשה דולק וסורף וא"כ ממונו נמי לית ביה ממשא כגון כרורות צרות
ולא בשום דבר ואין שום ממונו שלא יהא צור ממשא בניה שפסע צור אית ביה ממשא שיש לו לשמור ממונו שלא יזיק לא צרות צרות
ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדלמרינן בסוף צ"ה (דף לט.) הילכך דמו להדי שזין בשניה ממשות בהמיק שפסע צור רק בגוף האדם:
דאדייה אדווי. הו"מ לאוקמי בלחא אנוחי ע"י שניו כדלמרינן צריס פירקין: **ורב"י** יוחנן בדאנהא אנוחי. לא מצי למימר כדלמרינן
דלוי ועל כל הגדש ח"נ דלי כח (א) כחו לאו ככחו דמי הו על כל שאר הגדש פטור: **לא"ו** ממונו דבעל כבא הוא.
דלוי לא הדליק ועל אש של כלבו לא חייבתי חררה ואע"ג דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדלמרינן בשור שנגח את הפרה
(לקמן דף מה.) וס' חרי איש כתיב מ"מ פשוט ליה לגמרא משום (א) [אחיה] דרשא דפטור על אש בהמתו דג' אבות נאמרו בשור ולא יותר:
במסכתא ב"ה הבירה ב"ה. דהו כולה מקום גחלת: **וא"ו** במסכתא אמאי חייב. חנווני הכל גם בעל הגמל יתחייב עמו כיון
שגם הוא פושע בסקסוך אכל אי בלא מסכתא יחא ליה דלא היה ליה לאסוקי אדעתיה שהיא נר במחוק אכל כיון
דלוקמיה במסכתא אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכתא כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות
הולכת ומסכתא אכל אין לפרש אמאי חייב חנווני בעל הגמל יתחייב הכל דהא לקמן (דף כג.) פריך וליחייב בעל הגחלת ואע"פ שבעל
הכלב שפע גם בעל הגחלת יש לו להחייב שלא שמר גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכתא דרך הילוכה אלא בעמדה במקום אחד
והרבה כל כך במשאוי שמסכתא כל הצירה צעמדה ופריך דכ"ש חנווני פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של בעל
הגמל דיותר מסכתא צעמדה משאילו היתה הולכת ועוצרת בלי עיכוב ומשני כשעמדה להטיל מימיה דלנוס הוא צעמדה וזו:
רישא

והתניא הכלב והגדי שדלנו בין מלמעלה
למטה בין מלמטה למעלה (א) פטורין
תרגמא רב פפא "דאפיך מיפך כלבא בזקיקא
וגדיא בסריכא אי הכי אמאי פטורים פטור
מנוק שלם והייבין בחצי נוק: **הכלב שנשאל:**
אתמר ר' יוחנן אמר יאשו משום חציו וריש
לקיש אמר אשו משום ממונו וריש לקיש
מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך חציו
מכחו קאולי האי לא מכחו קאזיל ורבי יוחנן
מאי טעמא לא אמר כרבי לקיש אמר לך
ממונו אית ביה ממשא הא לית ביה ממשא
תנן הכלב שנמל חררה כו' בשלמא למ"ד
אשו משום חציו חציו דכלב הוא אלא למ"ד
אשו משום ממונו האי אש לאו ממונו דבעל
כלב הוא אמר לך ריש לקיש הכא במאי
עסקינן דאדייה אדווי דעל חררה משלם נוק
שלם ועל מקום גחלת משלם חצי נוק ועל
גדיש כולה פטור ורבי יוחנן דאנהא אנוחי
על חררה ועל מקום גחלת משלם ג"ש ועל
הגדיש משלם חצי נוק תא שמע (א) הגמל
טעון פשתן ועבר ברשות הרבים נכנסה
פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני
והדליק את הבירה בעל גמל חייב הניח חנווני
נרו מבחוץ חנווני חייב רבי יהודה אומר בנר
חנוכה פטור בשלמא למ"ד אשו משום חציו
חציו דגמל הוא אלא למ"ד משום ממונו האי
אש לאו ממונו דבעל גמל הוא אמר לך ריש
לקיש הכא במאי עסקינן במסכתא כל
הבירה כולה אי הכי אימא סיפא אם
הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייב ואי
במסכתא אמאי חייב בשעמדה עמדה
וסכתא כ"ש דחנווני פטור ובעל גמל חייב
אמר רב הונא בר מנחם משמיה דרב איקא
הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה
רישא

ממונו ענין חלו שדרכו לילך ולהזיק אית ביה ממשות וא"כ צור נמי
חשיב אית ביה ממשא דע"י כריית הצור משתנה ממשות של קרקע
ועשה חלל אכל מקום הילוך שלהבת אינו משתנה ממשותו אלא שעשה דולק וסורף וא"כ ממונו נמי לית ביה ממשא כגון כרורות צרות
ולא בשום דבר ואין שום ממונו שלא יהא צור ממשא בניה שפסע צור אית ביה ממשא שיש לו לשמור ממונו שלא יזיק לא צרות צרות
ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדלמרינן בסוף צ"ה (דף לט.) הילכך דמו להדי שזין בשניה ממשות בהמיק שפסע צור רק בגוף האדם:
דאדייה אדווי. הו"מ לאוקמי בלחא אנוחי ע"י שניו כדלמרינן צריס פירקין: **ורב"י** יוחנן בדאנהא אנוחי. לא מצי למימר כדלמרינן
דלוי ועל כל הגדש ח"נ דלי כח (א) כחו לאו ככחו דמי הו על כל שאר הגדש פטור: **לא"ו** ממונו דבעל כבא הוא.
דלוי לא הדליק ועל אש של כלבו לא חייבתי חררה ואע"ג דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדלמרינן בשור שנגח את הפרה
(לקמן דף מה.) וס' חרי איש כתיב מ"מ פשוט ליה לגמרא משום (א) [אחיה] דרשא דפטור על אש בהמתו דג' אבות נאמרו בשור ולא יותר:
במסכתא ב"ה הבירה ב"ה. דהו כולה מקום גחלת: **וא"ו** במסכתא אמאי חייב. חנווני הכל גם בעל הגמל יתחייב עמו כיון
שגם הוא פושע בסקסוך אכל אי בלא מסכתא יחא ליה דלא היה ליה לאסוקי אדעתיה שהיא נר במחוק אכל כיון
דלוקמיה במסכתא אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכתא כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות
הולכת ומסכתא אכל אין לפרש אמאי חייב חנווני בעל הגמל יתחייב הכל דהא לקמן (דף כג.) פריך וליחייב בעל הגחלת ואע"פ שבעל
הכלב שפע גם בעל הגחלת יש לו להחייב שלא שמר גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכתא דרך הילוכה אלא בעמדה במקום אחד
והרבה כל כך במשאוי שמסכתא כל הצירה צעמדה ופריך דכ"ש חנווני פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של בעל
הגמל דיותר מסכתא צעמדה משאילו היתה הולכת ועוצרת בלי עיכוב ומשני כשעמדה להטיל מימיה דלנוס הוא צעמדה וזו:
רישא

והתניא הכלב והגדי שדלנו בין מלמעלה
למטה בין מלמטה למעלה (א) פטורין
תרגמא רב פפא "דאפיך מיפך כלבא בזקיקא
וגדיא בסריכא אי הכי אמאי פטורים פטור
מנוק שלם והייבין בחצי נוק: **הכלב שנשאל:**
אתמר ר' יוחנן אמר יאשו משום חציו וריש
לקיש אמר אשו משום ממונו וריש לקיש
מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך חציו
מכחו קאולי האי לא מכחו קאזיל ורבי יוחנן
מאי טעמא לא אמר כרבי לקיש אמר לך
ממונו אית ביה ממשא הא לית ביה ממשא
תנן הכלב שנמל חררה כו' בשלמא למ"ד
אשו משום חציו חציו דכלב הוא אלא למ"ד
אשו משום ממונו האי אש לאו ממונו דבעל
כלב הוא אמר לך ריש לקיש הכא במאי
עסקינן דאדייה אדווי דעל חררה משלם נוק
שלם ועל מקום גחלת משלם חצי נוק ועל
הגדיש משלם חצי נוק תא שמע (א) הגמל
טעון פשתן ועבר ברשות הרבים נכנסה
פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני
והדליק את הבירה בעל גמל חייב הניח חנווני
נרו מבחוץ חנווני חייב רבי יהודה אומר בנר
חנוכה פטור בשלמא למ"ד אשו משום חציו
חציו דגמל הוא אלא למ"ד משום ממונו האי
אש לאו ממונו דבעל גמל הוא אמר לך ריש
לקיש הכא במאי עסקינן במסכתא כל
הבירה כולה אי הכי אימא סיפא אם
הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייב ואי
במסכתא אמאי חייב בשעמדה עמדה
וסכתא כ"ש דחנווני פטור ובעל גמל חייב
אמר רב הונא בר מנחם משמיה דרב איקא
הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה
רישא

רבינו חננאל (המשך)
מילרד"ב ל"א ביצין
הפירוש
ב"פירכ"א. ופריך ריש
לקיש כגון דאדייה אדווי
כלומר לא הגביה את
החררה אלא בדרך ידיו
הובאה אל הגדיש ולא
יצאה הגחלת מחוקת
בעליה ועל החררה משלם
נוק שלם שזה דבר לחטוף
ולאכול ועל מקום גחלת
משלם חצי נוק כשעשה
עשה בידים אבל משונה
הוא ומשונה בחצי הנוק
חצי נוק כרובן. ועל שאר
הגדיש פטור שאינו ממין
בעל הכלב שהיה לא עקר
והניח ובעל הגחלת נמי לא
מייחב דהא אוקמינא
לקמן כששמר גחלתו
והכלב חתר והוציאה. ור'
יוחנן אמר אפי' אנהא
אנוחי כגון שעקר והניח
על החררה ועל מקום
גחלת צור שלם שדרך
הכלב לחטוף חררה
בגחלת ובדקה ולאכול ועל
שאר הגדיש חצי נוק
דמשונה היא. ח"ש גמל
טעון [פשתן] עובר בחר"ה
וכי בשלמי לר' יוחנן חציו
של גמל הן אלא לריש
לקיש לאו ממין בעל גמל
הוא ופריך ר"ל במסכתא
הא בבירה פטור מסכתא
בגן [ליחיה] ניו
וסכתא אבני שעמד
הגמל והדליק כל הבירה
בסקסוך כעין חזיקך
שנמצאת הדלקת כל
הבירה כגון מקום גחלת
בגדיש דלר' הכל נוק
שלם. ואקשי אדוין
פירוקא סיפא דקתי ואם
הניח חנוני נרו מבחוץ
חנוני חייב ואי במסכתא
אמאי חנוני חייב. הגמל
חזיק בידים ופריך
כשעמדה. ואקשי כל שכן
אם עמדה ומסכתא ודאי
הוא הויק בידים חנוני
אמאי חייב. ופריך אנוסה

12 א מ"י פיר' מהלכות
מק' מומן בלתי א' ממו
פס' ט:

הנהגות הב"ח

(ב) תוס' ד"ה תלו' כ"י
דבריו לנתק' על די
פסקיו:

רבינו חננאל

שעמדה להטיל מים (א)
ולא סבסכה רישא בעל
גמל חייב דלא איבעי
ליה לאפוש' בסעניה
לדעול בנו חנוחא למיחן
כדליקתא ורמי כמאן
דאפיק תרנא דמסר
והוי' דחייב מן דאפיקה.
סיפא חנוני חייב דלא
איבעי ליה לאנחוי נרו
מסבסכא וכו' ודאנחוי ורא
ברא הויקא חייב המדליק
את הגדיש כ"י היה עבר
לפניו ולגדי מסור לו
ונשרף עמו פטור. בשלמא
ל"י יוחנן פטור משום דקם
ליה בדרכה מיניה שחייב
על העבר דין מיתה הוא
לרש לקיש הלא אשור
כשיגה עבר משלם בעל
השור ואע"פ שהשור חייב
מיתה. ופריך ריש לקיש
כגון שהצית המדליק את
בדיו בגופו של עבר
והרגו ומסנה ציאה האש
והדליק בגדיש דהא ודאי
חייב על העבר דין מיתה
וקם ליה בדרכה מיניה
וקיימ' לן אין מה ומשלם.
ואקשי' זה לא היה צריך
לחנן לשנותה ופריך אפי'
גדיש דהא (ג) וגברא
דחד סריא הני מילי אין
מה ומשלם כגון דמיתה
והשלומין לחא אכל מרע
לחד ותשלומין לחד לא
קמ' חייב השולח את
הבערה ביד חרש שותה
וקטן פטור כשלמא ל"י
יוחנן חייב חרש הן ולפני
פטור אלא לרש לקיש
אילו מסר שור נחח לחרש
והויק השור הכי נמי דבעל
השור פטור ופריך לרש
לקיש לא שנו שפטור
השולח את הבערה אלא
בזמן שפטור לו גתלה
וליה החרש שותה קנאה
החרש בשני מפש' והאי
ליבוי אכל אם מסר
לו שלחנה שפוטו כמות
שהוא חייב בעל גתלה
כמו שחייב בשורו ור'
יוחנן דאמר אפי' מסר לו
שלחנה פטור יאמר לך
צבתא דחרש גרם. כלומר
המצשה של חרש הוא
ער' שפטור לו עדים
מביתו כעין קנה מרוסס
שהאש כשפתאומה בהן
אינן צריכין ליבוי כגון
ה' ודאי מעשה השולח
הן הולכתא כרכי יוחנן
כבליהו ואפי' רשעי דל'
אשיניה לא סמכין. אמר
בא קרא מסייע ליה
ל"י יוחנן דכתב כי
צא אש וגר' מהצתא
יחנא פתח הכתוב

רישא בעל גמל חייב וכו'. אע"ג דמעיקרא נמי הו' טעמא
דרישא וסיפא הכי אלא דמעיקרא היה הטעם פשוט
יומר למאן דאמר אשור משום חזיו דמתחייב בעל הגמל על תחלת
הדלקת הפשטן ואע"פ שהאש הולכת מעצמה ע"י רוח מזויה אכל
למ"ד משום ממנו דלא מחייב אלא
על שמסככת הכירה וכו' לא פשע
כ"כ שאל ראה הדליקה עד שעמדה
סמוך לבירה ואז לא היה יכול לסלקה
לפי שעמדה להטיל מימיה ולכן
הוצרך לפרש דאפי' חייב דלא איבעי
ליה לאפוש' נטעיניה דהוה ליה
לאסוקי אדעמיה כשינסע פשטנו
למחן החנות ומדליק בנר ומעמוד
להטיל מימיה לא יוכל לסלקה משם:
והיה גדי כפות (א) מימה דליתני
נרישא גדי ועבד סמוך
ונסיפא גדי ועבד כפות דהו' רנחא
טפי ופי' רשנ"ס גדי נמי היה לו
לנרות ורשא דקמני גדי כפות ועבד
סמוך דיקא כנ"ס חייב ונסיפא גדי
סמוך ועבד כפות לו פי' או עבד
כפות לו וה"פ גדי סמוך לו ועבד כמו
שאמר נרישא שהיה סמוך לו פטור
אע"ג דלא קם ליה בדרכה מיניה
משום דהיה לו לנרות ועבד כפות
לו וגדי כמו כן כפות כמו שאמר
נרישא פטור אע"ג דלא היה לו
לנרות דקים ליה בדרכה מיניה
והואו דסוף פירקין (ד' מ.) עבדו
כגופו שורו כממנו איירי עבדו ושור
כפות והענינים עומדים אלא
וכשהיה הגתלה על לב עבדו פטור
שמתשגב בלנו שהלדון יקרינה ולא
יסמוך אמשלומין אכל כשהיה על
לב שורו אינו חושש האדון להסירה
לפי שישלם לו דמי שורו ור"מ מפרש
דאפטרין גדי כפות דחייב אע"ג

דפטרין טמון בנש דדרשין מה קמה בגלי אף כל בגלי וס"ד דכל
דבר דלא אורחיה הכי לאו כעין קמה הוא ופטור וגדי אין דרכו
להיות כפות וס"ד למפטרנה וקמ"ל השמא נרישא דאפי' חייב וסיפא
קמ"ל דאע"ג דסמוך הוא דהי כי אורחיה פטור לכן תניא הויא מתניתין דהכונס (לקמן דף ס"א)
הך בנא דגדי כפות קמני ומודים חכמים ל"י יהודה במדליק הכירה שמשלם כל מה שצמחה שכן דרך בני אדם להניח בנחמים והפסיק
התנא בנא דנא דפרישית לאשמועינן דאע"ג דלאו אורחיה בגדי להיות כפות חייב ואפילו למ"ד אשור משום חזיו דלא שייך בדדיה למפטר
טמון מ"מ אפטרין לאשמועינן דחייב היכא דכלו לו חזיו לאחר שריפת העבד ואע"ג דשריפת העבד מחמת חזיו ושריפת גדי מחמת ממנו
שייך ביה שפיר קם ליה בדרכה מיניה הואיל וע"י מעשה אחד צא הכל ותדע דלמ"ד משום ממנו מוקי כשהיה בגופו של עבד ופטורין
ליה אע"ג דלא הוה בגופו של גדי ולפי' ר"מ ורשנ"ס אפי' חייב דאע"ג דלאו אורחיה בגדי להיות כפות חייב ואפילו למ"ד אשור משום חזיו דלא שייך בדדיה למפטר
ועבד דחד וסממא העבד לנעול הגדיש שאדם מניח עבדו לשמור גדישו ולפירושו ז"ל הא דפריך מאי למימרא הוה מצי למימר ולנעמך
מיקשה ל"י יוחנן אמאי נקט גדי: קמ"ל תוריה עבדא ה"נ דא' מיחייב. פ"ה הא כתיב כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו וקשה דאם ראה
לומר דה"ה לגבי אשור משלם שלשים של עבד הא אי אפשר לומר כן דכפ"ק (דף ט:) אמרינן דהשור משלם שלשים של עבד משא"כ בנא ואם
ר"ל דמי היכי דהסם משלם קנס ה"נ משלם דמי הגדי הא לא גמרינן ממון מקנס ונר' לר"י דהכי פריך ה"נ דלא מחייב בנמון שהיוק עם
הריגת העבד והא דבצר שממנו עושה לא שייך קם ליה בדרכה מיניה: בגד' דחד ועבדא דחד. וכן נמי אמר רבא צפ' בן סורר
ומורה (פאהרין דף עז.) רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ושיצר הכלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור וקשה דכפ"ק דסנהדרין
(דף י. וס.) אמר ממון לזה ונפשות לזה חייב ותיקן הר"ר יצחק בר מרדכי דכל רודף אחר חבירו חשיב מיתה ותשלומין לאחד משום דמחייב
מיתה לכל אדם דהכל חייבין להורגו להלץ הנרדף ור"מ מפרש דבכל מקום מיתה לזה ותשלומין לזה פטור לבד מעדים וזממין דנענין שיתקיים
כאשר זמם בכל אחד ואע"ג דנעדים וזממין נמי כשהוא מיתה ותשלומין לאחד פטור ההם משום דבהואו גזרם מתקיים כאשר זמם והיכא ראה
דגמרינן (כמותות דף נה.) שאין מיתה ותשלומין תלוי יהיה אסון ענש יענש הא אם יהיה אסון לא יענש והסם מיתה לאשה ותשלומין לנעול ומינה
אין זה ראה דעל כרחק ז"ל דהא חשיב מיתה ותשלומין לאחד כיון שהן גוף אחד דאי לאו הכי למאי דנעי למימר מעיקרא צפ' בן סורר
ומורה (פאהרין דף עז.) גדי רודף דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב היכי הוה משי ליה לקרא ועוד הביא ראה דתנן במכילתא (דף נד:) דהוא
חשיב מיתה ותשלומין לחד וקמא קשה לר"י מה חידוש יש בגדי דחד ועבדא דחד טפי ממה שהיה של אחד הלא אין מתחייב מיתה לפי
שהפסיד לו עבדו דאפילו הרג עבד של עצמו חייב וצריך לדחוק דמ"מ נ"ל חידוש יומרס):

דחציו דחרש הן. מימה לר"י אי חשיב מסירה למרש כרות מזויה ל"י יוחנן נמי מחייב ואי לא חשיב כרות מזויה א"כ מה קשה לר"ל הא לא דמי
למסר שורו דהא כ"ע מרדו דאין חייבין כלל על האש אלא ביכולה להיזק ברות מזויה ואומר ר"י דלמ"ד אשור משום חזיו הוא לא מחייב
אלא בנש שיכול להיזק ברות מזויה הרבה וקריבו לודאי היזק כעין חזיו והכא אין בנעשה השולח קריבו לודאי היזק הלכך לא דמי לחזיו דחזיו
דמרש הן אכל למ"ד משום ממנו אע"ג דלא מומן כולי האי מחייב חזיו דהו' אמר שורו קשור כראוי למרש דחייב דרכו (ב) לנטורי ע"י מעסקו
של מרש אע"ג דלא הו' קריבו לודאי כעין חזיו והא דפוסר ר' יוחנן אפילו במסר לו שלחנה לאו משום דאזיל לטעמיה דלתי ליה אשור משום
חזיו דהא מסיק דלתי ליה נמי משום ממנו אלא משום דקסבר שלחנה לא ברי היקא כמו שור דאמרין בפירקא קמא (דף ט:):

לאפוש' גמליה נטעיניה עד שמכנס למחן החנות: והיה גדי כפות
לו. לגדיש: ועבד סמוך לו. לגדיש: ונשרף עמו חייב. אגדי ואגדיש
לפי שאין לו דין מיתה נשכיל העבד שהיה לו לנרות: עבד כפות
לו וגדי סמוך לו ונשרפו עמו פטור. אגדי ואגדיש דקם ליה בדרכה
מיניה שההורג העבד נהרג דחייב
נקס ינקס (שמות ס"א). והאי דנקט
גדי משום דמוקמינן לקמן בגדי דחד
ועבד דחד דנגדיש ועבד ליכא
לאוקמי הכי דאורחא דמלמא לשדורי
חזינש עבדיה לשמור גדישו. ואידי
דנקט גדי עבד כפות וסמוך נקט
גדי גדי כפות וסמוך ואע"ג דנגדי
אין לומר היה לו לנרות שהיה אין בו
דעת ואם היה כפות וסמוך נמי חייב
דאמרין נשיליה פירקין (דף מ.)
שורו כממנו: אס קטל טוריה
עבדא ה"נ דלא ליחייב. ממון הא
כתיב כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו
(שמות כ"א): שפלים בגופו של עבד. דהא
ודאי ממנו הרגו: בגדי דחד ועבדא
דחד. ואפטרין לאשמועינן דאע"ג
דאין חייב מיתה נשכיל הגדי מפיסד
בעל הגדי: אילו מסר שורו למרש
ה"נ דלא מיחייב. הא אמרינן בפ"ק
(ד' י.) חומר בשור מנאש שאם מסרו
למרש חייב: גתלה וליכא. למרש
דלא דמי לשור דשור מומן להזיק
אכל הא דגתלה מרש עבד ליה
להזיק: כרי סייקא. מומן היזיקו
והו' כשורו: ור' יוחנן אמר אפילו
שלחנה פטור. ור' יוחנן לטעמיה
דלמר (נ"א) אשור משום חזיו והכא חזיו
דמרש הן: גתלה. עדים יבשם:
וסיפא. עדים קטנים דקים דהאי
ודאי פושע הוא: פלא מעצמה.
משמע וליכא לאוקמי קרא כשהדליק
הוא עצמו גדישו של חבירו אלא
הוא עצמו גדישו של חבירו חזיו

נחוק שלו הדליק והאש הלכה מעצמה ואפילו הכי קרי מעביר
הוא עצמו גדישו של חבירו חזיו חזיו
נחוק
במר פלוגתא דטמון דר' יהודה ורבנן וכתב
לגמ' ורובין ברינן
פושעטת שלם
לרשעים שמתקין להפסד
למ' יחזאל (נ"א ג.) לא
שנו דהשולח העבירה צד
הרש שותה פטור
מדי אדם אלא כשחשך
לו גתלה וליכא. אמה
המרש (נ"א ג.) ברי
הויקא. מעביר היזק לכל
שהא מומנת להזיק. ברי.
מומנת (שם). צבתא
דחרש קא גרים. לחחורו
של הרש גתלה והעבד
שהא גתלה והלוי
לגדיש. צבתא. לחחורו וכו'.
מלשון צבתא שצריך
טמילאש. ל"א גרסינן
לוחא. יחידיו של מרש
שמיחיה עם השלחנה
ונטלה ולשון לוחא
שאלא דאמרין (כ"ג)
(נ"א) ליהי לוחא לחורו
קרינש.
(נ"א) וכו'. עדים דקים (לקמן)
(ס' מ.) יוחנן דהבכעיר
אח הבכירה. אע"פ
שדליק בנחוק ש"י והא
ינאש מעצמה ע"י קוליס
שחלש. חייב לשלם. לפי
שלא שמר את גתלתו שלא
תלך וזמין (שם כ"ב ה.)

(א) לקמן מג' ס"א: (ב) לקמן
ט. נט: קדושין מ"ב:
(ג) גליל ט: ט: (נ"א).
(ד) לקמן ס"א: (ה) ופי' חזיו
ממנו: (ו) ד"ה רב אשי.

תורה אור השלם

1. כי חצא אש ומצאה
קצים וצאכל גדיש או
הקמה או חשורה שלם
ישלם דהבכעיר את
הבכירה: שמות כ"ב ה

מוסף רש"י

והיה גדי כפות לו.
לגדיש. חייב. אגדי ואגדיש
ופטור על העבד דהיה לו
לנרות (לקמן ט"ז). חייב על
הגדי. דנעלי חייס נמי
למסרו חזיו הקמה. ומשום
דקם ליה בדרכה מנה לנא
למפטרנה. דלתי חייב
מיתה על העבד. דהואיל
ואתי כפות היה לו לנרות
ופטור עליו ממיתה.
ומשלומין (לקמן ס"א).
עבד כפות לו וגדי
סמוך לו כ"י פטור.
אפילו על הגדי בעל הגדיש.
דחייב מיתה על העבד.
דכתיב (שמות כ"א) נקס
ינקס. וקס ליה בדרכה
מיתה. ואפילו לא החרש לו
שאריו נהרג. הא ק"ל
דחייב מיתה שוגגין
פטורין. ובגדי לא שני
בין כפות לשאר כפות.
ואידי דנקט עבד נקט
גדי. ואידי דאמר בגדי
נמי דיקא נקט סמוך
פטור. דהיה לו לנרות.
וכי קאמר היה עבד כפות
לו אי סמוך לו פטור.
ואע"פ דכתיב בשלם פירק
שני (ס"א) שורו כממנו.
דאם היה גתלה עליו
ונשרף חייב. ההם הוא
דכתיב על גבי שור. דלא
היה לו לשור לנטור. אלא
הכא היה לו לנרות (לקמן
ס"א). פטור מדיני אדם.
לגמ' ורובין ברינן
פושעטת שלם
לרשעים שמתקין להפסד
למ' יחזאל (נ"א ג.) לא
שנו דהשולח העבירה צד
הרש שותה פטור
מדי אדם אלא כשחשך
לו גתלה וליכא. אמה
המרש (נ"א ג.) ברי
הויקא. מעביר היזק לכל
שהא מומנת להזיק. ברי.
מומנת (שם). צבתא
דחרש קא גרים. לחחורו
של הרש גתלה והעבד
שהא גתלה והלוי
לגדיש. צבתא. לחחורו וכו'.
מלשון צבתא שצריך
טמילאש. ל"א גרסינן
לוחא. יחידיו של מרש
שמיחיה עם השלחנה
ונטלה ולשון לוחא
שאלא דאמרין (כ"ג)
(נ"א) ליהי לוחא לחורו
קרינש.
(נ"א) וכו'. עדים דקים (לקמן)
(ס' מ.) יוחנן דהבכעיר
אח הבכירה. אע"פ
שדליק בנחוק ש"י והא
ינאש מעצמה ע"י קוליס
שחלש. חייב לשלם. לפי
שלא שמר את גתלתו שלא
תלך וזמין (שם כ"ב ה.)

א מ"י פ"ד מהלכות
מקי ממון הלכה ד'
פ"ע ח"מ ס' ח"ח סעיף
ועין במ"מ פ"ד
לכות מקי ממון הלכה
טו:

ו ב מ"י פ"ד מהל'
 מקי ממון הלכה ד
 ג ע"ן קו טו"ע שם
 סעיף ו וסעיף יג:
 ג מ"י שם הלכה קו
 טו"ע שם סעיף ח:
 א ד ה ו מ"י פ"ב שם
 הלכה יח ועי'
 שבות וזמ"מ קמ"ג שם
 ור"ש ע"ה ח"מ ק"י ע"ב:
 ז טו"ע ח"מ ק"י
 ש"א סעיף ו:

[illegible]

ועל החררה אלא כלומר שיפטר צעל
והוא יסלם כי אם הרביע וא"ת ואמאי
ן החררה * ונראה מכאן לדקדק דיותר
יק אחרים משלל יזוק שמחייב לשמור
רשות ליכנס לביתו כדי שלא חיק
לדי שלא יכנס כלל כדי ליטול חרמה
(ג). וצ"ע שצ"ע דפריך אי מקל
חשיב שני פושע לחייבו בזמן שלישי
ראשון נמקוי: **בששימר** גחלת.
שיכול הכלב ליכנס שם נחמיה דסס
ב ו"ל כיון דנטר דנטרי אינשי לא
יפחית. ואם תאמר ולישני כגון
ועל הכלב ובעל הגחלת לא ידע אם
הכלב ידע ובעל הגחלת לא ידע ולקמן
וא לפעמים: **סתם** דלתות חתורות
תחילתו בפשיעה וסופו בזאונ תחילתו
לומר דא"כ לא מחייב בחמירה כ"א
בפסיחה שהיה צעל הגחלת מחייב
ממירן תחלתו בפשיעה בצמח פתחים
י נעולים לא היו שום פשיעה כדאמרינן
ממירן מנו דהו פושע לענין חרש היו
הו פושע לענין גמלים היו פושע לענין
י לא אמרינן מנו משום דלגבי פקח
פשעי כלל אכל הכא פושע הוא בכלל
זוזק בגחלתו בפשיעה היכא שלא שמר
ו מוקין בזאונ למאן מחייב תחילתו
שמו דפי פרה כחצר הגזק דפי.

אדעמיה ש'הרות מולידה וכלאמרין נב' ברות מ'היה חייב ד' דברים ופטור ע' פטור. והוא הדין נמי דאיכא דייניהו כל ה' משום ח'וי חייב דהא ממונו אע"ג דלאו' פטור' ליה ולמאן דליח ליה ח'וי פטור' לעיל [סס] והאי דנקט ד' דברים משום דא' לו דמי חילוק דבדבריהו עורר דמילת' ש'שמי' וסבל עלן ראשון דהא לוי: מ' מהדר דקמי' פון הגדים משלם ח'י **הגמלת.** דהא בין מר וצין מר משום מ' דאמר לעיל [סס] על הגדים משלם ח'י נוקח' ח'י האחר דהא ממונו הוא וריש לקי' פטור לשלם צעל בהמלת כוליה וקס"י' דחד: **צשטימר גמלתו.** שנעל דלמות **אומרת.** מדחי' צעל כלל אחררה מו' ו' ח' ח'מר את הדלת: **דפסס דקמ' דא' ו'לח' משום ה'ה' ופגלג' דהא' משלם (י) חררה הא שן הוא וצעיגן שח' דמדקא' משלם חררה: דפי פ'רפו. של**

היהו מדקדקין משיקה זו את הכלב למה לא הביאו מתימין כלב
ויומא דלכלאי כיון שהכלב לקחה וגראה לרי' דמכל הנהו דמתימין
הבהמה פירות בחצר הניחק ואכלה צרשות הרבים ויאו' בחצר
ששטע בלקחה מה לנו בחילה והא דממעמין משדה אחר רשות
הש"י ועבו"ס ללא בני תשלומין ינייבו וכגון שהבהמה לא היטה
ידה ואי בחצר המזיק דמי פטור כיון שנתנו אחר לתוך פיה היה
צגדים לדעול החררה שמע מינה דענין לקיחה ואחילה בחצר
גבורה הכתוב הואת מפאטור כמיהא אחר לתוך פיה דחייב דחצר
בפומא דחיותאי ה"ג מצי א"ל מאי בעי ריפתא בפומא דלכלאי

לשון זה שהכלב לקח מעצמו
אכילה בחצר הגיזק ואי פי
דיש דבעל החררה הוי אכילה
מן אחר למזן פיה נקט ליה

קרינא ביה: ואי אמרת כו'. גמרא
 לך פשיטא דכחלר הניזק דמי דאי
 ב רחמנא היכי משכחת לה: **גתאככה**
 שן ממנא לא דאמר ליה פי פרתי
 דשומי היא: **וטנפה פירוס**. ע"י

הגהות הב"ח

גליון הש"ס

לעזי רש"י

מוסף רש"י

למורנו ונשכרו ומס: מחייב מחסה:

רבינו חננאל (המשך)

ואי מפסדן אפילו צרעות הרבים:
היב אמתהא. מקום מעמד הקלבים:
אחילי נער אחילי נערך דלוא

נ"ד ור"מ מ"ט דתניא א"ר מאיר
ריחק

והאקשי' בגמ' וכי מאחר דמחם קטלינן ליה מרד כגון שסיקן ג' בני אדם. ובזיד אמר כגון שהחם הוא ונעשה מרדע ואם הרג יהרג (ד' וזהו) וי' דר"ל ורב פפא ורב אחא בריה דרב איקא כוליה י' וסמתי וישו המרדע הלכתא רשב"אי באמר ר' אבהו ה' כר' יהודה במרדע שהיה ר' יוסי מרדע שאמר ה' כר' בגיטין השלישית משלם גזק של

ומייתי משיסה זו את הכלל דשקו
מיקרי * אפילו הכנים יד חצירו כפי
הכלל או הנחש והשך היינו דמחב
ודחק שני הכלל ומחש דבשר חצירו
וא"כ אמאי חייב צעל הכלל והלא
ידו בחצר המזיק הוא ולימא ליה מאי
בעי * צדק צומא דכללאי והא דקאמר
שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה
על גב דמשכחת לה שפיר כגון

לענין קטלא לא אמרינן כדאמרינן
במחור דהב חסונה היא רישא דהשיר

וְאֵלֶּיךָ אֵלֵינוּ מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
 כִּי אַתָּה הַמֶּלֶךְ הַמְּיָאֵל הַמְּבָרֵךְ הַמְּשַׁלֵּם
 אֶת כָּל הַחַסְדִּים הַנִּשְׁפָּרִים (וְסֻדְרִין דף עי:
 וס) וְשֹׂמֵר מִשְׁמַע לִיָּה רִשָּׁא בֵּין
 לַעֲנִין מִיָּתָה בֵּין לַעֲנִין וְזָקֵן וְלִקְמֹן
 נָמִי מִיָּתָה לֵה גְבִי בְּעִיל מִשְׁמַע כְּלָבוֹ
 נָמִי חֲבִירוֹ: **דַּאֲפִיקָה** צִיבִיָּה
 וְהַרְשָׁה: הַיּוֹמִם לִשְׁנֵי כְּנוֹן שֵׁלָא
 הַכְּנֵם יָד חֲבִירוֹ אֱלָא הַכְּלָב עֲלָמוֹ
 לְקַחָה כְּשִׁיעָסָהוּ אֱלָא דִּמְשַׁנִּי לְפִי מָה
 שִׁפְטוֹר דִּמְיִיר כְּשִׁשְׁוִיעַט לוֹ יָדוֹ:
יִבְרִי צִיבִיר אֲדִירוֹר מִר גִּידִירָא
 בִּארְעִיָּה: הִיָּה נִשְׁמַט אֲצִי
 שֵׁלָא הִיָּה חָפֵץ לֵשׁ דִּמְשַׁנִּי
 (וְעֵיל דף עי:) אֱלָא מִתּוֹךְ הַחֲמוֹת
 מִשְׁלַמְתָּ כִּי וְלֹא אֲמַרִּין הִיָּה לוֹ לַעֲנוֹל
 חֲמוֹתוֹ וְכֹן אֲכַלָּה מִיָּדִי הַרְחַבָּה
 וְעֵיל נָמִי לֹא פִּירָךְ לִיפְטוֹר בְּעַל
 הַכְּלָב מִן הַחֲרָרָה וְרַב אֲלַפִּס פִּסָּק
 כִּרְבִּי יוֹסֵף וְלִימִיתָ לְנֹאֲצִי דִּדְחִיא
 בְּעִלְמָא הָאֵל: **הִגְדָּוָה** עֵיִי דִּשְׁוִקָא
 בִּרְ: דִּקָּא צִהְנוֹר דִּקְיִימִי לִשְׁחִיָּה
 וְאַעֲ"ג שִׁשְׁלָמוֹ מָה שִׁהֲדִיקוֹ לֹא צִיִּי
 לְמִיקָס בְּהִידִיֹּר לִיגֵנָא חֲוִימִין נָמִי
 לִיכָא סְהִדִּי אֲכַל עֹן לְחַלְבָּה וְרַחֵל
 לְגַחֲמָה יִכּוֹל לִימֹר כְּשִׁיִּיק שִׁלָּם
 כִּדְלֵאשְׁתָּן גְּבִי עֵיִי דִּבִּי מִרְבּוֹ דִּאֲמֹר
 לִיָּה זֵיל אֲזַנְעִיָּהוּ וְלֹא אֲמֹר לִיָּה זֵיל
 שְׁחִינְיָהוּ: **אִיזְוָהוּ** מוֹעֵד בִּרְ: **אִיזְוָהוּ**
 אֲמֹר רִ"י דֵּהָא דִּלְמַרְיִין בְּהִבָּה עַל
 יִמְתּוֹ (יִבְמוֹת דף סד:) דִּקְמָם לָן
 חֲנָא דְשׁוֹר הַמוֹעֵד כִּרְשָׁ"ג דִּאֲמֹר
 בְּשֵׁלָשׁ יוֹמִינִי הִיָּה חֲזָקָה לֹא מִשּׁוֹם
 דְּתִיבָהּ פְּלוֹנְמִיָּהוּ צִשׁוֹר הַמוֹעֵד
 דְּמִקְרָא דִּרְשִׁינָן:

שיהיו התינוקות ב' אף על גב
דאדם אית ליה מזל מ"מ
כיון שנעשה שפל כל כך שהתינוקות
מתחמטין בו ודאי תר ללדמותו ולא

בא ר"מ למעט שלא תועיל חזרה שלשה
נראה דאין מועיל לדידיה לחזרה

וְלֹא יִשְׁמְדוּנוּ הָאֲדִינָא חַיִּיב. פִּי' בָּקוּ
 'יומא דלמ"ד ליעודי תורא אייער
 משלם נ"ש וברייחא דלקמן קפני דאי
 תחלה וכו' אלו ג' כתי סהדי בחד י
 הבתים (ב"ב דף כח. ושם) קאמר סתמא

[illegible]

תורה אור השלם

1. ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בב'עליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת: שמות כא כט

רבינו חננאל

כחצו הניקו דמי דמי
איבעיז ואפשיטו כחצו
הניקו דמי דמי דמי
ואמר שן דרובי רחמנא
גנון ששחכבכ ככול
לנאחא הנהיגה ופולח
אז שפניז פירור לנאחא
שרומה היקוק פני דיש
לה הנאה להדיק ששכס
שן לה הנאה באפילתא
כשן שן שן הנא
ככול וכינא דה ואקשי
עליה והא כתיב ובער
דשן וכתבי כאש
דשן הלל דשן ומוס' שן
דשן היקוק רחמנא גנון
ברוכה ליה כרליה שנו' ער
חמו' וזש שפילתא היקוק
ושינפד פירור לא כותב
למניא לרבי קאמי ומוחזו'
למניא לרבי קאמי ומוחזו'
ברוכה ליה דשן דשן
צמלי. פי גנון שדיו לו
צורוז צמיריז ככול
תנחכבה כן ושפספ
אותו [ל] מלשין [ל] כתרונס
ברוכס [ל] ושפוט [ל] ויהו
בשפינא ובעזס מן הותול
למניא כרטיס' שפספ ווע
למפרוס עמזס ככותב ווע
שישנו על שדיו אס
בבער כשפספ כלומ'
גנון כבשו דשן שיערז
למניא לרבי קאמי ומוחזו'
למניא לרבי קאמי ומוחזו'
אחר דפסס פמוני
גנון בצע המקוס
שנחכבה כן שיערז
האביז שחקתן והפירוז
כרירס' טיפחוס ורסחוס
[ליחלס] כרירכס בצע
אמרוז [ליחלס] כלייז רוא
תמחמוז ושימחמוז ואינן
למפשיטתא מה שיה
ווע כלב מן ופשיטו
היא. דאפיק כלבא לניביז
וטרסיה פי שיו לניב
שן ניבן גלריון וניצאן
מפני גלריון והכה כן
ולא הכניס [יירן] לתוך
החשך שן רבי אר
תניחז דן ופיקר' לענין
קטלא דברי הכל חייב
ולא יכל מניא כן למימא
כעיה כריוס' כן כמיעינא
לן לענין ממונא לרבי
[אפשיטא] אלא אמר'
דקתן על החררה משלס
שן שלס שן דפי אקשי
כחצו הניקו דמי. והשתא
סלקא שפעניז כן ויחזן
דאסו משן משן
ליה נמי שמוס ממונז
וקייאס לן [חורז'] הנז
ויז לו דרבי רבא ומפסי

לר' יוסף ואמר לאביו זיל
והשיב רב יוסף אם כל שד
הגדר או נפל הגדר בלילה
ועמדה הא דאביו ולא איפ
אוקמיה בטעמא ואסתלק
כח לפסוק הלכה כמותו.
ימים. ותם שיחזור בו ג' י

גון שהודה בגניחה רביעית
מועד נחתיב על עדותם

עַד דָּה מַי פֿאַר
מַהֲלֹכֹת חֲזָק מִמּוֹן
הַלֵּכֶה יֵט וְעַי נִשְׁתַּחֲוֶה
וּבְמִיָּה מִגַּם עֲשֵׂן מִן טוֹר
שֶׁעַי חִיָּה מִיָּמֵן שֶׁלֵּה:
עַד דָּה מַי שֶׁסַּהֲלֶה כִּי
מִגַּם שֶׁסַּה טוֹר שֶׁעַי
חִיָּה מִיָּה שֶׁעַי שְׂפִירָה כִּי:
עַד דָּה מַי שֶׁפֿאַר
הַלֵּכֶה וְהַ מִגַּם שֶׁסַּה
טוֹשֶׁעַ שֶׁסַּה שְׂפִירָה יֵא:

שיטה. גרס (סנהדרין)
ובעטה מהלכת
ברבוצה פטורה. ואע"ג
דברס"ר חייבת הכל
פטורה, דכל המטנה כגון
פז שרס"ר דרס"ר וכל
אחר כ"ר (לעיל ב.).
שור המזיק ברשות
הניזק כיצד. דקמפרט
לכיליה מועדן דפרק קמא
וקמפרט נמי שור המזיק
גרסות הנזק כלל (לעיל
סו.).

ההשאת יידיקן מיהא
מסמכתיא און אמריקן
לעצורין תורא מסמכת
ללה כלן דארהשדיו כחא
ליכורא אל א אמתא
ליכורא נבארה לעולם
הוי מעד ער שיעדו
הללו שכיח בשלשה
הלוי לימור נון שהוי
מבא דארהשדיו עליה הנח
מבא בשבא לתורא דארוכ
מי הוינן דיעי דלמח
אחורין אחרינא אתו שהוי
תורא ומשהו דיעי
דחשבה לן לחלתא כתי
מין לחובינן דריקנין
כי חתה לעצורין אהא.
דאמר ליה רב כהנא לרב
אשרי י"א (א) כי ר
אשרי אהא (ב) לעצורין
תורא מי ינחא את אכא
למסר נמור (ג) כמא
מי דיעין כלן דקא ימי
דינא לאהשדיו להא תורא
דחשבה לן לחלתא
אנן לחוביב פליג ניקא
אחין וכוין שהומנו
שיעלמו דא מנות פליג
בצד מרעוהו אלהונו
הנה אפילו לעצור תורא
לן מסמכת ליה אלא מר
איח לן למי דארכא
שכדיו רחמו לן בהחשכא
ב"ד רמיזי מיומי אהרי
לכא אומר לן תורא
אחתיא גישרי תרדי הנה
אנחנו ער מיעדין אחרינן
לכלי למי ר אהיונ
דעדי לעצורא כהא אהיו
אפילו תמא לעצור (ג)
שנזמנה הללו
שכבי תיבות תורא שהעדיה
המולו והאחרת שיעדיה
שילוש ישיבה בב"ד
כאחה עתה תשלישית
העצורין דאמר אהרן
אמר ואלו מר
העצורין לכת השלישית

ללייערדי קאמו מזהמינו
 עד גניחה ג' וז"ס מאי קאמר מנה
 דיעין דכל דקאי בני דינא כ' לוקמא
 בגון שהיו אחרונים צעמד כשהעידו
 את ראשונה וי"ל דעל כרחק אייר
 כשהעידו את שלשית מחלה דאי
 כשהעידו לבסוף אם כן תקשה
 המקמי דלמא לחיוביה פלגא זוקא
 קאמו דלינא הוכחה צמה מהמינו
 עד גניחה שלשית דשמא לא היה
 להם פנאי לנא לז"ד להעיד אלף
 כשהמינו עד כשהעידו את שלשית
 אז מוכחא מתלא ללייערדי קאמו:
מלא דקדמוי רבוי. לפי הספרים
 דגרסי אלף משמע דצדי
 לזאקמי הכא נמי דקדמוי רבוי
 יצאה אפי' לא ליערדי גברא וכגון
 שצכל שלשה ימים צאו אלו עם אלו
 וקדמוי ולא צרמיה כהיהא
 דהניקון דהסא מייר צרמיה גרועה
 דלאו מילתא א"נ דיני נפשות
 שאני וכל הך שני צרמיא אמו נמי
 ליערדי צברא:)

בצננו כשיכירו לדיעודי גברא נמי לא
האם להעיד כלל עד שיכירוהו אצל ודא
ההנעלים מחמייבים עד שידיעוהו תחילה
בצנעין לא אפשר ותימה דלא משני ש
של עמו ואורי' דשמא אין העדה מ
הוי דכנעני או דהפקר: **המשסה**

ליון לומר מי הוינן ידעין דלמחר וליומא אחרא א
חשבינן להו ככת אחת רב אשי אמר כגון שב
יונן להו דאתו לבי דינא רצופין אע"ג דלא חזי
גברא חדא אורחא וחדא טעמא לתרויהו. רבינא

אלא אי אמרת ליינע
קמאי אנן מי הוה ידע
אתו הני ומייעדי ליה
לשמעתא קמיה דרב
תורא מי ניתא ולימור
ידעינן דכל דקאי בי
קאתו אנן לחיובי גב
דקמרמוי רמזי רב
רצופים ^ו רבינא אמר
ואין מכירין את השור
דאמרי תורא נחנא
לך לנמורי כלולה
המשפה כלבו של חב
ודאי פטור בעל כלב
א"ל אנא מאי עבידנא
ליה כיון דידעת בכלב
לא אבעי לך לאשהווי
ותם שיהו התינוקות
נוגה הא נוגה חייב א

וְחַי חֵמֶר אֵלֶּה שְׁחוּשָׁשׁ שֶׁ
דֹּחַ לִיעֲדֵי אִמּוֹ כִּי בִן לִיעֲדוֹ
אֵלֶּה וּלְכֵן צָרִיכִין לְמַסַּח לְהַעֲדוֹ
שֶׁאִין מִכִּירִין הַשּׁוֹר הַמְנוּחָה
מוֹעֵלֶת אֵלֶּה וְכַפִּי חִיּוֹב וּלְכֵן
הַבָּא שֶׁ חֲבִירוֹ בִּי. לֹא

גברא * לימרו הנך
ונת דבתר שלשה יומי
מדר רב אשי אמריתא
הנא ואמר לי ולייעודי
הנך בתראי אנן מנא
ינא לאסהודי בתורא
א פלגא נוקא אתינן
אשי אמר כשבאו
במכירין בעל השור
אלא היכי מיעדי ליה
ית לך בבקרך אבעי
בקרא אבעיא להו
ו בחבירו מהו משסה
מאי מי אמרינן מצי
ליה או דלמא אמרינן
דמשסי ליה ומשחסי
אמר רבי זורא ת"ש
ממשמשין בו ואינו
נדר אביו מי קתני נגח
לא הוי תם ובהאי
(א) שיסה בו את הכלב
אי לאו פטור משסה
מא פטור אף משסה
מזרזי המשסה כלבו של
שיסהו הוא בעצמו
ל המשנה ובא אחר
ב פפא לרבא איתמר
בוותיק (ב) דאמר ריש
ה רבים אחת רבוצה
ה מהלכת ברבוצה
ת חייבת א"ל יאנא
אמרינן ליה * כי אית
לבעוטי בי לית לך
המוזיק ברשות הניזק
נ בעט ברשות הרבים
ת הניזק (ג) רבי מרפון
אומרים (ד) חצי נזק
מה במקום שהקל על
הרבים שהוא פטור
הניזק לשלם נזק שלם
הקרן ברה"ר לשלם
ר עליו ברשות הניזק

יגה שנים או שלשה ויחזיר
תורה וציון ליעודי גזר
ם הכרה וכן פירח דהן
נמי שגנה שור של הפקר
לא מצי למימר שאין מכירי
דמי לשור האלטרטיין ולקמן

ליעדו ולחייבו נ"ש. אלא הכן במרא
 שזכרים לו בלא עדות ב' הכמות
 ולחייבו ח"ג: לימרו אכן לאו ליעדו
 אפי'ן. ולא הוה ידעי'ן בהקן כמות
 אלא לחייב'ה פלגא מוקא (א) ואין עלינו
 לשלם אלא חצי הנזק: ה"ג תורה
 מרמזי רמזי. כלומר ליעדו תורה
 ניחא וביזם אחד וכוון דקא מרמזי
 רמזי כמ עידי ראשונה לעידי כמ
 שלשים שיעידו הלכך ודאי אחרונים
 מני לכן נכתובו והיו יודעים
 בראשונים וכן שמעתי: רב אשי
 אמר. לעולם לא ליעדו תורה ניחא
 דמוקמין לה כשכחו לרשעים כולם
 בלא צידה דהשאלה ודאי ידעי הוה
 בהני: ואין מזכירים את השור.

הלכך לא נכתובו אלא לעשותו מועד
שהיו יודעים צעדות הראשונים
למשום חזי נזק כיון דאין מכירים
את השור לא אמו ומקדי דתם
אינו משלם אלא מגופו אבל ליעודי
גבירא לא ינחא דמזנו למימר קמאי
מי ידעין לזבחר תלתא יומי וימי
הני ומיעדי ליה אין אפלאנא נזקא
אחינא וליכא למימר דהו אין מכירין

את השור ולייעודי אמו דמי הוא
ידעי דסופו לחזור לנגות שניה
ושליטתו כלבו של חבירו בחבירו.
לוי המשקה כלב ראונו בשממון:
רואי פטור. ברגמא נקוקי דמי
הא נגח. שור אחר על ידי משמוש
המיתוק חייב ואע"פ דספוי הוא:
דלמא. אע"פ דנגח תם הוא דלא
הוי ובהאיא נגיחה לא מחייב והאי
דקמתי ונאמי נוגח לשויה תם קמתי:
שסו בעלמי. שפך הכלב את
המשקה בעל הכלב פטור: **בעטה**
מהלכת ברבובא פטורה. דלא היה
לה לרצון דרשות הרבים וכל המנע'
ויא אחר ושינה זו פטור: **ביתני'**
נגח נגח כו'. כולן מולדות קרן הן
שהוא פטור. דכתיבי ובער צדה
אחר [שמות כג]: **דיו לבא מן הדין להיום**
נדדון. קרן ברשות הניקח שאתה
מביא מדין קרן ברשות הרבים
דקאמרת קרן שהחמיר עליה ברה"ר
אליו דין שנחמיר עליה ברשות הניקח:
לא

ו' ו'ל דלי לחייבו ח"נ אמו לא היה
ירצן להעיד קודם נגיחה רביעיית דלץ
ג' צין ליעודי מורא צין ליעודי גברא
ו' של כעניי או שהעידו שנגח שזורים
השור המנוגח דלי אין מכירים שמה
צ' (ע). שהאדם נלחם עמו להורגו:
אין

(א) סנהדרין פו:
(ב) לקמן מה. (ג) לעיל כג:
(ד) לעיל כה.
(ה) לעיל כ. לקמן לב.
(ו) לעיל טו.
(ז) ש"י.
(ח) לעיל טו.
(ט) ונספחם לא גרס אף.
(י) ג"ל דהנחקק פו:
(יא) ועי' חוספות סנהדרין
פו: ד"ה קמ"י. (ל) הוא
ג"ל.
מלון. רש"י (מ) ג"ל
העמוד. מה"מ. (נ) ג"ל
גכג.

(א) "ש" ד"ה לימרו וכו'
 שנלא מוקא אחינן ואין
 געלט: (ב) חוס' ד"ה
 במסירין וכו' דנאכד אחד
 במסס (אמר כל געיסה)
 תל"מ וכו' ק"א אחר
 של הגניחות: (ג) בא"ד
 עמל יגמ שנים ושלשים
 שיכירדרו ומעטס זה וכו'
 נאטו כשיכירדרו כ"ל וכן
 לקמן:

ממרא לימרו הנך קמאי.
עין נ"ב דף נו ע"ב
תוספות ד"ה משלשין:
שם בי אית לך דשוהא
ב'. עין לקמן דף ס ע"ב
תוספות ד"ה אמאי פטור:

[illegible]

(א) נראה דג"ל וי"א דרב אשי הוא דלמר לרב סנהא. (ב) עיי' בריש"י וכתובים' בנתיבות. (ג) עיי' חוס' ד"ה אלא. (ד) עיי' חוס' ד"ה במירין שביבול דבר ר"ם אלו. (ה) עיי' בריש"א ס"ד.

אני לא אדון קרן מקרי. לדבריהם קאמר להו דלדידיה לית ליה דיו היבא דמפרץ ק"ו וא"ת מה לשן ורגל שכן הויקן מצי תאמר בפרק שאין הויקן מצי כ"כ בדוחק שימור קיימי למ"ד פלגא מוקא קנסא לטוין לומר מרשות לרשות גמרינן ומה רה"ר שהקיל בה

תורה אור השלם

יִימָר ה' אֶל מֹשֶׁה
אֲבִיךָ דִּק יִרְק בְּפִיךָ
לֹא תִכְלֵם שְׁכֵעַת יָמִים
שֹׁמֵר שְׁכֵעַת יָמִים מִמּוֹרָץ
לִמְחֵנָה וְאַחֲרֵי הַאָּסֶף
בְּמִדְבַר יֵב יֵד
וְתִשָּׁג מִרְגֵּם מִמּוֹרָץ
לִמְחֵנָה שְׁבַעַת יָמִים
וְהָעָם לֹא יִנְסֶע עַד הָאָסֶף
כְּמִדְבַר יֵב טו
וְאָרְגִים כִּי יִיְהִי כִּי אִישׁ אִשֶּׁר
לֹא יִיְהִי שְׂחֹרֹר מִקֶּדֶשׁ
יִלְלָה וְיִצָּא אֶל מִמּוֹרָץ
לִמְחֵנָה וְיָבֵא אֶל חֹרֶף
לִמְחֵנָה דְּכִיִּים כִּנֵּי יֵב

מוסף רע"י

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אני וכו'
שאין סומרות מועילות
לחיינו כדפי' מרעילות
ברשות הנזקק לחייב
(קרבן) נ"ש כו':

גליון הש"ס

תוס' ר"ה אני וכו' בספ"ד
המורה ממנה בשום
מקום. עי' ימות דף ו'
ע"א תוס' ד"ה ומה ענינה
ונמנהש"א שם:

רבינו חננאל

סגודות מפני עבודה אינו דין שמהל
ממנו מזה דוחה אותה והשאל נימא
בכחו שאינה דוחה את העבודה אלא
עצבז ואל תעשה כך אל תחדה שנת
אחלא בשב ואל תעשה וי"ל כיון דגור
ההעבודה נדחית מפני קבורת מת מזה
לנו לומר שמהל * חמורה ממנה
בשם מקום:

ב"ר אשכנזי י"ד יום. אור"ת משום
דאמרין ס' בהמה צלה (מה דף
שאל ואלס נותנין פ' כל דבר
ה' דברים והקב"ה נותן לו ' דברים
י"ד דנקט י"ד יום כנגד שני הסגרות
לדאן הסגר פחות מו' ימים וכן מוכח
במוספתא למסכת אבות ט):

וזהא הא' תנא דלא דריש דין.
וכוליה מידחו ותימה דצפרק
השאל (ב"מ דף טז) ספין הניחא
לנמאן דאית ליה דיו אלא לנמאן דלית ליה
דיו מאי איכא למימר ואף על גב

שהיא פטורה החמיר בקר

להק אמוראי:
א מטמא אדם לטמא בגדים ובריש
שייך דיו לחלק בטומאה שלא מצינ
האני ק"ו לנ"ש והאני דיו למגופו
ו' ואע"פ דלא מצינו דבר הטוע
יש דברים הטועים בנת שחית לן
א אי אפשר להיות לחטאין וכן בפ"ק
יהיו שנים כמותם דלא מצינו דבר
ני דיו לאפוקי ממשא ו"ל הא נמי
ון מרכז בריש מסכת כלים שנגעו
דיו לאפוקי מגעו שלא יטמא אלא
בזה כלל יליפין מק"ו ומגע דכתיב
דגזיר (דף סו.) ותנא דמתני' דהתם
ת וזה מעת לעת או יומו מטמא
(דף קע"ז) רב יוסף ראייה ראשונה
כמו קרי של זב דהכא ו"ל דעיינ
קל וחומר:

הניזוק להיותו כקרן ברש

דטמא ודין הוא טהור בט
וכו' טמא בטהור והוא ה

הרבים וחצי נוק צרורות כשם שהקן כרה"ר חצי נ
ואקשין וליכא תנא דלא דריש דיו ואפ"ג דלא
דיו והוא הרוק של כל אדם שהוא טהור וגם רוקו
י אינו דין שיהא טמא בזב פ"י הרוק שהוא כארס

בן ברושת הניח חצי נוק ורייכא
 ין קר והתניא קרוי בוב מנא
 לב בוב טמא שנאמר וכי ירוק הוב
 הור טהור. הנה רוקו של כל אדם

קרו לאייתיו קידיו של זב לטמא במשא ואי דריש
 יו דסבר לה כר' טרפקי, ומאן האי תנא דשמעת ליה דא
 עז דתניא שכבת זרעו של זב כר' ואפילו ר' יהוש
 כמא ע"ס הנעשה ואדבר לר' מיקון וז"ל. (ב) אולי ל
 דמאז היום מה שלם.

עין משפט
נר מצוה

ע א מ"א פ"א מהל'
ממולד משכן ומושב
הלכה ינ סג עשן רמא
רמב:
פ ב מ"י שס הלכה יד:
פ ג מ"י שס הל' ח:
פ ד דה מ"י פ"א מהל'
כלים הלכה יג ופס"ג
הלכה א:
פ ו מ"י פ"ה מהלכות
טומאת מת הלכה א
סמג עשן רמא:

1. וּבֹל אֲשֶׁר יִפֹּל עָלָיו
מִדָּם בְּמָתָם יִטְמָא מִכָּל
כְּלֵי עֵץ אוֹ בָּגָד אוֹ עוֹר
אוֹ שֶׁקָּל כָּל בְּלִי אֲשֶׁר
יַעֲשֶׂה מִלֶּאכָה בָּהֶם
בְּמִים יִדְבָּא וְטָמֵא עַד
הָעֶרֶב וְטָהַר:

- וְיִקְרָא יֵאֵל כֹּה
 2. וְכָל בְּנֵי לֵוִי כָל כֹּהֵן
 וְכָל מְשֻׁעָה עִימָם וְכָל
 כָּל עֵץ תַּחֲתָאֲנָה:
 כַּמְּבֹרָךְ לֵאמֹר
 3. אִישׁ אִישׁ מִזֶּמֶן אֲרֹךְ
 וְהָאֵשׁ צָרָה וְאֵן
 כְּפֻשִׁים לֵאמֹר עַל
 אִשְׁרֵי יִשְׂרָאֵל הִגְבֹּג בָּכֶם
 סֵמֶךְ נִפְשָׁא וְאִשְׁרֵי
 תַּמָּא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת יִרְעֵי
 וְיִקְרָא כֹה
 4. אִישׁ אִישׁ וְעַד
 בָּבֶל אִשְׁרֵי יִשְׁמָעֵל לוֹ
 אֵן בְּאָרָם אִשְׁרֵי יִשְׁמָעֵל
 לֵבֵל כְּסֻמָּתָא:
 וְיִקְרָא כֹה
 5. וְכָל בְּנֵי לֵוִי עַד
 אִשְׁרֵי יִרְעֵי עַל שִׁכְבַת
 וְהָאֵשׁ צָרָה מִמֶּנּוּ וְתַמָּא
 עַד הָאֵרֶב: וְיִקְרָא מִן
 6. וּבִסְמֵכָם בְּנִיכֵים
 הַשְׁבִּיעִי עֲוֹנוֹתֵיהֶם וְאִחֵם
 תַּבְּאוּ אֵל מַדְבָּרָה:
 כַּמְּבֹרָךְ לֵאמֹר
 7. יִיבָרֵךְ אִשְׁרֵי שְׂדֵה אוֹ
 כֶּרֶם וְשִׁלְחָא אֵל בִּיעִירוֹ
 וּבְמֵר שְׂדֵההּ אֲרֹחֵם
 שְׂדֵהוֹ וּמִיבִט כֶּרְמוֹ
 עִלְמֵהּ:
 שְׂמֹחֵה כֹּה

כימים שראה בהן הזוב
רדחיש לצחצוחי זיבה אבל
זב בימי סיפור וליכא
למיחש משום צחצוחי
זיבה לא אלא האי תנא
זיבה דתנן למעלה מהן זוכר
של זב ורוקו ושכבת זרעו
ומימי דגליו ודם הנדה
שמטמאין במגע ובמשא
רדייקין משום צחצוחי
גבי רוקו ולא קנתי ליה גבי
זובו ש"מ דמרוקו מרבה

ומיחיל ליה וקחתי בן
במגע בין במשאל. אמר לי
בן אחא מפרתי לאו דריש
והוה הויא תנא ליה דריש
ר' עזר' לא מפרקי' ר' חייא
ודגויא מפך במת מין
הוה ורואי וסמיה פסטי
שדוריהן בוב משאן פרי
מפך שטמטא בוב דין הוא
שדוריהן טמא טמא וקחתי
ליה בן לטמאטא ערב
לטמאטא ד' וסמאי לרבי
ק'ו לטמאטא ערב ולחני
ק'ו למצוטי טמאטא ד'
מפכטא שבת פ' אמר ר'
שיביוה אלא שיעב' גורסי'
מפכטא שבת פ' אמר ר'
גורסי' ומרסל ליה חוש
מנא לן דתדור חוקיה
ואמר קורא וריש אלא יגע
מכשכשן מרסל משכבן ל'
מפכטא שבת פ' אמר ר'

מפץ במת מנין ודין הוא ומה
פתוח אשר אין צמיד פתיל על
בתורת כהנים וכל אשר ישב ע
פרט לזה שאומרים לו עמוד ר
תחטטאו וכתיב נמי במת וכל
קודמת לפתחו כלומר שטומא
למפץ מינינו ומה פלוג שטה
שיהא טמא במת בק"ך אם ה
טמאין במת כדאמרנו ועמדה

כה:

מפץ במת ב'ו'. הא דאמרין בכל דוכמין (דה מט. סוכה ב.) כל המטמא מדרס מטמא טמא מת מהבא נפקא:

שָׁמַע לְכָל מִנֶּגַע כֹּה לְכָל הַיֵּט וְשָׁחַד
בָּהּ לְכָל מִנֶּגַע כֹּה וְאָע"פ שְׂרָאִי
לִנְגִיעַת שַׁעַר הַזֶּה אֵל מַטְמָא (6) מִטּוֹס
לְדַעֲשֵׁי רָחוּ לִנְגִיעַת בֶּסֶר קְדוּמָתָהּ
שַׁעַר נִפְקָא לָן מִבֶּסֶר הַזֶּה וְאִת'
בְּדַפְרָא קַמָּה דְּדִידָה (דף ה:) אֲמֵרִין
לְדִלִי חֲרָס הַמְּוִקָף אֲמִיד פְּתִיל הַיֵּטוֹל
בְּצִלָּה הַמָּה אֵין יֵטוֹל בְּפִתִּיל לַעֲמֵ
שְׂדֵעֵהוּ דְּהַמְּוִקָף (וַיֵּטֵן דף פ"א:) נֶעֱמַ
פְּרִיז בְּסוּפוֹ וַיַּחֲשֹׂשׁ שִׁמְאָה חֲסִיטָה
אֲשֶׁמָּה נָדָה אֲלֵהָ מִשְׁמַע דַּמְטָמָה
בְּהִיטָה אָע"ג דְּאִין כֹּה לְכָל מִנֶּגַע
וְאוֹרִית דְּלִמִּיד פְּתִיל כֹּה לְכָל מִנֶּגַע
מַחֲשִׁבִין לֵיהּ מַפְּטִי שְׁעוּמַד לִפְתָּח
וְאָע"ג דְּגִבֵּי קוֹלִית נְבִילָה אֲמִר בְּהַעֲוֹר
וְהַכּוּטוֹב (וַחֲלוּן דף ק"ב:) דַּמְּחֹסֶר
נְקִיבָה כְּמִיחֹסֶר מַעֲשֵׂה דְמִי וְאָע"ג
שֶׁחֶבֶד נֶלֶחָה לְנוֹקְבָה אֵין מַטְמָא בְּשִׁמְאָה
דִּיהֶס כְּמִתָּמָה אֵין שְׁעוּמַד לִנְקִיבָה
אֲלֵהָ ע"י מַחֲשַׁבְתּוֹ אֲבָל אֲמִיד פְּתִיל
מַסְתְּמוֹ עוּמַד לִפְתָּח וְאִת' מַה לְּפִשִּׁין
קִטְיִיטִים שְׂכַר מַטְמָא מֵאִוִּירִין [א] שִׁיכּוֹל
לְחֹלוֹת עֲבָר שֶׁן מַת פְּסִיזִין דְּקִטְנוֹן
נִמְנִי יִדְיִינִין ק"ו מַפְּטִין קִטְיִיטִים דַּמְטָמָה
בְּשִׁרְזָן וְאִם כֵּן בְּעַדְשָׁה נִמְנִי יִכּוֹל
לִיבָסֵם בְּפִיזִי וַיֵּלֵךְ כֵּל עַץ וַיַּכּוּהוּ מַה
לְשֹׂאֹר כֵּלִים שְׂכַר נַעֲשִׂין אֲבַּי הַטּוּמָאָה
בְּחֹמֶר דְּמַפְּטִין ק"ו קִטְיִיטִים וַיַּיְחֹס
וְאִת' מַפְּטִין דְּגִדּוּלִים מִלֵּן גִּמְרִי דִלָּה
מַטְמָא מִדְּרַס דַּנְּפִקָא לָן בְּשִׁרְזָן ר'
עַקִּיבָה (שַׁבָּת פ"ד: ו'ס) דְּלִיל חֲרָס אֵין
מַטְמָא מִדְּרַס מַטְמָא טַמָּא מַת וְשִׁמְאָה
יִיחָא לֵיהּ לִמְיִיקָט פְּרִיז קִטְיִיטִים
שְׁעוּמִוִּרִי מִלֵּן טוּמָאָה וְכֹ:

שלא יטמא במשיניות
הזו נהי דנשבר הוצ לא מטמא
הנ"מ שבער ששכר הוצ גופיה נפקא
לן וטומאה שער הלכך צענין נפקא
לנגיעת בשר אבל רוקן דכתיב ביה
צהדיא וכי ירוק הוצ בטמא פשיטא
דלא צענין ביה ראו לנגיעת בשר:
מפץ שטמא בזב כ"ו. וא"ת
כלי חרס המוקף למד פמיל
ויזכיה שטמא בזב בסיסא דכפ"ל
וטמא בזב וואמר ר"ת דלא שייך
למימר יזכיה מנמנד פמיל שהרי
כענין שטמא בזב היה מטמא בזב
דמה שטמא דבסיסא זה מאס דמי
כמו שהזכיר נגע בסיסא כדלמינן (ד"כ
פרשה מזרע) אחיהו מנג שהוא
ככולו היו ואמר זה הסיקו וזמנת נמי
א"ת היה כות מן המט בזבוכו היה
טמא וקמיייתי ליה בין לטומאה
שער בין לטומאה שבעה. מימה

מופנה מצד אחד הוא
מצד אחד למדין וא
למ"ד ללמודין ומשיני
דמה נמי אפגויי מו
לשכבת זרע דכתיב
או איש אשר תצא
בשכבת זרע וכל בגדו
עליו שכבת זרע בגדו
במת למה לי ש"מ
משני צדדין הניחא
באתרא אלא למ"ד דיו
למימר אמר רבא אמר
ביום השביעי יכל ט
במת לא יהו פחות
ורגל חייב ברשות
משלם אלא חצי נזק
נזק שלם אינו דין ששפ

דמה טומאת שבעה שייך ליה דלית ליה טהרה במקוה דאמרינן
לגומר שנעשה אז הטומאה דקין דכר שמטמא טומאת שבעה הא
במקוה עירובין (דף קד:) ו"ל דהאי ק"ו נמי מהני לפשוטי כלי ט
הבדרייה ממירי בכל מפתח בין מפת של עץ שיש לו טהרה במקוה
השיטה וגמי ויהא פריך ממפת של עץ: **ו**ה"ל טומאה משני צדדי
דככל המורה כולה למיח מן העל מן הקדשים לוי"ל
דכאשכחן בריש פרק שני דחולין (דף לו:) גבי הכשר דחד לטומאה
ולכל מיני לא גמריי מהדרי כ' אם לגבי הך דהכא וכסוף פרק
ששענין אחד הם לטמא בשניהם וכן דיות הכלים והאכלים ליפליין
אחד ויכליתו בגרייה: **ו**הית וילקי מ"ק דלמשקלה ו' **אמר**
בגרייה שוב אע"ג דשך גופיה גמריין מקל וחומר כמחזי בה

[illegible]

וּבוֹנוּ עַל זֶה. וְכוּלְהוּ הֵק מַפְרֵשׁ בֵּץ דַּס הִדְרָה (מִדָּה 77 ע"ה): לְמַטְמָנָה
בְּחֶמְשָׁה: א"ל לִפְנֵי. ש"ו גְּבִי וְזֶה: לְמַטְמָנָה מְרוּקָו. כְּדִמְרִינִן לְעֵיל וְעַמְלָא
מִמֶּה טַהוֹר בְּטַהוֹר כו': מִקֵּץ כְּחֵם מִדְּנִי. שְׁמַטָּה לִפִּי שְׂאֵמֶר כְּחֵם גְּבִי
מִדְּמִין וְכֵן כְּדָג וְכֵן עוֹר וְגו' (מַמְזֵד לֵאמֹר) הֵן אֵינִי לֵב שְׂאֵמֶר כְּדָג וְכֵן
כְּלָל עוֹר וְכֵן כְּלָל כְּלִי עֵץ מִדְּמִין

ושכבת זרעו ומימי
מאין בין במגע בין
שא"א בלא צחצוחי
ובבו מ"ש דקתני לה
אתי מרוקו א"ל רב
והא האי תנא לא
מפריך ק"ו⁶ דתניא
הוא ומה פכין קטנים
במת מפץ שמטמא
במת ומביית לה
ין לטומאת שבעה
לטומאת ערב ואהני
בעה א"ל כבר רמא
אביי וא"ל אביי תנא
וה"ק המפץ בשרין
בין קטנים שמהורים
שמטמא בזב אינו דין
לא מפץ במת מניין
ן ונאמר בגד² ועור
האמור בשרין מפץ
לאמור במת מפץ
לא מופנה איכא
מן מטמא בכעדשה
ממא בכעדשה אלא

לומר והוא מזה מפך בשךן הוא
דמיני בק"ו מזו ולטומאת ערר ולא
מפך במת: **טמא בשךן**. דשךן
מטמא כשדששה והוא הוא ליכנס
בפי פך קטן: **הניחא למ"ד דון מינה**
ואוקי מינה כספרא. איכא למימר דלא
אינטריכא בגד ועור דמת אלא
לספנוי דגמירין לה מש"י לקבולי
טומאת מת ומוקמיין טומאת מת
באלף חף גבי משך כליס טומאת
שבעה אוקי גבי משך טומאת ז' אלא
למ"ד דון מינה ומינה. דמילתא
דילפיין ליה ממילתא אחריית לכל
מילי דייניין ליה מינה מפך במת
לנומאת שבעה מנלן (י) (כספרא בגד
ועור דמת אינטריך) דאי (י) [משךן
הוא גמר] אמינא טומאת ערר
הוא דלית ליה: **ובכספא בגדיה**
וגו'. וגזירת הכתוב הוא דלא
אמריין ביה דון מינה ומינה:

ביום מקל וחומר ומה קרן שברשות הגזוק אינו רשות הרבים חייבת שז' ורגל שברשות הגזוק משלם ז"ל חייב אמר קרא ⁷ובער בשדה אחר ⁸ולא ברה"ר ⁹אמר

ויון לית ליה טהרה במקוה * אין נעשה אב הטומאה בדממה
המיוחדים למדרס שטמא בזה ומיימי להו לטומאת צבעה א"נ
לזר מפני של גופו וגמי ובצמחת שבת (דף ע"ד.) פריך ממפני של
חימה למה לי ג"ש ביון דיתקם מתו לטבחה ודע וס"ל שרץ
לכחך לאו לכל מיני גמיר מהדיר לא מהיקישא ולא מגזירה שזה
מת אחד לטומאת שרץ ואריכא ומדליתערך ג"ש הוא דשמעינן
הא אשה (שם דף ע"ד.) לרבות דבר הבא מוצנח הסוס ומוצנח הפרה
העור והרועב (חולין דף ק"ח.) לא מנריך חרי קראי למת ולשרץ:
לטומאה דכתיב בזהו משמע ליה קרא והשם דליפין מת
חשיב ביה:

הדיוק ולומר אם כן הוא דבר ברור הוא כי הלפני כבודו שהו מופנה צריך להיות הדבר הזה מופנה בעצמו. ואחר כלבו בזה אחר צריך קרא ללפני אמר כי הכבוד אמר משהוא משום (ה) מופנה משני דברים לבידו כל למדן ואין משכיבין ואלו הדברים משהוא במסכת דה"פ (ה) אוקימ' מופנה משני צדדיו הוא כי כגד ועוד הכתוב בין שכיבין בין במת מופנה הוא ואין צריך כי השרץ אישקש לשכבת ור' דכתיב ואי איש אשר עמד עמו שכל ור' זכתיא ואי איש אשר ירד וכל בגד או עור וגו' דמה נמי מופנה הוא לפניו כתיב והתנוע נכלל ואמר נפש או איש אשר יקח משם ממי לשכבת ור' זכתיא ששכבת ור' זכתיא עיר אשר עיר אשר היא עליו ושכבת ור' זכתיא איש מן ילמינו ולמדנו מהפסוק במה אמר ר' זכתיא ור' זכתיא (ה) אוקימ' הניחא למאן אלא למאן דאמר דין מניה ומניה מאי איכא למימר ועיקר זו השמועה היא כפי אחרון כמ

(שבת פד, ב) שבת קדש,
 [זדה כב:], ד) [שבת
 גא, יבמות ע:], ה) [יבמות
 ח: וש"נ], ו) [לעיל כא:],
 [ז"ל וכלי, ח] [ז"ל
 מדבר יט], ט) [רש"ל מ"ז
 י"י רש"א, י] [רש"ל],
 כס"א: משרץ גמר הוה,
 [כדליתא שביעות י
 זכחים מט:],

THE END

(1) תוס' ד"ה ומה וכו' לא
טמא כדפי' בקונטרס
[במס' שבת]:

יְלִינוּ דַּוָּנָה

גליון הש"ס
 וס' ר"ה וקמ"ח בו'
 ה' נקשה אב הטומאה.
 פסחים דף יז ע"א
 תוספות ל"ה רבינו:

הוֹדוּת הַיָּזֶר"א

[א] 'זוס' ד"ה ומה כו'
יכול לחלות שער של מת
(זיין) תא"מ (ועיין
בהגהות רש"י):

מוסף רש"י

הגבא בסוף המסכת

בינו חננאל (המשך)

היה טמאין טומאת ערב
ליום בבלים וכלים אחרים
טמאין טומאת ד'

ו בכלים שנגעו במת

[illegible]

שרץ דליכא הכא דין

וְהוֹרִייהוּ לִיבֵּן בְּלִילֵי
וְשִׁמְטָמִין כְּהֵן שִׁמְטָת ד'
מְחִיר שְׁלֵמֵן הֶשְׁרֵן מִן
מִפֶּן מִן הוֹב בְּקִי חוֹר
לְמַד הֵמֶת מִן הֶשְׁרֵן
יִמָּא חֶפֶץ בְּגִיירָה שׁוֹה
אִי בְּקִי וְהוּא מְפּוֹרֵשׁ
כִּפִּי אִיזוֹר מְקוֹמֵן שֶׁל
חֵיטִין בְּתַחֲלִיתוֹ כִּי דִבֵּר
לְמַד בְּקִי דִין הוּא
יִלְמַד בְּגִיירָה שׁוֹה הוֹב
כְּהֵן בְּגִיירָה נֶאֱמַר וְכֵתֵב
לֵב כִּגְד וְכֵל עוֹר וְגו'
וְשֶׁרֶץ כְּתִיב אִי כִגְד אִי
וְאִי אִי שֶׁק וְגו' מֵה כִּגְד
וְהָאֱמוּרִי שֶׁרֶץ מִפֶּן
אִי אִי כִגְד וְעוֹר

למד והמלמד שאם הוא

ל לרכבן למדין ומשיבין
פלת חתיכה באר היטב
כלל ודבריו פשוטין הן.
ככל שרץ וכחב בשכבת
א ממנו שכבת זרע הנה
ועור דכתב רחמנא במת
זון מינה ואוקים באתרא
ת והביאיה [אגב] גררה

מִדִּי בְרִיָּה נִזְקָא קִאמְרִינן. וְאִם וְצִיעַר ע"כ לְגַמְרֵי חֹתֶה לְפַטוֹר דְּמוֹק שְׁלֵם מֵהָ חִמִּי לֹא פִיכָח הִיא דְלִי לֹא אַחֵר מִמִּילָא חִיבֵית מִזֶּק שְׁלֵם בְּרִשּׁוֹת הַרְבִּים בְּלֹא קֵל וְחוֹמֶר: וְלֹא תִהְיֶה שֶׁן וְרֵגֶל בּוֹ. וְאִם הִיא אֲמַר כִּסְפוֹ שֶׁן זֶה וְלֹא כִסְפוֹ שֶׁל אַחֵר וְלִדִּין לִמְעַט מִכִּסְפוֹ אֵלֶּה חֲזִי נֹזֵק שֶׁמִּתְחַלֵּם מְגוּפוֹ דִּכְסָפוֹ שֶׁן זֶה חֲזִי מִזֶּק מְגוּפוֹ וְלֹא שֶׁל אַחֵר וְכֵן אִם הִיא בְּחֹזֶר הַנִּזּוֹק חֲזִי מִזֶּק הוּא מִשְׁתַּלֵּם מִן הָעוֹלָיָה אֲבָל לְעֵיל אִי הוּא מַחֲבִיב שֶׁן וְרֵגֶל בְּרִשָׁה"ר הִיא מִשְׁתַּלֵּם מְגוּפוֹ כְּמוֹ קֵן וְאִם הִיא גַּמֵּר הִכָּה מִקְרֹן מִלֵּא לְקֵרֶן דִּין הוּא שֶׁאֵינֶינּוּ בְּחֹזֶר הַנִּזּוֹק לֹא מִשְׁלֵם אֵלֶּה

חצי נוק שכן אין משתלם מן העלייה
יש לומר נדירות יוכיחו שמשתלם
מן העלייה לרוב פסא (נעיל ג:) ואין
משלם אלא חצי נוק וז"ל אי שן ורגל
בחצר הניזק חצי נוק אמאי אינטיירין
כספו של זה ולא כספו של אחר דהשתא
ק"ו דלעיל לכתב * וי"ל דאי לאו כספו
היה צנקין ק"ו דקלד דמימקל
במשלומין והוה עבדין ק"ו: ואומר
לעיל דמחמיר במשלומין:

עליו: **בַּחֲזֵר הַיָּנוּחַ**. לחיובת דרגל
בַּחֲזֵר הַיָּנוּחַ הָאֵל: **הֵכָּה נָמִי לֹא**
שָׁנָה. דרגל מועדת מתחילתו היא
לְרֵכִי וּלְדִרוֹס: **לֹא מִשּׁוּם דַּסְכָּר**
לְרֵכִי יוֹם הַגִּלְגָּלִי. דְּלֹמֶר שֶׁפִּירָקִישׁ
דְּלֶקֶמֶן (דף מז.) חס משלם חצי כופר
בַּזְרָה"ר: **וּמִיֵּינִי לֹא**. רבי טרפון
לְרֵשׁוֹת הַיָּנוּחַ כּוֹפֵר שֶׁלֹּא מִקִּ"ו מֵרַגֵּל.
כִּי הֵימִי דִּגְמַר לִקְרָן חס לַעֲנִין זִקֵּין
שֶׁמִּתְנַחֲמִין וְהִי גַמְרָה לֹא מַה שֶּׁן וְרֵשׁוֹת
פְּטוּמִין בְּרֵשׁוֹת הַכֹּהֵן לְגַמְיָא חֲשׂוֹל
הַיָּנוּחַ כּוֹפֵר שֶׁלֹּא קֵרֵן בַּזְרָה"ר חֲשִׂי
כּוֹפֵר כִּי יוֹם הַגִּלְגָּלִי אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּרֵשׁוֹת

במאי מימי לה: **מניקין דרגל מייתי לה.** ועולם לינח כופר ברגל הכי גמר ר' טרפון מה רגל שזכרונות הרבים פטור מניקין צדשות הנזק נזק שלם קרן שצדשות הרבים חלי כופר כ' יוסי הגלילי אינו דין שצדשות הנזק כופר שלם: **שכן ישנו בנאש.** תאמר בנזכר שאינו בנאש מלחמאנא בפיק (דף י:). **טמון.** שפטור בנאש וחייב ברגל ומייתי לה הכי מה רגל שצדשות הרבים פטורה מכלום חייבה צדשות הנזק אפילו על הטמון נזק שלם

[illegible][illegible]

כ"ש אומר משיבול' אומר משיחבר' דברי' ר' מאיר וכמנעא תבילאן אן תבילאן
 כ"ה טהרה במקור שכיתה מטהרתה. תורה' לידקען און משיחטנו וטאלן און ורגל
 כ"ספס' ש' קין ולא וולח' אלא חתא' (שן ורגל) חייב ברה"ש ופסח' ר' ופסח' ר'
 תולקו אדום אדום חייב בכספר ופסח' עילו אלא אדום אדום ש' חייב דר' חייב דר'
 חייב ולא אדום. השור א"י חייב אלא קין כלבד. איבעינא להו לול שרודע על דבי
 ש' תחשילם כספ' ח"ש הכניס שור לחצו בעל הבית אלא שרשודע רגנאו כלעל הבית
 כ"ה כ"ה מועד מועד חייב דברי' ר' טרפון ואמרין כ"ה חייב כ"ה חייב כ"ה חייב

(ה) קרן כס"ל. (ז) ודאין כס"ל.

ממנו בחיך ולא הכיר בה מצולם וצמד נופל על
 ירשלי' אפר ר' יצחק מתינתה כשרוי ויחנה ישינים א
 וממועד. ולענין ר' דברים פסור רכבים ויחנה אה א
 ידעה אף אבן ארלה רידיעה. קטוס אלה אלה כל
 שור מלאת מחשבת אסדה חרה. פי' מלאת מחשבת ש
 מכלל הדורא ליה ידעה והוא ליה הוה ליה
 שיעיבה שן עברו אז סימיה רחא קמא יצא לו

י' תסם צבור דאפלין כלס גימס כר'. (ב) נראס דחמיסו סלס
 מלאת אלס חמיסו סג עבר פלעס. (א) במחלס חלסר רסס.

יֵיבֹה פָּתַח בְּכֹד וַיִּסִּים בַּחֲבִית.
לִמְקָה וּמִמֶּכֶר. קִיָּא לֶן כִּי
חֲבִית גְּדוֹלָה מִמֶּנָּה וְאֵם אִמֵּר
יַעֲזוּטָא קְרוּ נָמִי לַחֲבִיתָא כְּדָא
יִימָא זֵיל בַּחַד רֹבָא וְרֹבָא

שְׁלֹשׁ מֵת קִינֵל. (ג) וְכֵן מֵת
שְׁרוּן עֵכָּר כֵּד א'.

שאלה מה קיבל. (ג) וכן כתב
בפרק ערן כד א'.

כז:

(א) [למקן מו: כ"ב זכ:]
(ב) [למקן כח: א] כ"א
אלעזר יבן הוא ברי"א
(ד) ר' רבה וכן לקמן
(ה) פ"י הרמב"ם קבן
אלעזר וכו' אונד אגודה
(ו) [למקן פד: ו] (מסכתא
פ"י פ"ט) (ח) כ"א למא
לו. (ט) [נע] מוספות ויחא
פה. ד"ה להמיר וכו' כ:
ד"ה אסורא וכו' טו:
ד"ה להמיר וכו' טז:
ד"ה ד"ה. (י) ז"ל טט,
(כ) ד"ה מ"ה. (ל) ע"י ר"מ
מ"ס כס' מוס' פרק
האומנין.

גליון הש"ס

ת"ס ד"ה אבא ב' ואל
שיי' באן כל הפשה.
וע"י לקמן ע"ה מוספות
ד"ה ואל הכל:

רבינו חננאל

דיאכא פסידא עבד איניש
דינא לנפשיה ומיח' ליה
לכתולה וכל שכן דאי
כבר מחייב דפטור דדינא
קא עבד אמר לא מצינא
דאיטרא לבי דינא. במקום
דיאכא פסידא דברי הכל
עבד איניש דינא לנפשיה
במקום דליכא פסידא
איחבר רב יהודה אמר לא
עבד איניש דינא לנפשיה
יב נחמן אמר עבד איניש
דינא לנפשיה: **פסק'**
והביאו ה' הלכות לברר
הלכה כמאן מתיריהו
ושנינו לכולהו וקיימא לן
כרב נחמן. והני כוליה
בשנייה דרב נחמן הלכתא
כותיה אמר אהב בן בן

א) מחל' עד שאין דרך ובי'
היכל גם כשהי מקולת על
שם רבנו ז"ל ואין מאן הוא
משולל הנכח וכו'.

היכל דמסתפקא לן מילתא כגון הכא
וכגון [למקן דף מו:] המוכר שור לחבירו ומלא נגמון לא אמרין בטר
רובא זיל ולמרישא קנאו והוי טעות אלא אמרין המוציא מחבירו עליו
הראה ויכול לומר לו לשחיטה מכרתי לך: **בבא קמא** כשנכנסין
ממזבי למבזי מן הזד היטה כז
המבזי אלל הקרן וכשהחזיר זה פניו
לא ראה אזח: **אלא אי כשמואל**
אי כר' יוחנן. שהמניח לא פשע
הלכך דוקא נתקל אלל שבר כרלון
חייב: **דוקא נפקל אלל שבר.** כרלון
ואח"כ החזק במרסיו פטור בעל
החזית דליהו הוא דלזק לנפשיה:
פנה רישא. נמי נתקל: **לפי שאין**
דרך בני אדם נו. אמרתי מהדר
ללא תימא כשפילה אוי' בקרן וזית
אלל אפי' חלורה פטור הנתקל
ודקשיא לן איבעי ליה עיוני ומיזל
אין דרך בני אדם להתבונן בדרכים:
וחייב שמואל. את הנתקל לשלם:
כשלא שמואל כשמשפיה. דמוקי
לממתינן כשפילה הא חלורה
חייב: **קרנא דעלרי.** קרן וזית
הסמוכה לזית הכז: **דחולל**
ונרשע קעבדי. שמהנגס היה כן
כשהיה בית הכז מליאה בני אדם
היו הנכסים מושיעין כלים כרשות
הדין וממתינן עד שילאו אלו:
הרי אמרו לרכובה שלש. מנהג
הדיין לנזות מן הצועט את
חבירו בארצותו של צועט ג' סלעים
לנזח לפי שגדולה נזח מכת
הארכובה מדחיפס הדין: **לנעטעה.**
כרלן: **לפסוקיה.** אויף של חמור
שהכה בו את חבירו: **שלש עשרה.**
סלעים לנזח לזד חיוג שאל
הדברים: **לפנדא דמרא.** בית יד
של פושע: **קופינא.** הברחל עצמו
אלל הנקב: **נזח קנס הוא:** גופא
דעובדא. לפנדא וקופינא: **גרנולא.**
כור מים מוכסין לא הסקות שדות:
שהרי גזלו מימיו: **כפנדא.** היינו בית
יד: **לא עבד איניש דינא לנפשיה.**
ואפי' דין אמת לא יעשה הוא לעצמו
אלל ילך אלל הדין: **במקום דליכא**
פסידא. אי אול לבי דינא דלדלואל
לבי דינא ואח"כ קא דלי האי ולא
ידע מאי דלי או שמא יכלו המים
מן הדור ואין לו פרעון לזה דקא
מפסיד כי האי גוונא עבד איניש
דינא לנפשיה: **אל סינכס לחצר**
חבירך. נגניעה ונסתר שלא תראה
עליו כנגנ: **אלא שבור אש שנייה.**
כלומר קח בחזקת וקשיא לרז יעודה:
עמך

קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב. תימה מה טעם אין
הולכין לית בקי' מדיני נפשות כדאמרין בפ"ק דטענהדרין
(דף ג:) ור' יאשיה מיימי ליה בקי' מדיני נפשות ומה דיני נפשות
דחמירי אמר רחמנא זיל בטר רובא
רובא דליתיה קמן אוליין דיני
נפשות בטר רובא כדאמר בריש בן
סורר ומורה (פטהדרין דף פט.) פ"ו וי"ל
דהתם גבי דיניש שאני דחשיב מיעוט
דילדו כמי שאינו וליכא למימר התם
אוקי ממונא בחזקת מריה דהא כ"ד
מפקי מיניה אלל גבי שאר ממון
דליכא מיעוט וחזקה לא אוליין
בטר רובא: ה"ג **אמאי פטור**
איבעי ליה דעיוני. אלל הן לא
פריך אמאי חייב בנזקו כשהזק איבעי
ליה לעיוני כדפירשתי לעיל (דף כג.)
ד"ה ולמיי' דיותר יש לו לשמור
שלא יזיק משלל יחזק * ולא שייך
כאן כל המטנה וזכא אחר ושינה זו
פטור (לעיל ב' מד:) דגבי אדם לא
אמר הכי והא דאמר (לעיל דף כב.)
הניח חנוני נרו במחון בעל הגמל
פטור ולא אמר איבעי ליה לעיוני
וי"ל דדוקא במקום הליכמו אמרין
איבעי ליה לעיוני וקלמ קשה הא
דאמר רבא לעיל כי איש לך רשות
לסגוי עילאי ואחאי איש ליה רשות
לסגוי הא צהמה נמי איבעי לה
לעיוני כדמוכס דהפסה (למקן דף נב:)
דשור פקח ציוס פטור וליכא למימר
נמלמל רה"ר שאינה יכולה לעבור
אלל דרך עליה דל"כ לנעטעי נמי
איח' לה רשות: **ושמואל אמר**
באפי'ה שנו. והא דפליגי לקמן (דף
ט.) אי נתקל פושע הוא או לא כגון
שנתקל מעצמו ולא נתקל בשום דבר
אלל הכל שנתקל מחמת מכושל ולא
איבעי ליה לעיוני אטם הוא ואע"ג
לעיל (דף כו:) מרבינן אונס כרלון
בלאס המזק מפעל מתח פלע אונס
גמור לא רבי רחמנא דהא צירושלי
פטר אותו שישן ראשון אס הזיק
לשני הכל אללו לישן וכן כהגמל
בתרא (למקן דף קיב.) גבי הניח להם
אזיהס פרה שאלה כקצורים של
אזיהס היא וטעמהו ואללהו משלמין
דמי בשר מזל שער' והגו אלל מה
שהזיק לא דלנוסין הן וצמתינן
נמי מן היה בעל חזית ראשון
ונעל קויה אחרון דאס עמד בעל
חזית ונעברה חזית בקורה פטור
ונראה לדקדק דאס המזיק דמפטר
באונס (מסוס) שהוא כעין גניבה
מדתניא בשלמי האומנים (כ"מ דף
פז) ושם ד"ה וסדר) המעביר חזית
ממקום למקום ושברה רבי יהודה אומר שומר חנם יצבע נושא שבר ופטור שומר חנם ולא מחייב מטעם
אס המזיק ש"מ דכאונס דכעין גניבה אס המזיק פטור ומדמה ר' יהודה נתקל לגניבה אלל ככאונס שהוא ענין אצירה שהיא
קריבה לפשיעה יותר כדאמרין בהשאל (כ"מ דף ז:) דגניבה קריבה לאונס ואצירה קריבה לפשיעה נראה דאס המזיק חייב דא"ל
שומר חנם כדאמרין בסוף ארבעה ותמשה (למקן דף מה.) גבי ארבעה נכנסו מתח הצעלים כ' וחייבין לשלם שני שור לנעלים חזק
משומר חנם ומוקי לה כגון דנטריה שמירה פחותה דשומר חנם כלתה לו שמירתו והכך לא כלתה שמירתן ומיימי מדר' יהודה דמועד
כגי ליה בשמירה פחותה דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מזיה ואין יכולה לעמוד בשאין מזיה אלא חזק' דמפטר שומר חנם
מחייב זה אס המזיק והיינו טעמא משום דהוי כעין אצירה ונתקל הוי כעין גניבה ופטור ביה אס המזיק וכן מוכח בפרק הגמל
ע"ס (למקן דף טז) גבי טבח אומן שקלקל דפריך למאן דפטור (בשומר) חנם מצרימא דקתני נתן צהמה לעבד ונעלה חייב
מפני שהוא כנושא שבר ואללמא כ"ד דמקשה אפי' כחנס חייב כמו שומר שבר שחייב על האצירה ומשני אימא מפני שהוא נושא
שבר ולפיכך בשבר חייב כחנס פטור דהוי כעין גניבה [ע"י מוס' כ"מ פז:] ד"ה וסדר וכו' כז: ד"ה חייב:]

לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. והא דתני (למקן דף כז:) שור פקח ציוס פטור דשור עיוני למטה ומיעדי ליה
לעיוני טפי מאלס: **הרי אמרו דרכובה שלשה.** י"מ דלעני דשבראל קאמר אלל אחרים הכל לפי המצינ' והמתבינ' ולר"י
נראה דהיינו לגדול כשישראל דומיא דהיה דתנן כהחובל (למקן דף ז.) סטור נותן לו מאתים וזו ומוקי לה (למקן דף ז.) לגדול כשישראל:
קנסא קמבית בבבא. לאו קנסא אלל דין קנסא הוא כדאמרין כהחובל (למקן דף ז.) דמילתא דלית בה חסרון כיס לא
עבדינן שליחומויהו: **אלא שבור את שיניו.** דליכא פסידא איירי מדאסר ליכנס שלא ברשות:

ואי

ג א מ"י פ"ג מהלכות
מוקי ממון הלכה ה פנה
ענין פס טו"ע ח"מ ח"מ
ח"מ ט"פ פ:
ד ב ג מ"י שם הלכה ו
טו"ע שם ט"פ פ:
ה ד מ"י פ"ג מהלכות
חובל ומוקי הלכה ט
פנה ענין פ טו"ע ח"מ
קמן ח"מ ט"פ פ:
ו ה מ"י פ"ג מהלכות
פטהדרין הלכה יז פנה
ענין פ טו"ע ח"מ פ"ד
וכהנה"ש:

לעני רש"י

פושטי' [פשוטי' ר'].
מורה.

מוסר רש"י

דאין הולכים בממון
אחר הרוב. אלל אחר
הממוק אס יש לו שם
טענה (והנ"ל ב' כב.)

רבינו חננאל

לא קרי לכדא חביתא
קמ"ל כד היינו חבית
ולא אוליין בממון אחר
הרוב וזרין עם הנחש
ועל התובע להביא ראיה
וכן הדין: **וכא**
אחר ונתקל בה ושברה
פטור ואקשי' אמאי משום
נתקל בה אס שברה
פטור. הוה לעיוני ומיזל.
ואקשי' רב למתיב בממלא
רשות הרבים בחיות שאין
לו מאין לעבור אבל אס
איה מליאה אמרי' איבעי
ליה לעיוני ומיזל וכן הדין.
שבר חייב וכן הדין.
ושמואל אמר באפילה
פטור אבל באורה אס
שיבר חייב. ר' יוחנן אמר
בקרן וזית פטור. וסוגין
דמשפתינן כממלא רשות
הרבים כולה אפילו אס
שיבר פטור ובאפילה אי
קרן וזית נתקל פטור שיבר
חייב וקיימא לן כר' יוחנן
(א) דהא אמר רב פפא
מתני' דיקא כוחיה חוב
הא תנן סתמא אדם מער
לעולם ואפי' אונס חייב
בנוק ושמאל ורוב דחייב
ככי האי גוונא בנתקל
כל שכן דמחייב בה ר'
יוחנן ואסיק' דבי הוה
עובדא בקרנא דבי עצרי
הוה דכיון דברשות קא
עבדי מחייבין לעובדן
ושבין לעיוני ומיזל אבל
זולתם באפילה או בקרן
זית לא דאמרי' אין דרך
בני אדם להתבונן בדרכים.
שלא ליה בה חסדא לרב
נחמן הוי אמרו לרכובה
ג' פ"י המכה את חבירו
ברכובתו חייב לתת לו
ג' סלעים. לסתקת פ'
הכאה באגרוף מתח לחיי
י"ג סלעים. הכאה את
חבירו בפנדא דמרא פ'
שפינא שהוא עין המרא
שחופר בו כקופינא דמרא
כמה סלעין מחייבין ליה
שלא ליה רב נחמן חסדא
חסדא קנסא אחא רוצה
לגבות בבבלי. הגו' לי
המפשה שבא לידך והגיד
לו דגרונתא היה לחיי
דכל יומי דלי חייבין
אחא חז' לי בינא דלוא
דילוי וקס איך למענה
לא אשבה ביה שקל פנדא
דמרא ומחייב אמר ליה
רב נחמן כל כי האי גוונא
אפילו ר' יהודה דפליג
עלי כהא פודה לי דכיון

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלז וכו' נלוות בו: (ב) ד"ה וקמ

גליון הש"ס

תוס' דעה ח"א וכו'
דברינו בזה חלק
קנה ע"י מורנו ש"ך זצ"ל
שקלים ד"ה ממנה:

רבינו חננאל (המשכיל)

שֶׁכֵּן כִּי הָיָה הַיָּמִים
 לִלְלָה לְשִׁלּוּחַ הַחֵבֶרֶת
 שֶׁמֶן וְהַכֹּהֵן כִּפְחוּ מִגֵּי
 וְהַנֶּגֶב שִׁלָּה הַבְּהֵימָה לֵי
 קֶנֶה הַמִּצְרַיִם לֵי יִקְרִי
 בְּרִשְׁתּוֹ רַפְחוֹת מִגֵּי
 לֶאֱרָץ כְּאֹרֶץ מִי הַיִּבְלָה
 אֲנִי נִתְּבוֹ לִדְלִיטָה בְּהַכֹּהֵן
 הַהוּכָן חֵיב וְאֵל לֹא
 שָׁנָה וְכִי אֵל יִתְּנוּ
 אֲבָל הַמִּסְקִין יִזְכְּרוּ חֵיב
 וְדִיקָה יִמְדִּי אֲלֶנּוּ אֲמִנִי
 חֵיב יִי יִתְּנוּ אֵל מִשְׁטֵר
 חֵיב יִי וְהַחֵן הַמִּצְעִי אֵל
 הָקָן וְאֵת הַזִּכְרִית וְהַגְדִּיר
 כְּבִיזִים וְזִכְרֵי שֶׁנֶּלֶךְ
 הַבְּהֵימָה הַזֶּה שֶׁנֶּלֶךְ
 יִי יִתְּנוּ לֹא שֶׁנֶּלֶךְ
 מִלִּי מִשְׁהוּ מִפְּרִי
 וְאֲחֵרִים בְּרִדָּה יִי
 הַמִּצְעָם אֲתָן כְּכֹחַ

כ"י בור ברשותו כלכלי
 שהמורה מני עשוי
 כור בררררר חייב
 לפקד נקוי חייב ורררר
 אלא דוקא אמר
 טעמא ממצמצא טורי
 מפל שדוה בור ברררר
 אלא מפל שאין דרך
 אדם להחזיק במתלה
 ורררר ורררר ורררר
 הולכה כסמא משה
 החופר בור ברררר
 שמה שור או חמר
 אלא בור ברררר
 נקוי מופקדן הוא
 ורררר ורררר ורררר
 לרררר הוא דאמר
 נקוי חייב והלכה
 כרררר ררררר וררר
 דקריב ררררר וררר
 בור פטור וררר

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

פסוק וקפו פקו. למחייב דעדיין לא נעשו וכל וקפסו הם ומתחלקין
 בן וי' קאמר רבי יהודה בוצל קאמר דמוילא אדם וצלו שאני נוח
 להחליק על כך: **משרקו.** מחלקין: **בשפן.** (6) שהשפין ברה"ק:
 ואילו כל הקודם וכל אפני. משום דכלל זה וכו' ואילו מחשבות
 ברה"ק למושגם ועומד הוא וקפו

לרב: וסא קסני עלס. צברייטס
אסוריס משום גזל: אכולה מפניסין
קאי. האי אסורין משום גזל ואפילו
אמנן וקש הלכך הכי קאמר ללאחר
שקדם וזהו צדס אמר אסור בלגזן
הימנו: מדקא איירין גלל. עליה
דרב מכלל דליהו סבר ללאחר קנסין
דאי לבתר דלימי שבתא מאי רומא
דגלל הוה (ו) לאו שבת בגלל: כי איירין
גלל מקמי דשני רבן נתמן. דהוה
סבירא לן דלע"ש דאין סופו להשציח
קנים רב וכ"ש דדביר סופו להשציח
קנים ללאחר: לבסר דשני מי איכא
למירמ' [גלל] כלל. והשתא דקים לן
דטעמא דקנסא משום שבת הוא
מיציעא אי ללאחר קנים או כי מייתי
שבת: שיש בו רביס. שכתוב
שלה דברים: ע"ז מוצא. עמר
להויק: עבד ליה שומא. שם עליו
נשך ועבר בלא חשימון (שמות כז):
לוצירי ודאי פנאי היא. דליכא לממר
דכ"ע לא קנסו דהא רבן שמעון
קנים: כלכלה ואין מורין בן קמיסגני.
מנא קמא סבר הלכה דקנסו גזל
ואין מורין קן וידי קאמר [לכלה] כל
הקודם בזה וזה ואפי' גופן דיעבד
ואי אחי מרישא לקמן לאימלוכי
אמרין ליה אסורין משום גזל: אפטר
מוסלי. שעורין קלופין ששטא איס
אחד צרה"ר כדי שיתייבשו והפקירן
רב הונא והורה שהקודם בזה וזה:
סליקוטא

אמרי אפי' לר"מ עד כאן לא
 היה שומא אבל הכא מי יימד
 יה"ר לזבלים והוזק בהן אחר
 ש גזל ר"ש בן גמליאל אומר
 כל הקודם בהן זכה ומותרין
 בהן זכה והדר קאמר אסורין
 בהן זכה בשבתן ואסורין
 מימר אפי' גופן גמי כל הקודם
 תנאי היא אמר לך רב דכולי
 מורין בן קא מיפלגי דאתמר
 אדא בר אהבה אמר הלכה
 רב אדא בר אהבה אפקר
 סליקוסתא

וזהו קאמר ראשון, משום גזל. ולא צעי לנימיר לעסורין משום גזל לאותו שקדס וזהו ורשב"ג קאמר דמומירין דאין קברא דליפלגו בהי: **לעזרי** וראי תנאי היא. דאין קברא נומר דפליגי בהלכה ומורין כן לעיני שצחא דפשיטא דלכולי עולם מורין: וקמני

(א) מדברי רבינו אלן נראה
שלא היה גורם נגמ' אכולה
מחנ' (לאחר שקדם וזה
דברי שלפנינו אינה חולקת על
המסנה כלל וז"ע.

(ב) נראה דל"ל ותרווייהו
משמיה דרז הלכה ומיהו רז
הוא אמר הלכה אבל אין
מורין בן ורז אלא סבר הלכה
ומורין בן ואם המורין בן ורז.

(ג) נראה דל"ל ותרווייהו משמיה דרב הלכה ומיהו רב הוה אחר הלכה אבל אין מורין בן ורב אלא סבר הלכה ומורין בן ואם התרו בהן וכו'.

(6) [נפיל כו':] (ב) עין
נמדוסי הכשר' (ג) וד'ה
וסכ'ל

הנהגות הב"ח

(6) חו"כ ד"ה אמר רבא
וכי' מלמדין לקמן: י"ב
ז"ל בדפדפין:

מוסף רש"י

סליקוסתא: ע"כ שיהא
נאה למלאה ולתריט: (שבת
ז')

רבינו חננאל

סליקוסתא: מתני' שני
קדרין שהיו מהלכין זה
אחר זה נתקל הראשון
בר' יוחנן ר' יוחנן לא תימא
מתני' ר' יוחנן ר' יוחנן
נתקל פושע הוא ונמשך
הכי חייב אלא אפילו רבין
דאמר נתקל אנוס הוא
הכי חייב שהיה לו לעמוד
ולא עמד ור' נתן בר
יצחק אמר אפי' נשבר
ואינו יכול לעמוד חייב
שהיה לו להזהיר לבאין
אחריו: ר' יוחנן אמר כיון
שנשבר ואינו יכול לעמוד
טורד הוא להזהיר: נתן
היה בעל קורה ראשון
ובעל חבית אחרון כי
וקתני חייב דהיה ליה
להזהיר ולא הזהיר מאי
לא כשעמד לכתף להקן
המשאיר על כתיפו ואע"פ
שהוא טורד אמרי' הוה לו
להזהיר קשיא על ר' יוחנן
ופריך כשעמד לנחש שאינו
טורד ואע"פ שעמד לפשע
כי אמר לבעל החבית
עמוד פטור: ת"ש הקדרין
והוגגין שהיו מהלכין זה
אחר זה ונתקל הראשון
ונפל כו' ופריך ר' יוחנן
הוא רבא נתקל ראשון
חייב בנזקי שני בין בנזקי
גופו בין בנזקי ממונו שני
חייב בנזקי שלישי כו'.

סליקוסתא: פסולת עילורי תמרים שעשו מהן שכר. ל"א שמר
שכר תמרים ומגנבין אותו כעין יין קרוש ומלכין לתמורים:
כשמתפס: דאמר הלכה ומורין כן: מוסרין סו' שהתרו כמה
פעמים צנעלים: שהיה לו לעמוד. כלומר דכתיב מתקומם מתניחין
שזה צנעלמו כזי עמידה ולא
עמד: לכפף. לתקן הקורה על
כתיפו כדרך נושא משא: לפוש.
דמשונה הוא ואין רה"ר עשויה לכך:
והוגגין. מוכרי כלי זכוכית: ואם מחמס
ראשון נפלו כולן. לקמן מפרש:
ה"ג

מתני' ר' מאיר היא דאמר ר' יוחנן ר' יוחנן לא תימא
דאמרי אנוס הוא ופטור הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד רב נחמן בר
יצחק אמר אפילו תימא לא היה לו לעמוד יהיה לו להזהיר ולא הזהיר ורבי
יוחנן אמר כיון דלא היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דטריד תנן יהיה
בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד
בעל קורה חייב מאי לאו שעמד לכתף דאורחיה הוא וקתני חייב דהוה
ליה להזהיר לא יכשעמד לפוש אבל עמד לכתף מאי פטור אדתינן סיפא
ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור לפלוג וליתני בדידה בר"א כשעמד
לפוש אבל עמד לכתף פטור הא קמ"ל דאע"ג דעמד לפוש כי קאמר לו
לבעל חבית עמוד פטור ת"ש י' הקדרין והוגגין שהיו מהלכין זה אחר זה
נתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב
בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי ואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב
בנזקי כולם ואם הזהירו זה את זה פטורין מאי לאו שלא היה להן לעמוד
לא שהיה להן לעמוד אבל לא היה להם לעמוד מאי פטור אי הכי אדתינן
סיפא אם הזהירו זה את זה פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים
אמורים שהיה להן לעמוד אבל לא היה להן לעמוד פטורין הא קמ"ל
דאע"ג דהיה להן לעמוד כי הזהירו זה את זה פטורין ר"א אמר רבא
ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב
בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו ממה נפשך אי נתקל
פושע הוא שני נמי ליחייב אי נתקל לאו פושע הוא אפילו ראשון נמי ליפטור
ראשון

וקתני חייב. שהיה לו להזהיר אע"ג דטריד לכתף היה לו
להזהיר וא"כ ומגנב דמשום שהיה לו להזהיר חייב דלמא
משום דמוקמינן לקמן דרמי כשלדא וחייב משום דלא ה"ל למירמייה
כשלדא ו"ל דשלדא נמי דרכו כשמכתף וא"כ אי אורחיה אמאי
הוה ליה להזהיר הא לקמן מוכח דאי
לא רמי כשלדא פטור דלצינע ליה
לבעל חבית לאסוקי אדעמיה שמה
יעמוד בעל קורה וא"כ אפי' כשלדא
נמי ליפטור הכא דלצינע ליה לבעל
חבית לאסוקי אדעמיה שמה יעמוד
כשלדא כיון דדרך המכתפין צדק
ו"ל כיון דלפועמים מכתף ואין מניח
כשלדא לא צינע ליה לאזהורי וא"כ
כי מוקי לה נמי כשעמד לפוש אמאי
חייב הא כיון דלצינע ליה לאזהורי
במכתף צעמד לפוש נמי צינע ליה
לאזהורי דמנא דיע אס עומד לכתף
או לפוש ופושע הוא ו"ל דמינכר
שפיר אס עומד לפוש או לקנף הלכך
כשעמד לפוש אין לאחרון ליזהר
משלדא דלאו אורחיה כשלדא כשעמד
לפוש הלכך ההוא דעמד פושע הוא
אס לא יזהיר אבל כשעמד לכתף
אורחיה הוא להניח כשלדא ואין לו
להזהיר: אמר רבא ראשון חייב
בנזקי שני. לשון ש"י בקונטרס
מפי המורה וכן נראה לר"י עיקר
והכי פירושו ראשון חייב בנזקי שני
בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו
דראשון ובנזקי גופו מחייב אף על
ממונו דשני דהוי אדם המזיק ובנזקי
ממונו מחייב אנוקי גופו דשני ולא על
ממונו דקדירות הראשונות הו' צור
ולא מחייב אכלים כדמפרש דראשון
ודאי פושע הוא ולפיכך חייב על נזק
שממונו עושה אבל שני לא פשע

כשלישי כל כך ומ"מ כשגוף השני הזיק אפי' בממונו השלישי חייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אבל כשהזיק ממונו של שני אפילו גופו של
שלישי פטור דאמר ליה האי בירא לאו אלא כרתייה דה"ל מפיקר נזקי לאחר נפילת אנוס מיתני כולן פטורין על נזקי ממונו אפילו
ראשון אס הזיק ממונו אפילו את גוף השני ולא מני אוקמה דברייתא כרבנן דאמר נתקל אנוס הוא דהו' ראשון נמי מפיקר נזקי לאחר
נפילת אנוס ורבא כר"מ דאמר נתקל פושע הוא דק"ל דברייתא ורבא לפרש דברייתא דקדרין ווגגין קאמו להכי ליכא למימר דפליגי ובקונט'
פירש דרבא ס"ל דבין לר"מ ובין לרבנן נתקל פושע הוא ולא פליגי אלא במפיקר נזקי אבל מכל מקום ה"ל לאוקמי דברייתא כרבנן
דאית לה מפיקר נזקי פטור ועוד דבהאומיים (ב"מ דף פז: וספ' 4) משמע דליכא מאן דפליג אמאי דאוקימנא לעיל פלוגתא דנתקל פושע דקאמר
התם וק"ל דנתקל פושע פליגי ומשני אלא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני והוא דהזיק בגופו
אע"ג דאנוס מדפטר דברייתא כשהזיק ראשון בממונו מ"מ חייב על שהיה לו לעמוד או להזהיר ולא עמד והזהיר אבל שני חייב בנזקי
שלישי בנזקי גופו של שלישי ולא אממונו דגוף השני הוא צור משום דאנוס יותר מן הראשון ולכן מטעם שהיה לו לעמוד לא הו' אלא צור
וראשון שאין אנוס כל כך אע"ג דאנוס זה מפטר אדם המזיק כדמשמע בהאומיים כיון שהיה לו לעמוד ולא עמד חשיב כד' אס
המזיק אע"פ שה' דוחק אין לחוש כיון דלא קאי מסקנא הכי א"כ י"ל דרבא סבירא ליה דנתקל פושע כר"מ ולכן הראשון הו' אדם
המזיק ולא צור מ"מ פטור ליה דברייתא אנוקי ממונו משום דסבר מפיקר נזקי פטור אפילו אחר נפילת פשיעה אע"ג דרבא סבר כר"מ
בהא לא סבר כר"מ ופריך הניחא לשמואל אלא לרב אמאי חשיב ליה להאי שני צור מרגמה רב אלא כגון שהזיקו כלים ובהשתא הדר
ציה ובא ליישב דברייתא ליישנא קמא דרבא וכולן חייבין על נזקי גופו הזיק את ממונו ופטורין על נזקי ממונו שממונו הזיק את הממונו
ואע"ג דנתקל פושע הוא מ"מ הו' ממונו צור ופטור על כלי שני אבל כשהזיק ממונו את הגוף הראשון חייב והשני פטור וגרס דרישא
האי בירא לאו אלא כרתייה ובאלא אמר רבא גרסין ה"ל צור ולא מצני צור שחייב צו את הכלים ולשון ראשון פ"ה והיא גירסת ר"ח אמר
רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני כשהזיקו בגופו של ראשון כדמפרש דראשון ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה
נפיל והו' אדם המזיק ולרבנן משום שהיה לו לעמוד ולהזהיר ושני חייב בנזקי גופו של שלישי אבל לא בנזקי ממונו של שלישי כדמסיק
דאגופו של שלישי מחייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דה"ל צור ולא מצני צור שחייב צו את הכלים ופריך ראשון נמי נחשז גופו
צור ופטור על ממונו השני ומשני ראשון מנפשיה נפיל וה"ל פושע לר"מ ולרבנן משום דה"ל להזהיר לרב נתנן ולרבי יוחנן היה לו לעמוד
אע"ג דלרבנן שניהם אנוסין מ"מ הראשון שאין אנוס כי"כ הו' אדם המזיק מטעם שהיה לו לעמוד או להזהיר והשני שהוא אנוס יותר
אין נחשז מטעם זה כי"כ צור ולפי זה הו"מ למפרך השתא הניחא לשמואל (6) דאמרין לקמן מיתני כולן חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממונו של נזקי וחוחר צו רבא מתוך קושיא זו ומימה דלישני דגופו וממונו אמזיקין קאי וחיבין אנוקי גופו דראשון
מטעם אדם המזיק וגופו של שני משום צור ופטור אנוקי שממונו הזיק כרבנן דאמר נתקל לאו פושע הוא והו' מפיקר נזקי לאחר
נפילת אנוס אלא אמר רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דראשון אס הזיק בגוף השני יש ספרים שכתבו בהן כהדיא
בין איתוק מגופו בין איתוק ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו דשני משום שהיה לו לעמוד אבל לא בנזקי ממונו דשני דא"ל האי
בירא לאו אלא כרתייה דאנוס היה שהראשון גרס לו ליפול אבל ראשון ודאי פושע הוא ולהכי קתני דברייתא וכולן פטורין על
נזקי ממונו פ"י על נזוקין שגוף הראשון נמי נחשז צור כיון שלא הזיקו בידים וקשה כיון דפושע הוא אמאי פטור
כשגופו הזיק ממונו השני ואע"פ שאין מוזהר בידים אין לו ליחשז צור דהתנן אס עמד בעל קורה חייב בחבית של חבירו אלא חשיב

א א טו"ש"ע ח"מ סי'
חיד שפי"א ב' בה"ס:
ב ב מ"י פ"י"ג מהל'
טוק ממון הלכה ח
פמג עשין פה טו"ש"ע ח"מ
סי' ח"ב פסיף א:
בג ג ט"ע שם בה"ס:
פד ד ה ו מ"י פ"ו מהל'
חובל ומזיק הלכה ח
פמג עשין ע טו"ש"ע ח"מ
סי' שפיע ספיף ב:
פה ז מ"י פ"ב מהלכות
טוק ממון הלכה י
ועיין במ"מ וצ"ל"מ פמג
עשין פה טו"ש"ע ח"מ סי'
מ"ב פסיף ב:
כו ח מ"י שם טו"ש"ע שם
ספיף ג:
כו ט י מ"י שם טו"ש"ע
שם פסיף ג:

מח א ב ג מ' פ"ג
מהלכות מדין
הכלה י ועין כהנאות
בזמ"מ קמא ע"ש
טו"ש ח"מ ט' חג ספיק
ז:
במ"ד מ"י ט' הל' יא
טו"ש ט' ספיק ג:
ג ה טו"ש ט' כהנא:
נא ו מ"י פ"י מהלכות
חובל ומזק הלאה
קמא ע"ש טו"ש ח"מ
ט' שט ספיק ח:
נב ז מ"י ט' טו"ש ט'
ספיק ז:

רבינו חננאל

ומחבירי עליה כולן
חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממון
מאי לאו אפי' ראשון
כ"י וכיון דאיתיה
אמר רבא ראשון חייב
בנזקי שני בין דאיתיה
השני בגופו של ראשון
בין דאיתיה בממון של
ראשון שני חייב בנזקי
שלישי או דאיתיה בגופיה
דשני אבל איתיה בממון
של שני לא (רא"ל) האי
בירא לאו אפי' כרייה.
פי' גאון ק"ל אלא ראשון
הוא דחפיה שנתקל תחלה
פי' הראשון חייב לשני
אם הוזה שני בממון של
ראשון בכליו דאיתיה כגון
אבנו כפינו ומשאר שהיה
ברשות הרבים שאם הוזה
בזמן אדם חייב כדאמר (א)
לעילא וכל שכן אם הוזה
השני בגופו של ראשון
שהיה לו לעמוד ולא עמד
ואם אינו יכול לעמוד היה
לו להזהיר ולא הזהיר
אבל שלישי בגופו של
שני חייב השני שהיה לו
לעמוד או להזהיר כמו
שאמרנו ולא נשתה לפיכך
חייב אבל הוזה בכליו של
שני פטור דאמר ליה הלא
המניח כליו ברשות הרבים
כאילו כרה בור ברשות
הרבים וחייב אליו הכלים
לא השליכתו אפי' ברשות
הרבים הראשון שנתקל
עליו כאלו הוא השליכם.

(א) נראה ד"ל כדאמרין לעיל
דף כח ע"כ.

אדם המזיק אע"פ שאינו מזיק בידים וכולן חייבין על נזקי גופן
כמו אמר מר הוא הניחא לשמואל כ"י ומשני כגון שהזיק כלים
בכלים והשחא כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממון
ע"כ לאו על נזקי קאי דאי קאי אנוקין כד"ס השחא א"כ מירי
כשהזיקו בממון המזיקין כדמזיקין
כשהזיקו כלים בכלים דלא בגוף
המזיק אמאי קאמר דפטורין על נזקי
ממון וכיון דהזיקו בממון מזיקין
איידי אמאי חייב שני כשהזיק גוף
שלישי בממון והא' האי בירא לאו
איהו כרייה אלא המזיקין קאי וכולן
חייבין אנוקין שהזיק גופו בין בממון
בין בגוף שאפי' גוף שני חייב על
ממון שלישי דמטעם שהיה לו
לעמוד ולהזהיר הוי אדם המזיק
וחייב על הכלים אף לשמואל
והשחא לא קשה מה שהקשה
מאס עמד צלל קורה דכיון שיתחייב
לפי המסקנא אין לנוס אס
יכול לומר ולטעמך ולשמואל
מי ניחא דיש מקומות שאין הש"ס
מקפיד ופטורין על נזקי ממון פירוש
שמוק ממון את הכלים אפי' ראשון
דפושע הוא דהוה ליה ממון בור
ופטור על הכלים:
בחוטרם דסמיותא אר"כ פפא
פליג וק"ל לר"ז זכיד
דכי פסקה לאורחא כשלדא לא היה
ראשון חייב בנזקי שלישי שהיה לו
ליזהר כשראה השני שנפל אבל
בחוטרה דסמיותא דהוי נאלכסון
כשנתקל הראשון בראש החוטרה
אותו שזא אמר כך ונתקל בסוף
החוטרה לא ראהו:
ואם

הוא כדאוקי לעיל [נ"ט] א"כ דכתמי פליגי אלא כדפסקר נזקי הוא דפליגי אבל נתקל מעצמו פושע הוא לדברי הכל: שני. נפילתו אדם
הוא אגופו מיהא מיחייב כמזיק בידים שהיה לו לעמוד ולא עמד: **אממונו פטור**. לגמרי ואפי' היה לו לעמוד: **דאמר ליה האי בירא**
לאו אנה כריסיה. אלא ראשון ומפקיר נזקי לאחר נפילת אונס אמרן לעיל (דף כ"ט). דפטור: **מיידי כולן חייבין על נזקי גופן**.
שהזיק גופן את אחרים בין בגוף בין בממון: **ופטורין על נזקי ממון**. שהזיק ממון את אחרים. וקס"ד השחא דלגמרי פטור להו
אפי' הזיק הממון את גוף חבירו: **מאי לאו אפילו ראשון**. וש"מ נתקל לאו פושע הוא ואגופו הוא דמיחייב דהוה ליה לעמוד. ואע"כ
דמחילתו אונס חייב דגופו לא משוינן ליה דין בור דניחא מפקיר נזקי אחר נפילת אונס הוא אלא מזיק ממש הוא דאדם לא הוי בור
אבל אממונו פטור: **לא לבר מראשון כו'**: אלא אמר רבא כו'. ע"כ רבא לא חייב הראשון בנזקי ממון שהזיק בשני בלאו פושע הוא ולא
חלק בין ראשון לשני אלא בנזקי שהזיק גופו והכי אמר רבא ראשון הוי גופו מזיק וחייב אפילו בנזקי ממון של שני והואל והיה לו
לעמוד אבל היה לו לעמוד לא מיחייב כוליה האי כדראשון דראשון הוי פושע טפי משני הלכך ראשון ודאי הוי מזיק ושני
מיסתמיה אי משותף ליה לגופיה בור וחייב על נזקי גופו של שלישי אבל לא בנזקי ממון דלא מזינו בור שחייב בו את הכלים וצריחא
דקמני כולן חייבין על נזקי גופו דמשמע אפילו שני כגון שהזיק את גופו של שלישי: **הניחא לשמואל**. איכא למימר דגופו של שני אית
ליה חורב בור: **אלא לרב דאמר**. אי לא אפקריה לא הוה בור בשלמא ממון איכא למימר דמפקיר איניש אלא גוף מי מפקיר: **חרגמה**
רב אדא בר מניומי. לצריחא דלעיל כגון שהזיק כלים בכלים ולעולם מילתיה דרבא כדהוה שמעינן ליה מעיקרא דגופו דראשון ושני
הוה כמזיקין בידים וחייבין על הכל ואפילו לשמואל דאמר דמידי דלא אפקריה הוי בור ה"מ בממון אבל בגופו אדם הוא ולא בור
וחייב על נזקי כלים. ואממו של ראשון לשמואל בין אפקריה בין לא אפקריה הוי בור ולרב אי לא אפקריה חייב בכל ואי אפקריה
הוי בור דנתקל מעצמו פושע הוא. וממון של שני פטור אף על נזקי גוף השלישי דנזק המופקר על ידי אונס הוא
וא"כ לא אפקריה שורו הוא ועפ"כ כפשיה שהרי אטם הוא. ומילתיה דרבא מתוקמא בין לרב בין לשמואל. ודקשיא לך כריחא דקמני שאפילו
ראשון ממון פטור היינו היכא דהזיק כלים דשני בכליו דראשון דמיפטור משום דבור נינהו ולא חייב בו את הכלים ולרב כדאפקרינהו ולשמואל
אפילו לא אפקרינהו והכי קמני כולן חייבין על נזקי שמוק גופו ואפילו הזיק כלים דגופו דאדם המזיק הוא ופטורין על נזקי ממון אס
הזיק ממון את כלי חציריה דאפילו ממון הראשון טפי מצור לא משותף ליה שאין לך פושע יותר מכורה בור ופטור בו את הכלים אבל
הזיק ממון את הגוף יש מהן חייב יש מהן פטור ראשון חייב ושני פטור. וגירסא הכי איתא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין
בנזקי גופו בין בנזקי ממון שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממון מה נפסק אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב
ואי נתקל לאו פושע הוא ראשון נמי ליפטור ראשון ודאי פושע הוא ושני אגופו מיחייב דהוה ליה לעמוד ולא עמד אממונו פטור
דאמר ליה האי בירא לאו אנה כריסיה. ולא גרסינן הכא דהוה ליה בור כו' עד לצר מראשון והא' כולן קמני כו' עד
שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממון דהוה ליה בור כו' ולא גרסינן הכא האי בירא לאו אנה כריסיה וכו':
כשלדא. כנבילה המושלכת למעבר הדרך כדכנה וממלאה את כל הדרך. שלדא נבילה כדאמרין בעלמא שלדו קיימת (נדה דף
נ"ח). **כחוטרה דסמיותא**. כמקל של סומין שמגשש הסומא בו ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך ומגשש: **מתני'** זה בא כחציתו
כו'. ופגע זה בזה: **פטור**. שלשיתם רשות להלך: **היה בעל קורה ראשון כו'** פטור. שזה מהלך דכדרכו והוא מיהר ללכת:
מכריהו

ה"ג ראשון ודאי פושע הוא שני אגופו מיחייב שהיה לו לעמוד ולא
עמד אממונו פטור דא"ל האי בירא לאו אנה כריסיה מיחייב
כולן חייבין על נזקי גופן כו' עד מאי טעמא דהוה ליה בור ולא
מזינו בור שחייב בו את הכלים הניחא לשמואל דאמר כו' אלא
לרב מאי איכא למימר חרגמה רב
אדא כו'. והכי פירשו ראשון חייב
בנזקי שני בין שזיק בגופו של ראשון
ובין שהזיק בממון של ראשון גופו
דכין מזיק וחייב אף על כלים דשני
דגופו לא משוינן (ליה) דכין בור
וממון (הוה ליה) צמורת בור וחייב
על גוף כ"י ופטור על כליו אס
הזיק ממון בממון פטור דבור חייב
בו נזקי אדם דלמרינן לעיל [נ"ח]: דכי
דרשינן שור ולא אדם לענין קטלא
אכל לענין נזקיין חייב ופטור בו את
הכלים ושני חייב בנזקי שלישי דכין
מזיק היכא דהזיק בגופו של שני אבל
לא בנזקי ממון שאם ממון של שני
הזיק את השלישי בגופו אינו חייב
אפילו חורב בור אין לו על
הקדירות של השני להמחייב צמה
שהזיק ואפילו הזיק בגופו של
שלישי: (א) **הנפך**. דמשותף לממון
של ראשון בור וממון דשני פטור:
אי נתקל פושע הוא. והכי כמשלך
תקולתיו דבר"ר משום הכי ממון
ראשון חייב: שני נמי נחייב.
אמקי שלישי דעביד ממון לגופו
של שלישי: ואי לאו פושע הוא.
ואניס משותף ליה: אפי' ראשון נפטר:
אפי' אנוקין דהזיק בגופו כ"ס
בממון: **ראשון ודאי פושע הוא**.
דמנפשיה נפל הלך גופו הוי כמזיק
ואממונו הוה ליה בור ומחייב
מיהא אגופו דשני וקס"ד רבא דרנן
לא פליגי עליה דר"מ דנתקל פושע
הוא נפילתו אדם כו'. שני. נפילתו אדם
הוא אגופו מיהא מיחייב כמזיק בידים שהיה לו לעמוד ולא עמד:
אממונו פטור. לגמרי ואפי' היה לו לעמוד: **דאמר ליה האי בירא**
לאו אנה כריסיה. אלא ראשון ומפקיר נזקי לאחר נפילת אונס אמרן לעיל (דף כ"ט). דפטור: **מיידי כולן חייבין על נזקי גופן**.
שהזיק גופן את אחרים בין בגוף בין בממון: **ופטורין על נזקי ממון**. שהזיק ממון את אחרים. וקס"ד השחא דלגמרי פטור להו
אפי' הזיק הממון את גוף חבירו: **מאי לאו אפילו ראשון**. וש"מ נתקל לאו פושע הוא ואגופו הוא דמיחייב דהוה ליה לעמוד. ואע"כ
דמחילתו אונס חייב דגופו לא משוינן ליה דין בור דניחא מפקיר נזקי אחר נפילת אונס הוא אלא מזיק ממש הוא דאדם לא הוי בור
אבל אממונו פטור: **לא לבר מראשון כו'**: אלא אמר רבא כו'. ע"כ רבא לא חייב הראשון בנזקי ממון שהזיק בשני בלאו פושע הוא ולא
חלק בין ראשון לשני אלא בנזקי שהזיק גופו והכי אמר רבא ראשון הוי גופו מזיק וחייב אפילו בנזקי ממון של שני והואל והיה לו
לעמוד אבל היה לו לעמוד לא מיחייב כוליה האי כדראשון דראשון הוי פושע טפי משני הלכך ראשון ודאי הוי מזיק ושני
מיסתמיה אי משותף ליה לגופיה בור וחייב על נזקי גופו של שלישי אבל לא בנזקי ממון דלא מזינו בור שחייב בו את הכלים וצריחא
דקמני כולן חייבין על נזקי גופו דמשמע אפילו שני כגון שהזיק את גופו של שלישי: **הניחא לשמואל**. איכא למימר דגופו של שני אית
ליה חורב בור: **אלא לרב דאמר**. אי לא אפקריה לא הוה בור בשלמא ממון איכא למימר דמפקיר איניש אלא גוף מי מפקיר: **חרגמה**
רב אדא בר מניומי. לצריחא דלעיל כגון שהזיק כלים בכלים ולעולם מילתיה דרבא כדהוה שמעינן ליה מעיקרא דגופו דראשון ושני
הוה כמזיקין בידים וחייבין על הכל ואפילו לשמואל דאמר דמידי דלא אפקריה הוי בור ה"מ בממון אבל בגופו אדם הוא ולא בור
וחייב על נזקי כלים. ואממו של ראשון לשמואל בין אפקריה בין לא אפקריה הוי בור ולרב אי לא אפקריה חייב בכל ואי אפקריה
הוי בור דנתקל מעצמו פושע הוא. וממון של שני פטור אף על נזקי גוף השלישי דנזק המופקר על ידי אונס הוא
וא"כ לא אפקריה שורו הוא ועפ"כ כפשיה שהרי אטם הוא. ומילתיה דרבא מתוקמא בין לרב בין לשמואל. ודקשיא לך כריחא דקמני שאפילו
ראשון ממון פטור היינו היכא דהזיק כלים דשני בכליו דראשון דמיפטור משום דבור נינהו ולא חייב בו את הכלים ולרב כדאפקרינהו ולשמואל
אפילו לא אפקרינהו והכי קמני כולן חייבין על נזקי שמוק גופו ואפילו הזיק כלים דגופו דאדם המזיק הוא ופטורין על נזקי ממון אס
הזיק ממון את כלי חציריה דאפילו ממון הראשון טפי מצור לא משותף ליה שאין לך פושע יותר מכורה בור ופטור בו את הכלים אבל
הזיק ממון את הגוף יש מהן חייב יש מהן פטור ראשון חייב ושני פטור. וגירסא הכי איתא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין
בנזקי גופו בין בנזקי ממון שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממון מה נפסק אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב
ואי נתקל לאו פושע הוא ראשון נמי ליפטור ראשון ודאי פושע הוא ושני אגופו מיחייב דהוה ליה לעמוד ולא עמד אממונו פטור
דאמר ליה האי בירא לאו אנה כריסיה. ולא גרסינן הכא דהוה ליה בור כו' עד לצר מראשון והא' כולן קמני כו' עד
שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממון דהוה ליה בור כו' ולא גרסינן הכא האי בירא לאו אנה כריסיה וכו':
כשלדא. כנבילה המושלכת למעבר הדרך כדכנה וממלאה את כל הדרך. שלדא נבילה כדאמרין בעלמא שלדו קיימת (נדה דף
נ"ח). **כחוטרה דסמיותא**. כמקל של סומין שמגשש הסומא בו ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך ומגשש: **מתני'** זה בא כחציתו
כו'. ופגע זה בזה: **פטור**. שלשיתם רשות להלך: **היה בעל קורה ראשון כו'** פטור. שזה מהלך דכדרכו והוא מיהר ללכת:
מכריהו

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ראשון ודאי
כ"י וקס"ד רבא כו'. קשה
לי הא רבא אמר ספ"ו
דכ"מ האי כ"י דייט והאי כ'
דייט הכי דס"ל לרבא
לכ"י נתקל לאו פושע הוא
ממפקר בש"מ ועי' לעיל דף
כח ע"כ חוספות ד"ה אמר
רבא דלרבה דסבר דלכ"י
נתקל פושע כ"ל דהטעם
דפטר בש"מ משום קטול'
אכל רבא דאמר האי כ'
דייט מוכח דסבר דלכ"י
נתקל לאו פושע ע"כ.

רבינו חננאל (השדך)

והוא דרבא לכתבה היא
דלית מאן דפליגי עליה
ומסקנא כותיה. אמר מר
כולן חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממון
הניחא לשמואל דאמר כל
תקלה בור הוא ולענין
קטלא אמר שור ולא אדם
חמור ולא כלים אבל
לענין נזקיין אדם חייב
וכלן פטורין. אלא לרב
דאמר אי דאפקרינהו הוי
בור ואי לא משותף נינהו
וכשורו הן שתיים בזה
ובזה גופו היכי מפקר ל'
חרגמה אבא בר מניומי
קמי רבינא שהזיק כלים
בכלים שיכול להפקיר.
פי' שלדא כגון שפשט
דידו ורגליו לרוחבה של
הדרך ופסקה מלעבר בה
אדם וכן חוטרה דסמיותא
מגשש
במטה שבידו הנה והנה
בדרכו ובאמצע הדרך:
[מתני'] זה בא בחביתו
וזה בא בקורו [כו']

דאס עסד בע"ז קורה ח"יב. גנמרא מוקי דרמיא לקורה כשלדא
אכל אי לא רמיא כשלדא פטור דאינעי ליה לבעל חזית
בשראה שומד בעל הקורה לקבוי באידך גיסא כדי שלא יזיק אכל
כי הוי כשלדא לא פשע בעל החזית דלא ידע כשעומד כשלדא א"פ
הוי אדמת גבול כשומד דא חזית

כשלא חזר רואה חבל קשה דבספא
אם עמד בעל החצית אחרי פטור
דחצית לא מתחבר דהוי כשלא
שהוא דבר קטן והי' לבעל הקורה
לסגור באדך גיפא כדי שלא יחזק
בעל חצית דהא כשבעל חצית
אחרון מוטל עליו לסגור באדך
גיפא כדי שלא יחזק [יחזק] כי' כשבעל
קורה אחר לא יצטרע לסגור באדך
גיפא כדי שלא יחזק כדפי' (לעיל דף
ג) גבי חבל שטעל חצרה ועוד דגם

וּיקרא יח כט

רבינו חננאל (המשך)

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

רבינו חננאל
וקאי ואמר בואי כלה
בואי כלה: מתני' המבקע
ברשות היחיד והזיק
ברשות הרבים כו'. הני
תלמידי בבית דקדמי
לא ספיקין חזא מנא
הכחשה אלא כוליה צריכי
למיתנהו בהדיא. תיר
הנכנס לחנות של נגר
שלא ברשות ונתזה בקעת
וטפחה לו על פניו פטור.
ואם נכנס ברשות חייב.
מאי חייב דקדמי אמר ר'
יוסי כו' חנינא חייב כו'
דברים דקדמי אדם מועד
לעולם (א) ומתכין לנגרותו
חייב חזק מן הברשע
דבעינן עד שיהא מחזיק
לו לבייש או אפילו להזיק.
ופטור דקדמי פטור מגלות
ופריש רבה דלא סגי ליה
בגלות משום דהוא שטח
קרוב למיז. ומתכין רבה
הא רתנן כפי' אלו הן
הלקיחן והספיק לו רצועה
אחת וימת הדיר זה גולה והא
הכא שוגג קרוב למיז
הא דאיבעי ליה אסוקי
אדעתה דמית איניש
בחדא רצועה. ופיקוקין
כגון דטעה הדיין בפניניא.
ח"ש הורק אבן לרשות
הרבים והרג הדיר זה גולה
והא הכא שוגג קרוב
למיז הוא ופדקי' האי
זורק אבן כסותו כותלו
לאשפה שאין דרך בני
אדם ליפנות בה ביום בני
מעט ודרכה ליפנות בה
בלילה והו' סותר כותלו
זורק אבן לאשפה והיה
שם אדם עושה צרכיו
והכה האבן ומת מיז לא
הו' דאינה עשויה ליפנות
בה ביום אנוס לא הו'
דאיכא דמיקרי ויחייב. רב
פפא הא דר' יוסי כו'
חנינא מתני' לה ארישא
הנכנס לחנותו של נגר כו'
ומחייב גלות והתנן הנכנס
ניצוצות וטפחו לו על
פניו ומת פטור ואפי' נכנס
ברשות ופדקי' זה שוכנס
וניצוצות לו ניצוצות ומת
בשוליא (ג) דגרי וכו' וכו'
מסרה בו לצאת מחנותו
וכסבר שיצא ומשום דאית
ליה אימאח עליה א"ג
דאמר ליה (ג) לא היה
ליה אסוקי אדעתה דלמא
לא נפק. רב וביד מתני'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

ונתזה בקעת וטפחה לו בפניו. לא גרסינן ומת דהא מוקי לה
לענין ארבעה דברים: זה שדעת חבירו נכנס. משמע
דאיירי כשראהו נכנס וז"ל בשלא ברשות אלא פטור כיון שראהו
שנכנס הא אמרינן צ"ל הפדק (לקמן מה). ושם ד"ה (הקדק) הנכנס לחצר
בעל הבית שלא ברשות דאפי' בעל
הבית הזיק חייב אי הוה ידע דיה
ואפילו שלא בזוהרה דומיא דלה הוה
ידע דפטור הכא וי"ל הא דקדמי
ירשא פטור היינו מד' דברים אבל
מוק חייב וכן פ"י בקונטרס א"ר כולה
בריימא בשלא ראהו מ"מ חשיב לדעת
צרכו שהיה לו לידע שלא על חס
שאל ממנו רשות אלא משום שרואה
ליכנס: דלא בני דיה בגלות.
וא"ת והא תנן בלול הן הגולין (מסכת ח.)
הזורק אבן לחצרו והרג אס י"ל לו
רשות לניקח ליכנס לשם גולה ואם
לא חינו גולה ואמאי גולה כשנכנס
ברשות וי"ל דהתם מיירי כגון שיש לו
דרך צמח או כמכר או כמתנה או
בשאלה או בשכירות שאין בעל החצר
יכול לעכב עליו אבל הכא חייב
באדם ששאל רשות ליכנס לפי שעה
לדעת הוא שיכנס לחצרו כיון ששאל
ממנו רשות להכי הו' קרוב למיז:
מיתבי' חורק אבן דרה"ר והא
הכא דשוגג קרוב למיז.

גרסא אלו הן הגולין (מסכת דף י') דרש
בשגה פרט למיז ומוקי לה באומר
מומר וקרי ליה מיז משום דאומר
מומר קרוב למיז והא דלא מיימי
הא משנה התם דלא משמע ליה לדמיי
הא קרוב למיז להאזן אלא ההוא
לדעיל לא הו' קרוב למיז טפי מהאי
והא דפריך גמ' אהן משנה במכות
והא מיז הוא ומשני בסוטה כותלו
ויכולה סוגיא כההיא סמך אהא
דפטרין הכא קרוב למיז ולא אחיא
ההיא סוגיא כמאן דמתני' דר' יוסי
בר חנינא ארישא: חייב בארבעה
דברים. פ"י בקונטרס כיון דחומיה
דעיל איבעי ליה לעיוני וקשה לריב"א
לשם ראה היה לו להחמיר גלות
אע"ג דלא נתן לו רשות ליכנס מידי
דהוה אמסרה בו ללא גבי נפח
בסמך דחייב גלות אלא דלא הו'
שולא דגרי וז"ל וז"ל נכנס ברשות
כיון שעתה מסרה בו ללא גבי נפח
שלא ברשות וי"ל דשאי התם כיון
שחילת כניסתו ברשות לפיכך בלא
יש לו לחוש שמה לא יאל ודמי טפי
ליער כי צוטח הוא שלא למהר ללא
כיון שנתן לו רשות ליכנס והיה לו
לנפח לעיני אס י"ל אס לאו אלא
הכא שחילת כניסתו שלא ברשות
אין לו לחוש כל כך ולא דמי ליער
והביא ראה מירושלמי דג' א"ר יוסי
בר חנינא היה עומד ומבקע עיס
בצחירו ונכנס פועל לתבוע שכרו ונתזה
בקעת והזיק חייב ואם מת אינו גולה לפי
דתי' ר' חייא בשלא ראהו הכי משמע
היכא דנכנס ברשות וכי דחי בירושלמי ומוקי דר'
מה שהו' פטור מגלות: **בא"ן דמתני' א"ה אסיפא כ"ש ארישא.** משמע דיותר הרישא קרובה לאונס ממה שהסיפא קרובה למיז ומימה
אי מטעם אונס פטור מגלות כ"ש שהיה לו ליער מלרע דברים כדמוכה לעיל בסוף פרק שני (דף כו') כהני כה ושמחה דפטור
מלרע דברים וחייב גלות וי"ל דלאו מטעם אונס פטור ליה הכא אלא לפי שאין דומה ליער כשנכנס שלא ברשות והא דקאמר
כל שכן ארישא משום דמיי סיפא טפי ליער מרישא וכן פירש בקונטרס:

דלא סגי ליה בגלות והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא משום דהו' ליה
שוגג קרוב למיז מתיב רבא ^אההוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה
על ידו והא הכא דשוגג קרוב למיז הוא דאיבעי אסוקי אדעתיה
דמייתי איניש בחדא רצועה וקתני הרי זה גולה אמר רב שימי
מנהרדעא דטעי במנינא ^בטפח ליה רבא בסגדליה אמר ליה
אטו הוא מני והתניא ^גהגדול שבדיינין קורא והשני מונה והשלישי אומר
הכהו אלא אמר רב שימי מנהרדעא דטעה דיינא גופיה מיתבי' ^דההורק את
האבן לרה"ר והרג הרי זה גולה והא הכא דשוגג קרוב למיז הוא דאיבעי
ליה אסוקי אדעתיה דברה"ר שכיחי איניש וקתני הרי זה גולה (אמר רב שמואל
בר יצחק) בסותר את כותלו איבעי ליה עיוני בסותר בלילה ^הבלילה נמי
איבעי ליה עיוני בסותר את כותלו ביום לאשפה האי אשפה ה"ד אי דשכיחי
רבים מיז הוא ואי ר' שכיחי רבים אנוס הוא אמר רב פפא [ארישא
אלא] באשפה העשויה להפנות בלילה ואינה עשויה להפנות ביום ואיכא
דמיקרי ויחייב מיז לא הו' דהא אינה עשויה להפנות ביום אנוס נמי לא
הו' דהא איכא דמיקרי ויחייב רב פפא משמיה דרבא מתני' לה ארישא
הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה לו בקעת וטפחה לו על פניו
ומת פטור אמר רבי יוסי בר חנינא ^וחייב בארבעה דברים ופטור מגלות
מאן דמתני' לה אסיפא כ"ש ארישא ומאן דמתני' לה ארישא אבל אסיפא ^זכיון
דברשות חייב גלות ומי חייב גלות והתניא הנכנס לחנותו של נפח ונתזה
ניצוצות וטפחה לו על פניו ומת פטור ואפילו נכנס ברשות הכא במאי עסקינן
בשוליא דנפחי שוליא דנפחי למקטלא קאי כשרבו מסרה בו לצאת ואינו
יוצא ומשום דרבו מסרה בו לצאת למיקטליה קאי כסבור יצא אי הכי אחר נמי
אחר

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"ח מ"י רב
ספ"ג
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה ח סמך
ע"ש ע"ש טו"ש ח"מ מ"י
חלף ספ"ג ע'
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י'
סמך לא"ן קט'
ב ה מ"י ש"ס ה' י'
סמך ש"ס
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה' י'
ס ו י כ מ"י ש"ס ה' י'
ס ה ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה' ח ע'
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
ח"מ מ"י חלף מ"י
ס ו מ"י ש"ס פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה י' סמך ע"ש ע'

נבא א ב מ"י פ"

(א) ר"ל דברייתא השניה סה"ס כח"ק דברייתא קמייתא דל"ן ק"ס אדוכתך משמע. (ב) אולי נ"ל איש ממעט שהשור אינו משלם ד' דברים.

[illegible]

עומד על שמונה
סאות וזו נתינת כשעת הנוק. לא
נקטיה לאשמועינן שלא ישלם כל מה
שהיה ראוי להשפיע לאמלל כל הזק
דמילתא דפשיטא הוא דלמנו אם נגח
שור קטן הייתי סבור שישלם דמי
שור גדול לפי שהיה ראוי להיות
גדול ומשניה ועוד אי הכי אטריך
מאי פריך בנסמן? אי כשפטמו
כריכה למימר אלף י"ל כפי ה'קנט'
נלשן אחר: **בכא** במאי עסקין?
בשפטמו. וכגון שאין השבח יותר
על היציאה שאם היה יותר נהי נמי
לדחרינן בחוקת הבתים (ב"ב ד' מ:)
דשותף הוי כיורד ברשות מ"מ כפי
שארס רוצה ליתן למפטס לפטס טיול
המזיק והמותר יש לו להיות לניזק
וה"מ א"כ אמאי אטריך למיפדך
מרישא מסיפא גופה לפרוך אי
בשפטמו כריכה למימר וי"ל דסיפא
אטריך דסד"א כיון דלדמר ר"ע
והולט השור הוי ליה מזיק בשפטמו
מניה מנתיבי על קרן הכבי כמו
בהלך למדינת הים ובא אחר ופרנס
אשמו (מבוצע ד' קו:) ועוד מצינו
למימר דאיידי שפיר ששכנה יתר
על היציאה והא דקאמר נותן כשעת
הנוק לאו דוקא אלף צא להשמיענו
שטול יותר מדמי יציאה דכידור
ברשות דמי:

אפערטיק הא שצח טפי מאסן דאמ
ליה ניזק אי לא איזקטן הוי שצח
וקאי על חמני מאה. ל"א שאלמלא
לא היזקו כו' ועכשיו מוצג ניזק
מאמס חליין של ד' מאות חצי נזק
שפסידו אינו נותן לו אלא כ"ה ששע
הנוק ורשאו עיקר: כ"ה. הניזק
מחמת המכה וגראה עכשיו היזק
גדול יותר מתחילה ששע הנוק נותן
לו כפי נזק ששע העמדה דין
נדקאמר לקמן קרנא דמורק קצירה
כ"ה: שצח מויק. ועמד על ד'
מאות: נותן לו כ"ה וזו כשע
הנוק ואין ביטול נזק לומר לו שן
חלק שמניית שבו שזימי צו משע
הנוק וברשותי השבי: כחש כשע
העמדה דין. ונותן לו חלק שמניית
שבו שברשותו כחש. ולקמן פריך
רשא לסיפא: ה"ג כולה ד' עקיבא
היא וכשעיטמו. מוזק לשור וחסר
ממונו שברשותי הלא לא שקיל
ניזק שצחא: אימא רשא שצח
ניזק ועמד על ארבע מאות וזו.

[illegible]

לו כפי נזק שנשעת העמדה בדיון
מדקאמור לקמן קרנא דמורנן קצירא
ביה: שבת מוסיק. ועמד על ד'
מאות: נוסן לו כ"ה זוז כשעת
הנזק ואין יכול נזק לומר לו מן
חלק שמעית שבו שזכית צו משעת
הנזק וברשותי השבית: כחש כשעת
העמדה בדיון. ונותן לו חלק שמעית
שבו שברשותו כחש. ולקמן פריך
רישא לסיפא: ה"ג כולא ד' עקיבא
היא וכשעיטמו. מוסיק לאור וחסר
ממונו בשבחים הלכך לאו שקיל
נזק בשבחה: אימא רישא שבת
ניזק ועמד על ארבעאות זוז.

כשפיטמו. וא"ת חמ"א
מפליג בין
שנה לכחש לפלוג בשנה גופיה
דשנה ממילא כשעת שמחה דצ"ן
י"ל דלגז דנקט ברישא שנה וכתה
בסיפא נמי נקט הכי: ז"ל גופא
חצי היה וחצי הפת. האי ליטנא לאו
דוקא ולא אתי למימר אלף שמקבל
עליה חצי הפחת ולפי המסקנא שקיל
שפחת: דרבינא מאיר סבר פחת
נבדח דנרין. אע"ג דבפ"ק (ד' י')
נפקא לן מוהמט יהיה לו מ"מ האי
קרא דהכא אלטרין לאשמועינן דלא
משלם אלף חצי נזק דאי מוחזי יתור
כספו ה"א שהוא פעמים יותר
ופעמים פחות כדמוכח בסמוך
דפרין א"כ מזניז תם לר' יהודה
דמשלם יותר מח"נ ומשני אית ליה
לרבי יהודה פחת שפחתו מיתה
מחזין אלמא נפקא לן מוגס את
המת יתזון דלא משלם אלף חצי נזק:
מזניז

אפי" הכי נותן לו כשעת הזמן ולא
מצי א"ל מצי אפסדתיך משום דא"ל
ניזק אלמלא לא היזקו היה עומד
על ח' מאות: ואי כשפיטמו. ניזק
לאזרו גריבא למימר דידיז לו כשעת
הזק ולא מצי א"ל מצי אפסדתיך
הא לאשגב משום פיטומו הוא
וחסר ביה ממונא. ללשנא אחרינא
הכי משמע אימא רישא שבה ניזק
נותן לי כשעת הזק ותו לא ולא מצי
למימר ניזק תן לי ב' מאות שאלמלא
לא היזק בו' ואי כשפיטמו ניזק
גריבא למימר דלא היכי ליה מניק
ב' מאות האי דאשגב משום פיטומא
הוא וקשיא לי הא ודאי אנקטרא
לאשמועינן¹ דלאשגב דאפסדיה דאי
לא אזיק הוה קאי שגבא בזהאי
פיטומא דפטמיה על תמי מזה
ולשון ראשון שמתיה ועיקר: רישא
נותן לו כשעת פוק. ולא מצי א"ל
מצי אפסדתיך בין דפטומי פטמיה
בין דשבח ממילא והיכא דפטמיה לא
הוה אנקטריך למימנא אלמא משום
היכא דשבח ממילא אנקטריך
לאשמועינן: כהן כשעת העמדה
בדין. ארישא מהדר: מרתנא²
ותלו אפ כספו. דהיינו מצי נוק:
וכן הלכה. ודאי כהן הלכה דמנה

בִּי יְהוּדָה הָאֵל מֵאָה וְעֶשְׂרִים
שְׁקִיל מֵאֵי בִינְיָהּוּ אָמַר
פָּתַח גְּבִילָה דְּנִיּוֹק הוּא וְרַבִּי
בְּיָא אִם כֵּן מְצִינוּ לְרַבִּי יְהוּדָה
תָּם

פְּלִיגִי: וְהַגְבִּילָה יֵסֶד ל' וְזוּ. דִּלְכָּל הָזִיקוּן
אֶחָד פְּקִידָה ע"ה: גְּבִילָה פָּתַח שְׁפָתָם
וְיוֹ מִשְׁעָה שְׁהִיה מִי וְנִתְּנָן לוֹ מוֹזִיק חָזִי
וְיִלְמָה וְעִיָּה מִן הָפֶה דִּלְמִינוּ חָזִי הַפָּתַח
וְנִמְצָא פְּלִיגִי: אִם פָּתַח גְּבִילָה: אִם שְׁפָתוֹ
לִיָּה אֵלָּא חָזִי מִה שְׁפָתָם מִיָּתֶה:

דמייה משעת מיחה עד שעת מכירה

(א) לנאורה גראה דבנחם
הניקח אפילו ר"י מודה
דכשם העמדה בדין
ובדאמרינן לקמן דל"ל קרנא
דמורד קרנא ביה וז"ע.
(ג) לפי פ"י רבינו דבס"ג
גראה דגם לר"י פטור דהא
שור חס אינו משתלם אלא
מגופו ומזוה ליישב דע
בשיטה מקובצת אוח בלאו.

פס פמור ממועד. דהא גבי מועד אמרין כפ"ק (דף י:) בעלים מטעלים צבצילה דכתיב והמת יהיה לו וגו' (לוי' כג:). **הכי נמי.** דש"ל חס חמור: **דכסנן.** לקמן בפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר חס כ"יב.** אס שמר שמינה פחותה וילא וזיקא ומועד פטור: **דכסיני קרא.** דבפרשטא חס: **זו ונוטל חס:** **ה"י.** ששוי חלוי י"ב קלעין ופולגא צבציל תשלומין שלו שלל שזה אלל ה' קלעים: **חס הקל לא כ"ש.** אלמא לר' יהודה חס קל קרי ליה: **ר"ס סבר שזה צבילה דניזון הוי.** דלית ליה חס שומפוח: **וייניו דקשיא** **ליה לר"י.** דשמעין ליה צבצילתא דלקמן דקאמר יכול שור שזה ה' קלעים שנגח לשור שזה מנה כו' דהא דקאמר יכול משום דקשיא ליה הכי כיון דלדידיה ס"ל דחס רחמנא עולה דמינה וצבצילתא דקאמר חס

לא כ"ש אלא א"ר
איכא בנייהו דב"ם
והיינו דקא קשיא
ת"ח רחמנא עילייה
יכול שור שיה חמש
המנה והגבילה יפה
י' החי וחצי המת וזה
תאמרת היכן מצינו
ואומר י'שלם י'שלם
בעלים נוטלין מאי
מילי הויכא דאיכא
דליכא פסידא לניזק

הנציגה משמחה דשקיל מזיק חמשה
וזוי באותן י' זוזי שהעצירה דהא לא
מטי פסידא לנזק דהוא נמי מריח
ה' דינר: אס כן מזינו לר"י דס
משלס יוסר מחצי נוק. א"כ דלא דרס
ר"י פתח שפחתה מינה ממזין
חצי מזינו חסם משלס יוסר מחצי
נוק ודיקי דמי שור שזי ג' שנגמ
לשור שזי מ' הנציגה יפה כ' וי
זי מ' ויאלף חסם שפחתה ר' חנו

[illegible]

לא כ"ש אכל הכא דליכא למימר הכי
דלא פחות ממה שהיוק משלם ומיזיו
טפי מחצי נוק איכא: א"ס ליה
לרבי יהודה פתח פתחא פתחא פתחא
הלך בההוא גמי מקרא נפקא ליה
ללא שקיל אלא חצי נוק: א"ס.
לפתח פתחא מיתה לחד אלא
לכחוד את המה יחזון מאי וגו' ש"ס
תרי דשפיה רחמנא בשבא: א"ס
מתני' שורו שניש פטור.
דקיימא לן (לעיל דף כו.) איש
בעמיתו ולא שור בעמיתו: שורו
שהלויק את הגדיש בשבא חייב.
חצי נוק דמשונה הוא: גמ' כל
המקלקלי פטורין. לענין כול

חֹץ מְחוּבֵּל וּמְצִיר. כְּדַמְרֵשׁ
מִמִּשְׁרֵי מֵילָה מְכַלֵּל דְּשֶׁאֵר חֻבֵּל חִיב וּמְדַאֲסֵר רַחֲמָנָא
וְגֵרָה חִיב כְּגוֹן הַשּׁוֹרֶקֶץ כְּלִי דְּמַקְלָקֵל הוּא: אִינֵה מְשִׁנֵּה.
(ד) (דַּחֲקוּ) נִרְרֵר הָדֵם אַע"פ שְׁלֵא יֵאל מְשׁוּם נֻצֵּב הוּא דְּמַחֲמִיב:
חֶץ

ד'ר' אברהם סבד כ"ט דלמער מקלען
בצחורה חייב ורבי יוחנן ס"ל כ"ר
יהודה דלמער מקלען בצחורה
והצבערה פטור וצריך לכלבו או
ללאפרו לא חשיב מקלען אלא מתקן
לחייב אפי' וקשה דל"י מאי
אזיל פוק מני לברא אטו חשאי
דס"ל כ"ר מאן דמפני כרבי שמעון
משמיעין ליה דכ"ט פריך צפ"ק
דחולין (דף טו.) ע"כ נראה דר' אברהם
ורבי יוחנן אליבא דר"ס פליגי דרבי
אברהם כ"ר דביתא פרק האורג וצ"ע
דף קו. וס' ד"ה (חזן) ורבי יוחנן סבד
לדל"י רבי שמעון צ"ע חזקן קמא
ומיניה לא חשיב תקון שיתחייב בך
לרבי יהודה או לר"ס צבאר מלאכות
לדל"י דרך לחבול בציבור ליתן לכלבו
ולשרוף גדיש צעזור אפר וטעמא
בחוכל ומצביר דמפרש התם בפרק
האורג משום דגמר ממילה והצברת
בת כפן אטו ואמאי מחייב רבי אברהם
אז"ע שאלו צריך לכלבו ולאפרו
הא כיון דל"י צריך כלל מלאכה שאינה
צריכה לגופה היא דלע"ג דמחייב
ר"ס מקלען בצחורה מ"מ צעין
צריכה לגופה כדמוכא בריש הנחנקין
(פאהרין דף פד: וס' ד"ה מזל) ובשלה
כל כתבי (צמח דף קמא.) ובפרק כל
גדול (ס' דף עה. וס' ד"ה טפי) ובשלה
ספק אכל (כריתות דף כ:) ואור"י דכל
הבן סוגיות כרבי יוחנן והיה דספק
אכל ופרק כל כתבי דהו' צריימא
איכא למימר דהוא תנא סבד
כ"ר צבאר וצ"ע שמעון צבאר

טעמא צום' שבת צפרק האורג (ב) מדאצטריך קרא
שריפת צה כהן בשבת דמקלקל הוא מכלל דמקלקל צה
לדיניהו נמי פטירי: **בלריך לכלבו**. דהוי מקלקל על מנת לתקן. ו

היה ספידא לניוק אבל היכא דאיה ליה ספידא לניוק לא מדרגלי רחמנא גבי מועד שלם ישלם ועיג דמפסיד נידוק תשלומי הוו. אימא אם משלם לו חר זוזא תשלומי הוו וחולק עמו במת יוז נשכר. אמר ליה ליה יהודה פתח שפתותיה מיתה מחציין בתי ללמוד המיני משלם יוז למיני כלום אמר ר' אחא ב' תחליפא לרבא לדידך דאמר לך יהודה פתח שפתותיה יתר מחציין בלא יוז שר שוה ר' שנגח שור שיה ר' והנכילה יפה י' זוז נמצא חצי ב' זוז נעביי שור א' יוז לך יהודה דאמר פלגי חייבי תשלום שלם לניוק חצי יוז נמצא משלם ק' ב' לא הגא נתן איה ליה יהודה פתח שפתותיה מיתה מחציין בתי. לישנא אחיננא

שור שור ר' שנת שור שור ר' והביעלה יפה כלום מחצין המה והחי כלבר: שורו ומסור על מעשה עצמו כי שורו שהכל באביו ובאמו חייב הוא שחבל באבא שהדליף את הגדיש כי תני ר' אבהו קאלה ר' יוחנן הל המקלילין פי' בשבת פ' אמר ליה חזן מהחבל ומבעיר אנה משנה אלה ר' המוקללן פטורין א"י חובל ומבעיר ר' לומר משנה חובל אנה שהבה בהמה וכיוצא בה ודנהה בצריך לכלבו.

(א) נעשע נגמ' ליקא לך מיתנה כלל ואולי דני' ארתה

ואינן מקלקלין לפיכך
חייבין אבל כל חובל
ומבעיר שהוא מקלקל
פטור ואקשי' ממתני'
שורו שהדליק את הגדיש
חייב כו' ופרקי' שורו
דומיא דיוזיה מה הוא
דקבעי ליה פי' מתכוין
להדליק את הגדיש
שצריך לאפרו כן השור
מדליק את הגדיש בכזונה

וְזוֹן אֲחֵרֵי תֵּנָה דְּבֵי חֻקֵּיהּ בִּי
וְתַשְׁלִימִין מִשּׁוּם לֵאמֹר חֲלָקָה
חֻקֵּיהּ כְּדֹאמְרֵין בִּי אֵלֹהֵי
מִיתָה אֲחֵרֵי דְמִקֵּל וְחוּמֵר מִשְׁ
נֶפֶשׁ מִמּוֹן וְקִמְ"ל תֵּנָה דְּבֵי
דְּבִי (פ' ע"א) וְזִין דְּרַךְ יִרְדָּה לִי
מִמִּי דְרַךְ יִרְדָּתוֹ אֲעֵ"ג שְׁמִיתָ
יִדְּ אֲבֵל בְּפֶרֶק אֵלֹהֵי נַעֲרֹת וְכֵן

בשוגג בין במויד אייר כ' כ' אהרי מיימי לה בשמעתי ו רות ומי איכא למאן דלית ג. נפקא אלא לפטור מדמי חוקיה דכיון שנתכוון פטור ד עליה אתא כמו דדרך שגגתו לכפרה ולפטור מ צד דף לה. יסס) בשמעתי ד

אחר כהדי מיתא ונפאק לן מינא
לו נערות (מחזות דף לה. וסא) ולענין
דמא דבי חזקיה אכל בין מחזות
ההב לאפוקי מדרבי דררש במחזות
ואהדי נמי שאין מחזות טעור ואהדי
ליה לא יתן שגגות לכפרה דלא
אלטריש רש טעוים לומר דלפסור
יהיה אסור מודים סוגיא דכפרישית:

יצחק לאפור לאיגוד
היה שומר ידעין שכן
יונתן הקדוש דחויקן
במכר קרליה קא ממנר
קטימטה פ' חניניה
העצמה בית העצילס קרוב
שחקן נלויטא
ההקניקס וקאש'ר
לא סכרא מתור
קני שרור שבייש וועג
מחוקר לבייש דומיא
אדס אדס אינו
בייב בבושת שחיבוק
וואקסמחא למתני
יוור דומיא דרייה
בכונתו לבייש היכי
שכחת לה. ופרק אע"ג
לשכח כוונה להבהר
אשכח ליה כוונה

[illegible]

(א) נראה דר"ל הו"י דמי אי
 ימצא דטען נזק ואמר שמה
 ומזק כרי א"כ רשאו נמי
 דטען נזק ואמר וכו'.
 (ב) נראה דר"ל נסיפא
 כשהמזיק טוען דקטן הו"ק
 ובס"ג לטומכות חולקין
 ואפילו שמה וברי כמ"כ
 התוס' נד"ה מנסיפא וכו'
 כנר וברי ודוק.

(א) [לעיל לג. ד.] (ב) ה"ה
מ"ה שנה שנה ה"ה ור
פסא ומתקני' לא הפס
עמו ופירש דקא' אפס
דמלמלא דלוקמי' לדרס
ה"ה אכל ל"ס לא קש'
לפסר דלת ליה ה"ה מ'
ר"ה לטול (ג) לעיל לג.
(ד) דף ל"א. (ה) כ"ה:
מנה. (ו) ז"ל ד"ה חפס
(ז) ועין ברכ"א בשבט
שטות שמכא' פירוש
אחרים. (ח) נ"ר ר"מ דלא מלי
וע"ש.

הנהגות הגר"א

[א] ח"ה ר"ה כ"ו. ודוקא
כ"י. וז"ל ופסא פוסק
חולקין ע"י:

מוסף רש"י

שוחטין גינהו. כהנא
שור דמשמע גינה קרא
שינהו רחמנא שוחטין
(ע"פ ר"ה).
הדרן עלך הפניה

ולכה מוקים לה הכי ולא מוקים לה כדלוקים למציעתא לעיל
בניקן שמה ומזיק כ"י דלס כן היינו הך וסיפא אמאי אלטרין
סורבא דלוקמא למציעתא דניקן שמה ומזיק כ"י ולא חוקמה כ"י
וכ"י ולישני ר"ה לטול ואין לו משום דק"ל דקוממס לא אמר

"ראוי לטול ואין לו והתניא הרי זה משתלם
לקמן מן המועד ולגדול מן התם ירחם: היו
שניהם של איש אחד שניהם חייבים: א"ל
ר"ב מפרוקא לרב איש ש"מ שוורים חמים
שהזיקו רצה מזה גובה רצה מזה גובה הכא
במאי עסקינן במועדין אי במועדין אימא סיפא
היה אחד גדול ואחד קטן הניקן אומר גדול
הזיק והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק
המוציא מחבירו עליו הראיה אי במועדין מאי
נפקא ליה מיניה סוף סוף דמי תורא
מעליא בעי לשלומי א"ל סיפא בתמין ורישא
במועדין א"ל רב אחא סבא לרב איש אי
במועדין חייבים חייב גברא מיבעי ליה ותו
מאי שניהם אלא לעולם בתמין ורבי עקיבא
הוא דאמר שותפין גינהו ושעמא דאיתנהו
לתרוייהו דלא מצי מדחי ליה אבל ליתנהו
לתרוייהו ימצי אמר ליה זיל אייתי ראיה דהאי
תורא אוקר ואשלם לך:

הדרן עלך המניח

שור שנגח ארבעה וחמשה שוורים זה אחר
זה ישלם לאחרון שבהם ואם יש בו
מותר יחזיר לשלפניו ואם יש בו מותר יחזיר
לשלפני פניו והאחרון אחרון נשכר דברי ר"מ
רבי שמעון אומר שור שנגח שנה
לשור שנה מאתים ואין הנבלה יפה כלום זה
נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגח שור אחר
שנה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה
נוטל חמשים וזה נוטל חמשים וזה חזר ונגח
שור אחר שנה מאתים האחרון נוטל מנה
ושלפניו חמשים וזה ושנים הראשונים דין
זהב: ג' מתניתין מני דלא כר' ישמעאל
ודלא כר' עקיבא אי כר' ישמעאל דאמר
בעלי חובות גינהו האי אחרון אחרון נשכר
ראשון ראשון נשכר מבעי ליה אי כר' עקיבא
דאמר תורא דשותפי הוא האי יש בו מותר
יחזיר

[שה] מאתים שנה כ"י: ושלפניו. זה ניזק ראשון נוטל חמשים
זו והבעלים חמשים זו דיש לניקן ראשון זו הכני הלכך משלם חצי
שלומי נזק דקבר לה כר' עקיבא דאמר שותפים גינהו: חזר
ונגח שור שנה מאתים האחרון נוטל מנה. הכני מכל מי שהוא
דמגופו משתלם ונמלא אותו שלפניו שהיה החצי שלו משלם מחלקו
חצי מנזקו שנוטל האחרון: ושנים הראשונים. ניזק ראשון
והבעלים שהיה להן לכל אחד רביע משלמן כל אחד רביעית של
נזקו: דינר זהב. עשרים וחמשה דינרים כסף בפרק הזהב
(ב"מ דף מה:): ג' ראשון נשכר מבעי ליה. והאחרון יפסד
שהרי אין ראשון שותף בו שהיה שמירתו עליו להמחייב
בנזקין. והא' דמיא לחצ עד שלא הזיק דאמרין כהמניח
(לעיל דף לג.): קדמו בעלי חובות והגביהו לא עשו כלום דהתם
הוא דאמר ליה ניזק נבעל חוב מהאי תורא דאזקן מיניה
משתימנא ובעל חוב לא מצי למימר ליה הכי הלכך ב"מ יטול
נכסים אחרים אכל הכא האי ניזק והאי ניזק ולא משתלם אלא
מגופו ומאי דשקיל האי מפסדי האי הלכך קמא קמא קדים:
יחזיר

ראוי לטול ואין לו. פירוש ר"ה לטול אס תפס ואין לו אס
לא תפס ואן ודוקא היכא דיש לו מביעה על שני השוורים על
הגדול ועל הקטן אס תפס משתלם אכל מתני' דלעיל דאין לו
מביעה אלא על הגדול אפי' תפס הקטן אין משתלם מיניה ולא שייך
לשנוי לעיל ר"ה לטול ואין לו כיון

דאס תפס לא משתלם מיניה ובעטנו
חטים נראה דאס תפס שוורים לא
משתלם וא"ת אמאי לא משי הכא
כדלעיל דקאמר ניזק שמה ומזיק כ"י
ו"ל דא"כ ה"מ למיפדך היינו הך
כפירש בקונטרס והשתא איכא
כריכותא כולוהו כ"י דמתניתין
דרישא אשמעינן אפילו מוזה שמה
וניקן כ"י פליגי רנן עליה דסומכוס
ואמרי המוציא מחבירו עליו הראיה
וההוא דקטן וגדול משמענו אפילו
ניזק שמה ומזיק כ"י פליגי סומכוס
ואמרי המוציא מחבירו עליו הראיה
וההוא דקטן וגדול משמענו אפילו
ניזק שמה ומזיק כ"י פליגי סומכוס
ואמרי תס ואחד מועד אשמעינן
דאפילו לר' אסא דאמר ברש פסק
המוכר פירות (ב"ב דף ג.) גמל
האחרון בין הגמלים צידוע שזה הרגו
מודה הכא דלא תלינן במועד כיון
דשייכס לנין והך דהניקין שנים
אשמעינן דנתפס שקיל דאמר מוזה
וקיפא דתס ומועד אידי דאיירי כ"ה
דלעיל בגדול קטן ותס ומועד איירי
נמי הכא:

ש"מ. מדקמני שניהם ר"ה כ'ו
ואס אכד האחד קס חכרו
תחמי ומשתלם הימנו כ' פירש
בקונטרס וקשה דלא הוה ליה למימר
שמע מינה אלא מקיפא הוה ליה
למפדך דקמני אחד גדול ואחד קטן
המוציא מחבירו עליו הראיה ומשלם
לגדול מן הקטן א"כ כשאכד אחד
מהן לא משתלם מאותו שנשאר
ונראה לפרש דכ"י שוורים שהזיקו
שור כולאי איירי דחשיב כאלו הו
מד גופא ומשתלם מן השני ואע"ג
דמתניתין לא איירי אלא כענין שאנו
מסופקים איזה מהן נגח מ"מ דייק
מלישנא דקמני שניהם חייבים
לאשמעינן שכול להיות שיהיו שניהם
חייבין כגון אי ידעין כולאי שהזיקו
שניהם יחד:

ורבי עקיבא היא דאמר שותפין
גינהו. פירש בקונטרס דלר'
ישמעאל דאמר ב"מ הוא חזי הוא
דמסיק כיה אס אכד האחד לא איכד זכותו וקשה דהא לעיל
(דף לג.) אמר אפילו לר' ישמעאל שחטו מה שעשה עשוי ונראה
לפרש דמשום הכי מוקי לה כר' עקיבא משום דלר' ישמעאל אין
שום חידוש דפשיטא דאיכד זכותו כשאכד האחד כיון דכ"מ הוא
אכל לר' עקיבא דשופי גינהו כ"ד דהוי כאלו האחד מן השנים
בחוקת הניקן ומצי למימר ניזק שך נאכד ולא שלי:

הדרן עלך המניח

שור שנגח ארבעה וחמשה: אי ברבי עקיבא דאמר
שותפין גינהו יחזיר יחזיר יחזיר יחזיר יחזיר. מינה דלר'
עקיבא נמי אמאי אין ראשון נשכר דלמה יהא מוטל עליו לשמור
חלקו כל זמן שלא עמד צדק ולא נזא עדים דמה הוא
יודע אס יזכה וזריך לדחות דכיון שיש צידו להציא עדים
לאלתר ולזכות ממחייב בשמירתו ויולא מצי לשנוי כגון שאין
צידו דאס כן תיקשי ליה לרבי עקיבא ראשון נשכר מבעי ליה:
כגון

ק"א ב מ"י פ"ט מהל'
ניקן ממון ה"י י"א סג'
ע"ש ס' טו"ע ח"מ פ'
ח ס"ג ג' כג"ה ופ"ע ד'
ק"ג ד מ"י שם ה"י ח'
א ד מ"י פ"ט מהל' מוק'
ממון ה"י י"ב טו"ע
ח"מ פ' ט"ה פ"ה פ' י'
ח"מ פ' ט"ה פ"ה פ' י':

רבינו חננאל

משבועה דאורייתא חייב
ברבנן ויש לו לגלגל
עליו גם על השעורין
ליחא לרובה בר נתן:
בתנ"י היו שניהן לאיש
אחד שניהן חייבין כ"י.
אוקינא בשוורים חזקין ור'
עקיבא היא דאמר שותפי
גינהו ושעמא דאיתנהו
לתרוייהו דלא מצי מדחי
ליה אבל ליתנהו לתרוייהו
מצי אמר ליה זיל אייתי לי
ראיה דהאי תורא אוקר
ואשלם לך:

הדרן עלך המניח את
הכ"י

שור שנגח ד' וז' שוורים
זה אחר זה ישלם
לאחרון כ"י באנו לחקור
משנתנו דתנן הבא אחרון
נשכר דברי רבי מאיר
אליבא דמאן לא כ"י
ישמעאל ולא כ"י עקיבא
משום דר' מאיר תלמיד
ר' ישמעאל ור' עקיבא
כדגריס בתחלת עירובין
הוצרכנו לדור ר' מאיר
למי מהן שנאה דתניא
יושם השור בב"ד דברי ר'
ישמעאל ר' עקיבא אומר
החולט השור ועלה אמרי'
אי כ"י ישמעאל דאמר
בעלי חובות גינהו אמאי
תני אחרון נשכר ראשון
ראשון נשכר מיבעי ליה
(א) (שנו דין) בעל חוב כל
הקודם וזה ומעת שנגח
נגיחה הראשונה נחייב
לשלם מגופו של חצי
השור חצי נזק לניזק.
פסע המזיק ולא שימר
השור רצא והזיק חייב
לשלם לראשון ולשני אי
כ"י עקיבא שנה ר' מאיר
משנתו יחזיר לכולם מיבעי
ליה דכולהו שוחטין גינהו.

(א) אולי ז"ל שזה דין נשים
שכל הקודם וזה.

בגון שתפסו ניוק ב' דוקא ל' ישמעאל הוא נעשה שומר שכן
אכל ל' עקיבא דלמך שומפין ניהו ויחש ויחש ויחש
בצרות הניקח לא נעשה שומר שכן אלא מחלקו דעל כל אחד
מוטל לשמור חלקו ויחש אמי שפיר דנין ר' מאיר ונין ר' שמעון
אירי בשתפסו ניוק ולא כפירוש
הקונטרס:

אם יש בו מותר בגווי ב' והשתא
אחרון אחרון נשכר דמחמין
אחרון שכולם דהוא חממי קאי
אכל פעמים שהרביעי אין לו כלום
והשלישי יש לו כגון שמוקד ד' וה'
שום ומוקד ג' יתירם ואלפי חממי
נמי פעמים שאין לו כל נוקד אס
מוקד יתירם על של רביעי שאין
נוטל אלא חלקו של רביעי ומיהו
כשכל המקין שוין כולן מפסדין
והאחרון נשכר:

נותן 15 סלע כשעל מדינה אירי
דמנוח כסמין ומנה דר"י
הגלילי הוא מנה לורי דמנוח
בהחובל (נקמן דף 5) ומיהו לומר
שחלקים כ"כ זה מזה דסלע מדינה
אחד ממחמין במנה לורי ונראה
לר"ם דלא פליגי אלא הא צעני
והא צעני ומיהו מדקאמר בהחובל
(שם) אלא הא ר"י הגלילי
שטע קת דפליגי מ"מ אע"ג דפליגי
מזינו למימר דה דינר צעני חזי
דינר צעני כר"ם דל"א שאס נזשמו
של עני סלע אלא יעלה נזשמו של
עשיר (ב) או פחות או יותר ממנה:
ושל דבריהם כהם מדינה
א) נראה לר"י דרבי יהודה לא אירי
אלא כסלעים דומיא דכסף האמור
בחוזה דמפרש פ"ק דקדושין (דף
16) כסף קניז ולא מזינו כסף
קניז בחוזה אלא סלעים כדמפרש
התם ה' סלעים לפדין הכן י' של
אונס ק' של מוציא ש"ר וי' של ענד
דומיא דמי דהו' של דבריהם אלא
שאר מעצמות של דבריהם הו' כסף
זורי דהא מנה של ר"י הגלילי הו'
לורי דמנוח בהחובל (נקמן דף 5)
וכמוהו נמי הו' מאחיס וזו של זורי
למ"ד כחוצה אשה דרנן כמו למ"ד
דלוריתא דנפקא ר' רבנא
דבמלוה דלא פליגי כד"ג דרבנן
בפרק בתרא דמנוח (ד' ק') אלא
אס נותן לה ממעות ארץ ישראל
או ממעות קפוטקא אכל ל"כ
נותן לה שום מאחיס וזו ממעות זורי
ואפילו כחוצה אלמנה שיהא דרנן

ל"כ הו' מנה זורי כדפ"ק דמנוח (דף יב) משמע קת דשל בחולה
כפלים משל אלמנה גבי אחד אלמנה כהן ואחד אלמנה ישראל:
ד' עניים אמן. וא"ת בלא יד עניים נמי מחייב דקדק בלמירה
כדדרשינן בפ"ק דר"ה (דף 1) נפין זו דקדק וי"ל דכמו
שאין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם ה"ל אין אדם נותן דקדק
דבר שלא בא לעולם וכשאמר יתביה לעניים הו' זה החוב כמו
שלא בא לעולם וכן אס היה אומר יתביה להקדש לא היה הקדש
קונה ונחש אס היה אומר חוב זה לכשיבא לידי אלמנה להקדש לו
לדקדק דומה שמתחייב מטעם נדר אכל זה לא אמר קן אלא אמר
מן הדקדק אלא היה רוצה ללוותו לפי שעה ולהחזיר אחר לעניים
ואמרינן בפ"ק דערבין (ד' 1) האומר סלע זו לדקדק עד שלא

יחזיר לשלפניו כל חזי נוקד ושלפני פניו יפסידו: **יחזיר לכולן**
א"ש לפי מה שהיה לו צו מצויה ליה: **שתפסו ניוק ב'** וכן שני
וכן שלשי הלכך אין שמירתו אלא עליו: **יחזיר לבעלים מבטי**
ליה. דלון על הצעלים להפסיד מנה שהיה להן צו משעת נוק
הראשון שהיה לא היתה שמירתו
עליהן אלא על הניקוד וכשהיו לפני
אצד ראשון מנה שלו ותפסו שני
ונעשה עליו שומר וכן כולן נעשו
שומרי שכן לשמור חלק הצעלים
בהיה הנאה דמשתלמי נוקדיו
מהשור דלא אעריקו ליה צעלים
לאגמא: אס יש צו מוסר צנוניו.
כגון שהיה נוקד של רביעי מרובה
משל חמשי כגון שור של רביעי שזה
מנה יש לו צמיק חזי מנה ושל
חמשי שזה י' ואין לו על זה אלא
דינר זהב יחזיר דינר זהב לשלפניו
וכן כולן אס נוקד של ראשון יותר
על של אחרון: **משום שפיעם שומרי**
נגשו כס להחזיר לא הנוקד הראשון ור'
ר' ישמעאל ה"א: **שכר מפני** ולא
מטרה לאוקמי פלוגתא דר"מ ור"ש
אליבא דהו' וא"ל קשיא נוקמא לדר"מ

נמי כר' עקיבא וכשתפסו ניוק
וכדשינן דמאי טעמא דמפקין לה
מר' עקיבא משום דמפקין יחזיר
לשלפניו והא חוקמין אס יש צו
מוסר צנוניו לא אפשר לאוקמא
כר' עקיבא דאי אמר ר' ישמעאל
הוא אנטרין לאשמועינן דאחרון
אחרון נשכר דקמ"ל הואיל ותפסו
ניוק נעשה עליו שומר (שכר) וקס
ליה בדרשויה ואע"ג דלא נישא
השור צד"ד דקדק צעני לר' ישמעאל
אלא לר"ע ל"ל למימי כלל בלא
תפיסה נמי הו' אחרון נשכר:
הקדשו ניוק ב' ל"ג (מל' בינייהו):
הפוקע המכחו כנגד אונס לון
מורי. ל"א תקיעה ממש: **נוטל** וס'
סלע דמי נזשמו לנד נער ומוק
ורפוי אס ישנן שס: **הפוא דתקע**
ליה. והיה זה תפוס משלו דאי לאו
הכי לא מנגינן ליה צנצל: **סלע**
לורי ד' זוזים: **סלע מדינה** שמינית
שסלע זורי והוא חזי דינר וכל
מוקס שמיני שס כסף מדינה
צין סלע צין שגל הו' שמינית
לזורי: **לפלו** אכתי ולימי במחמי
חור ונגה לשור אחר שום מאחיס
האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים
וזו ושלפניו דינר זהב ושנים
הראשונים הצעלים וניוק ראשון י"ב

דינר וסלע מדינה שהוא חזי דינר אלא ש"מ לא חזי מנא סלע מדינה
ולהכי לא פליג מו דלא צעי למימי חזי דינר דנחלצין לא אירי: **ושל**
דבריהם כגון הא דשיעורא דרנן הו': **כסף לורי** הסלע ד'
דינר והדינר משקלו וזה"ל וכן קורין בקושטניט"א להוב' דינר
והוא שנים ומחלה למשקל הכרזל: **הואיל ופלגא דוואו** הוא.
דמחייב לי ומו לא כסיפא לי מילתא למישקליה נחביה לעניים: **אין**
יד עניים אין. רב יוסף הוה גבאי צעילי החובל (נקמן דף 16):
אין

מנהו לעניים ולא מדר ור"ם פירש שזה לא היה רוצה להחזיר צו
תחתיו וא"ל רב יוסף ליד עניים אין חוכין צו צמעמד שלשמן
לא ליד גבאי מומר לשטמו משבא ליד גבאי אסור לגטומי:
אין

לשנותה. משבא ליד גבאי אסור לשנותה ואין השתא די עניי אן וכלא באח ליד גבאי וכו' בה עניי וכו' לית לך למשקליה
השתא לאהוריהו רבנן שמינן מיה דעניי כיתומין ניהו (מר) דמפשיטין רבן גמליאל וכו' אביהן של יתומין
ובהריא גמור רבן במסכת גיטין יתומין הו' וכן בחקדוש וכו'. תמן הנהם התוקע לחבירו נותן לו סלע פשטנה מהא דאמר ר'
יהודה אמר ר' אסי כל כסף קצוב האמור בחורה כגון ל' של בדר וי' של אונס ושל מפתח וי' של מוציא שם רע כולן כסף
צורי והוא שגל הקודש שמשקלו ר' דייקין ושל דבריו כגון זו הסלע וכו' וזו כחוצה בחולה וכו' כולם כסף
מדינה (7) שמה כספים דרבנן כסף של תורה רביע שקל ופירשו בשמטה זה כי זו הסלע ששניה לשלם התוקע הוא פלגא
דוואו ורייקין מהו דמקטין שהסלע פלגא דוואו מכלל הדסלע ארבעה זוזים נמצא שתי סלעים זו דאורייתא והוא דינר מכלל
כי דייקין שבחמשת שקלים של בכור ושוור ר' אסי לר' אחא שבסר וויי כפרין בנו (בבביות דף 1) פשיט' מהא דרב אשי
דינרין דרנן ארבעה סלע אינן וזו ומעשה רב אשי נפישוהו במקומו בעורתי שמים. ושאר המעשה פשוטה הוא. ותקיעה
בקהל באונס ולא בהכאח די כדאמרי' המכעית את חבירו פטור מירושא אדם כיצר תקע לו באונס וירשו פטור. ואמר ותקע
חייב והאבא שפאחו וקעקע בו חזק הויק. כפרחול שמינה מירושא והו גופו של פרחול הוא כסוף פטור. ופירשה

(א) נראה ל"ל שער דוד ונגה שור אס' ר' שמוק' י' זה וכו'. (ב) צעירין מ"ו שאל הנ"ל נחיק.
(ג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
הא כסף אחד של תורה ודינר רביע שקל.

(א) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(ב) צעירין מ"ו שאל הנ"ל נחיק.
(ג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(ה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(ז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(ט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (י) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(יא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (יב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(יג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (יד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(טו) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (טז) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(יז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (יח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(יט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (כ) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(כא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (כב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(כג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (כד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(כה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (כו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(כז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (כח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(כט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ל) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לב) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לה) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לו) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לז) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לח) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לט) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (לך) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
(לא) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"ל סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ

הבשולות גט בביתו.
נגללא רבתי ורבי אבהן
אין יד יחזיקו קטן הלכה:
הנה שור שהוא מועד
למנו ואינו מועד לשאני
מזכיר, כי רב זבדי אמר
ואינו מועד כבש שעומד
עם מי שאינו מועד
ואינו מנחם אל אדם כסמא
מועד ה"ר פאפא אמר
ואינו מועד מן הסמא לא
הוי מועד. מועד למנו לא
הוי מועד לשאני מועד.
ושקלינו וטרקלינו ארבע
למנהי כדוקי' דרב זבדי
אמרי' שם ג' ימים' ג'
שורוים נעשה מועד מכאן
ולבט לא הכמה ואפילו
לחמורין ולגמלין כדאמר
בזבא אבל אדם נגה שור
דראה חמור ופהלך נגה
אז עומד עמי ואינו נגה
וכן שאר בהמה וחיה
שור כי ראה שור מנגוה
אמר מועד אל לשורוים
בלבד ואם עמד לנגה אפי'
לנגה שאר בהמות חיה
ונגה משלם קטן שלם עד
שעידו עליו שנגה ג' ימים'
לשאר בהמות. ודקוקי' לא
נגה איהא ארבעה חיה ואם
תמצא לומר נגה שור חמור
לרוב פסא נגה שור חמור
ונגל מועד מועד לכל
וקיימתי כל כל אם תמצא
לומר הלכה איהא ח"ה ראה
ונגה ראה שור ולא
נגה ראה שור ונגה ראה
שור ולא נגה ראה שור
ונגה נגה שור ולא נגה ג'
ימים נעשה מועד לטריקון
לשורוים. ח"ה ראה שור
ונגה ראה חמור ראה נגה
ואם סוס מועד גמל ראה
נגה פר נגה עזר ולא
נגה נעשה מועד לטריקון
לכל. איהא ח"ה מירושא
(בנהא סר ע"ה) סדירונה
ליום ח"ה דהכי נקרא
אל חזאי כב"י וזמאי

מִמָּוֶן הַדּוֹפֵעַ מִמִּנֵּי
לִישׁוֹן. הַדּוֹפֵעַ וְהַסִּקֵּר
לִישׁוֹן. לִישׁוֹן לִישׁוֹן
(ב.) עֲמֹד הַדּוֹפֵעַ. לִישׁוֹן
לִישׁוֹן וְהַדּוֹפֵעַ, לִישׁוֹן
צִנְיִין וְהַדּוֹפֵעַ (ג.)
(ד.) אֶחָד מִקְבָּלֵי הַדּוֹפֵעַ
שָׁבַר. מִתְּחִלָּה וְהַדּוֹפֵעַ
הָאֵל אֵלֶּה שְׁלֹשׁ מִזֻּזִּין
לִקְבֹּץ הָאֵלֶּה יִקְבְּצוּן אֶת
יְקִבְּצוּ שֶׁכֶּן (ש.) וְהַדּוֹפֵעַ
(ג.) אֵלֶּה אֵלֶּה אֵלֶּה
לִישׁוֹן הָאֵלֶּה אֵלֶּה
וְהַדּוֹפֵעַ כֹּכְבֵּי הַדּוֹפֵעַ
לִישׁוֹן וְהַדּוֹפֵעַ
לִישׁוֹן (ד.)
וְהַדּוֹפֵעַ יִמְחָד (ה.)
מִתְּחִלָּה אֵלֶּה מִתְּחִלָּה
מִתְּחִלָּה (ו.)

מואב

(6) ערכין כב. (7) נלקח נג. (8) כ"ח ק"י. (9) (שמות כח). (10) נלקח נכסות כ"ל. (11) (צ"ל בר חמאי). (12) (ד"ה ימלא).

תורה אור השלם

1. ובי יגח שור את איש או את אשה ונת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. שמות כח כח

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אין בו ואע"פ דהתם לא קנסא. ור"כ חס' נקמן דף מה ע"כ ד"ה לא.

מוסף רש"י

שור האצטרדין. מנהג יהודי אנשים ושוקי הוא להס' (ש"י חו). אין נזקקין לנכסי יתומין. למכור. אלא א"כ רבית אוכלת בהן. שפי' מחוייבין לעוד כוכבים מעות נכדים (ש"כ כב). משה מוזני. דכל זמן שאינה גונה כסוכה מותה משלם והי' פסול ליהוי (שם).

מסוס דכוי ליה ממון שאין לו סובעים. אי אמרת ליהוי דעניים מאן אחי תבע ליה לדינא אי תבע ליה עני אל' לעני אחר יהיבנא ליה: **מתני'** שור של חרש שנגה לשור של פקח פטור. גמ' מפרש דאין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו אבל בזקי מועד מעמידין אפוטרופוס לשור היחומים להיות במקום העלים לקיים והועד צעליו וגוים הנזק מנכסי הקרקע של יתומים אבל תם דגביהו מגופו הוא והוא ממלטין אין מעמידין אפוטרופוס לכן כדאמרין בפ"ק (דף י:): שור כסף מלמד שאין צ"ד נזקקין אל' לנכסים שיש להם אחריות ואוקימנא ביהמי. ואיכא דאמר טעמא משום דפלגא נזקא קנסא ויתמי לאו בני קנסא נינהו וקשיא לי א"כ מאי לגבות מגופו דנקט ועוד נקמן צשמעמין [ע"כ] אמרין צמועד למ"ד דל צמות במקומה עומדת אינה נגבית מן היחומים מהאי טעמא ולי טעמא משום קנסא הוא צמועד מי הוי קנסא הא לאו צחוקם סימור קיימי: **ומעידין צכן צפני אפוטרופוס.** וקס"ד השתא דהאי מעידין צחס דקאמר למגבי ח"נ צמות וקשיא רש"י לסיפא ולאחר שלשה עדיות רשע מועד ומשלם נ"כ מעלייה: **שור לפסומו.** דקסדר רשות משנה. מועד שלם מרשות זה ונכנס ליד בעלים אחרים הרשות משנה אח דין העדאמו: **שור האצטרדין.** שמיחיד לנגיחות ומלמדין אותו לכן: **גמ'** אין מעמידין אפוטרופוס. לשור תם של חש"י להיות אפוטרופוס במקום בעלים לקיים והועד צעליו ויגבה חצי נזקו מגופו: **פני קאמר.** שור של חרש שטעה וקטן שנגחו והוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ולא לגבות ח"נ אל' לשאיה מועד דכי הדר נגח משלם מעלייה: **אין נזקקין.** צ"ד לנכסי יתומין לגבות מהן כלום ואפילו שטר שכתב צביהם כדמפרש טעמא צמס' ערכין [וכ]. דיתמי לאו בני מעבד מצוה נינהו אל' נטר עד דגדלי ומפקי ליה וגבי והסם מוחזקין ליה כמה מיוצב' ושיניהו צטטר שיש צו

רביה: **אלא אם כן רביה אוכלת צכן.** שניה צביה מנכרי צרית דחיישין להפסד שלהן ומוכרין בית דין מנכסיהן ופורעין אותו חוב: **משום מוזני.** שכל זמן שלא יתנו לה כתובה נזונת משלם: **דיינא הוא.** ולא קאמר דנזקקין לנכסי יתומים: **ממנעי**

פעימס ומעמידין אפוטרופוס שאם יגח רביעית ישלם נ"כ דהניחא אי ליעודי תורא בעינן אל' אי ליעודי גברא בעינן לא אייעד (י' צחזותה נגיחא ועוד דהאי פנא צבר רשות משנה כדקמי סיפא חזר לתמותו וצ"ל דהוחזקו נגחנים רשעים ומשתגעים ליגח כי הדיא דלקמן דשאלו צחוקת חס דמוקי כגון שהיכר צו שהוא נגחן ואפילו הוחזקו נגחנים ג' פעמים לא יעשה מועד עד שיחזור ויגח שלש פעמים צרשות אפוטרופוס: **ור"כ** יוחנן אמר או צשטר שיש צו רביה. ואל"ת והא טעמא דאין נזקקין משום דחיישין לצררי כדמפרש רב הונא צריה דרב יהושע צפרק גט פשוט (צ"ג דף קעז. ושם) והתם פסקינן הלכתא כותיה והכא לא שייך טעמא דצררי ורבא דהכי נמי מפ' טעמא צפ' שום היחומים (ערכין דף כב. ושם) משום שובר והכא לא שייך כלל וא"כ אמאי הוי דרבי יוסי צר חנינא טועה וצ"ל ר' יוחנן קאמר צכל ענין אין נזקקין צין צמלוה הכאה מחמת עגמה ומשום דאין מקצלין עדות שלא צפני צעל דין יתומים כשלא צפני צעל דין דמי כדמכח צהגל צתרא (לקמן דף קצ). גבי (י' חמיה דרבי ירמיה וצין צמלוה הכאה מחמת צביהם ואפילו צטטר המקיים אין נזקקין משום שובר וצרי ואל"ת אצפרין משאת ליה לר' יוסי צר חנינא טועה תקשה מר' יוסי צר חנינא אצרי יוסי צר חנינא דאמר צהגל צתרא (שם): גבי הא דאמר ר' יוחנן וכי מקצלין עדות שלא צפני צעל דין קצלה מיניה ר' יוסי צר חנינא כגון שהיה חולה או עדים חולים או שהיו עדיו מנזקים ללכת למדינת הים ושלחו לו ולא צא אל' צענין אחר לא וצ"ל דשמא הוא מדמה קטנים להא:

דא' אמרת מעליית אפוטרופוס ממנעי וצא עבדי. מכאן מדקדק הר"ר חיים דאפוטרופוסין לא משלמי אפילו פשעו צשל יתמי דהא הכא פשע צשור האפוטרופוס ואפ"ה מפטרי ומה שהאפוטרופוס נצטע לימיה כדמשמע צהנזקין (גיטין דף נב. ושם): היינו שלא עכב כלום משלם אל' אין נצבעין שלא פשעו דאפילו פשעו פטורים והר"ר צלמה צחור צ"ר יוסף דקדק דמשלמי מהיהא דהאפסוק (צ"ח דף מ: ושם) דההוא תורא דלא ה"ל כפי ושימי וקאמר נימא לאפוטרופוס וצ' שלם אמר אלא לצקרא מפרתיה משמע דאס פשע משלם והשתא קשה אצדדי ואור"י דודאי מחייב אפוטרופוס לשלם צפשיעה ולא ממנעי צין מיניהו אצי יתומים צין מיניהו בית דין כדמפרש טעמא

שלא יהא חוטא נשכר. והא דמשמע צפ"ק דכתובות (דף יא. ושם) דלית ליה לרבא הא צעמא גבי גיורת שנתגיירה פחותה מצת ג' שנים דמשמע ליה לרבא שאם היתה יכולה למחות כשהגדילה לא היה לה קנס לא דמי דהתם הוא דמן הדין אין לה קנס כלל ומשום שלא יהא חוטא נשכר לא אמר דניחן לה הויל ומן הדין אין לה אל' הכא דמן הדין יש לה אל' משום דנעיא למקנסה צצברא הוא דמשום שלא יהא חוטא נשכר מוקמינן לה אצניא וצפרק אל' נערות (וכפונות דף לו:): אית ליה שלא יהא חוטא נשכר יצראל שצביה משום דמוקינן לה אקדושה: **אין מעמידין אפוטרופוס לתם** צגבות צנזופ. מימא מאי

טעם דאין מעמידין דאין לומר משום דאין צ"ד נזקקין אל' לנכסים שיש להם אחריות כדאיתא בפ"ק (דף י:): גבי שור כסף ואוקמינן ציהמי דלא דמי כלל דהתם מיירי צהזיקו צחיי האצ ומשום דממלטין דיתמי לא משמעבדי לצ"ת ואין לומר נמי דהיינו טעם משום דפלגא נזקא קנסא ויתמי לאו בני קנסא נינהו דלמ"ד פלגא נזקא ממנוא מאי איכא למימר ועוד אפילו צמועד למ"ד דל צמות במקומה עומדת אינו גובה ח"נ של דל צמות *ואע"פ* דהתם לאו קנסא אל' דינא וגם אין לומר משום דליהוי גופיה כי מוזק פטור דפגיעתו רעה ממנו לא כ"ש וצמועד עבדי צננן תקנה מפני מיקון העולם דשהלכו צעליו למדינת הים יציינן ליה דין חרש ואע"פ דלא שייך הא טעמא וגם אין לומר משום דמשלם מגופו חשו חכמים שלא יפסיד שורו שהוא דצר מקיים אל' צמועד דמשלם מכל דצר לא חשו דהא לר' ישמעאל צ"ח הוא ויכול לצלוקה צוחי וצ"ל דהעסם הוא כיון דחס צחמנא על התם שלא ישלם ר"ש הלך לגבי יתמי חשו עליהו וכן מי שהלכו צעליו למדינת הים כיון שאין להם צעלים גמורים אל' ע"י תקנת צ"ד צהעמדת אפוטרופוס אקילו ציה צננן וכן המועד נמי צלד צמות אין מעמידין אפוטרופוס כיון דחס צחמנא עליה למ"ד דל צמות במקומה עומדת שאם אין השור שור חצי נזקו אין משלם אל' מגופו: **אלמא** מעמידין אפוטרופוס. ואל"ת וימלא דרישא כגון שלא היה אפוטרופוס צשעת נגיחא וצ"ל דהא מילתא דפשיטא היא: **ואם** הוחזקו נגחנין. אין לפרש שנגחו שלש

פעמים ומעמידין אפוטרופוס נשבע לימיה כדמשמע צהנזקין (גיטין דף נב. ושם): היינו שלא עכב כלום משלם אל' אין נצבעין שלא פשעו דאפילו פשעו פטורים והר"ר צלמה צחור צ"ר יוסף דקדק דמשלמי מהיהא דהאפסוק (צ"ח דף מ: ושם) דההוא תורא דלא ה"ל כפי ושימי וקאמר נימא לאפוטרופוס וצ' שלם אמר אלא לצקרא מפרתיה משמע דאס פשע משלם והשתא קשה אצדדי ואור"י דודאי מחייב אפוטרופוס לשלם צפשיעה ולא ממנעי צין מיניהו אצי יתומים צין מיניהו בית דין כדמפרש טעמא

ב א מ"י פ"ו מהלכות
ר"מ הלכה: צ סג עשין
סו טושיע מ"מ ס"י מו
סעף ה:
בא ב מ"י שם הלכה ג:
בב ג מ"י שם הלכה ו:
בג ד מ"י שם הלכה ה
ועיין בהשגות וצמ"מ
ופ"י הלכה ח:
כד ה מ"י שם הלכה ד:
כה ו ז מ"י פ"ב מהל'
מלוה ולוה הלכה ג
סג עשין דל טושיע מ"מ
ס"י קי סעף א:

בר א מ"י פ"י מהלכות
מקו ממון הלכה ד'
ב ב ג מ"י ס"ס הלכה ג'
ב ד מ"י ס"ס הלכה ו'
וע"ש במ"מ:

טעמא דהניקין (ניטין דף נב: ושם) אכל כחן דשלא בשביל היתומים ממנין אותו דטוב היה להם שלא היה להם אפוטרופוס אלא בשביל תקנת העולם ממנין אותו כדי שיסמור השור שלא יגח חי אחרת דמשלם ממנעי ולא עבדי ובידועלמי דהנזקין אמר אחי דר' יוחנן כרבנן בחמיה אפילו יסבור כחנא שאלו דאמר מיעוהו ב"ד יסבע בעי ההוא בר אינש למיחב וחי נגין דמתקרי מהימן כלומר לא ימנע בשביל כך אם יהיה זקוק לפדוע אם יפגע דשמה הוא שנחשב בקל לנאמן כש"ד ממנין אותו אכל גבי שור אין נחשב לנאמן בשביל מני זה שאלו זה בשביל תקנת יתומים אלא בשביל שלא יזיק לעולם ואין נחשב אלא כשומר בעלמא ששומר השור שלא יזיק ודרכי יוסי ב"ה כחנא שאלו אפילו יסבור כרבנן אדם מזריח ענמו מן השבועה ואין אדם מזריח ענמו מן המשלומין כלומר בשביל השבועה יהיה נמנע שלעולם לרדף לישבע שלא עיכב כלום משלם ונראה דאפילו נאכזר דבר משל יתומים שלא יעבד שלא פגע שאם כן יהיו נמנעים אכל מה אין חושש אם יש עדים או אם מודה (א) הוא בעלמא שפגע לא ימנע אם מוקיעין אותו לשלם: **א' בהם פשיטא.** וכו' דלשמוע' דמעמידין אפוטרופוס לתם א"כ ה"ל למתני ר' יעקב מחייב וחו לא ומדנקט ח"נ משמע דליטריך דלא נימא נזק שלם:

ולא משלם אלא פלגא דמועד. ורבה לא בעי לשנוי הכי מדלא קתני ר' יהודה אומר חייב נ"ש ור' יעקב אומר ח"נ ועוד דמשמע ליה לרבה דכיון דלא נטריה כלל ה"ל למתני אין משלם אלא חצי נזק שזהו החידוש ומדקאמר משלם ח"נ משמע דקמ"ל דמשלם אפילו ח"נ אכל השתא דנטריה שמירה פחותה חידוש הוא דקמ"ל דמשלם אפילו ח"נ ועוד דמשמע ליה ח"נ מגופו כקמס ח"נ דנכל מקום: **אדמוק' דה במועד דוקמיה בהם.** חמיה דמעיכרא הוה פריך אי בתם פשיטא ולא הוה בעי לתימר דלחא לאשמועינן דמעמידין אפוטרופוס לתם כדפי' לעיל דאם כן ה"ל לתימר רבי יעקב מחייב והשתא פריך לאוקמיה בתם וי"ל דהשתא דאסיק אדעתיה דאמר דאם תמות במקומה עומדת לא מני למתני רבי יעקב מחייב דליטריך להזכיר ח"נ לאשמועינן דמעמידין אפוטרופוס לתם ואי הוה תני מחייב הוה מוקיעין לה במועד אכל חס פטור דאין מעמידין אפוטרופוס לתם ואליטריך לאשמועינן דמועד משלם נ"ש לאפקוי ממ"ד דאם תמות במקומה עומדת אכל מעיקרא דלא הוה אסיק אדעתיה דאם תמות כו' פריך שפיר אי בתם פשיטא דאי לאשמועינן מעמידין אפוטרופוס לתם אשתא לתני מחייב והוה מוקיעין ליה בתם דלמועד לא ליטריך:

שור

אפוטרופוס לתם דלשמועינן (י) ליה גמתינא גמתינא דאמר אין מעמידין הלכך ע"כ קמיתא נמי דמועדות: **אלא לרבה דאמר לא פליגי.** ואית ליה לר' יעקב מעמידין אפוטרופוס לתם: **אדמוק' נמי**

ממנעי ולא עבדי. אפוטרופוס: מעליית אפוטרופוס. שלא שמרהו כראוי: וחוורין ונפרעין מן היתומים לבי גדלי. דאי לא ממנעי ולא עבדי: **שור למתו.** לקמן מפרש מאי קאמר: **מאי הרי הוא בסמוך דקאמר סומכוס.** כרישא: **אילימא דלא מייעד.** בשלש נגיחות לשלם מעליה כשהועד: **הא**

מדקסני סיפא נתפסק הכרש שור למתו. דקסנר רשות משנה מכלל דמעיקרא אייעד ליה: **הרי הוא בפשיטא.** דלא גבי נגיחות תמות מיניה דאין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו: **רשות משנה.** הרשות שנשמה לה שלא מיד אפוטרופוס ונכנס לרשות משנה אחת העדאית: **ה"ג ר' יעקב משלם ח"נ:** **במאי עסקין.** דליטריך ליה למתני ח"נ ולא תנא רבי יעקב מחייב: אי **דעבד ליה שמירה.** מעולה ונפירה כללה או שפירוה לטעין משום הכי פטר ליה מנזק שלם כלל לא בעי לשלומי: **ואי דלא עבד ליה שמירה.** מעולה כוליה נזק בעי לשלומי: **שמירה פחותה.** נעל בפניה כראוי ואמרינן [לקמן] ד' (ה): דלא שכיחא לעמוד ברוח מזיה וזה כראוי והיינו שמירה פחותה אלא רוח שאינה מזיה ואליטריך לאשמועינן דמשלם ח"נ ולא כולו ולאפקוי מהני תנאי דפליגי בשליה פירקין [מה]: דליכא למ"ד דפטור ואליכא דמחייב ליה נזק שלם ואשמועינן הכא דרבי יעקב סבר לה כרבי יהודה דאמר בשליה פירקין [שם] דמועד סגי ליה בשמירה פחותה דמייחרי ביה קראי ומפטור מנזק שלם ומיהו בחצי נזק מחייב כדאמרין לקמן [שם] לא פטר ר' יהודה אלא על דא דהערה שזו אכל דאם תמות במקומה עומדת ותם לא סגי ליה בשמירה פחותה דלא מייחרי ביה קראי ואש"ג דהך דאם תמות מגופיה משתלם אית ליה לר' יעקב מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופיה כרבנן דפליגי עליה דסומכוס לעיל: **ולא פליגי.** ר' יעקב ורבי יהודה: **ולאבי דאמר פליגי במאי פליגי.** אי בתם לא קאמר רבי יהודה נ"ש ואי בבתם דאמר רבי יהודה הא שמעינן ליה לרבי יהודה אפילו בשור של פיקח ח"נ וחו לא ואי בדלא נטריה כלל מאי טעם דר' יעקב: **ולא נטריה כלל.** וקאמר רבי יהודה נ"ש החצי מן העליה והחצי מן גופו דשמעינן לרבי יהודה לקמן דכל חס ועשה מועד דאם תמות במקומה עומדת ומגופו נגבית והאי אש"ג דלית ליה בעלים בני דעה מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו דאם תמות: **ורבי יעקב סבר לה כרבי יהודה בחדא.** דכל חס ועשה מועד דאם תמות במקומה עומדת לגבות מגופו הלכך הכא פטור מנזק תמות דבהך פליגי עליה דקסנר אין מעמידין אפוטרופוס לתם כו': **בשלמא לאבי דאמר פליגי שפיר.** מוקי לה במועד למתניתא קמיתא דבתם ליכא לאוקמא לאשמועינן דמעמידין

(א) ז"ל אמרי יעב"ך.
(ב) [לקמן מ: (א) ג] (ג) [לעיל יח.
לקמן מה: (ד) בס"פ: דהא
שמעינן]

הגהות הב"ח
(א) חוב' ד"ה דלי אחרת
וכי' או אם יודע הוא
כענאו שפגע:

(א) [למקום מהלך:] (ב) נלמד מן.
מחשבת: (ג) לקמן קב:
ערכין פלג: (ד) וני הענין
אסתמיך פ"י חלתי מלח
השאלה כגון אסתמיך חזי
שהוא נלשון יון חולה:
(ה) פ"ה מעליה: (ו) וד"ה
(ז) וד"ה וד"ה:
(ח) [דמשה ולא חזי חמשה
כ"ל:] (ט) וני חז"ל כ"כ
ט: ד"ה וד"ה וד"ה וד"ה
פ"י ד"ה דכ"ה:

תורה אור השלם

ו. אם כפר יושב עליה
ותן פדיון נפשו ככל
אשר יושב עליה:
שמות כא ל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה חייב וכו'
דלכפורה:
(ב) ד"ה בעלים כ"י מיהא
קיבל עליה:

גליון הש"ס

גם' ונתן פדיון נפשו: ע"י
ערכין דף כ ע"ה מדיח
דמי: שם רמ"י נזיק: ע"י
ירושלמי פס"ה דשנעיות:
שם רמ"י נזיק: ע"י לקמן
דף פד ע"ה חז"ל ד"ה
אלא: שם פס"ה ל"ה
רמ"י: כעין זה ברכות דף
לח ע"ה וז"ל: חז"ל ד"ה
כופר שלם כ"ה אבל לקמן
החשלוש: פ"י כ"כ דף ט
ע"י חז"ל ד"ה וד"ה:
ד"ה ולימא כ"י דכ"ה
דאמרי: ע"י לעיל דף קט
ע"ה חז"ל ד"ה חז"ל: ולקמן
דף מה ע"י חז"ל ד"ה ל:

אי לר"י. כלומר אי כר"י כצירא ליה דאמר לקמן [מה:] מס לא סגי ליה
בשמירה פחותה כגון דעבד ליה שמירה פחותה: אי לר"א כן
יעקב. דאמר מס סגי ליה בשמירה פחותה כגון דלא עבד ליה
שמירה כלל. ואיטריך לר"י יעקב לאשמועינן דמעמידן אפוטרופוס
לחס ולהכי מנח ח"נ ולא מנח רבי

יעקב מחייב סתמא דלא תמא
במועד קמידי וכולה נזקא קאמר
אבל בתם אפילו פלגא נזקא נמי לא
דאין מעמידן: א"ל פדא דאית ביה
פרסי טעמא. הואיל וס"ל לרנא דלא
פלוגי ר' יעקב ור"י בכולה סצירה
ליה הכי ולהכי אוקמה דלא במועד
ובשמירה פחותה דתשמע מינה דלית
ליה לר"י יעקב כרבי יהודה דסגי
ליה ללא מועדות בשמירה פחותה וד
תמות במקומה עומדת ולדידיה לא
סגי ליה בשמירה פחותה ותשמע נמי
דמעמידן אפוטרופוס לחס לגבות
מגופו: רש"י משנה א"כא ביניינו.
בין רבי יעקב לר"י: הרי הוא
בזקופו. שהועד בבית אפוטרופוס
ומשלמים בעלים נ"ש החזי מגופו
וחזי מעליה ככל תמים שהועד:
משלמין מן הפלגיה. נזק: ואין
משלמין כופר. היכא דהמית את
האדם: בדניוק שייפיק. כגופו של
מת ובהכי מכפר מוסיק: נאמרה
שיטה למעלה. לענין דמי ולדות
כאשר שית עליו בעל האשה [שמות כא]:
ונאמרה שיטה למטה. במועד שהמית
אם כופר יושב עליו [שם]: כילד משלמין
כופר. דבשלמא נזקין האי פלגא
משלם והאי פלגא משלם דלאהדוקא
דניוק קפיד רחמנא והאי מט"י ליה
נזק שלם אבל כופרא כפרה דמוסיק
הוא ותריייהו כפרה בעו ובהכי כופר
לא מיכפר: ממענין אורו. גזר
הקדש דכיון דלאו לכפרה אתי משהי
ליה: חייב חטאוס אין ממענין
אורו. דכיון (א) לכפורה חטאיה קבעי
לה לא משהי ליה: אספגרי בקמייתא.
הוסגרמי ונאלמתי בראשונה: ונמלא
מועד. והיזק בבית שואל: בעלים
משלמין ח"נ ושואל חזי נזק. דנעירותא
דחס מיהא (א) מקבל עליה ובעלים
הואל ולא הדיעוהו משלמין החזי:
הועד בבית שואל. שהיזק כמון ימי
שאלתו ג' פעמים: והסורו לבעלים.
ואח"כ היזק בעלים משלמין חזי נזק.
לקמן [ע"ז] מפרש טעמא דקסבר רשות
משנה ופרקינן רישא לסיפא: אריא
לא שילי. נעירותא דאריא לא קבילת
עלי דאי תם הוה לא הוה נגח: שסביר
בו שפא נגחין. אבל לא ידע שנגח ג'
נגיחות הלך נעירותא [דחס] נגח קביל
עליה והוה ל' לנעורי: מנוחו. ולא (א) משלי:
הוה

אי לר"י דעבד ליה שמירה פחותה ולא עבד
ליה שמירה מעולה אי לר"א כן יעקב דלא
עבד ליה שמירה כלל דתניא ר"א בן יעקב
אומר אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה
פחותה פטורין והא קמ"ל ר' יעקב דמעמידן
להן אפוטרופוס לחס לגבות מגופו א"ל הכי
קאמר חדא דאית ביה תרתי טעמא רבינא
אמר רשות משנה איכא בינייהו כגון דהוה
מועד ונתפקח החרש ונשתפה השומה
והגדיל הקטן ר"י סבר הרי הוא בחזקתו ר'
יעקב סבר רשות משנה: ת"ר "אפוטרופוס
משלמין מן העלייה יואין משלמין כופר מאן
תנא (א) כופרא כפרה ויתמי לאו בני כפרה
נינהו א"ר חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן
בן ברוקה היא דתניא י"ונתן. פדיון נפשו
דמי נזק ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן
ברוקה אומר. דמי מוסיק מאי לאו בהא
קמיפלגי דרבנן סברי כופרא ממונא הוא ור'
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
כופרא כפרה א"ר פפא לא דכ"ע כופרא
כפרה הוא והבא בהא קמיפלגי רבנן סברי
בדניוק שיימינן ורבי ישמעאל בנו של רבי
יוחנן בן ברוקה סבר בדמויק שיימינן מ"מ
דרבנן נאמרה שיתה למטה ונאמרה שיתה
למעלה מה להלן בדניוק אף כאן בדניוק ור'
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
ונתן פדיון נפשו כתיב ורבנן אין פדיון נפשו
כתיב מיהו כי שיימינן בדניוק שיימינן
משבח ליה רבא לר"נ בדרב אחא בר יעקב
דאדם גדול הוא א"ל לכשיבא לידך הביאהו
לידי כי אתא לגביה א"ל בעי מינאי מילתא
בעא מיניה שור של שני שותפין כיצד
משלמין כופר ימושלם האי כופר והאי כופר
כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרין האי
חצי כופר והאי חצי כופר כופר שלם אמר
רחמנא ולא חצי כופר אריתב וקא מעיין בה
א"ל יתנן חייבי ערכין ממשכבין אותן חייבי
חמאות ואשמות אין ממשכבין אותן חייבי
כופרין מאי כיון דכפרה הוא כחמאת ואשם דמי
מחמר חמיר עילויה ולא בעי משכונה או
דלמא כיון דלחכריה הוא דבעי מיתבא ליה ממונא הוא ולא
חמיר עליה יובעי משכונה אי נמי כיון דהוא לא חמא וממוניה הוא דאזיק לא
חמיר מילתא עילויה ובעי משכונה א"ל שבקן יאסתגר בקמייתא: ת"ר ישאלו
בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל משלם חצי נזק הועד
בבית שואל והחזירו לבעלים בעלים משלמין חצי נזק ושואל פטור מכלום אמר
מר שאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל חצי נזק
ואמאי לימא ליה תורא שאילי אריא לא שאילי אמר רב הכא במאי עסקינן שהחזיר בו שהוא נגחין ונימא ליה תם
שאילי מועד לא שאילי משום דא"ל סוף סוף אי תם הוה פלגא נזקא בעית שלומי השתא נמי זיל שלים פלגא
נזקא ונימא ליה אי תם הוה משתלם מגופו משום דא"ל סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי ונימא ליה

שור של ב' שותפין. כשני שורים של שנים לא מצי למיבעי
דלר"י בן כצירא דאמר (פסחים דף עח.) בזהביו עשרה בני
אדם זה אחד זה האחרון חייב ה"ה האחרון חייב ואי צבת אחת
כולן פטורין ממיתה דכמיתה בעלים כך מיתה השור וכיון דפטורין
ממיתה פטורין מכופר למ"ד לקמן אין
השור כספקיה אין הצעלים משלמין
כופר: כופר אחד אמר רחמנא
ולא ב'. ולע"ג דלגבי חטאת אמר
בפ' המציע (שם דף כז: ושם) גבי
המוציא ככר לר"ר והוצילו שנים
חייבין ומסתמא כל חד וחד חייב
חטאת הסם כיון דכל חד מיחייב
אודונו כרת מיחייב נמי אשגבמו
חטאת ועוד חטאת דלגביו אין
להקפיד אי מציאין שמי חטאות אבל
כופר דלגביו למה יריות זה במה
שהשור לשנים: כופר שלם אמר
רחמנא ולא חצי בופר. דוקא לענין
כופר דכפרה היא דמסתמא כפרה
שלימה כריכא. אבל לענין השלומין
אמר לקמן במדבא (דף עא: ה')
בקר ואפילו ה' חלצי בקר וזה אפילו
מקלם שה דפ' אותו ואת בנו (חולין
דף עט: ודמו [אפילו] מקלם דמו
דכיוסו הדם [שם דף פה: וזהו מתנות
דכורע [שם דף קג: וזכור ואפילו
מקלם ככור דרש בבורות [דף ג. ושם])
לא שייך לאתויי הכא וההיא (ידומוס
ולא חזי חומש דפ' יש ככור [שם
דף מה: שייך טפי והא דמשלם תם
חזי כופר לר' יוסי הגלילי היינו כופר
שלם דדידי וכן המית מי שחלצי עבד
וחלצי בן חורין דהשולח [נעין דף מב:]
דמשלם חזי כופר ליוזשים היינו כופר
שלם דדידיה: חייבי כופר מאי.
ביוזשי הניזק עלמנו מצעיל ליה אם
יכולין למשכנו: ולימא ליה אי
תם הוה משתלם מגופו. הך פרכא
לית ליה לר"י דאמר דא תמות במקומה משלם
עומדת וכן היא פירכא דהוה
מערקנא ליה לאגמא אבל היא פירכא
דמודינא ומפסרי אחי אף אליבא
דל"י. דכיון דליעד לאו קנסא הוא:
לאו תורא בעית דשלימי. וא"ת
אי הוה תם לא הוה משתלם
אלא כמו שהשור שוה והשתא משלם
כל חזי נזק מהעליה אע"פ שאין
השור שוה כל כך וי"ל דהשתא נמי
לא משלם אלא בשווי של שור:
אי

בא א מ"י פ"י מהלכות
נזקין ממון הלכה ד:
בב ב מ"י שם פ"י הלכות:
ל ג מ"י שם והלכה ד:
לא ד מ"י שם הלכה ה:
לב ה מ"י פ"י מהלכות
ערכין הלכה ד:
לד ו מ"י פ"י מהלכות
העשה הקדמות הלכה
ז:
לד ז מ"י פ"י מהלכות
נזקין ממון הלכה ד:
לה ח ט י מ"י שם פ"ד
הלכה ח ט וע"ש
בשנים ובמ"מ:

מוסף רש"י

מאן תנא כופרא כפרא.
לכפר על זה שהרג שורו
אח האדם (מכות ב.).
דרבנן סברי כופרא
ממונא. שהיזק גופו של
זה ותחייב ליוזשיו דמי
ההרג (שם). סבר כופרא
כפרה. לכפר על עלמו
שחייב מיתה צדי שמים.
לפיכך יתן דמי עלמו (שם).
בהכי בדניוק שיימינן. הכי
היא ליה כפרה כי יזיב
דמי נזק. ולקמיה מפרש
טעמיה (שם). מ"מ
דרבנן. דלאו ר' ישמעאל
מסתבר טעמיה כיון
דספרא כפרה. דמי עלמו
ניה למיתב (שם). נאמרה
שיתה למטה. ככופר אם
כופר יושב עליו (שם).
ונאמרה שיתה למעלה.
ככופר אשה הרה. כאשר
ישית עליו בעל האשה
(שם). מה להלן בדניוק.
שמשלם דמי ולדות עמוקו
(שם). ונתן פדיון נפשו
כתיב. דנתן את הכופר
(שם). ורבנן. אמרי לך. אין
דלי פדיון נפשו הוא.
דספרא כפרה. מיהו
בדניוק שיימינן. ובהכי היא
למזיק פדיון נפשו (שם).
גזר
נגחן לנתיקין וטול בעל
כסחו (ערכין ב.).

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) חולין טו: קדוש ט:
ע"ש, (ב) רש"ל ג' ופסחים
כב: וס"ג, (ד) קדושין נו:
במדות ו: ע"ש פסחים כב:
[ועי' חגיגה יב,] (ה) [לעיל
ת.א. ו] ופס': [לנכרין,
ו] [שמות כה,] (ז) [ד"ה
קלוט,] (ח) ר"מ, י' [עי'
מוס' מנחות ח,] ד"ה
[ויש.א. ג'] ר"מ דממועד,
ל) [ד"ה על,]

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אֶלְהֵיךָ תִּירָא
וְאֵתוֹ תַעֲבֹד וּבְשֵׁמוֹ
תִשָּׁבַע:

גם' ה' אמר ל'ה ברישא.
כעין זה נדה דף יג ע"א:
תוס' ר"ה נפקא כו' אי
נמי רוצה ליישב. כעין זה
ע' לקמן מו ע"א בחוס'
ד"ה מלי טעמא גופה
וכו'.

[illegible]

היכא דבדק לור. דהיינו כעין סקילה (בא) בצאננים: אפו סבין
הכביאנא באורייסא. ששהא שטימו חשינא להמיר יותר משחיתת
לור: והשפא דנפקא ליה אכילה והנאח מלא יאכל. כרי אכזה
להיכא דשחתיא וכ"ש להיכא דסקליה בעל השור מקיין) למה לי: אהו
לא דריש. דמחא דפריש מהו

נחמיה: אֲתָן וּגְמִין רִצְבִּיּוֹן: שְׁבִיעַ
לֹאסָה אֶלְהֵיךְ תִּירָא. לֹא יָדַע מֶה
לְרִכּוּת: נָקִי מִחַטֵּי כּוֹפֵר. דָּלָא חִימָא
כְּשֶׁהֵמֶת מִשְׁלֵם חֲזִי כּוֹפֵר כִּי הֵיכִי
דְּבִנְתָּן חֲזִי: אֲמַר לֹא רִצְבִּי עֵיבָבָא.
פְּשִׁיטָא דְּפִטְוֹר וְהָלֵא אִם חֵיבָבָא
אֵין תְּשַׁלְּמוּי אֲלֵא מִגּוֹפּ וְהִי שְׁנַקְלָא
מִמֶּה מִשְׁלֵם יִאחֲמֹר לוֹ בְּעֵלִים הִיזִיחֹר
לְבִיד וְיִשְׁלְמוּ לָךְ הִימְנוּ: אֵין דִּינִי.
אֵין מִדְּרָשִׁי וְפִי שְׁאֵנִי דִּירוּס אֲלֵא
כְּשֶׁהֵמֶת עַד פִּי עַד אֲחַד שְׁנַקְלָא
אֲבָל מִמוֹנָא חִימָא לִשְׁלֵם לֵהֵיכָא אֲלֻטְרִין
קִרָא: מוֹדָה בְּקִנְיֹם. פְּטוֹר וְכִי הֵיכִי
דְּמַפְטֵר מִקְטֹלָא מַפְטֵר נְמִי מְכּוֹפֵר
וְלִמָּה לִי קִרָא. וְהוּא הִדִּין דְּהוּבָא מְנִי
לִמְפָקֵךְ אַעֲד אֲחַד פְּשִׁיטָא דְּפִטְוֹר:
קִסְטֵר הוּבָא כְּפִרָה. לִפְיִךְ אֵין בֵּל
מַעֲרִיבָה אֲחִירָא לִיחִידִין בִּין צִדָּא
אֲחַד בִּין עֲלָמָא כִּי הֵיכִי דְּמִיחִי
לִיָּה כְּפִרָה: אֲלֵא בְּמַסְכּוֹן לְהִרְגוֹ
כו'. דְּפִטְוֹר מִקְטִילָה אֲחִירָא בְּחַמְמִי
לִקְטֹן 77 מד:). מַסְכּוֹן אֲחִירָא לִיָּה
בְּרִישָׁא. דְּלֵאִיהִי גְדוּלָּה הִיא דְּלֵאִיהִי
דְּרֵאִי אֲלֻטְרִין קִרָא אֲבָל הֵמֶת עַל פִּי
עַד אֲחַד כּו'. רִאִיהִי קִטְנָה הִיא דְּלֵאִיהִי
לְאַחֻרִיבָה מוֹדָה בְּקִנְיֹם פְּטוֹר וְכַעֲד
אֲחַד נְמִי אִיכָא לְמִימַר פְּשִׁיטָא דָּלָא
מַחֲבִיד דְּהֵא חֲרִי צִיעִין לְאַפּוֹקִי מִמוֹנָא
וְאַפִּילוּ גְבִי מוֹעֵד נְמִי פְּטוֹר:

הוא קסבר ^כ כופרא כפרה תניא אידך אמר לו רבי
ענינך שדיני בזה שחייב מיתה אין דיני אלא במתכוון
ג את האדם למצרי^ה והרג ישראל לנפלים והרג בן
ישראל רב כהנא משמיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה
מיה דרבא אמר המית אמר ליה ברישא רב כהנא
נוון אמר ליה ברישא משל לצייד ששולח דגים מן הים
משכח

ואמר דברים לקים ס"ל דאמר לקמן (ד' מה.) כשאין השור כבוקר
 אם כופר לרבות כופר שלא כבונה כרבי יוחנן דלקמן אבל אם עבד
 כד מן העלייה דלקמן לית ליה לרבי אליעזר וא"ת ולימא נקי מדמי
 לקמן הלכך אצטריך למפטר חס וי"ל כיון דבתם ליכא קנס כבונה
 ודור דנקי אלא אחיצוה דמביא בפרשה בזהדיא כגון כופר וקנס ודמי
 עבד כלומר משלשים של עבד ולא בעי נמנעק נקי מחצי כופר משום
 ש"ל דמועה איכא דמיא שלא כבונה דמכומה לקמן אלא הייזר טעמא
 ד בתם לא אצטריך למטע הדמים וא"ת והא לקמן יליפין אשז שלא
 אלא שייך כופר כלל הלכך משום כופר לא שבקינ דמיא אבל שור
 כבונה ועי"ל טעם אחר לר"א דמסתבר ליה לאוקמי כופר מכל
 אשז שישלם כופר וא"ת לרבי יוסי הגלילי דאמר חס משלם חצי כופר
 אלא דפרישית וי"ל דאין דומה לו סבבא לפוטרו מחצי כופר מאחר
 יהודה מועד משלם כופר שלם אע"פ שהשור נקל דמביא והשור
 קין משלם מגופו ולד תומת דמכומה עומדו (ו"ל דשאני מועד דגלי
 כביב בזהדיא לא מצי למילף אלא מניחין וניחין גופייהו מגופו:
 ושל) וזכרש פירק כל האסורים (תמורה ד' מה.) ושל) פי' הקונטרס
 דנקנס הוא וימיה לר"י היכן מצינו דהריגת שור הוא קנס וצפ"ק
 וי"ו משום דאין אדם קרוב אלל ממונו ומה בכך מ"מ יפטר מטעם
 שהי"ו כ' כגון של שני שותפין ומעידין עליו משום דלדס קרוב אלל
 ש"טא להעיד ג"כ על חבירו דמתוך שנאמן על חבירו נאמן גם על
 ש"טא דקרוב אלל ממונו הוא כיון שלא גא להעיד על חבירו:

למפרך אחד דאין סברה לומר שלא יחשוב מרשיע עצמו
וב זה אלא הפשוט יותר נקט:

יִרְבָּנָה רבדק צור ב'ו' אע"ג לשמיטה צלזר כשירה מכל מקום כיון דהך שמיטה ענין סקילה אפרה מורה ומשני אטו כמבין כמדידה ולא אחיא צור אלא מרביציא כך הוא עיקר שמיטה צלזר אפילו השוט למחיהו כמו מבין ולפיכך אין לחלק כלל בין צור לשבין ונדון ונדון להלכה ונדון להלכה

היבא דברק צור ויש
סקילה אבל היבא דש
אפו סכין כתיבא באפו
במגל יד בצור ובנ
והשתא דנפקא ליה
הנאה מלא יאכל את
למה לי להנאת עורו
בשרו הוא דאסור בד
כהנאה קמשמע לן
תנאי דמפקי ליה ל
לדרשה אחרינא ^א (כדרב
עורו מנא להו נפקא
הפפל לבשרו מאי גיר
לא דריש כדתניא ^ב
לה נחמיה העמסוני
שבתורה כיון שהגיע
פירש אמרו לו תלמיד
מה תהא עליהן אמר
שכר על הדרשה
הפרישה עד שבא ר'
אלהין תירא לרבות
ובעל השור נקי רבי א
כופר אמר לו ר' עקיב
משתלם אלא מגופו ה
לך אמר לו רבי אליעז
בוה שחייב מיתה אין
האדם על פי עד אחד
פי בעלים מודה בקננו
אליעזר עקיבא כך אני
להרוג את הבהמה ו
קיימא ^ג . הי אמר ליה
ברישא רב טביומי מ
משמיה דרבא אמר מ

הגלילי משום קושיא דלגשים ומדמי עבד דהיינו שלשים של עבד לא
 נלה משלם קנס ואע"ג דכופר מחייב רבי אליעזר היינו משום דדריירי
 עבדא דמיא ר"ל לקמן וספרא דרבי עקיבא ד"ד דהם משלם דמיא
 עבדא דמיא משוי' דלגבוקוס ולא משלם קנס משלם דמיא דמשמע
 עבדא דמיא בכוונה נמי פשיטא דלא משלם דמיא א"כ אין ספקא להנעדר
 דלפילו מועד נמי פטור שלם בכוונה ולא צעי לאוקמי נקי מדמי בן
 דפרפריסית או משום דדמיא לא כמייזי או משום דמיון ללא אשכחן כ
 בכוונה משור שלם בכוונה אע"ג דליכא כופר בלא וי"ל דלא נדי דמי
 דייקן ביה כופר ואפ"ה לייכא כופר בתם אין ספקא להנעדר דמיא
 דרבי דהיי משמע ליה פשיטא דקרא מדמכיו בתריה ואם שור נגח
 לקאמר נקי מדמי ולדות טפי הוה ליה למימר נקי מחאי כופר מטעם
 דמחייבו הכתוב ח"ו: **הביאהו** לבית דין וישלם פ"ה. וא"ת והא לל
 ספקל וכמייזי אס כופר ישת עליז אי"כ המכור מן העלים אע"ג דלענין
 מיה קרא ושמה מזל מועדת מחייבו הכתוב כופר שלם אבל תם ד
 ע"פ פ"י ע"ר אחר או ע"פ פי בעלים. בריש פרק הערובות (נחמד ד'
 דשור יתי נהרג על פי בעלים לא נוגח ולא רובע משום דמודד
 בסנהדרין (ד' י.) נמי דקאמר פלוני רבע שורי הוא ואחר מאטרפין ל
 דמודד בקנס ונראה דהיינו טעמא דלא מחייב על פי הבעלים אפ"ה
 ממונו דהא דלמירין בסנהדרין דלזין אדם קרוב אנל ממונו ה"מ כ
 שור דמכוח סוגיא דהם אבל אחר שורי נכנס לא מצדיא לן
 במו"ק בגמ' הוא. קרימא לן פלגא מוקא קנסא ונראה דהוא
 כשמודד ואין ריוח ליצבע ואף על גב דעל ידי העד בן עזרי
 ו

הא תם מ"ח"ב. לא נעי למימר תם שמחויב ממה שהמועד פטור
לפטור משום דלשיעור יהיה פטור יותר אלא ה"ק דלמועד יהיה
פטור שלא לחייבו בהעדרה יותר מהם והא דקאמר יציא בזרעא
משום ד תמות הקל שאין משלם אלא מגופו חייב ד מועדת לא כ"ס:

גג א ב מ"א פ"א מהל'
טקי ממון הלכה ג'
גד ג ד ה מ"א פ"ד
מהלכות חובל ומויק
הלכה ה ו סג עשין ע
עוש"ע ח"מ ס' חבג טעין
א וסעין ד:

אנשים דאי לא כתב אלף בעל השור
נקי הוה מוקמינן נקי מחזי כופר
והוה מחייבין בין חס בין מועד
בדמי ולדות אלף השתא דכתבי אנשים
למטעמי זמנא רית לן לאוקמי פטור
דנקי חס דלא להא יציא בצרעא
וכו': **כתב רחמנא** בע"ה חשור
דנקי חס פטור ומועד חי"ב. ונקי
דמדי ולדות דקמי ללא לפטורי דמדי
ולדות אנקריק אלף כלומר דוקא
חס פטור דמדי ולדות לא כתב חס
אנשים כלל הוי פטרינן נמי במועד
דלא מחייב הכחוב במועד אלף
במקום שחייב בתם * כדפירשמי לעיל
(למח.) ולהכי כתב אנשים ליתין נקי
לגלויי עליה דלא משמע אנשים ולא
שורירם אלף בתם והא דמניא צהובל
(למקן דף פו.) שור חין משלם אלף
גזק ופטור דמדי ולדות משמע דאורי
במועד דמשלם י"ש ועוד דומיא
דלדס ואפלו הכי פטור דמדי ולדות
ההיא כ"ע ע"א:

גביר בושת נמי נימא הכי אנשים
 ב' דגבי בושת כמידי כי
 יצאו אנשים יחדו איש ואחי דמאש
 בעמיתו לא נפקא אלא זער
 לאחודיה ורפיו ושבת נפקא מהזה
 דמאשרין דמנתי (ולעיל דף נב.)
 ואפילו לר"ע דמאש בעמיתו נפקי
 כוליה מודה הוא דבושת לא נפיק
 מנייה אלא זער ורפיו ושבת שרגילין
 להיות ע"י חבלה דומיא דמנתי מוס
 אכל בושת דרגיל להיות רוב פעמים
 חבלה חבלה לא נפיק מאש אלא
 דמאש (א) וא"ת ורפיו ושבת כין
 לר"ע ובין לרבנן ליף מאשים דכתיב
 גבי רפיו ושבת וכי יריצון אנשים ו"ל
 דקיס ליה לגמרא דההוא אנשים אחא
 לאדרשא אחרינא ומאי טעמא נמי
 א"ל דלא פריך גבי רפיו ושבת נמי
 נימא הכי אלא ההוא דבושת קיס לן
 דלמטעין שורים אחא והא דלא פריך

[illegible]

וְנִימָא

1. וְכִי יִנָּח שׁוֹר אֶת אִישׁ
אוֹת אִשָּׁה וּמֵת סָקוּל
יִסְקַל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָבֵל
אֶת בִּשְׂרוֹ וּבָעַל הַשּׁוֹר
נָקִי: שְׁמוֹת כֹּא כח
2. וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וַתִּגְפוּ
אִשָּׁה הָרָה וַיִּצְאוּ יְלֵדֶיהָ
וְלֹא יִהְיֶה אִסּוֹן עָנָשׁ
יִגָּשׁ בְּאֶשֶׁר יִשְׁתֶּה עֲלֵיו
בְּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן
בְּפִלְלִים: שְׁמוֹת כֹּא כב

(א) תוס' ד"ה גבי וכו' לא נפיק מאיש אלא מאנשים. ג"כ ט"ז ולעיל בהמניח גרסי' אי מההוא ה"א עבר לחודיה ול"ג עבר ובושת דבושת נפה מאנשים:

תוס' ד"ה כתב וכו'
ברמי' לעיל. דף נח ע"א
תוס' ד"ה דא"ר:

יציבא, אורמי (ערובין ט.).

1. וְכִי יִצְוּ אֲנֵשִׁים וְנָפְלָה אִשָּׁה לְיָדָהּ וְרָצוּ לְיָדוּהָ וְלֹא הָיָה אִסּוּךְ עִוָּשׁ יִנְשֵׁשׁ בְּאִשּׁוֹ יִשְׁתֵּי עֲלֵיו כֹּעַל הָאִשָּׁה וְתָתַן שְׂפָלָיִם שְׂמוֹת כֹּכ

2. אִם עֲבַד יָגֹחַ הַשּׂוֹר אִמָּה בָּסֶךְ שְׂקָלִים יִתֵּן לֶאֱרֹנוֹ וְהַשּׂוֹר יִסָּלֶ:

3. וְאִם שׂוֹר נָגַח הָרֹא תִמְתָּל שְׁלֹשׁ הַדּוּעָר תִּמְתָּל וְלֹא יִשְׁמְרוּ וְהַמִּית אִישׁ אִשָּׁה הַשּׂוֹר יִסָּלֶ וְגַם בְּעֵלְיוּ יִיחַת:

שְׂמוֹת כֹּכ

[illegible]

סב א ב מ"י פ"י מהל'
מקומו ה"ל ע' והל'
יג סמך ע"ש ח:

מוסף רש"י

היה גדי כפות לו.
לגדש, ועבד סמוך לו.
לגדש, ונשרף עמו
חייב, אגדי ואגדיש לפי
שאלן לו דין מיתה בשביל
העבד שהיה לו לנכות
(והד"ר בב.) חייב על
הגדי, דבעלי חיים נמי
אחריו מלו הקמה, ומשום
דקס ליה דנרבה מניה
לכא למפטריה, דלמי
חייב מיתה על העבד
דהואיל ואינו כפות היה
לו לנכות, ופטור עליו
ממיתה ומשלם ויפטר
(א.) עבד כפות לו
וגדי סמוך לו בר'
פטור, אפילו על הגדי
ועל הגדש, דחייב מיתה
על העבד, דכתיב (שמות
כז) נקם יינק, וקס ליה
כדנרבה מניה, ואפילו לא
הפריז בו שאלו נרבה, הא
קיל דחייב מיתה שוגגין
פטורין, ונרבה לא שני לו
בין כפות לשלש כפות,
ואידי דנקט נעבד נקט
נבד (לשון סא.) וכע"ז
רע"ד בב.) ואילו דלמדי
נבד נמי דוקא נקט סמוך
פטור, דהיה לו לנכות,
והכי קאמר היה עבד
כפות לו או גדי סמוך
לו פטור, ואע"ג דפשיט
בשלה פק שני (סא.) שור
במחנה, דלס הנח נחלת
עליו ונשרף חייב, התם
הוא הניח על גבי שור,
דלא היה לו לנכות
אלא הכי היה לו לנכות
(לשון סא.)

אשור שלא בכוונה. על פי עדים לשלם דמים כיון דשורו שלא בכוונה אע"פ שאין יכול לנצח נשום ענין לדי כופר וקנס משלם דמים אם כן נצח נמי משלם דמים אע"פ שאין יכול לנצח נשום ענין לדי כופר ולא דוקא אשור שלא בכוונה דכ"ש אשור בכוונה דלא כדכונה פשיטא ליה ללא משלם דמים הכי דייק מההוא דעבד כפות לו דפטור דלמא ההיא בכוונה ודוקא אליבא דמ"ד אשור משום ממנו פריך דהו"ל דומיא דשור אכל למ"ד אשור משום חזיו היינו אלס המזיק: וכו'

מיהו בן חורין דמשלם כופר ע"פ עצמו והיכי רמי דאי אתו סהדי ואסחידו ביה דקטל ולא ידעי אי תם הוה אי מועד הוה ואמר מריה דמועד הוא דמשלם כופר על פי עצמו היכא דליכא עדים משלם דמים גבי עבד שאינו משלם קנס ע"פ עצמו והיכי רמי דאי אתו

עדים ואסחידו ביה דקטל ולא ידעי אי תם הוה אי מועד הוה ואמר מריה דמועד הוא לא משתלם קנס ע"פ עצמו היכא דליכא עדים לא משלם דמים מתיב רב שמואל בר רב יצחק כל שחייב בבן חורין חייב בעבד בין בכופר בין במיתה כופר בעבד מי איכא אלא לאו דמים איכא דאמרי הוא מותיב לה והוא מפרק לה איכא דאמרי אמר ליה רבה הכי קתני כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר חייב בעבד קנס וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה ע"פ עדים דמים חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים א"ל רבא אי הכי אשור שלא בכוונה ע"פ עדים נשלם דמים ומנא ליה לרבא דלא משלם אילימא מדרתנן ^ההיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור האמר ריש לקיש כגון שהצית בגופו של עבד דקס ליה בדרבה מיניה ואלא מהא דתניא ^וחומר באש מבכור שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה בין דבר שאין ראוי לה מה שאין כן בכור ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים מה שאין כן בכור לא קתני דלמא ^זתנא ושייר אלא רבא גופיה אבעי מבעיא ליה אשור שלא בכוונה מי משלם דמים או לא מי אמרין גבי שור הוא דבכוונה משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים אבל אשור דבכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה נמי לא משלם דמים או דלמא כיון דגבי שורו שלא בכוונה אע"ג דליכא כופר משלם דמים גבי אשור נמי אע"ג דבכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה מיתה דמים ולא ידעינן תיקו: כי אתא רב דימי א"ר יוחנן כופר מה ת"ל יאם כופר ^אלרבות כופר שלא בכוונה בכופר בכונה א"ל אביי אלא מעתה עבד נמי מה ת"ל ^באם עבד לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה וכי תימא הכי נמי והאמר ריש לקיש שור שהמית את העבד שלא בכוונה פטור משלשים שקלים א"ל ^גגברא אגברא קא רמית כי אתא רבין א"ר יוחנן עבד מה תלמוד לומר אם עבד ^דלרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה ולריש לקיש נמי נימא מדעבד אם עבד לא דריש כופר אם כופר נמי לא דריש אמרי לא עבד אם עבד לא דריש כופר אם כופר דריש ומאי שנא עבד אם עבד לא כתיב במקום תשלומין כופר אם כופר כתיב במקום תשלומין: וכן בבן או בבת: ת"ר יאן בן יגח או בת יגח לחייב על הקטנים כגדולים והלא רין הוא הואיל וחייב אדם באדם וחייב שור באדם מה כשהייב אדם באדם לא שניא בין קטנים לגדולים אף כשהייב שור באדם לא תחלוק בו בין קטנים לגדולים ועוד קל וחומר הוא ומה אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים חייב בו על הקטנים כגדולים שור

מיהו בן חורין. דאשכחן ביה כופר ע"פ עצמו: והיכי רמי דמי כגון דאסור סהדי כו'. דהכל ודאי משלם כופר דכופר כפרה ולא קנסא דלפטור משום הודאת עצמו והיכא דליכא עדים כלל הוא דפטורא מכופר משום גזירת הכבוד דאין השור נסקילה והכל הרי השור נסקילה כהעדלת העדים דלא נמי תם הוי בר סקילה הוא הלכך היכא דליכא עדים כלל דאין בר כופר משלם דמים. אכל עבד דלא משכח ביה קנס ע"פ עצמו דאי נמי אתו סהדי ואמרי קטל עבד ולא ידעינן אי תם אי מועד ואמר מריה דמועד הוא דפטור מקנס אע"ג דהשור נסקילה ואפילו תם כדאמרין לקמן כל שחייב מיתה בבן חורין חייב בעבד מיהו מודה דקנס פטור הלכך כי ליכא עדים כלל אפילו דמים לא משלם: אלא לאו דמים. וקתני כל שחייב בבן חורין חייב בעבד ויכוין דלמחרת בן חורין ע"פ עצמו משלם דמים אלא קתני לגבי עבד אינו משלם ע"פ עצמו: הכי קאמר כל שחייב כו'. הכי פירושא דנרייתא דקתני כל לאו נמודה מפי עצמו (א) קאי אלא כהעדלת עדים כסתם כל נצי לז"ד והעדלת עדים ליכא מידי דמחייבת בבן חורין דלא מחייב בעבד והכי קאמר כל שחייב בבן חורין בכוונה ע"פ עדים כופר כלומר כל שחייב בבן חורין כופר כגון בכוונה וע"פ עדים חייב נמי בעבד בכוונה ע"פ עדים קנס שלשים דהא השור נסקילה וכל שחייב בבן חורין דמים והיכי רמי כגון שלא בכוונה ע"פ עדים חייב נמי בעבד דמים אכל ע"פ עצמו אע"ג דבבן חורין משלם דמים בעבד פטור כדאמרין הואיל ומלניו חילוק נע"פ עצמו בין כופר דבן חורין לקנס דעבד אכל נעדים שלא בכוונה לא אשכחן חומרא ככופר מבקנס דהכל ודאי פטור הלכך לגבי דמים תרוייבו כי הדדי נינהו: אי סכי. דשורו שלא בכוונה ע"פ עדים דליתיה בתורת כופר משלם דמים כיון שיש דמים למיתה אדם במקום שאין כופר וקנס אשור נמי דליתיה בתורת כופר לשלם דמים שלא בכוונה דהא ישנה בתורת מוקין ומיהו בכוונה פשיטא לן דפטור דקס ליה בדרבה מיניה: ה"ל גדי כפות לו. לגדיש: חייב. אגדי ואגדיש ופטור על העבד

דהיה לו לנכות: עבד כפות לו וגדי סמוך לו. ונשרפו עמו פטור. וקסבר רבא האי פטור אעבד וגדי קאמר אעבד משום דאין תשלומין לעבד אלא במקום קנס כשור המועד ואגדי משום דהיה לו לנכות אכל משום דקס ליה בדרבה מיניה לא פטר ליה דקסבר אשור משום ממנו ואין כאן חייב מיתה: האמר ר"ל. צ"ל כ"ל (לשון סא.) כגון שהצית בגופו של עבד. דליכא עליה חייב מיתה ואפילו אגדיש נמי פטר ליה משום דקס ליה בדרבה מיניה: בין דבר שאין ראוי לה. לימא נירו וסכסכה אכניו: ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה. דליכא דרבה מיניה דמים: מה שאין כן בכור. דפטור ביה מיתה אדם דכתיב שור (שמות כז) ולא אדם לא קתני: אלא רבא גופיה. הא דלוחיב לעיל אשור שלא בכוונה לאו דפשיטא ליה ללא משלם ובמיתתא מייתי לה אלא בלשון בעיא אייתי לה והכי קאמר ליה רבא לרבה אי הכי דשור שלא בכוונה שאין כופר יש דמים אשור שלא בכוונה מאי: אכל אש דבכוונה לא משלם (א) כופר. מלא דאין כופר נצח ועוד דקס ליה בדרבה מיניה: לרבות כופר שלא בכוונה. אע"ג דאין השור נסקילה ופליגא דרבה: לרבות עבד שלא בכוונה. לקנס: אם כופר כפיכ במקום תשלומין. דקסבר דלרביי אחריו אתא לתשלומין דלגופיה לא אנטריך דהוה ליה למכת כופר: אם עבד לא כתיב גבי תשלומין. אלא גבי נתיבא אש עבד יגח (שם) ולגופיה אנטריך לחלק בין עבד לבן חורין: לחייב על הקטנים. סקילה: והלא דין הוא. ולא לריך קרא: הואיל וחייב. מיתה באלס ההורג את האדם: וחייב. מיתה שור באלס: לא חלקם בין נהרגים קטנים לגדולים. דכתיב (ויקרא כד) כי יכה כל נפש אדם אפילו קטנים במשמע: מה אדם באלס שלא עשה כו"ס. רוצח קטן כגדול דכתיב (ויקרא כד) ואיש כי יכה איש ולא קטן: חייב בו. על הנהרגין קטנים כגדולים: שור

(א) לעיל דף כב: לקמן דף סא: (ב) לעיל דף י. ע"ש.
(ג) [סוטה יד.] ושי"ג.
(ד) [מעטות ד.] ושי"ג.
(ה) כפ"א: כו.

תורה אור השלם

1. אם כפר יחשט עליו ונתן פדיו נפשו בכל אשר יחשט עליו: שמות כא ל
2. אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל: שמות כא לב
3. או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו: שמות כא לא

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הכי קאמר וכו' מפי עצמו קאמר אלא כהעדלת: (ב) ד"ה אכל אש וכו' לא משלם דמים חדא:

בג א מ"י מ"י מהל' מוק
ממון הלכה ט סמג
עין סו:
סד ב ג ד ה מ"י סס
הלכה י הלכה יג:

תורה אור השלם

1. או בן יגח או בת יגח
במשפט הזה יעשה לו:
שמות כא לא

וכי דנין ק"י מחמור. פ"ה דק פירכא דלין ראשון דדנין שני
דק"י דליש ואשה שהורע כחן בזמן לא דנין קל מחמור דאפילו
אי לא הוה כמיב מועד כלל הוה ילפין דהאי קל וחומר אע"ג דבנ"י
נמי קאמר לא חלקת האי לישנא לאו דוקא ולכן אנטרין לא אס
אמרת לעשות פירכא דנין שני שהוא

ק"י: **נגיחה** דנזקין. אנטרין
לכנות מוקין משום דדרשין נסיפיה
דהאי קרא דנזקין דהמניח (ועל דף
(ג.) כמשפט שור כשור וכן בסוף
פרקין לענין שמירה מעולה דנזקין
דרש מלא ישמרתו אע"ג דלא ישמרתו
גבי מיתה כמי: **והא** הם הוא.
לא בעי למימר דמתני' כר"י הגלילי
דמוקי שמואל מתני' דהפירה (לקמן
דף מה:.) גבי היה אביו או בנו דנזק
דמאי דוחקיה דשמואל לאוקמי
ממיתין כר"י הגלילי ומה פלוגתא
הוה ש"ך דזה דהוה פליגי דר' ושמואל
מתני' כמאן ועוד דרישא דמתני'
דקמי מועד דמשלם כופר ותם פטור
מן הכופר לא אמאי כר"י הגלילי והא
דלא מוקי שמואל מתני' דלקמן במועד
ליפול על בני אדם דנזקין דמפרש
מילתא דהא דמועד להמתך על
בני אדם דנזקין משום דההוא לא
שכחא כי האי: **והא** הם הוא.
המקשן כשור שמתחך בכותל להפילו
ולא מתחין להפילו על בני אדם
דא"כ לא היה פטור ממיתה ועל זה
מקשה והא תם הוא שאפילו עשה כן
כמה פעמים והרג בני אדם שלא
בכוונה אין מועד להרוג אדם *כדפי'
לעיל מדלא אשכחן מועד דמתחין
להרוג לא דהנהמה והרג את האדם
ומשני במועד להמתך על בני אדם
פירוש דמתחך להנאתו דמפרש
ואולי דהוה מועד דמתחילתו והוה
כאורחיה וא"ת ומי דוחקין לשמואל
לומר שחייב כופר יעמידנו דמתחין
להפיל הכותל ולא נחבין להפילו על
בני אדם ופטור גם מכופר לפי שהוא
תם ר"ל דלרצ' ושמואל משמע להו

לישנא דמתני' דקמי ונפל על האדם שלא היה מתחין להפילו אלא
ממילא אירע שגפיל ע"י שהיה מתחך בו להנאתו ולכן קאמר שמואל
היכא דמתחך בכותל להנאתו דמשמע לישנא דמתני' דפטור ממיתה
וחייב כופר ורצ' אחר פטור מזה ומה דמשמע לישנא דפטור
שפטור לגמרי והמקשן היה כשור דהא דנקט דמתני' ונפל על האדם
ולא קמי להפילו משום דלא מתחין להפילו על האדם מיירי אבל
מ"מ דמתחין להפילו ונפל על האדם משמע ליה שמירי:

הבא נמי במתחך להנאתו. תימה דהא אחר רצ' דפטור מזה
ומזה ולקמן דהפירה (ד' מה:.) מוקי רצ' דמתחין דקמי
משלם הכופר במועד ליפול על בני אדם דנזקין וחזא ירוקא ותיקן
רבינו תם דלקמן הוה רגל בכוונה כשמניח עמלו כשור כדי לאכול
הירק שצבור יודע שמתמנע האדם כמו רגל דדרסקה ע"ג חינוך
שיודע שיהרגו החינוך ולפיכך משלם כופר אע"פ שאין השור בסקילה
הואיל ואינו מתחין להיקר דלפנין רגל בכוונה מקרן בכוונה אכל הכא שמתחך בכותל להנאתו (א) (שלא בכוונה) הוא שן (א) (שלא בכוונה) שאינו
יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד דהא דלקמן לאו דוקא מועד בשלם פעמים אלא כלומר
בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפרין לקמן דמוקי לה במועד ליפול על בני אדם דנזקין אי הכי בר קטלא הוא דייק
ממתני' דקמי משלם הכופר ולא קמי חייב מיתה ומשלם הכופר משמע דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן כע"א אכל
דוחק הוא וס' אפרש בע"ה ועל פי ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נחבין להרוג א"כ רש"י דליק
בשמעתין מוקין מקטלא פטר רגל מוקין דריסה על הכלים כלא נחבין להרוג וזה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונה היק חייביה
רחמנא דלי בכוונה היק א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא למילף נזקין מקטלא לענין כוונה ורבינו שמואל מלא בספר ישן דלא
גרסינן מילתא דרצ' דפטור מזה ומה ולקמן גרסינן תניא כותיה דשמואל ותיצתא *דכר דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה:

הוה

שור כאדם שעשה בו שור קטן ההורג כשור גדול ההורג *דהא
שור בן יומיו קרי שור דמתיב (ויקרא כג) שור או כש כ' יולד:
אינו דין שחייב. בו סקילה על מינוק קטן כעל אדם גדול: **שן**
חייב. דנזקין ארבעה דברים שהשור פטור מהן וזוה לא חשיב

דהא שור נמי נזקא משלם: **ס"ל** בן
וכפ. קטנים משמע לעיל מיניה
כמיב והמית איש או אשה: **ואין** לי
אלא במועד. דקרא במועד כמיב:
לא חלקת בין סס למועד. לענין
סקילה: **שהורע כחן דנזקין**. דאס
הויקו משלמין: **יפה כחן**. *דחש
שועה וקטן פגיעתן רעה המוכל בהן
ויז וכן שחבולו בנזקין פטורין:
חייב דנין קל מחמור. תם ממועד:
להחמיר. על הקל דנימא כי היכי
דחמור חייב קל נמי חייב דקדדשת
תם ממועד במה מנינו דקמי חייב
באיש ואשה וחייב בנן ובת במועד
דהא חייב דנן ובת במועד הוא
דמתיב וקאמרת מה חיוז דאיש
ואשה (במועד) עשה בו תם כמועד
אף בן ובת נעשה בו תם כמועד
ואשכחן דקא ילפת תם ממועד דאי
לא אשכחן חיוז דנן ובת במועד לא
הוה ילפת ליה בתם מאיש ואשה
דהא במועד גופיה אי לאו דרבינוהו
קרא לא מית לאחייניהו מדינא לעיל:
אם החמיר. הכתוב בנן ובת (א) באיש
ואשה במועד כתב לך שהרי חמור
הוא לענין כופר: **נחמיר**. אן מדינא
בתם הקל בתמיה: **אם אמר** באיש
ואשה. כלומר וק"י דדרשת נמי
בסיפא פירכא הוא דאס אמרת באיש
ואשה כו'. **ל"א** וי דנין קל וחומר
בן ובת שפטורין מן המנאות מאיש
ואשה חה שמעתי וראשון מנאחי וכשר
הוא מן האחרון דהיי פשיטא ליה
הך קולא וכן חומרא דקמתנה וי
דנין כו' והא תנא אשכח חומרא בנן
ובת דריסה כחן דנזקין מאיש ואשה:
ס"ל או בן יגח או בת יגח. יגח יגח
תרי זמני דריסה לה נגיחה למועד

ולתם למיתה ולנזקין: **פטור ממיסה**. דהא לא נחבין דאמרינן לקמן
(פ"ג) כמיתת בעלים אס הרג בן מיתת השור שהרג: **וחייב ככופר**.
דדרשין (וכופר אס כופר [שמות כא] להציא שלא בכוונה: **ורצ' אחר פטור מזה**
ומזה. דדרשין (א) (א) לעיל [מג.] השור יסקל וגו' כל זמן שהשור בסקילה
בעלים משלמין כופר: **והא** תם הוא. אפילו למאן דדרש אס כופר
ה"מ למועד שלא בכוונה והאי תם הוא בחיוב זה: **במועד ליפול על**
בני אדם ככורוס. לקמן כשור שנגח את הפרה (דף מה:.) **כשלא**
הפס. גבי שור שגפיל על האדם כשור איכא לתרוצי דמתחילין תם
דהאי דלא קטלינן ליה בנגיחות ראשונות כגון דחזא ירוקא ונפל
שלא בכוונה על זה שראה עש כחוף פי הצור וצא לאוכלה
ונפל: **אלא הכא**. הואיל ומועד לך מאי שלא מתחין איכא:
הכא נמי. דחזין ליה דמתחך להנאתו ולא להפילו עליו:

ואכתי

הואיל ואינו מתחין להיקר דלפנין רגל בכוונה מקרן בכוונה אכל הכא שמתחך בכותל להנאתו (א) (שלא בכוונה) הוא שן (א) (שלא בכוונה) שאינו
יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד דהא דלקמן לאו דוקא מועד בשלם פעמים אלא כלומר
בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפרין לקמן דמוקי לה במועד ליפול על בני אדם דנזקין אי הכי בר קטלא הוא דייק
ממתני' דקמי משלם הכופר ולא קמי חייב מיתה ומשלם הכופר משמע דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן כע"א אכל
דוחק הוא וס' אפרש בע"ה ועל פי ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נחבין להרוג א"כ רש"י דליק
בשמעתין מוקין מקטלא פטר רגל מוקין דריסה על הכלים כלא נחבין להרוג וזה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונה היק חייביה
רחמנא דלי בכוונה היק א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא למילף נזקין מקטלא לענין כוונה ורבינו שמואל מלא בספר ישן דלא
גרסינן מילתא דרצ' דפטור מזה ומה ולקמן גרסינן תניא כותיה דשמואל ותיצתא *דכר דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה:

(6) ר"מ מ"י (3) ונקמן
מה: (2) דליטה הוה פטור
בדיניהו אס שנתכין להרוג
אס זה והרג אס יגח
(ד) לקמן מה: (2) זיל באיש
(1) לעיל מה: (1) ויג' ויג'
רבה: (2) ר"מ מ"י,
(2) ר"מ, (1) ויג' דרבה,

הנהגות הב"ח

(6) גמ' בתם מנין והלא
דין הוא: (3) י"ש"י ד"ה
אס אמרת וכו' לישנא
אחרינא וי דנין קל
מחמור בן ובת:

גליון הש"ס

רש"י ר"ה שור באדם וכו'
דהא שור בן יומיו קרי
שור. לקמן סה ע"ב:
שם ר"ה יפה כחן דחש
שועה וקטן וכו'. לקמן פ'
ע"א: *תוס' ר"ה והא תם
הוא הפקשן כו' ברפ"י
לעיל. דף מה ע"ה ד"ה
מחמור:

עא א מ"י פ"ב מהל'
גזילה וחזקה הלכה
ד סמג עשין עג טוש"ע
ח"מ סי' שסג סק"י א':
עב ב מ"י פ"יא מהל'
נזקי ממון הלכה י
סמג עשין סו':
עג ג ד מ"י שס פ"ד
הלכה ד סמג שס
טוש"ע ח"מ סי' שלו סק"י
ס:

היואל לנסקל דמתנייתן בתפיסה צידים לרד ב"ד דומיא דצרייתא
דהיינו בתפיסון צידים וקסא לפירושן דאס זה ההיזק לא הוה היזק
ניכר אפילו אתפסיסה צידים לא יתחייב ואס הוא ניכר אפילו תפסון
ציד מאלהין למה יפטר וכי לא היה לו לשומרו שלא ינא לרד כך
ועד דאס תפסון כשפוסר איהו מאלהין ירכש תופסיס אוחו
צידים נמי פסור דקוף סוף אפילו לא היה מתפסין צידים היו תופסיס
זו מאלהין נמי חייב דמא שפול לרד ב"ד משום היזק ניכר ויזן דעל
חומצן ועבר עליו הפסח שהוא היזק שאינו ניכר הלכך יכול לומר שס
זו רדיו כיוון שאפילו לא בל לרדס היו גומרין את רדיו וגמלא שאינו
סס אז היה נאכר והוה היזק שאין ניכר ולכך יכול לומר לו הרי שך
שהיה יכול להצילו ע"י כך שאין מלי צוה כמו שפ"ה אלף כלומר דא
י"מ מה שפול צידס ויזן שפסד ע"י מה שפול צידס חשיב היזק ניכר
אפילו ניכר אים יכול לומר הרי שך לפניה דפרך ממחמי"ג דגול מעטע
צידים ניכר אמלא אומר ליה הרי שך לפניך גדול הוא דמחמי"ג מעליא
אין לך שינוי גדול מזה אילו היה ניכר ושור תס דמוק צרשות שומר
דמוק ע"י פשיעת שומר ונפל צרשות ניקח להחליט לו מיד לר"ע
ויפסד שפול צרשות אחרים ולא יכול לומר הרי שך לפניך כמו שיכול
יין ובחמץ לר"ע: **אלף** שור בר מענה הוא. ואפילו דרשינן בעלמא
ששופר חנם. הוא הדין דהוה מלי למימר כולן פטורין בשמרו שמירה
אלא גופיה נהי דחייב לשלם דמי שור לבעלים מ"מ כופר א"י משלס:
בחומצ

מבור. ולא יסקל דעשין
ממה והעמדה דעין שיהא
שין כחלד (לפסוק צח).
מחזור. ופטורי שומר
(שם). דאמר ר' שמואל אי
אהרדריה בר' כשור
שהמים הוא דלמך לין
מוחזר משום דלמך לין
האז חסור האזה לאו
חסור דלמך עליה ממילא
האז כגון חמץ בפסח, חלל
קטלמיה חסור
שכחא לך ל"ד, דהי הוה
גבא חלל משריקא ליה
לחמץ בר' (שם).

[illegible]

בישראל. וליכא דמים מודיעין, ואיכא דגרים דזל רדיא וקס די בישראל, והיינו דך (שם).

(א) כ"ח ק"ח. כ"ח נ"ב.
(ב) (לפני ח: כ"ח נ"ב).
(ג) (עין חוקפות שנוטות
כ: ד"ה איבעית אמתא).
(ד) (עין רש"י פסחין לה.
ד"ה ואידך). (ה) רש"י מ"ו.
(ו) רש"י מ"ו (ז) (עין ש"ך
ח"מ סימן כ"ד פק"ג מ"ט
על דברי מוס' אלו).
(ח) (ד"ה אשד). (ט) (ד"ה
הא).

תורה אור השלם

1. ואל הקנים אמר שבו
לנו בזה עד אשר נשוב
אלהם והנה אחרון דבר
עמכם מי בעל דברים
יגש אליהם:

שמות כד יד

גליון הש"ס

גפ' ואי ליכא לאשתלומי
ב"ח. עין לפי דף כ ע"ה
מוספות ד"ה ואיכא נמי
ועין מהרש"א שם:
שם לפה לי קרא. מוספות
כ ע"ה מזה נה ע"ה:

בעל דברים. מובע: שאין נוקקין אלא למכוע פחילה. כגון רלוקין
מובע משמעון מנה שהלווה (בעדים או בשטר) ושמעון משיבו
תפסת משלי החזר לי מה שתפסת או משכון היה צידך ונפחת
מדמי שנתפסת צו בתפילה נוקקין לטענת רלוקין ומולאים לו

המנה משמעון ואחר כך נוקקין לו
לטענת שמעון לדון על דבר התפילה
והמשכון: דקא וילי נכפיה. שם
כאן תגרין שיקטוהו בדמים יקרים
ומחר ילכו להם. אי נמי שקרקעיתו
ולות ע"י תביעה זו שרואין אותו
לחוק ואם יוצאו לו תפסתו או
משכונו ימכרם וישלם לו מהן: חזי
נוק ורביע נוק. הרי כל הנוק חסר
רביע ואמאי הא תס הוא ופלגא
נוקא הוא דבעי שלומי ותו לא והאי
כל נוקא נכ רבעא דמחייבת ליה
לשלומי מאי עבידיה: אפר אביי חזי
נוק. דקמי היינו חזי תשלומין שישנו
על הפרה אס אין וול דהא חזי
משלמת ח"י השתא משלם רבעא משום
דליט ליה שותפות וכדמפרש ואיל
דולד דלינש אחריתא הוא: ורביע
נוק. דקמי אולד רביע חזי נוק שהיה
חייב אס הוא לכדו נגח דהיינו אחד
משמנה בנזק כדמפרש טעמא ואי
פרה וולד כ"י: דפרה דמד וולד דמד.
כגון שמכר לו פרה חזק מעוברת:
דא"ל. בעל הפרה: גליט אדעתיך
דשופטא אים לי. ורבעא דנוקא הוא
דמחייבנא לך ובעל וולד אמר ליה אי
ודאי עס וולד נגחה הואי אנה שותפא
ומחייבנא לך רבעא דנוקא השתא
דמפקא לך שמיית משלמת מינאי:
ליחא

דבעי שלומי כולי' נוקא נכ רבעא מאי עבידיה אמר אביי חזי נוק אחד
מארבעה בנזק ורביע נוק אחד משמנה בנזק ואי פרה וולד דחד גינהו ה"ג
דמצי א"ל לבעל פרה ממה נפשך חזי נוק הב לי אלא לא צריכא דפרה
דחד וולד דחד ואי דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה הכי נמי דאמר ליה
לבעל פרה פרה דייך אוינתן הב לי ראויה דאית לך שותפי אלא דקדים
תבעיה לבעל וולד תחלה דאמר ליה גליט אדעתיך דשותפא אית לי איכא
דאמרי אף על גב דקדים תבעיה לבעל פרה תחלה מצי מדחי ליה
דאמר ליה מידע ידעי (אנא) דשותפא אית לי אמר רבא אמו אחד מארבעה
בנזק ואחד משמנה בנזק קתני חזי נוק ורביע נוק קתני אלא אמר רבא
לעולם בפרה וולד דחד והכי קאמרין איתה לפרה משתלם חזי נוק מפרה
ליחא

כלל ח"י כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני בשעת מעשה היו יודעים שכדרי כן הוא ואנו יודעים שהוא אומר אמת בזה שהיו בשעת
המעשה ואי לא קרא ה"א שראוי להמתין להם אפי' סופן לנא לזמן מרובה ו"מ כגון שזה מובע שחבל צו ושמעון אומר יש לי שאר
מביעות עליו ומגבינן לראובן דמי חבלתי אע"פ ששמעון אומר שהיו או למחר יצאו עדים ואין ממתינין לו כלל דק"ל בזהבול (לקמן
דף ס"א) דאין נוהגין זמן לחבולות ויותר משמע לפרש לענין חבלה מלענין מלוה מדמיית עליה קרא דאשרו חמון בפרק אחד
דעי ממונות (פסחין דף ל"א. וס"ב):

ורביע נוק אחד משמנה בנזק. חימה היאך משה הולד לפרה פשיטא שלא עשה הולד נוק כמו הפרה דלדאו אס יש לו לאחד ט'
חלקים ולאחד חלק אחד מי ישלם זה כמו זה כאלו היתה חליה שלו והא תניא בזהבול בפרק ארבעה וחמשה (לעיל דף לו.)
האחרון נועל מנה ושלפניו [חמשים וזו ואנים] הראשונים דינר זהב משמע שכל אחד מפסיד כפי מה שיש לו ומפרש ריב"א דכולה
מלתא נקט לסימנא בעלמא כאלו הולד עשה חזי נוק אכל לעולם לא משלם אלא רביע נוקו שאם הפרה שזה שמונים זוז בלא הולד
ועם הולד מנה וחזי כל נוק שעשתה מנה כגון שנגחה שור שזה מאתים ומנאל חלק חמישים לולד ואם היה ודאי שופק היה נועל
הפרה עם הולד ועכשיו שהוא ספק נועל חזי הולד שהוא עשר זוז שהוא רביע נוקו של וולד:

גלית אדעתיך דשותפא אית לי. ומאחר שהודה שיש לו שותף לא ישלם רק חזי תשלומין ואידך פלגא לא משלם כולו בעל הולד
דשמא ילדה ואח"כ נגחה וחולקין ואפי' לר' נתן דאמר (לקמן דף נ"ג) כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי מודה הכא
דעד כאן לא קאמר רבי נתן אלא בשור חס שדחף את חבירו לצור שבעל השור אין לחייבו אלא רביע אע"פ שודאי הויק לפיכך
משתלם כל השאר מבעל הבור כיון שהבור הרגו לשור אכל כאן שאם הולד נמעי אמו בשעת נגיחה יש לו להחייב בתשלומין אין
לחייב הפרה תשלומין שהם על הולד לשלם אס נגח:

מידע ידעי דשותפות אית לי. פי' שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת שהיא מעוברת והשתא היא דילדה ומודה סומכוס כיון דליכא תרמי
שהוא מוחזק וגם ליכא חזקת גופה דלמרינן המע"ה הלכך לא משלם בעל הפרה אלא רביע כאלו ודאי אית ליה שותפי ומיהו
להוציא ממון מיד בעל הולד אין מועלת חזקת הלכך לא משלם בעל הולד אלא אחד משמיית נוק ואידך אחד משמיית נוק מפסיד
וה"ל אשכחן בזהבול דהמחליף פרה בחמור דמוקי בזהבול (ב"מ דף ק. וס"ב) כסומכוס ואלא אמרינן אוקי אחזקיה והשתא הוא דילדה
להוציא ממון מחזקת מרה קמא וקשה לר"י דבפרק השואל (ס"ד דף טז. וס"ח: חז) חזן זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יתלוקו גבי
שאלה היום ושכרה למחר ומוקמא לה כסומכוס ואמאי לא אמרינן אוקמיה אחזקיה והשתא היא דמתה להעמיד הממון ביד השואל
יפטור מלשלם ואור"י דשמא יתלוקו לאו אשאלה היום ושכרה למחר קאי אלא אשאל אמת ושכר אמת:

ליחא

ה"ב. אי דליכא לאשתלומי מיניה לשקול תורה חזוי לא צריכא
דליכא לאשתלומי מיניה ואית דגסי אי דליחא להני חזי
משמע שאם אין אותו מעות בעין שנתן לוקח למוכר אפי' אית
ליה חזי אחריתי לא יהיב ליה חזי ואין נראה לר"ת מאחר שמקח

טעות הוא סבירא הוא שדינן דדין
ב"ח וצ"ח אי אית ליה חזי לא מצי
לסלוקי בשאר מיני דמוכח בהסוכב
(כמוכח דף פו. וס"ב) בזהבול דקאמר
תולה מעותיו בכריה הוא ואור"ת שיש
ג' דינים לצ"ח ולנוקין ולשכיר דבעל
חזי אי אית ליה חזי לא מצי לסלוקי
בשאר מיני דכפי' ואי אית ליה חזי
לא מצי א"ל זיל טרם חזין ואיכא
חזי דמוכח בהסוכב והכא בשמעון
דקאמר ממרי רשותך פארי אפרע
ומקין אפי' אית ליה חזי חזי מצי לסלוקי
בארעא לר' הונא דאמר בפ"ק (דף
ט.) או כסף או מיטב ולר' פפא
ולר' הונא צריה דר' יהושע כל
מילי מיטב הוא ובשכיר אפי' אית
ליה חזי אמרינן ליה זיל טרם ואימי
חזי דגבי פועל לא אמרינן ממרי
רשותך פארי אפרע דמוכח בהסוכב
והעלמי (ב"מ דף ק"ח):

שאין נוקקין אלא לתובע תחלה.
פ"ה כגון רלוקין מובע
לשמעון מנה שהלווה ושמעון משיבו
תפסת משלי החזר לי מה שתפסת
או משכון היה צידך ונפחת מדמי
שנתפסת צו בתפילה נוקקין לטענת
רלוקין ומולאים לו המנה משמעון
ואח"כ נוקקין לשמעון לדון על דבר
התפסת והמשכון והשתא צ"ל לפ"ה
דמיירי כגון שיש לראובן שטר על
המנה דאי לאו הכי נאמן שמעון אפי'
יש עדים לראובן דהמלוה את חבירו
בעדים אין צריך לפורעו בעדים
וא"ת היכי דמי אי יש לשמעון עדים
מוכנים וזיל ולמריה עדים מוכ'
לי יוס שמתא רלוקין משלו למה יגבה
לראובן תמולה והלא אס שואל לי יוס
לפרוע חובו נותנים לו שהוא זמן כ"ד
ואם שמעון אומר שיכיל עדים שלו
לאחר לי יוס אפי' בלא קרא נמי
לא היינו שומעין לו ואפי' וזיל נכסיה
דלדאו אס לאמר שלאחר שזה או
שנתים יצא עדים מי שומעים ליה

כלל ח"י כגון דשמעון אומר פלוני ופלוני בשעת מעשה היו יודעים שכדרי כן הוא ואנו יודעים שהוא אומר אמת בזה שהיו בשעת
המעשה ואי לא קרא ה"א שראוי להמתין להם אפי' סופן לנא לזמן מרובה ו"מ כגון שזה מובע שחבל צו ושמעון אומר יש לי שאר
מביעות עליו ומגבינן לראובן דמי חבלתי אע"פ ששמעון אומר שהיו או למחר יצאו עדים ואין ממתינין לו כלל דק"ל בזהבול (לקמן
דף ס"א) דאין נוהגין זמן לחבולות ויותר משמע לפרש לענין חבלה מלענין מלוה מדמיית עליה קרא דאשרו חמון בפרק אחד
דעי ממונות (פסחין דף ל"א. וס"ב):

ורביע נוק אחד משמנה בנזק. חימה היאך משה הולד לפרה פשיטא שלא עשה הולד נוק כמו הפרה דלדאו אס יש לו לאחד ט'
חלקים ולאחד חלק אחד מי ישלם זה כמו זה כאלו היתה חליה שלו והא תניא בזהבול בפרק ארבעה וחמשה (לעיל דף לו.)
האחרון נועל מנה ושלפניו [חמשים וזו ואנים] הראשונים דינר זהב משמע שכל אחד מפסיד כפי מה שיש לו ומפרש ריב"א דכולה
מלתא נקט לסימנא בעלמא כאלו הולד עשה חזי נוק אכל לעולם לא משלם אלא רביע נוקו שאם הפרה שזה שמונים זוז בלא הולד
ועם הולד מנה וחזי כל נוק שעשתה מנה כגון שנגחה שור שזה מאתים ומנאל חלק חמישים לולד ואם היה ודאי שופק היה נועל
הפרה עם הולד ועכשיו שהוא ספק נועל חזי הולד שהוא עשר זוז שהוא רביע נוקו של וולד:

גלית אדעתיך דשותפא אית לי. ומאחר שהודה שיש לו שותף לא ישלם רק חזי תשלומין ואידך פלגא לא משלם כולו בעל הולד
דשמא ילדה ואח"כ נגחה וחולקין ואפי' לר' נתן דאמר (לקמן דף נ"ג) כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי מודה הכא
דעד כאן לא קאמר רבי נתן אלא בשור חס שדחף את חבירו לצור שבעל השור אין לחייבו אלא רביע אע"פ שודאי הויק לפיכך
משתלם כל השאר מבעל הבור כיון שהבור הרגו לשור אכל כאן שאם הולד נמעי אמו בשעת נגיחה יש לו להחייב בתשלומין אין
לחייב הפרה תשלומין שהם על הולד לשלם אס נגח:

מידע ידעי דשותפות אית לי. פי' שיש לנו להעמיד הפרה בחזקת שהיא מעוברת והשתא היא דילדה ומודה סומכוס כיון דליכא תרמי
שהוא מוחזק וגם ליכא חזקת גופה דלמרינן המע"ה הלכך לא משלם בעל הפרה אלא רביע כאלו ודאי אית ליה שותפי ומיהו
להוציא ממון מיד בעל הולד אין מועלת חזקת הלכך לא משלם בעל הולד אלא אחד משמיית נוק ואידך אחד משמיית נוק מפסיד
וה"ל אשכחן בזהבול דהמחליף פרה בחמור דמוקי בזהבול (ב"מ דף ק. וס"ב) כסומכוס ואלא אמרינן אוקי אחזקיה והשתא הוא דילדה
להוציא ממון מחזקת מרה קמא וקשה לר"י דבפרק השואל (ס"ד דף טז. וס"ח: חז) חזן זה אומר איני יודע זה אומר איני יודע יתלוקו גבי
שאלה היום ושכרה למחר ומוקמא לה כסומכוס ואמאי לא אמרינן אוקמיה אחזקיה והשתא היא דמתה להעמיד הממון ביד השואל
יפטור מלשלם ואור"י דשמא יתלוקו לאו אשאלה היום ושכרה למחר קאי אלא אשאל אמת ושכר אמת:

ליחא

ג א מ"י פט"ו מהל'
מכרה ה"ל ה טו"ע
ח"מ סי' רל"ב פט"ו נ"ב:
ד ב ג מ"י פ"ב מהל'
חזק וזמק הלה כ
כ"ה הש"ס כס"ח פ"ח פ"ח
עשין קו טו"ע ח"מ סימן
מ:

מוסף רש"י

ואי ליכא לאשתלומי
מיניה. דליכא מעות
מליות למכר (לאשתלומי
לוקח מיניה דמוכר. אמאי
אמר רב הרי זה מקח
טעות ויחיד השור. לבעל
חולא עלתו חזי ורש"י
ב"ב נ"ב). דאמרי אישבי
כ"י. מקלס פפא ל'
ב"מ (דף פו.) דלמחר רב הונא
או כסף או מיטב ור' הונא
ואחזקיה רב נאמן לר' הונא
הוא יצא לרבות שזה
כסף. ומשני הכא במאי
ספקין דלית ליה מעות
מליות. דלית ליה פשיטא.
הוא דליתא אמרינן זיל
טרם חזין ואימי חזי דגבי
פועל לא אמרינן ממרי
רשותך. (ב"מ דף ק"ח).
מכנה חזק. (ב"מ דף ק"ח).
האס אסר אמה נטשה ט'
(ב"ב ס"ח). פארי אפרע.
אפילו טמן לך סוכין
קלס. (ב"מ ס"ח). כוין
כשוכין (ב"ב ס"ח). דאמרי
לאשתלומי בניה. דליכא
מעות מליות למכר
לאשתלומי לוקח מיניה (שם).
ע"י. ב"מ (דף פו.) ורובא.
דשוכים לרבות וצ"י (שם).
באיסורא. כגון השע
מליות מוכרות כס'
שוכות והאמת מוכרות כס'
נכילה. דלמרינן בנמאל
הלך אחר הדין (שם).
בממונא לא אולין
בחד רבא. אלא אחר
המוכח אס יס לו שם
טענה (שם) לא אמרינן
בחד רבא זיל ולמריה
קנאו וזה מקח טעות.
אלא אחר המלוה מחבירו
עליו הראיה ויכול למר לו
לשכוחה מכרתי לך (דע"ה
כ"ה). מי בעל דברים.
מי שיש לו דין (שם) כד
ד"ה. יגיש ראיה אליהם.
עליו להביא עדים לגבי
את הספק. ולמריה
היא (ב"מ ס"ח). שאין
דוקקין אלא לתובע
תחלה. כגון המוכר את
חבירו לר' שהלווה ואינו
משלם חס טעות משכון
היה לי צידך ותקלוקל
או אחר. נוקקין תחלה
ב"ד לחיבת המוכר עד
שהא ממנו בידו ואחר כך
נוקקין לדון הממון
(שם) (דף פו.).

(א) ופי' מריט' ריט' זה דיה ודיע' נוק'. (ב) ופי' מוספות וזכוס קד'. דיה וקסבר'. (ג) ודי' בלל'. (ד) ופי' מוספות בלל' ו: דיה' נפסל'.

הנהגות הב"ח

(א) רש"י דיה' ליתא ופי' לך משתלם אלל'.

גליון הש"ס

תוס' דיה' באי טעמא גופה היא וכו' בסה"ד אלא פשוט דבי' לאוקמה. כעין זה לעיל דף מא' פ"ב במס' ד"ה נפסל'.

ליתא לפרה. ותם אין (א) משלם אלל מגופו ואמר ליה ה' לי כולה פלגא הויקא מולד דליהו נמי אוקן כהדי פרה ורנא ס"ל דחד גופא הוא והוי כאלחד מאצריה כדמפרש כפיפא דמילתיה משלם ליה מינה רנצא דמוקא ואידך רנצא מפסיד ואפי' שיה הולד כל פלגא נוקא:

משלם כוליה חיי נוקא מולד. כי ליתא לפרה: **פירש.** דבר המופרש ממנה: **אין שפין.** ארישא קאי שור שנגח את הפרה והפילה אין שפין כל אחד בפני עצמו שעולין דמי הנזק הרבה אלל שפין פרה מעוברת כמה הימה יפה תחילה וכמה היא שזה עכשיו אם מתה אם חיה: **מכחיש.** מפסיד. ולקמיה פריך אי דינא הוא לכחוש: **בקוטע יד מצדו של חבירו.** אין שפין היד בפני עצמה לומר כמה אדם רוצה לטול לקוטע יד עבד מה דודאי הרואה עבדו שלם אין קוטע ידיו אלל דמיס מרובים אלל שפין עבד זה כמה הוא שזה עכשיו וכמה היה שזה תחלה: **המויק עדה חבירו.** קולץ נעישופיו או אלל ערוגה אחת אין שפין אותה לנדה אלל שפין בית סאה בלוחה עדה כמה הימה יפה תחלה ומה פתחו דמיה נשכיל ערוגה זו: **פסומא.** מה ששפין אותה שהיתה יפה מפני שזמנה הוי דבעל פרה דהא ולד ממחמיה לא אחי שומנה: **נפסא מאי.** מה שהיתה יפה מפני נפסא לני יסלם: **מתני'.**

ליתא לפרה משתלם רביע נזק מולד טעמא דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה כי נגחה אי לא הוה אבל אי פשיטא לן דהוה ולד בהדה כי נגחה משתלם כוליה חצי נזק מולד רבא לטעמיה דאמר רבא "פרה שהזיקה גובה מולדה מאי טעמא גופה היא יתנגלות שהזיקה אינו גובה מביצתה מ"ט פירשא בעלמא הוא ואמר רבא יאין שפין לפרה בפני עצמה ולולד בפני עצמו אלא שפין לולד על גב פרה שאם אי אתה אומר כן נמצא אתה מכחיש את המזיק יוכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חבירו וכן אתה מוצא במויק שדה של חבירו א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ואי דינא הוא ליכחוש מזיק משום דאמר ליה פרה מעברתא אוקתך פרה מעברתא שיימא לך פשיטא פרה דחד וולד דחד ופיטמא לבעל פרה נפחא מאי רב פפא אמר לבעל פרה רב אחא בריה דרב איקא אמר חולקין ויהלכתא חולקין: **מתני'. הקדר שהכנים קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברה בהמתו של בעל הבית פטור ואם הזיקה בהן בעל הקדרות חייב ואם הכנים ברשות בעל החצר חייב הכנים פירותיו לחצר בעה"ב שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור ואם הזיקה בהן בעל הפירות חייב ואם הכנים ברשות בעל החצר חייב הכנים שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות**

ליתא לפרה משתלם רביע נזק בו. לדברי רנא לא אחיא מתניתין כר"ע דכיון דשופין נינהו הא אמרינן בהמניח (לעיל דף נד.) אם כחש המזיק או שנגח צרשותו דמרייהו אלל כר' ישמעאל אחיא (א): **מאי טעמא גופה היא.** מדלמך רנא צפרק כל האסורין צתמורה (דף נ: וס) ובסנהדרין צפרק הנשרפין (דף פ. וס) ולד הנרצעת והנוגחת אסור היא וולדה נגוח והיא וולדה נרצעו אין להזכיר דעובר ירך אמו הוא דהסם היינו טעמא שהולד עצמו נהנה מרצעה והיא וולדה נגוח ונרצעו אך משמעין יש להזכיר כי ליתא לפרה להשתלם משתלם מן הולד ואם לאו ירך אמו למה משתלם מולד חלקו וחלק הפרה אנו שני שוריים תמים שהזיק אם נאמר אחד מהן מי היה משלם חלקו וחלק חבירו ותימה דרנא גופיה אית ליה צפרק בהמה המקשה (חולין דף עה.) השותף את הטריפה ומלא זה בן ט' מי דמותר דלרנא סימנן אכשר ביה רחמנא ואורי' דכלל מקוס עובר ירך אמו הוא לנד לענין טריפה דכיון שיש לו חיות בפני עצמו ליכא למימר שנטרף עס אמו וכן הלכה דכ"מ עובר ירך אמו הוא לנר מעריפה אע"ג צפרק כל האסורין (תמורה דף נ: וס) אמר רב הונא בר חנינא א"ר נחמן מחלוקת כשעבדו ולצסוף נרצעו דר"א סובר עובר ירך אמו הוא ורנא סבר לאו ירך אמו הוא אע"פ שהולד עצמו נהנה דרבינא אין הלכה כן אלל כדלמך רנא אמר רב נחמן הסם כשנרצעו ולצסוף עברו פליגי בזה וזה גורס אלל עברו

ולצסוף נרצעו אסור ואינו לשון דרנא אמר רב נחמן הוא עיקר דמייתי לה צפרק כל הללמים (ע"ז דף מו.) גבי המשפחה לקמה וכן משמע בתמורה צפרק כיצד מערימין (דף כה.) דמסיק אדר' יוחנן דלמך עובר לאו ירך אמו מיוצא דרבי יוחנן מיוצא אע"ג דלמך צתר הכי ליתא תנאי הוא וכן דרך הגמ' כשאין הדבר עיקר אומר מיוצא אע"ג שיכול למצוא תנאי דלפניו כדלשכחן בהזיקין (גיטין דף נג.) דמסיק מיוצא דמלן דלמך היק שפין יכר שמי היק וצמר הכי קאמר ליתא תנאי היא ואע"ג צפרק (יבמות דף עה.) מייח מילתיה דר' יוחנן דתמורה ופרך עלה הא דלמך רנא נכרית מעוברת שנתגירה בנה אין לרך טבילה כר' ויחזיק לשני שפין עובר כר' לא משום שהיה מילתיה דרבי יוחנן עיקר אלא משום דבעי לאוקמי מילתיה דרנא דנכרית כר' לדברי הכל (י) [דהא] רנא גופיה אית ליה הכא עובר ירך אמו:

מאי טעמא פירשא בע"מא הוא. והא דלמך צלילו טריפות (חולין דף נח.) וס) גבי פלוגתא דר"א ורבי יהושע בולד טריפה הכל מודים צבילא טריפה שהיא אסורה מאי טעמא כיון דאגידה בגופה כגופה דמיה היינו דוקא אחסם שמעורות בגידין שנמצאו אדומות צמתי תרנגולת חשיב כגוף התרנגולת ולכן אין גובה מצינתה דמי ימר שהיו מעורות בשעה שהזיקה התרנגולת ואפילו לקומטוס לכל הפחות מחותה דמתילתא האידנא אין גובה פחות מלמכור הכל צידה ונראה לר"י דבין לרנא דשעה שנטרפה הימה מעוברת ואפילו אחסם שולדו מיד אחר שנטרפה אסורה מגזירה דרנא כמו שאסרו צילה דתרנגולת צבילה דתנן במסכת עדיות (פ"ה מ"א) דצ"ה אוקרין ונראה דטעם דצ"ה תרנגולת צבילה אסורה אנו צ"ה טריפה שהגדילה צאסור אע"פ שהיא גמורה (ס): **ובן אתה מוצא בקוטע יד עבדו בו.** וא"ת אמאי לא קאמר נמי וכן אתה מוצא צשומת דמי ולדות דתנן צמתני' לקמן (ד' מח.) ששפין אותה כמה הימה שזה האשה עד שלא ילדה תחמת ולדות וכמה היא יפה משילדה ואין שפין דמי ולדות בפני עצמן שהיה נכחש מזיק ביותר אלל שפין הכל צידה ורש"י לא מחלק על רנא אלל בזה שאם שפין כך פטור המזיק שהאשה משבחת יותר לאחר לידה אלל לא צא לחלוק לומר שישומו הולדות בפני עצמם כי בזה לא נתן טעם למה יחלוק צכר אלל לרש"י שפין ולדות אגב אשה כמה שזה אשה מעוברת למכור גופה צלל ולדות פחות מלמכור הכל צידה ונראה לר"י דבין לרנא דשעה שפין ולדות בפני עצמם ולא אגב האשה משום דכיון דגוף האשה לאו ממון בעלים הוא וגם לענין שאר משלומי צללות אינו שלו אינו ראוי לשום ולדות אגב האשה כמו ולד אגב פרה ומתני' לא איירי כלל צשומת הולד אלל צשומת שגח ולדות ולכן לא מייח הכא ראייה מדמי ולדות וכן משמע דמתניתין לא איירי צשומת ולד כלל למלן דמפרש מילתיה דרש"י ופי' אשה משבחת יותר קודם שחלד מלמכור שחלד והא דר"א סברא גדולה הוא שדמיה עס הולדות מרובין מדמיה שלאחר לידה אלל ודאי לא דברו רנא ורש"י אלל צשומת שגח ולדות אלל ולדות שפין לכ"ע בפני עצמם וה"פ דמתניתין כיצד משלם דמי ולדות ולא סימא דמי ולדות לצדן אלל שפין את האשה כר' ומוסיפין הדמים הללו על דמי הולדות ודמי ולדות גופייהו לא אנטריך לפרש מידי והא דמקשה בגמרא האי דמי ולדות שגח ולדות הוא לאו משום דכלל שומת האשה דמתניתין ליהוי דמי ולדות אלל להיות נחוסף על דמי ולדות הוא דקשוי לה צמתניתין דפרשיות ופי' משני כיצד משלם דמי ולדות ושגח ולדות שפין את האשה כר' היינו פי' שגח ולדות אלל דמי ולדות א"י לפרש:

אי דינא הוא ליכחוש מוק בו. סובר המקשה כיון שפרה וולד שני גופין הן שפין ולד בפני עצמו ולא דמי לקוטע יד עבד שכל העבד גוף אחד וכן כל השדה שהיא הכל של נזק כגוף אחד דמי ולהכי מקשה אי דינא הוא כאשר נראה ממון הסברא לפי שהן שני גופין לכחוש מזיק ומשני הא נמי כגוף אחד דמי דלמך ליה פרה מעוברת כר': **נפחא מאי רב טעמא אבירי בע"ה הפרה.** ולא דמי לשגח ולדות דהוי כולה לנצל לרנא ולרש"י חולקין דהכא כיון שגח הפרה יכול למכור פרתו צלל ולד נמצא כשמשפסידו מפקיד כל מה שדמיה נפחת אלל אשה דליה יכולה למכור אותו שגח אין ליפות כמה שגח ולדות אע"ג דכשאר מוקין גופה יש לה אע"פ שפין יכולה למכור עצמה מטעם זה יפה כח בעל הפרה צנפחא מנה האשה צין לרנא צין לרש"י וכן למ"ד דצנפחא חולקין יפה מטעם זה כח בעל הפרה צנפחא מנה האשה שגח ולדות לרנא:

הקדר שהכנים קדרותיו לחצר בעל הבית פטור ואם הזיקה בהן בעל הקדרות חייב ואם הכנים ברשות בעל החצר חייב הכנים שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות

יב א מ"י פ"ז מהלכות
טוקי ממון הלכה ד'
סמג ע"פ ס' טו"ע ח"מ
סימן ש"ס ט"ק כ':
יב ב מ"י שם הלכה ה' ע"י
בהשגות ובמ"מ טו"ע
שם ט"ק ד':
יב ג מ"י שם ופ"ג הל' יג
סמג שם טו"ע שם
ט"ק ה' וע"פ בהג"ה
וסימן ש"ס ט"ק ג' ופ"י
שם ט"ק ה':
יב ד מ"י שם פ"ג הלכה
ה' וע"פ בהשגות
ובמ"מ סמג שם טו"ע
ח"מ סימן ש"ס ט"ק ה':
יב ה מ"י שם ט"ק ט'
שם ט"ק ג':
יב ו מ"י שם פ"ד הלכה ג'
סמג שם:
יב ז מ"י שם פ"ג הלכה
ה' טו"ע ח"מ סי'
ש"ס ט"ק א' בהג"ה:
יב ח מ"י ט"ק ט"ק ח"מ סי'
ש"ס ט"ק ה' בהג"ה:
ע"פ נטור ודב"י שם
ובסימן ר"א:

מוסף רש"י

ואם הכנים ברשות בעל
החצר חייב. נזקק דמי
אמר ליה ע"ל ע"ל ואמר
לך קמח ליה (ב"מ פא)
ב"מ ח. רבי אומר כ"י
עד שיקבל עליו
לשמוע. דע"ל ופ"י וט"ר
לך קמח ליה (ב"מ פא).
תברא. קש"י אהר"י
יבמות (ג). קש"י רש"י
לפיכא (וכחב"ב עה).
פטור מדיני אדם. לט"ס.
וחייב בדיני שמים.
פירענות לשלם לרשעים.
שמתקין להפסיד את ישראל
(ב"מ ג).

אימא סיפא אם הכנים ברשות כו'. תימה לר"י אמאי לא
דייק מתחלת הדין דקמני שלא ברשות ושברתן בהמתו
של בעל הבית פטור ברשות חייב דקממא קביל עליה נטירותא כרענן
וקשה להחזיק בזה בעל הקדירות חייב כרעי ועל הדין נפני ע"מ
היה יכול להקשות רש"א וסיפא רבנן
ומליעתא רבי וי"ל דמרישא אין יכול
לדקדק דשפיר מתקמא כרעי ושלא
ברשות דנקט משום דעני למחני
ואם הוה חזקה בזה בעל הקדירות חייב
אבל לא מצי למימר דכולה רבנן
ושלא ברשות דנקט משום שברתן
בהמה של בעל הבית פטור דמשום
הא לא אנטרין דלא צהדי קמני
סיפא ואם הכנים ברשות בעל החצר
חייב וא"ת צ"ל דהכנים שורו היכי מצי
למימר נגח לשורו של בעל הבית חייב
דוקא שלא ברשות הא ברשות פטור
בשלמא קדירות ופירות פטור דכיון
דמאליה חזקה בהמתו של בעל הבית
דין (ו) שפטר לרבי דאמר בסתמא
לא קביל עליה נטירותא אבל כשנגח
שורו לשורו של בעל הבית אפילו
לרבי דלא מקבל עליה נטירותא אמאי
פטור ברשות לא יהא אלא חצר
השותפין וצ"ל דהשותפין חייב וי"ל
דכשיו סוכר דלרבי כשחננים שורו
ברשות הרי הוא כאלו מפרש צהדי
שפטר כל אחד ואחד נגחיות שורו
ובכל מקום ולפי האמת לרבי אם
הכנים שורו ברשות הזיק חייב חזק
פטור דלמחרין לקמן גבי כנוס
שוקר ואשמרנו:

ואפילו נשברו ברוח. ולא דמי
להא ציטא קמך דפרק
הזהב (ב"מ מט: ושם). (א) דאין אלא
מראה מקום הוא לו ואפילו נתן לו
שכר אמר המס דלא מקבל עליה
נטירותא ואין נוטל שכר שמירה
אלא שכר ציטא:

הוה זה שלא תאבד. אין לפרש
לכך פטור דחשיב כרוח
שאינה מזיה דהא לקמיה אמרינן
דברשות חייב גבי היה אוכל חטין
והתריז ומת משום דברשות מקבל
עליה נטירותא ומה צ"ל והלא ש"ח
פטור ברשות שאינה מזיה כדפי' ברש
המניח (ע"ל דף כז:). אלא היינו טעמא
כיון שצמחכרן מציא עליו דבר
שמזיקו אינו ראויה זה להחייב כך:
באפרותא. והא דלא אשמעינן
בשאר פירות לרבותא

נקט סם המות אע"פ שהיה אכזה
לגמרי מן העולם אפ"ה פטור מדיני אדם:
שנבנבה דאחון. רבותא נקט שאף על גב
או דאמא אפילו מעצמא נמי. וא"ת דאפילו נשברו ברשות מזיה אמר לעיל דקביל וי"ל דמבעיא ליה אי הוי דחוי בעלמא או לא ועי"ל
נטירותא דעלמא כגון בהמות של אחרים דלא מסיק אדעתיה שיכנסו בחצרו ויגמרו את שורו של זה מבעיא ליה אבל אם יא
השור חזק מחצרו של בעל הבית ונכחוהו לא מבעיא ליה דהא פשיטא דמקבל עליה נטירותא אפילו מעלמא כיון שצ"ל חזק לשור:
מאי לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר. וא"ת וי"ל ויתבע מבעל השור ויש לומר כגון דההוא שור הוה של חרש שטיה
וקטן דלאו בני תשלומין ניתוהו א"י זה יתבע מבעל החצר ובעל החצר יתבע מבעל השור:

מתני' היה אביו או בנו. של בעל הבית צמחו: **משלם** אם
הנוסר. בגמ' [מת: פריך הא חס הוא ואמאי נקט הכי:] **גמ'** טעמא
דשלא ברשות. משום הכי אם חזקה בזה בעל הקדירות חייב: **מני**
רבי היא. דאמר נסיפא כגון אינו חייב כו' דקמ"ד דלרבנן כי
הכי דבעל חצר ברשות מיחייב

בנוקי קדירות דבסתמא קביל עליה
נטירותא הכי נמי מיחייב בעל קדירות
בנוקי בעל הבית דבסתמא כי היכי
ליה בעל הבית רשותא למיטל קביל
עליה קדר נטירותא דלא לזיקו
קדירותיו לבעל החצר: **סברא**. קשה
אהדי רש"א וסיפא דת"ק ומי ששנה
זו לא שנה זו ותנאי היא אליבא
דרבנן מר סבר פליגי רבנן עליה
דרבי ומר סבר לא פליגי: **אפי' נשברין**
ברשות. דעול ואנטריה לך קאמר ליה
אבל בעל קדירות לא קביל עליה
מדי: לא שנו. הא דקמני אם חזקה
בזה בעל הפירות חייב: **אבל אכלה**.
יותר מדאי ומתה: **באפרותא**. עש
דעבדא למיכליה והוא סם המות
לבהמה: וספרי. אנוסד"א דע"ל:
היא דקביל עליה נטירותא. כגון
לרבנן סתמא ולרבי דאמר ליה כנוס
שוקר ואני אשמרנו: **דנפשיה**.
שלא יגמרו שורו ולא יטעו כלבו:
היא

הבית וכו': אמר רב ילא שנו אלא שהוחלקה בהן יאבל אכלה פטור מאי
מעמא יהוה לה שלא תאכל אמר רב ששת אמינא י"ב ימים וישיבו רב אמר
להא שמעתא דתניא י"ה הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני
אדם וחייב בדיני שמים סם המות הוא דלא עבידא דאכלה אבל פירות
דעבידא דאכלה בדיני אדם נמי מיחייב ואמאי הו"א לה שלא תאכל אמרי הוא
הדין אפילו פירות נמי פטור מדיני אדם והא קמ"ל דאפי' סם המות נמי דלא
עבידא דאכלה חייב בדיני שמים ואיבעית אימא סם המות נמי באפרותא דהיינו
פירי: מיתבי יהאשה שנכנסה לחזק חטים אצל בעל הבית שלא ברשות
ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור אם חזקה חייבת ואמאי נימא הוה לה
שלא תאכל אמרי ומי עדיפא ממתניתין דאוקימנא שהוחלקה בהן ודקארי לה
מאי קארי לה אמר לך בשלמא מתניתין קתני אם חזקה בהן שהוחלקה בהן
הוא אבל הכא קתני אם חזקה ולא קתני בהן אכילה הוא דקתני ואידך
אמר לך לא שנה ת"ש הכנים שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות ואכל חטין
והתריז ומת פטור ואם הכנים ברשות בעל החצר חייב ואמאי ה"ל שלא
יאכל אמר רבא ברשות אשלא ברשות קרמית ברשות שמירת שורו
קבל עליו ואפי' חנק את עצמו: איבעיא להו היכא דקביל עליה
נטירותא מהו דנפשיה הוא דקביל עליה או דלמא אפילו נטירותא דעלמא
קביל עליה ת"ש דתני רב יהודה בר סימון בנוקין רבי קרנא הכנים פירותיו
לחצר בעל הבית שלא ברשות ובא שור ממקום אחר ואכלן פטור ואם
הכנים ברשות חייב מאן פטור ומאן חייב לאו פטור בעל חצר [וחייב
בעל חצר] אמרי לא פטור בעל השור וחייב בעל השור ואי בעל השור

מאי
לגמרי מן העולם אפ"ה פטור מדיני אדם: **שנבנבה** דאחון. רבותא נקט שאף על גב
או דאמא אפילו מעצמא נמי. וא"ת דאפילו נשברו ברשות מזיה אמר לעיל דקביל וי"ל דמבעיא ליה אי הוי דחוי בעלמא או לא ועי"ל
נטירותא דעלמא כגון בהמות של אחרים דלא מסיק אדעתיה שיכנסו בחצרו ויגמרו את שורו של זה מבעיא ליה אבל אם יא
השור חזק מחצרו של בעל הבית ונכחוהו לא מבעיא ליה דהא פשיטא דמקבל עליה נטירותא אפילו מעלמא כיון שצ"ל חזק לשור:
מאי לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר. וא"ת וי"ל ויתבע מבעל השור ויש לומר כגון דההוא שור הוה של חרש שטיה
וקטן דלאו בני תשלומין ניתוהו א"י זה יתבע מבעל החצר ובעל החצר יתבע מבעל השור:

(א) לקמן נט: ב"מ פא:
כ"ה מ. (ב) [שבת ג': וש"י
וע"י מוס' כטובות עה: ד"ה
סברא]. (ג) לקמן ט:
(ד) [יבמות כד: וש"י].
(ה) לקמן ט. (ו) כפ"א: הנה,
(ז) [וע"י מוספתא לקמן מה:
ד"ה ושמואל].

הגהות הב"ח

(א) בהשגה עד שיקבל
עליו בעל הבית לשמור:
(ב) חוס' ד"ה אימא וכו'
(ג) הוא שפטר לרבי:
(ד) ר"ה ואפילו וכו' דאביו
אלה מראה:

לעזי רש"י

אנוסד"א [אנוסד"א].
מחלה כבומה.

(6) [לפני ד. ה. וי"ג]
(7) [לפני ד. ה. וי"ג]
(8) [לפני ד. ה. וי"ג]
(9) [לפני ד. ה. וי"ג]
(10) [לפני ד. ה. וי"ג]

תורה אור השלם

1. ובי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ואל
יבטנו ויפול ויפסק שור או
חמור:
שמות כא לג

נהרות הב"ח

(6) גב' אמרי סתם גללים.
כ"ב ט"ז מ"ש מזה ב"מ
דף סח ע"ב: (3) ח"פ
ד"ה אע"ג דלמור וכו'
והיה דומה לפטור כל
אדם בצור:

גליון הש"ס

תוס' ר"ח אע"ג וכו'
דאמרו אס' חסדי. ע"ן
לעיל דף סח ע"א ח"פ
ד"ה פליגי ולקמן דף מט
ע"כ מוספות ד"ה כה"ה:

הוא שן בחצר הניזק. דכיון דהיב ליה בעל חצר רשותא לעילוי
דוכתא אקני ליה בגוה והוא ליה חצר הניזק וחצר השותפין דפטור
זה על השן ועל הרגלו ה"מ משותף לחצריה דחצר של שניהם אבל
שור מעלמא דעל ואזיק לחד מייחיהו ובער בשדה אחר ושמות כן קרינן

כיה: ברשום הכ"ס. לאו דוקא
כלומר לאו בשדה אחר דניזק קרינא
כיה: מאי ברשום ומאי שלא ברשות
בקרן אין חילוק בין חצר הניזק לרה"ר
אי אחרת בשלמא פטור וחייב בעל
החצר היינו דשלא ברשות פטור דאין
עליו לשמרו: ולא משלמא אלא חיי

נוק. והאי פטור מנוק שלם קאמר
וברשות חייב ג"ש: נראה. עו:
כחיל. נחמסם: הכא ברשום קביל
עליה נטירותא. דבהמתא. וטעמא
דברא לאו משום דקטנר דמאן דעל
ברשות קביל עליה נטירותא דבהמות
בעל חצר דהא איהו הוא דשני לעילוי
כולה רבנן היא ואוקי דבעל קדירות
כי על ברשות לא קביל עליו נטירותא

והכא דמפרש טעמא לקמיה דלמייפא
בעיא לניעותא ואסתלקו מרוותא דחצר
וגמרא דלחותיה מהאשה שנכנסה
לעיון משום דלא אסיק למלתיה
הוא: למייפא בעיא לניעותא. שמגלה
ונוטותיה: ובעל חצר חייב בנזקי
בצור. אס' הפקיר רשותו ואף על גב

דכתיב כי יכרה איש צור ולא [כי]
יכרה שור צור ה"מ בצור צרה"ר דלאו
עליה ידיה רמייה למלווי: הכא כיון
דאין ליה למלווי. מקמי דליפקריה
דהא צור ידיה הוא וכי אפקר צור
הי הוון תקלה צרה"ר: הוון צו.
שנתקל צו: רבץ פטור. קס"ד השתא

רבץ ושיכר כלים או נתקל צו בע"ה
לאחר שרבץ: ונעטפו גליו. לאחר
מיכן. ודוקא כליו אבל הוא עצמו הוון
חייב בעל השור ולא פטרינן ליה
משום איש צור ולא שור צור דכל
מדי דהו ידיה בשעת נפילה כגון

גללים וכגון שפלה גמלו ולא העמידה
מחייבין ליה משום צור ואע"ג דאיהו
לא כרייה אלא הגמל כרהו כיון דשעת
נפילה ידיה הוא ועליה נסלוקיה כמו
דכרייה איהו דמי ואף על גב דמפקר
ליה צור שעתא ולא דמי לשור
שחפר צור ברשות הרבים דחפירה
לאו ידיה היא ולדליל הנקשר

ברגל התרנגול מאליו דליל לאו
ידיה הוא: והויק. קרי בין
מתכוין בין שאין מתכוין ומיהו נידים
הויק: הוון. שזה היה עומד
במקומו ונא בעל הניזק ונתקל צו:

שניהם

איכא למימר (6) אמרי סתם
לחצר בעל הבית שלא ברשות והויק את בעל הבית הוון בו
חייב הויקו בעל הבית פטור א"ר פפא
הוה ידע ביה הויקו בעל הבית חייב מ"ט משום דאמר ליה ג'ה דאית לך רשותא
לאפוקי לאוזקו לית לך רשותא ואודו לטעמייהו דאמר רבא ואיתימא רב פפא

שניהם

שאלם לא היה מפקיר היה חייב לנזק מ"מ השתא דהפקירה פטור ופ"ה נראה יותר שאין נראה שחצר ממה שלא פטר אלא כליו

וחסדי האי מפקיר מקין לאחר נפילת פשיעה שפושע הוא שמכנים שורו שלא ברשות שדרכו להרצין גללים:

הזיקין ב"ה פטור. וא"ת מתנימין היא צפרק המניח (לעיל דף נ"ב: וס) גבי מנזק דחייב כשנכנס צרה"י והויק צרה"י אחר אכל הויק צלואו

רשות היחיד פטור וי"ל דהוה סלקא דעתך הוון משום דאיכא מרי ספקיך שמה לא תהא צוקת נזקת וגם לא יבא שום אדם שם ויוזק:

שניהם

הבא ברשות קביל עליה נטירותא. אע"ג דלעיל אמר רבא
לדכרנה משום דברשות הוא דמקבל בע"ה נטירותא טפי
ואפי' חזק את עצמו אלמא הוירע כמו של בעל הבית ברשות הכא
היינו טעמא דמפקיר משום

בשעת נפילה ומקלקל מרוותא נפשיה
ומש"ה פריך עליה מהאשה שנכנסה
לעיון ולא ראה להקשות מכל הכן
דממתינן קדירות ופירות ושור
דמאשה יוחא ליה למפרך דס"ד
דאשה מסלקי מרוותא נפשיהו
טפי משום יחוד:

אע"ג דאמר רב איש בור ואל
שור בור. כלומר ומתוך
כך היה לנו לפטור בעל החצר וא"ת
כ"ש דאי לא ממעטינן שור שהיה
ראוי לפטור בעל החצר דהוה ליה
למירמי חיונא אבעל השור וי"ל
דה"ק אע"ג דאמר מר איש צור ולא

שור צור והיה (6) ראוי לפטור כל איש
בצור שצרה שור כלומר ומתוך כך
היה לנו לפטור בעל החצר דה"ל
למירמי מפקסין זה שלא יתמייב שום
אדם בצור שצרה שור זה אין סברא
לדרוש כך אלא כיון דעליה למלווי

כמאן דכרייה דמי ונראה "דאפי' אס'
חפרו אדם דבר חיונא הוא חייב
בעל החצר בנזקי צור ועליה ידיה
למלווי והחופר משלם בנזקי החצר
וא"ע: א"ש בור ואל שור בור.
וא"ת והא לעיל (דף כג.) פטרינן

בעל הגמל כשלא סקסכה למ"ד אסו
משום ממנו אע"ג דלא כתיב איש
אש ולא שור אש וי"ל דהתם נמי
כתיב שלם ישלם המזעיר את
הצורה דמשמע דוקא כשמזעיר
עצמו הוא משלם:

ומינפיו ב"יו. פ"ה דוקא כליו
אבל הוא עצמו [החזק]
חייב בעל השור ולא פטרינן ליה
משום איש צור ולא שור צור דכל
מדי דהוה דליה בשעת נפילה כגון

גללים וכן נפלה גמלו ולא העמידה
דמחייבת ליה משום צור אע"ג
דאיהו לא כרייה אלא הגמל כרהו
כיון דשעת כרייה ידיה הוא ועליה
רמי נסלוקיה ולא סלקיה כמאן דכרייה
דמי אף על גב דמפקיר להו צור
שעתא ולא דמי לשור שחפר צור
צרה"ר דחפירה לאו ידיה הוא וליל

הקשור ברגל התרנגול מאליו דליל
לאו ידיה הוא עכ"ל משמע מתוך
פ"ה למאי דמסקינן סתם גללים
אפקורי מפקר להו דלא פטרינן אלא
כליו דוקא אבל הוא עצמו חייב
ולר"י נראה דודאי מעיקרא דס"ד

דלא אפקריה לא פטר אלא כליו
אבל לפי המסקנא דאמר דמפקר
להו אפי' הוא עצמו פטור מדי דהוה
אמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס
ונפילת גמלו מוקמינן דאמקל ואסתקל
ציה גמליה או דרך שרעתא דנהרא
דהי פושע אבל הכא דלא פשע אע"פ

כליו

הזיקין ב"ה פטור. וא"ת מתנימין היא צפרק המניח (לעיל דף נ"ב: וס) גבי מנזק דחייב כשנכנס צרה"י והויק צרה"י אחר אכל הויק צלואו

רשות היחיד פטור וי"ל דהוה סלקא דעתך הוון משום דאיכא מרי ספקיך שמה לא תהא צוקת נזקת וגם לא יבא שום אדם שם ויוזק:

שניהם

ב א ב מ"י פ"ג מהל'
נוק' ממון הלכה יד'
סמך פשין קו טו"ש"ע ח"מ
סימן שלם ספק ג'
בא ג מ"י שם פ"ו הלכה
1 ופ"י הלכה 2 סמך
שם טו"ש"ע ח"מ סימן שלם
ספק ג' וסימן מ"י ספק ד'
בב ד טו"ש"ע ח"מ סימן
מ"י ספק ה':
בב ה מ"י שם סמך שם
טו"ש"ע שם ספק ד'
וסימן שלם ספק ג':
בר 1 מ"י שם פ"ו הלכה
1 סמך שם טו"ש"ע
ח"מ סימן שלם ספק ג':
בב 2 מ"י שם פ"ו הלכה
1 ופ"י הלכה 1 סמך
וסימן מהלכות חובל ומזיק
הלכה 2 סמך שם וסימן ע'
טו"ש"ע ח"מ סימן שש
ספק ד' וספק 1 וסימן
שלם ספק א' וסימן חכא
ספק 2:

מוסף רש"י

משונה קרן בחצר
הניזק. קרן חמה וכל
חולדותיה קרי משונה
הואל ושוני את וסמך. שלם
היו דרכן לכן (לעיל דף י.)

(א) [לעיל כח: לא: (ב) לעיל
מד: (ג) [לעיל טו: (ד) [לעיל
ד: (ה) [לעיל טז: (ו) [לעיל
יז: (ז) [לעיל יח: (ח) [לעיל
יט: (ט) [לעיל כ: (י) [לעיל
כא: (יא) [לעיל כב: (יב) [לעיל
כג: (יג) [לעיל כד: (יד) [לעיל
כה: (טו) [לעיל כו: (טז) [לעיל
כז: (יז) [לעיל כח: (יח) [לעיל
כט: (יט) [לעיל ל: (יטו) [לעיל
לא: (כ) [לעיל לא: (כא) [לעיל
לב: (כב) [לעיל לד: (כג) [לעיל
לז: (כד) [לעיל לט: (כה) [לעיל
לא: (כו) [לעיל לו: (כז) [לעיל
לז: (כח) [לעיל לז: (כט) [לעיל
לח: (כט) [לעיל לט: (ל) [לעיל
לא: (ל) [לעיל

הגהות הב"ח

(א) נ"ל אהאן לר"י דאמר
עד שקבל עליה בעל
הבית נעביהא רישא דבית
נ"ל:

גליון הש"ס

ג"מ ר"ח"ג הוא דאמר
בר"ם קשה לי הא להדיא
א"ר"ט כן בספר דמשלם
ברשות חזק כופר שלם לעיל
דף כ"ט ע"א וז"ל למאי נ"רין
לנזתר ממה דלמר ר"ט כן
בזק וגם ה"ל לומר
בקולר ר"ט הוא דלמר חס
משלם כופר שלם ברשות
החזק וז"ל:

שניהם ברשות. פ"ה כגון צרה"ר שלא ברשות כגון שניהם רעים
צרה"ר וקשה דהיינו מתנימין בפרק המניח (לעיל דף לב.)
וגרסה לפרש כגון שנגחם לאחר נכנסו שלם ברשות או ברשות דלית
ליה לאסוקי אדעתיה כמו שנתנו לו רשות כמו כן נמנו לאחר רשות
או כמו שהיה נכנס שלם ברשות
שלא גם אחר נכנס שלם ברשות
ולכן חייבין כשהיוקין זה את זה אפי'
היוקין שלם מדעת אבל אחד ברשות
ואחד שלם ברשות האזי אית ליה
לאסוקי אדעתיה כהאזי והאזי לית
ליה לאסוקי אדעתיה כהאזי וחס שלם
מדעת היוקין ברשות פטור שלם
ברשות חייב:

דחזא ירוקא ונפלא. רש"י מוקי
היה דהיה מתחכן
נכותל ג' פעמים הראשונים לא
היתה כוונתו להתחכן אלא כוונה
להפיל על האדם ופטור דקמי המס
אחך אחרונה שהיתה להתחכן
והראשונה אהנו שנעשה מתוך כך
מועד וזכר אחרונה חשיב ליה משוה
קצת שהיה נפילה הכותל ולכן לא
תשכש מועד אלא מחמת הראשונה
וזה דוחק דחשיב משוה מה שעשה
להנחמו להפיל או להחזיק או להחזיק
והוא חיימה הוא לומר דהוי מועד
בהפלת כותל אחרונה שהיתה שלם
בכוונה על ידי הראשונה שהיו כוונה
ולפירושו ז"ל דהא דקאמר הכא
במועד ליפול על בני אדם צבורות
לא הזכיר בני אדם אלא נשציל
אחרונה דנב' הראשונה לא חיישין
אלא שהיה מועד ויעשה אורחיה
להפיל ע"מ צבור להפיל הירק:
ושמואל אמר ה"כאמא כרבי.
לכאורה נראה דהלכתא
כשמואל דדיני וז"ע דרש"י קאמר
לעיל הכנים שזרי להחר צעל הצית
שלם ברשות וחסר צו צורות שימין
ומעדות בעל השור חייב צנזין חצר
משמע אכל ברשות פטור ואזי כרבי
אפי' ברשות חייב דלרבי סתמא
חייב צעל השור וכולה סוגיא דלעיל
מסיק רבא כרנן ואפי' נשצרו צרות
ואפי' חנק ע"מ:

טעמא דאמר דהיינו שפיר. כולה
הן סוגיא כרנא דלעיל
דלר' זירא לא קשה כלל רישא לסיפא
וכולה רבי היא והוי סתמא שניהם
פטורין בין צרישא בין כסיפא דאין
כל אחד מקבל עליו שמירת צבירו
ולרנן הא סתמא שניהם חייבים:
אימא סיפא כו'. הכא לא משני
נעשה דמשני בפרק
קמא דקדושין (דף ה:) ג' נמן
הוא וואמרה היא מקודשת נחנה
היא וואמר הוא אין מקודשת משום
דהכא אית ליה שגיא אחרונה
דקאמר תצרה אכל המס ליכא למימר
תצרה דליכא פלוגתא במילתא:
חמרתא

ליה מקום בחצר והויא ליה חצר השותפין וקרן בחצר השותפין אינו משלם
אלא חצי נזק: **מתני'** ישור שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו
ילדיה פטור מדמי ולדות ואדם שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו
ילדיה משלם דמי ולדות כיצד משלם דמי ולדות ישמין את האשה כמה היא
יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה אמר רבן שמעון בן גמליאל
א"כ

לחבירו. הוא הדין למתכוין לאשה נמי פטור כדאמרין בפירקין דלעיל (דף מ.) נקי מדמי ולדות ונגמ' [מט.] מפרש אמאי נקט מתכוין לחבירו:
א"כ

שניהם ברשות. כגון צרה"ר או חצר השותפין או שנתן לו בעל הצית
רשות ליכנס: או שניהם שלם ברשות. כגון שניהם רעים צרה"ר:
היוקין. צידים זה את זה ואפי' שלם במתכין: חייבין. דבנזקין
(ג.) שנים שהיו מהלכין צרה"ר
והיוקין זה את זה זה פטורין והוא היוקין
החזק הוא ולא דק בלישניה: **דברשות**
פטור. בין היוקין דצידים בין היוקין
דמילא ונדלג ידע ליה: **שהכאש**
בשעת נפילה. דהוי חזק ממנו ולא
דמי לנזק: **ומים כלים.** כל חפצים
ככלים דלא חייב צבור (א) (עלה מיתה)
אלא על נזק צבור (א) ושאר חפצים
היוקין זו היא מיתתן: **מאי איכא**
למימר. הא לית ליה תורת צור
וממנו הוא ומשורו למדנו ולא פטור
ציה כלים: **מגופו.** שהיה מולקין
צטיט: **אכל מריחא.** לאו גופיה
הוא דסרחון דנצילה ממילא חמי לה
ונצילה גרמא הוא שגורמת לסרחון
שיבא: **בר קטלה הוא.** בנפילה
קמיתא והאזי כל ידיו מועד בשלמא
גבי מועד דנגיחות איכא למימר
כדאמרין בפירקין דלעיל (דף מ.)
דקטל וערק אי"ר צאין מכירין את
השור אי נמי שהחזו וזמני וזממין
אכל זה לא עלה מן הצור מאליו
ולכא למימר ערק ולא אין מכירין
ולא החזו דמילתא דאית ליה קלא
היא: **דפוא ירוקא.** עשנ על פי
הצור וכל לאכול ונפל דלחך נפילה
לא איכיון ומיהו כופר שלם בכוונה
משלם בנפילה אחרונה ואע"פ שאין
השור בסקילה ושמעין לר"י (לעיל
דף מ.) דלמר פטור מהו ומהו
ה"מ במועד לנגיחות בכוונה וערק
לאגמא ברשונה (א) ונגמ' ד' שלם
בכוונה פטור ליה מגיורת הכתוב
דכתיב (א) השור יסקל וגם בעליו וגו'
כל זמן שאין השור בסקילה אין
בעלים משלמין כופר אכל זה שלם
היתה צו חיוב סקילה כלל אין העדאמו
אלא לכופר של שן ורגל כחצר הניזק
דלוקמין (מ.) כרגל שדרסה ע"ג חטוק
כחצר הניזק דליכא כופר כרגל ואף
על גב דשלא בכוונה הוא ואין השור
בסקילה וה"ל דחזא ירוקא ונפל
תולדה דשן היא דמתכוין להנחמו.
וא"מ משונה הוא ואין זו שן כיון
דלייעד ליה אורחא הוא ולחוקמין להך
נפילה אחרונה במתכוין והשור
בסקילה לא מזינן דלגבי כוונה חס
הוא וליכא כופר דהא כל כמה דלא חזי
ירוקא לא אייעד: **ושמואל אמר.**
לעולם חס ומתנימין חזי כופר
קאמר ור' יוסי היא: עולא מוקיס
לה נמי חס וכופר שלם: **סייני**
דקפני אצוי או צנו. דהוי קרן
כחצר הניזק דמשלם כופר שלם
אלא לשמואל דלמר חזי כופר מאי
איריא כו'. מי שגנה זו כו'. רישא
רנן וסיפא רבי: **כולה רבי היא.**
וסיפא דוקא ורישא לא מידוק מינה הא
סתמא הוה חייב דודאי סתמא נמי
היוקין חייב הוה פטור והא דנקט
ושמרו לחיוביה נזק שלם קאמר חס
הוה שזרי של צעל חצר הא סתמא
חזי מק: **ברתני'** שור שהיה מתכוין
לחבירו:

(א) לפי מכ, (ב) נשנת ל' וס'ג, (ג) קדושין סח. (יבמות סב. כתובות קיא. מה' ח, ד) ז"ל דמנא, (ה) לפי מכ, (ו) שמיט (כא, י) לפי מכ, ומה,

תורה אור השלם

1. ויאמר אברהם אל יצחקו שבו לבם פה עם ה' ויאמר ויחזקו בלבה עד בה השתתפה וישלח אברהם בראשית כב ה' ויבן יצחק אגשים ויגזר אשה יהיה ויצאו יצחק ואלא ויהיה אסון עגוש יעבש כאשר תשיח עליו בעל האשה ויתן בפללים: שמות כב כב

הנהגות הב"ח

(א) ג' ושבח ודלות מיבעי ליה: (ב) רש"י ד"ה ושמין ולדות ונתחין כל: (ג) ר"ה ואלא ויבן יצחק ויהיה אסון עגוש יעבש: (ד) תוס' ד"ה חמרתא ובי הספד שור מדמי ולדות:

גליון הש"ס

ג' ביצד שפסח דמי ולדות: עין לעיל דף מח פ"ה מופסות ד"ה וק:

הנהגות הגר"א

[א] תוס' ד"ה אלו ולדות כי צורשים לא כי יניב וכי"ט ורמב"ם חולק (ועתהגרי"א סימן תכ"ג פ"ק ד')

א"כ משהאשה יולדת פו'. מפרש בגמרא: ונותן לבעל. שהמורה זכמה לו דכתיב בעל האשה (שמות כא): היפה שפחה ונשפחה. כלומר היפה משוחררת או גיורת נשואה לגר או לעבד משוחרר ואין לה בעל שמת פטור דהמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשין וזה וזה קודם לזכות במה שצדו.

והאי דנקט האי לשון היפה שפחה ונשפחה ולא נקט היפה משוחררת משום דע"כ בשאין לה בנים הימנו קאמר והיינו דקאמר היפה שפחה ונשפחה דמשמע עמה מקריב דעדיין לא היו לה בנים והוא הדין נמי לשראית הנשואה לגר ומת הגר לפטור דלא דמי ולדות לבעל והאי דנקט שפחה וגיורת משום דקסת שפחה משוחררת נשואה למשחרר וקסת גיורת לגר: גמ' דרב אלא

בר אכבה. ששור שנגח ארבעה וחמשה (לעיל דף מ.ג): דהכי כתיב קרא. כי ינלו אנשים אלמנה במתכין לחיור משמע: דמי ולדות שבה ולדות הוא. דקתני שמין את האשה כי ויש בכלל שומא זו דמי ולדות וזמנה" שפחה נראית משוחררת ובעלת אברים מפני העובר ודמיה יקרינ: ה"כ קאמר כיצד משלם דמי ולדות וזכה ולדות. שהן משביחין את האשה: שמין את האשה. כמה האשה יפה כשציל ולדות הללו עד שלא ילדה וכמה היא יפה עכשיו כשנתרונה ונפחתו דמיה ונותן לבעל ונוקה של אשה אינו בכלל שומא זו דאין כאן אלא פחת ריקון העובר אבל כחש גופה מחמת המכה ונפחתו דמיה משהיתה ראויה לימכר כשהיתה בריאה ריקנית הוא נזק ואינו כלל בעל אלא כשאר חבלה הוא והדין קצוב בכתובות (דף סה:)

זומן שצמח לה שני חלקים ולו אחד וזומן שנגלו לו ב' חלקים כו': מאי קאמר. דמשמע דהכי קאמר ליה דא"כ לדידך אימ לך דמשהאשה יולדת משכמת ות"כ הא קאמר דמפחתא: והלא אשה משכמת.

בדמים לאחר שתלד דמחמלה דמיה פחותין לימכר שמוכנת היא למות צער לידה והכי משמע מתחיתין א"כ דכך שמין דקאמרת אשתכח ללא ייבץ ליה מדי דמשהאשה יולדת משכמת: וכי נמי שפחה יולדת. למה שזכמה תורה דמי ולדות יבצין נמי שזה דמי נפחא שדמי גופה מתעלין הא דהאי שזה דמי נפחא מחמת גופה נמי אחי ונזק הוא: חולקין. שדמי הנפח מחמת שניהן: אלא שמין נזק בפני עצמו. היינו כחש הגוף מחמת מכה ודמיה פחותים משהיתה ריקנית בריאה ואין כאן שומת פחת ריקון:

ועבר בפני עצמו. וזקא דהכא כחבלה דעלמא הקצוב במסכת כתובות כדפרישית לעיל: ושמין ולדות. (א) וזומן כל דמיהן לבעל: וזכה ולדות. דהיינו פחת דמי נפח גופה מחמת ריקון הולד חולקין: קשיא דר"ש כו'. דהכא קתני ושזה ולדות חולקין אלמא אשה משכמת לימכר כשהיא ראויה לימכר כשהיתה ריקנית והיינו כנגד כל החלל כולו: ויציא זהו א"ה. דהא ולדות נכסי בעליהן (א) וכשמת הגר וצדדין היא מעוברת היא החזיקה בהן והיא קודם לכל אדם הלכך כי חבל זה נזר הי משלם לה לדידה: מרי דיי. בעל שמועה

זו. הלא מתגרמין דיכי (בדאשית לו): לררי ניבהו. קשרי מעות וכספים הן שמוכה בהן מן ההפקד: אימיה לבעל. או ליורשיו וכי לכו רחמנא: ליסיס לבעל כו'. דחיוצא אימת אחי לה בשעת חבלה והרי אין לה חושיין: אין האשה נוסף ליורשיה. הא אוקימנא בגרסה לפיכך אין הבעל יורשה בפרק שור שנגח ד' וי'. (לעיל דף מ.ג): וזה. החובל במה שצדו ואפי' לאחר מיתת הגר חבל זה וזה בה: לרבה

חמרתא מעברתא כו'. וא"ת הא גבי צור חנן בשלמי פרקין נפל לחובו עבד או אמה פטור ולא אמרינן דהוי כחמרתא מעברתא ולא נמנעיה משור ולא אדם וי"ל דהכא לא מיעט הכתוב שור (ו) צדמי ולדות אלא במקום שהולדות של בעל דכתיב בעל האשה אבל כאן הולדות לאדון דכתיב האשה וילדה תהיה לאדוניה: אמר וצדמי צדרי ניבהו. (א) צדריש לא פליג רב חסדא ומודה הוא דכזו דלא בכתובות בפרק נערה (דף מ.ג): אטריק קרא למעוטי שאין אדם מוריש זכות בתו לזנו והכא ליכא מיעוט ועוד מדפריך לרבה מבריימא דהכא את האשה ומוקי לה שחבל בחי הגר אבל לרב חסדא משמע דניחא לאחר מיתת הגר ודוקא גר אבל כשאינו גר משלם דמי ולדות ליורשים:

ומי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

ומי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

וכי עדיף ממתניתין. וא"ת ומאי ס"ד דמקשן וי לא ידע ללא עדיף ויש לומר משום דבהך ברייתא קמי נזק וצער וכי היכי דנזק וצער איירי בכל ענין כמו כן וזה צדמי ולדות איירי בכל ענין:

לב א מ"י פ"ד מהלכות חובל ומוזק הלכה ב' ועין בהשנות ובמ"מ סמג עין פ' טו"ט ח"מ סימן תכ"ט ע"פ ח': לב ב ג מ"י פ"ה מהל' מוקד ממון הלכה ג' ד סמג עין פ' טו"ט ח"מ סימן תכ"ט ע"פ ח': לב ד ה מ"י פ"ד מהל' חובל ומוזק הלכה ג' ד סמג עין פ' טו"ט ח"מ סימן תכ"ט ע"פ ח':

מוסף רש"י

שבו לבם פה. אלעזר עבד אברהם הוא (יבמות סב.). דמיה ולדות לבעל. הטורה זמנה לו דכתיב בעל האשה (שמות כא). אין האשה נותן ליורשיה. מק וצער (שם). היתה שפחה ונשפחה. כלומר היפה משוחררת מעוברת ממשחרר (שם). או צדמת. מעוברת מגר, ומחו שמיס, זכה. פטור מן הכל שאם קודם הולד ואין לו יורשין כל הקודם בשלה וזה וזה שישנו כדו קודם לכל אדם. אבל ישראליים מעוברת מישראל, אפילו אין להם בנים ים לה יורשין לרש חלקה ויש לו יורשין לרש חלקה. דוקא נשפחה קודם חבלה, אבל היפה שפחה כשחבל בה חייב בכל אפילו בדמי ולדות וכן לאדוניה, דמי ולדות שפחה אינם אלא לבעלים שלה כדאמרינן (לעיל) דלמך ליה חמרתא מעברתא אוקת מינח (לעיל מ.ג).

(א) גר רש"ל מי למלא חמץ
הוא ל"ק בלוק בדמי ולדות
כאן בשבט ולדות וא"כ הא
והא בשבט ולדות ול"ק הא
רנן הא רש"י א"י רש"י
מ"י א"י א"י א"י א"י
ט"י לישא חמץ הא הא
בשבט ולדות הא רש"י הא
רנן וא"כ הא הא רש"י
וה"י ומ"י א"י א"י
ל"ק הא רנן הא רש"י
וא"כ הא הא רש"י
בשבט ולדות כאן בדמי
ולדות א"י רש"י חמץ
כ"י לאחר מיתה כוליה אמר
משבט ולדות לישא חמץ
וכן הגיה מ"י כמ"י
(ב) [עין מוספות כ"י ד.
ד"ה ארבעה] (ג) [וסתדרין
כ: מנחות ח. פ"א].
(ד) [ב"מ י: יג. כ"י ע"י].
(ה) [ב"מ יא. קכ. ק"ח. חולין
קמ"א]. (ו) [רש"י מ"י.
(ז) [ל"ק כ. נ"א. (ח) ס"א
ל"ג]. (ט) [ד"ה ה"מ].
(י) [ל"ג במילתא] (כ) [ד"ה
ו"א].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כר"י וכו'
דשמי רבים ומחזיק
אל:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה כר"י וכו' על
ב"מ חצ"ר פלוגיה. עין
לעיל דף כט ע"ה תוספות
ד"ה פלוגי דף מח ע"ה
תוספות ד"ה א"כ:

לרבה ודאי. ע"כ מוקי למילתיה כמנאי דהוא אמר חייב והא דמני
פסור לא מני מוקי ליה כוונתיה וע"כ הכי מתוך חנא דלמרי
כמנא דמחייב: אלא לרבה חסדא מי לימא. מי מיבעיא ליה
לאוקמיה מילתא כפולגמא כמנאי ולממיר חנא דלמרי כמנא דפסור
או מני למרזי האי דמנא חייב
במילתא אחרימי דלא חקשי ליה:
לא קשיא. כלומר אמר לך רב חסדא
מריהו תנאי כוונתי קיימי דדמני
ולדות פסור והא דמנא חייב בשבט
ולדות ואליבא דר"ש דלמרי אשה
פלגא בהו והוא קיימת: והא. דמני
פסור רנן הוא דלמרי כוליה דבעל
והרי הוא מת וזהו זה מן ההפך. אבל
רבה לא מני למרזי מידי דהא איהו
אמר אשה וכתה בחלק בעלה מן
ההפך הואיל והיא היתה מעוברת
ומחזיקת בהן בשעת מיתה ואמאי
פסור משבט ולדות דמני ולדות דדה
מינה: מאי אריא לאחר מיתת. הגר
דמני חייב ליתן לה חלקה: מחיים.
דגר: נמי. חייב ליתן לה חלקה:
לאחר מיתת. הגר: כוליה. דזיזא
בחלק שנה ולדות של בעלה: אמרי.
א"כ קשיא לרבה חסדא דמשבט ולדות
המניע חזיזי חייב הגר לגר וקאמר
ר"ש דכשתם והיא מעוברת וכתה
היא בחלקו נשמע דוכתה נמי דמני
ולדות דבעלה דמני שנה דמי ולדות
משבט ולדות: ומדר"ש. דאשמעינן
דוכתה בחלקו נשמע נמי לרנן
דוכתה בזמן דרנן לא פלוגי אלא
במחיים אבל בזמנה דמיתה לא פלוגי
רנן ור"ש: אמרי. לא דמו דמי
ולדות בשבט ולדות: שנה ולדות.
לר"ש דשייכא בהו מחיים כפלגא כי
מית זכיא ככולהו: כשערות של גר.
ששיעבד לו ישראל אחר קרקעיות:
מסו. לקנות את הייזר: ושערט נמי
לא קני. ואי אחא ישראל אחר
והחזיק בה לצור על פי גלוסיה קנייה:
עני מורי. עני דאדוני: וכו' לצור על
פי גלוסיה. דליהו דעמיה אשערט
מעיקרא (י) ואלו דעמיה אשערט:
פקע ליה שערט. וקס ליה כרשות
דמריה: דליהו. שאין המלוה
צריך: והלכא. הא דלמרינן זה
קנה את השאר: דליהו. למשכון
בחזירו של מלוה בשעת מיתה הגר
אבל אמה למשכון בחזירו קני ליה
חזירו: מתני' ופסחו לר"ד.
וכ"ש אם חפר כרה"ר ופסחו לרשות
הרבים. ולא מימא דוקא חופר
ברשותיה דהוא ליה צור דליה ליה
בעלים אבל חפר כרה"ר פסור דהא
מני סופא [ג:] החופר צור כרה"ר ופסל
למכו כו': כרה"ר ופסחו לר"ד.
דהוא ליה צור כרה"ר והפקיר
רשותו דלא מני לממיר מאי בעית
ברשותי ופסל דך פיו למכו: חייב.

דקסדר חיונה דצור צין ברשות הרבים צין ברשות היחיד
הוא וכלל שפיסקי רשותו: ברשות היחיד ופסחו לרשות
היחיד. אף על גב דלן כאן צד רשות הרבים: חייב. וכלל
אם הפקיר רשותו אותה שפי הצור למכו: ג' ופסחו לרשות
הרבים. כיון שהמקלה ברשות הרבים הוא ליה כמי שחפרו כרה"ר:
וזה צור כו'. לקמיה [ג] מפרש מאי זהו: סהם לא גרסינן: כ"ע
לא פלוגי דמחייב. ור"ע מודה ליה לרבי ישמעאל צור ברשות
הרבים דהוא אמור בתורה אבל רבי ישמעאל לא מודי ליה לרבי
עקיבא צור ברשות דקסדר כי אפקרנא לך רשותי לאו
לאחיוני אלא כהיקא אפקרניה: אם על סופא. שחפרו
אחר וכתה וזה אחר וגיליה: באה לו. שאין לי חלק צו אלא שכרהו או שפסחו דהיינו ברשות הרבים שאין הקרקע שלו:
בעל

ותני וכתה. ואין מגיה הכרייתא אלא כלומר וזה מי שיש לו זכות:
משכנו ש' ישראל ביד גר כו' מוציאין אותו מידו. ואפילו
משכנו שלא בשעת הולאתו ואפילו למ"ד בעל חוב
קונה משכון דע"כ אין לו אלא שצדד עליו כיון שהיה יכול
לפדותו הישראל ולסלקו בדמיו:
והלכתא דריתיה בחצר. פ"ה
דלמשכון קאי דאם
אמה נחצר קני אע"פ שאין עומד
גד שדה וצריך לומר דליירי נחצר
המשמרת דאי נחצר שאין משמרת
לא קנה אלא אם כן עומד גד שדה
דליתא בפ"ק דב"מ (דף יא. וס"ט)
ולמאי דס"ד דליירי כשהמשכון נחצר
ובעל החצר אין כאן וכו' א"כ כפי
המסקנא של צ"מ ולר"י נראה
דמעיקרא נמי הכי ס"ל דליירי נחצר
שאין משמרת ולא קנה אלא אם כן
עומד גד שדה וכן משמע נמי מנא
זה והחזיק זה אם כן לא היתה
משמרת אלא זה והא דקאמר
והלכתא דליתיה נחצר אבעל חזר
קאי כלומר שנינו שנינו הוא:
החופר בור כרה"ר ופסחו
דרה"ר. כלל דמילתא
נכל הך שמעממא צור נחצר פסחו
אליהו נחשצ הצור כליו הוא במקום
שהפסח ס:
ברה"ר ופסחו דרה"ר. פירש
נקונ' והפקיר רשותו
וה"ה אם מתחילה סמיה לרה"ר
ולא הוצרך לפרש בהפקיר רשותו
אלא משום דמשמע ליה לישא דפסחו
לרה"ר בלמע"ה דמכוח נגמרא
דקתי כרה"ר ופסחו לרה"ר פסור
דמוקי שלא הפקיר לא רשותו ולא
צורו ומעיקרא ס"ד כשהפקיר
רשותו ולא צורו והיינו משום דמשמע
ליה ופסחו לרה"ר בלמע"ה רה"ר:
ברה"ר ופסחו דרה"ר אחר. פ"ה
שהפקיר רשותו אותה שפי
הצור כמכיה אין נראה ש"ל שפסחו
לרה"ר של אדם אחר וזה אומר אדם
והפקיר רשותו שלא היה לו לומר
אותה גליון נקנה אלא משמע
שרוא לפרש הכל ברשות עולמו
ולשון אחר אינו מיושב לפירוש זה ואין
להקשות אמאי אצטרך למתני כרה"ר
ופסחו לרה"ר אחר ה"ל לממיר החופר
צור כרה"ר וכו' לא דאבז אחריני
נקט הכי ופירש לנו שצור והפסח
הכל עושה ברשותו ור"י מפרש כרה"ר
ופסחו לרה"ר אחר דהיינו שחפר צור
ברשות עולמו ופסחו לרשות חזירו
ואצטרך דלא מימא פסחו לרה"ר הוא
דחייב דשכחי רבים (י) ומוקי אלא
כרה"ר דליכא למיחש אלא לזקק יחיד
פסור וכה"ג תניא בהמניח (ועל גב:)
גבי המצקע ולפי פ"י ר"י קשה למה
הוא חייב צדד צעל חזר אם נפל

שורו לצור כיון שהחופר משלם נזקי החצר ° על צעל חזר למלויה:
ר"י החופר בור כרה"ר ופסחו דרה"ר. ו"ס שכתב צין כרה"ר
ופסחו לרה"ר וה"ה מתנא במסכתא (פ"ו) וק"ל דה"ל לממיר
החופר צור כרה"ר אבל אין להקפיד משום דקאי אהנן דמתנינן
דליירי שהפסח ברשות אחרת אצטרך לאשמעינן דליירי בלית
עין שהצור והפסח במקום אחד ברשות הרבים:
על הכייה "א כ"ש. "במלכתין אמרינן מכאן שאין עונשין מן
הדין אבל צ"ס שלנו אין סובר כן כדפרישית ברש
המסכת (דף ג. וס"ט) [עין תוס' לעיל ד' ד"ה ועדים]:
צור

אחר וכתה וזה אחר וגיליה: באה לו. שאין לי חלק צו אלא שכרהו או שפסחו דהיינו ברשות הרבים שאין הקרקע שלו:
בעל

לה א ב ג מ"י פ"ה
מהלכות זמיה ומתנה
הלכה ט סמך עשין עג
טו"ש"ע ח"מ סימן רשה
ספיקא:
ל' ד מ"י שם פ"ה הל' יד
סמך שם טו"ש"ע ח"מ
שם ספיקא ח' (רב אלפס
כ"ב פ"ה דף קפ"ד):
ל' ד מ"י שם הלכה טו
ל' ד מ"י שם הלכה ח'
ופסחו מהלכות אבירה
הלכה ח' ופ"י הלכה ח'
סמך שם וסימן עד טו"ש"ע
ח"מ סימן רשה ספיקא ג וסימן
רשה ספיקא ח' (רב אלפס
ס"ט):
ל' ד מ"י פ"ה מהלכות
זמיה ומתנה הלכה טו
סמך עשין עג טו"ש"ע ח"מ
פ"י רשה ספיקא ח':
ח' ח' ט מ"י פ"ה מהל'
מוקי ממון הלכה ג סמך
עשין ס' טו"ש"ע ח"מ סימן
ס' ספיקא י:

תורה אור השלם

1. ובי ופתח איש בור או
כי יכרה איש בור ולא
יבטנו ונפל שקוה שור או
צבור:
שמות כא לג

מוסף רש"י

עני מורי. עניי אלוני
(וסתדרין כ: מנחות י"ז).
עני מורי (מנחות פ"א).

שור שנגה את הפרה פרק חמישי בבא קמא

נ.

עין משפט
נר מצוה

(א) [נלכח כהן] (ב) [נלכח כהן]
מש: לקמן נ"ל, (ג) גי'
רש"י אמת, (ד) מוספתא
פ"ו, (ה) שקלים פ"ה ה"א
ימות קמא: (פ"ש),
(ו) [נכמות אמת מנינא],
(ז) פירוש כ"ב, (ח) [נ"ש],
(ט) שמות כ"ה, (י) [נ"ש],
פ"ש"י לקמן נ"ל: ד"ה ט"ו.

תורה אור השלם

1. בעל הבור ושלם בסוף
ישיב לבקלי ודמות ידוה
ל: שמות כ"ב לר
ל: יבא אלהינו ואל
2. יתירש אש לפניו תאכל
וסביבו נשערה מאד:
ההלים 1
3. אל נערץ בסוד
קדושים רבה ונורא על
כל סביביו:
ההלים פ"ח
4. הוצר חמור פ'עלו כי
כל דרכיו משפט אל
אמונה ואין עול צדיק
ישר הוא: דברים ל"ב ד

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלוהים
הא אלוהים לה"ה בגון
מקצה מקום מרשותו
לד"ה ד"ה ד"ה חופר:
(ב) ד"ה ד"ה הסמוכה
לרשות הרבים ד"ה ל"ה
הפקיר כל"ל ודמות
כגון מקלה וד"ה נמחק:
(ג) ח"ב ד"ה בבור וד"ה
פ"ה בקונטרס לעיל
דקסטר:

בעל הסקלה. ולעולם נהר"ר אלז נרשותו אע"פ שהפקיר פטור
דפרישית. הלא נקטו ולא הפקיר בורו דאם הפקיר אף בורו הוה
ליה בור נהר"ר: ומאי וזו דר"ע. בשלמא זהו דרבי ישמעאל
למעטוי דר"ע אלא זהו דר"ע למעטוי מאי הא בור נהר"ר נמי
אמור בתורה כדדרשין: **למשלומין.**

בור ברשותו ר"ע סבר ^(א) בבור ברשותו נמי
חייב דכתיב יבעל הבור בבור דאית ליה
בעלים קאמר רחמנא ור' ישמעאל סבר בעל
התקלה אלא מאי זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה
דקאמר ר"ע זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה
לתשלומין ורב יוסף אמר בבור ברה"י כולי
עלמא לא פליגי דמחייב מאי טעמא בעל
הבור אמר רחמנא בבור דאית ליה בעלים
עסקין כי פליגי בבור ברה"ר רבי ישמעאל
סבר בבור ברה"ר נמי חייב דכתיב כי יפתח
וכי יכרה ^(א) אם על פתיחה חייב על כרייה
לא כ"ש אלא שעל עסקי פתיחה ועל עסקי
כרייה באה לו ור"ע הגהו מיצרך צריכי דאי
כתב רחמנא כי יפתח הוה אמינא פותח
הוא דסגי ליה בכסוי כורה לא סגי ליה
בכסוי עד דמאים ליה ואי כתב רחמנא
כי יכרה הוה אמינא כרייה הוא דבעי
כסוי משום דעבר מעשה אבל פותח דלא

עבר מעשה אימא כסוי נמי לא בעי קמ"ל ואלא מאי זהו בור האמור
בתורה דקאמר ר' ישמעאל זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה לניזוקין
מיתבי החופר בור ברה"ר ופתחו לרה"י פטור ואף על פי שאינו רשאי
לעשות כן לפי ישאין עושין חלל תחת רה"ר החופר בורות שיחין ומערות
ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב יוהחופר בורות ברה"י הסמוכה לרשות
הרבים כגון אלו יוהחופרים לאושין פטור ור' יוסי בר' יהודה מחייב עד
שיעשה מחיצה עשרה או עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם וממקום
דריסת רגלי בהמה ארבעה ^(א) טפחים טעמא דלאושין הא לאו לאושין חייב
הא מני בשלמא לרבה רישא ר' ישמעאל וסיפא ר"ע אלא לרב יוסף
בשלמא סיפא דברי הכל אלא רישא מני לא רבי ישמעאל ולא ר"ע אמר
לך רב יוסף כולה דברי הכל היא ורישא שלא הפקיר לא רשותו ולא
בורו אמר רב אשי השתא דאוקימתא לרב יוסף לרבה הכל לרבה נמי
לא תוקמה כתנאי מדרישא ר' ישמעאל סיפא נמי ר' ישמעאל וטעמא
דלאושין הא לאו לאושין חייב כגון דארווח ארווחי לרה"ר מיתבי החופר
בור ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב ברה"י הסמוכה לרה"ר פטור בשלמא
לרבה כולה ר' ישמעאל היא אלא לרב יוסף בשלמא רישא רבי ישמעאל
אלא סיפא מני לא ר' ישמעאל ולא ר"ע אמר לך בחופר לאושין ודברי
הכל: ^(א) ת"ר יחפר ופתח ומסר לרבים פטור חפר ופתח ולא מסר לרבים
חייב וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות שהיה חופר
ופותח ומוסר לרבים וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים זה הלכה זו
הלכה זו ותו לא אלא אימא אף הלכה זו: ^(א) תנו רבנן מעשה בבתו של
נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא בן רוסא
שעה ראשונה אמר להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם
עלתה אמרו לה מי העלך אמרה להם זכר של רחלים נודמן לי וזקן אחד
מגדינו אמרו לו נביא אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא
אנכי אלא כך אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו ורעו
אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו בצמא שנאמר ^(א) וסביביו נשערה
ר' נחוניא אמר מהבא ^(א) אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו
אמר ר' חנינא כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר ^(א) הוצר חמור
פעלו כי כל דרכיו משפט ^(א) א"ר חנא ואיתימא ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב
אך

חופר שיחין. לעולי רגלים נדרשים: שעה ראשונה. שעדיין היא ראויה להיות מיה בתוך
המים: אמר לנס שלום. תעלה וכן שניה: שלישית. דהוה לה שהות שחלל נפשה אם ישנה שם: אמר לנס. כבר עלתה
ודאי כדאמרין לקמן דפשיטא ליה דלא תמות שם: וזכר של רחלים. אילו של יחמק: וזקן מנסינו. אברהם: מלעטר ענה.
לחפור בורות ועמדות לעולי רגלים: עם סביביו. צדיקים הדנקים בו: נשערה מאד. לשון חוט השערה: ונורא על כל סביביו.
מטיל אימת משפטיו עליהם: ותרן. לעבור על כל פשעם: יותרו חייו. יופקרו חייו וגופו שמורה אל הצריות לחטוא:
אך

בבור ברשותו. פי' בקונט' (א) דקסטר (ר"י) דכי אפקרינא רשותאי
לא ליחייב אלא בהוצא אפקרינא משמע דרובה לומר
אם סמך הבור מתחילה לרה"ר חייב לכולי עלמא ואין משמע כן
ועוד דקסמון אמר הא לאו לאושין חייב ואוקמה רבה כר"ע אלא
לרבי ישמעאל משמע דפטור וי"ל

דהיינו טעמא משום דא"ל תוך
נרשותי מאי עני שלם היה לו
להתקדש כל כך אלא רשותי שפול
נצור: **אמר** דך רב יוסף כולה
דברי הב"ה. לאו דוקא כולה אלא
רישא וסיפא דאקשי מיניהו אלא
מניעתא דקמני ברה"י ופתחו לרשות
הרבים חייב לא אחא אלא כרבי
ישמעאל: כגון דארווח ארווחי
לרה"ר. והשתא כולה דברי הכל רישא
כשלא הפקיר לא רשותו ולא בורו
וסיפא דארווח ארווחי ומיהו רבי יוסי
נר יהודה דנצי הרחוק לא ממוקמא
כרבי ישמעאל: **דבר** שנצטער
בו. וא"ת אכתי מנא ליה הא מת
בנו נצמא וי"ל דמ"מ נאומי דבר
עממו לא היה ראוי לישל צירושלמי
(שקלים פ"ה ה"א ע"ש) מלאך דממות
רבי חנינא מודמן לה:
אך

בור האמור
בתורה דקאמר ר' ישמעאל זהו בור שפתח בו הכתוב תחלה לניזוקין
מיתבי החופר בור ברה"ר ופתחו לרה"י פטור ואף על פי שאינו רשאי
לעשות כן לפי ישאין עושין חלל תחת רה"ר החופר בורות שיחין ומערות
ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב יוהחופר בורות ברה"י הסמוכה לרשות
הרבים כגון אלו יוהחופרים לאושין פטור ור' יוסי בר' יהודה מחייב עד
שיעשה מחיצה עשרה או עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם וממקום
דריסת רגלי בהמה ארבעה ^(א) טפחים טעמא דלאושין הא לאו לאושין חייב
הא מני בשלמא לרבה רישא ר' ישמעאל וסיפא ר"ע אלא לרב יוסף
בשלמא סיפא דברי הכל אלא רישא מני לא רבי ישמעאל ולא ר"ע אמר
לך רב יוסף כולה דברי הכל היא ורישא שלא הפקיר לא רשותו ולא
בורו אמר רב אשי השתא דאוקימתא לרב יוסף לרבה הכל לרבה נמי
לא תוקמה כתנאי מדרישא ר' ישמעאל סיפא נמי ר' ישמעאל וטעמא
דלאושין הא לאו לאושין חייב כגון דארווח ארווחי לרה"ר מיתבי החופר
בור ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב ברה"י הסמוכה לרה"ר פטור בשלמא
לרבה כולה ר' ישמעאל היא אלא לרב יוסף בשלמא רישא רבי ישמעאל
אלא סיפא מני לא ר' ישמעאל ולא ר"ע אמר לך בחופר לאושין ודברי
הכל: ^(א) ת"ר יחפר ופתח ומסר לרבים פטור חפר ופתח ולא מסר לרבים
חייב וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות שהיה חופר
ופותח ומוסר לרבים וכששמעו חכמים בדבר אמרו קיים זה הלכה זו
הלכה זו ותו לא אלא אימא אף הלכה זו: ^(א) תנו רבנן מעשה בבתו של
נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא בן רוסא
שעה ראשונה אמר להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם
עלתה אמרו לה מי העלך אמרה להם זכר של רחלים נודמן לי וזקן אחד
מגדינו אמרו לו נביא אתה אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא
אנכי אלא כך אמרתי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו ורעו
אמר רבי אחא אף על פי כן מת בנו בצמא שנאמר ^(א) וסביביו נשערה
ר' נחוניא אמר מהבא ^(א) אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו
אמר ר' חנינא כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו חייו שנאמר ^(א) הוצר חמור
פעלו כי כל דרכיו משפט ^(א) א"ר חנא ואיתימא ר' שמואל בר נחמני מאי דכתיב
אך

חופר שיחין. לעולי רגלים נדרשים: שעה ראשונה. שעדיין היא ראויה להיות מיה בתוך
המים: אמר לנס שלום. תעלה וכן שניה: שלישית. דהוה לה שהות שחלל נפשה אם ישנה שם: אמר לנס. כבר עלתה
ודאי כדאמרין לקמן דפשיטא ליה דלא תמות שם: וזכר של רחלים. אילו של יחמק: וזקן מנסינו. אברהם: מלעטר ענה.
לחפור בורות ועמדות לעולי רגלים: עם סביביו. צדיקים הדנקים בו: נשערה מאד. לשון חוט השערה: ונורא על כל סביביו.
מטיל אימת משפטיו עליהם: ותרן. לעבור על כל פשעם: יותרו חייו. יופקרו חייו וגופו שמורה אל הצריות לחטוא:
אך

מא א ב מ"י
מחלכות נזקי ממון
הלכה ב סמך עשין סח
טוש"ע ח"מ סי' מ' סעיף
י:

בב ג מ"י
כ"ב סמך שם טוש"ע
ח"מ סי' מ' סעיף א וע"ש
כהנהגה:

בג ד ה טוש"ע ח"מ סי'
מ' סעיף ט:
בד ו מ"י
סמך שם טוש"ע
ח"מ סי' מ' סעיף ז וסמך מ' סעיף ח:

מוסף רש"י

בעל התקלה. אף על
פי שאין הבור שול,
ששאלו ברה"ר. עשאו
הכתוב בעליו להחייב
עליו נזקיו. (שמות כ"ב
לד). חופר שיחין. לעולי
רגלים וזוהי מחמת כן
והיי שומין הן ובהמתן
(יבמות קמא). אמר להם
שלום. שערין יטלה
לחיות. וכן בשניה. אלא
שלישית שאינה יכולה לחיות
אמר לנס עלתה לה.
שדיוה היה לו שלא תמות
שם כדלקמן. דבר שהיה
מתקדש בו אמו דלק,
אחיה. לא יכשל בו ורעו
(שם). וזכר של רחלים.
זה אילו של יחמק. וזקן
אחד מגדינו. זה אברהם
(שם). נביא אחא. לדע
שלא תמות (שם). מצטער
בו. כמורה עשיתו (שם).
לניזוקין. מחמת כן. אף
על פי כן מת בנו.
של (ר'). נחוניא. בצמא.
שכן דרש של מקום
לנזקק עם החסידים
(שם). וסביביו נשערה.
לשון חוט השערה (שם).
עם סביביו. עם דנקים
ההולכים לחרי (שם).

הבלא לנזקין' ההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי שחטיה מריה טרפיה רב נחמן אמר רב נחמן אי שקיל מריה דהאי תורא קבא דקמחא ואול תנא בי מדרשא האם שהתה מעת לעת כשירה לא אפסדיה לתורא דשוה כמה קבי אלמא קסבר ר"ג יש חכמה בפחות מעשרה איתיביה רבא לרב נחמן היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור מאי טעמא לאו משום דלית ביה חכמה לא

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא נא.

עין משפט
נר מצוה

נא א מ״י פטור מהל
 פסדוקי ה׳ א פסג
 עשין קר:
נב ב מ״י פטור מהל
 רחל תולד ב פסג
 עשין פט פטור ח״מ פ״י
 חס עטור ד:
נג ד פטור ח״מ פ״י נח
 עשין א ועי׳ נב״מ
 פ״ט מהלכות שמיטה
 הלכה ח:
נד ה מ״י פטור מהל נזק
 ממון תולד א פסג
 עשין פט פטור ח״מ פ״י
 חס עטור ה:
נה ו מ״י פטור מהלכות
 שמיטה הלכ׳ ב פטור
 חס עשין פ״ט:
נו ז מ״י פטור מהלכות
 נזק ממון תולד א פסג
 נז ח מ״י ש״ל י״ב פסג
 עשין פט פטור ח״מ
 פ״י חס עטור ו:

מוסף רש"י

בית הסקילה היה גבוה
מחש קומות. ומפלו
שם נלחץ (ומדדו) את
וקומה שלו. שהם מפלו
וממזגו ולא מיישג (שם).
שמותיה. פה. שמונה דבר
אין שלה דבר
בעיניה. אין עלה משה
שעלה לדבר בעיניה שיחמץ
שעלה, אלה היה
שעלה מללו (קדושי)
לדור לקבל
הדור (לדמו) (א). האחרון
חייב. כי מן זה הוא
וקומה מפרק לקבל
המקור (לדמו) (א). אחר
אחרון למינה. אם
הוא לא יפסח הארץ
לנלוס, ד' יפסח און הם
למח (שם). אחר
שדור לקבל. (שם). אחר
הוא ולא מן שלמו בן
מחיה (שם). אם על
מחיה חייב. חפשי
אחר וסכו ולא אחר
ונלוס (לדמו). ולא
שור. ולא כי ירצה
שור (לדמו) (א).
שור סכילי הוקדשין.
שפעה. הקדש היה שור
אחר שפלו (לדמו).
במי שחמה (א).
סכילי אחר. הנהיה. אף
שפעה. שור על יפה
שטון קדוש. לאמרן גבי
סכילי הוקדשין שפלו
סכילי נביתם נפרק
(שם). חמה אף היה שור
אל חל וכלה אף לנכין.
מחלן שפלו חיה
הוקדשין להלילן לנלוס
(לדמו) (א).

אמר איין הבל צמיחה ב'ו' והמקשה היה סובר ללענין חנט שייך שפיר אין חנט למיתה אבל יש חנט לנוקין אבל לענין הכל היה סובר דאי' יש הכל למיתה יש הכל לנוקין ואי' אין הכל למיתה לנוקין נמי אין הכל: **מעביר** פחותה מעשרה וסמא מנמה טריפות לדם לטריפות דבהמה וכן כאלו טריפות (חולין דף מה. ושם) ומימי רליה מאיוז וקשה לר"ת דמתקן ביניהם: **בור** של שני שוחטין היכי שבשחת דה. ולא בעי לממר שהפקירו רשותו וזכור דפטור לכולי עלמא דפררישת דבהמית (גלע דף עט. ושם) ולא בעי לממר כגון שאסר זה עשרה חה עשרים דשאר לקמן דכולי מידין דלכור דלכור דלממתיף האי:

האחרון חייב. דוקא הוא
בשביל שחידש מיתה
שלא היה ממחילה אבל ראשון ח'
זה ט' בולס חייב במקין כמו זה
? זה עשרים:

בור' ו' ובא אחר והשלימו פ' עשרים.
 * והוא הדין ל"א למאי דפריך
 עלה מסייד וסייד ומשני הא רבי
 והא רבנן;

שנא

ל"ל כגון דחק מגואי אי הכי כי לא הוי נמי מאבראי
מגואי עשרה כגון דחק בה טפי אלא היינו טעמא
תורא לארעא כמה הוי ארבעא אריתא דלדאי כמה
דאישתכח דכי קא מחבט מעשרה הוא דקא מחבט
בור שהוא כדי להמית ו' טפחים אף כל שיש בו
בשותית נמי סגיא אמרי מנ"י דאיגנדר לכור:
שותית עבר עליו הראשון ולא כסוה והשני ולא
מ' אמרי בור של שני שותפין היכי משכחת לה
ע"ע דדאמר בור ברשותו חייב משכחת לה כחצר של
ההפקירו רשותו ולא הפקירו בורן אלא אי סבידא
יכי משכחת לה דחייב עליה ברה"ר וברה"ד בור של
חת לה אי דשוו שליח תרווייהו ואמרי ליה זיל כרי
אין שליח לדבר עבירה ואי דברה האי חמשה והאי
עשה ראשון הניחא לרבי ולנוקין משכחת לה אלא
בין למיתה בין לנוקין היכי משכחת לה אמר רבי
יהן חוליא בבת אחת והשלימו לעשרה מאי רבי
החופר בור תשעה ובא אחר והשלימה לעשרה
מר אחר אחרון למיתה ואחר שניהם לנוקין מאי
א"כ יפתח וכי יכרה אם על פתיחה חייב על כריה
ביא כורה אחר כורה שסילק מעשה ראשון ורבי
צריכי כדאמרינן ורבנן נמי מוצרך צריכי אלא
מר קרא כי יכרה איש בור אחד ולא שנים ורבי
כי יכרה איש בור ולא שור בור ורבנן תרי איש
די דכתב האי כתב האי וממאי דלחויבי בתרא
סלקא דעתך דאמר קרא והמת יהיה לו ההוא
והמת יהיה לו מבעי ליה לכדרבא דאמר רבא ישור
לבור פטור שנאמר והמת יהיה לו במי שהמת
שמעת מינה דבההוא דעבד מיתה עסקין: ת"ר
ובא אחר והשלימה לכ' ובא אחר והשלימה לשלשים
החופר בור עשרה ובא אחר וסייד וכייד האחרון חייב
לימא

ר רעהו ולא שור הקדש: לאו ממילא כו'. כלומר תרתי שמעת מיניה:
יידו קצרו: כייד. עשה זו צורין בכתלים צטיח הקדש שטח זו:
לימא

ללא משום דלים ביה הנבל. אבל חכמה חית ביה ואפ"ה פטור כדכר: ולעומד נעבד י'. דהא בעשרה מיהא מודית דיש חכמה: מיספ יפא. שימות מהר: דמנוול. שנעשה אנרס: ממנו ולא לסוכו. בית גבוה מרה"ר שראו ליפול ממנו לרה"ר חייב במעקה

[illegible]

מִשּׁוֹם לֵאמֹר קָרוֹי בֵּית הוּא אֲמַלִּי
קִמְתִּי עֲמוּקָה מִמֶּנּוּ י' טַפְסִים חִיב
י' הוּא נָמִי עֲשֶׂה לְדֵר רַחֲמֵי' דֵּל
סָקֶרָה וּמַעֲוִיבָה לֹא הוּא י' וְלֹא
חֲזוֹ לְדֶרֶה וְלֹא הוּא בֵּית מִשְׁכָּח

עשרה טפחים ונפל
ואי ס"ד יש חכמה
עשרה א"ל שאני בני
לנח בית הוא אי ו
מקדשנו ונחמד כל

דליגנדר: שוכב היה ומתגלגל ונפל:
מתנ'י: השני חייב. והרשאון
פטור. ובגמרא [ע"ג] מוקי לה כשהניחו
לראשו לשני מתחמם ודרכו כשהלך
לו: **נמ' אין שלים** ענינה: ענינה:

אלא מתני' דקתני מ' כרי להמית ' ספח מתני' הבור של ש' כסחו ^טהשני חיוב: להסתייב שולחו אלף שליח מסייב וסבירא הוא דאמרני' ליה דברי הרב ודבריהם התלמיד דברי מי שומעין? הניחא לרבי. דאמר לקמן אחר שנייה למקין: ונכונקן ^טמסכתא לה.

הניחא אי סבירא דן
שניהם ובור של שניהם
לן בור ברשותו פטור
שני שותפין היכי מש
לן ואיל ברה לבו מ

מקרקעותיו: והשלימה לעשרה.
לדון כהן אחרון (לנוקין) תמריהו
כדדי משוו ליה צור וצין לבי
וכן לרענ רמין במתה לבי
בנוקין: מילרד לריכי. כדאמרן

לעיל במדקדק (דף כ'): **אחד ולא כ'.**
ממעייה קרא לרשון כדמפרס לקמיה
ודי ממעייה לנזקין ממעייה דאי ממיה
לא אגזרקי קרא דהא לא עבד שיעור
ממיה: **שור פסולי המוקדשין.** כנו

צבור בעל מוס שהוא של כהן (א) דקרינן
ציה שור רעהו (ב) או שור קרין שנפל
ציה שור ונפדה דקרינא ציה שור
צטרו ואפ"ה לענין קרי פטור דמביב
ציהמת ידיה לו מי שראוי לו להאכל

פסולי המוקדשין שגנו
שלו אמרו ולא ממזל
האחד החופר בור עשוי
כולן חייבין ורמינהו או

בפירקין). ולהרי נקט פסולי המוקדשים
לדאילו קדשים תמים מאי אריא צור אפי' שור שנגחו נמי פטור דכתיב
ספיד וכייד. שמתחילה רחב היה ולא היה בו הצל כל כך וזה

(א) מנהדרין מה.
(ב) מנהדרין מה. נב.
פסחים פה. מנחות לו.
(ג) גי' הדר"ף והרמב"ם
הכאנשן חייב. ד' לעיל נ.
(ד) וקדושין מב: וישנ'.
(ה) לעיל ג. (ו) לעיל מט: כ.
(ז) לעיל מה. (ח) יבמות
ד: וישנ'. (ט) לקמן נד: ג.
(י) קדושין מב: (יא) ט"א
ג"ב. (יב) שמואל א',
(יג) ונדרים יב: א. (יד) שם
(טו) דף נב: א. (טז) יצין
תוספות וירחינ' ג'
בנון תוספות ונחם קט.
ה"ה דלחמ' ותוספות גיטין
ז. ד"ה ויקר' ותוספות
מולין מב: ד"ה ואמר
ותוספות כריות לב' ד"ה
דלח'.

תורה אור השלם

1. לא חקם ולא תטר
את בני עמך ואהבת
לרעהך כמוך אני יי'
ויקרא ט יח

2. כי תבנה בית חדש
ועשית מעקה לגגך ולא
תשים דמים בביתך כי
יפל הנפל ממנו:

דברים כב ח
3. וכי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ולא
יבטנו תפל שמה שור או
חמור: שמות כא לג
4. בעל הבור ישלם כסף
חשיב לבעליו והמת יהיה
לו: שמות כא לד

הגהות הב"ח

(א) גמ' אי הכי ואם הוּק
זו כל"ל: (ב) שם ממנו ולא
לחברו כמד וכו' ונופל
מחוקה וכו' ונופל מחסור:
(ג) רש"י ד"ה שור פסולי
וכו' של כהן (דקרינא ביה
שור רעהו) תל"מ וי"צ
ע"ן רש"י לקמן דף גג
ת"ל

נלינו השנ"ח

גסרם. אין שליה לרבה
עבירה. עין במ"ל פ"ב
מהלכות רוצח הלכה ב' ב'
ועטורי אבן חגיגה דף י'
ד"ה וכו' זה חוטא: שם כי
יכרה איש בור ולא שור
בור. לעיל דף יט ע"ב:
תום' ר"ה בור י' וכו'
וה"ה ל"א. עיין לעיל דף י'
ע"ב תום' ד"ה מלי
המדי:

(א) ונחל"ש ליתא חלת
מדי"ה (ב) עין נספר
מ"ה: (ג) כ"ב מ"ו: (ד) (שמות
ל"א) (ה) (ש"ס) (ו) (קידושין
כ"א) (ז) (ד"ה ריב"א)
(ח) (ד"ה דר"מ)

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה זה וכו'
וה"ה דה"ה למיפד
כל"ס:

מוסף רש"י

השוחטין שנדרו הנאה
זה מזה אסורין ליבנס
לחצר. בחצר של שנין
דכל חד אסור דריסת
הרגל של חברו. וקא סבר
אין צריכה. דלמאור הא
לחלק חבירו ע"ל והא
לחלק חבירו ע"ל (נדרים
ח"ה) שכל זמן שלא חלקו
את חצור נכנס כל אחד
לחלק חבירו וקא ליה בלא
יחל דברו. שהרי נכנסו
מחבירי שעתיד נחלו
(רש"י ב"ב כ"ו).

לימא סא. דקמתי חייבין רבי היא דלמך לעיל (ע"א) גבי חופר צור תשעה
הואיל ועבד צו שיעור מוקין דהו שותף במוקין והכא דעבדי
קמאי שיעור מיתה הו כולס שותפין בתשלומי מיתה: והא.
דקמתי אחרון חייב וראשון פטור: רבנן. דרייקי (ע"א) (ש"ס) אחד ולא

שנים: אפילו רבנן מודו. דכי כתיב

מיעוטא אחופר צור ט' כתיב ליתא
לחייבה מן והמת יהיה לו) דהא
מסקנא דמיתא מן והמת יהיה לו
נפקא לן דההוא דעבד שיעור מיתה
מחייב ומיהו כולה מיתא לא מנינו
למילף מיהו דעיקר קרא לכדכרנא
אמא: שלא היה צו הכל לא מיתה.

שהיה רחבה רחבה משה"ס פטור אף
במוקין כדלמרינן אש אחד ולא שנים
דהו ליה כחופר צור ט' וכל אחד
והשלמה לעשרה: הא והא רבי.

דלילו רבנן כי היכי דפטרי חופר
ט' ממוקין פטרי נמי הכא לקמאי:

בגון שלא היה צו הכל לא מיתה
ולא לנוקין. הלכך ראשון פטור אף

במוקין ואליבא דרב דלמך (נ"ו) להבלי
ולא לחננו ואליבא דרבי אנטרין

לשנוי שלא היה צו הכל אפי' לנוקין
דלילו היה צו הכל לנוקין הו ראשון

שותף לנוקין ולשמואל דלמך (ש"ס) אף
על הצנעה חייבה תורה מוקי לה

במלא ספוגות בקרקעומו דלן כלן
חבט: בלא למחלוקס רבי ורבנן.

לרבנן אחרון חייב צין לנוקין צין
למיתה לרבי אחר אחרון למיתה אחר

שניה לנוקין: פשיטא. מה לי הוסיף
למטה מה לי הוסיף למעלה: מהו

דתימא. צין לרבי צין לרבנן אחרון
פטור בלא הכלל דידיה קטליה:

טס טפא. החופר צור י' ואחר
השלמנו לעשרה וחזר אחרון וסתם

ומילא עפר איתו טפא שהוסיף:
טס. סתם בלשון ארמי. [סתמא]

טמונין פלשחאי (בראשית כ"ו): מאי
דעבד שקליה. וראשון חייב במוקין:

קמה ליה ברשומיה. והוה ליה השתא
צור תשעה דלמך וחיוב מיהא

במוקין: מיל מוסיף הכלל: הרחיבה.
אחד חופר צור י' וכל חבירו והרחיב

פיו: הרי מיעט הכלל. ומבא לו
ברכה: הרי קירב הוסיף. שמיעט

מקום מעמד רגלים ושחא לא היה
הולך השור עד מקום פי הבזר

שבתילה: וראשון מאימס מיעט.
דניטעון על השני היתה השמירה

דפשיטא לן דהיי עבד דקמתי מחני'
נשתמש קאמר דלי כדקמתי מחני'

שעברו עליו שניה זה אחר זה אמאי
ראשון פטור הרי גס הוא פשע:

דליו. כסוי הבזר לכסותו שהראשון
פתחו ודלה וכל שני ומלאו ומסר לו

ראשון את כסוי הבזר: והאי מדידיה
קממלא. ולא הוה ליה שני שחל על

חלקו של ראשון שיהא כולו מוטל עליו
לשומרו הלכך אס הויק שניה חייבין

אכל מסר לו את הדלי נעשה זה
שומר שקיבל עליו לכסותו: למא.

של שניה: לתוך שלו. כל היכא
דעיל יכול לומר זה חלקי

שאתי צורר ומחני ליה צריה:
ליקנייה בחוקא. משנשתמש צו שהרי

קרקע נקית בכסף בשטר ובחוקא:
צעי למימר ליה לך חוק וקני כ"ו:

משכוח

שלא היה בו הפל צריכה. שהיה רחבו יותר מעמקו:
א' בהבלא מית. הרבה הוא תימה דנהי דמיעט הכלל מכל מקום
אס לא דהרחיב לא היה נופל: השוחטין שנדרו הנאה
זה מזה אסורין ליבנס בחצר. בנדרים (דף מ"ו) מפרש צין יס

צה צין חלוקה וצין אץ צה צין

חלוקה אסורין ואע"פ שאין יכול
למחות ליבנס כשאלן צו צין חלוקה

מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוי
אמשכר בית לחבירו שיכול המשכיר

להקדיש כדלמך במסכת ערכין
כ"ה האומר משקלי (דף כ"א) (ש"ס)

אע"פ שאין יכול למחות ציד השוכר
ד"ר ליבנס וא"ת ומ"ש מב"ח דלמך

ושקיל אפי' הקדיש שדהו אלא משום
ד' אבהו מוסיף דינר שלא יאמר

כ"ו (ש"ס דף כ"ג): ו"ל דשאלן צ"ח
בגוף הקרקע יולא מתחת יד המקדיש

אכל גבי שוכר לעולם אץ גוף
הקרקע יולא מתחת יד המשכיר:

זה נכנס בתוך ש"ו. השתא משמע
דדריסת הרגל אסור במודר

הנאה ואפילו ר"א צין יעקב לא שרי
אלא שותפין משום דכשלו נכנס אכל

בלא שותפין מודה דאסור דקפדי
אדריסת רגל כדמשמע בסוף חזקת

הבנים (נ"ב דף מ"ו) (ש"ס) וקשה
דכפ"ק דמגילה (דף מ"ה) (ש"ס) תנן

אין צין המודר הנאה מחבירו למודר
ממנו מכלל אלא דריסת רגל וכלים

שאלן עושין צהן אוכל נפש ופרין
במלא דריסת הרגל הא לא קפדי

ומאי קפדין הא משמע הכא דקפדי
ומפרש ר"ח דהיי פריך התם דע"כ

דדריסת הרגל דלא קפדי כמו בנקהה
מיידי דלי כההיא דקפדי בגון

בחצר א"כ אפי' נודר הימנו מאכל
יהא אסור מין דקפדי א"כ מילא

צו משכירין ומתא בנדרים כ"ה אין
צין המודר (דף ג"ג) וכל דבר

שאלן עושה צו אוכל נפש מקום
שמשכירין מילא צו אסור וכיון דלא

קפדי אמאי אסור והוא הדין דהוה
מני (ה) למימר כלים הא לא קפדי:

צין

רב אשי ניהו אנן י' א' מההיא גיסא נפל הרי קירב הוסיף ואי מאידך

גיסא נפל הרי מיעט הכלל: איתמר בור שעומקה כרחבה רבה ורב יוסף

דאמרי (תרומות) משמיה דרבה בר בר חנה דאמר משמיה דרבי מני חד

אמר לעולם יש בה הכל עד שיהא רחבה יתר על עומקה וחד אמר (לעולם

אין בה הכל עד שיהא עומקה יתר על רחבה: עבר עליו הראשון ולא

בסוה: וראשון מאימס מיעט רבה ורב יוסף דאמרי תרומהו משמיה

דרבה בר בר חנה דאמר משמיה דרבי מני חד אמר משמניחו משתמש

וחד אמר משמיסור לו דליו כתנאי המדלה מים מן הבזר ובא חבירו

ובא ר' אבא ארלה מים כיון שהניחו משתמש פטור רבי אליעזר

בן יעקב אומר משמיסור לו דליו במאי קמפלגי רבי אליעזר בן יעקב

סבר יש ברירה האי מדידיה קא ממלא והאי מדידיה קא ממלא ורבנן

סברי אין ברירה אמר רבינא ואזדו למעמיהו דתנן (השוחטין) שנדרו הנאה

זה מזה אסורין ליבנס לחצר ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו זה

נכנס לתוך שלו במאי קמפלגי ר"א בן יעקב סבר יש ברירה האי לדנפשיה

עייל והאי לדנפשיה עייל ורבנן סברי אין ברירה א"ר אליעזר המוכר בור

לחבירו כיון שמסר לו דליו קנה היכי דמי אי בכספא ליקני בכספא אי

בחזקה ליקני בחזקה לעולם בחזקה יובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון שמסר

לו דליו יכמאן דאמ' ליה לך חזק וקני דמי: א"ר יהושע בן לוי המוכר בית לחבירו

לשולס בחזקה. לנד מסירת דליו צעי לחזוקי ציה ומיהו להכי מהיי מסירה דלי בחזקה לחודה

צעי למימר ליה לך חזק וקני כ"ו:

משכוח

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

נב.

עין משפט
נר מצוה

(א) לעיל מו. (ב) לעיל כח.
(ג) לקמן נג. (ד) לקמן דף
ט. (ה) לקמן נג. (ו) [שם].
(ז) [שם כח]. (ח) וד"ה
כח.

הגהות הב"ח

(א) וד"ה נפל לפניו
וד"ה חייב הד"ה:
(ב) תוס' ד"ה כיון וכו'
נכנס חזירו גמי קנה כל
שאיילו נכנסו הגר לא
קנה נכנסו חזירו גמי לא
קנה:

הגהות הגר"א

[א] גמי נכנס שידועהו.
י"ב גי' הרמז"ס שד"ח.
וכ"ה גי' הרא"ש ועור:

משכוכית. לקמיה מפרש דבר המושך כל העדר אחריו: ה"ד אי
במשכוכיה. שהכשה נחלק וילתה לפניו שכן דרך נהמה דקה: ליקני
במשכוכיה. למה לי מסירת משכוכית: אי במסירה. קני להו שהיה
ר"ה"ר או חזר שאניה של שניהן שאין משיכה קונה שם דאין משיכה

כיוון שמסר לו מפתח קנה ה"ד אי בכספא
ליקני בכספא אי בחזקה ליקני בחזקה לעולם
בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון
שמסר לו מפתח כמאן דאמר ליה לך חזק
וקני דמי אמר ריש לקיש משום ר' ינאי ידמוכר
עדר לחבירו כיון שמסר לו משכוכית קנה
ה"ד אי במשיכה ליקני במשיכה אי במסירה
ליקני במסירה לעולם במשיכה ובעי למימר
ליה לך משוך וקני וכיון דמסר לו משכוכית
כמאן דאמר ליה לך משוך וקני דמי מאי
משכוכית הכא תרגמו קרקשתא ר' יעקב
אומר עיזא דאולא בריש עדרא כדרדש ההוא
גלילאה עליה דרב חסדא כד רגיו רעיא
על ענא עביד לנגדא סמותא: מתני' יכסחו
הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסחו
השני חייב ^(א) כסחו כראוי ונפל לתוכו שור
או חמור ומת פטור לא כסחו כראוי ונפל
לתוכו שור או חמור ומת חייב הנפל לפניו
מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה
פטור ^(ב) ונפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור
וכליו ונתקרקעו חייב על הבהמה ופטור על
הכלים ונפל לתוכו שור חרש שומה
וקטן חייב י"בן או בת עבד או אמה פטור:
גמ' וראשון עד אימת מיפטר אמר רב בכדי
שידע ושמואל אמר בכדי שידועהו ורבי
יוחנן אמר [א] בכדי שידועהו וישכור פועלים
ויכרות ארזים ויכסנו: כסחו כראוי ונפל
לתוכו שור או חמור ומת פטור: כיון
דכסחו כראוי היכי נפל אמר ר' יצחק בר
בר חנה שהתליע מתוכו איבעיא להו כסחו
כסוי שיכול לעמוד לפני שוורים ואין יכול
לעמוד בפני גמלים ואתו גמלים וארעיה
ואתו שוורים ונפלי ביה מאי אמרי היכי
דמי אי דשכיחי גמלים פושע הוא ואי דלא
שכיחי גמלים אנום הוא לא צריכא דאתו
לפרקים מי אמרינן כיון דאתיין לפרקים
פושע הוא דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה או
דלמא כיון דהשתא מיהת ליכא אנום הוא
ת"ש כסחו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור
ומת פטור ה"ד אילימא כראוי לשוורים וכראוי
לגמלים היכי נפול אלא לאו כראוי לשוורים
ולא

כן או כה. כלומר אע"ג דקטנים הן וליכא למימר איבעי להו עיזו
ומילא אפ"ה פטור מגזירת הכתוב"ש שור ולא אדם חמור ולא כלים וע"ז:
גמ' וראשון עד אימת מיפטר. היכא דכא השני ונשתמש בו ולא
כסחו עד אימת רמיא כולה חיוצא אשני וראשון פטור: בכדי שידע.
שיכא גם הראשון אחרי כן וראשו מגולה הואיל ושניהן יודעין שהוא
מגולה רמיא חיוצא אחריו: ושמואל אמר בכדי שידועהו. אע"פ
שלא בא וראהו חייב בחלקו ולא רמיא כולה אשני דהא לא גילהו
דנחייביה משום פומה לשון מורי. לשון אחר עד כדי שידועהו אפי'
בא וראהו פטור עד שידועהו ולשון ראשון כשר: ויכרוס ארזים כו'. אכל לשני שצא ונשתמש בו לא יהיבין שיעורא כולי האי דהוה
ליה לחזותי שומרים עילייה: וארעיה. קלקליה ונעשה רעועה: ואסו שוורים ונפלו ביה. דאי נפלו ביה גמלים לא מבעיא לן דחייב
דהא לגבי גמלים פושע הוא: אי שכיחי גמלים פושע הוא. אף לגבי שוורים דאית ליה לאסוקי אדעתיה דגמלים מרעי ליה:
ולא

כיון דמסר לו מפתח קנה ה"ד [א] בכספא כו'. רש"ס מפרש
צ"פ חזקת הכתמים (צ"ב ד' נב: ושם ד"ה נעל) גבי נעל וגדר כל
שהוא נכנסו הגר דנעל היינו שקבע מנעול בדלת לנעול דהוה נכין
אכל סגר הדלת נכנסו הגר אין חזקה דאין זה אלא כמבדית ארי
מנכסי חזירו ואע"ג דגבי שכירות
הכתמים אמר בריש מסכת פסחים
(דף ד. וסו"ט) דנשמר לו מפתחות
הוה בחזקת השוכר לדבוק וה"ה
לקנותו ה"מ מוכר ומשכיר בית
לחבירו אכל נכנסו הגר מאן מסר
ליה דליקני וקשה לר"י דהכא משמע
בהדיא דמסירת מפתח לא קני אלא
הוה לאומר לך חזק וקני ודוקא גבי
חמץ הוא דחלוו במסירת מפתח דמי
שמפתח נדון עליו לדבוק כיון שהוא
יכול ליכנס בזה הבית לדבוק ומה
שפ"י דלא קני ננעילת דלת אין נראה
דנגיעתו בפרק הורקן (דף עו: וזו"ל) אומר
גבי גט דחילול איהי ותימור ומפתח
אלמא נעילה לחוד קניא שלא היה
יכול לעשות שום מנעול דשבת היה
ואע"פ שאסור לקנות בשבת נשכיב
מרע שרי שלא תטרקו דעמו כדלמרי'
בפרק מי שמת (צ"ב דף קט: ושם)
ובחזקת הכתמים (שם דף טו.) גמי
מוכר גבי ההוא דמתן אלו דברים
שיש להם חזקה ואלו שאין להם חזקה
ופריך הגמרא מ"ש רישא ומ"ש סיפא
ומשני אמר רבא כל שאילו נכנסו
הגר קנה נכנסו חזירו (ו) קנה
נכנסו הגר לא קנה נכנסו חזירו
לא קנה א"כ הא דקמי סיפא
הכנים מרגולין לתוך הבית הרי זו
חזקה נכנסו הגר גמי קנה והיינו
טעמא דקנה דמסתמא כשנתן שם
מרגולין נעל דלת כדי לשמור אלמא
ננעילת דלת סגי ואין לדמות נעילה
דלת למבדית ארי דדוקא נתן לרור
דסכר מיניה מילא הוא דלמרי' בחזקת
הכתמים (צ"ב דף נג.) דהוה כמבדית
ארי אכל נעל שנעל דלת בפני כל אדם
ואין מניח אדם ליכנס מוכחא מילתא
שהבית שלו וקני ננעילה לחודה והא
דאמר התם הבונה פלטרינן נכנסו
הגר ובא אחר והעמיד להם דלתות
קנה אחרת דמילתא נקט שאלו
שמעמיד דלתות רגיל לנעלם וה"ה
נעל ולא העמיד: בכדי שידע. כלומר
שהקול ילא שהבור מגולה דמסתמא
שמע ושמואל אמר נשמעה נעלמא
לא מחייב דאין סומך אשמיעה עד
שידועהו ורבי יוחנן אמר עד
שידועהו וישכור פועלים ויכרות

תא

ארום וה"ה השני שנמתין לו שיעור זה אלא דלא נענין שידועהו
שכבר ידע ושמואל סבר דמיד יש לו להשיב שם שומרים שלא
יפול שום דבר צבור: ואמר שוורים ונפלו ביה. פ"ה דאי
נפלו בו גמלים לא מבעיא לן דחייב דהא לגבי גמלים פושע
הוא וכן משמע הלשון ויש ליתן טעם בדבר דאפילו לא שכיחי
גמלים כלל יש לחוש שמא יבאו גמלים ונפלו אכל אין לחוש
שידעו גמלים ויפלו אחר כן שוורים:

כו א ב מ"י פ"ב מהל'
מכירה הלכה ז סמג
עשין פ"ב טו"ע ח"מ סי'
קלו סעיף ד:
כו ג מ"י פ"ב מהל' מקו'
ממון הל' ז סמג עשין
סח טו"ע ח"מ סי' תי'
סעיף כו:
כח ד מ"י שם הל' ד
טו"ע שם סעיף
כב:
כט ה מ"י שם הלכה יח
ועי' בהשגות ונמ"מ
טור ש"ע שם סעיף לא:
ע ו מ"י שם פ"ב הלכה
א סמג שם טו"ע שם
סעיף כא:
עא ז מ"י שם פ"ב הלכה
טו סמג שם טו"ע
סעיף יט:
עב ח מ"י שם טו"ע שם
סעיף כ:
עג ט מ"י שם הלכה ו
טו"ע שם סעיף טו:
עד י מ"י שם הלכה ד
ועי' בהשגות ונמ"מ
טו"ע שם סעיף כב:

(א) לקמן מד: (ב) ז"ל פיו
 (ג) רש"ל (ד) רש"ל מ"ז, (ה) ז"ל
 פניו. (ו) רש"ל (ז) רש"ל
 (ח) ר"מ מ"ז,

הגהות הב"ח

(ה) גמ' דלויני ליה אסוקי
לעמיה (לגלות) כחור
לזרם וכי' פועה רחל
לחיד נקבי רחל וכי'
אכל' לאמרי (ה) נמי דחל'
וכי' כי אינע' ק"א תחמ'
וינ' ק"א לעולם לא
כחור' לשרוים ואל'
בראו' לגמלים ודקא
קשיא לך כו': (ב) שם
לינן תהומס אמר' ואל'
לגלות אחר' וכי' פועה
(הו) תחמ' וינ' ק"א לא
כחור' לשרוים ואל'
בראו' וכי' (ד) תוס' ר"א
ושמי' וכו' ומו' שזורים
פקחים ומזדרי ואל'
נפלי'

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה ושמיני טו' ועוד דכלל"ה מפרש טו'. כ"ב עין תוס' דכ"ט עט ע"א ד"ה הוחמה טו' וי"ל טו' ור"א פירש טו' :

תא שמע לא בכהו בראוי ב'י' מימה ומחמילה רזה לאוהבי
מרישא דפטורא א"כ ע"כ סיפא אידי דתנא רשא כסכו
כראי תנא סיפא לא כסכו כראי ולא אחא לאשמעינן מידי א"כ
הכי בעי לאוהבי מידי מסיפא וי"ל דמעיקרא ודאי שלא היה יכול
לומר טעם אחר כדרך לומר א"כ אל
השאר סיכול לתנא חידוש סבירא הוא
לית לן למימר אידי:
ולא בראוי לגמלים
ולא חמור חמור

ושכיחי גמלים והתליע מתוכו

מוסף רש"י
 ככל לחובו שור חרש
 ששהה וקצן סומא. שור
 ששהה חרש או שומא
 קצן או סומא, ואז מהכן
 נדבק קצן וסומא. הוא
 נקרא (קצן וסומא).

מהו. כלומר אם מחסלה
 עזברו גמלים ואח"כ באו שורים ופגלו
 פשיטאו דחייב דפושע הוא כיון
 דשכיחי גמלים או אפי' אמו דלפרקים
 איבעי ליה לאסוקי אדעתיה וכי
 מיבעיא לן היכא דלא אמו גמלים

ולא כראוי לגמלים. ואתו גמלים וארעה: הכי הוא דאשכחין לן
 כו' ושכיחי גמלים. ומיהו גמלים לא ארעה אלא מתוכו התלע
 ועבר עליו שור ונפחת: אכתי נך למיזל. מדרי ולמנקש עיליה
 ברגליך כחם ולנזק שאל התלע: ואי דשכיחי גמלים. ואתו
 וארעה פשיטא פושע הוא: שור
 חרש. שור שהוא חרש או שור שהוא
 מהלך בלילה אפילו הוא פקח חייב:
 פקח. ונפל לתוכו ביום פטור א(האי
 פקח) דאשכחין לעיוני ומיזל: ונלפניו
 ממש. על פניו נפל ומת מה הכלל:
 חה

וְדָקָא קְשִׁיָּא לָךְ הִיכִי נָפֹל א"ר יִצְחָק בֶּר בֶּר תַּנְהוּ
וְלֹא כִסְהוּ כִרְאוֹי וּנְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת
מֵמָּא לֹא כִרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְלֹא כִרְאוֹי לְגַמְלִים פְּשִׁימָא
אַלֵּא לֹא כִרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְלֹא כִרְאוֹי לְגַמְלִים הִיכִי
פּוֹשֵׁעַ הוּא וְאִי דְלֹא שְׂכִיחִי גַמְלִים אָנוּס הוּא אֵלֵּא
וְאִתּוֹ גַּמְלִים וְאִרְעוּהוּ וְאִתּוֹ שׁוּוֹרִים וּנְפַלּוּ בֵּיהּ וְקִתְנִי
לְפִרְקִים פּוֹשֵׁעַ הוּא דְאִיבְעִי לִיהּ אֲסוּקִי אֲדַעְתִּיהּ
דִּירִים וְלֹא כִרְאוֹי לְגַמְלִים וְשְׂכִיחִי גַמְלִים וְדָקָא קְשִׁיָּא לָךְ
נְסִיב רִישָׁא כִסְהוּ כִרְאוֹי נְסִיב סִיפָא נְמִי לֹא כִסְהוּ
יֵהֱא נְמִי וְדָאִי לֹא אִיבְעִיא לָן דְּכִין דְּאִתִּין לְפִרְקִים
יֵהֱא אֲסוּקִי אֲדַעְתִּיהּ כִּי אִיבְעִי לָן הִכִּי הוּא דְאִיבְעִיא
לְעַמּוּד בְּפָנֵי שׁוּוֹרִים וְאִינוּ יוֹכֵל לְעַמּוּד בְּפָנֵי גַמְלִים
יֵהֱא מִתּוֹכּוֹ מֵהוּ מִי אֲמַרִּין מִגּוֹ דְּהוּי פּוֹשֵׁעַ אֲצִל
מִי לְעֵנִן הִתְלַעָּה אוֹ דְלִמָּא לֹא אֲמַרִּין מִגּוֹ ת"ש
וְנוֹכְחִי שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת פְּטוּר וְאִתְמַר עֲלֵה אֲמַר רַבִּי
וְהִתְלִיעַ מִתּוֹכּוֹ הִיכִי דְמִי אִילִימָא כִרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְכִרְאוֹי
כִּסְהוּ פְּשִׁימָא דְפִטוּר מֵאִי הוּהּ לִיהּ לְמַעַבַּד אֵלֵּא לֹא
כִרְאוֹי לְגַמְלִים וְשְׂכִיחִי גַמְלִים וְהִתְלִיעַ מִתּוֹכּוֹ וְקִתְנִי
רִיגִן מִגּוֹ דְּהוּי פּוֹשֵׁעַ לְעֵנִן גַּמְלִים הוּי פּוֹשֵׁעַ לְעֵנִן
כִּרְאוֹי לְגַמְלִים וְכִרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְהִתְלִיעַ מִתּוֹכּוֹ וְדָקָא
מֵאִי הוּהּ לִיהּ לְמַעַבַּד מֵהוּ דְתִימָא אִיבְעִי לִיהּ לְמַחֵל
נ"ש לֹא כִסְהוּ כִרְאוֹי וּנְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת
לֹא כִרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְלֹא כִרְאוֹי לְגַמְלִים צְרִיכָא לְמִימַר
אִי לְשׁוּוֹרִים וְלֹא כִרְאוֹי לְגַמְלִים וְאִי דְשְׂכִיחִי גַמְלִים
שְׂכִיחִי גַמְלִים אָנוּס הוּא אֵלֵּא לֹא דְשְׂכִיחִי גַמְלִים
יֵהֱא אֲלֵמָא אֲמַרִּין מִגּוֹ דְּהוּי פּוֹשֵׁעַ לְעֵנִן גַּמְלִים
לִיעָה אֲמַרִּי לֹא ^(א) לְעוֹלָם כִּרְאוֹי לְשׁוּוֹרִים וְלֹא כִרְאוֹי
וְאִתּוֹ גַּמְלִים וְאִרְעוּהוּ וְאִתּוֹ שׁוּוֹרִים וּנְפַלּוּ בֵּיהּ
וְיִטְמָא פּוֹשֵׁעַ הוּא אִיִּידִי דְנִסִּיב רִישָׁא כִסְהוּ כִרְאוֹי
כִסְהוּ ת"ש ^(ב) נְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר חֲרַשׁ שׁוֹמֵה וְקָטָן סוּמָא
פִּקְחָא וּמַהֲלָךְ בָּיוֹם פְּטוּר וְאֲמַאי נִימָא מִדְּהוּי פּוֹשֵׁעַ
יֵהֱא לְעֵנִן פִּקְחָא אֵלֵּא לֹא שְׂמַע מִינֵיהּ לֹא אֲמַרִּין מִגּוֹ
וְכו': אֲמַר רַב לְפָנָיו ^(ג) לְפָנָיו מִמֶּשׁ לְאַחֲרָיו אַחֲרֵי מִמֶּשׁ

לשוארם ובראוי לגמל
שהתלע מתוכו ת"ש
חייב היכי דמי אילי
צריכא למימר דחייב
דמי אי דשכיחי גמלי
לאו דאתיין לפרקים
חייב אלמא כיון דאור
(ג) לעולם בראוי לשווא
פושע הוא אידי דנ
בראוי איכא דאמרי
פושע הוא דאיבעי
לן כסחו כסוי שיכול
ושכיחי גמלים והתל
גמלים הוי פושע נג
כסחו בראוי ונפל לח
יצחק בר בר חנה שר
לגמלים והתלע מתו
בראוי לשוארם ולא
פמור אלמא לא אמר
התלע לא לעולם
קשיא לך כי התלע
ומנקש עליה קמ"ל ה
חייב היכי דמי אילימא
דחייב אלא לאו ברא
פושע הוא ואי דלא
והתלע מתוכו וקתני
הוי פושע לענין החס
לגמלים ושכיחי גמל
ודקא קשיא לך פש
נסיב סיפא נמי לא כ
ומהלך בלילה חייב
לענין חרש הוי נמי פ
שמע מוניה: נפל לפני

יסופו באונם חייב כו' מכלל דלמ"ד חייב נוחא ליה לאבדי בלאו טעמא
 א קשה כלום ואין להאריך כאן יותר אבל קשה לרי"י דהיינו פשטא מנפל
 ב פושע ע"י"י מנו שהרי אין פושע לגבי שור פקח כלל אבל בנביעה דידן
 העיל שם המנו להחשב פושע לענין שוורים אף לענין התלעה ונראה
 עובדיה נפחת תחתיהן היכסוי דהשתא ליכא פשיעה בשוורים כלל
 וכו' גמלים נפחת מהל וכל וכו' שוורים פקחים (א) ומהררם ולא נפלי
 ופושע לגמלים היו פושע לשוורים בהתלעה ולפ"ו לא שייך תחילתו
 ודוע דשור פקח פטור דלאו פושע הוא א"כ מאי קמיבעיא ליה
 מנו וי"ל דס"ד השתא דכל השוורים בין שוטים בין פקחים פטורין
 דחשב לא מחייב דבעי לקמן דרשאו גרמה לו ומהא דלא
 דלא דמאי ק"ו דבההיא שעתא הוא אנוס ועוד אורי"י דמאי למימר
 דמנו משום דחשב לפקח כמתיק עמלו וכמתכין להפיל את עמלו לצור
 כשנפל ע"י התלעה אז יש להתחייב ע"י"י מנו כיון דלא שייך ביה
 דזה החילוק וא"ת אחמי נקט בעיא שלו בשבחי גמלים אפילו לא
 ע וחיוב עליו אם היו נופלים אפילו לא שכיחי דממוכא בנביעה
 א דלא אמרינן מנו כיון דלא שכיחי ביה חיובא דגמלים:

דמשמע דהמפקיד (טס) דקאמאר לא מצביא נמ"ד תחילתו בפשיעה דהכלל דלאגמא קטלה [א] ועוד דכלאו הכי מפרש שפיר הכס ר"י דלא לתוכו שור חש"י הא לא דמי כלל דהא לענין פקח דדין הוא שלא יחש הוא פושע לענין שוורים כי מרעי ו(לגבי) גמלים לדיקוי ולק"ס לא לר"י דכסאו שלא כדראו לגמלים איירי בכה"ג שמיד שהגמלים ותחילתו וסופו בזאונם דאי לא אתו גמלים דראו הוא לשוורים ואי ואי ומי"מ מגו דראי בזאונם ושפיר מיציעוי לן אי אמרי' מגו דהוי שור בפשיעה וסופו דתחילתו וסופו בזאונם האו וא"ת כיון שאי תפשוט ממחני' דמנן שור חש"י חייב הא פקח פטור ולא אמרינן ביום ומיידין בלילה ומחני' מיירי בלילה וחרש דנקט לרבותא דס"ד אמר מגו דהוי פושע בלילה הוי פושע ביום לא מצי למפשט מדי דשפיר ידע האמת דפקח פטור וחרש חייב ונהי דלא אמר הכס מ דהמורה לא חייבה בתקלת הבזר אלא כשאין לו לעיין וליק"ר אבל טעמא דלאידיעי ליה לעיין ומתקסנא כפושט הש"ס אין חושש שכיח גמלים כלל יכול לשאלו דלענין גמלים עומן חשיב פושע קמייתא וי"ל דכלל שכיח או אפילו אחיין לפרקים פשיט

עך א ב ג ד חיי מיי
מהלכות נ"מ הלכה יח
סמג עשן סח טוש"ע ח"מ
ס' חי סעף לא וע"י
נח"מ ונהגות:
עך ה ו ז ח מיי שס
הלכה יט טוש"ע שס
סעף לב:
פ ט י מיי שס הלכה כ
טוש"ע שס סעף לג:

בעל השור חי"ב. פי' מחנה ובעל
הבור פטור לגמרי בזירת
הכתוב מונפל שמה שור או חמור
מעצמו ולא שיפילוהו אחרים כדפרישית
פרק קמא (דף יג. ושם):

ובעל הבור משלים מחצה. נשטעט
אז מהלך נלילה קאמער דא
בצחקק צוים הא מנינא לעיל דפטור
דוכי תימא ה"מ כשנופל מעמנו אכל
הפילוהו אחרים חייב א"כ כשנופל
נמי מעמנו לחייב דתחילתו בפשיעה
פן יפול ע"י שוורים וסופו באזום
חייב אלא על כרחיך שור פקח נשמה
יפה (א) ומרחק כל כך מן הבור שאין
שוורים אחרים יכולין להפילו בתוכו:
לעולם קסבר הא פלגא נוקא
בו"א אנא תוראי בבירך
אשכחיתיה. וא"ת כיון דפלגא נוקא
עבד מה קברא היא זו דמשום
דאשכחיה צבור משלם יותר ממה
שהיוק והיה רואה ר"י לפרש דה"ק
האי פלגא היוקא עבד צעלמא כגון
בשני שוורים שהיוקו אכל הכא כצור
שדחק חצירו לצור הבור כוליה היוקא
עבד כדלמא את קטליה דבצריך
אשכחתי' ולכן מאי דלית לי לאשכחומי
מיינה משתלמא מיך וחזר בו ר"י
מפירושו זה דל"כ מועד לר' נתן אמאי
משלם מחצה כי היכי דמהי שותפות
לצור שאין הבור משלם אלא חצי ממה
שהיוק כמו כן יועיל שותפות הצור
לשור ולא ישלם השור מחצה ובתם
נמי איכא להקשות אמאי משלם
רביע ע"כ נראה דצור נמי פלגא
נוקא עבד ומשום שגמר ההיזק ודומה
בכתי ששאו כלו אמרין כי ליכא
לאשכחומי מבעל השור משתלם
מצעל הצור:

שור

האי פלגא הויקא עבד והאי פלגא הויקא עבד בעל הבור משלם פלגא ובעל השור רביע ואידך ריבעא מפסיד אמר רבא ר'נן נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא לעולם קסבר האי כוליה הויקא עבד והאי כוליה הויקא עבד ודקא קשיא לך לשלם האי פלגא והאי פלגא משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור שותפותאי מאי אהניא לי איבעית אימא לעולם קסבר האי פלגא הויקא עבד והאי פלגא הויקא עבד ודקא קשיא לך בעל הבור משלם פלגא ובעל השור משלם רביע ואידך ריבעא נפסיד משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור אנא תוראי בבידך אשכחיתיה את קטליתיה מאי דאית לי לאשתלומי מהאיך משתלמא מאי דלית לי לאשתלומי מהאיך משתלמא ממך אמר רבא הניחא אבן ע"פ הבור ובא שור ונתקל בה ונפל בבור באנו למחלוקת ר' נתן ורבנן פשיטא מהו דתימא התם הוא דאמר בעל הבור לבעל השור אי לאו בירא ידיד תורא דידך הוה קטיל ליה אבל הכא מצי א"ל בעל אבן לבעל הבור אי לאו בירא דידך אבנא ידיד מאי הוה עבדא אי הוה מיתקל בה הוה נפל וקאי קמ"ל דאמר ליה אי לאו אבן לא הוה נפל לכירא איתמר שור

[illegible]

ה"ג

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה ונעל וכו'
יפה ומתרחק כל ק':

גליון הש"ס
רש"י ד"ה באנו
 למחלוקת וכו' ראב"ן נמי
 היינו בור'. עיין לעיל דף כח
 ע"כ חוס' ד"ה ומשום:

מוסף רש"י

להבדלו ולא לחבשו.
למסור דעבד תהי הכל
תקום ולא משום חסדו
ועד: (י.) רבי נתן
דינא הוא. אכ"ז היה
מתערקן כריות דב' דב'
תתרא (ב"ס פ"ה). אמר
ליה בעל השור. ההוב
לבעל הבור אנו תוראי
בדיקא כשכחיתו. מת
הבין כל חוק עליה מה
דאורי לאשתמוי חטאל
השור משלימנה. אס חס
היה משלם דביע. ואילו
היהקו הוא לנדו לא היה
משלם קאל חס מיין ועבידי
שס אחר עמי שלם דביע.
והשאר משלימנה מיין
(ע"ז פ"ה).

(לעײל יג.)

(א) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י ח"ט
לעיל י"ב: ד"ה ואם חטא
וה"ו גמירי (כ"א), (ג) ופ"י
נ"א, (ד), (ד) ופ"י ח"ט
וחס"פ: ד"ה ויטריסיה, לעיל
(ט) ופ"י (י"ז, ט"ז), (ז) לעיל
ה"ו: ופ"י (ז, ט"ז) ופ"י ח"ט
דגם מתוספות משמע שר
היה יודע פירש כן ולא רש"י
וכי מהרש"ם מ"ט כרש"י
ה"ו: ד"ה הלכות גדולות כ"א
לומר שכן נחלק בהלכות
גדולות שחבר רב יהודה
באין ופ"י נחלק שאלו
מלשון רש"י שהיה כח לעיל
(דף נ"א, ד"ה שור)
בפשוט דלא כותיה וכן
לא חסר שחלק עליו אלא
שחלקו אחד כתבו בגליון,
(ח) ופ"י (ד"ה, ט) [שמות
(כ"א), (י) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י
ח"ט: לעיל י"ב: ד"ה ואם,
(ט) ופ"י (לעיל י"ב: ד"ה
לחמיו,

תורה אור השלם
1. בעל הבור ושלם כסף
ישיב לבעליו והפחית יתקן
לחם כ"א לו
2. וכי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ולא
יכסנו ונפל שוקה שור או
חמור: שמוה כ"א לו

גליון הש"ס
תוס' ד"ה שור ואדם יב'
לא שדחת אדם. עין לעיל
ד' ו' ע"ה חס"פ ד"ה
לחמיו:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא
(א) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י ח"ט
לעיל י"ב: ד"ה ואם חטא
וה"ו גמירי (כ"א), (ג) ופ"י
נ"א, (ד), (ד) ופ"י ח"ט
וחס"פ: ד"ה ויטריסיה, לעיל
(ט) ופ"י (י"ז, ט"ז), (ז) לעיל
ה"ו: ופ"י (ז, ט"ז) ופ"י ח"ט
דגם מתוספות משמע שר
היה יודע פירש כן ולא רש"י
וכי מהרש"ם מ"ט כרש"י
ה"ו: ד"ה הלכות גדולות כ"א
לומר שכן נחלק בהלכות
גדולות שחבר רב יהודה
באין ופ"י נחלק שאלו
מלשון רש"י שהיה כח לעיל
(דף נ"א, ד"ה שור)
בפשוט דלא כותיה וכן
לא חסר שחלק עליו אלא
שחלקו אחד כתבו בגליון,
(ח) ופ"י (ד"ה, ט) [שמות
(כ"א), (י) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י
ח"ט: לעיל י"ב: ד"ה ואם,
(ט) ופ"י (לעיל י"ב: ד"ה
לחמיו,

שנגח דקרינא ציה שור רעהו אחר שפדלו: מאי טעמא. צור
פטור: דכתיב והמט יסיה לו. גבי צור: מי שהמט שלו. שיכול
למכור הנבילה ולא וז שאף על פי שפדה עטון קבורה דלמירין
גבי פסולי המוקדשין שנפדו במט' כבורות צ"י שני (ד' טו.) מוצא (דברים יב)
ולא גזא בש"י [שם] ולא חלז ואכלת [שם] ולא לכלבך מכאן שאין פודין את
הקדשים להאכילן לכלבים: **לבעלים מטפלין בנבילה.** כדלמירין
צ"ק (ד' י.) והמט יסיה לו לנזק אתה אומר לנזק כ"י: ומאי
חיות דהאי והמט יסיה לו דשור **מפקם** ליה **לבעלים מטפלין**
בנבילה. ומחייבת ליה אנגיהת פסולי המוקדשין: **איפוך**
אנא. ואוקימנא חיובא דפסולי המוקדשין אצור: שור ולא
אדם. מדלא כתיב ונפל שמה הנזיל אלא למעוטי אהא.
ולקמיה [ד.] פריך שאר בהמות מנא ליה דלמא כולם ממעטיין:
לחלק

שור ושור פסולי המוקדשים שנגחו. פירש רב יהודה באין דהיינו
שור כבור דלא פריך ליה ולפי שאין לו פדיון אעפ"י שדינו
להיות נשחט במדינה ונאכל לכהנים כמומו כצ"י וכאיל דלפילו
להאכילו לנכרים ממיר ר' עקיבא צבטורות (דף נ"ב:) מטעם דליתקם
לצ"י ואיל אפי' הכי לא חשיב בחייו
ממון הדיוט ושור רעהו וכן כל פסולי
המוקדשים שלא נפדו אצל במוקדשין
שנפדו ליכא לאוקמי דשור רעהו
מקרו אע"פ שאסורים בגזיה ועבודה
דהא לקמן בשמעתי מחייבין שור
הדיוט שהמית שור פסולי המוקדשין
ובזר נמי הוה מחייבין אי לאו משום
דכתיב והמט יסיה לו

הא כרבנן הא ב"ר נתן. וקמ"ל
דאפי' בשני שורים יהיה הדין
כמו בשור ובזר אע"ג דשור ובזר
ל"י נתן שייך טפי למימר כי ליכא
לאשתלומי משור משתלם מזר מטעם
דלמך אלא תוראי צניך אשכחמיה
את קטלמיה ובשור ושור ליכא למימר
הכי ולרבנן הא קמ"ל דלא מימא
דוקא בשור ובזר אמרינן הכי דכי
ליכא לאשתלומי מזר לא משתלם
משור דהיינו משום דשור עושה עיקר
המעשה ואיהו קטל בהגילה לכן לא
נטייל חיובו על השור אע"ג דליכא
לאשתלומי מייניה אצל בשור ושור
שאין כזה עיקר ההזק יומר מזה
הוה אמינא דלפילו לרבנן כי ליכא
לאשתלומי מהאי משתלם מהאי וגרסה
לר"י דלצי רבינא ק"ל האי כוליה
הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד
דאי ק"ל פלגא נזקא עבד למה יאמר
רבי נתן דכי ליכא לאשתלומי מהאי
משתלם מהאי הא לא שייך הכא
טעמא דלמא תוראי ולא קאמר הא
והא רבי נתן הא מ"ד פלגא נזקא
עבד והא כמאן דלמך כולה נזקא
עבד משום דנראה לו לגמלא טעם
ראשון שאמר רבא עיקר דהא
כולה נזקא עבד ולהכי מוקי
כולה כוונתיה:

שור ואדם שדחפו צבור. * לא
שדחף אדם צבונה דא"כ
בעל הבור אחאי מחייב דלמך אס
ישם אדם טלימו של חזירו כאש
של חזירו וכי יתחייב בעל האש
ואם תאמר אי שלא צבונה אחאי יתחייב צבונת ויש לומר כגון
שידע האדם בשעתו נפילת חזירו וחשיב צבונה מידי דהוה
אנתהפך דקוף פ"ב (לעיל ד' טו.) **לענין** בופר ושלישים של עבד
שור חייב. ופ"י והא שור פטור ממיתה כיון שהוא ואדם דחפו
דחי כמו (לעיל י.) הבהו עשרה בני אדם בעשר מקלות דבנת אחת
דברי הכל פטור וכיון דלא מחייב מיתה לא מחייב כופר דלעיל צ"י
ד' וה' (ד' מג.) וסמ' משמע דרנא ק"ל כרנא דלמך דאי אין השור
בסקילה אין הצעלים משלמין כופר דלמך בדיא דלא צבונה משלם
דמים וגרסה דלא איירי כשדחפוהו שניהם בנת אחת אלא כל
אחד בפני עצמו: **לענין** ב"ים ושור פסולי המוקדשין. כשנפדו
מיירי דאי לא נפדו אדם ושור נמי פטורין מדכתיב רעהו מיתה
דבזר אחאי פטור כיון שנפדו והא הוה המיתה שלו למ"ד פודין
הקדשים להאכילן לכלבים ואי הוה מיירי בשלא נפדו נחא שלא
יכולים לפדותו לאחר מיתה דבעינן העמדה והערכה ואפילו למ"ד אין פודין קשה דמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כ"ט:) דהיינו
דווקא להאכילן לכלבים אצל להסיקן תחת תבשילו פודין לכ"ע בשמעתה דלכול חמץ של הקדש במועד מעל ומסיק רב אשי
לכ"ע אין פודין כ"י ודכ"ע דבר הגורם לממון לאו כממון דמי וצפונתה דר' יוסי הגלילי ורבנן קמפלגי אלאה מדמעל פודין להסיקו
תחת תבשילו או לצורך הנאה אחרת וכן פ"י שם הקונ' ואין לתמוה מ"ש אכילה כלל משאר הנאות דלמא כיון דמעטיה מואכלת
ולא לכלבך לית לן למעוטי אלא כיוצא בה אכילה ומייה אכילה דרב יוסף דמפרש התם לעולם בפודין הקדשים להאכילן לכלבים
קמפלגי צ"ל ודאי דאין חילוק בין אכילה כלל לשאר הנאות ושם רבא כרב יוסף ק"ל: **נפקא** ליה מזהבית יהיה צ"י דשור. ואע"ג
דלא ילפינן שור מבור לפטור שאין המיתה שלו מ"מ ילפינן צור משור לבעלים מטפלים בנבילה דג' קראי כתיב כדלמירין צ"ק (דף י"ז:)
איפוך אנא. ופ"י אס כן רעהו דכתיב רחמנא למה לי לאפוקי הקדש וי"ל דלמירין להקדש שנגח הדיוט אך קשה דמשור איש נפקא:
או

פ"א א מ"י פ"ב ט"ז
נזקין ממון הלכה א'
ממזעזעין פ"ח ט"ז ח"מ
פ"י ט"ז פ"א:

(א) [למקום פ"א] (ב) [לעיל ד']
(ג) [לעיל ד'] (ד) [לעיל ד']
(ה) [לעיל ד'] (ו) [לעיל ד']
(ז) [לעיל ד'] (ח) [לעיל ד']
(ט) [לעיל ד'] (י) [לעיל ד']
(יא) [לעיל ד'] (יב) [לעיל ד']
(יג) [לעיל ד'] (יד) [לעיל ד']
(טו) [לעיל ד'] (טז) [לעיל ד']
(יז) [לעיל ד'] (יח) [לעיל ד']
(יט) [לעיל ד'] (כ) [לעיל ד']
(כא) [לעיל ד'] (כב) [לעיל ד']
(כג) [לעיל ד'] (כד) [לעיל ד']
(כה) [לעיל ד'] (כו) [לעיל ד']
(כז) [לעיל ד'] (כח) [לעיל ד']
(כט) [לעיל ד'] (ל) [לעיל ד']

תורה אור השלם

1. בעל הבור יחלם כסף
ישיב לבעליו והמת יהיה
לו:

הגהות הב"ח

(א) נבי שאלו קרב לגבי
מוצה לא כתב רחמנא
חמור וז"ל ממזעזעין
חמור וז"ל שאלו קדוש
במורה לא כתב רחמנא
שור אלא חמור קדש:
(ב) חמור ד"ה חמור וז"ל
הנזל קמא קשיא דלא
משיב:

גליון הש"ס

חמור ד"ה חמור וז"ל
בעל חמור ד"ה חמור
ד"ה חמור:

לחלק. דלא תימא אינו חייב עד שיפול שם שור וחמור ביחד:
ונפל. לשון יחיד: ונפל טובא משמע. (א) כמו ועשה כללל ואהליאב
(שמות לו) ונאל האות והמופת (דברים יג) ונאל הארץ ואל הדוב
(שמואל א ח) מירי אחריו לא. ושאר מילי מנלן: אף כל בעלי

חיים. לרבען קמתרן לה ולר' יהודה
אמא או רבי אף שאלו מטלטלין:
עופות אין מטמאין במגע ובמשא:
א"כ. דלא רבי אלא מאי דמי ליה
לפרטא משני דרדין: לכתוב רחמנא
סד פרט. או שור או חמור ודרשין
כל כעין הפרט ומדכחז אידך אם
אינו ענין לרבען שנגחלו מטמאה דהא
אמי כללל מנהו ענין לעופות דדמו
לפרטא בחד דהוה בעלי חיים ואיכא
למפרך השאל דמרייהו כריי מהיכא
ממעט אדם אלא מהך מלתא דעופות
מקשי ואזיל עד דמפיק ליה מכוליה
טעמא: שאין קדוש בנכורה לא.
כגון קוסים וגמלים כח רחמנא שור
דלא אינטריכא דהא מכלל אמי
לרביי אפי' קוסים וגמלים הואיל
ודמו לפרטא משני דרדין בעלי חיים
ונגלתן מטמא אכל עופות דלא דמו
אלא בחד דלא: כלל. לא תימא
שור וכלל למדריש כללל ופרט וכלל
אורא אימא חמור קרא והמת יהיה לו
כ"ל כליס בני מיתה ניהו. בתמיה
ול"ל קרא למעטיניהו לרבען ורבי
יהודה היכי מצי לרבייהו הא לא
קרינן ביה והמת יהיה לו: שצירפן
זו ס"א מיתסן. הלכך לרבען אלא
חמור למעטיניהו הואיל ולאו מיתה
ממש היא ושור למעטי אדם שאינו
מין בנהו ואי כתב רחמנא חד הוה
אמינא למעטי אדם אכל כליס לא
דמי קא ממעט בעלי חיים דכוותיה
קא ממעט להכי אינטרין חמור
ולרבי יהודה או לרביי כליס אלא
אף ע"ג דלאו בני מיתה ניהו ממש
ושור למעטי אדם בעלי חיים
דכוותיה ולקמן פריך לר' יהודה חמור
למה ל' בחדמי. חדשים: שור
פסולי המוקדשין. שנפדה אין המיתה
שלו דקיימא לן בנכורות בפרק ב'
(דף טו.) גבי פסולי המוקדשין לאחר
פדיונו מוצא ולא גריה בשר ולא חלב
ואכלת ולא ללביד: שור ולא אדם.
שאנו מין בנהו: ושה דאכידה.
כיון דכתיב לכל אכידה אחיך למה
לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה
ושלמה ובפרק אלו מציאות' דרשין להו
לכולהו בר משה: הא של פקח פטור. בתמיה. היכא פטריה קרא:

או מבעי ליה לחלק ורבי יהודה לחלק
מונפל נפקא ורבנן ונפל טובא משמע
אימא ונפל כלל שור וחמור פרט כלל ופרט
אין בכלל אלא מה שבפרט שור וחמור
אין מירי אחריו לא אמרי בעל הבור
ישלם חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה
דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש
בעלי חיים אף כל בעלי חיים אי מה הפרט
מפורש דבר שנבלתה מטמאה במגע
ובמשא אף כל דבר שנבלתה מטמאה
במגע ובמשא (א) אבל עופות לא א"כ נכתוב
רחמנא חד פרטא הי נכתוב אי כתב שור
הוה אמינא קרב לגבי מוצא אין שאינו קרב
לגבי מוצא לא (ב) ואי כתב רחמנא חמור
ה"א קדוש בבכורה אין שאין קדוש בבכורה
לא אלא אמר קרא יהמת יהיה לו כל דבר
מיתה בין לרבען דקא ממעטי להו לכלים ובין
לר' יהודה דקא מרבי להו לכלים כלים
בני מיתה ניהו אמרי שבירתן זו היא מיתתן
ולרב דאמר בור שחייבה עליו תורה
להבלו ולא לחבטו בין לרבען בין לרבי
יהודה כלים בני הבלא ניהו אמרי בחדתי
דמיפקעי מהבלא האי והמת יהיה לו
מבעי ליה לכדרכא (א) דאמר רבא שור
פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור שנאמר
והמת יהיה לו במי שהמת שלו יצא זה
שאין המת שלו אלא אמר קרא יכסף
ישיב לבעליו לרבות אכל דאית ליה בעלים
א"ה אפילו כלים ואדם נמי אמר קרא
שור ולא אדם חמור ולא כלים ולרבי
יהודה דקא מרבי להו לכלים בשלמא שור
ממעט ביה אדם אלא חמור מאי ממעט
ביה (א) אלא אמר רבא חמור דבור לרבי
יהודה ושה דאכידה לרביי הכל קשיא:
נפל לתוכו שור חרש שומה וקמן חייב:
מאי שור חרש שומה וקמן אילימא שור של
חרש שור של שומה שור של קמן הא שור
של פקח פטור אמר רבי יוחנן שור שהוא
חרש שור שהוא שומה שור שהוא קמן
הא

האי סוגיא כר' יאשיה דמלרין או לחלק
כלל דוכחין אכל לרבי יוחנן אין נרין או לחלק ותימא א"כ
סוגיא זו דלא כהלכתא דכפ' השואל (ב"מ דף נה:) מוקי אביי כרבי
יאשיה ורבה כרבי יוחנן וק"ל כרבה לגבי דאביי וצ"ל אותו ואת
בנו (חולין דף עט:) גבי פלוגתא
דחושפין לרבע האב משנת דתליא
בפלוגתא דרבי יוחנן ור' יאשיה נמי
יש לחמוה למה אין אנו פוסקין כמ"ד
כר' יוחנן מכה מילתיה דרבה בפרק
השואל: הוה אמינא קרב לגבי
מוצה אין. תימא למה לא ילפינן
הכא שור שור משנת ובמסקנא נמי
דמרינן עופות מדכתיב ישיב לבעליו
כל דאית ליה בעלים ל"ל ניגף משור
שור או חמור חמור משנת כמו
חסימה ופריקה לקמן וממילא
אמעט אדם דליכא למילף
משנת דלמרינן לקמן (ע"ז) לגבי
כלאים להנחה הקשמי ולא לגבי
אחר וכן גבי משלומי כפל והשנת
אכידה מה נרין ריבוי לקמן ניגף
משנת ומיהו להפרשה דהר סיני יחא
דלא שייך למילף משנת דעדיין לא
נאמרו עשרת הדברות וי"ל דנמקוס
ששייך לדרוש כללל ופרט לא ילפינן
שור שור משנת וכן כל הי דהוה
דרשין כללל ופרט דמשלומי כפל
דרשין ליה דהדיא בדרובה (לקמן
דף סג.) אי לאו רביא דכל וכן יש
לפרש בהשנת אכידה אכל כלל אחריו
י"ל דלא מדרש כללל ופרט וכלל:
קרב לגבי מוצא. ב"ק דקדושין
(דף י.) גבי העניקה דכתיב
לאן גורן ויקב לא ממעט כל דבר
שאין קרב לגבי מוצא משום דכלל
גורן הוה כמה דברים שאין קרבים
לגבי מוצא אכל ב"ק דחולין (דף
סה:) ל"ע דכתיב כל מעשה עזים
תחטטאו דלמחר עזים למעטי עופות
ואמאי לא ממעטין כל דבר שאין
קרב לגבי מוצא ומיהו להסוה לישנא
דלמחר לקמן כל ריבויא הוא לא
קשה מהתם: בין דרבי יהודה
דמרבא כלים כלים בני מיתה ניהו.
וא"ת ומאי פריך כ"ש משום דלאו
בני מיתה ניהו כרבי ריבויא לרבי
יהודה וי"ל דלר' יהודה נמי הוה
ממעט כלים מחמור אי לאו ריבויא
ולפיכך פריך נין לרבען דממעטי להו
כלים מחמור וצ"ל לרבי יהודה דמרבא
להו כלים מאו לאפוקי ממעט דחמור

הא לאו בני מיתה ניהו: בין דרבען בין דר' יהודה כלים בני
הבלא ניהו. אפילו למאן דאית ליה ב' המניח (לעיל דף טז.)
לרבי יהודה מפיקר נוקי לאחר נפילה פשיעה פטור וא"כ לא מחייב רבי יהודה אלא בצור ברשותו וצבור ברשותו אנטרין שפיר
למיפטר כלים בחצטה דחצטה ידיה הוא מ"מ פריך שפיר דבהזיק הנל משמעי קרא מדדריש רב ונפל עד שיפול דרך נפילה וחצטה
היכא דהוה ידיה אחי' נקי' ובהנל דמשמעי ביה קרא אית לן לאשכוחי ריבויא דכלים לר"י ומיהו אין נראה שידרוש ר' יהודה אפילו לרב
עד שיפול דרך נפילה דכיון דלא מחייב אלא בצור ברשותו אין לו לדורשו כמו ששמואל אין דורשו משום דכלל מקום שימחייב בהנל
מתחייב בחצטה: חמור דבור דר' יהודה ב'. והא דלא קאמר נמי גס לרבי דברים הגזול קמא לקמן (דף נד.) (א) דלא חשיב אלא
הק דדמו * דהוה בעלי חיים הקשה הר"ר משה מפונטיי"א ואימא דחמור אלא למעט שטרות ואורי' דלמאן דלא דאין דינא דגרמי
אפי' הוא עצמו פטור ולמאן דלאין דינא דגרמי נמי לא מחייב אלא מדרכנן דמוכח (א) בפרק הכונס (לקמן דף סג.) דמיבעיא ליה
אי עשו חקנת גזול במסור או לא ואי דינא דגרמי דלורייתא למה לא עשו חקנת גזול במסור כמו בגזול: שיה דאכידה דרבי
הב"א קשיא. וא"ת לגופיה אנטרין למהו פרט וכלל ונעשה כלל מוסף על הפרט ואמרו כל מילי דשור וחמור ושלמה אנטרין
כל חד וחד למילתיה כדדרש ב' אלו מציאות (ב"מ דף ס.) ואי לא שיה דמיתר הוה משיירי חד מינייהו לפרט וכלל ולא הוה
דרשין ביה מירי י"ל דכלל מקום שיש פרט וכלל רגיל רבינו שמואל ליתן טעם למה לי לפרט כיון דלמרינן כל מילי ומפרש דשמא
יש דברים שלא היה מתרבי מהכלל אם לא שקדמו פרט להיות כלל מוסף עליו ולרבות כל דבר והכא קים ליה לבעל הש"ס
דמאכידה קסם הוה שמעין שפיר כל אכידה כאלו יש פרט וכלל שאין למעט שום אכידה בזנין אב או מקי' או בשום ענין וא"כ
כאן פרט כדי שלא למעט מן הכלל שום דבר על ידי שום דין א"כ לכל אכידה כתיב והוה לכל ריבויא לרבות כל אכידה כאילו
יש פרט וכלל אף על גב דדרשין מיניה בע"ז (דף ס.) לרבות המומר מכל מקום איכא למדרש נמי כל אכידה דלמרייהו
קאי ריבויא דאכידה ואלאחין ומרינן כל אכידה דכל אחד ולמאן:

הא שור והוא פקח פטור. בתמיה: מין בן דעת. היינו אדם ואפי'
הוא שטות מין בן דעת הוא: שור מרש שטות וקטן. שור שטות
מרש או שטות או קטן או סומא או מהלך בדרך בלילה ואפילו הוא
פקח: מרתני' ולפסרשם הר מיני. אהם בזהמה אם איש בתיב)
ואנן מרבינין חס ועוף בנמצא:

וּלְפָנָיו כָּפַל. וְאָעַבְרָא דְכַמְצִי' מֵשׁוֹר
וְעַד חֲמֹר שֶׁלֹּא בִּמְהֵרָה וְיִהְיֶה מַרְבִּין
בְּגָמ' וְכֵן בְּיִלְדוֹ: לְפָרִיקָם. עֲזוּב
תַּעֲזוּבָה עֲמוֹ (שְׁמוֹת כג): לְכַלֵּא
דְּהַרְבֵּעָה אֲעִיב דְּכַמְצִי' בְּהַמְחֵן לֹא
מַרְבִּיעַ כְּלָאִים הוּא נָמִי חִיָּה וְעוֹף
כָּלֵל כְּדִילֵךְ בְּנִמְרָא וְכֵן לַעֲנִין כְּלָאִים
דְּהַנְגָה לֵאל תַּחֲרֹשׁ בְּשׂוֹר וּמְחֹרֵל:
כְּחוֹה. דְּבַדְרֵי הַרְגִּיל לִיָּהוּ: גַּמ' חִיָּה
כָּלֵל בְּהֵמָה. דְּכַמְצִי וְאֵלֶּה מֵהַמְחֵן
אֲשֶׁר תִּחְבְּלוּ וְכַמְצִי בְּמִרְיָה אִיל וְכִי
(דְּכַרס יד): לְפָנָיו כָּפַל עַל כֵּן
דְּכִר פֶּסַח עַל שׂוֹר כו' כֵּן דְּכִר פֶּסַח.
וְאִפְרִי דְּכִר שֶׁאֵין כֵּן דְּרֹחַ חִיָּים בְּפִרְק
מִרְיָה (לְחֻמֵּי גכג): מִרְיָה. דְּכַמְצִי

שורק וחמומק וכל כהמק (דברים ה):
 יליף כהמק כהמק משבט. מה
 להלן היה ועוף בכלל כדמפרש לקמי':
 כדברים הראשונים נאמר כהמק.
 ולא נאמר כהן שור וחמור ודברות
 האחרונות הוסף להזכיר שור וחמור:
 וסוף. אף הן בכלל כור כהמק
 הראשון ידבר היה שור וחמור.

דבר פשע כלל כל דבר פשיעה להשבת אבידה לכל אברת אחיד
לפריקה יליף חמור חמור משבת ^ז לחסימה יליף שור שור משבת לכלאים
אי כלאים דחרישה יליף שור שור משבת אי כלאים דהרבעה יליף בהמתך
בהמתך משבת וגבי שבת מנול דתניא ר' יוסי אומר משום ר' ישמעאל
ברברות הראשונות נאמר ^ע עבדך ואמתך וברברות האחרונות
נאמר ^פ ושורך וחמורך וכל בהמתך והלא שור וחמור בכלל כל בהמה
היו ולמה יצאו לומר לך מה שור וחמור האמור כאן היה ועוף כיוצא
בהן אף כל היה ועוף כיוצא בהן אימא בהמה דדברות הראשונות כלל
שורך וחמורך דדברות האחרונות פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט שור וחמור אין מידי אחרינא לא אמרי וכל בהמתך דדברות
האחרונות חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה
הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים ואימא מה הפרט מפורש
דבר שנבלתו מטמא כמגע ובמשא אף כל דבר שנבלתו מטמא כמגע
ובמשא ^א אבל עופות לא אמרי א"כ נכתוב רחמנא חד פרטא הי נכתוב
רחמנא אי כתב רחמנא שור ה"א קרב לגבי מזבח אין שאינו קרב לגבי
מזבח לא כתב רחמנא חמור ואי כתב רחמנא חמור ה"א קדוש בבכורה
אין שאין קדוש בבכורה לא כתב רחמנא שור אלא וכל בהמתך ריבויא
הוא וכל היכא דכתב רחמנא כל ריבויא הוא והא גבי מעשר דכתיב כל
וקא דרשינן ליה בכלל ופרט דתניא ^ז ונתת הכסף בכל אשר תאוו נפשך
כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ^מ מה הפרט מפורש פרי
מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע אמרי בכלל כללא
כל ריבויא איבעית אימא כל נמי כללא הוא מיהו האי כל דהבא
ריבויא הוא מדהוה ליה למכתב ובהמתך כדכתיב בדברות הראשונות
וכתב וכל בהמתך ש"מ ריבויא השתא דאמרת כל ריבויא הוא בהמתך
דדברות הראשונות ושור וחמור דדברות האחרונות ל"ל אמרי שור
לאגמורי שור שור לחסימה חמור לאגמורי חמור חמור לפריקה בהמתך
לאגמורי בהמתך בהמתך לכלאים אי הכי אפילו אדם ליחסר אלמה תנן
^כ אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך אמר רב פפא ^פ פפונאי ידעי טעמא
דהא מילתא ומנו רב אחא בר יעקב אמר קרא ^ל למען ינוח עבדך ואמתך

תורה אור השלם

1. כעל הבור' ישלם כסף
 ישלם לכעול' ה' חמתה ירה
 ש' שמוח' את זה
 2. אל תגע בן יד כי
 סקול יסקל אל ירה ירה
 אם במקום אם איש אל
 ירה במקול' ירה ירה
 ש' שמוח' את זה
 3. על כל דבר פשע על
 שור על חמול' על זה
 על שמהל על כל אנה
 אשר יאמר כי הוא זה
 עד האלהים יא' זה
 שניהם אשר ירשעו
 אלהים ישלם שנים
 ירה שמוח' את זה
 4. וכן תעשה לחמור וכן
 תעשה לשלמור וכן
 תעשה לכל אנה וכן
 אשר האבד ממנו
 ומאחור אל תוכל
 לחתלם: וברים כ' ו
 יום השבעי עשה כל
 אילול' אתה וכן וכן
 מלאכה אתה וכן וכן
 עבד ואחמור וכן
 וכן אשר כשעריך:
 שמוח' את זה
 יום השבעי עשה כל
 אילול' אתה וכן וכן
 מלאכה אתה וכן וכן
 עבד ואחמור וכן
 וכן אשר כשעריך:
 שמוח' את זה
 וברים ג'
 7. ותחתה תעשה בכל
 אשר וכן וכן וכן
 וכן וכן וכן וכן
 אשר וכן וכן וכן
 ואכלת ש' לפני ה'
 אילול' ושמתה ירה
 וכן: כ' וברים ד'

ק א מ"י פ"ט מהלכות
כלאים הלכה ה' סמך
לחין רפא רש"ט פ"ט י"ד
פ"י ר"ז סעיף ו'
קא ב ג מ"י שם פ"ט
שם פ"ט ו'
קב ד מ"י שם ה"י ס'
טו"ט שם פ"ט ו'
קב ה מ"י שם ה"י ס'.

אמר ר"ל כאן שנה רבי תרגול בוים ופסיוני ב' מהו דתימא
מין אחד הוא קמ"ט. ואע"ג דלא אשמעי' ממנמינן דליהו
תרי מין אע"ג דרבו נהדי הדדי ולא שמעינן אלא דאסור כלאים
שיך בעופות מ"מ אחי שפיר דכי קאמר ר"ל כאן שנה רבי

כלומר כיון ששנה רבי דש כלאים
בעופות א"כ תרגול טווס ופסיוני
כלאים זה בזה כי מסביר דנפשי
יש לנו לדעת שאלו המינים חלוקים
זה מזה ואינם מין אחד ואע"ג דרבו
נהדי הדדי וכיוצא בזה יש צינמות
בפרק חרש (דף ק"ב:) ובהנזקין (נעין
נ"ה). אמר רבא מעדותו של רבי
יוחנן בן גודגדא שהעיד על חרשת
שהשיאה אציה שינאלת בגט אמר
לעדים ראו גט זה שאני נותן לאשמי
וחזר ואמר לה כנסי שטר חוז זה
מגורשת מי לא א"ר יוחנן בן גודגדא
לא נעין דעת ה"ר כי פשיטא מהו
דתימא כיון דאמר כנסי שטר חוז
זה בטולי בטליה קמ"ל אע"ג דלא
ידע רבא ממליה דרבי יוחנן בן
גודגדא דלא בטליה בניה שאמר
כנסי שטר חוז זה אלא מסביר
דנפשי אפי"ה קאמר מעדותו שמע'
ליה וכיוצא בזה יש הרבה בגמרא:
המרביע שני מינים. ר"י ז"ר
יהודה היה מגיה
המנהיג ב' מינים שנים לוקה משום
דנדרשית רבה (פ"ו) ויבדלושמי
דכלאים (פ"ה) משמע דאי אפשר
להרביע דגיס וזיהו א"ן לר"ך להגיה
דדגיס דוקא הוא דמשמע דלין
להרביעם אבל מין חיות היס שיך
ציה אסור הרבעה והכא איכא
לאוקמי במין חיה שיכול אדם להרביע
דקאמר דנדרשית רבה המרביע מין
חיות היס לוקה וזתה הכי קאמר כל
מקום שנאמר צו למינהו כללש נהג
צו ופרך א"כ דרימא והרי דגיס
שנאמר צו למינהו וכי כללש
הרבעה צה והיאל יכול להרביעם
ומשני דהא דקאמר דגיס כללש
נהג צה היינו דוקא דנהגה אבל
בהרבעה לא משכחת לה משמע
דנחיות היס משכחת שפיר הרבעה
להכי לא פריך שם אמריב חיות
היס היאל לוקה אלא אמרן דאמר כל

שנאמר צו למינהו דהיינו אפילו סמך דגיס כללש נהג צה:
אמריב צמינהו צמינהו מיבשה. ומשנה לא מצי למילף דמרביו דוכל צהמתך
לית לן לרבינו אלא כל מילי דיבשה שאלם רגיל לממר אחריהם (ה) דנחמר כתיב קרא דנהמתך גבי שנת: **למינהו** מיבשה. וא"ת
ומה לר"ך ללמוד מיבשה תיפוק ליה מדנחית בגופיה למינהו דבאלו טריפות (חולין דף ס. וס"ט) משמע דאי היה כתיב למינהו צווי של
דשלים אסור להרביע שני דשלים זה בזה וי"ל דלמינהו לחודה לא היה משמע שנכנס אסור כללש א"ל לאו חוקותי תשמרו דדרש
שמואל חוקות שחקתי לך כבר ומפרש ר"ת שחקק כנעשה בראשית שכתוב צו למינהו דבשה דהמה ואילו דלאיירי ציה
קרא דחוקותי אבל למינהו דים לחודה ליכא למילף מינה דגיס וא"ת דסוגיא דגמרא דלא כרענן דכפ' ד' מימות (פסחין דף ס. וס"ז)
דלא מתייבי צי נח לא ככללש ולא בהרבעה אלא לא דרשינן למינהו וי"ל נהי דלא דרשינן למינהו לגבי צי נח דלא אשכחן דמוזר
צה רחמנא לגבי ישראל דהחירו צי כללש דרשינן ליה וי"מ לגבי דגיס א"כ להרבעה אילו דקרא דשך לא מיירי אלא צורעים והשתא
דנחית למינהו באלין דרשינן מינה מה צהמתך בהרבעה אף שדך בהרבעה אילו וצהא פליגי ר"א ורבנן דר"א יליף מחוקותי שחקתי
לך כבר שהחירו צי נח על הכללש כלומר מלמינהו ורבנן לא ילפי מינה אלא שנרמזו מלמינהו דמעשה בראשית ומ"מ לא נאסרו
לגבי נח ואחי שפיר דלמינהו אפילו כרענן מלמינהו דשמואל וא"ת ל"ל למילף כללש בהרבעה צהמתך צהמתך משנת לרבינו עופות מופק
ליה מלמינהו כי היכי דלפנין דגיס וי"ל דאי לא ג"ס לא היו מפקי קרא דנהמתך משמעוהא אבל השתא דלמי ג"ס ומפקא קרא
ממשמעוהא מרבינן אפילו דגיס למינהו מיבשה: **המנהיג בעיזא ושיבוטא**. וא"ת דמשמע דפשיטא ליה דנשני מינים שנים מיין
והא למינהו גבי הרבעה והרבעה כתיב ולא גבי זרעה והנהגה דמוכח צ"י ד' מימות (ס"ט) דלא מיתסרי צי נח בחרישה חרישה
ולא חוקותי שחקתי לך כבר כלומר בלמינהו דמעשה בראשית אלא דומיא דנהמתך לא מרביע מה צהמתך בהרבעה אף
שדך בהרבעה וי"ל דסבירא דמוקמינן למינהו צין בישראל צין לגבי נח לכל אחד כמו שמצינו אסורו במקום אחד לגבי נח בהרבעה
ולשראל אף בהנהגה ועי"ל כי היכי דלפנין כולו משנת ה"י ילפינן שנת צהמתך צהמתך מהרבעה לאסור דגיס בשנת צהמתך והדר
ילפינן כללש בהנהגה משנת: **אלא** מעתה חזר חמה ושעורה וזעץ חמה בארץ ושעורה בחוצה ארץ. כיון דנעוריה אחת במקום
צפנות מג' טפחים דלר"ך להרביע צין זרע לזרע דמוכח נשמי' שנת פרק א"ר עקיבא (דף פ"ה) והא דנע"י ר' יושיה מטה ושעורה
ומרנן במפלות יד להחזיק כללש הכנס קאמר אבל ככללש זרעים מיין צהמתך וזעורה לחודה והך סוגיא נקט כרענן דלא צעו אלא
צ' מיין אבל ר"י פליג ומרנן שגלה זרעים או מצ' מיין או מצ' מיין דמנן (כללש פ"א מ"ט) הזרע חטה ושעורה כחמד מיין
ר"י אומר שני חטין ושעורה אחת או שני שעורים וחתה אחת או חטה ושעורה וסוקמת וצגלד שיהיו שלשה:

הדרן עלך שור שנגח את הפרה

נאמר בהם טוב. גבי כיבוד אב ואם דנחית צה"ן למען ייטב לך:
ופסקו בו. ט"ת שכתובה ראשון צהורה נאמרה לטובה: **הספד**.
חיה זו לצדה הראויה: **כלן שנה**. צמחנה זו דקמינן כללש נהג
בעופות נלדנו דכל עופות כללש זה בזה מין צהאנו מינו:

טווס. פווא"ן צלע"ז: **פסיוני**. מין
שלי שקורין פירד"ץ: **קועיה**.
חרטומו צ"ק צלע"ז: **טיטא**.
ערבי: **אליס קועיה**. זאורו עז:
קטין. דק: **ציליו מכחך**. צילי
הזכרות ניכרין צלוח הכר מצחך:
בשיחלה. בעטינה אחת. אלו צר אלו
טוען ציה שיה עד שחלד את
הראשונה: **הנהיג בעיזא ושיבוטא**.
קשר קרון לעז וזג זה קף על המים
זה מושך עמו על שפת היס:
כללש צהמה לחך לא נהגה דמהוה
התלויה בחרך היא וכל חזות קרקע
אין נהגה אלא בחרך מן המורה:
אידי ואידי מקום חיוכא. אם היה
מנהיג ספינה ציס צני דגים של
שני מינין מיין דהא דרשינן למינהו
(למינהו) מיבשה:

הדרן עלך שור שנגח את הפרה

עד יורא אלהים את האור לא כתיב ט"ת וא"ר יהושע בן לוי הוראה
הספד בחלומו חסו עליו מן השמים ופדאוהו הני מילי בכתבא: וכן
חיה ועוף כיוצא בהן וכו': אמר ר"ל כאן שנה רבי תרגול טווס ופסיוני

כלאים זה בזה פשיטא אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי מהו דתימא
מין חד הוא קמ"ל: אמר שמואל יאוו וואוו הבר כללש זה בזה מתקיף לה
רבא בר רב חנן מאי טעמא אילימא משום דהאי אריך קועיה והאי
זוטר קועיה אלא מעתה גמלא פרסא וגמלא טייעא דהאי אלים קועיה
והאי קטין קועיה הכי נמי דהוו כללש זה בזה אלא אמר אביי יזה ביציו
מבחוץ וזה ביציו מבפנים רב פפא אמר הא מעונה חדא כיעתא בשיחלא
והא מעונה כמה כיעתא בשיחלא א"ר ירמיה אמר ריש לקיש י"המרביע
שני מינים שבים לוקה מאי טעמא אמר רב אבהו בר אבהו משבמה
דעולא אתיא למינהו מיבשה בעי רחבה "המנהיג בעיזא ושיבוטא
מהו מי אמרינן כיון דעולא לא נחית בים ושיבוטא לא סליק ליבשה
לא כלום עביד או דלמא השתא מיהת קא מנהיג מתקיף לה רבינא
אלא מעתה חיבר חטה ושעורה בידו זרע חטה בארץ ושעורה בחוצה
לארץ הכי נמי דמחייב אמרי הכי השתא התם ארץ מקום חיוכא חוצה

לארץ לא מקום חיוכא אידי ואידי חיוכא הוא:

הדרן עלך שור שנגח את הפרה

שנאמר צו למינהו דהיינו אפילו סמך דגיס כללש נהג צה:
אמריב צמינהו צמינהו מיבשה. ומשנה לא מצי למילף דמרביו דוכל צהמתך
לית לן לרבינו אלא כל מילי דיבשה שאלם רגיל לממר אחריהם (ה) דנחמר כתיב קרא דנהמתך גבי שנת: **למינהו** מיבשה. וא"ת
ומה לר"ך ללמוד מיבשה תיפוק ליה מדנחית בגופיה למינהו דבאלו טריפות (חולין דף ס. וס"ט) משמע דאי היה כתיב למינהו צווי של
דשלים אסור להרביע שני דשלים זה בזה וי"ל דלמינהו לחודה לא היה משמע שנכנס אסור כללש א"ל לאו חוקותי תשמרו דדרש
שמואל חוקות שחקתי לך כבר ומפרש ר"ת שחקק כנעשה בראשית שכתוב צו למינהו דבשה דהמה ואילו דלאיירי ציה
קרא דחוקותי אבל למינהו דים לחודה ליכא למילף מינה דגיס וא"ת דסוגיא דגמרא דלא כרענן דכפ' ד' מימות (פסחין דף ס. וס"ז)
דלא מתייבי צי נח לא ככללש ולא בהרבעה אלא לא דרשינן למינהו וי"ל נהי דלא דרשינן למינהו לגבי צי נח דלא אשכחן דמוזר
צה רחמנא לגבי ישראל דהחירו צי כללש דרשינן ליה וי"מ לגבי דגיס א"כ להרבעה אילו דקרא דשך לא מיירי אלא צורעים והשתא
דנחית למינהו באלין דרשינן מינה מה צהמתך בהרבעה אף שדך בהרבעה אילו וצהא פליגי ר"א ורבנן דר"א יליף מחוקותי שחקתי
לך כבר שהחירו צי נח על הכללש כלומר מלמינהו ורבנן לא ילפי מינה אלא שנרמזו מלמינהו דמעשה בראשית ומ"מ לא נאסרו
לגבי נח ואחי שפיר דלמינהו אפילו כרענן מלמינהו דשמואל וא"ת ל"ל למילף כללש בהרבעה צהמתך צהמתך משנת לרבינו עופות מופק
ליה מלמינהו כי היכי דלפנין דגיס וי"ל דאי לא ג"ס לא היו מפקי קרא דנהמתך משמעוהא אבל השתא דלמי ג"ס ומפקא קרא
ממשמעוהא מרבינן אפילו דגיס למינהו מיבשה: **המנהיג בעיזא ושיבוטא**. וא"ת דמשמע דפשיטא ליה דנשני מינים שנים מיין
והא למינהו גבי הרבעה והרבעה כתיב ולא גבי זרעה והנהגה דמוכח צ"י ד' מימות (ס"ט) דלא מיתסרי צי נח בחרישה חרישה
ולא חוקותי שחקתי לך כבר כלומר בלמינהו דמעשה בראשית אלא דומיא דנהמתך לא מרביע מה צהמתך בהרבעה אף
שדך בהרבעה וי"ל דסבירא דמוקמינן למינהו צין בישראל צין לגבי נח לכל אחד כמו שמצינו אסורו במקום אחד לגבי נח בהרבעה
ולשראל אף בהנהגה ועי"ל כי היכי דלפנין כולו משנת ה"י ילפינן שנת צהמתך צהמתך מהרבעה לאסור דגיס בשנת צהמתך והדר
ילפינן כללש בהנהגה משנת: **אלא** מעתה חזר חמה ושעורה וזעץ חמה בארץ ושעורה בחוצה ארץ. כיון דנעוריה אחת במקום
צפנות מג' טפחים דלר"ך להרביע צין זרע לזרע דמוכח נשמי' שנת פרק א"ר עקיבא (דף פ"ה) והא דנע"י ר' יושיה מטה ושעורה
ומרנן במפלות יד להחזיק כללש הכנס קאמר אבל ככללש זרעים מיין צהמתך וזעורה לחודה והך סוגיא נקט כרענן דלא צעו אלא
צ' מיין אבל ר"י פליג ומרנן שגלה זרעים או מצ' מיין או מצ' מיין דמנן (כללש פ"א מ"ט) הזרע חטה ושעורה כחמד מיין
ר"י אומר שני חטין ושעורה אחת או שני שעורים וחתה אחת או חטה ושעורה וסוקמת וצגלד שיהיו שלשה:

(א) עין מ"י פ"ט ק"ב ד"ה
תריהו. (ב) נעין יעקב
אחא ר' יהושע בן לוי.
(ג) נכנסת מ"ה. (ד) נחשפא
דכללש פ"ה. (ה) צטריה
(ו) פסחין דף ס.
(ז) נכנסת מ"ה. (ח) נכנסת
מ"ה. (ט) ד"ה נכנסת.
(י) ד"ה מקום.

תורה אור השלם

1. וקשה לומר למה קרא
ואגבי קים וטאטאמיה
בקטאטא השמך נאם ה'
צבאות: ישעיהו יד כג
2. טמאתה בשוליה לא
וכרד אוריתך ותרד
פלאים אק מנחם לה
ראה ה' את עניי כי
הגדיל ארוב: איכה א ט
3. טבעו בארץ שערך
אבר ושרך בריחה
מלכה ושרה בגטם אק
וכרד גם נביאיה לא
קצאו חותן מה:
איכה ב ט
4. וקרא אלהים את
האור כי טוב ויבדל
אלהים בין האור ובין
החושך: בראשית א ד

הנהגות הב"ח

(ב) חוס' ד"ה חמיה וכו'
רבנן אמר כתיב קהל:

גליון הש"ס

נב' אם לאו שאני יודע
בו. עי' ב"ק ק"ג ע"ה
מ"ה תריהו: שם
המנהיג בעיזא ושיבוטא.
עי' ע"ז דף ט' ע"ה חוס'
ד"ה וימחק:

לעזי רש"י

פוא"ן (פאר"ן). טווס.
פירד"ץ (פירד"ץ).
קורא (קור). ב"ק. חרשום.

מוסף רש"י

אורו ואורו הבר. אור
של יסוד ואור של צה,
כללש להרביע (בכורות
ה). המנהיג בעיזא
ושיבוטא. קשר קרון לגבי
שנים ולעזי יבשה על
שפת היס ופסיוני מנהיגם
אחור. לוקה משום
מנהיג כללש א"ל לא,
מורש צבור ונחמיה לאו
דוקא. דכל מ"י מיין נמי
אפיר (פסחין דף ס).
הדרן עלך שור שנגח
את הפרה

(א) לקמן ט. גיטין נג.
(ב) לעיל מו. (ג) לקמן טז.
(ד) קדושין כד. לקמן טז.
(ה) לעיל טז. לקמן טז. כ"ח
(ו) וקדושין מב.
(ז) פנהד'ין טז. חמורה טז.
(ח) לעיל טז. רש"י מ"ג.
(ט) [מנחות מ"א]. (י) וקמן
(יא) (ב) וד"ה סוף. (ל) ולי
מקל.

תורה אור השלם

1. תפיש כי תחטא
ושמעת קול אלה ורוא
לא ראך או ידע אם
לוא יד יד ונשא עונו.
יקרא ה א

הגהות חב"ח

(א) חוב"ד ד"ה פשיטא וכו'
כענין על שבעת
דבר שם לא יגיד.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה אם לא יגיד
וכו' ועוד ק"ל. חמורה לו
הא בלמח דכח דעל אחר
מועיל בעדותו לחייב ממון
חייב קרבן שבעה כדלמח
בשבעות רש"י הכל מודים
נעדר סוטה וכו' ובתוס' רש
סוטה ד"ה כל הקשו בלמח
אמאי לא אמרין דהוא עד
היטו ב' דוקא. וע"ש מה
שמילא אל לרש"י דכ"י
לקושטא דמילא דהוא עד
היטו ב' דוקא ל"ע.
ד"ה פטור וכו' ההיזק
שאינו ניכר לא שביח
היזק. קשה למי שרש"י
חמלה העשה מלמלה
שקל כן משקלות וכו'
אף למי שרש"י היזק
פטור פ"ס גיטין וכו'.

בכחל רעוע. דלא חסדיה דלמסתר קאי. דמעי ליה. כשכפה
הגיע זה הדליקה: **ברוח מזויה.** הרי בדים הצעיר וצדיני אדם
ניחוי: **ברוח שאינה מזויה.** דמידי דלא סלקא אדעתיה היל:
עומן אסתר. שכיסה קמת חזירו כסדינין כשראה דליקה אלה
והוא לא שלח את הצעירה ושויה
עומן וגרס להפסיד את הניזק
ולפטור את המצער דפטור על עומן
באש"י: **לנפשיה.** להוילא ממון מחזירו
לעצמו: **ממונה בעי לשלומי.** אותו
ממון שהוילא חייב להחזיר: **לחבריה.**
שכר עדי שקר להוילא מנה מראובן
לשמעון: **פשיטא דאורייתא הוא.**
דחייב בדיני שמים: **אם לא יגיד.**
במאי קא משמע מדקפיד אהגדה
משמע שאינו מגדין מתחייב זה ממון
ועוד ק"ל (וטעם דף ב): כל מקום
שנאמר עד הרי כאן שני עדים עד
שפטר לך הכתוב אחד כדמכ"ז לא
יקום עד אחד בלא שניים (דברים יט):
אלא כהד. שמתחייב שבעה וצדיני
שמים מחייב דלי הוה מסקיד מחייב
ליה שבעה ודלמא לא הוה משמע
בשיקרא ומשלם: וכו' ליקא. דחייבין
בדיני שמים: **העושה מלאכה במי**
חטא. ששקל כנגדן משקלות במסכת
גיטין (דף נג.) וכן נפסקין במלמלה: **פטור**
מדיני אדם. דהיזק שאינו ניכר לא
שמים היזק. וכולהו הני חייבין מתנייתא
ניניה: **המכשית.** תקע לו בלאו פתאום
וצעמו דלא עבד ביה מעשה בגופו:
ר"מ מחייב בדיקון. פלוגמיהו מפרש
בהמניח את הכד (לעיל דף נג.) בנתקל
פושע ובמסקין ונקי: **אלא כסוי**
כסיה. שלא תצער זה האש
מחר: **דברי הרב שושע.** והיה להם
שלא יעידו: **והוא שחטרה.** הא דתנן
נפלה בלילה פטור כגון שחטרה
הכנתה והפילה הכותל דלגוס הוא:
אלא לא חטרה. אלא מעצמה נפלה:
תחילתו בפשיעה. אלא נפילה דעצד
למיפל: **וסופו באונס.** דהא לא נפלה
אלא חטרה: **הניחא למאן דאמר**
כו'. פלוגמא היא בנזק המפקד
(ב"מ דף מב.) מרי לישני דש"ס אליה
דבר יוסף: **ה"ג אלא מפני** **בכחל**
כדי ואפילו **לא חטרה:** **אחריה**
בחמה כו' אמר רבה ואפילו
חטרה. ובכחל כריא: **חמלו**
בפשיעה. שהניחה בחמה ופשיעה
היא אלא פתיחת הדלת דלמרינן
לקמיה כל תחנות שכולה לעשות
עושה אגב עברה: **וסופו באונס:**
שחטרה: **עלדקא.** תחנות:
מין

בכחל רעוע אמר מר הכופף קמתו של
חבירו בפני הדליקה היכי דמי אילימא
דמטיא ליה ברוח מצויה יבדיני אדם נמי
נחייב יאלא דמטיא ברוח שאינה מצויה
ורב אשי אמר יממון אתמר משום רשויה
טמון באש: אמר מר השוכר עדי שקר
ה"ד אילימא לנפשיה יממונא בעי שלומי
ובדיני אדם נמי נחייב יאלא לחבריה
והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
במאי עסקינן אילימא בבי תרי פשיטא
דאורייתא הוא יאם לא יגיד ונשא עונו
יאלא בחד ותו ליכא והאיכא (סימן העושה
בסם ושליח חבירו נשבר) ^ההעושה מלאכה
במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא והנותן סם המות
בפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים והאיכא ^ההשולח את הבערה
ביר חרש שומה וקמן פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא ^ההמבעית את
חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
והאיכא ^הנשברה כדו ברה"ד ולא סלקה
נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהזקן
וחכ"א פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים
אין מהא איכא טובא והני אצטריכא ליה
מהו דתימא בדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ"ל הפורץ גדר בפני בהמת חבירו מהו
דתימא כיון דלמסתריה קאי מה עביד
בדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל הכופף
קמתו של חבירו נמי מהו דתימא לימא מי
הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה ובדיני
שמים נמי לא ליחייב קמ"ל ולרב אשי
דאמר נמי טמון איתמר מהו דתימא אנא
כסוי כסיתיה ניהלך ובדיני שמים נמי לא
ליחייב קמ"ל והשוכר עדי שקר נמי מהו
דתימא לימא דברי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעין ובדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ"ל והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
נמי מהו דתימא מי ימר דכי הוה (אתינא)
מסהדינא ליה הוה מודה דלמא הוה משתבע
לשקרא ובדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל:
נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים כו': אמר
רבה והוא שחטרה אבל לא חטרה מאי
חייב היכי דמי אילימא בכחל כריא כי לא
חטרה אמאי חייב מאי ה"ל למעבר אלא

בכחל רעוע כי חטרה יאמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא
הניחא למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור אלא למ"ד תחילתו
בפשיעה וסופו באונס חייב מאי איכא למימר אלא מתני' בכחל כריא
ואפילו לא חטרה וכי איתמר דרבה אסיפא איתמר הניחה בחמה או
שמשרה לחרש שומה וקמן ויצתה והזיקה חייב אמר רבה יואפי' חטרה
לא מבעיא היכא דלא חטרה דכולה בפשיעה וסופו באונס קמ"ל דכולה
פשיעה היא מ"מ דאמר ליה מידע ידעת דכיון דשבקתה בחמה כל
ימצדקא דאית לה למיעבר עברא ונפקא: הוציאה לסטים לסטים חייבין:
פשיטא

חייב בדיני שמים ושמא אין כל כך חידוש: **בסווי** כסיתיה. וא"ת גליי ודוע למקום למה נחמין אש לטובה אש לרעה וי"ל דאפי'
במתכין לטובה שלא ימרה לשרוף ויכול להזיל בעל הבית כחך כן מ"מ בדיני שמים חייב דלביעי ליה לאזהורי ולאקוני אדעתיה שלא יצא לו
הפסד נזק: **מהו דתימא** היא זה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל דברוזה פשיעה היא. ק"ק דה"ל למימר מהו דתימא כולה אונס הוא
וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה ללכת אלא בחמירה קמשמע לן דפושע הוא אלא חמירה שהניחה בחמה:

אילימא דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני אדם נמי ליחייב. וא"ת
מין שאין חילוק בין מקרב דבר אלל האש ובין מקרב
האש אלל הדבר אמרין בפרק כל הנשרפין (פנהד'ין דף עז.
טס) כפתו במקום שסוף חמה או צינה לצא פטור ליחייב למ"ד
אש משום חזיו וכן כפתו לפני ארי
ו"ל דודאי אי כפתו והציאו במקום
שסוף חמה או צינה לצא או ארי
חייב אלל התם מיידי שפכתו במקום
שהיה ולא היוזו ממקומו ולא הו'
מזמנא הוילא והחמה והצינה והארי
אין עליו בשעת כפייה וההיא
דלמקיל עליה דקא דמילא אפילו
כפתו והציאו שם ואח"כ אתקיל
פטור דדמי לזורק חץ ותרסין בידי
ואפילו קדם הוא ונטלו פטור וא"ת
ההיא דהשקן זו את הנחש דפטור
למ"ד מעצמו הוא למיכס אמאי פטור
לפי מה שפירש שצמעתין דפי פרה
(דף נג.) ששם ידו לתוך פיו
והשקן ליחייב משום אש דודאי הנחש
יזיק האדם וי"ל דשאי התם שאין
הארכ עדיין נעולם:

במונא בעי דש"מ. וכי תימא
פטור מדיני אדם משום
דלא ידעי' ששם עדי שקר מ"מ כיון
שאם היינו יודעים ששם עדות שקר
משלם אין שייך למיחני פטור מדיני
אדם: **אלא** דחבריה. כגון שאין
לחבריה מה לשלם או שהלך לתדינת
הים או כגון שאין אנו יודעים ששם
עדי שקר ודוקא שוכר אלל אמר
פטור מדיני שמים דכדור שלא ישמעו
לו דאין נראה לומר דנקט שוכר
לאשמעינן דאפי' שוכר פטור מדיני
אדם שאין זה שום חידוש ולקמן לא
עבד דכריכתא אלא מדיני שמים ועוד
דבפירקין תנן (דף נט.) השולח את
הבערה ביד חש"י פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים שלח ביד פקח הפקח
חייב משמע דשולח פטור אף מדיני
שמים: **פשיטא** אם לא יגיד
וכו'. וא"ת ה"מ כשעבר על שבעתו
כדמכ"ז ושעמה קול אלה וי"ל דה"ק
קרא כשעבר (א) דצדק שאם לא יגיד
היה נזשא שם או יציא קרבן שבעה
אלל בלא שבעה נמי איכא נשיאות
עון כדמוכח במתני' בלחך דיני
ממונות (פנהד'ין דף לו.) ודוקא ב"ד
דכשאומורים אין אנו יודעים להעיד
שז אינם יכולין להעיד דכיון שהגיד
שז אינו חוזר ומגיד והיינו אש לא
יגיד דקרא אלל חזך ל"גד אין לחוש
שיכול לחזור ולהעיד:

העושה מלאכה במי חטאת.
עד שלא נתן האפר
כדמנא בנמ' פרה (פ"ד מ"ד) פרה
נפסקת במלמלה עד שחשפה אפר
והמלאכה פוסלת צמים עד שישים
האפר לתוכה ובספרי יליף מקרא יכול
אף קדשן מ"ל למשמרת למי נדה
ולא שכבר מי נדה: **פטור** מדיני
אדם. בפי' היזקין (גיטין נג.) פריך
מיניה למ"ד היזק שאין ניכר שמה
היזק: **אבל** הני אצטריך ליה.
וא"ת הטמן סם המות נמי חידוש הוא
למיחני כדלמרינן לעיל (דף מז.)
דאפילו סם המות דלא עבידא דלכנה
חייב בדיני שמים ושמא אין כל כך חידוש: **בסווי** כסיתיה. וא"ת גליי ודוע למקום למה נחמין אש לטובה אש לרעה וי"ל דאפי'
במתכין לטובה שלא ימרה לשרוף ויכול להזיל בעל הבית כחך כן מ"מ בדיני שמים חייב דלביעי ליה לאזהורי ולאקוני אדעתיה שלא יצא לו
הפסד נזק: **מהו דתימא** היא זה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל דברוזה פשיעה היא. ק"ק דה"ל למימר מהו דתימא כולה אונס הוא
וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה ללכת אלא בחמירה קמשמע לן דפושע הוא אלא חמירה שהניחה בחמה:

יד א ב ג מ"י פ"ד
מהלכות יומא הל' י
סמג ענין פטו טושי"ע ח"מ
סי' מ"ח סעיף יא:
בז ד מ"י שם טושי"ע שם
סעיף טו:
בז ה מ"י פ"ח מהלכות
עדות הלכה א סמג
לחזין כה טושי"ע ח"מ סי'
לכ סעיף ב:
יד ו מ"י שם טושי"ע שם
סעיף טו:
יד ז מ"י שם סמג שם
וטושי"ע שם:
יב ח מ"י שם סמג שם
וטושי"ע ח"מ סי' כח
סעיף א:
ב ט מ"י פ"ח מהלכות
עדות הלכה א סמג
ענין קח טושי"ע שם וענין
בכ"מ ובכ"י שם:
כא י מ"י שם פ"ח הל' ז
סמג שם טושי"ע שם:
בב ב מ"י פ"ח מהל' חובל
ומזיק הלכה ה וענין
בכ"מ:
בג ל מ"י פ"ח מהל' נזק
ממון הלכה ה סמג
ענין פטו טושי"ע ח"מ סי'
סעיף א:
כד מ מ"י פ"ח מהלכות
חובל ומזיק הל' א סמג
שם טושי"ע ח"מ סי' כח
סעיף ב:
כה ג מ"י פ"ח מהל' נזק
ממון הלכה א סמג
ענין פטו טושי"ע ח"מ סי'
סעיף א:
כו ס מ"י שם הלכה
טושי"ע שם סעיף ה:

מוסף רש"י

העושה מלאכה במי
חטאת. שקל כנגדן
משקלות. ופרה וכל חשפה
נפסקת במלמלה וליקטו
(נח.) מי חטאת פרה
אליהם וכן פרה עצמה
נפסקת במלמלה. דכתיב
(במדבר יט) אשר לא עלה
עליה עול. ובמי חטאת
כתיב למשמרת למי נדה.
והניחא כספרי מה ח"ל
שיטל אין לי שפחה מלמלה
פוסלת אלא בפרה ומנין
אף צמים מ"ל למשמרת
למי נדה. כלומר שיהיו
משומרות לכן ולא לנדר
אחר (גיטין נג.) פטור
מדיני אדם. לשלם וחייב
בדיני שמים. פירענות
לשלם לנשעים שנתכין
לפסקת את ישראל (נח.)
נשברה כדו ב"י וחייב
בדיני שמים. משום דלא
סליק (דע"ה טו.)

כו א ב מ"י פ"ד מהל' טקן ממון הלכה ג וע"י נהגות ונח"מ סמג עשין קט טו"ע ח"מ פ"י ע"ד סעף ג: כח ג מ"י שם סמג שם טור ש"ע ח"מ פ"י ע"ד סעף ג: כט ד ה מ"י שם הל' יא טו"ע שם ס"ט: לו ז מ"י פ"י מהלכות אצילה הלכה י סמג עשין עד טו"ע ח"מ פ"י רסו סעף טו:

מוסף רש"י

כרלן נכנסו תחת הבעלים. מתחייבין בנזקין כנעלים (לע"ד חז"ל). שומר אבדיה. שם אבדיה והנעשה אל תוך ביתו כדמכר ואספתו אל תוך ביתו (ב"מ פב.). רבה אמר בשומר חנם דמי. ואינו חייב אלא בפשיעה (ב"מ סט.). רבי יוסף אמר בשומר שכר דמי. שכן מלוא (שם ושבועות מו.).

פשיטא כיון דאפקוה קיימא לה ברשותיהו דב"מ. דהולאה לגולה איירי מחייב כדמוקי לה בירושלמי וא"ת ומנליה דקיימא ברשותיהו אפי' להתחייב על מה שהיה מוקף להכי קאי דקתני ואלתה והויקה לליכא למימר דמי היכי דמסרה לשומר חנם והשולל נכנסו תחת בעלים ה"ה גזלן דלמלא שומר הוא דמחייב אבל גזלן לא דמנליה דברים שהשומר חייב והגזלן פטור שהרי נכמשה בהמה הנכמשה דהדרא וזכירות שהרקיעו מקלט מוכח בהגזל קמא (לקמן ד' טז:) דגזלן אומר לו הרי שלך לפניך משום דלא חשיב שנינו ולא קניניהו ופטור אפילו בפשיעה דלא קבל עליו שמירה אבל שומר כיון שמתחייב נכמשה דלא דר' ובהרקיעו כולם אס נעשו בפשיעה כמו כן יתחייב נכמשה דהדרא ובהרקיעו מקלטם כיון דקבל עליו שמירה דלמלא לא יתחייב כזה כמו כזה שאין השומר קונה בשנינו ואפילו שאל דק"ל דאף לשולל שמין כדכר כהנא ורב אסי (לעיל ד' יא.) ואין לומר דמתחייב לפי שאין יכולין לקיים בה מזה השנה דמתשלם מגופו דנשן ורגל איירי מחייב ויש כאן השנה מעליה כשמתחייב אותה לנעלים ו"ל דסגרא הוא דגזלן נכנס תחת הנעלים דכיון שהולא מרשות בעלים שהיו חייבין בשמירתה ואין הנעלים יכולים לשומרה לפי שגזלה מהם יש על הגזלן לשומרה ולענין מוקף אקרו בעלים כל מי שצדו לשומרה ולא דמי לתפסו נזק לר"ע (לעיל ד' יא.) דלפי שומר חנם אינו על חלק חבירו דשותף אין מתכוין להחזיק רק בשלו ואינו צא להוליא בעלים יותר משותף והכי משמע לישנא דקמה ברשותיהו לכל מילי (א) מה שהוא ברשותו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו ע"ד קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הבהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דלע"ג דכמינ צעירה כדדיה חשיבא הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חבירו בנריו של חבירו אבל אין לפרש דמחייב מטעם אש דברי הויקא והכי כאלו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סם המות לפני בהמת חבירו שאני הכא או משום דה"ל שלא תאכל דאמר לעיל (דף מו:) דל"כ מטעם זה ה"ל להחייב (א) אפילו ברה"ר ולא משמע שם דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן אפילו מתקרב בהמתו אל הפירות ומעמידה עליהם: **הבישה** אמרת לך. ותחילה היה סובר דמעמיד בהמה היינו שמתחייב בידו האפסר ומוליכה ממנו על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי: **וליסמיה** נמי שהבישה. לגולה מיירי כדמוקי לה בירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חיש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להבין: **בהחיא** הנאה דלא קבעי ליתבא ריפתא לעניא. משום דעוסק במלוה ודוקא נשעה דמתעסק בה גזון שוטח לאורכה או משום עסק שרץ לה לאכילה אבל נשכיל שאכילה נביתו לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים שמהם כדמוכח בסוכה (דף כה. וסא.) דלא נפקא לן מקרא דעוסק במלוה פטור מן המלוה ועוד דכפרק אין בין המודר (מ"ד ג:) אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ולי פטרת ליה כל זמן שהאכילה נביתו שכיח והוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרין צאין בין המודר (שם) דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אכילה לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואור"י דלינה ראה כלל דגם רבה מודה לרב יוסף דעוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר שכר בך ומ"מ הוא נהנה לכן אסור למודר אבל לא הוה שומר שכר ואין לדקדק נמי בשמעתין דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם בניגתו המשחמת וקמ"ל דלא בעינן דעת בעלים כדכרי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מציאות (ב"מ ד' טז. וסא.) כי נראה דרבה קבלה מרב יוסף דקרא דר"א אמי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מני ליה כלעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא בסגרא בעלמא וה"פ דהיה דאלו מציאות (שם ד' לא.) אי דמנטרל לרבה כדאית ליה מפשיעה לרב יוסף כדאית ליה מגניבה ואכילה פשיטא דלמלא לא כרץ קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף בר משדה ענין ומחלה כדאיתא נמי שם (ב"מ ד' קמג.) ואין לפרש דהיינו דוקא כגבא נמרא כמו שיש מפרשים מדאמר נמי שאלחו (ג"מ ד' עד: וסא.) ותסבירא והא ק"ל כרבה ובהא אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמה בהיה מילתא קיימא לן דהלכה כרבה דהוה ליה למימר והא ק"ל צהא הלכתא כרבה כדאמר ובהא אין הלכה כרשב"ג ועוד דכפרק המפקיד (ב"מ מג.) גבי מפקיד מעות אצל שולמי מותרים ישממש בהן (לצוריס) לא ישממש בהן לפיכך אס אבדו חייב באחריותם קאמר רב נחמן דק"ל כוותיה דרבי נאנסו לא דמשום שהמירו לו חכמים להשתמש בהן אינו נעשה רק שומר שכר א"כ כאלו מציאות (שם דף טז.) גבי מה יהא נדמים רבי טרפון אומר ישממש בהן לפיכך אס אבדו חייב באחריותן לא הוה אלא ש"ס כמו שאמר שם לרבה ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב באונסין משום הימור שמיש משום דכלאו הכי היה שומר שכר שהיה שומר אכילה דאין זה סגרא דמשום שני (א) סברת דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשתמש לא יעשה נשכיל כך שולל אלא ש"ס בעלמא ועוד יש להניח ראה דהלכתא כרבה כדמוקי סתמא דמגרא (א) מחמתין דהאומנין (ב"מ דף טז:) הלוהו על המשכון שומר שכר מחזורתא דלא כרבי אלעזר דאמר במלוה חבירו על המשכון ואבד ישבע ויעול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אלעזר דלמסקנא מוקי כוליהו אליהו ופולגמיהו במלוה לרץ למשכון אי מלוה קעניד אי לא פי' שרץ למשכון להשתמש בו ופומח לו והולך מהלואתו כך פירש הכס נקוטטרס וא"כ הו"מ לאוקמה מתניתין צאין לרץ למשכון דכ"ע מלוה

(א) לעיל מד: (ב) לעיל יא: ב"מ יא: (ג) ב"מ כט. פב. שבעות מד: מ"דס לג: (ד) (דברים ו') (ה) (ד"ה שלחן) (ו) (ד"ה הא) (ז) (ב"מ מג.) (ח) מהר"ש בשם מה' שםא הגיה דמלת סברות ל"ל שפירות, (ט) (ג"מ פב.)

הנהגות הב"ח
(א) תוס' ד"ה פשיטא וס' דמה שהוא ברשותו:

הנהגות הגר"א
[א] תוס' ד"ה המעמיד כו: אפילו ברה"ר כו: נ"ב אצל הרשב"א פסק דחייב: [ב] ד"ה נהגות כו: אלא דוקא כו: נ"ב והג"א (פ"ב) דסוכה וע"ש גר"ן וע"פ פתני דשעה שעוסק אפילו יכול לקיים פטור ע"ש: [ג] בא"ד ונראה לר"י דהלכה כו: נ"ב ור"ף ורמב"ם מולקין ע"ז:

לא א אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דצני למילף
צנעיה המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכן
משומר חנם אע"ג דשומר שכן מתחייב קרנא בלא שבויה קסבר
האי תנא כפילא בשבויה עדיפא מקרנא בלא שבויה ותימה
להאי תנא מנלן דפרשה ראשונה
לאמרה בשומר חנם ושיניה בשומר
שכן אפיון אנה דפסקא השואל (שם)
דף נד: לא קיימא לן אלא משום
דקרנא בלא שבויה עדיפא ועוד
קשה דבמקור גבי ק"ו שאין עליו
משויה דפריך מה לשומר שכן שכן
משלם תשלומי כפל כו' כלומר ולכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבירה
אדרבה כיון דחמור הוא ה"ל לומר
שלא יתחייב כדי שיתחייב כפל וי"ל
דהא פשיטא דעדיפא חומרה דקרנא
בלא שבויה מחמורא דכפילא בשבויה
דמי יודע שיצא לידו כן ולכן יש
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרן
בגניבה בשומר שכן שהוא חמור
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנם
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
אבל לעשות פירכא על ק"ו שפיר
פרכינא מכפל אע"פ שהוא חומרה
קטנה כיון שאין בלתי אע"פ שיש
בלתי חומרה אחרת חמורה ממנה
והאי תנא דבמקור דקסבר קרנא
בלא שבויה עדיף מכפילא בשבויה
ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
בכפל וזה חומרתו גורמת לו שפטור
מכפל וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף
ד. ושם) גבי ר' חייא תורת הוה
לא פריך: **נמצא** שש פסלים
תשלומי כפל במקור טענת לסטים
מוזיין. אבל אי גזל הוא יחא דטוען
טענת גזל ונמנא שהוא בידו לא
משלם כפל וא"ת אחי נמנא ש"ס
משלם כפל בטוען טענת גזל צנעיה
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
גזל צנעין זה ואפי' שייך אין לחוש
אי המ"ל ולטעמין ולא קאמר:
קסבר האי תנא קרנא בלא
שבויה עדיפא. וא"ת
ורב יוסף דס"ל לעיל אליה דההוא
תנא דלסטים מוזיין (הוא וגם סובר
אותו תנא כפילא בשבויה עדיף א"כ
מנלן גניבה ואבירה בשואל דמשומר
שכן לא ילף וכן יש להקשות לרבי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליה דקסבר
לסטים מוזיין גזל הוא ובהמפקד
(ב"מ דף מא: מוכח דקסבר כפילא
בשבויה עדיפא בשמעתא דשליחות
יד לריבה סקרו וכן סבר ההם ר"א
ובמרוצה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דמי
מיטמר מאינשי גזל הוא אע"פ
שצנעיה רואין ומסתמא ס"ל הכי בלסטים מוזיין וי"ל דנפקא להו
מורי ישאל וי"ו מוסף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון
מעליון דממיק בפרק השואל (ב"מ דף נה. ושם) ולאזהר מקסנא
לא נטער ק"ו של ברייתא זו והא דמיימי ליה ההם היינו מקמי
דמיקו ליה מורי ישאל וילמד מתחתון מעליון:

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וירא ולא ירעא. פי' בריית
דף כ"ה ע"כ רש"י ד"ה
מנן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"פ ד"ה נפלה כי
והוא כ"י. י"ב והרמב"ם
חולק על זה ומכח דל"ן זה
פשיעה ובי יאחזה בונה
מ"י:

היא (ולא ידענא היכא תניא): **ככל**
שעל ידי גזל בין מוזיין ובין שאינו
בגניבה ואבירה הלכך כשנמנא שכן
שכן שאינו משלם כפל. בטענת גזל
שאינו מוזיין אפי' נמנא בידו דהא
מעיקרא לא היה פטר נפשיה מקרנא:
אין לי. שיהא שואל חייב: **אלא**
בשבויה ומפס. שכן אונס: **שפטר**
בו שבויה ומפס. דכתיב ביה ומת
או נשבר או נשנה וכתבי בתורה
שבויה ה' תהיה בין שניהם (שמות
כג): **חייב בגניבה ואבירה.** דכתיב
ב"ה [שם] א"כ גזל גזב וגו': **מה לשומר:**
שכן כו. תאמר בשואל שאין בו כפל
לעולם דהא מייחייב באונסין דכתיב
ונשבר או מת וכי נמי טעין לסטים
מוזיין נטלו הימנו הוה מייחייב נפשיה
בקרנא ומי שאינו בלא לגנוב את
הקרן לא יטלם כפל: **קסבר פאי**
סנא. דיושבר או מת: **קרנא בלא**
שבויה עדיפא מכפילא בשבויה.
שואל עדיף שמתחייב בשבויה ומתה
בלא שום שבויה שכן משומר שכן
שפטור עליהן ואע"פ שיש בשומר
שכן כפל בטוען טענת לסטים מוזיין
אין זה חומר דכפל אינו בשומרין עד
שישבע לשקר שנגנבה הימנו וא"כ
באו עדים בפרק מרובה (לקמן דף
סג: הלכך קנסא משום שבויה הוא
דקנסיה רחמנא: **מסייע ליה.**
לסטים מוזיין גזל הוא: **ואינו**
נשבע. דאי צנינא משתבע דנגנבה
מפטורנא: **לשקר.** דכיון דשלים
נמנא הגניבה שול: **סבריה.** דכיון
דצנו לסייעיה לרבי יוסף מהא ר"י
היא דאמר שוכר כשומר שכן דמי
בשוכר את הפועלים (ב"מ נג.) ומתחייב
בגניבה: **ומדקתני.** אינו נשבע
מכלל דאי צני אשתבויה דנגנבה
דמפטור הוה מפטור והכי דמי
דקטעין לסטים מוזיין גנבה בחזקה
וקתני דמי נמנא אותו לסטים משלם
כפל: **שוכר כשומר חנם דמי.** ובגזל
שאינו מוזיין הוה פטר נפשיה מעיקרא:
ואי צניס איפא. לעולם ר"י היא
ובגזל שאינו מוזיין: **וכדמחליף** **היא**
בר אנוס. בשוכר את הפועלים (שם):
ר' יירא אמר. לעולם כשומר שכן
דמי ואפי' הכי לא תסייעיה דהאי
דקתני כפל בלסטים שאינו מוזיין
קאמר וקתני רישא אינו נשבע מכלל
דאי צני פטר נפשיה (ס) במאי עסקינן
בטוען טענת לסטים מוזיין הלכך
אי צני איפטר וכשנמנא הגזל נמנא
שאינו מוזיין וכן כפל הוא: **אמר**

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וירא ולא ירעא. פי' בריית
דף כ"ה ע"כ רש"י ד"ה
מנן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"פ ד"ה נפלה כי
והוא כ"י. י"ב והרמב"ם
חולק על זה ומכח דל"ן זה
פשיעה ובי יאחזה בונה
מ"י:

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וירא ולא ירעא. פי' בריית
דף כ"ה ע"כ רש"י ד"ה
מנן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"פ ד"ה נפלה כי
והוא כ"י. י"ב והרמב"ם
חולק על זה ומכח דל"ן זה
פשיעה ובי יאחזה בונה
מ"י:

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וירא ולא ירעא. פי' בריית
דף כ"ה ע"כ רש"י ד"ה
מנן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"פ ד"ה נפלה כי
והוא כ"י. י"ב והרמב"ם
חולק על זה ומכח דל"ן זה
פשיעה ובי יאחזה בונה
מ"י:

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וירא ולא ירעא. פי' בריית
דף כ"ה ע"כ רש"י ד"ה
מנן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"פ ד"ה נפלה כי
והוא כ"י. י"ב והרמב"ם
חולק על זה ומכח דל"ן זה
פשיעה ובי יאחזה בונה
מ"י:

לו א מ"י פ"ד מהלכות
גניבה הלכה א':
לו ב מ"י פ"א מהל'
שכירות הל' ב סג
ענין פט טו"ע ח"מ כ"י
שט פ"ק יב:
לח ג מ"י שט טו"ע שט
ספ"ק ב:
לח ד מ"י שט סג שט
טו"ע ח"מ כ"י שט
ספ"ק ב:
לו ז מ"י פ"ח מהלכות
שאלה ופקדון הל' א':
מא ד מ"י פ"ג מהלכות
מקדמות הלכה יא
סג ענין סט טו"ע ח"מ
כ"י שט ספ"ק ב:

מוסף רש"י

שכן משלם כפל בטוען
טענת לסטים מוזיין.
לענין מיפטור בשלשון
הר' אונס וטוען טענת
גזל הו' לענין כפל א"כ
נשבע ונאף עדים שיהא
אלו, תאמר בשואל שאינו
בא לידו כפל דמי טעין
ואמר לקטים מוזיין בלא
על וטען מחייב את עצמו
בקרן (ב"מ נה.). קרנא
בלא שבויה עדיפא
מכפילא בשבויה. אין
זו פשוטה דקרנא דמחייב
ליה לשואל ממי טעין
לקטים מוזיין נטלה ואפילו
לא נשבע לשקר. עדיפא
להיות חמורה משומר שכן
הוא לידו כפל א"כ כפר
ושבע על כך לשקר וא"כ
אמת אמר פטור מן
הקרן (שם). השוכר פרה
מחייבו ונגנבה. אע"פ
השוכר חייב בגניבה
ואבירה, מכל מקום א"כ
רואה לשקר ולישבע היה
נפטר בטענה, הלכך ר' אהרן
אמר נגנבה מחייב עצמו
בקרן נקטה לו הכפל (ב"מ
נד.). שוכר כנושא שכן
דמי. הו"ל ולהלכא הוא
אלו, אע"פ שיתן שכן
שעלמו שומר שכן הוא,
דאי לא יהיב שכן הו'
שואל ויחייב באונסין, השתא
דאיבוי ליה אגרא לא הו'
שואל והו' שומר שכן
(ב"מ נה.). שוכר כשומר
חנם דמי. דקא יצא אגר
מלכא וליטו נטל שכן על
שמירתו (שם).

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

חורה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליז אין עמו של
שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. ב"מ דף נה. דרבה
היינו לעיל דמורה כפילא
מיה אף שהוא ש"ח דחייב
בגניבה כיון דלוקטא גזר
בדיחא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנבי
בדיחא גרמו כי כדכחו
מנ"ל לעיל ע"א ד"ה
א"ל מדינא ק"ו פ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וירא פטר נפשיה הבא
במאי:

מוסף רש"י

שכן משלם כפל בטוען
טענת לסטים מוזיין.
לענין מיפטור בשלשון
הר' אונס וטוען טענת
גזל הו' לענין כפל א"כ
נשבע ונאף עדים שיהא
אלו, תאמר בשואל שאינו
בא לידו כפל דמי טעין
ואמר לקטים מוזיין בלא
על וטען מחייב את עצמו
בקרן (ב"מ נה.). קרנא
בלא שבויה עדיפא
מכפילא בשבויה. אין
זו פשוטה דקרנא דמחייב
ליה לשואל ממי טעין
לקטים מוזיין נטלה ואפילו
לא נשבע לשקר. עדיפא
להיות חמורה משומר שכן
הוא לידו כפל א"כ כפר
ושבע על כך לשקר וא"כ
אמת אמר פטור מן
הקרן (שם). השוכר פרה
מחייבו ונגנבה. אע"פ
השוכר חייב בגניבה
ואבירה, מכל מקום א"כ
רואה לשקר ולישבע היה
נפטר בטענה, הלכך ר' אהרן
אמר נגנבה מחייב עצמו
בקרן נקטה לו הכפל (ב"מ
נד.). שוכר כנושא שכן
דמי. הו"ל ולהלכא הוא
אלו, אע"פ שיתן שכן
שעלמו שומר שכן הוא,
דאי לא יהיב שכן הו'
שואל ויחייב באונסין, השתא
דאיבוי ליה אגרא לא הו'
שואל והו' שומר שכן
(ב"מ נה.). שוכר כשומר
חנם דמי. דקא יצא אגר
מלכא וליטו נטל שכן על
שמירתו (שם).

(א) ומרס לנ. כיצ' נג. (ב) ובי"מ ג. (ג) ולפיל כה: (ד) ובי"מ ג. (ה) ובי"מ ג. (ו) ובי"מ ג. (ז) ובי"מ ג. (ח) ובי"מ ג. (ט) ובי"מ ג. (י) ובי"מ ג.

גליון הש"ס

גמ' איבעי לך עבדך. עין כבית דף ג. ע"כ תוספות ד"ה איבעי לך:

לא מבעיא אכלה דמשלמת. מיהא מה שנהגת אע"ג דלא פשע בשמירתה דהא נהנית: **אכל נחכסא**. דאפי' כההיא הויקא אנוסה הו"ל: **אימא**. האי בעל השדה מנכסא ארי מנכסי חבירו הוא שהליל את בהמת חבירו שלא נחבטה בקרקע ומזהו הוא דעבד ומידי לא לשקול קמ"ל: **שהוסלקה במימי רגליה**. מר"ה לניהל דלונסא דלא סלקא אדעמיה הוא: לא שנו. דמה שנהגית הוא דמשלמת ולא מה שהזיקה: **אלא**. שאכלה מיד בלוחה ערוגה שנפלה שם דכיון דלונסא היא נפילה אנוסה היא נמי בארילתה דכיון דחויא לתבואה תומה לא מוקמה אנוסה: **אכל**. הלכה מערוגה לערוגה ואכלה משלמת מה שהזיקה: **לא סימא עד שפלא לדעת**. שידעו הצעלים שילאם: **ותחזור לדעת**. שלא נעל בפניה כראוי: **אלא כיון שילאם לדעת**. שידעו שילאם: **אף על גב שחורה שלא לדעת**. דהשתא לא סגי לה בשמירה פחותה דאמר ליה כיון דילפא כו': **תחלו בפשיעה**. כלאו לידה היה לו לשמירה שלא תכנס ותאכל: **וסופו באונס**. לא היה יודע שחלד: ולא סתמורי

לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה דמשלמת מה שנהגית אבל נחבטה אימא מבריה ארי מנכסי חבירו הוא ומה שנהגית נמי לא משלם קמ"ל ואימא ה"נ מבריה ארי מנכסי חבירו מדעתו הוא האי לאו מדעתו אי נמי מבריה ארי מנכסי חבירו לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא הויי נפל רב כהנא אמר בשהוחלקה במימי רגליה רבא אמר שדחפתה חברתה מ"ד שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה דא"ל **א"י** איבעי לך עבדך חדא אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה ורבי יוחנן אמר ר' אפי' מערוגה לערוגה ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור לדעת א"ר פפא לא תימא עד שתצא לדעת אלא יכיון שיצתה לדעת אע"פ שחורה שלא לדעת מ"מ דא"ל כיון דילפא כל אימת דמשתמטא להתם רהטא: ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה: בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה במי לידה מהו אליבא דמאן דאמר בתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר בתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור מאי מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא כולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנפורה ולא סתמורי

א"נ מבריה ארי מנכסי חבירו לית ליה פסידא. וא"ת והרי פורע חובו דחשבינן ליה מנכסא ארי ברש אין בין המודר (נדרים ד' ג.) אע"ג דאית ליה פסידא וי"ל דהכי פ"י מנכסא ארי מנכסי חבירו מדעתו וכיון דמדעתו אפי' אית ליה פסידא כמו פורע חובו חשיב מנכסא ארי האי שלא מדעתו אי"נ מנכסא ארי מנכסי חבירו אפי' כשאינו מדעתו אלא חבירו מנכסו להכריח ארי מעדכו לית ליה פסידא למנכסא האי אית ליה פסידא וכיון דאיכא תרתי שלא מדעתו ואית ליה פסידא לא חשיב מנכסא ארי אלא ככל מדעתו אפי' אית ליה פסידא או שלא מדעתו וליה ליה פסידא חשיב מנכסא ארי ואין נותן לו אפי' שכרו וא"ת דכסוף השוכר [את] הפועלים (ב"מ ג.) אמר דשומר חנם שהיה לו לקדם ברועים ומקלות ולא קדם חייב ומפרש שומר חנם חנם וס"י בשכר ומסיק דחזר ונוטל מנכ"ה ומשמע דשומר חנם לא מחייב לקדם בשכר אלא כ"ש אם קדם בשכר דשפיר עבד ונותנים לו מה שהוציא ומסתברא דה"ר איניש דעלמא שאינו שומר וגם שכן עמנו נוטל ואין סברא לתקן בין רועה עמנו שמוטל עליו להפסדק ולשומר לאיניש דעלמא ועוד אמרינן בהגוזל בתרא (לקמן דף קט"ו) שטף נהר חמורו וחמור חבירו והניח שלו והליל של חבירו אין לו אלא שכרו ושכרו מיהא שקיל ולא אמרינן מנכסא ארי בעלמא הוא וכן משיב אבידה שומטין לו שכר כפועל בטל (ב"מ דף נ"א: ושם) לא אמר דליהוי כמנכסא ארי בעלמא ולא יטול כלום ואין לומר דכלל הנהו

אע"ג דמן הדין היה פטור מ"מ תקנת חכמים הוא שישלם לו כדי שישיב אבידתו של חבירו אלא פורע חובו אין לנו לעשות תקנה ע"י זה דהא הכא בשמעתין משמע דאי היה מדעתו היה חשיב מנכסא ארי ולא היה נוטל כלום אעפ"י שהוא מליל חבירו מן ההפסק לא עשו תקנה ונראה לר"י דמנכסא ארי שאינו נוטל שכר היינו כשאין הדבר ברור שיצא לידי הפסק כגון שהארי רחוק ואין יודע אם יצא כן הארי אם לא ואין מלילי אלא מדאגב ומן הפחד שדיוג שמה יצא אלא אם הדבר ברור שיצא לידי הפסק ולידי דריסת הארי או מליל מפי הארי עמנו או ודאי נוטל שכרו כמו שטף נהר חמור חבירו והך דשמעתין מייירי שהלילו ירקות מנער בעלמא שאין בעל הבהמה רוצה שתחבט בהמתו בדרך ותאטער אע"פ שלא היו דמיה נפחתינן בך ולכן היה נחשב מנכסא ארי אי היה מדעתו ופורע חובו אין מלילי מהפסק דמה שהיה הלוח זקוק לפרעו אין זה הפסק שהרי נחשיב לו ואינו מלילי אלא מנער בעלמא וחשיב מנכסא ארי אי"נ כדמפרש טעמא בירושלמי דכתובות (פ"ג) ובנדרים (פ"ד) מפסיקא הוינא ליה ומחיל ליה ואפי' במשכון מפסיק הוינא ליה ויהיב ליה משכנו ואפי' ב"מ דוחק עמנו מסיק לה בירושלמי ונראה דהטעם משום שיכול לומר לו הייתי מוצא הרבה בני אדם שהיו פורעין עבדיו כי דרך אהובים שמרחמים על אהוביהם להליל מן הנער הזה דהיינו מעין אותו טעם והא דקרי בחוקת הצמים (ב"ב דף ג.) מנכסא ארי נתן צור והועיל נעל צור והועיל דסבר מיהא מיהא אע"פ שמוציא מהפסק שהיה נהר שוטפה לא נקט לשון מנכסא ארי לנעין שיפטר חבירו משכר הכרחתו אלא כלומר דאין זה חוקה דאין זה מיקון כמו רפך בה פורתא או נעל וגדר ופרך אלא מגין עליה פורתא שלא ילדי קלקול ורבינו גרשון פסק בתשובה אחת על אנס עכו"ם שאנס ביתו של ישראל וצא ישראל אחר ולקחו ממנו שלא יחזיר לבעלים בחנם אלא רש"י פ"י בהמקין (גיטין דף נ"א:) גבי עכו"ם הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום סיקריקון שאם החזיק עכו"ם בקרקע של ישראל מחמת חוב שהיה לו עליו או מחמת אנפרות בגזל בעלמא ואינו מסור בידו להרגו אין בו דין סיקריקון אפילו אם שהתה י"ב חדש לתת רביע לבעלים כמיקון חכמים אלא מחזיר לו הקרקע בחנם דכיון דאין כאן סיקריקון לא גמר ומקני מידי ואע"ג דשהתה י"ב חדש לא צא לו שעה לכופו הלכך אין מכירת העכו"ם מכירה כלל ור"י אמר דלא מבעיא במקום שאם לא קנאו ישראל לא היה חוזר לבעלים לעולם שהיה מוכרו או נותנו לעכו"ם אחר והיה אבוד מן הבעלים לגמרי דלא חשיב מנכסא ארי כיון שמלילו מן ההפסק ואפי' קנאו בשויו מלילו מהפסק הוא כמו מקדים ברועים ובמקלות בשכר דאמרינן שנותן שכר עד כדי דמיהם ונ"מ לכושרא דחיותא או לטרחא ימירתא אלא אפי' יודע ודאי שאם לא מהדר זה לקנות היה חוזר לבעלים בדמים הללו כל שעה שירצו להשתא אין מלילו מן ההפסק אעפ"כ אין לדמותו כלל למנכסא ארי דכיון שילא הצית מחזקת ישראל וצא ליד הנכרי וזה מוצאו מיד הנכרי ומחזירו ליד ישראל לא דמי למנכסא ארי ונוטל מה שהנהגה ואותם היהודים הצורחים מעירים והשר מחזיק קרקעותיהם שאין בהן טסקאות ואפי' יש בהן טסקא אם הניח הקרקעות ביד אחרים לפרוע מהן טסקא אומר ר"י שאם צא ישראל וקנאו מיד השר מחזירם לבעלים ונוטל מה שהנהגה דאין זה דינא דמלכותא אלא גזילה כי ראיתי במדינה שסביבותינו שמשפט היהודים לעמוד כמו פרכים בכל מקום שירצו וצדין מלכותא היו מופסין שלא יחזיק המושל בגנלתם היהודים כשאלו מעירו וכן היו נוהגין בכל ארץ בורגוני"א ואם יש שר שצא לשנות את הדין ולעשות דין לעמנו אין זה דינא דמלכותא שהרי זה הדין אין הגון כלל ודמיה למכס שאין לו קצבה (לקמן דף ק"ג) והיכא שמשכנן נכסי חבירו אין דומה כלל למנכסא ארי כגון יורד לתוך שדה חבירו ונטעו שלא ברשות ומקיק את חבירו משלש רוחותיה וכגון ההוא דהאומנין (ב"מ דף ע"ג.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והרעהו בשל חבירו דנוטל מבעל הצית מה שהנהגה ואין להקשות בשטף נהר חמור חבירו למה אין לו אלא שכרו למה אין לו כל הפסדו דכיון דבעל חמור עומד שם מה לנו לעשות לו תקנה שלא מדעתו אם ירצה) יתנה (עם) המליל לשלם חמורו ועוד דע"כ מייירי שיכול להליל על ידי הדחק דל"כ לימא ליה מהפסק קוצינא כדאמרינן התם על חצית של דגש ונ"מ שכרו נותן לו דמסתמא ניחא ליה שכל מי שיציל יטול שכר כל זמן שלא ימחה בידו שאין יכול להליל אלא ע"י הדחק: **לא** שנו אלא באותה ערוגה. דכיון שחלתה נפילה בלוחה ערוגה באונס אינו חייב להעלותה מאותה ערוגה אלא מערוגה לערוגה הוי כשדה אחר: שאין

מב א ב ג ד מ"י פ"ג מהלכות נזיקי ממון הלכה יא פמג עשין פו עוש"ע ח"ת סימן שצ"ד עקיף ב: **בב** ה מ"י שם הלכה יב וע"י כהנאות ובמ"מ עוש"ע שם עקיף ב:

(א) [נקמן טו: (ב) כ"א
היה: רש"י (ג) סמוכות קה:
(ד) ש"ך לעיל במשנה,
(ה) [דש"ל, (ו) ג' ט"ח
אמתי וכן הוא בפי השואל
טו: וש"ס.]

תורה אור השלם
1. כי יקבע איש שדה או
כרם ושלח את ב"דו
ובער בשדה אחד מיטב
שדרו ומיטב כרמו
ישלם: שמות כב ד

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

ולאסמורי צנוס. להשמר ולהזהר זה: כי שיימינן. לבית סאה
האז בית סאה דקמני במתני' דבשזיל
ערוגה אחת שמי' בית סאה לאו בית סאה כלפי נפשה שיימינן
דמכחשין ליה למזיק לפי
הוא ואינו מלוי לימכר ועני שאין
ידו משגת למי קרקע גדולה קונה
אותו ביותר מדמיו וקרחת ערוגה
של קצ או קציים חשיב לו לפי דמיו
אלא שמי' ששים סאים כמה שזין
ורואין כמה דמיס מגיעין לבית סאה
וחורזין ושמי' כמה נפחתו דמיו
בשזיל קרחת ערוגה זו. וא"ת למה
הוזכר בית סאה ששים סאים שמי'
ממחלה הערוגה בששים סאים כמה
היו יפין וכמה הן יפין לא היה משלם
כלום שאין קרחת ערוגה קטנה
יכרת בששים סאים אלא בבית סאה
יכרת: **פרקנ' בששים סאים. פרקנ'.**
ששים סאים שמי' ולא ששים דל"כ
מפסדת ליה לניזק שאין קוין מלויין
לששים סאים לפי שמרובין הן לאדם
צינוני ומועטין הן למשופע בנכסים:
קלח כס' קלחים. מה שזכרנו בס'
שיעורין כמותו: **משלם דמיס.** כמו
שנמכרין קצ או קציים בשוק: **מאי**
לאו כפני ענמו. וקשיא לכולהו:
לא בששים. ולכל חד כדאית ליה:
אין שמי' קצ בששים קבים. אם
אכלה קצ אין שמי' בששים קבים:
מפני שמכירת מוין. דששים קבים
אין להם מכר מפני שמרובין הן לעני
ומועטין יצינוני וכל שכן לעשיר ועוד
שאין קרחת קצ יכרת בששים קבים:
ולא כור בששים כורין. אכלה כור
תבואה אין שמי' אותה בששים כורין:
מפני שפונס מוין. לפי שאדם
המשופע בנכסים ותאב לקנות קרקע
גדולה קונה אותה כשהוא מוזהא
בהרבה יותר מדמיו ועוד קרחת כור
גדולה היא מאד אלא כל סאה שמי'
בששים: **ולא כור מצעי ליה.** דדקמני
אין שמי' קצ ולא קמני בית קצ:
קצ בבים כור. אין קרחתו נראית:
כור. שלשים סאה: **קשכא.** דקל:
אמר ליה. ריש גלותא אי ראיית:
ותלפא האלפא בקינא הוו. שלשה
דקלים זה אלל זה: **דינא דפרסא.**
שאינו דין מורה: **אם אמרו.** בס'
להקל על המוין: **בנוקי ממונו.**
במה שזכרנו בהמתו והיוקא: **יאמרו**
בנוקי גופו. שמוין בעצמו בידים
שקנן לדקל: **המכריר כרמו.** שיחם
וכילה: **קטמה נטיעה גרסינן.** בהמה
שקטמה נטיעה: **גוזרי גזירות.**
קונסי קנסות אדמון וסון בן אבשלום
בפרק במתא דכחכות [קד:]: **טויו.**
שחת: **במשיור שבה.** רואין את
הנותר לפי מה שחעלה כל ערוגה וערוגה כימי הקציר ומשלם:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:

הנותר לפי מה שחעלה כל ערוגה וערוגה כימי הקציר ומשלם:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:

הנותר לפי מה שחעלה כל ערוגה וערוגה כימי הקציר ומשלם:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:

אכלה

השמי' בית סאה באותה שדה. פי' בקונטרס (גריס פירקין)
שמי' אכלה ערוגה אחת שמי' אותה אכלה בית סאה כמה
היתה יפה קודם שזכרנו ממנה וכמה היא יפה עכשיו וקשה לר"י
דלי אכית סאה קאי ה"ל למימר כמה
בזמן זכר ועוד דקבעי בגמ' היכי
שיימינן הלא פירשה יפה משנתינו
שמי' ערוגה צנית סאה ומה שפ"ה
בגמ' היכי שיימינן דבית סאה בלגמי
נפשה לא שיימינן דמכחשין ליה
למזיק דקרחת ערוגה של קצ או
קציים חשוכה לפי דמיו אלא שמי' ס'
סאין ורואין כמה דמיס מגיעים לבית
סאה וחורזין ושמי' כמה נפחתה
בשזיל הערוגה וקשה דהיך מלוי
שמי' שומות הלא דקרא לא חשיב
אלא בשדה אחר שמי' מה שהיך
אכלה שדה אחרת ומן המשנה לא
משמע כלל ועוד דלמ"ד בגמ' קלח
בששים קלחים כלומר בששים שיעורים
כמותו אמאי נקט במתני' בית סאה
ועוד קשה דפרק' בגמרא אכלהו
אמוראי מהא דתניא אכלה קצ או
קציים רואין אותה כללו היא ערוגה
קטנה ומשערין אותה מאי לאו בפני
ענמה תקשי ליה (ממתי' דקמני
שמשערין אותה בבית סאה [א] ונראה
לפרש דשמי' בית סאה דקמני היינו
בית סאה הנאכל שמי' באותה שדה
דקמני ספסא במילתא דר"ש אם
סאה סאה אם סאמים סאמים ולפי
שלא פי' משנתינו בכמה שמי' אותה
אלא שצאנוה שדה שמי' אותה מפרש
בגמרא היכי שיימינן ומפרש ר' יוסי
בר חנינא סאה בששים סאין צין אכלה
פחות צין אכלה יותר לעולם שמי'
סאה בששים ומשלם לפי ההשגחה חזקה
אומר קלח בששים קלחים כלומר
לעולם מה שזכרנו בששים שיעורים
כמותו ר' ינאי אומר תרקב בששים
תרקבין וצין אכלה פחות או יותר
משלם לפי חשנון ולר' ינאי משכיח
יותר מוין מלר' יוסי בר חנינא
דקרחת תרקב אינה יכרת בשלשים
סאין כמו קרחת סאה בס' סאין
דלמחר רב פפא דאין שמי' כור בס'
כוריס מפני שפונס מוין ויאמרו:
דקמני במתני' בית סאה באותה
שדה לרבי ינאי לא לשיעורא נקטינן
שאין משערין צו כלל אלא בתרקב
משערין ונראה לר"י דפי' משערין
למר בתרקב ולמר בסאה לאו בבית
סאה זרע קאמר דהו' ג' על ג' דאין
דומה שדברה משנתינו בזה דבבמה
אחת איירי ומתי אכלה כל זה אלא
בסאה פירות קאמר דמשערין דקמני
אם סאה סאה ואין לתמוה על לשון
בית סאה דקמני במתני' דמין
שהפירות מחוברים לקרקע שייך שפיר
בית סאה והא דפרק' בגמרא אכרייתא
כור מצעי ליה היינו משום דנרישא קמני קצ
אז הוה מפרשין דבית סאה זרע קאמר כגון ג' על ג' הו' ינאי טפי אע"ג דבגמרא נקט לכולהו בלא בית דקאמר סאה תרקב קצ
וכור אין להקפיד דלפעמים קרי נמי לבית כור זרע כור ספסא כדאשכחן בפרק המקבל (ב"מ דף קה:) ונותן ארבעה קבין לכור
ומסיק דארבעה קבין לכור זרע קאמר:

הנותר לפי מה שחעלה כל ערוגה וערוגה כימי הקציר ומשלם:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:

הנותר לפי מה שחעלה כל ערוגה וערוגה כימי הקציר ומשלם:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:
כמה היסד יפה. הקרקע לימכר כשהיא עם השחת:

אכלה

השמי' בית סאה באותה שדה. פי' בקונטרס (גריס פירקין)
שמי' אכלה ערוגה אחת שמי' אותה אכלה בית סאה כמה
היתה יפה קודם שזכרנו ממנה וכמה היא יפה עכשיו וקשה לר"י
דלי אכית סאה קאי ה"ל למימר כמה
בזמן זכר ועוד דקבעי בגמ' היכי
שיימינן הלא פירשה יפה משנתינו
שמי' ערוגה צנית סאה ומה שפ"ה
בגמ' היכי שיימינן דבית סאה בלגמי
נפשה לא שיימינן דמכחשין ליה
למזיק דקרחת ערוגה של קצ או
קציים חשוכה לפי דמיו אלא שמי' ס'
סאין ורואין כמה דמיס מגיעים לבית
סאה וחורזין ושמי' כמה נפחתה
בשזיל הערוגה וקשה דהיך מלוי
שמי' שומות הלא דקרא לא חשיב
אלא בשדה אחר שמי' מה שהיך
אכלה שדה אחרת ומן המשנה לא
משמע כלל ועוד דלמ"ד בגמ' קלח
בששים קלחים כלומר בששים שיעורים
כמותו אמאי נקט במתני' בית סאה
ועוד קשה דפרק' בגמרא אכלהו
אמוראי מהא דתניא אכלה קצ או
קציים רואין אותה כללו היא ערוגה
קטנה ומשערין אותה מאי לאו בפני
ענמה תקשי ליה (ממתי' דקמני
שמשערין אותה בבית סאה [א] ונראה
לפרש דשמי' בית סאה דקמני היינו
בית סאה הנאכל שמי' באותה שדה
דקמני ספסא במילתא דר"ש אם
סאה סאה אם סאמים סאמים ולפי
שלא פי' משנתינו בכמה שמי' אותה
אלא שצאנוה שדה שמי' אותה מפרש
בגמרא היכי שיימינן ומפרש ר' יוסי
בר חנינא סאה בששים סאין צין אכלה
פחות צין אכלה יותר לעולם שמי'
סאה בששים ומשלם לפי ההשגחה חזקה
אומר קלח בששים קלחים כלומר
לעולם מה שזכרנו בששים שיעורים
כמותו ר' ינאי אומר תרקב בששים
תרקבין וצין אכלה פחות או יותר
משלם לפי חשנון ולר' ינאי משכיח
יותר מוין מלר' יוסי בר חנינא
דקרחת תרקב אינה יכרת בשלשים
סאין כמו קרחת סאה בס' סאין
דלמחר רב פפא דאין שמי' כור בס'
כוריס מפני שפונס מוין ויאמרו:
דקמני במתני' בית סאה באותה
שדה לרבי ינאי לא לשיעורא נקטינן
שאין משערין צו כלל אלא בתרקב
משערין ונראה לר"י דפי' משערין
למר בתרקב ולמר בסאה לאו בבית
סאה זרע קאמר דהו' ג' על ג' דאין
דומה שדברה משנתינו בזה דבבמה
אחת איירי ומתי אכלה כל זה אלא
בסאה פירות קאמר דמשערין דקמני
אם סאה סאה ואין לתמוה על לשון
בית סאה דקמני במתני' דמין
שהפירות מחוברים לקרקע שייך שפיר
בית סאה והא דפרק' בגמרא אכרייתא
כור מצעי ליה היינו משום דנרישא קמני קצ
אז הוה מפרשין דבית סאה זרע קאמר כגון ג' על ג' הו' ינאי טפי אע"ג דבגמרא נקט לכולהו בלא בית דקאמר סאה תרקב קצ
וכור אין להקפיד דלפעמים קרי נמי לבית כור זרע כור ספסא כדאשכחן בפרק המקבל (ב"מ דף קה:) ונותן ארבעה קבין לכור
ומסיק דארבעה קבין לכור זרע קאמר:

מוסף רש"י
קטמה נטיעה. היתה
שנוגסה לרשות הניזק
והיוקא. קטמה נטיעה אין
במה שמי' אותה (בחוברת
ק"ה). שתי כסף. שמי'
מעות (ש"ס). חזיר. שחם
של תבואה שמי' ושערין
בעדן ירק (לקמן ק"ס).

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

הגהות הגר"א
[א] חוס' ד"ה שמי' מי
וי"ל דשמי' בית סאה: נ"ב
והרמב"ם פ"י דהבי קאמר
שמי' אכלה פחות מפרסא
שמי' כפ"ע ור"י נפחות
מפרסא:

מיטב שדחו של צור.
 יספחא שטעטל שדחו של
 צור וואלנע ערונגן של
 צורט אלס צושר חצור
 שצמן ערונגן יפה צאל
 שדחו ערונגן ון דמיס
 וואלען דיהן ון שטאט
 (צורט חח) אלס אלכל
 ערונגן צושרו שצמן ערונג
 שטאטונגן של נאך מה
 שצמן ערונגן שצמן ערונג
 וכוונע סא יפה אלס מירט
 וועטן ון (דער) לו
 אלס הכחוב. להמחיר על
 נאטל יפה מה שצמן.
 צורט אלס מרבה לזקוק
 שיעור דמי נאך כמות
 שצמן. מה העירי. אלס
 ון שטעט וועלע פארט
 ון קרע צושר נאך צור
 ון מקרע שטעט ון
 (צורט חח) נאך ערונג
 אלס שצמן ערונג
 ון נאך דמיס ערונג
 וואס חוק צל צור ון
 קרעק דמיס שצמן ערונג
 ון מיטע שטעט ון
 סאטון דמיס (ערונג)
 צורט שאלע ערונג
 צורט הערונג. וואס צור
 שטאטונג וועטעט ערונג
 ון אלס ון (צורט חח)
 ערונג שטעט
 וועטעט פירט הרבה
 שטאטונג שטעט
 וואל דיעטן צור ערונג
 העללעט מה צור (דער)
 הרבה. הרבה. סא ערונג
 סא מואל חצור ון
 הרבה (ש) ערונג
 ערונגן לדרל אלס הפק
 וועטעט וואל (דער) לו
 ון צור דמיס נאך אלס,
 צורט וואל ערונג (צורט)
 חח.

(א) לעיל נח: (ב) כחובות
 (ג) לעיל חז: (ד) כ"ח פא:
 (ה) כ"ח מ: (ו) לעיל כב: מ:
 קדושין מב: (ז) לעיל ט:
 (ח) כב: (ע"ש), (ו) (ד"ה
 אפילו), (ז) (ד"ה כחמה),
 (ח) (ד"ה אכל), (ט) (ד"ה
 סוף), (י) (ד"ה כנארות),
 (כ) רש"ל

תורה אור השלם

1. כִּי יִבְעַר אִישׁ שָׂדֵה או
כֶּרֶם וַשְּׁלַח אֶת בְּעִירוֹ
וּבְעַר בַּשָּׂדֶה אֶתֶר מֵיטֵב
שָׂדֵהוּ וּמֵיטֵב כֶּרְמֹו
תִּשְׁלֹם:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה הוה מ' ויהיטו דלמרינן כו'. נ"צ אבל הר"ף והרא"ש (נסתהדין שם) כתבו של ישראל היו שחורות ושלחם אדומות:

לעזי רש"י

טנלייזש [טינליזש].
צבחה.

מסאני אוֹבמי. מנהג אֶלִיִּים: כּוֹפֵרֵא. תַּמְמִירִים כְּבוֹסֵר צַנִּינִס:
דְּמִי כּוֹפֵרֵא. אִינוּ כְּלוֹס לִימֵכֵר עֲשִׂישִׁי: וּכֹא הוּו סַמְרִי. לֵאחֵר
זִמֵּן: כְּשִׂישִׁים. עִם הֶקְרַקֵּעַ דֶּהֱל כִּלְלֵא שֶׁהִקְוֵה קֶרַקֵּעַ בְּצִירֻחִיה
נִטֵּן: עֵינֵיו קָלַת כְּשֶׁזֶה שֶׁל אַחֵר זִמֵּן: דָּן רִבִּי. מַעֲשֵׂה עֶבֶד: פֶּסֶק
כְּלִמָּה לְיוֹמֵר יִזְכֵּר לְחִלּוּתֵיהֶם

[illegible]

הא שמואל חי ובית דינו קיים שדרו קמיה דשמואל
לכו בששים ושקבוקו: ר"ש אומר אכלה פירות
אמר רחמנא יבער בשדה אחר מלמד ששמיין על
הצריך לשדה הני כיון דלא צריכי לשדה בעינייהו
הונא בר חייא א"ר ירמיה בר אבא דן רב כר"מ
דן רב כר"מ דתניא כ"ת לראשון ולא חתמה לו
ה כתובתה דברי ר"מ רבי יהודה אומר יכולה היא
לבעלי אתם מה לכם עלי ופסק הלכתא כר"ש
מר אכלה פירות גמורין משלמת פירות גמורין אם
סאתים: **מתני'** יהמגדיש בתוך שדה חבירו שלא
של בעל השדה פטור ואם החזקה בהן בעל הגדיש
שות בעל השדה חייב: **גמ'** לימא תנו דלא כרבי
שיקבל עליו בעל הבית לשמור אמר רב פפא
סקינן דכיון דא"ל עייל וגדוש עייל ואנשר לך הוא:
הבערה ביד חרש שומה וקמן פטור בדיני אדם וחייב
הפקח הפקח חייב אחד הביא את האור ואחד הביא את
הים חייב אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור
כא אחר וליבה המלכה חייב ליבתה הרוח כולן פטורין:
ה דחוקה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל
א"ט מעשיו קא גרמו לו ורבי יוחנן אמר אפילו מסר לו
תא דחרש גרמה לו ולא מחייב עד שימסרו לו גחולא
סלחא

ות' משום דקסבר אחריות לאו טעות סופר הוא דפליגי דברי כפ"ק נמי אמר התם נמצא שאינו שלו רב אמר י"ש לו מעות וי"ש לו שנה י"ש לו שנה והיינו משום דלית ליה דאחריות טעות סופר הוא: ההא פשיטא לן בפרק עברה בכחכות (דף נא. ושם) דכל העומד לוגמא לענין שבועה בפרק שבועה הדיינין (שבועות דף מג. ושם) ב' בתוך ששה חבירו וכו'. אטעריך למיתנייה או למסתמא דלא מודה דהא דרמפסא בגמרא:

גמ' דסתם ליצוי דרוח מיירי ברוח מזויה מדפיךר עלה דברייתא
היה ליה לאסוקי אדעתיה וא"ת כיון דמתלבה ברוח מזויה יתחייב
אש כשיכול להוקי ברוח מזויה כגון אבנו וסמינו ומשאו שהיטן
ה דמטיא ליה ברוח מזויה ואין לחלק משום דבההוה אין מחוסר
שמן דסתם עליו ולא קרינא ביה המבעיר את העברה דהא כפ"ק
שחזקוני דהם כעליותו מעמיה עמיה ואולא היה אם דרכה להלכז
האחרון חייב אפי"ש שחזקוני ליצוי וי"ל ללבונו הרוח דמתיי' אלא
משמע לישא דכולן ובאין בליצוי כדי ללבונו ולא ברוח בפני עצמו
ליצה וליבתו הרוח אלא נראה לפרש לדיבתו הרוח היינו שליחת
מזויה בין אין מזויה וכגון שקודם ליצוי כבר בא הרוח שליחתו
מזויה וכן משמע ממון מירוצו של רבא שמירך כגון שליח ברוח
קרא בא הרוח שלבסוק ליצה וכן משמע בירושלמי דמתניתין איירי
מירצין ברוח של אנוסיס אבל ברוח שהעולם מתהבב בו חייב ר'
ומהנהו בן שפעמיה הרוח בא ופריש אין בא:

ליצה

היה סיים מסאני אוכמי. משמע שלא היו רגילין במנועלים שחורין וכן משמע בקדר תעניות אלו (תענית כב. וס) דקאמר אדריי אחא הווא גברא דקיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטי כדי שלא יכירו בו שהוא 'יודי' ומימה דבפ"ה דב"ה (טו. טז) סנו

אין משלחין מנעל לבן ציו"ט מפני
שארץ צילה הגיר להשחירו משמע
שלא היו נועלים אלא שחור ואומר
ד"ת להמנעל ודאי היה שחור אבל
הרצועות היו לבנות ומסאני אוכמי
דיהבא ודמסכת מהיה היינו המנעל
והרצועות הכל היה שחור [א] ויינו
לדמריקין כפרק בן סורר (פסוקין
דף עז: וסא) בשעת השמד אפי'
ערקתא דמסאני אסור
שהרצועות היו משונות משל נכרים
ואצילות דלעיוור היה כזה שיהיה לבוש
שחורים ומתכסה שחורים והיה רוצה
ש'אפי' הרצועות יהיו שחורים שלא
יהא עליו כלל דה לבנותי מפני
חיתתה של ירושלים:

בתב לראשון ולא חתמה לו כו'.

אמר להו שפיר קא
גמורים כו: מ"ט הא
גב השרה ה"מ מידר
בעי שלומי אמר רב
ופסק הלכתא כר"ש
לשני וחתמה לו אבכ
שתאמר נחת רוח ע
כי הא רתנן ר"ש א
סאה סאה אם סאת
ברשות ואכלתן בה
חייב ואם הגדיש בו
דאי כרבי האמר ר
מתני' ה"השולח אר
ברני שמים בשלח ביו
העצים המביא את ה
המביא את האור חייב
גמ' אמר ר"ל משמ
מסר לו שלהבת חייב
שלהבת פטור מ"ט צ

בנאח אחריות לא קנה אפי' בשטר ושמואל דאמר עד שמכתוב לו חס
 ונבא מיעא (דף יד.) לשמואל קאמר ביהדיא לשעבוד צריך לימלך ור
 ומשמע דפשיטא ליה דאפי' לא פירש לו את השבח קאמר רב
 הדיה בר"ש דאמר אכלה פירות נמורין ב'י' פי' ריש
 נגזר כגזר דמי לענין בעל חוב דלא טריף להו. אפי' **המגדני**
 העומדים ליכרך אי כבזרות דמין אי לא: **המגדני**
 כרבי או לאשמועים דאפילו רב

לבתה הרוח בולן פשוטין. פרי דברות מאיה איירי כדמשמע
וליהי חורה ורות מסיעתו ואי דרות שאין מאיה הא ל
האחרון של הנחת עים (וואור) דכל דוכי אשכחן שמחייב לנ
בידאש גגו ופלו דרות מאיה ויהיקו ורופק קמה חזירו בפני הד
אלא הולכת האש בעלמא ע" רוח מאיה אכל כאן מחוסר ליבו
ודף ט: אמר גחלת כמ דשיק ליה מעמיא עמיא ואולא אע"פ
ידידו של חרש העטלטה היה המוסר לו חייב הכא נמי יהי
אצא אחר וליבה דהשאלה הוי ליבה וליבתה הרוח כדרימא דגמ' ויהי
כדי לננות כמו שאפרש בגמ' ונחנס דחק לפרש לייבתו הרוח הי
היהוה בפני עמנה דרות שאין מאיה וליבה וליבתו הרוח בגמ' ב
איה רוח שיהיה דמאחר שכל דבר כך לי שאינו מאיה
ומאיה וליבתו הרוח דרות שאינה מאיה מכלל דמעיקא ק"ד שמה
דרות שאינה מאיה גרסינן תחס לייבתו הרוח כולן פשוטין ומה
'ותמן ור' מריהו אמר אפי' דרות שהולכ

מִן אֶת מִי פִי' מֵהַלִּי
חִשּׁוֹת הִלְכָה יֵא שֶׁמֶג
עֲשִׂין מִח טוֹשׁ"ע אֵה"ע
סִימֵן 5 סִיפִי י' וְסִימֵן ק
סִיפִי ג:

כו ב ג מ"י פ"ג מהל'
 נקוי ממון הלכה טו
 ע"ין בהשגות וזמ"מ סג
 ע"ין פ"ו ע"ש ח"מ יסמן
 שג סעי' ד'
 ס"ח ד מ"י שם פ"ד
 הלכה ה סג ע"ין
 פ"ו ע"ש ח"מ יסמן מ"ח
 סעי' ו'
 ס"ח ה מ"י שם הלכה ו'
 ע"ש ע"ש סעי' ח'
 ו ז ח ט מ"י שם הלכה ו'
 וע"י בהשגות וזמ"מ
 ע"ש ע"ש סעי' ט'
 ס"ח ט מ"י שם הלכה ה'
 ע"ש ע"ש סעי' י'

מוסף רש"י

[illegible]

(ב) (כ"ב ט"ו, ב) (ג) (לעיל ט'
כ"א י"ג: חגיגה י"ג: פסח
כ"א: ויחסי מן כריתות
י"א: ב) (לעיל ט': לקמן
ט"ז: (ד) (לעיל ט"ז: ויחסי
ממנו: (ט) (ד"ה אמר,
ו) ר"מ מ"ג, (ז) כ"ל מ"ג,
(ח) (ד"ה דקא, (ט) כ"ל לר'
יוסי יעב"ד.

תורה אור השלם

1. תרא מלאך יי אליו
בלבית אש מתוך הסנה
וירא ודעה הסנה בער
קאש והסנה אינו אכל:
שמות ג ב
2. בורא גיב שפתים
שלום שלום לרחוק
וירקבו אמר ה'
וירפאותו: ישעיהו נ"ו יט
3. כי תצא אש ומצאה
קצים וגאכל גריש או
הקמה או השדה שלם
ישלם: חזקוני את
הבער: שמות כב ה
4. וילקחם אגרת אבוב
וישלחם בדם אשר בסף
והנעמם אל המשקף
ואל שתי המזוזות מן
הדם אשר בסף ואחם
לא תצא איש מפתח
ביתו עד בקר:
שמות יב כב
5. ואמרת לאדמת
ישראל כה אמר ה' הגני
אלך והוצאתי חרבי
מתערה והכרתי ממך
צדיק ורשע:
יחזקאל כא ח
6. הצדיק אבד ואין איש
שם על לב ואנשי חסד
נאספים באין מבין כי
מפני הרעה נאסף
הצדיק: ישעיהו נ"ו א

גליון הש"ס

גמ' או סיכוי ליה לחלק.
עין מולן דף פו ע"ב חס'
ד"ה למלך ו"ע:

סלמא. עליס דקיס: ניבה. כשאלס מדבר מנענע שפתיו ורומ
יוצא: ליהוי כוורס. דחייב משום מלאכה בשבת אע"פ שהרומ
מסייעתו כשהוא מגביה התבואה ברחם שקורין פלי"א: מזל אחר.
דלא אהני ליהוי: כגון שליבה ברוח מזליה. כשמתחיל ללנות לא

היתה הרוח נושבת בחזקה ולא היה
מבטיר בכך ובאמת הוה שאינה מזליה
ולנמו למילתא דלא סליק אדעתא
הוא. אכל זורה לענין שבת סגי לה
ברוח מזליה ולהכי איכיון: למרה
למורי. לשון אשמתא למירמא
(שבת דף סו.) תמימות. כלומר שלא
נפח ממש אלא בגשימה כדרך המחמם
בגשימתו את ידיו דלן זה ליצוי כלל:
מלאכה מחשבת. מתקיימה מחשבתו
דניחא ליה ברומ מסייעתו: מתני'
או עפר. לחכה נירו ונתקלקל:
גמ' דשכים אש גבייהו. אין בני
אדם מזהרין כהן דלך עומדין
הלך איכא למימר זה פשע: אכל
גדיש כו'. דליכא למימר אנוס היה:
[ולר"י]. פלוגמא דרבי יהודה כהאי
פירקא (ד' סא:.) כל בעלי קומה.
אף בעלי חיים ואלילות: נירו.
חרישה שלא מרע. סמכון שייך
באנשים לחיכה בשאר דברים: הוה
אמינא מה שנסדה. תבואה קאמר
קרא ולא קרקע ממש להכי כתב
קמה כהדיא דהשתא אחרבי שדה
לגופה של קרקע: הכי גרמינ
כולי האי נמי לאין דומין. כלומר
להלל חשונים הצדיקים שקודמים
לפורענות: עיבודא הוא. שלא יראו
ברעה העמידה לנא דכתיב כו':
כז

ליבה ודבתה הרוח אם יש בליביו כדי ללנות חייב ואם לאו
פטור. בשלן ברומ כפני עצמו כדי ללנות מיירי דלי
כשיש בו כדי ללנות אפילו כשיש בליביו המלצה כדי ללנות למה
יתחייב דלנאו ליהוי נמי היה הולך ומזיק אלא ודאי כשאין ברומ
כדי ללנות מיירי ולכן כשיש בליביו

סלחא שרגא דההוא ודאי מעשה ידיה גרמו:
שלא ביד פקה הפקה חייב וכו': אמר ר"ג
בר יצחק מאן דתני ליבה לא משתבש ומאן
דתני ניבה לא משתבש מאן דתני ליבה לא
משתבש דכתיב יבלבת אש ומאן דתני
ניבה לא משתבש דכתיב יבורא גיב שפתים:
לבתה הרוח כולן פטורין: ת"ר ליבה ולבתה
הרוח אם יש בליביו כדי ללבותה חייב ואם
לאו פטור אמאי ליהוי כוורס ורוח מסייעתו
אמר אביי הכא במאי עסקין כגון שליבה
מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר רבא אמר
כגון שליבה ברומ מצויה ולבתו הרוח ברומ
שאינה מצויה ר' זירא אמר כגון דצמורה
צמורי רב אשי אמר יכי אמרינן זורה
ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת דמלאכת
מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא
בעלמא הוא וגרמא בנוקין פטור: מתני'
השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים
או עפר חייב שנאמר יכי תצא אש ומצאה
קוצים וגאכל גריש או הקמה או השדה שלם
ישלם המבעיר את הבערה: גמ' אמר רבא
למה לי דכתב רחמנא קוצים גריש קמה
ושדה צריכי דאי כתב רחמנא קוצים ה"א
קוצים הוא דחייב רחמנא משום דשכיח אש
גביהו ושכיח דפשע אבל גריש דלא שכיח
אש גביהו ולא שכיח דפשע אימא לא ואי

כתב רחמנא גריש הוה אמינא גריש חייב רחמנא משום דהפסד מרובה הוא
אבל קוצים דהפסד מועט אימא לא קמה למה לי מה קמה בגלוי אף כל
בגלוי ולר' יהודה דמחייב אנוקי טמון באש קמה למה לי לרבות כל בעלי
קומה ורבנן לרבות כל בעלי קומה מנא להו נפקא להו מאו הקמה ורבי
יהודה * או מיבעי ליה לחלק ורבנן לחלק מנא להו נפקא להו מאו השדה
ורבי יהודה דאיירי דכתב רחמנא או הקמה כתב או השדה שדה למה לי
לאותוי ילחכה נירו וסכסכה אבניו ולכתוב רחמנא שדה ולא בעי הנך
צריכא דאי כתב רחמנא שדה הוה אמינא מה שבשדה אין מידי אחרניא לא
קמ"ל אר"ש בר נחמני א"ר יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר כי תצא אש ומצאה
קוצים אימתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצוין לה ואינה מתחלת אלא מן
הצדיקים תחלה שנאמר וגאכל גריש ואכל גריש נאמר אלא וגאכל
גריש שנאכל גריש כבר: תאני רב יוסף מאי דכתיב יאחם לא תצא
איש מפתח ביתו עד בקר כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה שנאמר והכרתי ממך
צדיק ורשע כבי רב יוסף כולי האי נמי לאין דומין א"ל אביי מיביתא
הוא לגביהו דכתיב כי מפני הרעה נאסף הצדיק אמר רב יהודה אמר רב
לעולם

אם יש בליביו כפני עצמו כדי ללנות חייב ואם לאו פטור אע"פ שסיוע הרוח מלצה דלא היה ליה לאסוקי אדעמיה שמתערך
נשיבת הרוח לזימור שלו ויסמייע על ידה ללנות דלא שכיח שמתערך נשיבת הרוח עם הזימור לסייעו כי הם מקלקלים זה את
זה אע"פ ששניהם מזד אחד כי הזימור חס והרוח קר:

רב אשי אמר בי אמרינן זורה ורוח מסייעתו הני מידי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה. וכשגורס לזרות הרוח
המסייעתו הוי מלאכת מחשבת ולהכי חייב בגרמא ורייה זו אכל עושה מעשה של זרייה כפני עצמו לא אקרי (וזהו) לך
הכא לא מקרי מבטיר אלא גורס והמורה לא חייבה אלא מבטיר ולא הגורס (אלא) הבערה ע"י רוח המסייעתו ולהכי חשיבה הא גרמא
לענין האש ככל שאר גרמות דק"ל גרמא כמקין פטור ומר בר רב אשי דפריך גבי קמא בלא יחפור (כ"ג דף כ. יט) מאי שאל
מזורה ורוח מסייעתו מני סבר כרז אשי דהכל דהתם לענין חיוב הרחקה חשיב גירי דליה וזריך להרחיק ואפי' (ט"ז) יוסי כמו הרחקת
סולס מהשוכן חשיב גירי דליה לענין הרחקה אע"ג דלא חשיב ליה התם אלא גרמא דפטור מתשלומין מ"מ אסור וזריך להרחיק וגן
היוצא ממחנה הפטע דחשיב מוק משום דניחא ליה דחיל ומכה ככה כל כך שאלר גמר כמו חיק ברומ מזליה וכך משני בלא יחפור
ולא רנה להעמיד שמכה כל כך ככה עד שמוק ככה אדם לבדו בלא רוח דלס כן לא הוה תני לה גבי מוקין דלס אלא גבי מוקין דלס:
ורבא גרמא בנוקין. מתוך כך נראה דלס שנים הביאו עינים ואור וליכו שניהם ואין בכל אחד כדי ללנות פטור ותימה הוא:
לרבות כל בעלי קומה. בקונטרס פירש כל ב"ה אכל צירושלמי משמע דמריי אילנות וכל דבר המחובר והכי אימת התם אי מה
הגדיש מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע אף כל שהוא תלוש מן הקרקע מ"ל או הקמה:

גב א מ"י מ"ד מהל' נוק
ממון הלכה ז ועין
דחשבות וזמ"מ סמך עשין
סו טו"פ ח"מ סמון תיח
ספיק ט ועין שם בגמ'
ובכ"י:
ב ורז אלספ מתקומו ועוד
בכ"י פ"ב דף קס"ז:
גב ג ד מ"י שם הל' ח
טו"פ שם ספיק ב:

לענין רש"י

פלי"א [פיל"א]. יעה.

מוסף רש"י

סלחא. כפיס קטנים
דקיס. דהאי ודאי פושע
הוא (לעיל כב.). דמלאכת
מחשבת אסרה תורה.
שנסמיה פרשת שבת
למלאכת משקן חזקאל
והתם מלאכת מחשבת
חזק (ביצה יג.) שהעושה
אחיה מתכוין למלאכה
גמולה אלא שגג כשנת או
סבור שמלאכה זו מותרת
(ובכ"י חגיגה
י.) שחשג לעשות זאת
(והנהדרין סב.) שחשג ומתכוין
למלאכה זו עתמה (ברכות
יט.).

נר א"י מ"י פ"ח מהלכות
מוכר ומקור כלכל (א)
כ ג סג ע"ש ע"ש ע"ש
ח"מ ק"מ ספ"ק ס"ק
נח ב מ"י פ"ה מהל'
מלכות הלכה ג:

תורה אור השלם

1. ולקחתם אגרת אוזב
ותכלתם בדם אשר בסוף
ההגעת אל המשקוף
ואל שתי המזוזות מן
הדגם אשר בסוף ואתם
לא תצאו איש מפתח
ביתו עד בקר:

שמות יב כב
2. לך עמי בא בחדרך
ועד דלתך בעדך וחי
במקט רגע עד יצבר
ועם ישיביו כ כ
3. מוחץ תשכל חרב
ומתחריים אימה גם בחור
גם בהלל יונק עם איש
שיבדו דברים כל כה
4. כי עלה מות בחלוניו
בא בארמנותיו להכריח
עולל מוחץ בחורח
מרחבות ירמיהו ט כ
5. ויהי רעב בארץ ויהי
אברהם מצרימה לגור שם
כי כבד ורעב בארץ
בראשית יב י
6. אם אמרנו נבוא העיר
והרעב בעיר ומתנו שם
ואם יושבו פה ומתנו
ועתה לכו ונפלה אל
מחנה ארם אם יחיו
נחיה ואם ימתנו
ומתנו מלכות ב ד
7. כי תצא אש ומצאה
קרים ונאכל נדוש או
הקמה או השדה שלם
ישלם המכר את
הבערה: שמות כב י
8. בלה י את המחוץ
שקר חרץ אפר וצת אש
בעין ותאכל יסודותיה:
איכה ד יא
9. ואני אהיה לך נאם יי
וחמת אש סביב ולקבד
אזניה בתורכה:

10. ותחנה דוד ויאמר
מי ישקני מים מבאר
בית לחם אשר בשעה
הקדש שלש הגבורים
במחנה פלשתים וישאבו
מים מבאר בית לחם
אשר בשער וישאו ויבאו
אל דוד ולא אָבד
לשונותם וישר אתם ליי:
שמואל ב כב טו-טז
11. תבל ישיב רשע
גולה ישלם בחקות
החיים הלך לבלתי
עשות עול דוד יהיה לא
ימות: יחזקאל לג טו
12. ואחרי שנת כן
אנא תררי ויאספו
פלשתים לחיה ויתרו שם
חלקת השדה מלאה
ערשנים ויהם גם מפני
פלשתים:

שמואל ב כג יא
13. הוא היה עם דוד
בפס דמים והפלשתים
נאספו שם למלחמה
ותהי חלקת השדה
מלאה ערשנים ויהם
גם מפני פלשתים:
דברי הימים א יא יג
14. ויחציב בתוך
החלקה ויצילה ויך את
פלשתים ויעש יי תחשבה גדולה: שמואל ב כג יב

לעולם יכנס אדם בבי טוב. מדקדק ר"ת מדמקדים כניסה
ליצילה דנכנס מעיר אחרת חייזר מדליף צריש
פסחים (דף ד. וס"ט) מאזכרים דמנפלא קני לזרז מנות דכתיב
וישכם אברהם צנקר וילמא משום כי טוב הוא דלא השמים אלא ודאי
מצינו לא שייך למימר שילא כבי
טוב שמכיר המוקשים והפחיתים
ואע"ג דהכל מייתי קרא ואחם לא
תכלא איש מפתח ביתו עד נקר
משמע דמצינו נמי מיירי יש לומר
דכיון דהוא סכנתא חשיב כמו לעיר
אחרת וצ"ק דמענית (דף י.) מייתי
קרא דהנקר אור ור"י אומר דאין
לקדק כזה דלוחמיה דגמרא כהני
בפרק גמא מדליקין (שם דף לז.)
צין השמשות כהנך עין זה נכנס זה
ינא ונפרק עושין פסין (ערוזין דף
כא.) נמי אמרין חלל אדם מטפס
ועולה מטפס ויורד והא דליף מושכם
אזכרם צנקר שפיר יליף למשום כי
טוב לא היה לרץ לאמר מין דלול
לדבר מזה דשלומי מזה אין מוקיין:
שמלאך המות מספיד שם
בפ"ו. * לא גרסינן
שנאמר למכמם יפקיד כליו דגני
עשרה מסעות של סנחריב כתיב הא
קרא (וישפיה י.) כל על עית ענר
צמגורן למכמם יפקיד כליו:
מהו חציצ עצמו בממון חבירו.
חציצא ליה אי חייזר לשלם
כשהלל עצמו מפני פקוד נפש:
דלא שביק דהו אלא חציצא. דמצינו
כתיב וייללה של שעורים של
נטולו ע"מ לשלם עדשים ושל עדשים
של לקחמו ממי שזכה בה:

ת"ר דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך המות מפקיד שם
כליו וה"מ היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו ביה עשרה ת"ר כלבים בוכים
מלאך המות בא לעיר כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר וה"מ דלית
בהו נקבה: יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא מר א"ל לימא
מר שמעתתא ומר א"ל לימא מר אנדחא פתח למימר אנדחא ולא שביק
מר פתח למימר שמעתתא ולא שביק מר אמר להם אמשול לכם משל למה
הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקנה מלקטת לו לבנות זקנה מלקטת לו
שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן אמר להן אי הכי לימא לכו מלתא דשווא לתרוייכו כי תצא אש
ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה אמר הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי
אני הצייתי אש בציון שנאמר ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר ואני
אזיה לה חומת אש סביב ולכבוד אזיה בתוכה שמעתתא פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו
לומר לך אשו משום חציצ: וייתאוו דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער ויבקעו שלשת
הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער ויבאו אל דוד ולא אָבד
אמר ר"ג מומן באש קמיבעיא ליה אי כר' יהודה אי כרבנן ופשוטו ליה מאי קא מיבעיא ליה אמר רבא
גדישם דשעורין דישאל הוה דהו מטמרי פלשתים בהו וקא מיבעיא ליה מהו להציל עצמו בממון חבירו
שלחו ליה א"אסור להציל עצמו בממון חבירו אבל אתה מלך אתה פורץ לעשות לו דרך
ואין מוחין בידו ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרו גדישם דשעורין דישאל הוה וגדישין דעדשים
דפלשתים * וקא מיבעיא להו * מהו ליטול גדישין של שעורין דישאל ליתן לפני בהמתו על מנת לשלם
גדישין של עדשים דפלשתים שלחו ליה חבול ישיב רשע גוילה ישלם אע"פ שגוילה משלם רשע הוא
אבל אתה מלך אתה פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו בשלמא למאן דאמר לאחלופי
היינו דכתיב חר קרא ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים וכתיב חר קרא ותהי חלקת השדה מלאה
שעורים אלא למאן דאמר למקלי מאי איבעיא להו להני תרי קראי אמר לך דהו נמי גדישין דעדשים
דישראל דהו מיטמרו בהו פלשתים בשלמא למאן דאמר למקלי היינו דכתיב וייתצב בתוך החלקה
ויצילה אלא למ"ד לאחלופי מאי ויצילה דלא שבק להו לאחלופי בשלמא הגי תרתי היינו דכתיב תרי קראי
אלא

כבי טוב. צדור ממה זורחת ילין צמלון ולא ימתין עד שתחשך
ולצקר לא ישכים ללאת עד שיאיר. כי טוב לישנא מעליא האור כי טוב
כלומר טוב הוא ללאת בו וליכנס בו מפני המזיקין והליטטין: **חרב**.
חרבו של מלאך המות: **אימה**. אימת מות של מלאך ולא בגלי
כל כך: **רספא**. דבר: **סכר כוי**.
סכס חלונות: **אם אמרנו כו'**. צלרבעה
לכשים מזורעים: **דליא ספן נפשו**.
צמקוס שחלה שם: **סא שטע**.
וסיפיה קרא ועמה לכו ונפלה אל
מחנה ארם אם יחיונו נחיה וגו':
וה"מ דלית כו' נקבה. דהתם משום
נקבה הוא דעבדי: **דשווא לתרוייכו**.
אגדתא ושמעתתא דברא אחד וסיים
שון זה שמתלנו ותפסלו זה: כי
תלא מעטמה. אמתו גרמנו לו
שקלנו והענינו הקצ"ה לשלם כאילו
הוא הענינו: **ספח הכתוב בנזקי**.
שהיק ממונו דכתיב כי תלא משמע
מעטמה שהלך בתוך שלו והלכה
ולקחה בתוך של חבירו: **וסיים בנזקי**
גופו. שקראו מבעיר צדיק: **משום**
פליז. מורק סך שמוק למרחוק
דליהו גופיה עבדי הכל נמי איהו
גופיה עבדי ונפקא מיניה לחייבו דב'
דנשים אם חזק זה אדם דלמאמרין
צ"צ (דף נב.) **אשר בשער**. סנהדרין
זקני השער: **עומן כלש קמיבעיא**
ליה. מעשה כל לפינו צמחנה ששרפו
אנשי גדיש של ישראל ונרץ לשלם
הלכה אם חייבין לשלם כלים העומנים
במוכו כר' יהודה או פטורין כרבנן:
גדישין דשעורין הוו. אקרא סמין
דכתיב ומה חלקת השדה מלאה
שעורין: **מלך פורץ**. גדר שדה אחרים
לעשות לו דרך ולחלושין שלו דלמרי'
צ"צ (דף ק.) דרך המלך אין לה
שיעור: **מלאה שעורים כו'**. דכתיב
הימים: **מלאה עדשים**. כספר שמואל:
וייללה. שלם ישרפיה הוילא וספור
להליל את עצמו צממון מציו:
ה"ג

לעולם יכנס אדם בבי טוב.
טוב ויצא בבי טוב.
היולא לרץ יכנס ערבים
לית מלון יכנס החמה
וזרחת ולמחר ימתין עד
הכן הסמה וילא או טוב
לו, שהאיר טוב לו שנאמר
באור כי טוב ומה היא
טובתו. מפני השום ומפני
הלשטם (פסחים ב.) או נמי
שלם יולא צבורות ונקטים
שעורים. שלם יעללו עליו
עלילות מרגל אלה או
גנב (תנחומי יד.) דשווא
לתרוייכו. שמה מועלת
לשונות. כמו (אמור ג)
אין שום להלם (סנהדרין
טז.) פתח הכתוב בנזקי
ממונו. דכתיב כי תלא
אש. דמשמע מעטמה,
וסיים בנזקי גופו.
דקרי ליה מבעיר (שערי
כז.) אשר. השולל את
הבעירה. משום חציצ.
חייזר הכמו, דליהו קעני
דהו מורק סך (שערי כז.)
ומלך פורץ גדר. גדרות
אחרים. לעשות לו דרך.
לדעו ולכמו (סנהדרין
כ.) לעשות לו דרך קר
ממנו לפדסו או לכמו
(יבמות טו.) ולא יטה מין
ושמאל. ונפסרי נפרש
המלך נפקא לן מקרא,
ונחל צמיו מדכתיב
לגלמי רוס לצבו מאחיו
קדרש. גלמי משל אחיו.
מדכתיב נמי וסכס הגזול
מאחיו (וישפיה ב"ב כצ.)

(א) פסחים ב. (וע"ש)
מעני: י. (וע"ש).
(ב) (סנהדרין לז.) (א) לעיל
כז. (ד) (למקן ספא).
(ה) (למקן קר.) (ו) כ"ב ק:
סנהדרין ב. (יבמות טו.).
(ז) (פסחים טו.) גיטין ס.
ד"ה וכתבי כו' דע"פ.
השפוק לא נכנס עדין היו
יודעין מלא גיב הכל ועי'
סנהדרין פב. (ח) (ד"ה פ)
(י) (ד"ה שגמלא).
(י) (נמי מוספוס פסחים ב.)
ד"ה יכנס ומוספות יומא
כח. ד"ה אחר ותולק אל:
ד"ה מהלל).

הגהות הב"ח

(ה) נ"ב דלפסחים דורו וקא
מיבעיא:

גליון הש"ס

גמ' רבא בעידן רוחא.
עין תפוסת רש"י סמין
קלה: שם מהו ליטול
גדישין וכו'. ע"י סנהדרין
דף כ ע"פ חז"ה מלך:
רש"י ד"ה שמלאך וכו'
לא גבי. ע"י בנן המלך
שנזקק משום נגמ ורש"י
חל"ה וי"ד אות כה:

מוסף רש"י

לעולם יכנס אדם בבי
טוב ויצא בבי טוב.
היולא לרץ יכנס ערבים
לית מלון יכנס החמה
וזרחת ולמחר ימתין עד
הכן הסמה וילא או טוב
לו, שהאיר טוב לו שנאמר
באור כי טוב ומה היא
טובתו. מפני השום ומפני
הלשטם (פסחים ב.) או נמי
שלם יולא צבורות ונקטים
שעורים. שלם יעללו עליו
עלילות מרגל אלה או
גנב (תנחומי יד.) דשווא
לתרוייכו. שמה מועלת
לשונות. כמו (אמור ג)
אין שום להלם (סנהדרין
טז.) פתח הכתוב בנזקי
ממונו. דכתיב כי תלא
אש. דמשמע מעטמה,
וסיים בנזקי גופו.
דקרי ליה מבעיר (שערי
כז.) אשר. השולל את
הבעירה. משום חציצ.
חייזר הכמו, דליהו קעני
דהו מורק סך (שערי כז.)
ומלך פורץ גדר. גדרות
אחרים. לעשות לו דרך.
לדעו ולכמו (סנהדרין
כ.) לעשות לו דרך קר
ממנו לפדסו או לכמו
(יבמות טו.) ולא יטה מין
ושמאל. ונפסרי נפרש
המלך נפקא לן מקרא,
ונחל צמיו מדכתיב
לגלמי רוס לצבו מאחיו
קדרש. גלמי משל אחיו.
מדכתיב נמי וסכס הגזול
מאחיו (וישפיה ב"ב כצ.)

ולית

א) רש"י מ"ו ו' ת"ש
ד"ל לנחוק ונחש' חס'
לעיל ד"ה לפ"ג (ב) רש"י
מ"ו, (ג) שטות מ"ו,
ד) כ"ב מ"ו, (ה) שטות כ"ב,
ו) ג"ר רש"י ל"ב סה"ט
לעיל.

גליון הש"ס

גם' עשו תקנת גזול
במסור. עין לעיל דף נד
ע"ה חס' ד"ה חסור.
ולקמן ע"ב חס' ד"ה ילאו
שטרות:

מוסף רש"י

חלזה וזבין. מי שחלו
אוחי או עשו לו יסורין עד
שמכר וקבל הדמים ואמר
רובה אני. זבניה זבני.
ולא יוכל לחזור בו (ורש"י
ב"ב מ"ו).

ד"ה משלם מה שכתובו. רבא מתוך לה לטעמיה ככלים שדרכו
להטמין בגדים: אלא דמי נדיש. אם הנעצרו בעל השדה דלא
קביל עליה אלא נטירותא דגדים: חטין וחסין כשטורים. אע"פ
שנותן לו רשות לחטין אינו משלם
ראיתי אלא שעורין לפיכך לא נזהרתי
בהן כל כך: מאי הוה ליה גביה
לדאוקוסיה. ידיים שטרפתו או שהשלכמו
ליס. ולא דמי למשאל מקום לחצירו
להגדיש שעורין והגדיש חטים דלמחר
לעיל אינו משלם אלא דמי שעורין
דמנעיר לא מוסיף ידיים הוא אלא
פושע דכמנציס כי תלא אש מעלמה
מפי המורה: פשעה זו. לא שמרתו
דכרך השומרים ואנדי: [בדרבנא]
מתניתו לה. משמיה דרבא אמריתו
לה: שעורין וחסין כחטין. נומן לו
רשות להגדיש שעורין ולא חטין: שפטים
מילתא לר' יהודה. אליבא דר' יהודה
דמתני: עשו תקנת גזול כאלו. כי
היה דתקנו רבנן לגזול ליטע כמה
גזול ויטול דתקן במסכת שטות
דף מ"ד: אלו נשבעין ויטולין השכר
והנגזל כך תקנו כאלו שישבע מה
הטמין ויטול: אליבא דר"ד לא
דיינינן דיעא דגרמי. כפרק הגזול
ומתכיל (לקמן דף ק"א): ככספתא. ארבו
שמניחין בו כספים: אמיד. עשיר
שאוחרין אותו לכלי כסף:
מתני

במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה בתוך שלו והלכה בתוך שלו
שחברו אבא במדליק בתוך של חברו משלם כל מה
שבתוכו. כלומר דנדר שדרכו כגון מורגים וכלי צקר אצל ארנקי
נגדים לא מחייבי רבנן אע"פ שדקדקו וכלל הני דלעיל שיהא
משלם כל מה שבתוכו לרבנן כמו
לר' יהודה הני מילי היכא דתקני
ומודים או היכא דתקני דברי הכל
אצל הכלל דמה דנדרים אמורים קתני
ורבנן מילתיהו מפרשי ולא אמילתא
דדני יהודה קיימי:

שאינו משלם אלא דמי שעורים.
במדליק בתוך שלו איירי
דאי במדליק בתוך של חברו שעורין
והגדיש חטין למה לא ישלם חטין
כיון דחייבו דבסמך מדמי להו ממי
לנומן דיער וזה לנאשה ופשעה זו
משמע דהיינו מדליק בתוך שלו והלכה
בתוך של חברו:

לרבי יהודה דמהיב ע"ה נוקי טמון
באש בו. לרבנן נמי הוה
מאי למימר דעשו תקנת גזירה בכל
דבר ובגדים במורגין אלא רבותא
אשמועי' דלרבי יהודה אפי' ארנקי
נגדים עשו תקנת גזול:

עשו תקנת גזול במסור או לא.
מכאן רב אלפס כגון שיש
עדים שמסרו ואיכא דממונו ואין יודעין
כמה חיקו וכל חיקו דממונא לקולא
ובשם רב האי גאון כתוב שישבע
ויטול מחלה של חיקו דממונא
חולקין ואין נראה לר"י לחייב כלל
משום חיקו ור"ת מפרש דהך צעיה
כשהמוסר מכחיש את הנמסר דומיא
דגזול בשטות דגזול מכחישו אצל
אם המוסר עצמו אינו יודע כמה
ישבע נמסר כמה הפסיד ויטול ור"י
נראה דהך צעיה אפילו אין קמוסר
יודע דומיא דתקנת גזול כאלו שאין
המנעיר יודע כמה הפסיד הניזק
דמנעי ליה במסור אי עשו תקנתא
או לא:

מי פנחי אינשי מרגינתא בכספתא
או לא. אפילו יש עדים שהיה
בו מרגינתא מנעיה ליה דשמה לא
אצעי ליה לאסוקי אדעתיה להאי
ולא אמרינן מאי הוה ליה גביה
דאזקיה כיון דלא רגילי אינשי
לאנטי כלל ולא דמי לדינר וזה דלעיל
דאצעי לה לאסוקי אדעתא טפי
דפעמים שאומר כן דירא שאם
היתה יודעת שהוא של זה לא היתה
פנחי:

שומרתו ולא דמי נמי לארנקי נגדים דרגילין טפי דמנחי מרגינתא בכספתא ואין לפרש דלענין שבעה מנעיה ליה אי עשו תקנת גזול
ויהא נאמן לומר שהיה בו מרגינתא דא"כ מה היה אומר לרב אש לא היינו מתני' מה ענין זה למשנתנו:

מה בין גזול לחסון. בלישנא דקרא אין חילוק צניעה והכא קצעי מה בין גזול לרבנן לחסון דרבנן דמנחי כפ' זה צורר (פסחין דף
כ"ה) הוסיפו עליהם הגולנים והחמקנים ומפרש גזול לא יחיד דמי ונמנאות חרש שוטה וקטן כדמוקי ליה הסס דאין פסול מן התורה
אלא משום דרכי שלום: חסון יחיד דמי. וכאלו אמר רובה אני כדמפרש אצל מן התורה אינו פסול אלא היכא דלא יחיד דמי
אצל היכא דהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רובה אני אע"פ שצובר על לאו דלא תחמוד הא אמרי' בפרק שנים אחוזין (נ"ב דף ה' וס'
ד"ה גלה) לא תחמוד לאנשי גלה דמי משמע להו והיה דקוף מכלתין (דף ק"ט). דמיימי מחסם בני יהודה דאפילו היכא דהיב דמי הוה כאלו
נטול נשמתו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא בעלמא דחמסן דקרא היינו גזול דלא יחיד דמי וא"ת כיון דחמסן דהיב דמי פסול
מדרכנן א"כ כי אמרי' כפ' שנים אחוזין (נ"ב דף ה' וס' ד"ה גלה) אלא הא דאמר רב הונא משציעים אותו שציעה שאינה ברשותו נמא מינו
דחשיד כו' ומשי מורה ואומר דמי קהיבנא מ"מ מה מירץ כך אם הוא מעבד הפקדון צידו ורובה ליפטר בדמים בעל כרחו של
בעלים הרי הוא חמסן ופסול לשבועה מדרכנן ואכתי נימא מינו דחשיד כו' וי"ל דמ"מ בגזול דאורייתא אין להוכיח שלא יהא חשוד
אשבעתו ועוד דחמסן דרבנן כשר הוא ואינו פסול עד שירצו עליו כדאמר כפ' זה צורר (פסחין ד' כו') ואפילו אם הוא ידוע שנעשה
חמסן צענין זה שמה לא ראו חכמים לפסולו כך וגם לא להכריז אלא דוקא כי שקיל וחסוף צורע בעל כרחיהו דבעלים והמקשה
דקא פריך נימא מינו דחשיד כו' אע"ג דהא ודאי קים לן דגזול דרבנן צעי הכרזה ואינו נפסל עד אחר הכרזה כל עיקר לא הביא
דברי רב הונא אלא משום דמקשה והא קעבר גלה תחמוד א"כ הכי מקשה כיון שפטר עצמו כמה שטען נגנבו או נאכדו ואינו
משלם דמים אלא לפי שאינו רוצה ליטע ואם היה פטור מן השבועה לא היה משלם כלום א"כ נימא מינו כו' ומשי מורה
ואומר כו' וגם אם היה פטור מן השבועה שמה כמו כן היה משלם דמים לפי שמעבד הפקדון צידו ולהכי לא חשיד אממונא:
פסולה

כו א מ"י מ"ד מהל' נ"מ
ה' יא סמג ענין סט
טוש"ע ח"מ ס' חס' סע"י
ד:

כו ב מ"י סט טוש"ע סס
סע"י טו:

כו ג ד טוש"ע ח"מ ס' ס'
דלא סע"י ד:

סב א מ"י מ"ד מהל' מהל'
נ"מ ה' יב ופ"ו

מהל' חובל ומזיק הלכה ח'
סמג ענין סט וס' ע

טוש"ע ח"מ ס' חס' סע"י
י וס' ז סע"י ז וס' ז ספח

סע"י ח:

עו א מ"י פ"ו מהל' חובל
ומזיק ה' יא סמג ענין

ט טוש"ע ח"מ ס' ס'
סע"י ח:

עא ד מ"י סס פ"ה ה' ז
סמג סס טוש"ע ח"מ

ס' ספח סע"י ז [רב אלפס
במקומו ועוד כפ' י דף

[טז]:

עב ח ט י ב מ"י סס פ"ו
ה' יח סמג סס

טוש"ע סס סע"י ח:

עג א מ"י פ"י מהל' עדות
ה' ד ופ"י מהל'

מסרי' ה' ה סמג גאון
ר"ד טוש"ע ח"מ ס' ד

סע"י יב וס' דה סע"י ח:
ער ב מ"י פ"א מהל'

נזילה הלכה ג סמג
גאון קפו טוש"ע ח"מ ס'

סע"י ט:

עז א מ"י פ"י מהל' עדות
ה' ה סמג גאון ר"ד

טוש"ע ח"מ ס' ד סע"י
י:

1. וְתַתֵּהָ הַכֶּסֶף כָּל
אֲשֶׁר תִּתֶּנָּה נִסְיוֹן בְּבֶקֶר
וּבְצֶאֱן וּבְזֵין וּבְשֹׂכֶר וּבְכָל
אֲשֶׁר תִּשְׁאַלְךָ בַּמֶּשֶׁךְ
וְאִכְלֶתָ שֶׁם לִפְנֵי יי
אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמְתָה אֹתָהּ
וּבִיתָהּ: וְכִרְסֵי יָד כו
2. כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ
כֶּסֶף אוֹ בָלִים לְשֹׁמֵר
וְגַב מִבֵּית הָאִישׁ אֵם
יִמְצָא הַגָּבִב יִשְׁלַם
שְׁנֵי: שְׁמוֹת כב 1

לרבות שאר דברים. כל הני: אילו כן. לשון תשובת שאלה הן: **אף כל קדוש בכבורם.** ולא מתרבי מדרשא אלא חמור הלך מה היה לך להביא שלא נכתב חמור להכי כחז חמור דע"כ כלל ופרט (א) לשאר דברים אמי: והכל בכלל. חיים דמשמע לרבות כל צעלי

חיים למה לי: מי קביע שור. ברישא והדר גניבה דהוה ליה פרט וכלל דנימא הכל בכלל דנעשה כלל מוסף על הפרט גניבה ושור כתיב דהוה ליה כלל ופרט ושור אין מידי אחרינא לא: ובי תימא אילו נאמר קאמר. אילו נאמר שור ברישא והדר גניבה לא היה צריך לכתוב יומר ולמה לא נכתב כן: אילו נאמר שור וגניבה. בתמיה. הא ודאי ה"ל פרט וכלל וספיר קשיא לי ומאי אילו כן קמאדר ליה: אלא דנכסיב קאמרי. בתמיה. גניבה ושור הא הוה ליה כלל ופרט ומאי הכל בכלל דקא קשי לי ומאי מה הפרט מפורש דמהדר ליה הא כלל ופרט לא מרבי מידי: אחיים סמך. גניבה דה"ל כלל קמא סמך ליה אחיים דהו כלל בתרא ודרש כלל ופרט וכלל וסיפא דקמיני ויאמר גניבה שור ושה וחמור והכל בכלל הואיל ואחיים סמך ליה מאי קשיא לי הא טפי לא כתיב אס המנא תמנא קשיא ליה דאמר במסקנא ומיבו אפסקיה גמרא למילתא דרצא צפרי אחרימי ולא שצק לאסקויה למילתא: והא לא דמי כלל בתרא. דלא מיל אלא צעלי חיים כללל קמא דמשמע כל דבר: הא סנא דברי רבי ישמעאל. בשיליה אלו טריפות: והכי קא קשיא לים. לתנא דבי חוקיה בסיפא דמילתא: אס המנא סמנא. דמשמע ריבוי למה לי. והשתא קא מפרש לה רבא לכולא מתני: הכל בכלל. דמתרבי כל קעין הפרט דבר המטלטל וגופו ממון: הא מה אני מקיים גניבה. דדרשין בכלל ופרט לרבות כל דבר: יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל. אס המנא תמנא ל"ל ומשני אילו כן הייתי אומר אף כל ב"ח להכי לא נאמר גניבה וחיים דרשינא לכלל אלא מאס המנא תמנא ושינינא לכל הני פרטי בינייהו דמפרש לקמן [ע"כ]: הדר פריך תנא דבי חוקיה מה יש לך להביא שאר ב"ח כשהוא אומר חיים הרי צעלי חיים אומר. כלומר חיים בזהו נפקי ונפקי ולאו מכלל ופרט הלך מה אני מקיים כלל ופרט לרבות כל דבר ואכתי המנא תמנא למה לי. והכי מסקנא דתנא דבי חוקיה: אי

כשהוא אומר שח ב"ח. אף על גב דחמור כתיב ברישא נקט כי האי גוונא משום דהכי מסיק מילתיה שפיר: **יאמר גניבה ושור וחיים** והכ"ל בבב"ל. שאל הר"ר אשר מלני"ל את ר"י היכי ס"ד דמגניבה שור וחיים מרבינן כל דבר ולא (ו) יהיה אלא פרט וכלל דלא הוה מרבינן מיניה אלא ב"ח והשתא צעי לרביי בכלל ופרט וכלל טפי ממאי דמשמע כללל בתרא והשכי לו ר"י כיון דלא מסיק אכתי אדעתיה דקדושה צבורות וקרב לגבי מוצא א"כ אס נאמר מה הפרט מפורש צעלי חיים נמנא שאין כלום בכלל בתרא דחיים יומר מכעין הפרט והואיל וכן הוא אית לן למימר דחיים כלל הוא להיות משמע כל דבר כמו גניבה צאס אינו ענין לחיים ממש תנינו לענין כל דבר או נפרש חיים לשון חשיבות כמו אחיה לקרן ענין שגב דלקמן ולהכי קאמר והכל בכלל דאס לא צא לרבות מכעין הפרט אלא צעלי חיים לא יכתוב שום פרט אלא גניבה וחיים וליהוי גניבה כלל וחיים פרט וג"מ צעלי חיים והא דפריך הא לא דמיא כללל בתרא לכללל קמא אע"ג [דפרישית] דחיים משמע כל דבר כמו כלל דגניבה מ"מ הואיל ומשמעות פשט שלהן אין שזה אין לעשות כלל ופרט וכלל מהם ומשני ה"א קרב לגבי מוצא אין וכלל חיים כמשמעותיה ומכעין הפרט אנו ממעטין שאר ב"ח שאין קרבינן לגבי מוצא כמו צלל מקום דענין הפרט אחא למעוטי מכללל בתרא והכל מתיישב (ס) כפי ר"י אך האחרון דקאמר יאמר גניבה שור ושה וחמור וחיים והכל בכלל דכיון דמכח פרטי צעי למימר שיהיה הכל בכלל מאי קמשי אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש צעלי חיים והא מכח פירוט צא לרבות אפי' לאו צעלי חיים ואורי דהמתקן לא הינן דברי המקשן וחזיר ומקשה לו אותה קושיא עממה ומפרש דבריו ואין נראה דאין זו סוגיית הגמ' אלא תנא אחד לפרש ששאל ומשיב לעצמו לכך נראה לפרש דהתנא לרווחא דמילתא צא לפרש דאפילו תאמר שאין חילוק בין ב"ח לשאין צעלי חיים ולא ממעטין מחיים דלאו ב"ח אפי' מפרטא דשור לא תרצה כל דבר המטלטל וגופו ממון ותקשה לך המנא תמנא ל"ל דהא לא מרבינן מפרטא דשור אלא דבר הקרב לגבי מוצא ומסיק ויאמר גניבה ושור וחמור שח וחיים והכל

כשהוא אומר שח הרי שח אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר שור שח וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בכבורה אף כל דבר הקדוש בכבורה מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר שור וחמור שח וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל ב"ח מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי (ס) חיים אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אומר מר יאמר שור וגניבה מי כתיב שור וגניבה גניבה ושור הוא דכתיב וכי תימא אילו נאמר קאמר אילו נאמר שור וגניבה ומי מצית אמרת מה הפרט מפורש הוה שור פרט וגניבה כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט ואיתרבו להו כל מיילי אלא בדכתיב קאמרי גניבה ושור מי מצית אמרת הכל בכלל או מה הפרט מפורש הוה ליה גניבה כלל ושור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שור אין מידי אחרינא לא אומר רבא תנא אחיים קא סמך ליה וכלל ופרט וכלל קא"ל והא לא דמי כללל בתרא לכללל קמא הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא דכר"ג דריש כללי ופרטי והכי קא קשיא ליה אם המצא תמצא למה לי יאמר שור וגניבה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מוצא אף כל הקרב לגבי מוצא מה יש (ס) להביא שח כשהוא אומר שח הרי שח אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר גניבה ושור ושה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בכבורה אף כל דבר הקדוש בכבורה מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר שור וגניבה ושור וחמור וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל ב"ח מה יש לך להביא שאר ב"ח כשהוא אומר חיים הרי (ס) חיים אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אם המצא תמצא ל"ל אי

בכלל וא"כ המנא תמנא למה לי ומשני אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש ב"ח עתה שאין מואל טעם אחר מחלק בין צעלי חיים לשאין צעלי חיים אס לא נחלק והשתא אינטרין המנא תמנא לרבות שאין צעלי חיים ופרט מה יש לך להביא צעלי חיים אומר חיים הרי חיים אומר ולמה לי כל הני פרטי הא מה אני מקיים גניבה פירוש כלל ופרט וכלל לרבות כל דבר ועוד שאלו דאמאי הוצרך לומר מה הפרט מפורש ב"ח ה"ל למימר אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר שגבולו ממונא לאחורי עופות טהורים ולא הוי מצי לאקשויי מו כשהוא אומר חיים הרי חיים אומר כו' וספיר אינטרין המנא תמנא ואורי דקורב זה התנא שאין לנו לתלות זה הדבר בצד טומאה (י) כיון שטומאה חלוקה יותר מדאי שזה במונא וצמחא זה צדית הצליעה דוקא ועוד שאלו למה ליה לרבא למימר דאס המנא תמנא קא קשיא ליה וצריך להפוך דברי הצרייתא ולומר גניבה ושור לימא דחוקיה אחא לפרושי למה כל הני פרטי ואס המנא תמנא סמך וככני מערבא ק"ל דאמרי צעלי כללות הסמוכי זה לזה הטל פרט ביניהם ודונס בכלל ופרט וה"ק יאמר המנא ושור וגניבה והכל בכלל אלא המנא תמנא לא חשיב להו שני כללות דדברה תורה כלשון בני אדם ומשני דמשור לחודיה ועס שני כללות לא אחי ומסיק ויאמר המנא ושור וחמור ושה וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש ב"ח והשתא מסיק שפיר כשהוא אומר חיים הרי חיים אומר הא מה אני מקיים כלל ופרט לרבות כל דבר והוי אחי מסקנא דצרייתא שפיר דלפי דהשתא שפיר רבא דהמנא תמנא קא קשיא ליה אין מתרץ בצרייתא עממה כלום וגם מה שזמיר שור קודם לגניבה הוה אחי נמי שפיר והשכי לו ר"י חדא דאין לומר (י) דדברה תורה כלשון בני אדם אלא במקום שאי אפשר לומר צע"א ואין להאריך כאן בזה ועוד דא"כ היאך היה יכול לומר אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש קרב לגבי מוצא וקודם צבורה הא ע"כ כיון דכבר הוי תנא דשני כללות הסמוכים זה לזה בריבא ומיעט וריבא דיינין ליה א"כ משני כללות הוה מרבינן כל דבר דהא ליכא למימר הטל פרט ביניהם ככני מערבא דא"כ תקשה ליה שח למה לי דכפריך בסמוך: אי

(א) [צעלי חיים]. (ב) ונחיה ד: ת: חולין טו. [בכורות כה.]. (ג) [חולין טו.]. (ד) וא"כ אינו יכול לומר האר השוה שבת. העמק מחילופי גרסאות. (ה) ותיבה דלא ה"ל צריך לומר דגניבה ובי דמנע"י ליה לכתמי' ידו ס' ולימא דהמנא המנא או תמנא תמנא לא משמע ליה ודשיכשוו התוספות לקמן. העמק מחילופי גרסאות.

הנהגות הב"ח

(א) ג"מ מה יש לך להביא שח: (ב) שם כשהוא אומר חיים הרי בעלי חיים: (ג) רש"י ד"ה אף כל וכו' כלל ופרט וכלל לשאר: (ד) תוס' ד"ה יאמר וכו' ולא יהא אלא פרט: (ס) בא"ד מחשבו לפי ר"י וכו' למימר שיהיה הכל בכלל חיים מאי קמשי וכו' והא מכח פירוט צא לרבות בכלל חיים אפילו לאו:

(א) ויכנסו כד: ושי"ג.
(ב) כ"מ מג, (ג) כחמסות
כ"מ מג: ד"ה אלא הני
רמז: (ד) ולקמן קו: שבוט
מ: (ה) ופי' כחמס' פסחים
מא: ד"ה א"כ ופס' מנחות
ח: ד"ה למחז ומחז'
כחמס' לט: ד"ה א"ן.
(ו) ולקמן פ"א (ז) ג"י דש"א
טללים כחמס' קרא דמס'
כל עכשיו משמע וכו' וכן
הוא ג"י דר"מ פ"ט.

תורה אור השלם

1. אם תמצא תפוצא
בדור דהנהגה משור עד
המור עד שד' חיים שנים
ישלם: שמונה ב' ג

גליון הש"ס

נבאר אמר רב ששת
אמיטא כי ג"מ: לעיל דף
מז ע"כ ושי"ג: תוס' ד"ה
לכתוב וכו' וכן בהחזקת
ג"י ורמא דמא: וכן
פסחים ג' פ"א מנחות ח'
פ"ט:

מוסף רש"י

אין לי אלא בידו. אין
לי שחמירי ככל אלא כוונת
שלקחו בידו (וכ"ז נ"ל). בגו
חצירו וקריפיו מנין.
שם ונעלם שם ונעלם
כפניה לגנבה מנין שקמה
לו חצירו ומחמירי ככל
(ושם ובג"ז פ"ט י"ג). בעל
הבית שטען טענה גנב
בפקדון. פטר עמו ע"י
גניבה שטען גנב הימנו.
והמור חס פטור מגניבה.
וק"ל שם נשבע וכו' וכל
עדים משלם כול כגון
עמו. אבל אם הודה א"כ
אין כולל כולל דמיה כגון
פטור. אבל חומש ואשם
וי' חמס' שטען הפקדון
(שבוטות ד'). משלם
קרן וחומש ואשם.
ולא חל דלון משלם
קנס על פי עמלו (לקמן)
(ק). משלם תשלומי
כפל. משום שדים.
ואשם. משום שטענה. אבל
חומש לא משלם (שבוטות
ד').

כחוש והשמינה כו'. הגנב פטמה וקשיא לרב דאמר תשלומי ד'
וה' כשעת העמדה בדיון וקס"ד בין שצחה בין הכחשה הגנב
בדיים: ומשני **פסוק דל' כו'.** אכל שצחה בדמים שהוקרו בהמות
בשוק או שנחפטמה מאליה משלם
הגנב הכחשה בדיים בטורח מלאכה
או במקל: **פס' לי קטלה פלגא.**
הלך מההיא שעתא דאכחשה אתחלה
לה טביחה: **ולבסוף שויה ד'.** נעשה
שאלה מן העולם: **כפרה.** בדיים
או שמייה משלם ד'. ובהמפקיד (ב"מ
דף מג.) מפרש טעמא דכל כמה
דאמייה נעניא כפרותא דמרה קיימא
דהא נעני לאהדורה הלך כפרותא
דמרה הוקרה וההיא שעתא דחברה
ושמייה הוא דקא גזיל לה אכל חיתבר
ממילא אמאי מחייבת ליה אההיא
שעתא דגולה וההיא שעתא וזוהא הוא
דשויה וגבי טביחה ומכירה הוי כי
כפרה או שמייה: **משלם קרן וחומש**
ואשם. משום שבוטת ואין כולל כפל
דמודה בקנס פטור: **ואם משכאו**
עדים. ומחייב כפלה הודה: **משלם**
כפל ואשם וחומש עולה לו כמוד
הכפל. שהרי חומש נלעלים הוא והוא
שקל. וע"כ הא דר' יעקב נשחין
כאחד החומש והכפל קמיייר דאי הוה
כפילא טפי מחומש לאו חומשא
הו' ולא מיפטר ליה עד דמשלם
חומש דחומש כפרה דצוונה הוא:
ומכ"א

משלם זוזא אמרי יכי קאמר רב כגון דמעיכרא שויה ד' ולבסוף שויה זוזא קרן
בעין שגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין תני
רבי חנינא לסייעיה לרבי בעה"ב שטען טענת גנב בפקדון ונשבע והודה ובאו
עדים אם עד שלא באו עדים הודה 'משלם קרן וחומש ואשם ואם משכאו עדים
הודה 'משלם תשלומי כפל ואשם וחומשו עולה לו בכפילו דברי רבי יעקב
וחבמים

דמייתי לה חוקרא חולא וכן פרק כל שעה (פסחים דף נג.) גבי אכול תרומה דקאמר היכא דמעיכרא שויה ד' ולבסוף שויה זוזא לא תבעי
לך דודאי לפי דמים משלם דלא גרע מגולן דתמן כל הגולנים משלמים כשעת הגזילה וי"ל דעיקר רב לא אתא לאשמועינן אלא תשלומי
כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדיון והא דקאמר מ"ט דרב תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' קא בעי וה"פ אמר קרא גניבה
וחיים אחיה לקרן כעין שגנב ומשמע ליה דוקא לקרן ולא תשלומי ד' וה' וא"כ בהגזל קמא (לקמן דף קה.) דאמר רבא גזל שלם אגודות
ג' פרוטות והזלו ועמדו על ג' והזירו לו ז' אחת ומתא תונא גזל חמץ ועבר עליו הפסח אמאי לא מייתי רביה ממנתי
דכל הגולנים משלמים כשעת הגזילה כיון דלענין יוקרא חולא נמי איירי וי"ל דממנתינן דכל הגולנים לא מני מייתי דהסח אס אחיה
לגזילה בעין הויה בת השנה ולהכי כי ליחא נמי בעין משלם כשעת הגזילה אבל גבי אגודה דאס אחיה בעין לא הויה בת השנה דהשתא
לא שויה פרוטה הויה אחיה דכי ליחא נמי לא משלם אבל מההיא דחמץ ועבר עליו הפסח מייתי שפיר דלילוי הוי בעין לא שו' מדי אפ"ה
היכא דליחא בעין משלם כשעת העמדה ובפרק כל שעה (פסחים דף נג.) הוי מני לאחיי מההוא דגזל חמץ דמשלם כשעת העמדה אלא דמיחא ליה
להביא הדין דכל הגולנים שהיא שניה מחילה ועוד אורי' דמגול חמץ לא מני למידק כלל דלפי דמים משלם היכא דמעיכרא שויה ד' ולבסוף
שויה זוזא דה"ה דגבי חמץ כי ליחא בעין נעני לשלמי ליה חמץ מעליא כאלוה חמיה שגול דלפי מדה משלם אבל לא דמים של שעת הגזילה:
דתנא בחושה והשמינה כו'. חמיה היכי פ"ד דרב שטען שדבר רב כחושא והשמינה דא"כ היה מגרע כמו של קרן וממילתיה
דרב משמע שאל ליפות כמו של קרן ולגרע כח כפל וד' וה' דקאמר אחיה לקרן דוקא בעין שגנב ואחיה משמע לשון יפוי
כח וי"ל דאחיה אין לשון יפוי אלא לשון תשלומים וכל דבר שמשלם החסרון שגנב או גזל קרי אחיה וכן משמע בסוף שמעתי' דקאמר
וטללים כדמעיקרא [משלם] כפל ד' וה' כול עכשיו משמע אפי' מעיקרא שויה זוזא ולבסוף ד' דומיא דטלה ונעשה חיל משלם כפל
כי השתא לפי ר"י דלקמן וס' אפרש בעי' ומייה ר"מ פ"י בע"א לקמן דלגרע כח הכפל קאמר רב כשעת העמדה בדיון ולא ליפות:
אנא ספחטנא ואת שקת'. משמע דשנחפטמה מאליה הוי כשעת העמדה בדיון ולפי זה הוה מני לאוקמי מילתיה דרב כשנחפטמה
מאליה ולא הוה צריך לאוקמייה ציוקרא חולא ומייה לפי האמת אפי' כשנחפטמה מאליה משלם כפל ד' וה' כעין שגנב כמו בטלה
ונעשה חיל דאמר לקמן דמשלם כפל ד' וה' כעין שגנב ואפי' שני לא קני משום דאמר ליה אטו מורא גנבי מיך דירכא גנבי מיך
הכא נמי כשנחפטמה מאליה מני אמר ליה אטו שמינה גנבי מיך דירכא ציוקרא חולא הוא דקאמר רב כפל ד' וה' כשעת העמדה בדיון
דלא שייך למימר אטו יוקרא גנבי מיך וטעמא אפרש לקמן בעי' גבי הא דקאמר טללים כדמעיקרא דמים כול עכשיו:
מה י' קטלה כולה פ"ה. פ"ה משום דהכחשה אתחלה לטביחה היא וקשה לר"י דלא שייכא הכחשה לטביחה מידי כיון
שאם היה הורגה כולה בעין זה לא היה צד דין ד' וה' אלא הכי פריך מה לי קטלה כולה דאין הולכין בזה הדמים דהשתא
דקנאה בשנייה ואינה של גנב אלא בזה מעיקרא שהיתה שלו וה"ה בקטלה פלגא ולפי זה ה"ה בהכחשה ממילא דמשלם כדמעיקרא
דמה לי מזה כולה מה לי מזה פלגא ודאי מזה כולה מאליה י' לחייבו כדמעיקרא שהיתה של גנב ולא בזה השתא וי' קא משני
ומני מילתא דרב ציוקרא חולא לא הוה מני לאוקמי כחשה דממילא ועוד אורי' דמני לפרש בע"א מ"ל קטלה כולה מ"ל קטלה פלגא
כלומר אפי' למ"ד אין לשחטה אלא לבסוף ולא מחייב ד' וה' עד משהו אחרון אפ"ה לא אזלינן בזה חשיבותא דההיא שעתא כפי
מה שהוא שוה במשהו אחרון אלא כפי מה שהוא קודם שחטה א"כ כי קטלה פלגא נמי דהיינו הכחשה לא אזלינן בזה השתא אלא בזה
מעיקרא ולפי טעם זה ה"מ לאוקמייה מילתא דרב בהכחשה ממילא:

אין לי אלא בידו. פי' שגנבו בידו חצירו וקריפיו מנין ת"ל
י"א המצא תמצא מ"מ א"כ לימא קרא או
המצא תמצא או תמצא תמצא מדרשני קרא
ש"מ תרתי: גופא אמר רב "קרן כעין שגנב
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
כשעת העמדה בדין מאי טעמא דרב אמר
קרא גניבה וחיים אמאי קאמר רחמנא חיים
בגניבה אחיה לקרן כעין שגנב * אמר רב
ששת אמינא יכי ניים ושכיב רב אמר להא
שמעתא דתניא יכחושא והשמינה משלם
תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין
שגנב אמרי משום דא"ל אנא פטימנא ואת
שקלת ת"ש ישמינה והכחשה משלם תשלומי
כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב
התם נמי משום דאמרין ליה מה לי קטלה
כולה מה לי קטלה פלגא כי קאמר רב
יבויקרא חולא הוא דקאמר היכי דמי אילימא
דמעיקרא שויה זוזא ולבסוף שויה ד' וזו קרן
כעין שגנב לימא פליגא דרב אדרבה דאמר
י"רבה האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה
מעיקרא שויה זוזא ולבסוף שויה ד' וזו
תברה או שתייה משלם ד' איתבר ממילא

ליכתוב או אם תמצא תמצא או
המצא תמצא. משמע
דאורחיה דקרא ליכתוב ג' פעמים
מינה אחת * וכן בהחזל (לקמן פה.)
גבי ורפא ירפא וקשה י' דגריס היו
בדוקין (פיהדרין דף מ: ושם ד"ה מזהוה)
קאמר גבי ג"ש דהיטע היטע דמופנה
מדה"ל למכתב או דרוש תדרוש או
חוקר מחקור מדשני קרא בדבוריה
בהיטע כו' משמע דאי הוה כתב הכי
לא הוה מופנה ואמאי אכתי הוה
מופנה מדהוי ליה למיכתב או דרוש
דרוש או מחקור מחקור וי"ל דאין
ה"ה אלא משום דאין יורד ללוחה
כברא ויחא ליה למנקט כול לשון
השגור ככמה מקומות כמו העניק
מעניק נמון תמן (דברים טו):

גופא אמר רב קרן כעין שגנב.
במסקנא דמילתא אמרין
דרב איירי לענין יוקרא חולא וא"כ
ומאי קמ"ל מחמירי היא בדיש הגזל
קמא (לקמן דף נג.) כל הגולנים משלמים
כשעת הגזילה ואע"ג דמנתי' משמע
לענין שנינו איירי כגון עזים ועשאן
כלים והתם (דף נג.) נמי קאמר
בגמ' כל הגולנים משלמים כשעת
הגזילה לאחיי דר' אלעאי גזל טלה
ונעשה חיל נעשה שנינו בידו וקנאו
מ"מ לענין יוקרא חולא נמי איירי
כדמוכח בסוף המפקיד (ב"מ דף מג.)

דמייתי לה חוקרא חולא וכן פרק כל שעה (פסחים דף נג.) גבי אכול תרומה דקאמר היכא דמעיכרא שויה ד' ולבסוף שויה זוזא לא תבעי
לך דודאי לפי דמים משלם דלא גרע מגולן דתמן כל הגולנים משלמים כשעת הגזילה וי"ל דעיקר רב לא אתא לאשמועינן אלא תשלומי
כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדיון והא דקאמר מ"ט דרב תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' קא בעי וה"פ אמר קרא גניבה
וחיים אחיה לקרן כעין שגנב ומשמע ליה דוקא לקרן ולא תשלומי ד' וה' וא"כ בהגזל קמא (לקמן דף קה.) דאמר רבא גזל שלם אגודות
ג' פרוטות והזלו ועמדו על ג' והזירו לו ז' אחת ומתא תונא גזל חמץ ועבר עליו הפסח אמאי לא מייתי רביה רביה ממנתי
דכל הגולנים משלמים כשעת הגזילה כיון דלענין יוקרא חולא נמי איירי וי"ל דממנתינן דכל הגולנים לא מני מייתי דהסח אס אחיה
לגזילה בעין הויה בת השנה ולהכי כי ליחא נמי בעין משלם כשעת הגזילה אבל גבי אגודה דאס אחיה בעין לא הויה בת השנה דהשתא
לא שויה פרוטה הויה אחיה דכי ליחא נמי לא משלם אבל מההיא דחמץ ועבר עליו הפסח מייתי שפיר דלילוי הוי בעין לא שו' מדי אפ"ה
היכא דליחא בעין משלם כשעת העמדה ובפרק כל שעה (פסחים דף נג.) הוי מני לאחיי מההוא דגזל חמץ דמשלם כשעת העמדה אלא דמיחא ליה
להביא הדין דכל הגולנים שהיא שניה מחילה ועוד אורי' דמגול חמץ לא מני למידק כלל דלפי דמים משלם היכא דמעיכרא שויה ד' ולבסוף
שויה זוזא דה"ה דגבי חמץ כי ליחא בעין נעני לשלמי ליה חמץ מעליא כאלוה חמיה שגול דלפי מדה משלם אבל לא דמים של שעת הגזילה:
דתנא בחושה והשמינה כו'. חמיה היכי פ"ד דרב שטען שדבר רב כחושא והשמינה דא"כ היה מגרע כמו של קרן וממילתיה
דרב משמע שאל ליפות כמו של קרן ולגרע כח כפל וד' וה' דקאמר אחיה לקרן דוקא בעין שגנב ואחיה משמע לשון יפוי
כח וי"ל דאחיה אין לשון יפוי אלא לשון תשלומים וכל דבר שמשלם החסרון שגנב או גזל קרי אחיה וכן משמע בסוף שמעתי' דקאמר
וטללים כדמעיקרא [משלם] כפל ד' וה' כול עכשיו משמע אפי' מעיקרא שויה זוזא ולבסוף ד' דומיא דטלה ונעשה חיל משלם כפל
כי השתא לפי ר"י דלקמן וס' אפרש בעי' ומייה ר"מ פ"י בע"א לקמן דלגרע כח הכפל קאמר רב כשעת העמדה בדיון ולא ליפות:
אנא ספחטנא ואת שקת'. משמע דשנחפטמה מאליה הוי כשעת העמדה בדיון ולפי זה הוה מני לאוקמי מילתיה דרב כשנחפטמה
מאליה ולא הוה צריך לאוקמייה ציוקרא חולא ומייה לפי האמת אפי' כשנחפטמה מאליה משלם כפל ד' וה' כעין שגנב כמו בטלה
ונעשה חיל דאמר לקמן דמשלם כפל ד' וה' כעין שגנב ואפי' שני לא קני משום דאמר ליה אטו מורא גנבי מיך דירכא גנבי מיך
הכא נמי כשנחפטמה מאליה מני אמר ליה אטו שמינה גנבי מיך דירכא ציוקרא חולא הוא דקאמר רב כפל ד' וה' כשעת העמדה בדיון
דלא שייך למימר אטו יוקרא גנבי מיך וטעמא אפרש לקמן בעי' גבי הא דקאמר טללים כדמעיקרא דמים כול עכשיו:
מה י' קטלה כולה פ"ה. פ"ה משום דהכחשה אתחלה לטביחה היא וקשה לר"י דלא שייכא הכחשה לטביחה מידי כיון
שאם היה הורגה כולה בעין זה לא היה צד דין ד' וה' אלא הכי פריך מה לי קטלה כולה דאין הולכין בזה הדמים דהשתא
דקנאה בשנייה ואינה של גנב אלא בזה מעיקרא שהיתה שלו וה"ה בקטלה פלגא ולפי זה ה"ה בהכחשה ממילא דמשלם כדמעיקרא
דמה לי מזה כולה מה לי מזה פלגא ודאי מזה כולה מאליה י' לחייבו כדמעיקרא שהיתה של גנב ולא בזה השתא וי' קא משני
ומני מילתא דרב ציוקרא חולא לא הוה מני לאוקמי כחשה דממילא ועוד אורי' דמני לפרש בע"א מ"ל קטלה כולה מ"ל קטלה פלגא
כלומר אפי' למ"ד אין לשחטה אלא לבסוף ולא מחייב ד' וה' עד משהו אחרון אפ"ה לא אזלינן בזה חשיבותא דההיא שעתא כפי
מה שהוא שוה במשהו אחרון אלא כפי מה שהוא קודם שחטה א"כ כי קטלה פלגא נמי דהיינו הכחשה לא אזלינן בזה השתא אלא בזה
מעיקרא ולפי טעם זה ה"מ לאוקמייה מילתא דרב בהכחשה ממילא:

כפילא

י' א מ"י פ"א מהל'
גניבה הל' ד' סמג
עשין פ"א טושי"ע ח"מ ס'
שער ספיק' ג'
י' ב מ"י שם סמג ס'
טושי"ע שם:
ב' ג מ"י שם הלכה י'
סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ד':
ב' ד טושי"ע שם בה"ה
ונפתי' א':
י' ה מ"י שם טושי"ע שם
ספיק' ד':
י' ו טושי"ע שם ס"ג:
י' ז מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'
י' ח טושי"ע שם ס"ג:
י' ט מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'
י' י טושי"ע שם ס"ג:
י' י"א מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'
י' י"ב טושי"ע שם ס"ג:
י' י"ג מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'

י' כ מ"י פ"א מהל'
גניבה הל' ד' סמג
עשין פ"א טושי"ע ח"מ ס'
שער ספיק' ג'
י' ב מ"י שם סמג ס'
טושי"ע שם:
ב' ג מ"י שם הלכה י'
סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ד':
ב' ד טושי"ע שם בה"ה
ונפתי' א':
י' ה מ"י שם טושי"ע שם
ספיק' ד':
י' ו טושי"ע שם ס"ג:
י' ז מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'
י' ח טושי"ע שם ס"ג:
י' ט מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'
י' י טושי"ע שם ס"ג:
י' י"א מ"י שם הלכה י'
ופ"ג מהל' גניבה הל'
א סמג שם טושי"ע ח"מ
שם ספיק' ג' ופי' שם ספיק'

קני ונריכי תרי קראי דאי לאו אללא חד
ד' (ג:) משום דמיירי בשינוי חוזר לבר
שנצטו גראה לרבה דאיירי נמי בשינוי
חוזר ומוקי לה בקלא אינן דלא ע

[illegible]

מִזְמַר רַע"י

אילימא לפני יאוש צ"ס קרא פשיטא. דלפילו קדשניהו אלו
קדוש גדול ולא נתייאשו הכנעלים שניהן אין יכולין
שמע מינה ד'אוש לא קני. דלי קני אל"כ חזבי ספר
ההוא ואלו הוואל הנאה בעצירה הוואל הוא קנו לו
אומר לו הרי שלך ק
עידן איסורא דלא מיימי
אמאי ואמר לו הרי
בעי שלומי ליה אל"כ
מתייאש וזה רוצה לקנות
אינו רוצה לקנות לית
^{טא} ולא הגוול היכי ד
למה לי קרא פשיטא
ש"מ יאוש לא קני אמב
הא דתניא ^כמשכב
אילמא גזול עמרא ו
למ"ד שינוי מעשה לא
למימר דגזול משכב
קרבו דחבריה: אית
^{כז}עורות של בעל ה
ירשל עבדן אין מחשב
מחשבה מטמאתן
מטמאתן רבי שמעון
של גזול מחשבה מ
מחשבה מטמאתן לפי
וש"מ יאוש קנה אל"כ
שקיצען מתקופה לה
עיצבא שנו כאן ועי'
^{כו}דתנין יכל מקום שאין
מטמאתו יש חסרון
מטמאתו חוץ מן הע
האי מילתא קשי בה
ותרתין שנין ולא איפר
ברישא ופרקה בשינוי
דמי שינוי מעשה מא
עצים השתא בליש ש
קרו ליה משכא
מריש דאיכא שינוי
כשורא * והשתא מס
הגזול בבירוד מס
תקנת השבים טעמא

[illegible]

ומנא חמירא דבעינא קעסע
שאין חסרון מלאכה כו':
קיעוע מחשבה מטמאתה:
אבל יאזש גיראל לא קני:
והסאט ענלא. גג. לאחר
ועלייה: על המריש. קורה

לפניך. בעין כמות שהוא דהיק שאינו
עולה קרבנו (ויקרא א'): **ולא הגזול**.
דגול זהמת חולין ואימיה. ה"ד אי יומא
ל חולין ואקדשיניהו: **הא דחניא**. גבי
זב: **משכבו**. איש אשר יגע בשכסו
(שם טו) גזירת הכתוב להוליא את
המשכב הגזול שאינו נעשה אב
הטומאה לעמא אדם: **מי איכא למד**.
חד מהני אמוראי שינוי לא קני הא
ביאוש הוא דפליגי: **דגול קרבן**
דחבריה. שפדקיש חבירו ועלעול לפני
יאוש ואינעקין ללאמטועין דאשו
עולה לרזון כלל ואפי' לבעלים
הראשונים ואע"ג דלא הוה יאוש.
ליא דגול קרבן דחבריה הלכך אפי'
לאחר יאוש לא קנייה דקרבן אינו
נגזל דכל היכא דאיתיה צי גזל
דחברמא אימיה: **משכבו משמטין**.
בעל ביבית אינו עשוי למוכרן ועושה
מזן מטות ודולבאקות וקטעבלאות
ומשחשב עליהן לדבר שראוי לו בלא
חקיון מלאכה מקבלין טומאה מיד:

וְשֵׁל עֲדָן. הַעֲשֵׂי נִמְכֹּר חֵין מִחֲשַׁבְתּוֹ
מִמַּמְאֵחוֹ דַּעֲדִיד דַּמְמַלֵּךְ וּמוֹזִין
וְהַלּוּקָה יַעֲשֶׂה מֵהֶם מַנְעִלִים וְגַם
לֹא נִגְמְרָה מִלֵּאכְתָּן לֵכֶן: **וְשֵׁל גּוֹן**
מַחֲשַׁבְתּוֹ מִמַּמְאֵחַס. דִּקְנִינְהוּ בִּיאֹש
דִּקְסָר כֶּסֶם גִּיבִיחַ יֵאֻשׁ צַעֲלִים הִיא
לֵלָא יָדַע לִמָּאן לִכְתּוּב: **וְשֵׁל גּוֹן**
אֵין מַחֲשַׁבְתּוֹ מִמַּמְאֵחַס. וְאֵעִי"פ שְׁחִיב
עֵלִינן לְדַבֵּר שְׁאֵין צו חֲסְרוֹן מִלֵּאכְתּוֹ
כְּגוֹן לִכְסִיּוֹן מַעֲרוֹת קוֹסִים וּפְרָדִים
כְּמוֹ שְׁעוֹסִין חֲבוּרוֹת דִּינִין מִ"ע
דְּכֶסֶם גִּזְלוֹת לִיכֹא יֵאֻשׁ דִּינִין יָדַע
מָאן שְׁקִילָה אִזְלִי וְתַבַּע לִיה לְדִינָא:
חִילּוּף דְּכַדְרִים. כֶּסֶם גִּזְלָה אִיכֹא
יֵאֻשׁ דִּינִין לְדַעֲיִינָה גִזְלָה מִיִּינָה אִינִישׁ
אִלְמָא הִיא אִזְלִי כֶּסֶם גִּיבִיחַ לִיכֹא
יֵאֻשׁ דְּכַדֵּר מִשְׁחַתָּא לִיה לִגְזָא:
שְׁקִטָּן. דְּרוּמִ"ר צַלַ"ו. דְּלִאיכֹא תַרְתִּי
שִׁינִי מַעֲשֶׂה וְיֵאֻשׁ וְלַעֲלוֹם יֵאֻשׁ
גִּירָא לֹא קִי: **וְהֵלֵא עֵינֵצָא שְׁנו**
כֶּלָּן. שְׁחַבַּע עֵלִינן לַעֲיֵצָא דְּרֹבְקִי
שְׁאֹרְכִינן עֵלִיו וְעֵפֶן שֹׁלְחָן הֹא:
וְעֵינֵצָא אִינִי דְּלִיבִס קִינֹע. דְּכִלְאֹ
קִינֹע נָמִי מַעֲמָלָה דֵּא חִוָּא לִמְלִיכָה
שְׁהִקְצָא אִינִי עֲשׂוי אִלָּא לִיפּוֹת
דְּתַנן גְּבִי דֵּהִיא בְּמֶ"כ כִּלִּים כֹּל מִקּוֹס
חוּץ מִן הַעֵינֵצָא. שְׁאֵעִ"פ שְׁמַחֲסַר
אִבְרִיּוֹן. הִיא עֵינֵצָא צִלְשׁוֹן אֲרַמִּי.
דְּמַעֲקִירָא כְּשׁוּרָא. קוֹדֵס שְׁתִּינן בְּנִינן:
נִמְנו צְבִירָה וְנֹתָן עֵלִיו תְּקַרְתָּ נִסְרִים
וְתַקְתָּ תַּחֲשִׁיב וְאִזְלִי בְּמֶ"כ: **עֵינִין:**
צִלְעוֹת

דומה זה לזה: דגול קרבן דחבריה.
באיתו קרבן על חלש שאכל היום ואי
ה נראה לאוקומי בפסח שיכול למנוח
ויד בפסח בלס איתו ענין ואין לומר
לסס בעלים ייחזור מקל דבעלים:
ה צריכה קיעו. ומיחו היכא דלשחיב
בלא שפיר דמיון דרואיה להשתמש בלא
בית בלאו ההוא דעיצא אלא לא פריך
בעל הבית:
לעיל ולקמן (דף סח.) גבי גבז ועבד
לא קני בלא יואש או שינוי מעשה:
הא

(א) ציל לרנא. רש"י
(ב) ולקמן פז. (ג) (פי)
שפי' לקמן פז. ד"ה רנא)
(ד) לקמן קדי. כלס פכ"ו
מ"ח. (ה) כלס פכ"ו מ"ו,
לס (מכונות מנב.). (ו) לקמן
(ז) גימין נה. (עדות פז.)
ז' מ"ט. (ח) מ"ה אשכנז
קרא להרודם שאלו פולס
משום מלוה שאלו עבדרי.
הועקמ מילופי גרמאח.
(ט) דלף אס יאוש כד לא
קי הועיל למכרה לא
לקדשהש פי' לקמן פז.
נפו ד"ה רנא ולקמן קיא:
הועקמ מילופי גרמאח.
ז' ציל מורה רש"י.

תורה אור השלם

1. אם עלה קרבנו
הקבר ובר תמים יקרינו
אל פתח אהל מועד
יקרי אתו לרצו לפני
י: ויקרא א ג
2. ואיש אשר יגע
במשכבו יכבס בגדיו
ורחץ במים וקמא עד
הערב: ויקרא טו ה

הגהות הב"ח

(א) תודיעה ש"מ בו' מ"מ
יש כלן יאוש בו' ע"י תוס'
לקמן עו ע"א ד"ה
והשאל:

גליון הש"ס

גם' דמעיקרא בשורא.
תרגום של קורמי (נראשית
יט ח) שריתי: שם והשתא
מללא. על שם שעישה כל
תרגום של כלל (שם)
במללי:

לעזי רע"י

דיומי"ר [דודוני"ר].
לחתוך.

לא ק"ל ושינוי השם מילתא
הוא והי' וכו' מהר"ם וכן
הנה הדין מה' שכל
(ב) ב"ב קמ"ו: [ומספיק
מקורו פ"ד: (א) וכו'
סו: (ד) לקמן ק"ד:
[ומספיק מרומות פ"א:
(ה) לקמן ק"ד: [ולגל
סו: (ד) לקמן ק"ד: (א) וכו'
רש"י ק' נכחיו רמז
והשי' אל גילו והשי' אל
הגולה אשר גול ל'ל
(ח) [לקמן ד' (ט) מורה
(י) סוה ל' (נ) [ומספיק
לקמן ק"ד: ד"ה גול:
(כ) ל'ל שקיקה ל' ומהי' אל
הי' קני ל' קודם ההקדש
לא הי' חשיב מזה הנאה
בעצירה כדמיון כ' כן
הי' מהר"ם וכן הוא
נמוס' גיטין:

תורה אור השלם

1. והלויים אסמיות
וממרים מפר ומפר אל
בתפוח האילן וצ'לעו
הבית והעצבים:
יחזקאל מא כו
2. תהי' כי יקרא ואשם
והשיב את הגולה אשר
גזל או את העשק אשר
עשק או את הפקדון
אשר הפקד אחר או את
האבדה אשר נמצא:
ויקרא ה' כג
3. ואמרתי אלה
מתקללה והפחתם אותו
אמר ה' צבאות והבאתם
גזול את הפסח ואת
החולה והבאתם את
המנוחה והצדקה אותה
מקדש אצל ה' מלאכי א' י

הגהות הב"ה

- (א) חוס' ד"ה מעיקרא
חולין וכו' מורה דלחוק:
ב"ב לקמן ד' ע' ע"ל:
(ב) ד"ה אמר וכו' ולא
היה קניו ל' קודם
סו: ליה:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה וכו' אמר וכו'
אבל אברין: ע"י מוס' דף
ל ע"פ מוס' ד"ה וקנייה:

ללעוס הכיס והעובים. קרא כתיב גבי צית עולמים: **המלטיס.**
המלטי כדאמרין בשתופין (ב"ב דף ו.) שותמים נסרים סבי
פתי חלונות ופתחין וזמקוס חורי קיבוע הקורות: **אלו המרישות.**
אלמלא בשר הכי קרי להו נמי מרישות: **ר' ירמיה אמר.** מריש
היינו טעמא דלא מקניא בשינוי
השם משום דחור לבריתו הוא אל
יסתר הוי כשורא דמעיקרא *אלל
אברין מו לא מקרי משכא: **דמעיקרא**
קנינא. שקודם שחקקו נקרא קנינא
ע"ז בעלמא: **ולבסוף קבעו.** והמשיך
כו מי גשמים או מי נגר למקוה
פסלו משום מים שאובין: **קבעו**
ולבסוף חקקו. ללא כלי הוא אלל
אכרעא ממיכא **שאכב.** מה
שמקוה נפסל בג' גוגין מים שאובין
מדרכין הוא: **אנס.** ממסן דיהיב
דמי: **הקדישן הקדש.** ואסור ליהנות:
והפדומן. אסור לוריס. אלמלא קני ליה
לגולה ביוש: **על גול אביו.** בהגחל
(לקמן ד' קד:) מפרש לה אפילו
נשבע אביו לשקר אלל אקרן מחייב
ליה קרא כדאמרין התם: **אל**
גויל. וממילא אימעות גול אביו:
ה"ג

והשתא הקדש אמר רב חסדא א"ר יונתן מניין לשנוי שהוא קונה שנאמר
והשיב את הגולה (י"מ ת"ל אשר גול אם כעין שגול יחזיר ואם לאו דמים
בעלמא בעי שלומי האי אשר גול מיבעי *הלמעושי גול אביו שאינו מוסף
חומש על גול אביו א"כ *יכתוב רחמנא והשיב את גוילו אשר גול למה לי
למכתב ש"מ תרתי ואיכא דאמרי אמר רב חסדא א"ר יונתן מניין לשנוי
שאינו קונה שנאמר והשיב את הגולה מ"מ והא כתיב אשר גול ההוא
מיבעי ליה *על גוילו שלו מוסף חומש ואין מוסף חומש על גול
אביו: אמר עולא מניין ליאוש שאינו קונה שנאמר *והבאתם גזול את
הפסח ואת החולה *גזול דומיא דפסח מה פסח דלית ליה תקנתא כלל

והי"מ מסמפונ"מ פירש דאפילו פרוח משני רוחות איירי כדרך גזור וכגון שחטטו לקבל צדקות שלא יעבדו את הגשמים כי היה
דפ"ד דמקואות (מ"ג) החוטט גזור לקבל צדקות בשל ע"ז ככל שהוא ובשל חרס ברביעית וכו' *א"כ מאי קאמר מעיקרא קנינא
השתא גזור דמשמע דאפי' קבע תחילה י"ס לפסול המקוה לפי שמשמנה שמו ע"י חקיקה והלא אין משמנה שמו ע"י חקיקה ששעושה
לקבל צדקות דלוחה היא שגורמת לפסול את המקוה וי"ל כיון שמשמנה שמו ע"י חקיקה יש להשבו כמלוא ההקדשה שגורמה כאלו
עושה אותה כמלוא: **שאכב** דרבנן. מפורש בפרק המוכר [את] הבית (ב"ב ד' סו.) ושם ד"ה מכלל: **הגגב** והגזול. בהגחל
בתרא (לקמן ק"ד) פריך אי רבנן קשה גזול אי רבי שמעון קשה גגב ומשי לה שפיר: **מעיקרא** *יבא. ואע"ג דשינוי החזור לבריתו
על ידי שאלה כדאמרין בהאשה רבה (נפחת ד' פת.) ובסוף העורר מן הירק (מרים ד' נע.) מ"מ לא חשיב להו שינוי החזור לבריתו
כיון דלא שכיחא: **מעיקרא** חולין והשתא הקדש. בקדשים שאין חייב באחריות לא היה צריך ליתן טעם זה דיע כאלו שינוי רשות
אלל בעי לאוקומי אפי' בחטאת ובאשם ואע"ג דמעיקרא תורה דלאוקומי והשתא חורא דלאוקומי (א) מכל מקום שינוי השם י"ס כאלו:
אמר עולא מניין ליאוש שאין קונה. משמנה הכא דסבר עולא דלאוש לא קני וכן בהניקין (גיטין ד' נה.) ושם ד"ה מאי דלמך עולא דבר
תורה בין לא נודעה בין לא נודעה אין מכפרת מ"ט יאוש כדי לא קני וקשה לר"ת דבהגחל בתרא (לקמן ד' קד.) גבי פלוגתא דרבי
שמעון ורבנן דגגב וגזול קאמר עולא מחלוקת בכתם אלל בידוע ד"ה יאוש קני ואור"ת דכלל מקום יאוש קונה רק לענין קרבן משום דהוי
מזוה הבאה בעצירה ומציא ראייה מההיא דהניקין (גיטין ד' נה.) ושם דפריך התם לעולא מההיא דגגב והקדשים ואח"כ טעם ומכר
משלם תשלומי כפל ואין משלם ד' וה' ומני עולא כה"ג בחזק ענוש כרת ואי אחרת יאוש לא קני כרת מאי עבידתיה והשתא כלל
ההיא דמני עולא ליה למפרך מגופה דאי יאוש לא קני אס כן אין לו כח להקדיש ואמאי פטור מד' וה' הא לא טעם דהקדש
אלל ודאי לכל מילי מודה עולא דלאוש קני רק לענין הקדשה ולהכי פריך מדמני עולא דבחזק ענוש כרת אלמלא כח לפסול אוהל מועד
ועוד מימי ראייה ר"ת מריש לולב הגזול (סוה ד' ג) ושם דפסקין לולב הגזול אפי' ב"ט עני ומפרש רבי יוחנן משום מזוה הבאה בעצירה
שנאמר והבאתם גזול את הפסח גזול דומיא דפסח בין לפני יאוש בין לאחר יאוש בשלמא לפני יאוש דלאו דדייה היא אלל לאחר יאוש
הא קנייה ביוש מ"ט לא לאו משום מזוה הבאה בעצירה משמע דסבר בכל דוכתי דלאוש קני רק לענין מזוה וקשה לר"י לפי דאס כן
מאי פריך לעיל אפי' לרבה מקרבנו ולא הגזול דלמא בקרבנו מודה רבה כמו עולא וכו' דסבר אפי' אין חילוק כמ"ד בסוה (סו.)
מחזק שיואל בשאל יואל בגזול דלית ליה טעמא דמזוה הבאה בעצירה הא ע"כ אית ליה דאי לאו הכי כי אחרת נמי יאוש לא קני
תקשה ליה אמאי אסור להקריבו כיון דשם הקדש חל עליו כדאמר דהוי יאוש ושינוי השם אלל ודאי משום דהוי מזוה הבאה בעצירה
ועוד כההיא דגיטין (ד' נה.) ושם דבעי רבא כי אוקמיה רבנן כדשמויה משעת גביה או משעת הקדישה ומאי נ"מ לגיזויה וללוחיה
ואליבא דעולא ליה למכר סוגיא דהתם ואי בעלמא קני הא ע"כ משלם יאוש גיזויה וולדות דדייה הו ע"כ נראה לר"י דכלל
מקום לעולא יאוש לא קני וההיא דהגחל בתרא (לקמן ד' קד.) הוי יאוש ושינוי השם דמעיקרא משכא והשתא אברין ואע"ג דגבי קרבן
נמי הוי יאוש ושינוי השם כדאמר לעיל דמעיקרא חולין והשתא הקדש מכל מקום כיון דאין קניו לו אלל מחמת שהקדיש ולא (א) הוי
לו קני קודם פסליה רחמנא להקדשה משום מזוה הבאה בעצירה לידמוכה בפרק לולב הגזול (סוה ד' ג) ושם דלמך להו רב להנהו
אוונכרי כי וצייתו אסא מן הנכרים לגזוז אינהו כו' ופריך ולקניניהו בשינוי השם משמע דאי קנו ליה מו לא הוי מזוה הבאה בעצירה
ודוחק לומר דסבר כרבי יחזק בר נחמני דלא חייס התם למזוה הבאה בעצירה ועוד אמר התם (ד' נה.) הא כשיור דמיתלללא
עבדו ביה רבנן תקנתא מפני תקנתא דהניסין וסוה לא בעינן משלם ולא מיפסל אלל משום מזוה הבאה בעצירה וכו' קנייה
בתקנתא דרבנן לא חשיב מזוה הבאה בעצירה כ"ש אי קני קנין גמור והא דלמך בריש הגזול קמא (לקמן ד' נה.) הרי שגול סאה חטין טענה
לשם אפאה והריס ממנה חלה כילד מברך אין זה מברך אלל מנאך ודחי ליה התם דמני סבר בעלמא דשינוי קונה והכא משום מזוה הבאה
בעצירה אפי' דקנה קודם לכן לענין ברכה להוכיח שם שמים עליו ראי' להחמיר יותר אי נמי התם דחיי בעלמא הוא והשתא לעיל פריך
אפי' שפיר מקרבנו ולא הגזול דאי יאוש קנה אמאי מיפסל הא לא חשיב מזוה הבאה בעצירה כיון דקודם שהקדישה קנאה אלל ודאי יאוש
גרירא לא קני אלל מחמת שהקדישה דה"ל יאוש ושינוי רשות או יאוש ושינוי השם כדמסקין לבסוף ולכן מפסל משום דה"ל מזוה הבאה בעצירה
וכהניקין (גיטין ד' נה.) ושם נמי אי לא דמני עולא מגופה דלאוש דמני עולא דלאוש לא קני שפיר כל הקדש משום
דה"ל יאוש ושינוי השם ואלדעה מגופה דבריתא הוי כייעמא לעולא דאי יאוש קני כי לא הקדיש נמי פטור מד' וה' דשלו הוא טובח
ושלו הוא מוכר כדפריך מניה לקמן (ד' סה.) רבי יוחנן לריש לקיש דאמר יאוש קני ואלדעה תימה דלא פריך מניה לרב יהודה דפליג
התם

הא לאו הכי הדר בעיניה אמר רב יוסף מריש
שמו עליו דתניא יצאלעות הבית אלו המלמטין
והעובים אלו המרישות רבי ירמיה אמר *שינוי
החזור לבריתו בשינוי השם לא הוי שינוי
ושינוי השם שאינו חזר לבריתו מי הוי *שינוי
דחרי צינור דמעיקרא קציצתא והשתא
צינורא ותניא *צינור שחקקו ולבסוף קבעו
פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו
פוסל את המקוה ואי אחרת שינוי השם
מילתא היא אפי' קבעו ולבסוף חקקו נמי
ליפסל *שאני שאיבה דמדברבן היא אי הכי
אפילו דרישא נמי התם איכא תורת כלי עליו
בתלוש הכא אין תורת כלי עליו בתלוש
מיתבי *הגגב והגזול והאנס הקדישן הקדש
ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר אמרי
התם איכא שינוי השם דמעיקרא מיבאל
והשתא תרומה הקדש מעיקרא חולין
אמר רב חסדא א"ר יונתן מניין לשנוי שהוא קונה שנאמר
והשיב את הגולה (י"מ ת"ל אשר גול אם כעין שגול יחזיר ואם לאו דמים
בעלמא בעי שלומי האי אשר גול מיבעי *הלמעושי גול אביו שאינו מוסף
חומש על גול אביו א"כ *יכתוב רחמנא והשיב את גוילו אשר גול למה לי
למכתב ש"מ תרתי ואיכא דאמרי אמר רב חסדא א"ר יונתן מניין לשנוי
שאינו קונה שנאמר והשיב את הגולה מ"מ והא כתיב אשר גול ההוא
מיבעי ליה *על גוילו שלו מוסף חומש ואין מוסף חומש על גול
אביו: אמר עולא מניין ליאוש שאינו קונה שנאמר *והבאתם גזול את
הפסח ואת החולה *גזול דומיא דפסח מה פסח דלית ליה תקנתא כלל

והי"מ מסמפונ"מ פירש דאפילו פרוח משני רוחות איירי כדרך גזור וכגון שחטטו לקבל צדקות שלא יעבדו את הגשמים כי היה
דפ"ד דמקואות (מ"ג) החוטט גזור לקבל צדקות בשל ע"ז ככל שהוא ובשל חרס ברביעית וכו' *א"כ מאי קאמר מעיקרא קנינא
השתא גזור דמשמע דאפי' קבע תחילה י"ס לפסול המקוה לפי שמשמנה שמו ע"י חקיקה והלא אין משמנה שמו ע"י חקיקה ששעושה
לקבל צדקות דלוחה היא שגורמת לפסול את המקוה וי"ל כיון שמשמנה שמו ע"י חקיקה יש להשבו כמלוא ההקדשה שגורמה כאלו
עושה אותה כמלוא: **שאכב** דרבנן. מפורש בפרק המוכר [את] הבית (ב"ב ד' סו.) ושם ד"ה מכלל: **הגגב** והגזול. בהגחל
בתרא (לקמן ק"ד) פריך אי רבנן קשה גזול אי רבי שמעון קשה גגב ומשי לה שפיר: **מעיקרא** *יבא. ואע"ג דשינוי החזור לבריתו
על ידי שאלה כדאמרין בהאשה רבה (נפחת ד' פת.) ובסוף העורר מן הירק (מרים ד' נע.) מ"מ לא חשיב להו שינוי החזור לבריתו
כיון דלא שכיחא: **מעיקרא** חולין והשתא הקדש. בקדשים שאין חייב באחריות לא היה צריך ליתן טעם זה דיע כאלו שינוי רשות
אלל בעי לאוקומי אפי' בחטאת ובאשם ואע"ג דמעיקרא תורה דלאוקומי והשתא חורא דלאוקומי (א) מכל מקום שינוי השם י"ס כאלו:
אמר עולא מניין ליאוש שאין קונה. משמנה הכא דסבר עולא דלאוש לא קני וכן בהניקין (גיטין ד' נה.) ושם ד"ה מאי דלמך עולא דבר
תורה בין לא נודעה בין לא נודעה אין מכפרת מ"ט יאוש כדי לא קני וקשה לר"ת דבהגחל בתרא (לקמן ד' קד.) גבי פלוגתא דרבי
שמעון ורבנן דגגב וגזול קאמר עולא מחלוקת בכתם אלל בידוע ד"ה יאוש קני ואור"ת דכלל מקום יאוש קונה רק לענין קרבן משום דהוי
מזוה הבאה בעצירה ומציא ראייה מההיא דהניקין (גיטין ד' נה.) ושם דפריך התם לעולא מההיא דגגב והקדשים ואח"כ טעם ומכר
משלם תשלומי כפל ואין משלם ד' וה' ומני עולא כה"ג בחזק ענוש כרת ואי אחרת יאוש לא קני כרת מאי עבידתיה והשתא כלל
ההיא דמני עולא ליה למפרך מגופה דאי יאוש לא קני אס כן אין לו כח להקדיש ואמאי פטור מד' וה' הא לא טעם דהקדש
אלל ודאי לכל מילי מודה עולא דלאוש קני רק לענין הקדשה ולהכי פריך מדמני עולא דבחזק ענוש כרת אלמלא כח לפסול אוהל מועד
ועוד מימי ראייה ר"ת מריש לולב הגזול (סוה ד' ג) ושם דפסקין לולב הגזול אפי' ב"ט עני ומפרש רבי יוחנן משום מזוה הבאה בעצירה
שנאמר והבאתם גזול את הפסח גזול דומיא דפסח בין לפני יאוש בין לאחר יאוש בשלמא לפני יאוש דלאו דדייה היא אלל לאחר יאוש
הא קנייה ביוש מ"ט לא לאו משום מזוה הבאה בעצירה משמע דסבר בכל דוכתי דלאוש קני רק לענין מזוה וקשה לר"י לפי דאס כן
מאי פריך לעיל אפי' לרבה מקרבנו ולא הגזול דלמא בקרבנו מודה רבה כמו עולא וכו' דסבר אפי' אין חילוק כמ"ד בסוה (סו.)
מחזק שיואל בשאל יואל בגזול דלית ליה טעמא דמזוה הבאה בעצירה הא ע"כ אית ליה דאי לאו הכי כי אחרת נמי יאוש לא קני
תקשה ליה אמאי אסור להקריבו כיון דשם הקדש חל עליו כדאמר דהוי יאוש ושינוי השם אלל ודאי משום דהוי מזוה הבאה בעצירה
ועוד כההיא דגיטין (ד' נה.) ושם דבעי רבא כי אוקמיה רבנן כדשמויה משעת גביה או משעת הקדישה ומאי נ"מ לגיזויה וללוחיה
ואליבא דעולא ליה למכר סוגיא דהתם ואי בעלמא קני הא ע"כ משלם יאוש גיזויה וולדות דדייה הו ע"כ נראה לר"י דכלל
מקום לעולא יאוש לא קני וההיא דהגחל בתרא (לקמן ד' קד.) הוי יאוש ושינוי השם דמעיקרא משכא והשתא אברין ואע"ג דגבי קרבן
נמי הוי יאוש ושינוי השם כדאמר לעיל דמעיקרא חולין והשתא הקדש מכל מקום כיון דאין קניו לו אלל מחמת שהקדיש ולא (א) הוי
לו קני קודם פסליה רחמנא להקדשה משום מזוה הבאה בעצירה לידמוכה בפרק לולב הגזול (סוה ד' ג) ושם דלמך להו רב להנהו
אוונכרי כי וצייתו אסא מן הנכרים לגזוז אינהו כו' ופריך ולקניניהו בשינוי השם משמע דאי קנו ליה מו לא הוי מזוה הבאה בעצירה
ודוחק לומר דסבר כרבי יחזק בר נחמני דלא חייס התם למזוה הבאה בעצירה ועוד אמר התם (ד' נה.) הא כשיור דמיתלללא
עבדו ביה רבנן תקנתא מפני תקנתא דהניסין וסוה לא בעינן משלם ולא מיפסל אלל משום מזוה הבאה בעצירה וכו' קנייה
בתקנתא דרבנן לא חשיב מזוה הבאה בעצירה כ"ש אי קני קנין גמור והא דלמך בריש הגזול קמא (לקמן ד' נה.) הרי שגול סאה חטין טענה
לשם אפאה והריס ממנה חלה כילד מברך אין זה מברך אלל מנאך ודחי ליה התם דמני סבר בעלמא דשינוי קונה והכא משום מזוה הבאה
בעצירה אפי' דקנה קודם לכן לענין ברכה להוכיח שם שמים עליו ראי' להחמיר יותר אי נמי התם דחיי בעלמא הוא והשתא לעיל פריך
אפי' שפיר מקרבנו ולא הגזול דאי יאוש קנה אמאי מיפסל הא לא חשיב מזוה הבאה בעצירה כיון דקודם שהקדישה קנאה אלל ודאי יאוש
גרירא לא קני אלל מחמת שהקדישה דה"ל יאוש ושינוי רשות או יאוש ושינוי השם כדמסקין לבסוף ולכן מפסל משום דה"ל מזוה הבאה בעצירה
וכהניקין (גיטין ד' נה.) ושם נמי אי לא דמני עולא מגופה דלאוש דמני עולא דלאוש לא קני שפיר כל הקדש משום
דה"ל יאוש ושינוי השם ואלדעה מגופה דבריתא הוי כייעמא לעולא דאי יאוש קני כי לא הקדיש נמי פטור מד' וה' דשלו הוא טובח
ושלו הוא מוכר כדפריך מניה לקמן (ד' סה.) רבי יוחנן לריש לקיש דאמר יאוש קני ואלדעה תימה דלא פריך מניה לרב יהודה דפליג
התם

לח א מיי פ"ח מהל'
גניבה ה"ג ופ"ג
מהל' גניבה ואפיה ה"ג י
סמ עין ע"ג ע"ג טושיט
ח"מ פ"י ש"ג טע"ג א ופי'
שם ס"ה:
לח ב מיי פ"ח מהל'
מקואות ה"ג ו סמ
עין רמח טושיט י"ד פ'
ר"א פ"י ל' ופ"י ל' ור'
אלפס ב"ב פ"ד דף ק"ל
ובשנויות פ"ד ד' ר"ל:
ב ג מיי שם פ"ד ה"ג ב
סמ שם:
בא ד מיי פ"ח מהל'
מקואות ה"ג ו סמ
בב ה מיי פ"ח מהל'
גולה ה"ג ג סמ
עין ע"ג:

מוסף רש"י

צינור. של עץ או
של אבן כפי כמין
סילין וירידין ממנו מים
למקוה (ושבועות ב"ב טוה).
שחקקו ולבסוף קבעו.
נקיקה. פוסל את
המקוה. דמים שאובין
פוסלין אותו. ויוון שהיה
מורה כלי עליו קודם
שקבעו לא מיפסל מו
שם פלי מניה ומשך להו
שאובין למים שבתוים (ושם).
ולבסוף חקקו. הרי הוא
טעושה מרין בקרקע (ושם).
כוח פסח דלית ליה
הקנתא כלל. לאחר זמן
להקדשו. שהרי מוס קבעו
עולמית הוא (סוה ד' ג).

(ב) ומכילתא משפטים פ' יז, (ג) [נעיל סה:], (ד) מהבניש מ"ד, (ה) [שמות כב], (ו) ס"ה ל"ג, (ז) [ש"ד לע"ב], (ח) [וה' מוס' ב"מ ז: ד"ה וז' שלם].

הגהות הב"ח

(א) גמ' שניי במקומו עומד כמ"ל: (ב) רש"י ד"ה אלא כי לא שני דלאו לפני יאוש כ"ל:

הגהות הגר"א

(א) גמ' (ד"ה ל"ה יאוש ויט"ר רשות) חל"מ:

מוסף רש"י

שינוי במקומו עומד. אע"ג דאשתני לא נפיק מרשות בעלים [לעיל סח:].

מי איכא נשטרש. הא לא אהנו מעשיו דשינוי רשות ששינוי מרשותו לרשות לוקח בלא יאוש ליכא למ"ד דקני: לאסר יאוש. דאהנו מעשיו דהשתא קני לוקח בטרמי יאוש ושינוי רשות: ואי ס"ד יאוש. גרידא קנייה גנג אמאי משלם ארבעה וחמשה הא דמי בעלמא הוא דלית להו לבעלים גביה ואלו טבח ומכר: כדאמר רבא. לקמן בשמעתין: ששנה בחטא. ולעולם לפני יאוש ואע"פ דלא אהנו מעשיו מחייב: שאינה פטורה. קס"ד דה"ק דלא מחייב אלא היכא דמכירתו מכירה גמורה וקנייה לוקח: אמאי אינה פטורה. שינוי רשות בלא יאוש מי קני: לאסר יאוש. דכי מטא ציד לוקח איכא תרמי יאוש ושינוי רשות וקנייה: ואי ס"ד קנייה. גנג ביאוש גרידא אמאי משלם כו': כדאמר רב נחמן. לקמן בשמעתין: פרט לשפוקה לו לשלשים יום. כלומר לעולם לפני יאוש והאי אינה חוזרת דקנייה לא למעוטי היכא דלא אהנו מעשיו דאע"ג דלא אהנו חייביה רחמנא הואיל ונכח בחטא אלא למעוטי היכא דלא מכר גנג ללוקח אלא לעשות זה מלאכה שלשים יום דהוא כשימרוט בעלמא: ושני אינו משלם אלא קרן. לגנג ראשון דכתיב (ויגב מביט האיש: גנג ומכר. קנייה לוקח בשינוי רשות הלכך (ראשון משלם ד' וה') שני משלם כפל ללוקח: ושני אינו משלם אלא קרן. ולקמן פרק אמאי לא משלם כפל הא קנייה גנג ראשון בשינוי מעשה: אימת. מכרה אילימא לפני יאוש השני אמאי משלם כפל: אלא פשיטא לאחר יאוש. דאיכא תרמי ציד לוקח: ואי ס"ד כו'. ואי קשיא הא יכול למרוכה כגון שנתאשו בעלים לאחר מכירת גנג דקניה לוקח וציד גנג לא היה יאוש לקנותה. ה"נ משני ליה לקמן: מכדי לאחר יאוש קיימין. דע"כ הכי מוקמה לה משום מצינתא: אלא כולה לפני יאוש. ומש"ה שיש שני פטור מכפל: ואיפוך סיפא למצינתא כו'. ותני במצינתא שני אין משלם אלא קרן דלא קנייה לוקח בשינוי רשות בלא יאוש: א"כ. דלאחר יאוש מוקמה לה קשיא רישא ומצינתא לרב: א"ר וציד כולה לפני יאוש. ואפוכי נמי לא תפכה וסיפא כדלוקימנא ככ"ש ומצינתא דקתני שני משלם כפל כגון שנתאשו הבעלים לאחר מכירה ולא נתיאשו ציד גנג ולהכי ראשון משלם ד' וה' דלא הוי יאוש גבי דליקנייה ורישא נמי לפיכך שני פטור מכפל: ולא חומא. הא דנקט מתני' חיובא דשני גבי לוקח ולא נקט לה לחיוב דשני גבי ראשון ותוקמה נמי בלאחר יאוש כדמשני בלוקח יאוש משלם לו כפל: אלא. להכי נקט תנא לכוליה מלתא בדליכא יאוש גבי גנג משום דלא משלמי מריותו האי תשלומי ד' וה' והאי כפל: אלא כהני. דאי הוי יאוש ציד גנג לא מחייב קמא במכירתו ד' וה' ויפין דמצינתא לא כגי (ו) לה אלא לפני יאוש תנא נמי לרישא בלפני יאוש ופטור מכפל: חיובא לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו. משקנאו לוקח. ומלתא אמוראי ניהו רב סבר יאוש קני הלכך לא מחייב אלא בלפני יאוש דאי לאחר יאוש שלו הוא טובא ומכר ורב נחמן רב יאוש גרידא לא קני ומשום הכי לאחר יאוש מחייב ומהו צהא פליגי דרב נחמן לא ציי אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש גרידא נמי חייב ורב ששת ציי מכירה גמורה: נשטרש. עשה שרשין. משמע דאהנו מעשיו:

א"י חבי קשה מציעתא דרב. דאין להופכו כיון דצריכתא לא מוכחא מדי שרשין למרע ולהפכה: ומה מביחה דאהנו מעשיו. משמע דסבר ר"א דשינוי קונה דאהנו מעשיו משמע לאפוקי דמכירה וקשה לפי רש"י דמפרש בפ"ק (ו' יא). אהא דאמר עולא א"ר אלעזר שמין לגנג ולגול דהיינו לענין פחת נכילה דהוי דנגול משום דלא קני לה גולן בשינוי וי"ל דדוקא בשינוי שאין הגולן עושה צידים לא קני כגון שמתה הנהמה אצל שינוי שעושה הגולן צידים כגון טביחה מודה ר"א דקני א"ר אהנו מעשיו דעביהה היינו שמחמרה מן הבעלים ולא דקני ליה ולא הוי כאהנו מעשיו דמכירה: (ו) מה

מי איכא נשטרש אלא לאחר יאוש ואי ס"ד יאוש קני אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמשה שלו הוא טובא כו' הוא מוכר אמרי כדאמר רבא מפני ששנה בחטא הכא נמי מפני ששנה בחטא ת"ש ויטבחו או מכרו מה מביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת אימת אילימא לפני יאוש אמאי אינה חוזרת אלא לאחר יאוש ואי ס"ד קנייה אמאי משלם ד' וה' שלו הוא טובא כו' הוא מוכר כדאמר רב נחמן פרט לשפוקה לשלשים יום הכא נמי פרט לשפוקה לשלשים יום מיתבי גנג ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל והשני אינו משלם אלא קרן בלבד גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ד' וה' והשני אינו משלם תשלומי כפל אלא קרן בלבד קתני מיהא מציעתא גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ד' וה' והשני משלם תשלומי כפל אימת אילימא לפני יאוש שני אמאי משלם תשלומי כפל שינוי רשות בלא יאוש מי איכא למ"ד דקני אלא פשיטא לאחר יאוש ואי ס"ד יאוש קונה אמאי משלם תשלומי ד' וה' רידיה הוא דובין ותו דקתני רישא גנג ובא אחר וגנבו ראשון משלם תשלומי כפל והשני אין משלם אלא קרן מכדי לאחר יאוש קיימין ואי ס"ד יאוש קונה שני אמאי אינו משלם אלא קרן אלא לאו י"ש"מ יאוש לא קני וקשיא לרב אמר רבא ותסברא הא מתרצתא היא אלא דקתני סיפא גנג ומכר ובא אחר וגנבו ראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה ושני אינו משלם אלא קרן ומי איכא למ"ד שינוי מעשה לא קני אלא לעולם כולה לפני יאוש ואיפוך סיפא למצינתא ומצינתא לסיפא ואימא הכי גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה והשני אינו משלם אלא קרן ידשינוי רשות בלא יאוש לא קני גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל דקנייה בשינוי מעשה רב פפא אמר לעולם לא תיפוך סיפא י"ב"ש היא דאמרי שינוי (ב) במקומה עומד אי הכי קשיא רישא ומצינתא לרב א"ר וציד לעולם כולה לפני יאוש והב"ע שנתאשו הבעלים בלוקח ולא נתיאשו בגנג (א) דה"ל יאוש (ב) ושינוי רשות) ולא תימא משום דבעינן יאוש ושינוי רשות אלא אפילו ביאוש לחודיה נמי קני גבי גנג אלא דלא משכחת דמשלמי תריותו גנג ראשון וגנג שני אלא בהכי: איתמר המוכר לפני יאוש רב נחמן אמר חייב רב ששת אמר פטור רב נחמן אמר חייב ומכרו אמר רחמנא והא וציד לא שני לפני יאוש לא שניא לאחר יאוש רב ששת אמר פטור חיוביה לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו אבל לפני יאוש דלא אהנו מעשיו לא מחייב דומיא דמביחה בעינן דאהנו מעשיו א"ר ששת מנא אמינא לה דתניא א"ר עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם ד' וה' מפני שנשטרש בחטא אימת אילימא לפני יאוש מי איכא נשטרש אלא לאו לאחר יאוש הוא אמר רבא מפני ששנה בחטא ת"ש ויטבחו ומכרו מה מביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת אימת אילימא לפני יאוש אמאי אינה חוזרת אלא לאחר יאוש וש"מ חיובא לאחר יאוש הוא תרגמה רב נחמן פרט לשפוקה לו לשלשים יום ואף ר' אלעזר סבר חיוביה לאחר יאוש הוא דאמר ר' אלעזר תדע

תורה אור השלם
1. כי יגב איש שור או שוה וטבחו או מקרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השדה: שמות כא לו

בג א מ"י פ"ב מה' גביה ה' יא טוח"מ פ"ב שני: פ"ב ב מ"י ס"ה פ"ה ה' יא טוח"מ שס: פ"ה ד מ"י ס"ה ה' יא טוח"מ שס: פ"ה ה מ"י ס"ה ה' יא טוח"מ שס: פ"ה ו מ"י ס"ה פ"ה שס הלכה ג ועין בהשגות ונח"מ ופ"ב מהלכות גזילה הלכה א טוח"מ ח"מ סימן שג פט"ג וס"י שפא פט"ד וס"י שפא פט"ג טוח"מ פ"ב שני: פ"ה ז מ"י פ"ה מה' גביה הלכה יא טוח"מ פ"ב שני: פ"ה ח מ"י פ"ה מה' גביה ה' יא טוח"מ שס:

ג א מ"י פ"ד מהל' כלים
הל' ז ופ"ו מהל' בולח
הלכה ג טו"ע ח"מ סי'
שם הבג"ה:
נא ב מ"י פ"ט מהל'
גניבה הל' א סמג
לח"ן קנז:
גב ג מ"י שם פ"ב הל' טו
סמג פ"טין פ"א טו"מ
סי' ט:
גב ד מ"י שם פ"ב הל' ו
סמג ט:
גב ה מ"י פ"ו מהל'
פ"רין הל' כא סמג
פ"טין קנז:
גב ו מ"י שם הלכה ד
סמג שם טו"ע ח"מ
סי' שד פ"ד ו טו"ע
י"ד סי' רמ פ"טין ז:
גב ז מ"י פ"ט מהל'
וע"פ כ"מ:
גב ח מ"י פ"ב מהל'
גניבה הל' טו:

מה טביחה לאלתר אף טביחה לאלתר. וא"ת והא ממע לאלתר קודם ידעת צעלים אי אפשר להיות דומיא לטביחה דה"ל יאוש שלא מדעת וקיימא לן כצ"ל דלא הו' יאוש וי"ל לטביחה נמי אין דרך לטבוח לאלתר עד שיבוא לביתו ובתוך כך מסתמא יודעין הצעלים:

גניבה בנפש חוביה. וא"ת גניבה בנפש שאני דלא איתקש לטביחה וי"ל דהכא נמי לא איתקש לטביחה אלא בלא היקשא יליף לה מטביחה ולהכי קאמר ר' יוחנן דלדבריה אימ לן למילף ממכירה ממכירה: רבי יוחנן סבר חיוביה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש. מימיה ללכאוריה קי"ל כרבה דיאוש כדי קני וקי"ל כר' יוחנן לגבי ר"ל דחיוביה אף לאחר יאוש ואמאי חייב אחר יאוש כיון דיאוש קני שלו הוא טובא ושלו הוא מוכר וי"ל דאפשר דלא קי"ל לא כרבה ולא כר' יוחנן דכמה אמוראי נחלקו בשני אלו הדברים:

הוא דאמר בצנעין. וא"ת והא צנעין מחללין אף אחר יאוש דהא סתם גניבה הו' יאוש צעלים כרבנן דר"ש א"כ קסברי צנעין דיאוש לא קני ור"ל מודה דאין יכול להקדיש אחר היאוש דסבר יאוש קונה וכ"ת דהו' יאוש שלא מדעת שאינם יודעים אם לקטו אם לאו הא גבי תמרי דיקא אמר' בלאו מציאות (ב"מ ד' גב: וספ') כיון דשכיחי דנמרי חשיב יאוש מדעת וי"ל דהכא לא שכיח כולי האי שילקטו שיראים מן הצעלים ולא דמי לתמרי דיקא וחשיב יאוש שלא מדעת ואפי' למ"ד יאוש שלא מדעת הו' יאוש איכא למימר לצנועין סברי כר"ש דאמר דסתם גניבה לא הו' יאוש צעלים וא"ת ויכרי מלמי הקדש לחילול שכונו שיכול לחלל מה שצד חצירו כן יכול להקדיש והלא אע"פ שאין יכול להקדיש פירות של חצירו יכול לחלל הקדש של חצירו כדמשמע ברש"י האשה רבה (ויבמות ד' פה) דקאמר אי קדושת דמים משום צדדי לפדותו ואי קדושת הגוף אי ידידה כו' משמע בדקדושת דמים אין חילוק בין ידידה לחצירה וי"ל דלא דמי דהקדש מאחר שהקדש יאוש מרשות צעלים וכמו שהצעלים יכולין לפדותו כמו כן אחר אצל כרס רבני (ס' הצעלים זכאים לאוכלה צירוסלים וא"ת אכתי הרי יכול לחלל מעשר שני של חצירו דאמרין בפרק האיש מקדש (קדושין

הדע שסתם גניבה. מיד ממילאשין ואם מכרן גנב לאחר מיד קנה דאכא מרמי יאוש ושינוי רשות. וממאי שהרי אמרה תורה גנב ומכר משלם ד' וה' והא דלמא לא איהוש מרה ולא ממכרה הא: אלא לאו משום דסתם גניבה דסתם דסתם גניבה דאיהוש. אלא לאו משום ד' אלתור טעמא מהאי ש"מ כרס ששט ס"ל דאי שמענא ליה למרה כהדא דלא איהוש פטור המוכר מד' וה': **ודלמא.** חייביה רחמנא ואע"ג דלא איהוש. לר"א פריך דליף מהכא יאוש לסתם גניבה: **ודלמא דשמעיניה דאיהוש.** כהמי משמעי קרא אצל סתם גניבה לא חילף מינה: **גניבה בנפש.** הגונב נפש ומכרו אין כאן יאוש שאין אדם ממילאש על עצמו ורחמנא חייביה אע"ג דלא איהוש מעשיו: **לאחר יאוש מאי.** מי ס"ל יאוש גרידא קני כרס ושלו טובא ומוכר או דלמא יאוש לא קני וכ"ש דלאחר יאוש מחייב דאהנו מעשיו: **גנב וקדיש משלם כפל.** לצעלים: **ואינו משלם ד' וה'.** דהא כי טבא דהקדש טבא ורעהו אמר רחמנא ישלם שנים לרעהו ולא להקדש וכיון דפטריה מכפל חו לא מחייב צטביחה ומכירה דתשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא שלשה וארבעה וכי מלית כפל מנייהו הו' ליה שלשה וארבעה: **מה ביטו שלו אף כל שלו גרסי'.** **השקדישו צעלים.** ונעלום לפני יאוש: **הוא דאמר.** ר"ל דהרלה כשהקדישוהו צעלים: **סבר לה כצנועין.** דאמרין לקמן (ד' ספ') ככרס רבני הצנועים מניחין כו'. בני אדם חסידים שרויין לקלק יד כל אדם מן העבירה כשיש להן כרס רבני וחוששין שמה אוחלין ממנו עוברי דרכים בלא פדיון: **מניחין מעוט ואומרים כל הנלקט מזה.** כל מה שלקטו בני אדם היום מכאן יהא מחולל. אלמא אע"ג דליתיה ברשותיהו מפרק ותפס לכו למעוט בקדושה: **וכרי חזרה קרן לבעלים.** אי כשהקדישו צעלים כפל אמאי משלם הכי חזרה קרן לבעלים דהקדשוהו כל היכא דליתיה וכפל לא מחייב אלא כשנמלאת צד גנב שבו עדים כדכתיב (א' המלא תמלא צדו: **כשעמד בדיו.** שבו עדים קודם שיהקדישוהו צעלים: **בקויות**

תדע ישסתם גניבה יאוש בעלים הוא שהרי אמרה תורה טבא ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ודלמא לא איהוש אלא לאו משום דאמר' סתם גניבה יאוש בעלים היא ודלמא אף על גב דלא איהוש אמרי לא סלקא דעתך דומיא דטביחה מה טביחה דאהנו מעשיו אף מכירה דאהנו מעשיו ואי לפני יאוש מאי אהנו * ודלמא דשמעיניה דאיהוש אמרי לא סלקא דעתך דומיא דטביחה מה טביחה לאלתר אף מכירה לאלתר א"ל ר' יוחנן גניבה בנפש חוביה שאין יאוש בעלים יחייב מכלל דסבר רבי יוחנן לפני יאוש חייב לאחר יאוש מאי ר' יוחנן אמר יחייב וריש לקיש אמר פטור רבי יוחנן אמר חייב חיוביה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש ריש לקיש אמר פטור חיוביה לפני יאוש הוא אבל לאחר יאוש קנה ושלו הוא טובא ושלו הוא מוכר וי"ל דאיהוש ר' יוחנן לריש לקיש יגנב והקדיש ואחר כך טבא משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה אימת אלימא לפני יאוש מי קדוש יאוש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא **מה שישלו אף כל שלו אלא פשיטא לאחר יאוש וטעמא דהקדיש הוא דאינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה דכי קא טבא דהקדש קא טבא אבל לא הקדיש טבא משלם תשלומי ארבעה וחמשה ואי סלקא דעתך יאוש קונה אמאי משלם שלו הוא טובא שלו הוא מוכר א"ל הכא במאי עסקינן בגון שהקדישוהו בעלים ביד גנב ומי קדוש והאמר ר' יוחנן יגול ולא נתייאשו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו אמרי הוא דאמר כצנועין דתנן **הצנועין מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על המעות האלו והרי חזרה קרן לבעלים כשעמד בדיו היכי דמי אי דאמרי צא תן לו מאי איריא הקדיש אפילו לא הקדיש נמי לא ליחייביה **דאמר רבא יצא תן לו טבא ומכר פטור מ"ט כיון דפסקוהו למילתיה וטבא ומכר הוה ליה גזלן וגזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה חייב******

דף נה: וספ' אין לוקחין כהמה טמאה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני ואם לקח יאלץ כנגדן צירוסלים ופרך אמאי יחזרו דמים למקומן ומשני כשנכח אלמא מחללין מעות שצד המוכר וי"ל דהתם הו' כמו גזלן דאי לא כרס הו' המקח חוזר בו והו' כמו גזל ולא נתייאשו הצעלים וצנועין דהכא אי נמי התם קנסא בעלמא וכן משמע התם מתוך הסוגיא ומיהו בפרק לולב הגזול (סוכה ד' גט. וספ') משמע שיכול אדם לחלל [דמי] פירות שביעית של חצירו שלא מדעתו דמיא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יומר ממון שלם סעודות ואם מסר אומר הרי מעות הללו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי וכל ואוכלן בצורת שביעית וי"ל דאפקינהו רבנן מרשות עם הארץ כדי שלא יהא נכשל ואוקמינהו ברשות זה שיכול לחלל דהפקר צ"ד הפקר ומיהו קשה דכפ"ק דבכורות (דף יא. וספ' ד"ה הפודה) משמע דהפודה פטר חמור של חצירו פדיון פדיון ואפילו שלא מדעתו מדעני ליה פדיון פדיון לפודה או דלמא פדיון פדיון לבעלים ואי מדעת צעלים דומה היה דפדיון פדיון לבעלים ויש לומר דפטור חמור לא דמי לכרס רבני דכיון דאסור בהנאה הו' כמו הקדש לענין זה שיכול כל אדם לפדותו ולא ממע הו' כהקדש דהקדש פשיטא לן דפדיון פדיון לפודה וצפטר חמור מקדין דפדיון לבעלים ומיהו דבר חימה דהיינו הקדש כלל לחילול דלמא לא יוכל לחלל מעע רבני ומעשר שני של חצירו שלא מדעתו כיון דזכות הוא לו חזין לאדם שלא צנעו דהא דמנעין לן בחזין בין המוכר (מ"ד ד' לו:) התורם משלו על של חצירו לר"ך דעת צעלים או לאו היינו טעמא כדקאמר התם דלמא נחא ליה למנענא מלואו בממוניה אצל הכא וכי אין טוב להם למלקטים שיחללו אותם הצעלים ממה שיאכלו בלא חילול [וע' תוס' קדושין טו. ד"ה מתקין]: **חייב**

א) גיטין נה: [לקמן עד:];
ב) [לקמן ספ': כ"מ ו. ע"ו];
ג) חולין קלט. חמורה ט.
ט: פ"רין כל. פ"ש;
ד) [לקמן ספ'. פ. קדושין
נב. כ"מ ו. ד] מ"ש שני
פ"ה מ"ה. ט) לקמן קו:
ו) [שמות כב. ו] [לקמן
קיד. ח] וד"ה מאחר;
ז) אפי"ג דמזון גנוב הוא
מ"מ הצעלים מ'. העמק
מחללין גרמאות.

תורה אור השלם
ו. ואיש כי יקדש את
ביתו קדש ל' והצריכו
הבדוק בין טוב ובין רע
כאשר יצריך אתו הבדוק
בן יקום: ויקרא כו יד

גליון הש"ס
גב' ודלמא דשמעיניה
דאיהוש. ע"י לקמן דף קד
ע"ה תוס' ד"ה רבה אמר:

מוסף רש"י
גב' והקדיש ואחר
כך טבא משלם
תשלומי כפל. דכשנכח
חולין הוא. ואינו
משלם תשלומי ארבעה
וחמשה. דמי טבא ומכר
הקדש הוא. ואין משלמי
ארבעה וחמשה טהינן
בהקדש. דליתיה כהכח
(מ"ד גיטין ונה.) צא תן
לו. חייבוהו בית דין ואמרו
לא תן לו קרן וכפל (קדושין
א. יז.)

מוֹקֵף רַע"י.

הַלֵּבֶן בְּחֵמֶם מִשְׁמַע
יֵד יוֹאֵל עֲדַר מִשְׁמַע
וְסוֹאֵל דְּבַר חֶסֶד וְסוֹ
עֲשִׂיוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְלֵא
הַיּוֹם שֶׁ אֲחֻמֵּי וְלֵא
כִּי שָׁלַל יְיָ עֲשִׂיוֹ מִפִּי
יִחַד וְנִגְזַל וְנִגְזַל נֶאֱמַר
מִפִּי הַמַּרְדּוּטִים וְעָלָם
(יִצְחָק ב"ר אֶבְרָהָם)
נִגְזַל עֲשִׂיוֹ (יִצְחָק ב"ר
רַחֲמֵנוּ) נִבְחָשׁוּ מִפִּי
(עַד) וְרִאשִׁית אֲחֵרֵיהֶם.
לֵב מְנוּטֵם מִלֵּב
(עַד) מִלֵּב (לֵא)
בְּעֵי מִתְקוּת וְנִבְחָשׁוּ
לֵב לֵב לִמְעוֹר אֶת עֵדֶיךָ
נִרְשָׁאוּ הַלֵּב מִמּוֹת
וְנִבְחָשׁוּ אֶת הַלֵּב מִמּוֹת
(יִצְחָק ב"ר אֶבְרָהָם).

א] חור"ה כל הנלקט וכו'.
ואע"ג דדבר שיש לו
מתירין וכו'. ע"י שיטה
מקובלת שמירק עוד דמידי
דלא ייכר לא הו' דבר שיש
לו מתירין:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. יְיָ בְּיָמֵי אִישׁ אֶל רַעְיוֹ
 כִּסְּףוֹ אֶל כְּלִים לְשֹׁמֵר
 וּגְבֹהַּ מִבֵּית הָאִישׁ אֶשׁ
 יִצְרָא הַגָּבֹהַּ יִשְׁלֵם
 שְׂנֵיָם: שְׂמֹתוֹ כֵּךְ
 2. וְאִשׁ בִּי קִרְשָׁא אֶת
 בֵּיתוֹ קִרְשׁ לִי וְהִצְרִיעוּ
 הַכֹּחַ בִּין טוֹב וּבִין רָע
 כְּאִשׁוֹ יִצְרִיעוּ אֶת הַכֹּחַ
 בֵּין קוֹסִים: יִקְרָא בִּי דִי
 3. וְאֶם אֶלָּא יִגְאָל אֶת
 מַעֲשָׂתוֹ הַמְּשִׁיתוֹ יִסָּף
 4. יִקְרָא בִּי דִי
 5. וּבִשְׁנֵהוּ יִצְרִיעֵנִי וְיִהְיֶה
 כֹּל פְּרִי קִרְשׁ הַלְּלוּלִים
 6. יִקְרָא טִי דִי
 7. וְכֹל מַעֲשֵׂה הָאָרֶץ
 מִזֵּרַע הָאָרֶץ מִפְּרִי הָעֵץ
 לִי הוּא קִדְשׁ לִי: וְקָרָא בִּי דִי

הגהות הב"ח

- (א) תורה קדש וכו'
שנריך חילול בשלישית
שאין מעשר שני נוהג
בשלישית והניח ראיה:

צערט שבת בין השמשות כדמית
 וואו לוי מה לשמות בשבת ואין לו
 נמאח: **פיתול**. מוציא מעשר שני לחולין
 ומה שיש לו פתול לחקן יתקן דהא
 באמירה בעלמא כגי כדמרי' לקמן:
אוסרין. דלתא להו ברירה לומר מ
 החולין הוא שופה ותרומה ומעשר
 ראשון נותרין נזוד: **לקומוס** **הן**.
 ולא אמרין הוברר הדבר שזה חלק
 המגיע לכל אחד וירושל' לא קאמר
 רחמנא דמיהדר אלא ארבעה חלקו
 של זה היה ראוי להו והתלפיו והיה
 זה כמקח וחוזרין ומחליפין ביובל:
אלא לעולם כל הנלקט. אמרו נטועין
 ורבי דוסא ודקא קשיא סתם משנה
 לנטועין לרבי יוחנן **ר' יוחנן ססמא**
אחרינא אשכח. ואי קשיא והא לא
 כגיה דלא מתהפכא מתני' משום
 ברירה לא מיפוך דלית ליה לרבי
 יהודה ברירה וטעמא דלוקח יין
 קמי' התם^ה משום שמה יבקע הנזד
 ולא משום ברירה: **מה בינו כרששו**
 הכי גרסינן הכא: **פאן סנא נטועין**
רבי מאיר. דאמר בקדושה מעשר
 ממון גבוה הוא דכל הישאל לדיניה
 למעשר לאו דדייה הוא אלא דגבוה
 הוא ולענין פדייה אוקמיה כרשותו
 דמחייב ליה חומשא ואי לאו דדייה
 הוא לא הוה היכי חומש שאין מוסף
 חומש אלא בעלים דכתיב ממעשרו:
 הכא נמי ככרס רבעי אע"ג דלאו
 דדייה הוא קדש קדש ממעשר יליף
 אבל נקט והקדש בעלמא לא אכל
 השתא דאמר רבי יוחנן נטועין ורבי
 דוסא אמרו דבר אחד ש"מ טעמיהו
 משום דלא בעי כרשותו ואפילו
 במילתא דעלמא דכל כמה דלא
 אייאוש יכול להפקיר ולהקדיש ולחלל:
 אורבנא

וזה הוא ואפילו הכי לענין פרייה
 וגאל איש ממעשרו חמשתו
 מש כרם רבעי נמי גמר קדש
 גבי מעשר ^כוכל מעשר הארץ
 דכתיב גבי מעשר אע"ג דממון
 הוא אף האי קדש נמי דכתיב גבי
 אחולי אוקמיה רחמנא ברשותיה
 הוא הוא מצי מחיל משום
 א ידידיה כי איתיה ברשותיה
 מצי מפקד ליה אמר רבינא אי
 ד אחד הוה אמינא מוחן תנא
 עם משנה לרבי יוחנן ורבי יוחנן
 כסתם

ה מתוך אי נמי עולא מוקי פלוגתייהו

א זרשותיה מכיון שיכול לפדותו ואין
א יכול לפדותו ולא אחר היינו לפי
ן שיהיה חשוב כ"כ שלו שמוסיף חומש
אפילו הוא זרשות אחרים:

אחליה) ממדכתיב קדש הלולים אחליה
לאו דאשכחן ביה פדיון הוה ילפינן
מהלולים דגזירה שוה דקדש אנטרין
הלולים מגזירה שוה לא הוה ידעינן
מעשר שני פ"ה דקאמר מה דלת
ום שגס שלישי וששיית שאין בהם
אין בה מעשר כל עיקר: אבל קט
יה דפ"י אינא קרא לא דמי אהדדי:
כתם

הלוקה יין מבין הכוחות
בחוספמא¹⁰ וקדש עליו הי
פנאי להפריש: שני לוגין.
על מעות שיש לו צבית

ממבין הכותים אומר שני לוגין
הפריש הרי הן תרומה עשרה
ט' מעשר שני ומיחל ושותה
ר' יהודה ור' יוסי ור"ש יאוסרין
אמאי קא אפכת לה למתניתין
דר' יהודה אדר' יהודה השתא
יוחנן אדרבי יוחנן דאמרת לר'
זא כל הנלקט אלא אימא כל
מא אית ליה ברירה והא רבי
ברירה^ט דאמר רב אסי א"ר יוחנן
קן לקוחות הן ומחזירין זה לזה
לעולם כל הנלקט ורבי יוחנן
אשכח רתנ^ט אין הגונב אחר
תשלומי כפל אמאי בשלמא
לא משלם יגונב מבית האיש
גנב אלא לבעלים נשלם אלא
לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו
חזית דאזיל בתר ההיא סתמא
י סתמא דצנועין משום דמסייע
ש כי יקדיש את ביתו קדש לה'
רשותו אף כל ברשותו אמר
דא"ר יוחנן צנועין ורבי דוסא
חד הוה אמינא צנועין אית להו
ורבי דוסא לית ליה דצנועין
הו דרבי דוסא ומה גנב עבדו
עניים צריכא למימר ר' דוסא
עין עניים הוא דעבדו להו רבנן
גנב דא עבדו ליה רבנן תקנתא
לאו דא"ר יוחנן צנועין ורבי

א לא אמר ר"מ מעשר ממון ג
גא ברשותיה דכתיב יאמם ג
גיה רחמנא מעשרו ומוסיף ג
גכתיב הכא יקדש הלולים וכתיב
גפרי העץ לה' הוא קדש מה קדש
גין פדייה אוקמיה רחמנא ברשותו
גלא ממון ידיה הוא לענין
גברשותיה נמי הא לא ידי
גיל אבל גבי לקט כיון דממוזע
גליתיה ברשותיה לא
גנקיעין ורבי דוסא אמרו ד
גהא כי היכי דלא תקשי

ללא חומש יכול לדקדק לאוקמיה רחמ
כול לפדות צע"י דהא מה שה
זו לא יוכל לפדותו אבל השתא לאש
ש"מ לגמרי אוקמיה רחמנא ברשותיה
כ"ל מזכרין (נכסיה) לה. וש"ד
אוקמיה לה מקדש קדש דעמרי וי"ל
זו כלל למה לי קדש מיפוק ליה
ס"ד (גמ) ורבינו חיים מירץ דלי לא
בשביעית והביא ראיה מירושלמי ד
נטע רבעי בשביעית וכו' ודיקן
שית וששית יש בהם מעשרות ושביעית
ו ליכא קרא אלא לרווחא דמילתא נקט

הכל מפורש צפרק כל ה
(שם):
הקשה רבינו טוניה חקשה
זמן דלית ליה לרבי יוחנן צרירה והאמר

וה וחסם מחנימן
דלית ליה ברירה
לדנועים לית ליה
קשה מאי אולמיה
א סתמא ושטא רבי
ותנא צפירוס לא
דלחין ברירה ובריש
אמר רבי יוחנן אף
נשטא דלחין ברירה
וכתב לה דמשמע
היה מבורר שעת
היה ברש כל הנוט:
יה דהו דר' דוסא.
יין דגול ולא נתיאשו
אין יכולין להקדיש
אלא מתמת תקנה
ינן בראשיתה לחלל
ישלש עניים וגנז
לדנועין דבעינן
ה ולא בגנז אבל
י יוחנן ננועין ור'
י אחד א"כ סובר
תקנה אלא מן הדין
לדנועין ברירה דוקא
המרייה לית לה
י אחד משמע ממס
ה דנפרק העור
קד: אמר רבי יוחנן
דוקא בן הרכינס
דלאו ממס דבר
א דהו דבר אחד
דלית דתס דבר שני
ומאס כמשא ולא
י שמעאל ובהיה
בנסכא אהלית
כל המטמאין
הכניסין לביי רבי
מטריס ותכמיס
הנוגע בשני חלאי
אלו נושא כו' משמע
לכניס מטריס כנגע
יין דכנגע אמרו
שש אע"ג דלא שוו
ר"י דלגמרי מליס
רבי דוקא כרבי
דלרבי ישמעאל
במורוד ור' דוקא
לגמרי דלגבי מסא
דינשא סיהא מחזור
לא בריה חשיבה

דוסא ולא כרבנן דבלאו הכי פליגי בה במרודד ואח

מַעֲשֵׂהוּ וּמוֹסָף חוּמֵשׁ. מִיָּמֶה לִרְצֵי
דָּם יִכּוֹל לַעֲכָב עָלָיו אֲבָל אַחֵר אֵין
רֵאִפְלוּ כַּפְּהֵם מַדְעָמוּ אֵין מוֹסָף חוּמֵשׁ
רֵאִפְלוּ כַּפְּשֵׁר. מִיָּמֶה לִרְצֵי לִמְדֵּרֶם בְּפֶסֶם
יָלֵף פִּירֹשׁ כֶּרֶם רִצְעֵי טַעֲוֹן חִילּוֹל מִיָּמֶה
יָעִיעֵת שֶׁאֵין לוֹ פִּדְיוֹן כֹּלל וְאֵין לְהִקָּם
חֻמֵּשׁ דְּחֵאֵר בְּפֶסֶם דְּקִדּוּשֵׁין (ד' מו':)
(*) בְּצִנְעִית שֶׁאֵין מַעֲשֵׂה שְׂמִי נוֹהֵה
אֵחֵר שְׂמִי נוֹהֵה בְּצִנְעִית דְּכוּחִיָּה אֵין
הֵיָה בָּהֶן טַעֲוֵה רִצְעֵי אֵחֵר רִצְעֵי יוֹסִי שֶׁ
אֵל הוּהוּ לִרְצֵי לִמְדֵּר אֲלֵא דְגַבִּי לִקָּם

סב א מתי פ"ו מהל
מנער הל' א סג
עזר קלה:
סג ב מתי פ"ה מהל
שמיעה ויזל הל' ב:
ג מתי פ"ג מהל
מנער שני הל' ה
סג לחזן רסד:

מוסף רש"י

הלוקה יין מבין
הבורחים. וחסם כוסיס
אל מפדיו מרומה ופין
אל כלס לפסדיו למוס
מרומה ומעשר (וערבור) וס
ונעירי שורה בנ) וסמס
גיר אלמ מפסד לכו ופין
לזר נפסמ קדמיה על
דיסס וסס משרס על
המעסרות ועל המרומה
ולא נפסמ הלך שרונ
מעשרין וסלן מפרסין
מרומה, אלל כוסיס
מפרסין על הכל וסלוקס
מסס לזר נפסמ וסל
(גסין ברה) וסמסין הכל
לדומס משרי אחרומה,
דקמין עס לזנן של
עמד לפסרין כו וססס
ו קדס מקס דמור על
יסס נפסמ (וחורין יד)
ולא לזנן שאני עחד
למפרשין מן המלה, הר
דן, מוס (וערבור) וס
תרומה, גדולה, וסל
כ עשו מהס מעשר
מלס מדומ, מפרס עשרה
למעשר ראשון וסמסין
מפרסין מרום וסמסין מן
מפסס מדומ וס וסמסין
לדן, ומדור, מעשר עני
שסל יסל לזר נפסמ ער
כלל הפסדס למרס מרס
עלס עס וסללן כלל קוס
שסל על הפסס (וערבור)
לדן, וסלל יסל לזר נפסמ
למפרסין מללס ועסס הר
הס מפרס על המוסס שר
ל נפס יסס לל המרס
ל חסמס לסמור וסמסין
לל, כסרירה, כלל המוסס
וסלר מפסרות ממקין
כסרירה וסלר חסמס
כספרסס אמרין וסנר
דנרר עס אלל המרומה
וס לל עסס אלל מוסין
(וחורין יד), וסמורס מרס,
ולסלר זמן יפרס המרומה
ולסלר וסמסין וסנר
דנרר עסס מרומה, וערבור)
לדן, דמלסס עשרה עס
יסל ל מרס טבל וססס
מוסין מן לסמורס סל
הנכנר למוסין, ולסססין
ל כלס וסלס מן
הנרס המרומה הוס וסנר
למורס לל כסרירה (גסין
ברה) וססס מרס למלסר
אלל שסס שוסר כלל
שער המרומה וסמסס
(משרין ברה) וסססין
כלס יפרס עס המרומה
ומעשר (דוסס יג), ר'
יחרור הוס וסססין, עד
ספסר מוס, קדסרין לל
כסרה וסלל סיס וסס יס
לזר מרס מרומה ומעשר
ססס (כסס ברה) וסססין
שחלקין קריות לל
ולל אמרין וסנרין כלל
לזר מלן יסססין וססס
סמס מלסס כסלל אלל
סמס חלס כלל הוס אלל
סל עס וסר הלפס
מלקסס וסו לכו לקוסס,
ומסורין וס לזר כסלל
(כסס ברה) וססר כסלל
למלסו מוסס מוסס וסס
וסר סקלס דמפסקר
(גסין ברה) וססורין וסלוקין
(כסרורס ב)

(א) שבעות לג: כבודת
מש: (ב) קדוש נב: כ"מ: (ג)
לעל סמ: ט"ז: (ד) כ"ב ט:
(ה) ודברים יט: (ו) וד' (ז)
הכא: (ח) עין רמ"א: (ט) כ"ל
קמא:

הגהות הב"ח

(א) נ"ב למתקן פלגא
(והלכתא שלח שיהי)
תלמי' וז"ב עין בלש"י
כחז דלא גרסי' ליה:
(ב) תוס' ד"ה כסמ' ובי
כסמ' משנה ד' יחידא:
(ג) ד"ה למטלטלין ובי
טעמא דמשמע אבי
עליס: (ד) בא"ד ה"מ
היכא דכפריה אל:

גליון הש"ס

גב' והלכתא שלח שיהי
עין כ"ב דף קמ ע"א חס'
ד"ה מדרש: תוס' י"ה
אפסלטי' ובי' כסמ'
ונחאבלי הפעות דאין בנו
פדיו: ועין כ"ב דף קמ
ע"ה מוספות ד"ה מדרש:

אורכא. הרשאה: משום דר' יוסנן. דהואיל ואינו נרשם הנעלים אינו יכול להקנותו לשליח הלך אס אבד יכול לחזור ולתנוע מיד הנאמן: **דכפריה.** אס תנעיה מפקיד לנאמן צביה דין וכפר צו: **דמיחוי.** דתמנין אשיקרא דיהיב ליה הארץ: **דאמר ליה הארץ.** נאמן לשליח לאו בעל דברים ידי אס: **ואי כסב צה למחלש ולשליש.** דון וחי לנפשך והמותר שלי: **מינו דמשמע.** נאמן דינא צהדי שליח אפלגא על כרמיה דלא מצי למימר ליה לאו בעל דברים ידי אס משמע אכולה: **ואי ספס.** שליח משל נאמן: **לא מפקינ מיניה.** אף על גב דלא כתיב ביה אפיק לנפשך. ל"א ואי תפס שליח ממון שהולא ועיכבו לעצמו לא מפקינ מיניה כך מלמדי כחז כשנשנות הגאונים וזה עיקר: **רצ אשי פליג עליה דלמימר:** כיון דכפריה קבילת ענאי. אלמא שליח שיהי הלך אי תפס מפקינ מיניה. וללישנא קמא נמי אי תפס משל נאמן מפקינ מיניה דהא שליח בעלמא הוא והיו כמספס לבעל חוב: **למיספס פלגא.** ממון שצביא אס רואה לעכב חזיו: **ה"ג והלכתא שלח שיהי ואל שקיל מידי:** **בתנ'.** על פי שנים. כלומר שנים מעידין אותו שגנב: **גנב ומכר בשבט.** אכל טבח קס ליה בדרכה מיניה: **וטבח ציום הכפורים.** דאין זדונו אלא כרת: **וטבח ומכר ואמר קן מם אציו.** אכל מם אציו ואמר טבח ומכר מנא צביא דפטור שהרי ירש את אציו ושלו הוא טובח ומוכר: **בשני אלו.** בטרפה ובחולין בעורה דקא סבר רבי שמעון שחיטה שאינה ראיה לא שמה שחיטה אכל לרפואה ולכלבים שחיטה ראיה היא דאי בעי מצי אכלי מיניה: **גמ' דבר ולא חזי דבר.** על פי שנים עדים יקום דבר. והני עדי טביחה דקמינ בתמני' או על פי שנים עדים אחרים חזי דבר קמסדי דאי לאו עדי גביה איכא למימר דדייה קא טבח: **חלפתא**

כסתם יחידאה לא אמר. אמרי נהרדעי לא כתבינ אורכא אמטלטלי אמר רב אשי לאמימר מאי טעמא אמר ליה משום דרבי יוחנן ד"א ד' יוחנן גול ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו איכא דאמרי אמרי נהרדעי ל"א כתבינ אורכא אמטלטלי דכפריה טעמא דכפריה דמיחוי כשיקרא אבל לא כפריה כתבינ ואמרי נהרדעי יאורכא דלא כתיב ביה זיל דון וחי ואפיק לנפשך לית ביה מששא מ"ט י' משום דא"ל האד לאו בעל דברים ידי את אמר אביי יואי כתיב ביה למחצה לשליש ולרביע מינו דמשמע דיןא אפלגא משמע דיןא אכולה אמר אמרימר אי תפס לא מפקינ מיניה רב אשי אמר יכיון דכתביה ליה כל דמתעני מן דיןא קבילת עלי שליח שיהי ואיכא דאמר שוחפא שויה למאי נפקא מינה למיתפס פלגא (א) (ב) והלכתא שלח שיהי: **בתנ' יגב ע"פ שנים** וטבח ומכר על פיהם או על פי שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה יגב ומכר בשבט גנב ומכר לע"ז יגב וטבח ביום הכפורים יגב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו יגב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה יגב וטבח לרפואה או לכלבים השוחט וגמצאת טריפה השוחט חולין בעורה משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי שמעון פוטר בשני אלו: **גמ' לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר' עקיבא האמר דבר ולא חזי דבר דתניא אמר רבי יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן בן גורי ללמוד תורה ואמרי לה רבי יוחנן בן גורי אצל אבא חלפתא**

כסתם יחידאה לא אמר. מימה דכנמה מקומות משמע דאמר אפילו כסתם יחידאה דכסוף המזיל (שבת דף פא): **פרץ והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה** ותנן נזיר חופף ומספספס אכל לא סורק ואע"ג דפ"ג ג' מיני (נזיר ד' מב. ושם) מוקמינ ליה כר"ש ובפרק החולין (יבמות דף מב): **גבי אחת בחולות דפרץ נמי והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה** אע"ג דלמי דרבי מאיר וכן כנמה מקומות וי"ל דה"פ ה"א מאן תנא לנועיס ר' דוסא כי היכי דלא תקשה כסת משנה לרבי יוחנן כלומר דלא תקשה מאי אולמיה האי קתמא מהאי קתמא דכיון דאיכא למימר דייחידאה היא לא חשיבא כי היכי קס משנה דלמי כרבי וז"ל והא האי קתמא נמי דאין הגונב אחר הגונב יחידאה היא דהיינו רבי יהודה בר פלוגמיה דרבי דוסא דאמר כל שילקטו דוקא ולא כל מה שלקטו ויש לומר דלמא רבי יהודה כל שלקטו נמי שרי ולא נקט כל שילקטו אלא לרבותא דאע"ג דלא שרי אלא על ידי צריה ועי"ל דה"ק ה"א דכסתמא יחידאה לא אמר כי היכי דלא תקשה ליה קס משנה אלא השמא שהולכו לעשות מירון אחר לא נאמר יותר אלא אפי' (ב) משנה יחידאה נמי אמר: **לא כתבינ אורכא אמטלטלי.** דוקא אמטלטלין דגוליה אכל אמטלטלין פקדון כתבינ דהא תלי טעמא דפקדון ויש כח חזירו להקדיש פקדון שיש לו ציד חזירו כדמוכח בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פח.) גבי ההוא גברא דלייתי קרי לפומבדיתא אסו כ"ע שקלי חלד חלד אמר הרי הן מוקדשין לשמים ומשמע התם דאי לא קילו דמייהו הוו קדשי ועוד דלעיל אמר אין הגונב אחר הגונב משלם כפל משום דאין בעלים יכולין להקדיש וגונג מצית הנפקד משלם כפל לבעלים דתניא בהמפקד (ב"ב דף לג.) ועיקר קרא בגונג מצית שומר כמיב: **אמטלטלין דכפריה.** כתב ר"ח דהאידנא

מוסף רש"י

אורכא הרשאה, ולשון שולטנות הוא כמו (ב"ב קסד.) בשנת פלוני אורכין שטון, אף כן אורכא השטות שהשטות על בעל דעו לחובעו (שבועות ד'.) אמטלטלי לפי שאינו נעין והעדים מעידין על מה שכתוב במתם שיש לו ציד פלוני כך וכן (שם) דהואיל ואינן צעין מיחוי כשיקרא, שמה אין ידיו משל זה כלום ומיחוי סמדי אשיקרא (בבבבות ד'.) דכפריה שכתב נשבע שהחננע שקין דהשפא מיחוי כשיקרא שמתמו על מ"ס זה שיש לו ציד פלוני כך וכן (שבועות ד'.) אבא חלפתא אבי חלפתא, דר' יוסי קסמ הי"ט ר' יוסי בן חלפתא (ושבועות כ"ב נה.)

ע"ה א ב מ"י פ"ד מהל'
עדות הלכה ו סמך
עשין קט טו"ע פ"ח פ"י
ל ספיק יג:
ע"ו ג טו"ח סמך סג:
ע"ו ד ה מ"י פ"ג מהל'
גביה הלכה ה טור
ח"מ סג:
ע"ה ו מ"י פ"ד מהל'
אסורי מוצא הל' ח
סמך לאין שטח:

מוסף רש"י

ראף על גב דעדי ביאה צריכין לעדי קדושין. פירוש כל זמן
שלא הוחזקה בלשח איש:
למעושי שנים אומרים אחד בגבה כ"ו. ולא דמי לשנה ראשונה
בפני שנים כ"ו דהתם ראו כל מה שהיו יכולין לראות
באותה שנה וכן אלפס פירש משום
דהתם מתי סהדותיהו לענין פירות
שאלו בשנה ראשונה שחייב לשלם
אם לא ימלא יומר עדים וטעם ראשון
נראה לר"י עיקר דתנן בפרק המקבל
(גיטין דף סג:) האשה שאמרה התקבל
לי גיטי לריבה שתי ימי עדים שנים
שיאמרו בפניו אמרה ושנים שיאמרו
בפניו קבל וקרה אלמא לא חשיב
כי האי גוונא חלי דבר אע"ג דלריכי
אלו לאלו דאפי' למאן דאמר שלם
נאמן כשגט בידו ולא לריכי עדי
אמירה לעדי קבלה מ"מ כיון שנרץ
שנראה הגט בידו חלי דבר הוא אלמ'
ע"כ משום שכל כח רואה כל מה
שיכולה [לראות] בלשח שעה ואחיה
מתניתין [דגיטין] כרבנן:

באומר לו עקוב תאינה בתאינתי
כ"ו. וא"ת והיכי דמי
אי דקיימא גניבה בחזירו של לוקח
בשעת קנינה מאי פריך עלה וכוין
דאי קתבע ליה כ"ו מכירה נמי לא
הי מכירה נהי דמחייב בנפשו מכל
מקום קנינה ליה חזירו ללוקח ואלא
ליתא בחזירו של לוקח דל חזיר שבת
מהכא לזו מכירה היא דהא ק"ל כרז
נחמן דאמר [פירות] לא עבדי חליפין
ותיבה לפר"ט יונת דמפרש דהא
דפירי לא עבדי חליפין היינו בתורת
קנין סודר שמחזיר לו הסודר ולא
יחיד לו אלא לקנין בעלמא אכל
במכרם להקנות זה תחת זה שזה
בשזה בתורת דמים קני ואומר ר"י
דהכא לא דייק אלא אלשון מכר
דאפי' קאי בחזר הלוקח כיון דלא
אמר זיל שלם אין זו מכירה אלא
מתנה ואף על גב דבמשלומי ארבעה
ומחשה מתחייב על המתנה כמו על
המכר כדאמרין לקמן מ"מ גגז ומכר
בשבת קמחי ואין זו מכירה וכן לן
עקוב תאינה מתאינתי כמו עקוב
תאינה מתאינתי:

במאן כרבי עקיבא דאמר קלושה

במי שהונחה דמיא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאור חזירו חייב לענין שבת דרשות היחיד עולה עד לרקיע
ולענין קנין לא קני בלתי עד דמטי לזרז המחויות כדמוכח בגיטין דהורק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמעלה כיון שיהא
מראש הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחיות התחתונות עודפות על העליונות ו"ל דהכא איירי שורק לתזר דרך פתח או דרך חלון ולא מעל
מחלות החזר וא"ת דבגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא ו"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי בפתח חצר שאין מקורה דרבי לא
אמר קלושה כמי שהונחה דמיא אלא ברה"י מקורה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר ביהא כמאן דמליא דמליא אכל רבי עקיבא אית
ליה אפילו בדרשות הרבים שאין מקורה ובגיטין נקט רבי משום דלוקמא כשמחיות התחתונות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדידיה
אפי' בלא מחיות כלל כמו ברה"י אית ליה כמי שהונחה דמיא בריש שבת וס"ד דלרבי אפילו במחיות בלא קרי אמרינן כמאן דמליא דמליא
אי נמי למאי דבעי לאוקמי כרבי איירי בחצר. וא"ת וכוין שהקנין בא בין עקיבה
להנחה אית לן למימר קם ליה בדרבה מיניה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר רבי אבין זרק חץ מתחילת ד' לטוף
ד' וקרי שיראף בהליכתו פטור עקירה לזרז הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו חם דאי אפשר לטוף בלא הגבהה ורבי ירמיה דאמר
בהקנין (גיטין דף נב. ושם) גבי מנסך משעת הגבהה קני מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגבהה לזרז ניסוך הוא הדיון דלית
ליה עקירה לזרז הנחה אחי שפיר דפריך הכא אליבא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנוי דעקירה לזרז הנחה הוא אלא לזרזי
המקשן שלא היה סובר טעם זה משיב ליה דמשכחת ליה שפיר בלומר לא תקנה גניבותך עד שתטוח:

ארתנן אסרה תורה ואפילו בא ע"א אביו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דאמר בנבא על יצמתו (יבמות דף עט. ושם) דלמאן כלל ומחיר זונה
מוחרין מדמכרזי גם שיהם ולא ארבעה ומדמיטע אהן כלל שהוא במיתה ש"מ בלשה כה"ג הוי אהן ואין נראה פירושו זה דאנו מי
כתיב ולא ארבעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא בלשה ולא אהא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אהן בעירות הוא דכתיב
דמוכח בפי' כל האסורים (ומערה דף עט. ושם) דזונה דגבי אהן בחייבי כריתות משפטי וא"ת דלמאן כי אסר הכתוב אהן כגון שאמר לה אדם
אחר לא תלה זה ושבתי עם בןך דבההוא לא מחייב מיתה וא"ת דאמרינן בפרק כל האסורים (שם דף עט. ושם) האומר
הא לך טלה זה ותלין שפחתך אכל עבדי ר"מ אומר אינו אהן ומכמים אומרים הרי זה אהן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום
דשפחה בעבד שריא כדמפרש התם דיש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כעניית ומירין ר"י דשפטי' דקרא דלא תציא אהן
זונה משמע בפתח אהן שהצוה הוא הנותן אהן: [ועי' מוס' בכורות ט: ד"ה זונה]: **אפילו** תבעה ר"ה כ"ו. אע"ג דמוקמייה
בע"ז (דף סג. ושם) דקאי אהן בחזרה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אהן אלא מתנה בעלמא ועיקר טעמא דלמאן כדמסיק הכא
משום

חלפתא שם אביו של רבי יוסי: **בשנים אומרים** קידש. פלוני
אח האשה בניסן: **ושנים אומרים** בעל. איש אחר בלתי: **דאפי'**
דעדי ביהא. הנאים להמית לריכין לעדות קדושין דאי לא קידשה
איכא למימר פניה היא: **כיון דעדי קדושין לא לריכין לעדי**
ביאה. דללא נינהו שזו לה קמחי

אשת איש ליתא על כל העולם:
דבר הוא. אף עדות של ביהא קיים
וההנהגה: **הכא נמי כ"ו**. עדי גניבה
חייבו ליה כפילה בלאו עדי טביחה.
אכל הני דעדות חזקה שלשמן הימנות
לריכות זו לזו: **למעוטי אחד אומר**
אדם בנבא וכו'. וקאמו לשויה גדולה
לענין עונשין או לענין שיהו קדושה
קדושין: **בנבא**. שיער ראיתי בקשרי
אנכעוטיה: **חלי דבר**. שיער אחד:
וחלי עדות. עד אחד יש לשער
ופשעאל ללאו עדות היא: **אכתי**
קטנה היא כ"ו. הלכך לא מנאסרין.
אכל לגבי חזקה כולן מעידין שהיה
מוחזק בה: **עקוב פאינא**. לקוט
תאינתי מתאינתי דמי הגניבה בשבת
וכן עשה ונתחייב מיתה: **והא אי**
סבא ליה. בעל התאניה ללוקח:
כדינא. לומר החזר לי תאינתי שלקטת
או תן לי מה שמכרת לי בדמיה:
לא אמרינן. לגגז זיל שלם אשכח
דלאו מכירה הוא (ואמאי משלם ד'
וה'): **זרוק גניבה לחזרי**. בשבת ואני
אמן לך מעות וכן עשה קנאה לוקח
זה נתחייב מיתה: **כרבי עקיבא**
דאמר. בהורק (שם דף סג.) **קלושה**
כמי שהונחה. הורק מראשית לרשות
כיון שקלטה הארץ נתחייב משום
שבת נמלא חזיר שבת וחזיר מכירה באין
כאחד שאר חזר קנה ללוקח דכיון
דסופו לזנו כמזוג דמי: **אסרה תורה**.
להציא לזני המקדש לכל מדר:
ואפילו בא על אמו. ומנן לה טלה
באתנה אסור ואף על גב דלי לא
הוי יחיד לה הילה (והואיל תבעה
ליה כדינא לא אמרינן ליה קיים לה
תנאה דהא מתחייב בנפשיה הוא:
אפי')

קא תבעה ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל הב לה כיון דכי יחיד לה הוי אהן
הבא נמי אע"ג דלענין תשלומין אי תבע בדינא קמן לא אמרינן ליה זיל שלם
אפילו

במי שהונחה דמיא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאור חזירו חייב לענין שבת דרשות היחיד עולה עד לרקיע
ולענין קנין לא קני בלתי עד דמטי לזרז המחויות כדמוכח בגיטין דהורק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמעלה כיון שיהא
מראש הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחיות התחתונות עודפות על העליונות ו"ל דהכא איירי שורק לתזר דרך פתח או דרך חלון ולא מעל
מחלות החזר וא"ת דבגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא ו"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי בפתח חצר שאין מקורה דרבי לא
אמר קלושה כמי שהונחה דמיא אלא ברה"י מקורה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר ביהא כמאן דמליא דמליא אכל רבי עקיבא אית
ליה אפילו בדרשות הרבים שאין מקורה ובגיטין נקט רבי משום דלוקמא כשמחיות התחתונות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדידיה
אפי' בלא מחיות כלל כמו ברה"י אית ליה כמי שהונחה דמיא בריש שבת וס"ד דלרבי אפילו במחיות בלא קרי אמרינן כמאן דמליא דמליא
אי נמי למאי דבעי לאוקמי כרבי איירי בחצר. וא"ת וכוין שהקנין בא בין עקיבה
להנחה אית לן למימר קם ליה בדרבה מיניה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר רבי אבין זרק חץ מתחילת ד' לטוף
ד' וקרי שיראף בהליכתו פטור עקירה לזרז הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו חם דאי אפשר לטוף בלא הגבהה ורבי ירמיה דאמר
בהקנין (גיטין דף נב. ושם) גבי מנסך משעת הגבהה קני מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגבהה לזרז ניסוך הוא הדיון דלית
ליה עקירה לזרז הנחה אחי שפיר דפריך הכא אליבא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנוי דעקירה לזרז הנחה הוא אלא לזרזי
המקשן שלא היה סובר טעם זה משיב ליה דמשכחת ליה שפיר בלומר לא תקנה גניבותך עד שתטוח:

ארתנן אסרה תורה ואפילו בא ע"א אביו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דאמר בנבא על יצמתו (יבמות דף עט. ושם) דלמאן כלל ומחיר זונה
מוחרין מדמכרזי גם שיהם ולא ארבעה ומדמיטע אהן כלל שהוא במיתה ש"מ בלשה כה"ג הוי אהן ואין נראה פירושו זה דאנו מי
כתיב ולא ארבעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא בלשה ולא אהא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אהן בעירות הוא דכתיב
דמוכח בפי' כל האסורים (ומערה דף עט. ושם) דזונה דגבי אהן בחייבי כריתות משפטי וא"ת דלמאן כי אסר הכתוב אהן כגון שאמר לה אדם
אחר לא תלה זה ושבתי עם בןך דבההוא לא מחייב מיתה וא"ת דאמרינן בפרק כל האסורים (שם דף עט. ושם) האומר
הא לך טלה זה ותלין שפחתך אכל עבדי ר"מ אומר אינו אהן ומכמים אומרים הרי זה אהן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום
דשפחה בעבד שריא כדמפרש התם דיש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כעניית ומירין ר"י דשפטי' דקרא דלא תציא אהן
זונה משמע בפתח אהן שהצוה הוא הנותן אהן: [ועי' מוס' בכורות ט: ד"ה זונה]: **אפילו** תבעה ר"ה כ"ו. אע"ג דמוקמייה
בע"ז (דף סג. ושם) דקאי אהן בחזרה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אהן אלא מתנה בעלמא ועיקר טעמא דלמאן כדמסיק הכא
משום

(6) נ"ב: ט: סנהדרין ל:
פ"ו: (8) כ"ב: ט: סנהדרין
ל: (9) ו"י: בנדה כ:
ונפשי' דהתם: (7) ר"ל:
מ"י: (8) שבת ל: ז:
גיטין ע"ג: (1) כ"מ: א:
(1) ס"א ואמאי קמחי מכר
הא ללא מכירה היל, (8) כ"ב:
והא חילו, (8) כ"מ: מ:
(1) דף ע"ג: (8) ד"ה:
(8) (1) ד"ה שפחה:
(8) ד"ה מנסך: (8) ד"ה
כנו.

תורה אור השלם
1. לא יקום עד אחר
באיש לכל עון ולכל
הזאת בכל חטא אשר
יקרא על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום דבר: דברים יט טו

גליון הש"ס
ג"פ: דבר ולא חצי דבר.
עין הוריות דף ד ע"א
מוס' ד"ה קרי: רש"י: ו"ה
בראשית לופר: החדר י:
תאינתי. עין סנהדרין דף
עב ע"א ו"ע:

(ענין) הכהנה כד' חמורין
 (מא) ממנשת שנהא
 סקול יסקל איז ידע
 ענילה ענילה (ד)
 (תשובות ד') השוחט
 כו' רביום הפורס.
 מחמיר כרת (חולין ד')
 הממשל ששבת בשבוע
 יאכל. אפלו עז חים
 (תשובות ד') הוא ענינו
 ואף שבת (נשי' ג') וחולין
 ז' וכן נדר להחמיר
 עד הערב כדף שישנו,
 הוא דאמרין לערב כדף
 שישנו ליה ליה לרית אלף
 חסד ערב יסאל חסורא
 ובמודי דאיכא חיוב דלא
 תטריה הנאה (סוטה,
 אלף שבת ג') (חולין ד')
 במדיר, דאיכא חסורא,

[illegible]

פה א מ"א פ"ג מהל'
גניע ה' י פוס'ת
כ"ה ש"נ

מוסף רש"י

אמאי פטרי רבנן.
דפליגי אדריי מאיר
ופטרי מקנא ארבעה
וחמשה, האיל וטענת
על ידי אחר אוקומתא,
הא שמיטה ראיה היא
מדאורייתא (כתובות 17).
כיון דשחט בה פורתא
אסרה, דלמך מר (חולין
מ). הימא כהנת חכרי
דכחל לפני עובדת כוכבים,
כיון ששחט בה סתם
לחם אסרה (שם), ולא
דמריה קא טבח, דהא
אסרה עליה וחיובא
דשמיטה ארבעה וחמשה
טביחה מבייבה וחד
גמר שמיטה לא מחייב
ומקמי דמתייב גמר שמיטה
אסרה כהנא על טעניה
ומהיא שמיטה אסרה
מתייב, דלי אסרה לא
הדא כהנא ולא דמריה
היא (שם), באומר בגמר
זביחה הוא עובדה.
לעבודת כוכבים איש עובד
לעבודת כוכבים עד גמר
זביחה (שם), החזירו
שומר לבעלים מחדור.
ופטור שומר (דקטן צח).
ואמאי דקלי ליה כי
דנא הי שומר פטור,
דנא כשהחזירו שור מעלל
הוא (לעיל מה). דלמך
ליה תורא חשלתא לי
תורא אשלימותא לן (כתובות
17). דבר הגורם לממון
בממון דמי, והא נמי
אמאי דלא שר מדי גורם
לממון הוא דמי לימא בעי
לשלומי ליה תורא מעלל
(שם). קרשים שחייב
באחריות חייב, משום
ארבעה וחמשה משום
דגורם לממון הוא ואמאי
דהקדש לא ממון בעלים
הוא והקדש לא שייך קנס
דרכוהו כתיב (שם).

כיון ששחט בה פורתא אסרה, ואפילו למ"ד אין לשמיטה אלא כסוף נאסרת בפורתא קמא שהאיסור מלוי נמנעה ולא נשמיטה כדקאמרין בהשואט (חולין דף מ). אמאי שחט המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה עשה זה מעשה אסרה ואהיה פורתא לא מחייב בתשלומי ד' וה' ואפילו למ"ד ישנה לשמיטה מתחילה ועד סוף כדאמרין לקמן דבעינן וטעמו כוליה נאסרה: איסורי הנאה וא"א דמריה קשויי, וא"ת ולמה לי טעמא דלא דמריה קשויי מיעוק ליה דאין זה טביחה דמתחך בעפר צלמא הוא כדאמרין בהשואט (שם) גזי השואט טעמא נשנת כחול לע"ז חייב שלשה טעמות ופרין אשחוטיו מוח לא לחייב מתחך בעפר הוא דאסרה נשמיטה פורתא לע"ז ויש לומר דהתם נמי לא פריך אלא משום דבעי דבעי ראיה לפתח אהל מועד וכיון דנאסרה נשמיטה פורתא תו לא חזי לפתח אהל מועד ואם תאמר ומה נצק דלא דמריה קטנה הא כל טובה נמי לא דמריה קטנה דמכי שחט זה פורתא קנייה צניי מעשה ויש לומר דלא חשיב צניי מעשה לקנות נצק ואם תאמר ומ"ט דרבי מאיר דמחייב הכא והא דפרק כסוף הדס (חולין דף פה, פה, ופ"ג) מפרש טעמא דר' מאיר דלא צניי שמיטה ראיה משום דגמר שמיטה משחוטיו מוח דדינן שמיטה משחוטיו ואין דינן שמיטה משחוטיו מנצות טבה והא כלל הכא דכתיב וטעמו אדרבה אית לן למילף טפי טביחה מנצות ממאי דילף טביחה משמיטה וי"ל דהכא איכא למימר דינן שמיטה דעבירה משחוט דעבירה אשחור לו לגנוב ולשחוט משחוטיו מוח ואין דינן טביחה מנצות טבה והא שחט שמיטה הימא והא דלא משני הכי דפרק כסוף הדס (שם) משום דשחוט אותו ואת בנו פעמים שחוט את הטריפה קודם שהוא (שחוט השנית) שמיטה הימא ועיי' דדינן דבר הנאמר בקניי מדבר הנאמר בקניי אכל וטעמו טבה לא נאמר בקניי והא דלא משני התם הכי משום דלית ליה שינוי אחריו ומיהו קשה ברש פ"ג דיבמות (דף מ:) אמר דינן אחים מאחיס ואין דינן אחים מאחין אמאי דשנים עשר עבדין אחים נאמרו לא נאמר בקניי וי"ל כיון דילפינן כבר בחד דוכחא דשמה

שמיטה כגון בלחיתו ואת בנו משום דהוי שמיטה משחוט קסבר רבי מאיר יש לנו לומר בכל מקום ולהכי בתשלומי ארבעה וחמשה נמי שמה שמיטה וליכא למימר דלדרכה נילף בתשלומי ארבעה וחמשה טביחה משחוט שחין ראיה לא שמה שמיטה וימא הוא דינן בלחיתו ואת בנו דהא כיון דליכא למימר הכי והכי סברא דדינן דבר הנאמר בקניי מדבר הנאמר בקניי:

וסבר דה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם בממון דמי, תימה דל"ל למימר דסבר כרבי שמעון לימא דר' מאיר לטעמיה דלחין דינא דגרמי דכל שכן דמחייב דדבר הגורם לממון דהא אמר בהגוזל קמא (לקמן דף נח:) אימור דלמך ר' שמעון דכממון דמי דבר שיקרו ממון כגון שורף שטרותיו של חבירו מי שמעת ליה אם כן רבי מאיר דמחייב בשורף שטרותיו כדאמרין התם (לקמן דף נח: ונח) דמאן דלחין דינא דגרמי מגבי דיה דמי שטרלא מעליא כ"ש דמחייב דדבר הגורם לממון וי"ל דליכא נמי סברא למימר איכא דע"כ לא מחייב רבי מאיר אלא דדינא דגרמי כגון בשורף שטרות של חבירו ויכולא צו שראי השטר לכל העולם למכור ולגבות צו וכן במסך גפנו על גבי תבואתו של חבירו ראיה התבואה לכל העולם אכל דבר הגורם לממון כמו שור הנסקל וקדשים שחייב באחריותו אינו ראוי אלא לזה שיפטר בו עצמו לא יחייב רבי מאיר להכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון וי"מ דלהכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון משום דרבי שמעון קאמר בהדיא ארבעה וחמשה דדבר הגורם לממון אכל ממאי דמחייב רבי מאיר דדינא דגרמי אין להוכיח שחייב ארבעה וחמשה דדבר הגורם לממון ורי"ף מפרש דדינא דגרמי לא מחייב רבי מאיר אלא מדרבנן דמנכר כסוף הכנס (לעיל דף סג.) [ע' חוש' לעיל נד. ד"ה חמור]: **מבביל** דבבולא מתניתין מודה, קלת קשה דמה דיוק הוא זה: **טבח** והורה לאחד מהם כסוף, אליבא דמ"ד (לקמן דף עה.) מודה דקנס ואחר כך בלו עדים פטור מניצני ליה דע"כ כשים עדים דדבר מיירי דלי בלחין עדים כהנא לא יחייב צדוק ענין:

להכי פטרי רבנן. דשמיטה שאינה ראיה היא וכדברי ר' שמעון: כיון דשחט בה פורתא איסרה, משום זבחי מתים דקא קלחא דעמך ישנה לשמיטה מתחילה ועד סוף ומתחילה נאסרה משום זבחי מתים ובעינן תשלומין ד' וה' וטעמו (שמות סא) כולו צניין כדאמרין לקמן [ע"ג] כי גמר לה לאו דמריה קטנה שכתב איכא ממנו קודם שמיטה ונאסרה עליו והיה ליה כמו שהשליכה לאור קודם שמיטה דמשלם קרן ופסל ומו לא: **בגמר זביחה סוף עובדה**, לע"ז הוא עובד בגמר זביחה ולא בתחילה: **שחטו צניין לשומר**, קודם שהזיק והזיק צניין שומר כו': דר' יעקב צנייני שור שנגמ' ד' וה"י: **מוסר**, ולאמר לו הכי שלך לפניך, נמלחא שאמאי שחטו שור כלום גורם לממון הוא דכל זמן שהוא קיים שומר פטור את עצמו צו ואם יאכזר יסלם דמיו: **קדשים שחייב באחריותו**, גנב שגנב קדשים מצינו בעלים אם קיבלם צניין עליו נאסרות כגון דלמך הכי עלי עולה והפריש וז: **חייב**, לשלם כפ"ל (דלע"ג) דלאו ידידה הוה אלא דהקדש כיון דגורם לממון הוא דלי מית צידו) צניי לשלומי כדדידיה דמיא: **מי מליט מוקמא למתניסין**, דגנב וטעם ציוס הכפורים כרבי מאיר לחודיה דלמך לוקא ומשלם והא מדקמני כו': **לרפואה ולגלגים**, ואינטיין לאשמועינן אמאי דלרבי שמעון שמיטה שאינה ראיה לא שמה שמיטה הך שמיטה ראיה קא חשיב לה אכל ציוס הכפורים פליג משום דלחין לוקא ומשלם: והורה לאחד מהן, על חלקו ומורה דקנס פטור: **מהו**, לחייבו לשלם לחבירו את חלקו כשיצאו עדים: **דלא**

ולא חמשה חצאי בקר איתיביה גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו משלם תשלומי ארבעה וחמשה והא הכא כיון דמת אביו כמו שקדם והורה לאחד מהן דמי וקתני משלם תשלומי ארבעה וחמשה א"ל הכא במאי עסקינן כגון שעמד אביו בדין אבל לא עמד בדין מאי אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה אי הכי אדחני סיפא גנב משל אביו ומת ואח"כ טבח ומכר אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה דבריהם אמורים כשעמד בדין אבל לא עמד בדין אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה א"ל הכי נמי אידי דנסיב רישא גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו נסיב סיפא גנב משל אביו ומת אביו ואח"כ טבח ומכר לצפרא א"ל חמשה בקר אמר רחמנא * ואפילו חמשה חצאי בקר א"ל חמשה בקר אמר רחמנא

שמיטה כגון בלחיתו ואת בנו משום דהוי שמיטה משחוט קסבר רבי מאיר יש לנו לומר בכל מקום ולהכי בתשלומי ארבעה וחמשה נמי שמה שמיטה וליכא למימר דלדרכה נילף בתשלומי ארבעה וחמשה טביחה משחוט שחין ראיה לא שמה שמיטה וימא הוא דינן בלחיתו ואת בנו דהא כיון דליכא למימר הכי והכי סברא דדינן דבר הנאמר בקניי מדבר הנאמר בקניי:

וסבר דה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם בממון דמי, תימה דל"ל למימר דסבר כרבי שמעון לימא דר' מאיר לטעמיה דלחין דינא דגרמי דכל שכן דמחייב דדבר הגורם לממון דהא אמר בהגוזל קמא (לקמן דף נח:) אימור דלמך ר' שמעון דכממון דמי דבר שיקרו ממון כגון שורף שטרותיו של חבירו מי שמעת ליה אם כן רבי מאיר דמחייב בשורף שטרותיו כדאמרין התם (לקמן דף נח: ונח) דמאן דלחין דינא דגרמי מגבי דיה דמי שטרלא מעליא כ"ש דמחייב דדבר הגורם לממון וי"ל דליכא נמי סברא למימר איכא דע"כ לא מחייב רבי מאיר אלא דדינא דגרמי כגון בשורף שטרות של חבירו ויכולא צו שראי השטר לכל העולם למכור ולגבות צו וכן במסך גפנו על גבי תבואתו של חבירו ראיה התבואה לכל העולם אכל דבר הגורם לממון כמו שור הנסקל וקדשים שחייב באחריותו אינו ראוי אלא לזה שיפטר בו עצמו לא יחייב רבי מאיר להכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון וי"מ דלהכי קאמר דסבר לה כרבי שמעון משום דרבי שמעון קאמר בהדיא ארבעה וחמשה דדבר הגורם לממון אכל ממאי דמחייב רבי מאיר דדינא דגרמי אין להוכיח שחייב ארבעה וחמשה דדבר הגורם לממון ורי"ף מפרש דדינא דגרמי לא מחייב רבי מאיר אלא מדרבנן דמנכר כסוף הכנס (לעיל דף סג.) [ע' חוש' לעיל נד. ד"ה חמור]: **מבביל** דבבולא מתניתין מודה, קלת קשה דמה דיוק הוא זה: **טבח** והורה לאחד מהם כסוף, אליבא דמ"ד (לקמן דף עה.) מודה דקנס ואחר כך בלו עדים פטור מניצני ליה דע"כ כשים עדים דדבר מיירי דלי בלחין עדים כהנא לא יחייב צדוק ענין:

דלא

(א) וכתובות לה, ופ"ג,
(ב) ונגנב מצינו שומר כפ"ל,
(ג) לעיל מה, לקמן נח:
(ד) וכתובות לה, (ד) ופסחים
נח: ופ"ג, (ה) לקמן נח:
(ו) ופ"ג חוש' כתיבות לה:
(ז) ד"ה יב בגר, (ז) ופ"ג חוש'
כ"מ, (ח) ד"ה ונשאל,
(ט) ולעיל מה, (ט) כפ"ל:
(י) ד"ה מנכר, (י) ד"ה דנין.

תורה אור השלם

1. כי יגב איש שור או
שה וטבחו או מכרו
חמשה בקר ישלם תחת
השור וארבע צאן תחת
השור: שמות כא לו

הגהות הב"ח

(א) ופ"ג ד"ה חייב לשלם
כפ"ל ד' וה' דלע"ג:

גליון הש"ס

נב' ואפילו חמשה חצאי
בקר, עין לעיל דף מ ע"א
תוספות ד"ה כופר שלם:

דף

פ"א א מ"י פ"ב מהלכות
גניבה הלכה ח ופ"ב
מהלכות שחיטה הל' ג
וע"פ צ"מ:

פא א ב ג ד מ"י פכ"א
מח"ל עדות ה' ו'
פח ה מ"י פ"י מח"ל
עדות הלכה ד כמנ
לאין ריד טור ש"ע ח"מ
פ"י ל' ספק ח:

מוסף רש"י

עד זומם. העיד בנפון
והוא נמשך על עדות
ז' ונשדדיו כו'. למפרע
הוא נפסל. כל עדות
שהעיד מנפון ואין
פסולין. שהרי משהעיד
עדות זו הוא רשע (שם).
מכאן ולהבא. משהם
(שם). חידוש הוא.
שנפסל עד שגזל שנים
שלאחרים עמנו הימים.
דמאי חיות דמכת אהני
סמך אהני. אלא גזירת
המבוא הוא. הלכך אין לך
זו אלא משעת חידוש
ואין. משעת שהם (שם).

דאי ס"ד דאורייתא מבי שחיט בה כו'. משמע דאי היה מדרכנן
חשיב דמרה שפיר וממוך כן היה נראה לדקדק דמקריב
ע"ז אסורה בהנאה דאורייתא מדקאמר לעיל ור"מ שוחט לע"ז אמאי
מחייב כיון דשחט פורתא אסרה אידך
הוא חשיב שפיר דמרה ומיהו יס
לדמות דמקריב ע"ז * אפי' לא אסורה
בהנאה אלא מדרכנן חשיב ליה שפיר
ללא ידיה כיון דאסרו חכמים בכל
הנאות דלפילו קידש זו אין האשה
מקודשת כדמנן כמספתא דקדושין
(פ"ד) המקדש בין נפך (ובע"ז)
בעורות לזכרים כו' אע"פ שקדש
בדמיה אינה מקודשת אצל חולין
בעורה אי הו' דרכנן וקדש זו אם
האשה מקודשת לכך חשיב דמרה
דכסף האיש מקדש (קדושין דף נח).
קמי גבי חולין שנשחטו בעורה רבי
שמעון אומר מקודשת ופריך אלמא
קסבר רבי שמעון חולין שנשחטו
בעורה לאו דאורייתא כו' ומיהו איסור
אכילה דהוא דאורייתא ודאי דאורייתא יס
לדקדק משמעתין לעיל דפטרי רבנן
שוחט לע"ז משום שחיט שאין ראיה
ואי איסור אכילה לא הו' אלא
מדרכנן לא היה נמשך נפך שחיטה
שאני ראיה כמו מעשה דשנת
למנן דאמר דרכנן וא"ל דאי אסור
באכילה דאורייתא היינו על כרחך
משום דהקשו למת מהאי טעמא נמי
האיסור בהנאה כמנ וי"ל כיון דכמי
ויאללו זמני מתים לאכילה איתקש
ולא להנאה: **רבא אמר מכאן**
וזהבא הוא נפסל. תימה [דבריש]
חוקת הכתוב (כ"ד דף לא) וס"ס) אמר
זה אומר של אבותי (א) וזה אומר של

דאי ס"ד דאורייתא. היכי מתוך רבי יוחנן למתני' הא כפורתא קא
מסכרל לה: כי קא מסייב. במשלומין: אהבה פורסא. מחייב דכי
היכי דהו' שחיטה לענין חולין בעורה בהחלתה הו' נמי טביחה לענין
משלומין: וגמנן בפנים. דאיכא וטבחו' כולו קודם שנאסרה בהנאה:
בתני' משלמין לו אם הכל. ובגמ' א
מוקי לה כשהוזמן תמלה על הטביחה:
והאחרונים משלמים ג'. לשור. וכגון
שהוזמן אחרונים תמלה דאי עדי
גניבה הוזמן תמלה בטלה לה עדות
טביחה דלמלא בעלים מכרוהו לו
וכי מיתומי אמאי משלמי: **בטלה**
עדות שנים. והוא משלם כפל משום
הראשונים והן פטורין דאין עדות
משלמין ממון עד שזומן שניהן: **בטלה**
כל העדות. והוא פטור והן פטורין.
ואפי' חזרו והחזמו אחרונים אחרי כן
אין משלמין שהרי בטלה עדותו כבר
והוכחו לכיון דלא גזר לא טבח
ואחרי לא מחייב אלא אעמנו הייתם
שקמרו גופה של עדות. וכ"ש אם
הוזמו שנים הראשונים תמלה עדות
שניה בטלה אלא שבזמן שלא החזמו
אלא אחד בטלה שמיאין אצל כשהחזמו
שניהם לא בטלה עדות ראשונה אלא
משלמין כפל: **גב' למפרע נפסל**.
העיד בנפסן והסם על עדות זו בא"ר
כל העדות שהעיד בימים פסולות
דמשעה שהעיד עדות זו נפסל: **מכאן**
ולבבא. משהסם: **אל פסל**. ידך עם רשע:
פסידא

(6) פסידאין כו'. (7) אשמות
כא. (8) ולקמן עג'.
(9) (מסות ג.). (10) וד"ה
ל"ג. (11) כיוונת ליישב דלא
לימא ההוא דח"ה איירי
דהעידו מ"ן די דיטר.
העמק מחלופי גרסאות.
(12) דיוקא גבי הומה אמרין
מכאן ולהבא דחידוש ולא גבי
המסות. העמק מחלופי
גרסאות. (13) ומשעת העדות
עד הומה כמחשבים והו'
פסק פסולין. העמק מח"ל.
(14) גי' ח"מ וכן הוא בתוס'
פרק ס"ה.

תורה אור השלם

1. לא תשא שמע שוא
אל תשת ידך עם רשע
לדעת עד חקם:
שמות כב א

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה רבא וי' זה
אומר של אטמו ואבלחיה
שני חזקה זה אומר של
אטמו ואבלחיה שני
חזקה האי אימי פהר:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דא ובי' אפי'
לא אסורה בהנאה אלא
מדרכנן. עין חולין דף קנז
ע"ה מדי"ה חזק מתרבי:

אבותי אימי סהדי דלכניה היא ואלכלה שני חזקה והאי אימי סהדי דלכלה שני חזקה אמר רב נחמן אוקי אכילתא כדאי אכילתא
ואוקי ארעא אכילה אמר ליה רבא והא עדות מוכחשת היא והשתא אמאי הו' מוכחשת הא רבא אית ליה הכא מכאן ולהבא
הוא נפסל ואית לן למימר לדידיה אכילה דאיתכחוש איתכחוש דלא איתכחוש מידי דהו' אשנים מעידים אותו שגגז וטבח
והחזמו אטביחה דלרבא דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל אע"ג דמוך כדי דיבור כדבור ודמי כיון דמההיא שעתא דקא מתומי הוא דפסלי
אטביחה דקמייתוס איתוס אגניבה דלא איתוס לא איתוס כדמוכח לקמן ולהאי טעמא דמפרש משום חידוש ינחא ואלכל טעמא דהו'
משום פסידא דלקוחות קשה דאין נראה דנקט לקוחות דוקא מדלא קאמר איכא בינייהו כל עדות שאין לענין לקוחות וי"ל דלמאי
דמחלק הם בין אותו עדות לעדות אחרת ינחא דכיון דהוחזקו משקרים על אותה קרקע הו' לא מהימני עלה אצל הכא אע"פ שהוחזקו
משקרים על הטביחה לא הוחזקו משקרים על הגניבה דלא חשיב ליה כמות עדות: **אין** דך בו א"א משעת חידושו ואי"ל. אין
להקשות מנא ליה דמהימני המזומין לפסולין נמא דאין לך לרביי אלא חידוש ועשייתם לו כאשר זמם אצל אין נפסלין דודאי כיון דמשלמין
ממון ונהרגים כ"ס נפסלין דלא המנינו רחמנא לחלאין אצל קשה דלרב חסדא דאמר בחוקת הכתוב (כ"ד דף לא) שני ימי עדות המכחישות
זו את זו כדאי סהדי שקרי למה לי אם כן אין חידוש מה שנפסלין אדרבה מה שהמזומין כשרים הו' חידוש לרב חסדא והסם בעי
למימר דרבא כרב חסדא וי"ל דלמאי דבעי למימר הסם דרבא כרב חסדא לא הו' טעמא דרבא משום חידוש אלא משום פסידא דלקוחות
ומסקנא דהסם דמוקי לה כרב הונא דאמר זו באה בפני עמלה כו' הו' חידוש מה שנפסלין קמאי והא דמשני רבא בפרק כל הנשבעין
(שנועות דף מח. ושם) אליבא דרב חסדא מתניחין דראש השנה לאו משום דס"ל כוונתה ועי"ל דלרב חסדא נמי הו' חידוש מה שנפסלין
ודאי והאי דחשיב להו סהדי שקרי כמי ימי עדות אינו אלא מספיקא ואם היו שנים מן השוק מעידין פלוגי ליה מפלוגי מנה ואחת
משתי ימי עדות הללו המכחישות זו את זו אומרת לא ליה לא הייתי מוציא ממון מספק ואלו המחזיקים פסולים לגמרי אפי' להחזיק
הממון על פיהן הלכך חידוש הוא ולגבי הכי אין לך זו אלא משעת חידוש ואיך לחושבם כודאי פסולין ויולפי זה הוה מני למימר דאיכא
בינייהו כל שטרי מלוה ומקח הבאין להוציא דלעממא דפסידא דלקוחות נאמנים להוציא אלא דלא חשיב אלא מילתא דאיכא בינייהו בין
לרב הונא בין לרב חסדא ואם תאמר ולמה הו' חידוש כלל והלא מן הדין יש להאמין בתראי צמיגו דאי בעו הו' פסלי לקמאי בגולנותא
ובשתי ימי עדות המכחישות זו את זו ליהמני בתראי צמיגו בין לרב הונא בין לרב חסדא ואור"י דלא שייך מיגו אלא בחדא אצל
בשני בני אדם לא שייך מיגו דאין דעת שניהם שזה ומה שירצה לטעון זה לא יטעון זה ועוד נראה דקלמ דמי האי מיגו למיגו במקום
עדים שהרי יש עדים כנגד האי מיגו להכחיש ואע"פ שיש כמו כן עדים עם המיגו אין בכך כלום (ויעוד) דלא עדיף מיגו מעדים
שאם היו עדים מקיימים לאלו לא היה להם כח להכחיש את אלו דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו והא דאמר בפ"ב דכחצות (דף יח) ושם
שנים החתומים על השטר ואמרו קטנים או אנוסים היינו כו' אם אין כתב ידם יולא ממקום אחר הרי אלו נאמנים האי לאו מיגו
הוא שאין השטר מתקיים אלא על פיהם והפה שאסר הוא הפה שהמיר כדאמרין הסם כההוא פירקא (דף כג:) מנין להפה שאסר
הוא הפה שהמיר ופריך הא למ"ל קרא סברא הוא ובשנים החתומים על השטר ומתו ובזא ז' מן השוק ואמרו קטנים או אנוסים או
פסולי עדות היו דאמר הסם דאי כתב ידם יולא ממקום אחר אין נאמנים אלא הו' תרי ותרי ז"ל דפסולי עדות דקאמר היינו קרובים
דאי גולגים הו' אלו נאמנים אפילו היו צמיגו ועוד יש חירובים אחרים ואין להאריך כאן: **מכאן** וזהבא הוא נפסל. נראה שאם לא
נראה השטר עד לאחר הומה אף על פי שזמנו מוקדם להומה מודה רבא דלא משגמין בזה דמי יודע שמה אחר הומה כתבו אלו
המתחמם זה השטר והקדימו זמנו והא דאמר דאין נפסל למפרע היינו בשטר שנראה קודם הומה:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ק"ל דלמית, (ב) קדושין
נב. ד"מ כז: פסוקין כח.
(ג) מדרש פ"ה מ"ד כ: כ"ב
קטע: מכות ו. שניות לב.
תמורה סה: (ד) ז"ל עממי
הית. דבש תמרה: כ"א
פסוקי, (ו) ד"ל מ"ה, (ז) דף
עב ע"ז ד"ה מלחן.

גליון הש"ס

גמ' בע"ל ק"פ. עין
מג"א שיען שם ס"ק טו:

מוסף רש"י

משום פסידא
דלקוחות. שנקפו עדות
על פיו וחסם מיעוט עד
תשרי וידין לא היה ידוע
שזא פסול (סנהדרין כו).
מאי בינייהו. כיון דמי
טעמא דרנא (שם). תרי
לחד ותרי לחד. פרי
כחות שהעידו בכת וז'
שום אחר לא היה עמו
היהם במקום פלוני. חידוש
ליכא. פסידא דלקוחות
איכא (שם). דפסוליהו.
למי מרי. בגלגולא.
שהעידו שגולתם הם על
גולה שגולת גיטין. חידוש
ליכא. דהא מילתא אחרת
קמסדי. אלל פסידא
דלקוחות איכא (שם).
ביע"ל ק"פ. יחוס של
מנעם כחלי מלכות (ב"מ
כא:). עד זומם הוא. למי
העומד מחללי כפ"ק
דעריכות (טו). קדושין
שלא נמסרו לנאיה כהנים
מקדש (קדושין נא). גילוי
דעת בגיטין שהשולח נט'
גיטין (ג). מותר אצל
נבלת להפסיק לקמן
(סנהדרין כו). כימי הלכות
כן שהחלקו בהם אבי ורנא
ובכל מקום הלכה כרנא
מן מחל (קדושין כב).

פסידא דלקוחות. שחתמוהו על שטר מכירה בינתיים: מאי בינייהו. בין הני תרי לישנא דרנא: **פרי לחד.** עמנו הייחסו ותרי אחריני לחד דליכא חידושא: **בגלגולא.** שלא היומיהו אלא העידו שנים על אלו שהן גולגין והכל ליכא למימר סמוך אהני דהא מילתא אחריתא היא: **יע"ל ק"פ.** כימי שמועות הן וזו אחד מהן עד זומם: **פסולין הוו.** ואין עדותן עדות: **אמאי משלמי.** על הטעיה: **כי הדרי מיסומי אגניבה.** כשחזרין וניזומין על הגניבה איגללי מילתא כו': ה"ג **והלכא שפיעדו בכת אחת והוזמו.** ולא גרסין והוזמו בכת אחת דכיון דהעידו בכת אחת ליכא למימר בשעת עדות טעיה פסולין היו ואפילו אי אמרינן למפרע נפסל דהא תוך כדי דיבור היה והזמה לא איכפת לן אי בכת אחת אי בזה אחר זה ובלבד שזומו על הטעיה תחילה: **פיו שנים מעידים אוטו שגנב וכו'.** עתמס מעידים אותו שטבח: **בטלה כולה.** ומשלמי כפל והוא פטור דכיון דלא גנב לא טבח ואפילו חזרו והוזמו על הטעיה (פסוקין: **הוזמו על הטעיה.** ולא על הגניבה: **במה דברים אמורים.** דהוא משלם כפל ולא בטל עדות גניבה בשתי עדות: **בכת אחת בזה אחר זה.** שהעידו היום על הגניבה ואמרו בלחך בשנת גנב ולמחר על הטעיה ואמרו בשני בשנת טבח: **וא"ר יוסי.** דמי אמרי להו סהדי עמנו הייחס ביום שמי הוזמו אף על הגניבה שזיוס ראשון מהיכא תימי האי: **ומאי נינהו כו' אלל בעדות אחת בכת אחת.** שהעידו על שמייהו זו בתוך כדי דיבור של זו ואמרו בלחך בשנת גנב ובשני בשנת טבח והוזמו על שני בשנת ואע"ג דאלחד בשנת לא איתום מיהו איגללי מילתא דמי אסהדו פסולין הוו דסבר ר' יוסי למפרע הוא נפסל ובטלה כל עדות אחת שעה שכולה עדות אחת היא: **כדי דיבור.** לקמן (ע"ז מפרש: **מכאן ולהבא.** מיום שהוזמו ולא מיום שהעידו: **אגניבה דלא מיסומי לא איתום.** ואע"ג דנהדדי אסהדו ליה הא לא אחללי פסוליהו מההיא שעתא דיתמא הוא נפסל דאלחד בשנת לא איתום מיהו שעת עדותן שעת פסלות היתה: **איתום להו (גמ') אגניבה.** האי איתום לאו הזמה דוקא (נקט) לשלם ממון אלא איפסלו להו אגניבה משום פסול עדות: **לא**

משום פסידא דלקוחות. י"מ דהא דחיישין לפסידא דלקוחות היינו דוקא היכא דאיכא עדי מסירה ידידי שהשטר אמת ואין נראה דא"כ איכא בינייהו טובא היכא דלין עדים אלל התחומים על השטר: **דאסהדו ביה תרי בחד ותרי בחד.** משמע לפי שיש שני מזומים על כל אחד ואחד לא היו חידוש ומימה מה בכת תרי בחד הוו ונראה לפרש דאסהדו ביה תרי בחד כגון שאין הניזומין מסייע אחד לחצירו שאין האחד יודע כלום בעדותו של חצירו שראה אחד מתלון זה ואחד מתלון זה או כהדאה אחר הדאה ואלו שנים מזומים את שיהא שכן שום אלו כמו אחרים ולא נקט האי לישנא אלא משום דמשתמע מיניה שאין המזומין מסייעין זה את זה: **אי גמי דפסליהו בגלגולא.** והא דלמרי' דפרק זה בורר (פסוקין דף טו:) דהיה מתנה דהוו חמס עליה תרי גולגין סבר רב פפא בר שמואל לאכשוריה משום דהא לא אכריחא עלייהו ומסיק גולגין דאורייתא לא בעי הכרזה ולא חיישין לפסידא דמקבל מתנה אע"ג דפסידא דלקוחות לאו דוקא דה"ה דיש לחוש לפסידא דמקבל מתנה מ"מ פסלין להיה מתנה דמריי שכתב העידו עליהו ככ"ד קודם שחתמו בשטר מתנה או לא נראה היה שטר מתנה עד אחר שנועד פסולין ככ"ד ואע"ג דזמנה קודם יש לחוש שמה הקדימו כדפרישית לעיל) ומיהו ההוא עובדא דפרק זה בורר (שם דף טו.) דחד אמר קמאי דיני גנב כו' לדיני נפשות פשיטא שיש לפוסלו למפרע והו' מצי למימר איכא בינייהו לענין דיני נפשות או לאסור אשה לבעלה ולענין גיטין וקדושין ועדות החדש דלעטמא דחידוש אין לפוסלן למפרע ולעטמא דפסידא דלקוחות פסולין למפרע לכל אלו אלא דדמיק לאשכוחי דאיכא בינייהו לענין ממון:

והוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על הטעיה. וא"ת אפי' למאן דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל תקשה דמכל מקום אם אין גניבה אין טעיה ומכירה וסחורה והוזמו על הטעיה אמאי משלמין ו"ל משום דקסנר הכחשה תחילת הזמה היא: **שהעידו בכת אחת והוזמו דכיון שהעידו בכת אחת ליכא למימר בשעת עדות טעיה פסולין היו אע"ג דלמפרע הוא נפסל דכיון שהעידו בכת אחת כשרים היו כשהעידו על הטעיה כיון שהיו יכולין לחזור בהן על העדות של גניבה דתוך כדי דיבור היה ועל מה שפירש בקונטרס דלא גרסין והוזמו בכת אחת דנהזמה לא איכפת לן אי בכת אחת אי בזה אחר זה משום שאם הוזמו על הגניבה תחילה הוו מוכחשים על הטעיה ואין אלויה דא"כ גם כשהוזמו על הטעיה תחילה הוו מוכחשים על הגניבה מאחר שהעידו בכת אחת ותוך כדי דיבור כדעור דמי דלאמר כסמוך לרבי יוסי דמי העידו בכת אחת והוזמו על הטעיה בטלה כולה ואיתום להו אגניבה מהיכא תימי הק' אלא לאו בשתי עדות בעדות אחת כעין שתי עדות ומאי נינהו כת אחת בזה אחר זה אבל בעדות אחת בכת אחת לא וסברוהו דכולי עלמא: **כ"תוך כדי דיבור כדיבור דמי מאי לאו בהא קמייפלי דרבנן סברי מכאן ולהבא הוא נפסל וכיון דמההיא שעתא קא מיתזמי אטביחה דקא מיתזמי איתום אגניבה דלא מיתזמי לא איתום ר' יוסי סבר למפרע הוא נפסל וכיון דמיפסלי כי איתזמו להו אטביחה איתזמו להו גמי אגניבה דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי אמרי אי תוך כדי דיבור כדיבור דמי דכולי עלמא למפרע הוא נפסל אלא הכא בתוך כדי דיבור כדיבור דמי קא מייפלי רבנן סברי תוך כדי דיבור לא****

הרי

(א) וזכרם ל. תמורה כה: מדרש פט: (ב) [ע"ש] תמורה כה: דמלחא דרב פפא לימור אמרנה פפא לימור אמרנה הקדמת שט: (ג) [תמורה] (ד) [תמורה] (ה) [תמורה] (ו) [תמורה] (ז) [תמורה] (ח) [תמורה] (ט) [תמורה] (י) [תמורה] (יא) [תמורה] (יב) [תמורה] (יג) [תמורה] (יד) [תמורה] (טו) [תמורה] (טז) [תמורה] (יז) [תמורה] (יח) [תמורה] (יט) [תמורה] (כ) [תמורה] (כא) [תמורה] (כב) [תמורה] (כג) [תמורה] (כד) [תמורה] (כה) [תמורה] (כו) [תמורה] (כז) [תמורה] (כח) [תמורה] (כט) [תמורה] (ל) [תמורה]

הגהות הב"ח

(א) ת"י: ד"ה אמר וי' לפי המסקנה קאמר א"י דרש' כגל' כמות וי' לא סגי דבלאו נ' וי' תמל' תמל' ה"ל מדרשלי וי':

מוסף רש"י

הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. וי' לפי המסקנה קאמר א"י דרש' כגל' כמות וי' לא סגי דבלאו נ' וי' תמל' תמל' ה"ל מדרשלי וי':

לאו כדיבור דמי. והו' ליה שני עדיות ומשום חדל לא אתכחש איך דמשעת דיבור אחרון נפסלו ולא משעת דיבור ראשון: כדיבור דמי. וכמד עדות דמי והרי פסולין היו בלחמה שעה: ה"ג הרי זו תמורת עולם תמורת שלמים. ולא גרסינן ותמורת

שלמים: הרי זו תמורת עולם דברי ר"מ. דלית ליה לר"מ תפוס לשון ראשון: דכריו קיימין. ומרעה עד שפסולת ומימכר ויבא דמי חליה עולה ודמי חליה שלמים: שפוסקו ולכסוף הומו נהרגין. וכשנגמר הדין על פיהם קודם שהוכחו אמר רבא שפס לא נגמר הדין עדיו אפילו הומו מתחילה אין נהרגין שאין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין והכי מתחלקא בסיפא דשמעון (ב) כגון דלמ' צי תרי ואמרי הרי ופסקוהו לדינא אפומייהו: שפוסקוהו. שנים אומרים הרג ושנים אומרים לא הרג: ולכסוף הומו. שגמל כח שלשית ואמרה הומו הייתם נהרגין: שפימא א"ח עין עבדו. וי' לא לחיות ואח"כ הפיל א"ח שני וחצי ליתן לו דמי שני: שפרי הרב אומר כן. כלומר דניחא ליה לרב דכסודותא דהני לקמן מפרש מאי נחמא: ש"ס הכחשה תחילה הומו ה"ל. דלי לאו תחילת הומו ה"ל מאחר שבעלה עדותן מי א"ח כהו דין הומו: אמר ליה אביי לא. אי דהוכחו על ידי כח ראשונה שוב אין כח שלשית מוזמת והכא כשאין שם כח ראשונה אלא הם ודקשיא לך דמי עבד לרב צני לשלמי הכא כגון שבת שניה אפמיניה ואומיניה שאלמו להם אותו היום שאלם אומרים עמנו הייתם במקום פלוני אכל ציוס אחר הוה ואיפסא הוה דממה נפשך עבד נפיק לחיות והן משלמין לו דמי עין שר' להפסידו וימא ליה לרב' דניפוק צנינו וימן לו דמי שני. ואי קשיא הוואי וראשונים הם מאי הו' מפסדי ליה הא לחיות הו' מפסדי ליה ואכתי דמי עבד לרב צני לשלמי לקמיה ועד. פריך ליה ומוקמין לה בשעמד דין: מדסיפא

לאו כדיבור דמי ורבי יוסי סבר תוך כדי דיבור כדיבור דמי וסבר ר' יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי והתנן (הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי ר"מ ר' יוסי אומר א"ח כח נחמא מתחילה הוואי ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימין ואם אמר תמורת עולה ונמלך ואמר תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה והוינן בה נמלך פשימא ואמר רב פפא נמלך בתוך כדי דיבור קאמרינן אמרי תרי תוך כדי דיבור הו' חד יכרי שאילת תלמיד לרב וחד כדי שאילת הרב לתלמיד כי לית ליה לרבי יוסי כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי ומורי דנפיש כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך אית ליה: אמר רבא יעדים שהוכחו ולכסוף הומו נהרגין דהכחשה תחילת הומו ה"ל אלא שלא נגמרה אמר רבא מנא אמינא לה דתניא מעידי באיש פלוני שפימא את עין עבדו והפיל את שניו שהרי הרב אומר כן ונמצאו זוממין משלמין דמי עין לעבד הו' דמי אילימא כדקתני דליכא כח אחרנא משלמין דמי עין לעבד בחר דמפקי ליה לחירות דמי עינו קבעי שלומי ועוד דמי כוליה עבד לרב בעי לשלומי ועוד שהרי הרב אומר כן הרב מי נחא ליה אלא לאו כגון דאתו בי תרי ואמרי הפיל את שניו סימא את עינו דבעי מיתבי ליה הרב דמי עינו ואחו בי תרי מציעאי ואמרי עינו והדר שניו דלא בעי למיתב ליה אלא דמי שניו דקא מבחשי ליה קמאי למציעאי והיינו שהרי הרב אומר כן דניחא ליה במאי דקאמרי וקתני ונמצאו זוממין מציעאי משלמין דמי עין לעבד שמע מינה הכחשה תחילת הומו ה"ל אמר אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מרסיפא

תמיה דרב אחא מדיפמי דלמר כפ"ק דמכות (דף ו.) ובפרק שבעה העדות (שבעות דף ג.) תוך כדי דיבור דמי ור' יוסי כחלמדי לרב מודי דלאו כדיבור דמי וי"ל דסבר לה כדרימא דמי שאלם הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני (מ"ד דף ג.) וכן הלכתא דמון כדי דיבור דמי והכי פסקין הלכתא בנדרים כפרק בתרא (דף פ.) דמון כדי דיבור דמי חוץ ממגדף ועובד ע"ז ומקדש ומגדש ואפי' כדדי שאילת תלמיד לרב כרש לקיש וכרז אחא דמכות (דף ו.) ושבעות העדות (שבעות דף ג.) ושעור כדי שאילת שלום תלמיד לרב מפרש ר"מ דהיינו טעמא דכשאלם מעיד עדות או עוסק במקדש וממכר וחבירו נותן לו שלום או רבו ע"כ י' לו להשיב ולהפסיק כדלמר ברכות (דף ו.) הנותן שלום לחבירו ואין מחזיר נקרא גולן שנאמר גולת העני צנחניס ולכן חקינן חכמים שלא יהיה זה חשוב הפסק וכן מוכח בגמ' (דף כ.) דקאמר מוז לא שנקת רוחא לתלמיד ומיהו כפ' בתרא דנדרים (דף פ.) אין מחייב טעם זה לענין קריעה דכסוד שמת וקדע ואח"כ מת א"ח מת תוך כדי דיבור יא' די קריעה וא"ל די קריעה והתם מאי שייך שיעור זה וי' שמת לענין קריעה הקילו: אמר ר' אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מרסיפא בו. נראה לר"י דכל סוגיא זו כפי מאי דפ"ד השתא דדיוקא דרבא הו' מרישא אכל לפי האמת מסקנה דדיוקא דרבא מסקנה ולא אמר אביי זה מעולם אלא בני הישיבה היו מתרגלים כן אליהם דאביי לפי מה שהיו סוגרים דדיוקא דרבא מרישא אכל לפי המסקנה (ב) דלמר אביי דרישא בשלש כתוב דלאוקמא רבא בלא מייפך והומוה וצסיפא בשמים צמיפך וצוהמה ולאו דוקא נקט אביי אפמיניהו תחילה דא"ס איתכחשו לכו אלא מעיקרא אומיניהו והדר אפמיניהו א"י מעיקרא אפמיניהו ואומיניהו תוך כדי דיבור ונראה לר"י דאביי מוקי לה בג' כתוב דמכוח לקמן דקאמר ואביי אמר לך בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כתוב דקתני שהרי הרב אומר כן ואיירי דמצינא נמי אפמיניהו ואומיניהו לקמאי דהשתא לא איתכחשי מצינא כלל וליכא למידק מינה דהכחשה תחילת הומו ה"ל דמשלמי וי' קמי נמלאו זוממין מצינא משלמין דמי עין לעבד ה"ה דמי עין לקמאי שהרי היו מחייבין אותם דמי עין לרב משום כשאר ומס אלא לפי שלא הזכירו ראשונים כדרימא לא חש למיתני ומיהו אין אנו נריבין כלל להיפוך בתראי למצינא דכיון דהומו ממילא קיימא עדות קמאי ובקונו' פ"י דלכא מוקי רישא צ"ב כתוב כמו סיפא וי' לישב הא דקתני שהרי הרב אומר כן דמעינקא ודאי דלא ידעינן דאפמיניהו והוה קשה לן מאי שהרב אומר כן אכל השתא דאפמיניהו שמת הרב צעדותן של אלו שאין מחייבים אותו כ"א דמי שן לפי שזודע שיבא עדות שיחייבו אותו דמי עין ולפי זה איכא לאוקמי כל סוגיא זו לפי האמת דרבא לא הביא הרישא אלא לדקדק הימנה דסיפא איירי בשלש כתוב כמו רישא ואביי מזהיר ליה דוק לאידך גיסא מדסיפא סגי צ"ב כתוב וצמיפך והומוה רישא נמי סגי צ"ב כיתוב ואין לך ראייה מדסיפא מכח רישא דליכא לאוקמי כולה צ"ב כתוב והא דקאמר לקמן בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כתוב ה"ק אי נמי לא תחייב לך שהרי הרב אומר כן אי לא מוקמא לה בשלש כתוב מכל מקום סיפא איירי צ"ב כתוב וא"כ צ"ב כתוב מוקמא לה לרישא אמאי משלמי דמי עין לעבד תקשה ליה כדפרישין

הרי זו תמורת עולה דברי ר"מ. צפ"צ דזכרם (ר' ג. וס) אמרי הרי זו תמורת עולה ושלמים מהו אמר אביי זהא ודאי מודה ר"מ וטעמא דאביי דמפרש צ"כ כילד מערימין (תמורה ד' כו. וס) דטעמא דר"מ משום דהו' כמו תחול זו ואח"כ תחול

זו מדהוה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמורת שלמים אכל רבא פליג עליה וקאמר דעדיין היא מחלוקת דקסבר רבא דטעמא של ר"מ משום דדעתו של אדם אם יכולין שניהם לחול יכולו ואם לאו תפוס לשון ראשון דדעתיה אקמא: ונמלך תוך כדי דיבור בו. למאי דסבר נמי השתא דרבי יוסי סבר מון כדי דיבור לאו כדיבור דמי נראה דכשמתכוין לכן ואמר היום תמורת שלמים ולמחר תמורת עולה דאין דבריו קיימים והו' כמו דברים שכלל דיוקא מון כדי דיבור הו' דמנהי לענין לפרש דבריו מהני מון כדי דיבור: תרי תוך כדי דיבור הו'. השתא מון כדי דיבור דתמורה איירי מון כדי דיבור גדול וכיון דמון כדי דיבור קטן א"ח ליה ומון כדי דיבור גדול לית ליה נראה דתוך כדי דיבור גדול אין מועיל כלום אפי' לפרש דבריו דלא הו' אלא כדאמר היום תמורת עולה ולמחר תמורת שלמים דהו' דברים שכלל וה"פ דכרימא א"ס לכן נתכוין תחילה כלומר שאומר תוך כדי דיבור לכן דבריו קיימים ואפי' לא נתכוין נמי כיון דכדיבור דמי אכל צנחניס כלומר שאומר מון כדי דיבור גדול שדומה כמו נמלך הרי זו תמורת עולה אפי' נתכוין תחילה לשניהם:

כדי שאילת תלמיד לרב. והא דלמר בפרק תפלת השחר (ברכות ד' מ: וס"ה) הנותן שלום והמחזיר שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישאלא היינו כשנותן שלום לרבו כמו לחבירו כמו שאמר ליה שלום עליך ולא אמר רבי והא דלמר צ"כ ר"ע (שבת ד' פט.) כלום י' עבד שנותן שלום לרבו עבד שאני שאימת רבו עליו וצוה ענין אין ליתן לו שלום: ב"י אית אביי יוסי כדי שאילת תלמיד לרב

דף ג. וס) תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרב כמאן דלרנן לית להו כלל כדי דיבור אפי' כדי דיבור קטן ור' יוסי נמי כחלמדי לרב מודי דלאו כדיבור דמי וי"ל דסבר לה כדרימא דמי שאלם הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני (מ"ד דף ג.) וכן הלכתא דמון כדי דיבור דמי והכי פסקין הלכתא בנדרים כפרק בתרא (דף פ.) דמון כדי דיבור דמי חוץ ממגדף ועובד ע"ז ומקדש ומגדש ואפי' כדדי שאילת תלמיד לרב כרש לקיש וכרז אחא דמכות (דף ו.) ושבעות העדות (שבעות דף ג.) ושעור כדי שאילת שלום תלמיד לרב מפרש ר"מ דהיינו טעמא דכשאלם מעיד עדות או עוסק במקדש וממכר וחבירו נותן לו שלום או רבו ע"כ י' לו להשיב ולהפסיק כדלמר ברכות (דף ו.) הנותן שלום לחבירו ואין מחזיר נקרא גולן שנאמר גולת העני צנחניס ולכן חקינן חכמים שלא יהיה זה חשוב הפסק וכן מוכח בגמ' (דף כ.) דקאמר מוז לא שנקת רוחא לתלמיד ומיהו כפ' בתרא דנדרים (דף פ.) אין מחייב טעם זה לענין קריעה דכסוד שמת וקדע ואח"כ מת א"ח מת תוך כדי דיבור יא' די קריעה וא"ל די קריעה והתם מאי שייך שיעור זה וי' שמת לענין קריעה הקילו: אמר ר' אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מרסיפא בו. נראה לר"י דכל סוגיא זו כפי מאי דפ"ד השתא דדיוקא דרבא הו' מרישא אכל לפי האמת מסקנה דדיוקא דרבא מסקנה ולא אמר אביי זה מעולם אלא בני הישיבה היו מתרגלים כן אליהם דאביי לפי מה שהיו סוגרים דדיוקא דרבא מרישא אכל לפי המסקנה (ב) דלמר אביי דרישא בשלש כתוב דלאוקמא רבא בלא מייפך והומוה וצסיפא בשמים צמיפך וצוהמה ולאו דוקא נקט אביי אפמיניהו תחילה דא"ס איתכחשו לכו אלא מעיקרא אומיניהו והדר אפמיניהו א"י מעיקרא אפמיניהו ואומיניהו תוך כדי דיבור ונראה לר"י דאביי מוקי לה בג' כתוב דמכוח לקמן דקאמר ואביי אמר לך בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כתוב דקתני שהרי הרב אומר כן ואיירי דמצינא נמי אפמיניהו ואומיניהו לקמאי דהשתא לא איתכחשי מצינא כלל וליכא למידק מינה דהכחשה תחילת הומו ה"ל דמשלמי וי' קמי נמלאו זוממין מצינא משלמין דמי עין לעבד ה"ה דמי עין לקמאי שהרי היו מחייבין אותם דמי עין לרב משום כשאר ומס אלא לפי שלא הזכירו ראשונים כדרימא לא חש למיתני ומיהו אין אנו נריבין כלל להיפוך בתראי למצינא דכיון דהומו ממילא קיימא עדות קמאי ובקונו' פ"י דלכא מוקי רישא צ"ב כתוב כמו סיפא וי' לישב הא דקתני שהרי הרב אומר כן דמעינקא ודאי דלא ידעינן דאפמיניהו והוה קשה לן מאי שהרב אומר כן אכל השתא דאפמיניהו שמת הרב צעדותן של אלו שאין מחייבים אותו כ"א דמי שן לפי שזודע שיבא עדות שיחייבו אותו דמי עין ולפי זה איכא לאוקמי כל סוגיא זו לפי האמת דרבא לא הביא הרישא אלא לדקדק הימנה דסיפא איירי בשלש כתוב כמו רישא ואביי מזהיר ליה דוק לאידך גיסא מדסיפא סגי צ"ב כתוב וצמיפך והומוה רישא נמי סגי צ"ב כיתוב ואין לך ראייה מדסיפא מכח רישא דליכא לאוקמי כולה צ"ב כתוב והא דקאמר לקמן בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כתוב ה"ק אי נמי לא תחייב לך שהרי הרב אומר כן אי לא מוקמא לה בשלש כתוב מכל מקום סיפא איירי צ"ב כתוב וא"כ צ"ב כתוב מוקמא לה לרישא אמאי משלמי דמי עין לעבד תקשה ליה כדפרישין

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עד.

עין משפט
נר מצוה

צ"ח א מ"י פ"ט מהל'
עדות הלכה ב:

דפרעין לעיל בטר דמפקי ליה לחירות דמי עין בעי לשלומי ליה ויכולין לומר לטובתו בלאו כדאמר ב"י היו נזקקין (סנהדרין מה). דיוכלין לומר לאוסרה על בעלה בלאו וי"ל דלמאי דמוקי לה השתא במיפק והומה מקינן דאריי כשעמד כבר בדין ומסתמא כבר נתפרסם הדבר שאלא העבד לחירות והרב בעלמא מודה דקדמי שהרב אומר כך שעמד בדין וכל עיקר שנאין לדין עכשיו לפי שהעבד תובע דמי עינו ומזמין את הרב לדין ורבו מודה לו דמי שניו לך כי אתו סהדי לא אתו אלף לגרע כחו של עבד שאם יבאו עדים על דמי עינו לא יבאו ממנו בדבריהם ויודעים הם שיעבדו עדים אצל מעיקרא לא הוה ידעין דמיייר כשעמד בדין אפי' הרב מודה כמה פעמים לרין העבד לעדים דמיה נקנס פטור משום הכי פריך שפיר בטר דמפקי ליה לחירות כו' וא"כ למה דחק חייב לאוקמי לסיפא במיפק והומה כיון דנעמד בדין מוקמינן לה יאמר שהעבד תובעו דמי עינו והרב מודה לו דמי שניו והביא עבד עדים דהפיל את שניו וסימא את שניו וצאו עדים והזימום וי"ל דודאי היה כך שזה אם מיפק הוה ע"י הודאת הרב כמו על פי עדים אלף אורחא דמיתלף נקט שאין רגילות הרב להודות כלל אלף כשיש עדים בדבר:

דאבתי גברא לא מחייב.

אין העטם משום דלא הוה בעי הוה אחי לנ"ד ומודה ומיפטר דאפי' לשמאל דלמר לקמן (דף עה.) מודה בקנס ואח"כ בלא עדים חייב הכל כיון דלא עמד בדין לא חשבינן לגברא בר חיובא לענין קנס כדפרישית בסוף המניח (לעיל ג). וס': ד"ה איכא) בשמעמין דהחלט השור: **ונמצאו יוספים קמאי.** בזה סיפא הוצרך לומר שהעדים שהזכירו בדבריהם שהחזו הם היו ראשונים משום דלרין לומר דפסקין לנינא אפומייהו דאין העדים וזמנים משלמים עד שיגמר הדין על פיהם ואם לא שבאו מחילה לא י"מ למפסק דינא אפומייהו אצל ברישא אע"פ שבאו לסוף פסקין דינא אפומייהו: **עבד כ"י** דהו מיפד קאמר כל דהו דלגמרי בלין לסייעיה:

הוה **כשעמד בדין.** על החבלות הללו ע"י עדים אחרים כנ"ד אחר וחיובו להניח העבד וצרכו דהשתא אי קאמי בעלים קמן הא לא מהניא ליה הודאה וקטנע ליה האי עבד הפלת את שניו וסימא את שניו והעמדתו בדין ונתחייבת לי דמי עינו והביא עדים אלו על כך ואתו סהדי אחריו ואפריהו ואמרו לא חייביהו כנ"ד אלף דמי שן ואומניהו הלכך בין רישא ובין סיפא אדמי עבד לא מחייבי דהא מנ"ד קמא נפק עבד לחירות אלף שוה היה מחזיק בו אצל דמי עין משלמי לעבד כצנא דרישא דהא ממונא דעין אית ליה גביה מבית דין קמא וקבעו הני למיפטריה ובסיפא משלמי דמי עין לרב דקא מחייבי ליה אשקרא וע"כ בדאפריהו מוקמת ליה דאי לאו הכי כיון דליכא סהדי אבי דינא קמא כוליה עבד צעי שלומי: דוקיא דרבא. דהכחשה תחילת הומה היא מהיכא: **אילימא מרישא.** דמוקי לה בשלש כיתות סוף סוף מי קא איתכחשו דמיהו עדותן בטילה בהכחשה דקמאי הא אי לאו מיתומי דינא כוונתיהו פסקין ויהיב דמי שן דישנו בכלל עדות הראשונים ומשום הכי מהניא בזה מורת הומה אצל גבי שנים אומרים הרב ושנים אומרים לא הרב דאיתכחשו קמאי ולא קטלינן ליה ולעולם אימא לך כיון דכטיל סהדותיהו לא מהניא בזה מורת הומה: **מדישא.** מוכחא בשלש כיתות דקדמי שהרי הרב אומר כן אלמא דאתו כח אחריתי ברישא דהוה מחייב ליה דמי עין: **סיפא נמי בשלש.** כיתות ונהי דלא אפשר דהוה כח אחריתי קודמת דא"כ דקמאי אמרי סימא והרב הפיל והני אמרי הפיל והרב סימא לא מיגמר דינא אפומייהו למתן דמי עינא אלף דמי שן והוה בכלל דתרייהו וכיון דלא נגמר הדין על פיהם לא מחייבי הני מלעבא בהומה דכח שלישית מיהו הכי מוקי לה דאתו הני כי תרי ברישא ואמרי הפיל והרב סימא ופסקין לנינא אפומייהו כו': **דקא מחכשי לקמאי.** ובטלה עדותן דלא יהיב דמים הימרים וקמאי דמי נמלאו וזמנים על ידי כח שלישית משלמין: **אלא סיפא למה לי.** לאוקמה בדומקא בשלש כיתות הא בתי קגיא ובדאפריהו ואומניהו ורישא כדמשמע בשלש ודלא בדאפריהו ומיהו מניה ליכא למידק מדי: ניפוק

מדישא. בשתי כיתות. להכי תלי רישא בסיפא דרישא לא נחא לן לאוקמה בשתי כיתות אלף ג' משום דקמאי שהרי הרב אומר כן ואי דלא אתא כח אחריתי מקמי דידעו ואמרו איפכא לא הוה נחא ליה בתי דמפקי ליה לעבד לחירות אלף מדסיפא מיתומקא בשתי כיתות וע"כ במיפק והומה מוקמת ליה הלכך רישא נמי אוקי במיפק והומה: **שהרי העבד אומר כן.** דניחא ליה דמפקי ליה לחירות ויהיב ליה דמי עין: **בפריא.** אותן שמוזמין: **אילימא דלא קמא.** הן ברישא כחצולא דעבד כלל אלף דקדמי עמנו הייחס ותו לא מדי: **כוליה עבד.** צעי קמאי לשלומי: **ואפריהו.** ואהנו ליה לרב לפטורו מדמי עין שהן מרובין מדמי שן ומיהו עבד נפיק לחירות: **ואומניהו.** והכל ליכא למימר כדאמר רבא ברישא דאתא כח אחריתי מקמי דידעו ואמרי איפכא סימא את עינו והפיל את שניו דאי אתא כח אחריתי ברישא והרב אמרי הני הפיל את שניו וסימא את שניו כיון דלא אפומייהו פסקין דינא אלף בראשונים שמוקקים את הרב לדמי שן שישנו בכלל דמי עין של אחרונים אפילו נמלאו וזמנים אלו האחרונים לא הוה מחייב דאין עדים וזמנים מתחייבים עד שיגמר הדין על פיהם הלכך הן סיפא מוכחא לפוס ריהטא בשתי כיתות ומיפק והומה: **והכי דמי.** בין רישא ובין סיפא כיון דהשתא מוקמת לה במיפק והומה ובשתי כיתות עדים הכי דמי: **אי דמאחר אחריו הני בפריא.** כגון דאמרי קמאי יום ראשון הוה מעשה ואתו ברישא ואמרי יום שני הוה מעשה ואיפכא הוה: **אבתי כוליה עבד צעי לשלומי לרב.** דכי מחייבי ליה מיום ראשון להוויא עבדו לחירות אכתי לא הוה בר חיובא דהא ביום שני הוה מעשה ואכתי כוליה עבד צעי לשלומי לרב דכי אתו לאסהודי לחיוביה לרב אכתי לאו בר חיובא הוה: **דמקדמי אקדמי הני בפריא.** שהם מודים דקודם שבתא כח ראשונה להעיד נפשה מעשה: **ואי דלא.** העמידו העבד לרבו בדין קודם שבתא כח ראשונה להעיד אכתי כולי דמי עבד צעי שלומי דהא כוליה צעי אפסודיה מניה דאכתי גברא לא מיחייב דאי מיניה ומפטור דמורה בקנס פטור ומירות דשן ועין קנסא הוה: **כשעמד בדין.** על החבלות הללו ע"י עדים אחרים כנ"ד אחר וחיובו להניח העבד וצרכו דהשתא אי קאמי בעלים קמן הא לא מהניא ליה הודאה וקטנע ליה האי עבד הפלת את שניו וסימא את שניו והעמדתו בדין ונתחייבת לי דמי עינו והביא עדים אלו על כך ואתו סהדי אחריו ואפריהו ואמרו לא חייביהו כנ"ד אלף דמי שן ואומניהו הלכך בין רישא ובין סיפא אדמי עבד לא מחייבי דהא מנ"ד קמא נפק עבד לחירות אלף שוה היה מחזיק בו אצל דמי עין משלמי לעבד כצנא דרישא דהא ממונא דעין אית ליה גביה מבית דין קמא וקבעו הני למיפטריה ובסיפא משלמי דמי עין לרב דקא מחייבי ליה אשקרא וע"כ בדאפריהו מוקמת ליה דאי לאו הכי כיון דליכא סהדי אבי דינא קמא כוליה עבד צעי שלומי: דוקיא דרבא. דהכחשה תחילת הומה היא מהיכא: **אילימא מרישא.** דמוקי לה בשלש כיתות סוף סוף מי קא איתכחשו דמיהו עדותן בטילה בהכחשה דקמאי הא אי לאו מיתומי דינא כוונתיהו פסקין ויהיב דמי שן דישנו בכלל עדות הראשונים ומשום הכי מהניא בזה מורת הומה אצל גבי שנים אומרים הרב ושנים אומרים לא הרב דאיתכחשו קמאי ולא קטלינן ליה ולעולם אימא לך כיון דכטיל סהדותיהו לא מהניא בזה מורת הומה: **מדישא.** מוכחא בשלש כיתות דקדמי שהרי הרב אומר כן אלמא דאתו כח אחריתי ברישא דהוה מחייב ליה דמי עין: **סיפא נמי בשלש.** כיתות ונהי דלא אפשר דהוה כח אחריתי קודמת דא"כ דקמאי אמרי סימא והרב הפיל והני אמרי הפיל והרב סימא לא מיגמר דינא אפומייהו למתן דמי עינא אלף דמי שן והוה בכלל דתרייהו וכיון דלא נגמר הדין על פיהם לא מחייבי הני מלעבא בהומה דכח שלישית מיהו הכי מוקי לה דאתו הני כי תרי ברישא ואמרי הפיל והרב סימא ופסקין לנינא אפומייהו כו': **דקא מחכשי לקמאי.** ובטלה עדותן דלא יהיב דמים הימרים וקמאי דמי נמלאו וזמנים על ידי כח שלישית משלמין: **אלא סיפא למה לי.** לאוקמה בדומקא בשלש כיתות הא בתי קגיא ובדאפריהו ואומניהו ורישא כדמשמע בשלש ודלא בדאפריהו ומיהו מניה ליכא למידק מדי: ניפוק

1. וכי יבֹה איש את עין עבדו או את עין אִמְתּוֹ וְשָׁחָתָה לְחָפְזִי יִשְׁלַחְנוּ תַּחַת עֵינָיו שְׁמוֹת כֹּא כֹ

(א) תום' ד"ה כי אתא וכו'
שמיס כאחד נב"ד:

ג'מ' כבא דרונ ברילי.
כרמות כל
ע"א:
סג' וסבא וסבכ ע"א
והא דלג' אמתין
דמתניח שצוה ללכסח
הנהג' וז' לשבע דע"א
נעשה פקול ע"א שני
שפערס שגג. והיל'
שקוד לכנוג וטעול
לדינו דנקום אינו לרין
לכסח נגד ענין לרין
מזה מפרש וזמ' ש' חס'
לעיל דק מפרש ע"א דיה
מזה וכו' לרין סכרה
טורח וכו' דיה' היל' בו
אש' חתרו בו למלכות
ע"א שפערין דק סג' ע"א
סג' משום:

[מ] גם' שכבר אין לו עדים. י"ב ש"ח דאף ללא ידי שמים אין צריך בקום נלא עדים. ירושלמי פ"ג דמחובות. והיה לאבק רביח. רש"ב. וז"י חולק (ועי' בהגר"א י"ד סימן קסא ע"ק:) [ב] שם דלא כפי י"ד אורי. י"ב והיה האידנא דליכא כ"ד מומחין :

נִסּוּךְ בָּעֵינֵינוּ וּבְשִׁינוּ. וְלַעֲלוֹם דָּמִי לֹא יִתֵּב לִיָּהּ: מֵאִי לֹא סָפְדִירוּ
 עַל הַגִּיבִיכָה. שְׂגִבָה כְּאַחֵד בְּצִבְתָּ: וְחִדּוּר וּסְפִידוּ. סָטֵבָה בְּשִׁנִּי
 בְּצִבְתָּ וְהִחַמְנוּ עַל יוֹם רֹאשׁוֹן בְּשִׁלְשִׁי בְּצִבְתָּ: וְחִדּוּר וְהִוָּחַמוּ. בְּרִבְעִי
 בְּצִבְתָּ עַל יוֹם שֵׁנִי: וְקִטְנִי מִשְׁמֵחִין ד' ו' וְאִעֲבִיר דְּלִמְשִׁלֵּשִׁי בְּצִבְתָּ
 הַזֶּה וּמוֹכַחִים עַל הַטְּבִיחָה דְּכִיּוֹן דְּלֹא
 גִּבָּז לֹא טַבָּח: עַל סְטִיבָה סְפִילָה.
 וְתַחֲמִיבֵינוּ בְּתַלְמוּמֵי שִׁלְשָׁה וְעִידִין עֲדוּת
 גִּיבִיכָה קִימָמוּ וּבְחִסְחָמוּ וְתַחֲמִיבֵינוּ בְּכָפַל
 הֵרִי מַחֲסֵה: וּבְסִלְבֹּסָה. דְּלִצִּי וְרִכָּה
 פְּלִיגִי נָמִי ר' יִחוּזָן וְר' אֲלֵעָזָר: דְּאִמְרַךְ
 ר' עֲלִישֵׁר מִשְׁכַּחְסָאוֹ בְּנִפְסָה. וְלֹא
 הִוָּחַמוּ לְיוֹקִין. מִסּוֹךְ טַעֲנֵהִסָּה. וְאִעֲבִיר
 דְּלִבְרֵי שְׁאֵלָה מִן מַטְשָׁה הוּא הָאֵל מִיְחִיָּה

הגניבה וחזרו והעידו
על הגניבה וחזרו
והוא כיון שהוזמו על
הזה להו מוכחשין
הכל ואי ס"ד הכחשה
היא אטביחה אמאי
ש"מ הכחשה תחילת
א במאי עסקינן כגון
ה תחילה ובפלוגתא
ה הוזמו ר' יוחנן ור"א
ומר אין נהרגין תסתיים
ין נהרגין דאמר ר"א
לוקין ואי ס"ד ר"א
ממאי לוקין הוה ליה
מיתת ב"ד * וכל לאו
ב"ד אין לוקין עליו
הוא דאמר אין נהרגין
תרי נינהו מאי חזית
הנהי אמר אביי * בבא
נגב ע"פ שנים * וטבח
או ע"פ עצמו משלם
שלם תשלומי ד' וה'
נגב וטבח לע"ז הגב
ו ואח"כ טבח ומכר
טבח ומכר משלם
שלם תשלומי ד' וה'
שחייב באחריותם
שאין חייב באחריותם
ד אחד פשיטא אמרי
דומיא דע"פ עד אחד
אתי עד אחד מצטרף
עצמו נמי כי אתו עדים
הונא אמר רב דאמר
מורה בקנס ואח"כ
אמר רב הונא אמר

כ"ב באר עדים פמור:
 י"ב הונא מעשה בר"ג שסימא את עין מבי עבדו והיה
 צאצא לר' יהושע אמר לו אי אתה יודע שמבי עבדי יצא
 ל"ל שסמיתו את עינו אמר לו אין כדברך כלום וא' שכבר
 עדים חייב ושמעיו מנינה מודה בקנס ואח"כ באר עדים
 ו' חלל בפני כ"ד אודי והא ר' יהושע אב בית דין הוה
 של

(א) דבעינן לאו שיש בו מעשה לא הוה גמרינן ממנויא ש"ר אי לאו (ב) מוהיה אם בן הכות הרשע כדלמך ככתובות פרק נערה ודי' מלו יא מענה מאי דרשי ביה הוהא מיבעי ליה לאוהרת עדס וזוממין לאו צעי למימר דלא לקי אלא מענה משום דהוי לאו שניתן לאוהרת וצמעידיס שחיב לפלוני מאתים וזו אי לאו כדי רשעמו היו לוקין כאשר זמס לא לקי כשמעידיס על פלוני שחיב מלקות אלא משום לא לקי שמוינס פ"י שילקו משום עדות שקר שהעידו ומשום כאשר קרא דלא מענה היה ממחיב לשלם משום כאשר זמס דממון לא ידים שהוא בן גרושה או בן חללה: **ב"י** אהא עד אחד מצטרף בהדיה. **פד** הוי הכא השני מצטרף בהדיה היינו שיעידו שניהם (ג) **נז"ד**: משום

הוזהר ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ה. אבל אי אין נהרגין לא חשיב לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד ומימה לר"י דככל שגמרא משמע "אפי' הסרו בו נלקוח ולא למימה דאע"ג שלעולם לא יבא יבא מיוז מיתה ביון שלל הסרו בו למימה חשיב לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וצפרק מי

שֶׁהַשֶּׁחֵךְ (שֶׁנֶה דָּף קמ. וְסֵף ד"ה נלול) אֲמָר לֵאמֹר לֹקֵחַן עַל לֹא דִמְחָמֵר מִמָּשׁוֹס דְּהוּי לֹא שְׁנִיתָן לְאוֹהֶרֶת מִיתָח צ"ד לְשֹׂאֵר מִלֵּאכּוֹת אֲע"ג דִּבְמַחְמָר אֵין צו חִיּוֹב מִיתָח וּבִפְ"ק דְּעִיבְרִין (דָּף י: א) אֲמָר דֹּאֵין לֹקֵחַן בְּחִתּוּמִין דְּהוּי אֹהֶרֶת נִמְי לְהוֹלֵאֵה וּפִי' מֵאֵן דְּפִלְגִי נִמְי לֹא קֶלְמֵר אֵלֶּה מִשּׁוֹס דְּמִי כְּכַזִּיב אֵל יוֹיֵא אֵל יֵאֵל כְּכַזִּיב אֲע"פ אֲדֹאֵין מִיתָח בְּחִתּוּמִין אֲפִילוּ לִמ"ד דְּלִאוֹרִיִּיטָא וְתִי ר"י דִּשְׁאֵל לֹא דִלֹּא דְּפִלְגִי בִּיהִי קֶרֶל דִּלְקִי מוֹהִיֶּה כִּי הִכִּיתָ הֲרַעַשׁ דְּלִאֲמָרִין צְבִירֵשׁ מִכּוֹס (דָּף ג: וְסֵף) וּבִפְ"ק דְּסִפְסֵפֶדֶרִין (דָּף י: וְסֵף) וְכִיוֵן דְּגִלִּי קֶרֶל אֲמָר דְּלִאֲמָרִין לִיהִי לְקֶרֶל מִתּוֹקֵס שְׁאֵין יִכּוֹל לְבַלְלֵא לְיִדִּי חִיּוֹב מִיתָח כִּי הִיא דִּהֶס דִּהֶס דְּמִתְעִירִין שְׂחָא צו גִּרְשׁוֹה אֵין גִּרְשׁוֹה אֵין כְּמֹו עֵדִים שְׁהוֹכַחְשׁוּ בְּנַפֵּשׁ לְחֻלּוֹה אִלּוּ כְּמֹו עֵדִים שְׁהוֹכַחְשׁוּ לְבִקּוֹף נִהְרִגִין כְּשִׁחְזוּמוּ לְבִקּוֹף אֲבָל לִמ"ד נִהְרִגִין אֵין סְכִיכָא לְהַטְמִיד צו הַפְסָקוֹן שִׁיטֵּל לֵבֵל לְיִדִּי חִיּוֹב מִיתָח וְכִי סִפְרָךְ הֶסֶס דְּח"ל מֵלֹא וְלִמ"ד קֶרֶל דְּוִהִיֶּה אֵס כֵּן הִכּוֹת הֲרַעַשׁ וּמַשְׁנִי מִשּׁוֹס דְּה"ל לֹא שְׁאֵין צו מַעֲשֵׂה הוּה מִזִּי לְשֹׁנִי דְּהוּה לְלֹא שְׁנִיתָן לְאוֹהֶרֶת מִיתָח צ"ד כְּה"ג בְּעֵלְמֵלֹא אֲפִ' לִקִּי אֵלֶּה דְּעֵנִי לְשֹׁנִי לְלֹאֵרֵי אֲפִ' אֲלִיבָא דְר"מ דְּנִפְקָא לִיהִי לְאוֹהֶרֶת עֵדִים וּמוֹמִיִּן מִקְרָא אֲחִירָנָא וּבִפְ"ק דְּמִכּוֹס (דָּף י: וְסֵף) וְהִשְׁמָא דְּמַשְׁנִי מִשּׁוֹס דְּה"ל לֹא שְׁאֵין צו מַעֲשֵׂה אֵלֶּה אֲפִ' אֲלִיבָא דְר' יְהוֹדָה דְּלִמָּר (סֵף) לְלֹא שְׁאֵין צו מַעֲשֵׂה לֹקֵחַן עֲלִיו וְי"ל דְּלִמָּר טַפְסִי לְשֹׁנִי כְר"מ מִשּׁוֹס דְּלִאֲיִירִי הֶסֶס (סֵף) בְּסִפְסֵפֶדֶר גְּבִי מֵאֲחִיס וּזוּ וְגַבִּי מִלְּקוֹת לְאוֹהֶרֶת בְּצִנָּן גִּרְשׁוֹה אִלּוּ כִּי מִלְּקוֹת מוֹדָה אֲי"ג אֲפִי הִהוּ שְׁיִוִּיא כְּכַזִּי יְהוֹדָה דְּהֵא טַעמָא דְּרַבִּי יְהוֹדָה דְּלִמָּר לֹא שְׁאֵין צו מַעֲשֵׂה לֹקֵחַן עֲלִיו מִשּׁוֹס דְּגִמְרָא מִמוּלִיא ש"ר וּמוֹעֲדִים וּמוֹמִין בְּצִנָּן אֵלֶּה וְאִי לֹא דְּגִלִּי בְּעֵדִים וּמוֹמִין מוֹהִיֶּה אֵס כֵּן הִכּוֹת הֲרַעַשׁ הוּה אֲמָר' בְּכֹל דּוּכִיָּה לְלֹא שְׁאֵין צו מַעֲשֵׂה אֵין לֹקֵחַן עֲלִיו וְאֲוֹת' דְּהִיִּיא שְׁיִוִּיא הִיִּי אֲפִ' אֲלִיבָא דְר"מ וְהֵא לְר"מ בָּלָא וְהִיא אֵס צִין הִכּוֹת הֲרַעַשׁ אֲע"פ אֵין צו מַעֲשֵׂה דְּגִמְרָא מִמוּלִיא ש"ר כִּי הִיִּי דְּגִמְרָא בְּפִי' דְּמִכּוֹס (סֵף) מִמוּלִיא ש"ר דְּעֵדִים וּמוֹמִין לֹקֵחַן וּמַשְׁלֵמִין וְי"ל דֹּאֲע"ג דְּגִמְרָא מִמוּלִיא ש"ר הִיִּי דּוּקָא לְעֵין שְׁלֹקֵין וּמַשְׁלֵמִין מִשּׁוֹס דְּלִאֲכָא לְאוֹקִמָא כְּדִי רַעַשְׁתָּא לְרַעַשׁ אֲחִירָנִי לְאֲחִירָנָא בְּכָלָן עֲגֵרֹת (כְּטוּסֵת דָּף קג.) אֲבָל

לענין לאו שאין בו מעשה דליפניו מלעשות בלאו הן הולקין (ומהר"ד
דברגלי קרא בדידיא ועוד י"ל דמוציא ש"ר גופיה לא נפקא לן דלקי
דדגמר ויסרו מוסרו בו' והא דלאר בפ"ק דמכות (ד' ד:) ורבנן ה
ולכך לא לקי אלא ארבעים במעידים על פלוני שחייב מלקות
ד"ד דהא במעידים עליו שהוא בן גרושה אחרי רבנן דלקי
ומתשלמין אלא ה"פ ההוא מבני ליה לאזהרת עדים וזממין דמשום
אלא מענה דלא ענה הכתוב אלא"ה הוהיר הלכך אלאו דלא מענה
ומענה ותרביהו משום לאו אחד אבל במעידים שחייב מאה וכן בדלא
עשה ואזהרה דהם ר"ל לאו כדי רשעו מהו לקי מלא מענה וכן בממ
ד"ד סנהדרין (ד' ד:) אין עדותם מטערפת עד שיעידו שניהם

צו א מ״י פ״ה מ״ל
עבדים ה׳ י ע״ן
השמות ונב״מ ופ״ל
מהלכות חובל ומזיק וי״ל
וע״ש סמך עשׂן על פ״י
טור ש״ע י״ד קמן קס״ו
ספיק לט:
צו ב מ״י פ״ח מהלכות
עשׂן ד״ה הלכה ב:
צח א מ״י פ״ה מ״ל
גניבה הלכה ו סמך
עשׂן על טוה״מ פ״י ש״ג:
צח ב ד״ה ש״ע על ב סמך
ש״ס טוה״מ ש״ס:
ק ה ו מ״י ש״פ הלכה
י:
קא ז ח מ״י ש״ס פ״ג
הלכה ח סמך ש״ס
טוה״מ ש״ס:

[illegible]

קב א ב מ" ס"ג
מהלכות גיטות הל'
ט סמג עשין עא:

קב א מ" פכ"א מהל'
עדות הלכה ו:
קד ב מ" פכ"ב מהל'
עדות הלכה ז ופ"ב
מהל' רוצה הלכה ט קמג
לארץ הקדש:

אלא לאו הא קמ"ל גב על פי שנים וטבח
על פי עד אחד או על פי עצמו (ה) הוא דלא
מחייב עצמו בקרן הוא דאמרינן ע"פ עצמו
דומיא דע"פ עד אחד מה ע"פ עד אחד כי
אתי עד אחד מצטרף בהדיה מחייב על פי
עצמו גמי כי אתו עדים מחייב אבל גב
וטבח ומכר ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו
דחייב עצמו בקרן לא אמרינן על פי עצמו
דומיא דעל פי עד אחד ברייתא דתניא ראה
עדים שממשמשין ובאין ואמר גבתי אבל
לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא
קדן למה לי למיתנא ואמר גבתי אבל
או גבתי או טבחתי ומכרתי אלא הא קמ"ל
יב עצמו בקרן דפטור אבל אמר לא גבתי
טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר
מא הודאה דטביחה לאו הודאה היא אמרי
אמר גבתי אע"ג דאמר לא טבחתי ולא
פטור מאי טעמא תשלומי (ארבע) חמשה
עדה ולא תשלומי שלשה לימא כתנאי "היו
ממעידים אותו שטבח ומכר הוזמו עדי
בטלה כולה הוזמו עדי טביחה הוא משלם
דמי שלשה משום סומכוס אמרו הן משלמין
לדומי שלשה לפר ושנים לאיל אהייא קאי
ליה לסומכוס עדות שבטלה מקצתה בטלה
מרי רבנן הוא משלם תשלומי כפל והם
מילתא אחריתי איכא בינייהו כגון דאתו
להו אין גבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לא
מיניהו דלא באפייהו גב ואייתי בעל הבית
ח ומכר ובהודאת טביחה קמיפלגי דרבנן
ומת עדים הוא דקא מודה הודאה דטביחה
בר כיון דהודאה דגניבה מחמת עדים הוא
ראה והנך עדים קמאי דאומיניהו משלמין
שה לפר ושנים לאיל אמר רב אחא בריה
דאיה דטביחה לאו הודאה היא אלא בעדות
גי כגון דאתו סהדי ואמרי ליה גבתי ואמר
ו לא בפניכם גבתי אלא בפני פלוני ופלוני
יהו גב ואתו פלוני ופלוני ואסחידו ביה דגב
סברי הויא לה עדות שאי אתה יכול להוימה
מה לא הויא עדות וסומכוס סבר עדות שאי
א יקיימא לן ^בעדות שאי אתה יכול להוימה
דלא ידעי באיזה יום באיזה שעה דליכא
וא דקא ^גמסייעי ליה אמר מר הן משלמין
ין בעי שלומי אמר רבי אלעזר משמיהו דרב תני
תשלום

הגהות הב"ח

(א) גם' על פי עצמו דלא
מייחב כנ"ל ומיבט הוא
נמחק: (ב) שם נמי גנבתי
כנ"ל ומיבט או נמחק:
(ג) שם טעמא דאמר
גנבתי דחיב עצמו בקרן
הוא דפטור: (ד) רש"י
ד"ה ה"ג אלא וכו' אל
היכל דגביה מוזבט עצמו
סוד:

מוסף רש"י

וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא אומר עדות. ודעו שאומרים הינו וזהו עד שקר העד ונוי ועשיתם על האשר וחס לעשות ונוי, עדות שאשה יכול לקיים בה מורה חסמה היא עדות ואי לא לא (פסחים יב. וברין וסורדי חא"ט).

(א) ולקמן (עו. ט) (ב) ולקמן
יב: פסחים ג. סנהדרין
קכ: (ג) סוטה יא. (ד) וי
תוס' לעיל טז. ד"ה רעהו.
(ה) לעיל דף עא. (ו) וישיג.
(ז) רש"י גורם ואפילו.
(ח) (ע"ש בחומש פסח ד"ה
התנן ועוד שם פד. ד"ה
בעין ומוק' במדנה לג.
ד"ה ה' לאמר שחטה).

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה והשתא וכו'
לקמן. ג"כ תחלת דף עו
וע"ש בתוס' ד"ה גנב:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שחטה
וב' דלאחר פירוח לא
חשיב סו' ע"י כושי' רש
מעלה ד"ה כחלון
תקנתיו:

פסול דכפ' משלמין את הכפל והוא משלם שלשה לצד הקרן: כי
קא טבח דהקדש קא טבח. דהא בלאחר יאוש קיימין דלי לפני
יאוש לא קדשה וכיון דליאוש קנייה הקדש בלאוש ושינוי רשות
הלך לאו דמריה קטבח: ר"ש היא. וכגון שאמר הרי עלי עולה

תשלום דכפ' גנב והקדיש ואחר כך טבח
ומכר כו': אמרי בשלמא אמריה לא מחייב
דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולא דמריה
קא טבח אלא אהקדש ליחייב *מה לי מכרו
להדיוט מה לי מכרו לשמים הא מני ר"ש
היא דאמר קדשים שחייב באחריותו ברשותיה
דמריה קיימי הא מדסיפא ר"ש הוי רישא
לאו ר"ש אלא הכא במאי עסקין בקדשים
קלים *ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר קדשים
קלים ממוין בעלים הוא וברשותיה קיימי אבל
קדשי קדשים מאי משלם תשלומי ד' וחמישה
ארתני רישא גנב וטבח ואח"כ הקדיש משלם
תשלומי ד' וה' ליפלוג וליתני בדידה במה
דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקדשי
קדשים משלם תשלומי ארבעה וחמישה אלא
לעולם לא שניא קדשי קדשים ולא שניא קדשים
קלים ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי
מכרו לשמים מכרו להדיוט מעיקרא תורא
דראובן והשתא תורא דשמעון מכרו לשמים
מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן:
רבי שמעון אומר וכו': אמרי נהי דסבר ר"ש
מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים
איפכא מיבעי ליה קדשים שחייב באחריותו
פטור דאכתי לא נפק מרשותיה קדשים שאינו
חייב באחריותו חייב דמפקי ליה מרשותיה
אמרי ר"ש אמילתא אחריתי קאי והכי קתני
אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' וה'
"וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור מ"ט
וגונב מבית האיש *ולא מבית הקדש רבי
שמעון אומר קדשים שחייב באחריותו חייב
מאי טעמא קרינא ביה וגונב מבית האיש
ושאינו חייב באחריותו פטור דלא קרינא
ביה וגונב מבית האיש מכדי שמעינן ליה לר"ש
דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה
שחיטה קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה
היא כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן בשוחט
תמימים מבפנים לשם בעלים והרי חזרה
קרן לבעלים אמר רבי יצחק בר אבין
שנשפך הדם כי אתא רבין אמר רבי יוחנן
בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים
וריש

אשעתא דהקדש משום דעדיין שמו עליו נדבחו ולא
אטביחה דהא מרשות מריה קמא נפק אלא אגונב הקדש שהקדישו
בעלים קאי דכיון דחייב בעלים באחריותו כי קא טבח דמריה קא
טבח דדבר הגורם לממון כממון דמי: שמעינן ליה לרבי שמעון.
דמתני' דפטור אטביחת טריפה: קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה
היא. דקדשים הנשחטין בחוץ פסולין ומאי טעמא דרבי שמעון
דאמר קדשים שחייב באחריותו חייב דמשמע שאם גנב קדשים
וטבחן דחייב בתשלומי ד' וה': והרי חזרה קרן לבעל הכי.
הואיל ולשם בעלים נדבחו: שנשפך הדם. ומיהו בשעת שחיטה
ראויה היא: שלא לשם בעלים. דשחיטה ראויה היא דקיימא לן
(וגמ' ד' ג.) כל הזבחים שנדבחו שלא לשמן כשרים וקרן לא
חזרה לבעלים דקיימא לן (שם) שלא עלו לבעלים לשם חובה:
בעלי

חשיב מוס' דמתני' בסוף תמורה (ג.) דהדיא מתו תמימים יקברו
יקברו: *שם בעי'הו. וה"ה שלא לשמן אי נמי ההוא נמי קרי ליה שלא לשם בעליהן משום שלא עלו לבעלים לשם חובה וגררה
לו דוחק להעמיד כשנשפך הדם ור' דימי דאוקמא כשנשפך הדם משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב באחריותו [דכשלא]

תשלום דכפ' ולעיל (דף סח:) דמוקי ריש לקיש מתני' גנב
והקדיש ואח"כ טבח משלם תשלומי כפל כשהקדיש
בעלים צד גנב לצד לומר נמי משלם דכפל: אלא אהקדש ליחייב.
כולה הך סוגיא כר' יוחנן ודלא כרש' לקיש דמוקי לה לעיל (דף סח:)
כשהקדישו בעלים צד גנב:
והשתא תורא דשמעון והא
דאמר לקמן (א) גנב
והקדיש חייב ד' וה' דהוי כמוכרו
להדיוט היינו בקדשי דק הדין דלא
מיקרו על שם בעלים וקדשי מוצח
אומר ר"ש אע"ג דמיקרו על שם בעלים
ולא הוי הקדש כמכירה מ"מ למ"ד
יאוש לא קני חשיב יאוש ושינוי
רשות לענין דחל הקדש אחר יאוש
דמשמע לעיל (דף סו:) דנצי לאווכי
אצי לרצה דלאוש לא קני מקרבנו
ולא הגזול ואפילו הכי אמר שם דחל
הקדש אע"ג דלכתי לא אסיק אדעתיה
דהוי יאוש ושינוי השם אלא משום
דהוי יאוש ושינוי רשות:

ורבי שמעון הא אמר שחיטה
שאינה ראויה לא שמה
שחיטה. הא לא איתערין אלא משום
מ"ד אין לשחיטה אלא לנסוף דלמ"ד
דישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מלי
למפקר אפילו כסר ר"ש שחיטה
שאינה ראויה שמה שחיטה אמאי
חייב אשחוטיו חוץ ד' וה' מבי שחט
ביה פורחא אסרה ואיך לאו דמריה
קטבח: שחיטה שאינה ראויה
היא ולא שמה שחיטה. לגבי ארבעה
וחמישה דגמר מוטבות טבח והכן כר
מלגבי לאו דשחוטיו חוץ דכחי חייב
רחמנא וא"ת ואמאי חשיב ליה
שחיטה שאינה ראויה הא יכול לפדות
בשעת פירוקו דבר העמדה והערכה
היא כדאמרין בפ"ב דחולין (דף ג.)
ואין לך מוס' גדול יותר משחיטה
ואין סברא לומר דלפי שפסל שוג
אין לו פדיון דכשלא פסל שהוא
בשריפה כגון פגול אין לו פדיה
משום דמנהו לשורפו כדאמרין בפרק
כל שעה (פסחים ד' סד.) כל שנקדש
פסול בלא ישרף אכל שחיטת חוץ
אינה בשריפה אלא כקבורה כדאמרין
בפרק עד כמה (נדרות דף כח.) מי
שאינו מומחה וראה את הבכור
ונשחט על פיו הרי זה יקבר ומיהו
לדברי המפרש דלא חשיב המפרכסת
כחיה אלא כגון ישראל בטמאה ונכרי
בטהורה דלאו שחיטה היא דהדיא
דשחט בה שנים או רוב שנים ועדיין

מפרכסת הרי היא כחיה דפ"ב דחולין (ד' ג.) (ו)שם אין משנה בשום
מקום אלא היינו ההיא דהעור והרועב (שם ד' קכא.) דשונים
ישראל בטמאה כו' אכל היכא דשחטה בחיקונה לא חשיב מפרכסת
כחיה מחייב כאלו דשחיטת חוץ לאו גמ' פדיה היא כיון דשחיטה
גמורה היא להוציא מידי נבילה וגם להמירה באלילה אם היה לה
פדיון דהכא אליצא דר"ש קיימי דבין רבי יוחנן ובין ר"ל מורו דקדשי
מוצח לר"ש היו בכלל העמדה והערכה כדאמרין בפרק בתרא
דתמורה (ד' ג.) ולא פליגי אלא אליצא דרבנן אכל מ"מ קשה לרש
לקיש אליצא דרבנן דקדשי מוצח לא הוי בכלל העמדה והערכה
כדאמר התם דלא משחמתי בשום מקום לשום תנא שיהיו נפדין
דוחק לומר דמדרבנן הוא דאין נפדין לפי שעה מוס' זה צדיק
כשאר מטיל מוס' שאין נשחט וניתר על ידי אותו מוס' ו"ל דמוס'
שהוא מחייב חשיב מוס' לפדות על ידו אכל מוס' * דלאחר מיתה לא
בעלי מומים יפדו דלא נצי העמדה והערכה ואפילו הכי תמימים
יקברו: *שם בעי'הו. וה"ה שלא לשמן אי נמי ההוא נמי קרי ליה שלא לשם בעליהן משום שלא עלו לבעלים לשם חובה וגררה
לו דוחק להעמיד כשנשפך הדם ור' דימי דאוקמא כשנשפך הדם משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב באחריותו [דכשלא]

קד א מ"י פ"ב מהל'
גניבה הלכה א סג
פסין טא:

תורה אור השלם

ו. כי יתן איש אל רעהו
בסוף או כלים לשכור
וגבב מבית האיש אם
יקצא הנגב יושלם
שנשים: שמות כב ו

מוסף רש"י

וגובב מבית האיש.
אמר רחמנא שלם שנים,
ולא מבית הקדש.
דאין תשלומי כפל להקדש
(בבבבות י"א.) שחיטה
שאינה ראויה לאפילו.
לא שמה שחיטה. וכל
חיוז ואיפור הנא על ידי
שחיטה אינו חל עליה
(קדושין נח.)

(6) פסחים דף י: [מנחות
עט: קב: כריכות כד:
מנחות כב: (3) מנחות דף
קא: (מסכתא דעוקין
פ"ג, 3) כפ"ל: ה"א
שחיטה, (ד) ויקרא יא,
(5) מנחות קא: (1) וי"ד
שחיטה, (1) וי"ד דמחא,
(ח) ג' כ"י שפיר נפלא:

הגהות הב"ח

(6) תוס' ד"ה והלא וריקה
ו"י: טוב נקדש מ"ט
דמין דכל כמה ו"י: משמע
דלמאן דלמח: (3) בא"ד
דאע"ג דלמח אחריתי:

מוסף רש"י

כל העומד לזרוק. שאינו
מחוסר אלא וריקה. כדורק
דמי. לחול עליו כל שם
פסולי קדש. קדשים. אבל
לאשתכרו לא משכחי עד
חורק (פסחים י:). לן
לפני וריקה. לא היתה לו
שם הכשר (מנחות קא:).

בעלי מופין. שחיתתו היסרה) בחור: ספי. לשון מריח נקנקן כמו
מהי ליה אקנקיה (ב"ב ד' כב.). כלומר דייק לה רבי אלעזר ופריך
לרצין אלינא דרבי יוחנן וי' שחיתתו מתרת והלא וריקה מתרת
ובשעת טבחה שחיתה שאינה ראויה היא: **אישתמיטתיה.** לרבי
אלעזר הא דלר' שמעון כל העומד

כ"ו: **וכל העומד לפדות כו.** ובעלי
מופין כפדוש דמו האיל וסופן לך.
ובבעלי מופין מעיקר עסקין דאי
בשקדש הקדשין את מומן מו לא חזו
לפדיון משנשטו דשמעין ליה לרבי
שמעון בן לקיש אלינא דר' שמעון
בשמעתא דתרייתא דמקבת תמורה
(ד' ל:). קדשי מוצה בכלל העמדה
והערכה ומשנשטתה אינה יכולה
לעמוד אבל בבעל מוס מעיקרו
מורה: **י' טור שטמא כו.** לרבי
שמעון איסורי הנאה אין מטמאין
טומאת אובלין דדרש מכל האוכל
אשר יאכלו אוכל שאטה יכול להאכילו
לאחרים או לנכרי או לשראל קרוי
אוכל בפרק קמא דבכורות (ד' ט:)
ואם היתה לה שעת היתר הנאה
משנשטתה ירדה עליו דין קבלת טומאה
ואפילו נאסר לאחר כן מקבלת
טומאה: **ל' לפני וריקה.** קדשים
הנפסלין להיות נותר בגילה אחת
כגון מודה וקדשי קדשים כולן אם
לא נזרק דמן ולא נטר באכילה אין
מטמא טומאת אובלין: **וקיימא לן.**

בפרק המנחות והנכסים) דהאי לפני וריקה קודם שנראה לזריקה
קאמר דלא הוה ליה שהות ציוס דלא עומד לזרוק ציוס הוה
דליכא למימר כחוק דמי לשויה אובל: **לן.** לאחר שנראה
לזריקה דהוה שהות ציוס אובל הוא אלמא כחוק דמי:
פ"ה

אשם חלו (ד' יד:). אמר בהדיא אמר דלמח רבי שמעון צמדי דעומד לזרוק והכי אימא הגירסא בפרקים אלא אמר רבא ה"ק
רב המנונא אין מלקות אותו ואת בנו נובא נקדשים (י' דמין) דכל כמה דלא נזרק דם לא משכחי בשר בעידנא דקא שחית הוה התרמא ספק
ולא שמה התרמא ולא לקי משמע למאן דלמח שמה התרמא לקי אם כן שחיתה ראויה היא היכא דזרק לבסוף ובקונטרס פ"ה התם דגרס
אין מלקות אותו ואת בנו נקדשים ולא יותר ולא משום דהוה התרמא ספק אלא משום דמחוסר זמן הוא דשחיתה שאינה ראויה היא
וקשה לר"י אי חשיב מחוסר זמן ואסור לשחיתו משום אותו ואת בנו אם כן הוא לוקה משום לא משחיתו כיון דלמח רחמנא אותו ואת בנו
נובא נקדשים וא"א אלא בשחיתה שאין ראויה בעל כרחך גזירת הכתוב כן היא שהיא כשחיתה הראויה להתחייב עליה מידי דהוה אשחיתו
חור (ו' וצ"ג) דלמידי אחרינא חשיב שחיתה שאינה ראויה לענין שחיתו חור מיהא מחייב כיון שאין האיסור מחמת דבר אחר ה"נ צאווה ואת
בנו וא"ת ואמאי לר' בפרק בתרא דנזבים (דף ק"ג:) למעוטי ריבוע ונרעע דלא מחייב משום שחיתו חור מדכתיב ואל פתח אהל כו' מיפוק
ליה דשחיתה שאין ראויה היא מחמת איסור אחר ודוחק לומר דלרצין אינרטרין קרא ולא לרבי שמעון ויש שהיו רוצים לתר' דאע"ג דבעלמא
ילפינן מיעובות טבא והכין בשחיתו חור גופיה סברא הוא דלפינן מגופייהו ואין נראה לר"י דאם כן שחיתו טריפת חולין בעורה אמאי
מחיר רבי שמעון כהנא בפי"ב דקדושין (דף נ"ה) וצ"כר ה"ה (חולין דף פ"ה: וס') משום דהוה שחיתה שאינה ראויה ילף מגופיה
לעולם שחיתו חולין בעורה שחיתה שאין ראויה היא דקסבר רבי שמעון חולין ששחיתו בעורה דלזרייתא אלא משום דלפילו הכי צעין
שלא יהא זה פסול אחר: **והלא פרייה מתרת.** תימה מה פריך דלמא כשנפדית איירי שהי יכול לפדות אחר שחיתה לפי הקונטרס
דאיירי בבעל מוס מעיקרו וכיון דלנכסוף נפדה הוא שחיתה ראויה דמוכח בחולין (דף פ' וס') ומיהו לפר"ת דמיירי בנקדשו קודם למומו
אע"ג דבשעת פירכוס היה יכול לפדות סתמא דמילתא דגנב אין נודע לו שהוא דקדשים עד אחר זמן שצבר אין מפרסם אבל לפירוש
הקונטרס קשה מיהו לפירוש נמי מצי למימר דקתם גבייה שחיתה וכל מעשיה בסתר ומיד אחר השחיתה רגילין לאוכלה וסתמא דמילתא
לא נודע לו שהיא דקדש עד שנאכלה דמו לא מיפרקא: **כל העומד לזרוק כרוק רבי.** תימה דבפרק אותו ואת בנו (חולין דף פ' וס')
אמר רבי אושעיא כולה מתניתין דלא כרבי שמעון כו' עד קדשים פנימין מדי שמעין ליה לרבי שמעון דלמח שחיתה שאינה ראויה לא
שמה שחיתה קדשים נמי שחיתה שאינה ראויה היא דכל כמה דלא זרק הדם לא משכחי בשר שמי אמאי סופג את הארבעים ופסול כלומר
דחשנין ליה לקמא כאלו קטליה והוה ליה שני כשר גמור ואמאי חשיב ליה שחיתה שאין ראויה נהי דלא משכחי בשר אלא בזריקת הדם
הלא משעת שחיתה הוה כרוק דכל העומד לזרוק כרוק דמי ומפרש רבינו חס דרבי אושעיא לית ליה כל העומד לזרוק כרוק דמי אלא
סבירא ליה כהנא קמא דמתניתין דהתם (ד' פ"ה:) דתנן השוחט ונתנאל טריפה השוחט פרת חטאת רבי שמעון פוטר דלא מחייב משום
אותו ואת בנו דשחיתה שאין ראויה היא ולית ליה כל העומד לפדות כפדוי דמי והתם בגמרא פריך עלה מההיא דפרה מטמא טומאת אובלין
ומשני פרת חטאת אינה משנה אבל ר' אושעיא סבר דלדבריה מתניתין דהתם עיקר והיה דפרה ליתא ועוד י"ל דקסבר ר' אושעיא כיון דלא
אמרין כרוק דמי עד שיתקבל בכוס דמשמע בפי"ק דפסחים (דף י' וס') דמלוא הוא להמתין מלזרוק עד שתקבל כל דם הנפש הלכן
בגמר השחיתה שעדיין לא נתקבל כל הדם לא אמרין כרוק דמי וע"ל דקסבר ר' אושעיא דלפילו הוה כרוק בשעת שחיתה כיון דשחיתה
לחודה לא משכחי בשר אלא מחמת דהוה כרוק לא הוה דומיא לעובות טבא והכין שחיתה שאין ראויה היא וא"ש דבריש המנחות והנכסים
(מנחות דף קא: וס') פריך ליה לר' אושעיא מדי שמעין ליה לר' שמעון כל העומד לזרוק כרוק דמי כו' ומיהו סוגיא דשמעין חשיב ליה
שפיר שחיתה ראויה וכן במקנה דהתם וי' היכי דפריך התם ארז המנונא הוה מצי למפרך לר' אושעיא וי' היכי דמתר' לרב המנונא הוה
מצי לתר' לרבי אושעיא דהא דלא מוקי מתניתין כרבי שמעון משום דלרבי שמעון שמי אין סופג את הארבעים דה"ל התרמא ספק ור"ת
לא גרס ושי אמאי סופג את הארבעים ופסול דשי י"כבר נפסל דשחיתה ראשונה שחיתה ראויה היא כיון דמזק הדם בהכשר וחי שמי
מחוסר זמן אלא גרסינן אמאי סופג את הארבעים ותו לא וכן השני דייק דשחיתה שאינה ראויה היא ואמאי סופג את הארבעים הא
ה"ל התרמא ספק דשמא לא חורק וכרוק לא הוה כיון דאין מלוא לזרוק ופריך שפיעא דהכי אימא דהיא דהא התרמא ספק היא
ועוד דאסור לזרוק הדם ושפיעא דלא תגמר השחיתה ומשני קדשים כו' והשתא ארבי אושעיא לא מצי פריך מידי אלא לרב המנונא:
פ"ה

ור"ל אמר כו. יש לקיש לא קאי אסוגיא דין דלדידיה לא צריך
למימר דרבי שמעון קאי אמילתא אחריתי אלא לפי דבריו
דמוקי מתניתין לעיל (ד' פ"ה:) כשהקדשו צעלים צד גנב מוקי לה
בשחיתו בעלי מופין בחור. פי'

וריש לקיש אמר בשוחט בעלי מופין בחור
תהי בה רבי אלעזר לר' יוחנן שחיתה מתרת
והלא וריקה מתרת לריש לקיש שחיתה
מתרת והלא פרייה מתרת אישתמיטתיה הא
דרבי שמעון כל העומד לזרוק כרוק דמי וכל
העומד לפדות כפדוי דמי כל העומד לזרוק
כרוק דמי דתניא רבי שמעון אומר יש
נותר שהוא מטמא טומאת אובלין ויש נותר
שאינו מטמא טומאת אובלין כיצד לן לפני
זריקה אינו מטמא טומאת אובלין לאחר
זריקה מטמא טומאת אובלין וקיימא לן מאי
לפני זריקה קודם שנראה לזריקה לאחר
זריקה לאחר שנראה לזריקה קודם שנראה
לזריקה לן מאי היא דלא הוה שהות ביום
למזריקה דשחיתה סמוך לשקיעת החמה
ואינו מטמא טומאת אובלין לאחר שנראה
לזריקה לן דהוה שהות ביום למזריקה
מטמא טומאת אובלין אלמא כל העומד
לזרוק כרוק דמי וכל העומד לפדות
כפדוי דמי דתניא רבי שמעון אומר

הדם לבסוף שחיתה ראויה היא אע"פ שלא היה עומד לזרוק כגון
צאווה ואת בנו דהוה מחוסר זמן דלא אמרין לרבי שמעון כרוק דמי
אלא במקום שחיתה לזרוק כדאמר בפרק המנחות והנכסים (מנחות
דף קא: וס') בשלמא פרה עומדת לפדותה פירוש דאם מלא נאה
ממנה מלוא לפדותה אלא הני מנחות אין מלוא לפדותן ובכריתות ב'פ'
אשם חלו (ד' יד:). אמר בהדיא אמר דלמח רבי שמעון צמדי דעומד לזרוק והכי אימא הגירסא בפרקים אלא אמר רבא ה"ק
רב המנונא אין מלקות אותו ואת בנו נובא נקדשים (י' דמין) דכל כמה דלא נזרק דם לא משכחי בשר בעידנא דקא שחית הוה התרמא ספק
ולא שמה התרמא ולא לקי משמע למאן דלמח שמה התרמא לקי אם כן שחיתה ראויה היא היכא דזרק לבסוף ובקונטרס פ"ה התם דגרס
אין מלקות אותו ואת בנו נקדשים ולא יותר ולא משום דהוה התרמא ספק אלא משום דמחוסר זמן הוא דשחיתה שאינה ראויה היא
וקשה לר"י אי חשיב מחוסר זמן ואסור לשחיתו משום אותו ואת בנו אם כן הוא לוקה משום לא משחיתו כיון דלמח רחמנא אותו ואת בנו
נובא נקדשים וא"א אלא בשחיתה שאין ראויה בעל כרחך גזירת הכתוב כן היא שהיא כשחיתה הראויה להתחייב עליה מידי דהוה אשחיתו
חור (ו' וצ"ג) דלמידי אחרינא חשיב שחיתה שאינה ראויה לענין שחיתו חור מיהא מחייב כיון שאין האיסור מחמת דבר אחר ה"נ צאווה ואת
בנו וא"ת ואמאי לר' בפרק בתרא דנזבים (דף ק"ג:) למעוטי ריבוע ונרעע דלא מחייב משום שחיתו חור מדכתיב ואל פתח אהל כו' מיפוק
ליה דשחיתה שאין ראויה היא מחמת איסור אחר ודוחק לומר דלרצין אינרטרין קרא ולא לרבי שמעון ויש שהיו רוצים לתר' דאע"ג דבעלמא
ילפינן מיעובות טבא והכין בשחיתו חור גופיה סברא הוא דלפינן מגופייהו ואין נראה לר"י דאם כן שחיתו טריפת חולין בעורה אמאי
מחיר רבי שמעון כהנא בפי"ב דקדושין (דף נ"ה) וצ"כר ה"ה (חולין דף פ"ה: וס') משום דהוה שחיתה שאינה ראויה ילף מגופיה
לעולם שחיתו חולין בעורה שחיתה שאין ראויה היא דקסבר רבי שמעון חולין ששחיתו בעורה דלזרייתא אלא משום דלפילו הכי צעין
שלא יהא זה פסול אחר: **והלא פרייה מתרת.** תימה מה פריך דלמא כשנפדית איירי שהי יכול לפדות אחר שחיתה לפי הקונטרס
דאיירי בבעל מוס מעיקרו וכיון דלנכסוף נפדה הוא שחיתה ראויה דמוכח בחולין (דף פ' וס') ומיהו לפר"ת דמיירי בנקדשו קודם למומו
אע"ג דבשעת פירכוס היה יכול לפדות סתמא דמילתא דגנב אין נודע לו שהוא דקדשים עד אחר זמן שצבר אין מפרסם אבל לפירוש
הקונטרס קשה מיהו לפירוש נמי מצי למימר דקתם גבייה שחיתה וכל מעשיה בסתר ומיד אחר השחיתה רגילין לאוכלה וסתמא דמילתא
לא נודע לו שהיא דקדש עד שנאכלה דמו לא מיפרקא: **כל העומד לזרוק כרוק רבי.** תימה דבפרק אותו ואת בנו (חולין דף פ' וס')
אמר רבי אושעיא כולה מתניתין דלא כרבי שמעון כו' עד קדשים פנימין מדי שמעין ליה לרבי שמעון דלמח שחיתה שאינה ראויה לא
שמה שחיתה קדשים נמי שחיתה שאינה ראויה היא דכל כמה דלא זרק הדם לא משכחי בשר שמי אמאי סופג את הארבעים ופסול כלומר
דחשנין ליה לקמא כאלו קטליה והוה ליה שני כשר גמור ואמאי חשיב ליה שחיתה שאין ראויה נהי דלא משכחי בשר אלא בזריקת הדם
הלא משעת שחיתה הוה כרוק דכל העומד לזרוק כרוק דמי ומפרש רבינו חס דרבי אושעיא לית ליה כל העומד לזרוק כרוק דמי אלא
סבירא ליה כהנא קמא דמתניתין דהתם (ד' פ"ה:) דתנן השוחט ונתנאל טריפה השוחט פרת חטאת רבי שמעון פוטר דלא מחייב משום
אותו ואת בנו דשחיתה שאין ראויה היא ולית ליה כל העומד לפדות כפדוי דמי והתם בגמרא פריך עלה מההיא דפרה מטמא טומאת אובלין
ומשני פרת חטאת אינה משנה אבל ר' אושעיא סבר דלדבריה מתניתין דהתם עיקר והיה דפרה ליתא ועוד י"ל דקסבר ר' אושעיא כיון דלא
אמרין כרוק דמי עד שיתקבל בכוס דמשמע בפי"ק דפסחים (דף י' וס') דמלוא הוא להמתין מלזרוק עד שתקבל כל דם הנפש הלכן
בגמר השחיתה שעדיין לא נתקבל כל הדם לא אמרין כרוק דמי וע"ל דקסבר ר' אושעיא דלפילו הוה כרוק בשעת שחיתה כיון דשחיתה
לחודה לא משכחי בשר אלא מחמת דהוה כרוק לא הוה דומיא לעובות טבא והכין שחיתה שאין ראויה היא וא"ש דבריש המנחות והנכסים
(מנחות דף קא: וס') פריך ליה לר' אושעיא מדי שמעין ליה לר' שמעון כל העומד לזרוק כרוק דמי כו' ומיהו סוגיא דשמעין חשיב ליה
שפיר שחיתה ראויה וכן במקנה דהתם וי' היכי דפריך התם ארז המנונא הוה מצי למפרך לר' אושעיא וי' היכי דמתר' לרב המנונא הוה
מצי לתר' לרבי אושעיא דהא דלא מוקי מתניתין כרבי שמעון משום דלרבי שמעון שמי אין סופג את הארבעים דה"ל התרמא ספק ור"ת
לא גרס ושי אמאי סופג את הארבעים ופסול דשי י"כבר נפסל דשחיתה ראשונה שחיתה ראויה היא כיון דמזק הדם בהכשר וחי שמי
מחוסר זמן אלא גרסינן אמאי סופג את הארבעים ותו לא וכן השני דייק דשחיתה שאינה ראויה היא ואמאי סופג את הארבעים הא
ה"ל התרמא ספק דשמא לא חורק וכרוק לא הוה כיון דאין מלוא לזרוק ופריך שפיעא דהכי אימא דהיא דהא התרמא ספק היא
ועוד דאסור לזרוק הדם ושפיעא דלא תגמר השחיתה ומשני קדשים כו' והשתא ארבי אושעיא לא מצי פריך מידי אלא לרב המנונא:
פ"ה

מוסף רש"י

(בכורות נ.ז.).

מסורת הש"ס

תורה אור השלם

הגהות הב"ח

והח

(א) חולין ע"ה: לעיל ע"ה.
(ב) [בכורות ה': י"ג].
(ג) יומא ט"ז ע"ה: בכורות
י"ב. (ד) בכורות ט"ז.
(ה) [בכורות י"ג]. (ו) [ויקרא
כג]. (ז) [ויקרא כ"ה]. (ח) [דף
טו]. (ט) [ויקרא כ"ה].
(י) [ויקרא כג]. (יא) [שמות
יג]. (יב) דה"ל כללו כתיב
הכא לכתב [לאקשוי תחת
תחת יליף שרי לפי סברה
לא גמר מקדשים. העמק
מחלופי נכסאות. ט] ויין
בספר פני יהושע.

גהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה מקדשים
וירי ורבות לא אלתרין
וירי דמקדש הוה ממדרי:
(ב) חס"ד ד"ה לטמא וירי
אמטלה גרה או
אמפריטי וירי: איתא ה"ס
ח"ר רמל שילדה וירי
לר"ש בגמל קן פרה מי
נער ר"ש ממעון שיהא
ראשו ורובו וירי: וקאמח
אכל אחר אתא אובל:

גליון הש"ס

ג"כ י"א לבכור הקברה.
עין נדה דף מ ע"ה
מסופות ד"ה נדר ליה:

מוסף רש"י

אך בכור שור עד
שיהא הוא שור ובכורו
שור. מדמיה ליתביח
שור כעב וכו'. דהא ענינא
בכור קמישטע דמכיר
לעיל מיניה כל פטר חס
וגו' ונקט כפולה בכור
ש"מ עד שיהא בכור
כלמו ולא דומה לאמר
[בכורות ה']. אין פורין.
פטר חסור [יומא ט"ז].
לא בעבד ולא בחיה.
כ"י ואלו [בכורות י"ב] דשה
מכיר [יומא ט"ז]. ולא
בשחוט. כ"כ שחוט
[שם וט"ז]. ולא בטרפה.
שחטתו רגילה מן
הארכוסה ולמטה [בכורות
י"ב]. ולא בכלאים. חס
הכא על היתל [שם וט"ז] ואש"י
דמשי דמיו הוא [שם
יומא ט"ז]. ולא אכור.
דמשי ורגילה [שם] ספק פיה
ספק כהמה [בכורות י"ב].
מפני שהיה שור. דבין
רמל ויין מן קריין [שם וט"ז].
משה כשבים. ש"ה הכא
משני ככשים [שם וט"ז].

להוציא כלאים מביניהם. אין כלאים נאמרים מביניהם: מדסיפא
לפסע. או דסיפא דקראי כש או עו ודאי למעט אתא שרי
כלאים נאמרים מהם וממילא משמע (א) לרבות לא אלתרין וירי לרבות
נדמה כל שכן דלא אלתרין דכיון דמרישא הוא ממדרי כלאים כל
שכן נדמה דקיל: אי לקדשים.

לממרא דפסול לקרנן דמכיר כהו
שה נדבדות בפרשת נסכים [במדבר
טו] או לשה ככשים וגו': הא
בדריא כתיב כהו. מרבויה דלא כש
פרט לכלאים דפסול: אי למעשר
בהמה. ואש"י דלא כתיב ביה שה
אלא לאן? קאמר רבא דפסול הא
אמרינן בבכורות (א) לענין מלי טובא
דגמר תחת השבט (ב) תחת אמו' הלך
להא מלמא יליף נמי ופסול: הפכרה
הפכרה. והפכרה כל פטר חס
לה' (שמות יג) וכל אשר יעבור (ויקרא
טו): לענין פורין פטר חסור. דמכיר
שהו וקא אשמעין רבא טעמא דמתני'
דקמי אין פורין כללית מהכא הוא:
ולא כתיב. כ"י ואלו: ולא כשה
שחוט. דלאו שה קרינא כה:
כלאים. משני מיני בהמות: כ"י.
מבהמה ומה: לעמא שגולד מן
הטור. פרה שילדה קוס ואזי קוס
או רמל שילדה חסור ואזי חסור
דאסור באכילה דמכיר וזה הבהמה
אשר תאכלו שור שה ככשים (דברים
י) וכיון דמכיר שה פרט לכלאים
כה"ג הוא: דר' יהושע בפרק קמא
דבכורות (דף י"א). ועסורה מעמא
מי מיעשר. דאיתרין למעטוי וזה
קיימא לן בפ"ק דבכורות (דף י"א)
לעולם אין מתעברת לא טמאה מן
הטורה ולא טורה מן הטמאה:
דאיעבר

ומעשר בהעברה העברה דכור והשתא כי אמר דאחי או למעט ממעט נדמה אפילו אותו שנדמה במקל סמינא וכי אמרי אתא לרבינו
בעי לרבינו נדמה אפילו אותו שאין דומה כלל ולהכי דייק השתא כלאים חיתרי נדמה אפילו אין דומה כלל מבטא:

א"י למעשר. פירוש דהו כאלו כתיב ביה שה מג"ש בהעברה העברה מבכור דמכיר ביה שה (ויקרא כו) אש שור אש זה וקונטרס
פ"י דבמעשר כתיב לאן דהו כמו שה ואין נראה ועוד בפרק בתרא דבכורות (דף טו) פריך אי גמר מעשר תחת תחת מקדשים אפי'
הך נמי פ"י יולא דופן ומחוסר זמן ויתוס לא יכנסו לזיר להמעשר ואי לא גמר מקדשים בשלמא טריפה כל אשר יעבור פרט
לטרפה אלא כלאים מנ"ל ומאי קושיא לימא ליה דמכיר אכ דרבה נפקא ליה כלאים כיון דבמעשר כתיב [אלא] (כ) כדפירש
קונטרס הכא ולפי מה שפירשתי דאש דכור סמך א"ש דלא מני למימר התם דיליף מעשר מבכור דמיעט ביה כלאים דאס כן יולא
דופן נמי נמעט במעשר דיליף מבכור:

ע"ד שיהא הוא שור ובכורו שור. אומר ר"י דבפרק קמא דבכורות (דף ה') מוקי לה דוקא בשאין דומה כלל אצל דומה במקל סמינא
יליף התם מוקד דקדש בכור וזרין למעט נדמה בקדשים ובכור דאי לא כתיב אלא בקדשים הוה יליפין בכור מקדשים והוה ממעטין
בבכורות אפילו יש בו מקל סמינא וזי הוה כתיב ריבוי לחודיה בבכורות לרבות נדמה שיש בו מקל סמינא הוה מרבינן ליה נמי בקדשים
דלפנין מהדדי ג"ש וכן אי לא הוה כתיב בקדשים כלל אלא בכור מיעוט וריבוי הוה יליפין קדשים מבכור אצל השתא דמכיר בקדשים
וכתיב נמי מיעוט וריבוי בכור לכתב למיף קדשים מבכור דאס כן לשתוק קרא ממיעוט דקדשים:

למבטא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא ודא בר' יהושע. פ"י קונטרס דר' יהושע פליג אדר"ש ושרי גמל הבא מן הפרה
שעיברתו משור כסמן אחד של טורה מעלה גרה או מפריס פרכה ודריש את זה לא תאכלו את הגמל גמל אי אתה
אובל כסמן אחד אצל אתה אובל כסמן אחד ואיה זה זה טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטור יכול אפי' עיבורו מן
הטמא כלומר כשם שאני מכשיר בו כך אני מכשיר בכורו אס נעברה הימנו פרה מ"ל שה ככשים כ"י ויעיבורו מן הטמא לאו דוקא
דלדידיה הו טור אלא דומה לטמא וכלה סוגיא דבכורות (דף ו: וט) לא משמע כפירשו אלא משמע דמורה ר' יהושע לר"ש דגמל גמור
הגולד מפרה ומשור שהוא אסור ואס יש בו סמן אחד שדומה מקל לפרה מותר ולא קאי כלל אסימנים דקרא (ט) ממעלה גרה או ממפריס
פרה וזי איתא התם (שם) רמל שילדה מין עו ועו שילדה מין רמל פטורה מן הבכורה ואס יש בו מקל סמינא חייבת ר"ש אומר עד
שיהא ראשו ורובו דומה לאמו ועלה דהיא מעביא ליה לר"ש בגמרא בן פרה מי בעי שיהא ראשו ורובו דומה לאמו להמיר באכילה או
אפי' במקל ובעי למפסע מדר' יהושע דסבר כר"ש מדקרי לה טמא וקאמר אצל אתה אובל כסמן אחד כ"י אלמא לא בעי ראשו ורובו
להמיר באכילה ודמי ודלמא סבר לה כר"ש בחדא ופליג עליה ועוד משמע התם (ט) דטעמא דר' יהושע משום דקסבר זה חיה גורס אסור
ולפי זה אפי' טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא אסור והך דשמעין דמוקי רבא לטמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא
מיירי נמי שדומה קל לאמו כההיא דרבי יהושע שאס היה דומה לגמלי לגמל אפילו עיבורו מן הטור היה אסור דהא ס"ל כר"ש
דלוקמא דאיעבר דמקלט וכר"ש וה"ה דה"ה למקלט טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא דאסור כיון דשה להוציא כלאים
ואסור משום זה וזה גורס אלא משום דנקט במילתיה דר' יהושע טמא שגולד נקט נמי הכי במילתיה דרבא ובמילתיה דר' יהושע
נקט משום דרישא קמי אצל אתה אובל כסמן אחד טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטור להכי נקט בסיפא נמי יכול שאתה
אובל טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא וה"ה אפילו טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא דאסור משום זה וזה גורס והא
דקאמר הכא ודלא כר' יהושע כ"ש דהו דלא כר"א בר פלוגתיה דשרי ליה לגמרי וה"ה ר' אלעזר ולא ר' אליעזר:

והא גבי קדשים דכתיב שור או כשב גרבייה. מימה מה ריבוי
לרין נהי דמשור וכשב לא מני לרבינו כלאים מכשיר ועו
שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם אמי ואורי' דאש"י דאחי כלאים
מדמך כש לעו מכל מקום יש למעט מדמך שור לכש דלחומר
מקשין וכיון דאי לא הו כתיב שום

או לא כסיפא ולא ברישא הייתי
ממעט כלאים יש לי לומר דאחא
או לרבות ומשני מדסיפא למעט
כלומר או דכתיב גבי כש ועו כיוצא
בו במקום אחר אית לן למימר
למעטוי הלך ה"ג דרשין למעטוי
וה"ה או דרישא למעטוי דרשין ליה
ולא לרבינו ופריך אדרבה איתא
איכא דלא ראשון כתיב במקום
שכיוצא בו במקום אחר ראוי לדרשו
לרבות ודרשי ליה נמי הכא לרבות
וה"ה נמי שני ומשני כ"י ואס תאמר
ולא ליכחז אלא ההוא או דבין כש
ועו דמשור וכשב הוה ממעטין
כלאים ומאן דכש ועו הוה ממעטין
נדמה ר"ל דאי לא כתיב אלא חד
אפילו הוה כתיב גבי כש ועו הוה
דרשין לרבות כלאים כיון דאי לא
כתיב או כלל הוה ממעטין כלאים
משור וכשב דפרישית לעיל:

השתא בראש איתרבו בו.
וא"ת בלא ק"ו דכלאים
איכא למפרך דמה לרין לרבות
דממילא ממדרי כל כמה דלא מעטיה
קרא דהא כי אמר דאחי ממעט
לרין קרא למעטוי ואש"י דממעטין
כלאים לא הוה ממעטין נדמה אי לאו
דמעטיה קרא וי"ל דכלא שום קרא
הוה מרבינן נדמה שדומה במקל
סמינא וממעטין נדמה שאין דומה
כלל דהוה יליפין תחת תחת ממעשר
מכיר וזי אמרי אתא לרבינו

בעי לרבינו נדמה אפילו אותו שאין דומה כלל ולהכי דייק השתא כלאים חיתרי נדמה אפילו אין דומה כלל מבטא:

א"י למעשר. פירוש דהו כאלו כתיב ביה שה מג"ש בהעברה העברה מבכור דמכיר ביה שה (ויקרא כו) אש שור אש זה וקונטרס
פ"י דבמעשר כתיב לאן דהו כמו שה ואין נראה ועוד בפרק בתרא דבכורות (דף טו) פריך אי גמר מעשר תחת תחת מקדשים אפי'
הך נמי פ"י יולא דופן ומחוסר זמן ויתוס לא יכנסו לזיר להמעשר ואי לא גמר מקדשים בשלמא טריפה כל אשר יעבור פרט
לטרפה אלא כלאים מנ"ל ומאי קושיא לימא ליה דמכיר אכ דרבה נפקא ליה כלאים כיון דבמעשר כתיב [אלא] (כ) כדפירש
קונטרס הכא ולפי מה שפירשתי דאש דכור סמך א"ש דלא מני למימר התם דיליף מעשר מבכור דמיעט ביה כלאים דאס כן יולא
דופן נמי נמעט במעשר דיליף מבכור:

ע"ד שיהא הוא שור ובכורו שור. אומר ר"י דבפרק קמא דבכורות (דף ה') מוקי לה דוקא בשאין דומה כלל אצל דומה במקל סמינא
יליף התם מוקד דקדש בכור וזרין למעט נדמה בקדשים ובכור דאי לא כתיב אלא בקדשים הוה יליפין בכור מקדשים והוה ממעטין
בבכורות אפילו יש בו מקל סמינא וזי הוה כתיב ריבוי לחודיה בבכורות לרבות נדמה שיש בו מקל סמינא הוה מרבינן ליה נמי בקדשים
דלפנין מהדדי ג"ש וכן אי לא הוה כתיב בקדשים כלל אלא בכור מיעוט וריבוי הוה יליפין קדשים מבכור אצל השתא דמכיר בקדשים
וכתיב נמי מיעוט וריבוי בכור לכתב למיף קדשים מבכור דאס כן לשתוק קרא ממיעוט דקדשים:

למבטא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא ודא בר' יהושע. פ"י קונטרס דר' יהושע פליג אדר"ש ושרי גמל הבא מן הפרה
שעיברתו משור כסמן אחד של טורה מעלה גרה או מפריס פרכה ודריש את זה לא תאכלו את הגמל גמל אי אתה
אובל כסמן אחד אצל אתה אובל כסמן אחד ואיה זה זה טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטור יכול אפי' עיבורו מן
הטמא כלומר כשם שאני מכשיר בו כך אני מכשיר בכורו אס נעברה הימנו פרה מ"ל שה ככשים כ"י ויעיבורו מן הטמא לאו דוקא
דלדידיה הו טור אלא דומה לטמא וכלה סוגיא דבכורות (דף ו: וט) לא משמע כפירשו אלא משמע דמורה ר' יהושע לר"ש דגמל גמור
הגולד מפרה ומשור שהוא אסור ואס יש בו סמן אחד שדומה מקל לפרה מותר ולא קאי כלל אסימנים דקרא (ט) ממעלה גרה או ממפריס
פרה וזי איתא התם (שם) רמל שילדה מין עו ועו שילדה מין רמל פטורה מן הבכורה ואס יש בו מקל סמינא חייבת ר"ש אומר עד
שיהא ראשו ורובו דומה לאמו ועלה דהיא מעביא ליה לר"ש בגמרא בן פרה מי בעי שיהא ראשו ורובו דומה לאמו להמיר באכילה או
אפי' במקל ובעי למפסע מדר' יהושע דסבר כר"ש מדקרי לה טמא וקאמר אצל אתה אובל כסמן אחד כ"י אלמא לא בעי ראשו ורובו
להמיר באכילה ודמי ודלמא סבר לה כר"ש בחדא ופליג עליה ועוד משמע התם (ט) דטעמא דר' יהושע משום דקסבר זה חיה גורס אסור
ולפי זה אפי' טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא אסור והך דשמעין דמוקי רבא לטמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא
מיירי נמי שדומה קל לאמו כההיא דרבי יהושע שאס היה דומה לגמלי לגמל אפילו עיבורו מן הטור היה אסור דהא ס"ל כר"ש
דלוקמא דאיעבר דמקלט וכר"ש וה"ה דה"ה למקלט טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא דאסור כיון דשה להוציא כלאים
ואסור משום זה וזה גורס אלא משום דנקט במילתיה דר' יהושע טמא שגולד נקט נמי הכי במילתיה דרבא ובמילתיה דר' יהושע
נקט משום דרישא קמי אצל אתה אובל כסמן אחד טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטור להכי נקט בסיפא נמי יכול שאתה
אובל טמא שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא וה"ה אפילו טור שגולד מן הטור ויעיבורו מן הטמא דאסור משום זה וזה גורס והא
דקאמר הכא ודלא כר' יהושע כ"ש דהו דלא כר"א בר פלוגתיה דשרי ליה לגמרי וה"ה ר' אלעזר ולא ר' אליעזר:

קמא א מ"י פ"י מהל'
בכורות הלכה י'
סמך עשין ריב:
ק"ב מ"י שם פ"י ה' ו
סמך עשין ריב ולאין
רמז טו"ש י"ד סימן שטו
סמך ה'
ק"א ג מ"י פ"י מהל'
בכורות הלכה ח'
סמך עשין קמא טו"ש
י"ד סימן שטו סמך ג:

תורה אור השלם

1. שור או כשב או עז כי
יולד וזיה שבעת ימים
תחת אמו ומיום השמיני
והלאה ירצה לקרבן
אשה ליה. ויקרא כב כו
2. אך בכור שור או
בכור כשב או בכור עז
לא תפדה קדש הבא את
דמם תורק על המזבח
ואת חלבם תקטיר אשה
לרין נחת ליה.
במדרב י"ח

(א) מנחות קה. קז. תמורה
(ב) ע"י צבליה הגבורים
ע"ק דכ"ב דף ו. ג) (אז
תמורה בל"ג, ד) (מוספתא
ע"ש) (ה) (שבת נג: ע"ש
חולין) (ו) (שבת כ"ח, ו)
ע"ש. ר"ק. כ"ח, ו) (מוספתא
ע"ש) (ז) (דברים יד, י)
(ח) (שמות כג, י) (שמות
לחג, י) (נפרש"י חולין פה
ע"ש פרש חוקין (חז"י,
ג) ק"ה וז' חלל וז' וז'
לפנינו. רש"י.

וְלֹא אֶפְסְדֶם־ן מִי (ו) וְלֹא אֶפְסְדֶם־ן מִי
 אֵלָּה יוֹלָא זֶה אֲחֵה יְדִי מִדֶּךְ: **גַּבֵּ**
 חֲזֹר עֲלֵמֹם. דִּלְחַשְׁלוּמִין דְּרַעֲלִים
 שִׁיבֵר וְהִי הַיּוֹלָא יְדִי נִדְרוֹ וְאֶפְסִידֵה
 קִדְשֵׁי מִיפְטֵר דְּמִצִּית הָאֵלֶּים (חֲבִישֵׁ)
 אֵל הַקֶּדֶשׁ וְאֵלִיבֵה דְר' שְׁמַעוֹן נֶקֶט
 דְּלֹאֵר קִדְשִׁים שְׂחִיבֵי בִּחְרִיתוֹן
 יִצִי. מִלְּגוּמֵיחֵיהּ דְּרִבֵּן וְר"א וְעַמֵּיחֵיהּ
 וְזִקֵּן בְּתֵרֵה דְּמַנְחוֹת (קֶדֶשׁ: **בְּרִיתִי**)
 אֵלֵּיהֶם לָא בִּי שׁוֹפְטִים. קִדְשֵׁי
 נִגְבּוֹ בְּזוֹ קִרְיָן קִיבֵר וְאֶפְסִידֵה כּוֹלֵי
 בְּיָסוּרֵיהֶם: **הַנוֹפֵר**. סִקּוּרֵיהּ מִנְחִירֵיהּ
 לְזִנִּי: **וּסְפִיעָקֵר**. עוֹקֵר סִימְנִין:
 אֲדוּר. וְאִפִּי לְרִבֵּן דִּהֵא לֹא שְׂחִיעָה
 כֻּלָּל: **גַּבִּי** מֵאִי סוּךְ מֵאֲדֵה
הַמֶּסֶס. כְּלוּמֵר מֵאֲדֵה סִקְרֵיהּ דִּהֵא
 מִיִּרְיָה הִי שִׁיּוֹר: **סִיפִיר**. עֲמוּ.
 מִן מִשְׁבֹּר אֲבָל שִׁיּוֹר עוֹרֵה וְקִרְיָה
 חֲמוּמִה לֹא הִי שִׁיּוֹר: **וְלִי אֶמֶר**.
 מִיִּלּוֹ בְּחֻמֵּיהֶה הִי שִׁיּוֹר: **הַסַּעֲבֵב**
 דְּבִר שְׂחִיעָה. דְּבִר שְׂחִים מִיטֵל הִימֵנֵה
 שִׁיֵּית זֶה נִבְרִיחַ מֵאִים כְּנוֹן וְשֵׁט אֵל
 הֵא אִי הִירֵךְ לִטְוֵלָה שֶׁלֹּא אֵל כִּדְּ
 אֶחָד מִבְּנֵי מַעֲשִׂים דִּלָּא מִמִּיר
 שְׂחִיעָה אֲבָל יֵדֵה וְרַגְלֵה מִן
 הַרְכּוּבֵה וּלְמַסָּה לָא. וְעַמֵּא דְכּוֹלֵהוּ
 לִקְמֵן: **אֵלָּה לִרְבִּי דְאֶמֶר**
מֵאֲלָן. אִי בְּתִ"ק אִפִּי סוּךְ מִגְבּוּחֵיהֶם
 כְּרִי אֲפִילוֹ יֵדֵה נִמִּי לָא: **מִיִּדִי**
 הִי כְּבִדִּישָׁה. הִי שִׁיּוֹר בְּחִמְרֵה:
יֵשׁ בֵּן אֲלֶפֶסֶר. לֹא דְרִישׁ דּוּמִיָּה
 וְחִיבֵיהּ בְּחֻמֵּיהֶה לֹא הִי שִׁיּוֹר
 מִיִּמֵּין קִימִי: **אֵס הַקִּיסְעֵס**. אֲעִ"ג
 יֵיכֵה כּוֹלֵה חִיב דְּחֵאִי דִגְבֵּה לֹא בִּצִין
 וְשׁוֹפֵס שְׂחֵה מִחֲבִירֵיהּ. פִּטּוֹר
 אֲרֵיבֵה אֲרֵיבֵה אֲרֵיבֵה אֲרֵיבֵה מִחֲבִירֵיהּ
 וְעַבְדוֹ כּוֹלֵי בִּיאִסוּרָה: **שׁוֹפֵק**
 לְרַעַת חֲבִירֵיהּ. מִשְׁלֵמִין בִּין
 הֵיכֵם דִּלְחֵא וְעַבְדוֹ כּוֹלֵה בִּיאִסוּרָה
 כְּסוּבֹחַ חִיב עַל חֲלָקוֹ וְחֲבִירֵיהּ

רש"י ר"ה שותף שמטבח
בב"י ואע"ג דאמרו לעיל.
ע"י רש"י לקמן דף קו ע"ב
ד"ה בשומם שטבח ול"ת:

(דף ע"ב) ד"ש שלים לדבר עבירה הכא דאמרין תחת [שמות כא] לרבות את השלים: **שוקף שטובה שלא לדעת חבירו.** פטור דליכא ועובדו כולו בחיובא דזההוא פלגא דחבירה לא נעשה שלים והוא ליה כטובא ומוכר אחר הגבג דפטור ועל חלקו נמי פטור הואיל וליכא ועובדו כולו בחיובא. *ואף על גב דאמרין לעיל [ע"א:] חמשה בקר ואפי' חמשה חלאי בקר הני מילי היכא שגג בהמה השותפין ועובדו ואחר כך הורה לאחד מהם על חלקו בדשעת טביחה הואי כוליה בחיובא והכי אמרין בהגה"ל (לקמן דף ק"ו:) דשותף בשטובה שלא לדעת חבירו פטור: **חוז' משלשים יום.** אעשה בה מלאכתי: **חוז' ממלאכתה.** אם תרצה לשוטטה שמוע מיד ואם תמנעא בה מלאכה המלאכה היא שלי מי הוי שיעור או לא: **עובר ירך אמו הוא.** פלוגתא בתמורה (ז' ל"א): **גג ונסן לאחר ועצמו.** לא נתן בהמה דא"כ אפילו לא טבח מחייב אמהיה משום מריה דקתני סיפא אלא עשאו שלים לטביחה או למכירה: והכי

מרוכה פרק שביעי בבא קמא

פ.

עין משפט
גד מצוה

קלף א ב מ"י פ"ה
הכלה 1 סמך עשין סו
טו"מ ט"י ט"ז
קלף ב ג ד מ"י פ"ה
סמך שם טו"מ ט"ז
ט"מ טו"מ טע טע"ף ד
קלף ה ו ז מ"י פ"ה
מהלכות מ"מ
הכלה י סמך טו"מ ט"ז
טו"מ ט"ז ט"ז ט"ז
סמך פ:

קב 1 מ"י פ"ה מהל' טק
מטון הכלה 3 סמך
עשין סו טו"מ ט"ז ט"ז
טע טע"ף א עשין טו"מ
קבא ה מ"י שם הכלה ח
סמך שם טו"מ ט"ז
סמך טע:

מוסף רש"י

בגנה. מילל (חולין) נא.
ט"ז (שם) פלגין טע"ף טע"ף.
לפני מלך נב, כמו
גמ' בגנה כלימיה דקטילא
(חולין) טו"מ.
לפני מלך נב, כמו
מורין. בגנה דקה אין
יכולים לשמרה והולכת
(רועה נפשות אחרים שם).
מבי אחא רב לבבל.
וקטע ישיבה כנורא.
ושמאלא הוא כנורא.
כלל מעקרא לא ואפי"ר
דמורי דמשהל ישיבה
לכלל והתם והמקור עמו
לא ספקא מורה מהם
(גמ' טו"מ) שברע הבן.
מילה שהיא לטוף י'
(רש"י ב"ב טו"מ) ישרע
הבן. פדיון (ע"ז ד.)

ההטבה לוקח ושווהה. פי' בקונטרס עד יום השוק ונלמד שלא
יטהר העגונה שבהם שלשים יום אותה שלקח באחרונה
לא שלשים לה שלשים יום אחר השוק וקשה דנחשפא (פ"ח) גרם
יותר מל' יום וא"כ לפי המוספתא יכול להטהר אחר יום השוק ועוד
קשה דלעיל גבי רגל קרי לה אחרונה
והכא קרי לה עגונה ועוד שלא הזכיר
המנא יום השוק כלל ונראה לר"י לפי
שהטבה רגיל לקנות כמה בהמות
ביחד ומותר להטהרם ונלמד שאפי'
העגונה שבהם אותה ששאלה יחידה
אחר חזרתה שללא יטהר מל'
יום אף על פי שהיא יחידה ומיהו
כלל הספרים גרסין שלשים יום
ולא גרסין יותר:

מהו להטות קבעו מינה. אין
נ"ל דפליגי רבנן עליה דר"ג
כדפי' בקונטרס דמהו להטהר קודם
הרגל קבעו מינה ואמר לכן מותר
ולא דוקא נקט קשרה אלא אורחא
דמלחא נקט קשרה היה לקשור
בהמה דקה לכרעי המטה דאמר
באלו טריפות (חולין דף נד:) חבל
היוצא מן המטה עד משנה טפחים
סטהור ופירש שם בקונטרס שצנך
הוא ראוי לקשור בהמה דקה בכרעי
המטה כדכתי' אסרו חג בעבותים עד
קרנות המזבח שהיו קושרין הקרבנות
בכרעי המטה עד שיצאוהו לקרנות
המזבח אי נמי נקט קשרי לאשמועינן
דאפילו בקשרים אסור לגדל כ"א
להטות ונחשפא (פ"ח) נמי משמע
דאף קודם הרגל לא שרי להטהר אלא
בצית דכפי קמני כדפי' אצל מגדלי
קודם הרגל ל' יום ולא שמהו יוצאה
ורועה בשוק אלא קושרה בכרעי
המטה שאלו לר"ג יו':

דקמיני שקיה. פי' שוקי דקין
ולפי' נקרא חרלא
שהרצין יכיר בין השוקים סמוך
שכן דקס ונראין גבוהים ומשום
הכי תנן ל' צפ"א דלהליות חולדות
הסנאים רבי יוסי אומר צ"ש מטמא
כיוצא במשא וכעשה כנגד דמחוק
שרגליה גבוהים ודקס מספקא להן
שמא לאו היינו חולדה דקרא ויש לה
חורת נצילה או שמא היינו היא ויש
לה חורת שרץ והיא דמסמס ומאי
שרא דמתמאי שקיה ה"ק ומאי
שרא חולדה דמכזי בקרא שאין
ספק דמתמאי שקיה שהי' רגליה
קצרות ושורא על הארץ וכן
נראה לר"מ:

חובה תקברנהו צבנה. פ"ח
בממיה ומי דרכה לקבור
בניה שאין עוסקת לגדל אלא עוסקת
לגדל זאן והיו כשגגה היוצאת מלפני

השליט ומיהו בפרק שני מו"ק (מ"ד דף טו: ושם) גבי הקפת הראש אין שייך לפרש כן דאמר ליה רב אבהו לרב הונא לדיך מאן
מקיף להו אמר ליה חובה א"ל חובה תקברנהו לצנה ואין שייך לפרש שם אלא לשון קללה אי נמי יש לומר אין יראה שעתה בקבורה בניה:
מכר ארמא רב צבבב. פי' בקונטרס והיו מתעבין שם מפני ישיבתו והיו רוצים שדומיהן משראל ובענין זה פי' בפרק קמא דגיטין (דף ו'
ושם) עשיו עצמנו צבבב כארץ ישראל לגיטין מי אמר רב צבבב ונעשיו נקיין לשמה מתוך שהרבה ישיבות וקשה לר"מ
דא"כ מאי פריך התם מממני' דעכו כארץ ישראל לגיטין אצל צבבב לא והלא המשניות נשנו קודם דאמר רב צבבב ומפ"ח התם מכי
אחא רב צבבב והורה לנו שמימות ימינו והתם והמקור שגלו צבבב דינה להיות כארץ ישראל לגיטין נקיין לשמה וכן כאן לענין
בהמה דקה שיש שם רוב ישראל וכן יש צריש צבבב מעריצין (עירובין דף נה:):

לבי ישוע הבן. פ"ה פדיון הבן וכן הערוך וקשה דלע"ג דמתרגמינן פדיון פורקן מ"מ אין שייך לשון ישועה ור"מ פי' שגולד שם בן
ועל שם שהולד נשע וממלך ממעי אמו כדכתיב והמליטה זכר (ישעיה טו) נקט לשון ישועה והיו רגילין לעשות טעוה:

נפק

והטבה. המקצץ את הבהמות ליום השוק: לוקח ושווה או לוקח
ושווה. עד יום השוק שלשים יום למקחו: ונלמד שלא יטהר אלא
העגונה. המאוחזת למקחו שלקח סמוך לעת השוק לא יטהר אותה
לאחר יום השוק להשלים שלשים יום למקחה: **העגונה**. מאוחזת

כמו הלחן תעגנה (רות א) תאחרינה
מלהטבה: **אלא קושרה**. ורבנן פליגי
עליה דרבנן בגמליאל: **גונא**. פלדרא
זועק מפני כאב הלך לא היה יכול
להשיג רוחו: **לפטים** מזויין. רועה
בשדות אחרים וגחל את הרבים:
שהיו מרעין. בהמה דקה שלהן
נחורשין: **ואפי"ר** שהיו חורשין סמוך
לכמיסם: ולא היו רועין בשדות אחרים
ומשום חורשין ליכא גזל דאמר לעיל
אצל מגדלין נחורשין ולקמן (דף פא.)
נמי נתקנת ישיבת חקן שלא יקפיד
בעל היער על כך אפי' הכי נעשו
מפני ששדה קטנה היתה ביניהם ושל
אחרים היתה: **רועה**. בהמות שלו:
שעשה פשוטה. שלא לגדל בהמה
דקה עוד: **כלבים וחזירים**. מן
נמתימין דאסור לגדלן: **חיה דקה**.
צבים וטועלין: **כלבים** כופריים.
קטנים ונסיסם הם. ל"א כלבים גדולים
של צידים ואין מוסיין: **חולדות**
סנאין. גדולות כסנה: **לנקר** אם
הכית. מן העכברים: **וורדי**. סנה:
דקטיני. דקס: **דמסחאי** שקיה.
שוקיה גזין: **צבבב** כארץ ישראל.
שמוס גלות ימינו רבו שם מלמדיים
ונמשיכו שם בישור קצוע: **דידך**
מאי. הלא יש לך בהמה דקה:
סנא. שם אשמו: **תקברנהו** לצנה.
שאתה סומך עליה והיא אינה יכולה
לשמור: **מכי אחא רב צבבב**. רבו
מתעבין שם מפני ישיבתו. לישנא
אחרינה הוא צא ולמדנו להזהר בך
שרא שם רוב ישראל ישיב קצוע:
שנע סנן. צית מילה על שם שעברו
עליו שבעה ימים: **ישוע הבן**. משנה
שעשין לפדיון הבן כדור. ישוע
מתרגמינן פורקן כמו פדיון: **רב לא טייל**
קמי' דשמואל. טעמא אחרינן לקמן:
שמואל

ר' ישמעאל אומר מגדלין כלבים
מפני שעשויים לנקר את הבית מאי
חרצא ואיכא דאמרי חרצא דקמיני שקיה
וורדי' ומאי שרצא דמתמאי שקיה
אמר רב יהודה אמר רב עשינו עצמנו
בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה
א"ל רב אדא בר אבהו לרב הונא דידך
מאי א"ל דידן קא מינטרא להו חובה
א"ל חובה תקברנהו לבנה כולה שניה
דרב אדא בר אבהו לא אקיים זרעא
לרב הונא מחובה איכא דאמרי אמר רב
הונא א"ל אמר רב עשינו עצמנו בבבל
כארץ ישראל לבהמה דקה מבי אחא
רב לבבל רב ושמאלא ורב אסי איקלעו
לבי שבוע הבן ואמרי לה לבי ישוע
הבן רב לא עייל קמיה דשמואל

השליט ומיהו בפרק שני מו"ק (מ"ד דף טו: ושם) גבי הקפת הראש אין שייך לפרש כן דאמר ליה רב אבהו לדיך מאן
מקיף להו אמר ליה חובה א"ל חובה תקברנהו לצנה ואין שייך לפרש שם אלא לשון קללה אי נמי יש לומר אין יראה שעתה בקבורה בניה:
מכר ארמא רב צבבב. פי' בקונטרס והיו מתעבין שם מפני ישיבתו והיו רוצים שדומיהן משראל ובענין זה פי' בפרק קמא דגיטין (דף ו'
ושם) עשיו עצמנו צבבב כארץ ישראל לגיטין מי אמר רב צבבב ונעשיו נקיין לשמה מתוך שהרבה ישיבות וקשה לר"מ
דא"כ מאי פריך התם מממני' דעכו כארץ ישראל לגיטין אצל צבבב לא והלא המשניות נשנו קודם דאמר רב צבבב ומפ"ח התם מכי
אחא רב צבבב והורה לנו שמימות ימינו והתם והמקור שגלו צבבב דינה להיות כארץ ישראל לגיטין נקיין לשמה וכן כאן לענין
בהמה דקה שיש שם רוב ישראל וכן יש צריש צבבב מעריצין (עירובין דף נה:):

לבי ישוע הבן. פ"ה פדיון הבן וכן הערוך וקשה דלע"ג דמתרגמינן פדיון פורקן מ"מ אין שייך לשון ישועה ור"מ פי' שגולד שם בן
ועל שם שהולד נשע וממלך ממעי אמו כדכתיב והמליטה זכר (ישעיה טו) נקט לשון ישועה והיו רגילין לעשות טעוה:

(א) [מוספתא פ"ח].
(ב) תמורה טו. (ג) פ"ה
שמן שזר. (ד) [מוספתא
פ"ח]. (ה) [לוקמן פ"ח]
אחא ר"ש בן אלעזר ור"ה
נחשפא פ"ח ונפיק פ"ח
חלד (א) (ו) פ"ה חרלא,
(ז) מ"ד מ"ד (ח) [גמ' ו'].
(ט) [דף ע"ג]. (י) [שם].
(כ) [גמ' טמא וט"ז]. (ל) [גמ']
כ"מ דכלא מ"ה.
(מ) [ד"ה מ"ה].

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר ר' הנה
עשיו עצמנו כ"א וחיבת
אמר רב נתקן:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ישוע הבן ב"י
ישוע מתרגמינן. ל' ישוע
מתרגמינן ופרק (שמות ד')
ועי' רש"י פ"ו דף ד' ע"א
ד"ה להם שמו:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
(א) גמ' שאין ב' עון אלא
עון אחת העו. פ"ח שטה
מקובלת והמס' א"ל מ"א
כאן נענין אחר ודבריו
תמוהים ק"מ מסובאל
דמחנות דף ט"א דגמ' נענין
יונק בשבת:

לעיו רש"י

פלדרא [פלידרא].
להאנא.

מרוכה פרק שביעי בבא קמא

פא.

עין משפט
ג' מצוה

קמא א מ"י פ"ה מה' מוק' ממון ה' ג
ס"א א פמג עשין טו טור
ח"מ סימן רע"ב:
קב ב ג ד מ"י שס ס"ב
טו"מ שס:
קמא ה ו ז מ"י פ"ב
מהלכות כלאים
הכנה ו והלכה ח והלכה ט
והלכה י סמג לאוין רפ
טו"ע י"ד סימן רנ"ו סעיף
ט:
קבב ח מ"י פ"ה מה' מוק' ממון ה' ג
ד פמג עשין טו טו"מ
סימן רע"ב:

מ"ס רש"י
שיהו מרעין בחורשין.
שיהא על ארס מולין
בהמנוי לרעות ביער של
חביו ולא יקפיד בעל
היער, משום דלא לקריה
קלי (שורביו י"ז). ומה
מצוה קונה מקומה.
לקיבור שס (טו"ס מה').
מן הפקק. והיא הקסד
שחלל הקנה פקוק וסחוס
סה (ברכות כה').

הכי אמר ר' זב"ק דב"ה (דף ו. וס) צ"ע שני יתעסקו בו ישראל
אפילו צ"ע שני של ר"ה כ"ש מילה דשרי ע"י נכרי איסורא דאורייתא
בשנת דפ"י בהלכות גדולות ושרי נמי ע"י ישראל צ"ע שני
של ר"ה ומיהו אין זה ק"ו דמן הדין הוה ליה למישרי לקיבור מת
בשנת אלף לפי שהוא מכוער ומגונה
ומתצ"ש שנקבר בשנת שבעה
באיסור שנת אפילו ע"י נכרי מידי
דחוב אהיה דתנן צפרק השולל
(שם דף קנ"ה). עשה נכרי ארון וחסר
קבר אס בשביל ישראל לא יקבר בו
עולמית ולא שרי בכדי שיעשו כמו
במי מטעם דפרישית ונדע דהא בנת
שרא כרמלית דלאמרין בהמלניע
(שם דף קנ"ה). דגדול כבוד הצריות
א"כ כ"ש דהוה ליה למישרי לקיבור
ע"י נכרי אלף על כרחק טעמא
הו דפרישית וא"ש נמי הא דלאמרין
בפ"ב דב"ה (דף כג). לאמינר שרל
למיחל עינא אפי' צ"ע שני של ר"ה
ופרין והאמר (ר"ב) מה צ"ע שני
יתעסקו בו ישראל מה שאין כן בצילה
והשתא מאי צ"ע שני? והא נכרי
חולה אית לן למשרי טפי אפי' ממת
דכסף מפנין (שם דף קנ"ה). אמר
דכל צרי חולה נעשין על ידי ארמאי
בשנת ומיחל עינא מדמה התם
לחולה שאין בו סכנה ואומר לנכרי
ועושה אפי' איסורא דאורייתא א"כ
אית לן למישרי בק"ו ממת אפי' לכתוש
סמנין ביום טוב שני של ראש השנה
על ידי ישראל ולמאי דפרישנא אמי
שפיר דליכא ק"ו:

חזין מגרופות ש"י זית. פירש
צקונטרס מלא שני אגרופין
וצערין פירש מגרופים ענפים
וענפי הוה קרוין גרופים כמו יחור
במלכה וזמורה בגפנים שכל אחד יש
לו שם לבדו והביא הא דאמר
בבראשית רבה ואמה קא לך מכל
מאלל אשר יאלל זמורות לנטיעות
יחורי למאנים מגרופות זיתים:
ומעין היוצא בתהילה בני העיר
מסתפקין [ממנו]. למאי
דאמר לקמן דתנאים שהתנה יהושע
אפי' בחו"ל יש לתמוה הא דאמר
בפרק כל הנלמים (ע"י דף מו. וס)

המשמחה למעין מימיו מהו לנסכים ופשיט ליה מהא דאמר מים של
רבים אין נאסרים ומשני דנצני מארעיה והשתא אכמי של רבים הם
מתנאי יהושע ויש לחלק בין יואל מאליו לטורח בו וחספרו:
ומחכין בימה ש"י טבריא. כל אדם וכלבד שלא יפרוש קלע
נמי לכל אדם ואפי' העולים עמלן דתניא לקמן שהתנו
השצטים זה עם זה אלל נד הוא במכמורות וברשת והיינו העולים
הוא שלהם: אין מחייבין אותו לעקור. פירש צקונטרס ש"כ
עמיד ליעלם לפי שמפסידין את התלתן וקשה לפירוש דאין מחייבין
משמע שאין אסור בהנאתו ועוד דאם מתנאיא ומתעלל לעוקרו
למה לא נחייבנו דהא איכא איסור כשמתנאיא דתנן במסכת כלאים
(פ"ה מ"י) הרואה ירק בכרמו ואמר לכשאגיע שם אלקטנו מותרין
לכשאחזור אלקטנו והוסף מאמים אסור וגראה לר"י דאין מחייבין
אותו לעקור דליכא איסורא שהרי הוא לא זרעו אלף מאליוהו בלא
ומשום מקיים כלאים ליכא כיון דקשו להו עשבים ולר"ע אינערין
דאמר בפרק בתרא דע"י (דף סד.) ובמכות (דף כ"ה) המקיים
כלאים לוקה ולאו מלקות ממש דלאו שאין בו מעשה הוא אלף
איסורא בעלמא הוא א"כ אפי' לרבנן אינערין והיכא דניחא ליה
אפילו שמתכוין לזרע מחילה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפי' כיון
דאשתא מיהא לא ניחא ליה בזרעים מחמת התלתן שעלה
אין מחייבין אותו לעקור: כאן צ"ע. הוה דחוק משנה תלתן לזרע
דמעלו ליה וא"ת כיון דאיכא איסור כלאים אמאי אסור
לקט והאמר בפ"ק דמו"ק (דף ו.) שחקנו שיהיו מפקירין כל השדה שיש
בו כלאים וי"ל דהכא דליכא שיעורא דתנן במסכת כלאים
(פ"ב מ"ה) ומייתי לה בהמוכר פירות (ב"ב דף ק"ה) כל קאה שיש בו
רובע ממין אחר ימעה:

יפקיד בעל היער על כך:
למאלל בהמה: חזן משרה
ותולשן מפסיד את התלתן.
וקוטמין נטיעות. מן האילן

שיהו מרעין בחורשין ומלקטין עצים
בשרותיהם ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ
מתלתן וקוטמין נטיעות בכל מקום חוץ
מגרופות של זית ומעין היוצא בתהילה בני
העיר מסתפקין ממנו ומחכין בימה של
טבריא ובלבד שלא יפרוש קלע ויעמיד את
הספינה וגפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה
מליאה כרכום (ומהלכים בשבילי הרשות עד
שתרד רביעה שניה ומסתלקין לצדי הדרכים
מפני יתירות הדרכים והתועה בין הכרמים
מפסיג ועולה מפסיג ויורד (ומת מצוה קונה
מקומו: שיהו מרעין בחורשין אמר רב פפא
"לא אמרן אלא דקה בגסה אבל דקה בדרקה
וגסה בגסה לא וכל שכן גסה בדרקה דלא:
ומלקטין עצים משרותיהם לא אמרן אלא
בהיזמי והיני אבל בשאר עצים לא ואפילו
בהיזמי והיני לא אמרן אלא במחוברין אבל
בתלושין לא ואפי' במחוברין לא אמרן אלא
בלא אבל ביבשים לא ובלבד שלא ישרש:
ומלקטין עשבים בכל מקום חוץ משרה
תלתן למימרא דתלתן מעלו לה עשבים
ורמיניה דתלתן שעלתה עם מיני עשבים
אין מחייבין אותו לעקור אמר רב ירמיה לא
קשיא כאן לזרע כאן לזרין לזרע קשו לה
עשבים דמכחשי לה לזרין (ב) מעלי לה דכי
קיימי בני עשבים מירכבא איבעית אימא
יכאן לאדם כאן לבהמה דכיון דלבהמה הוא
הורעה עשבים נמי מיבעי לה ומנא ידיעין א"ר
פפא ישאריה משארי לאדם לא ישאריה
משארי לבהמה: וקוטמין נטיעות בכל מקום
חוץ מגרופות של זית פ"י ר' תנחום ור' בריי
משום זקן אחד "בזית כביצה בקנים * ובגפנים
מן הפקק ולמעלה ושאר כל האילנות מן
אובו של אילן ולא מן חודו של אילן מן חדש
שאינו עושה פירות ולא מן ישן שהוא
עושה פירות ממקום שאינו רואה את החמה

שנפל שם צעת מוחו קנאו לקבורה ואין בעל השדה מעכב עליו:
דקה. בהמה דקה ציער גסה שאינה מכלה את האילנות: אלל
בפלושין. אחרי שטרם עליהן בעל השדה ותלשן אסור ליעלן דעמיה
עליהו: יציעין. דעמו עליהם לאור: אין מחייבין אותו לעקור.
העשבים ממנה משום כלאים לפי דבעל כרחו עמיד ליעלו
שמפסיד את התלתן: כאן. שהתלתן עומדת לזרע: כאן. שזרעה
לאכול הזרין טורדיל"ש בלע"ז: דפירכבא. מתפשטת וגודלת על העשבים
ויעשין לה סמיכה כעין דלת"ל של כרס: ומנא ידיעין. אס זרעה לאדם
דשרי ליה למלקט מן העשבים בתנאי יהושע: משארי. עשבים
כערגות: בזים כביצה. כשיעור גובה ביצה כרץ להניח מן היות
מלמטה סמוך לגוץ: מן הפקק ולמעלה. מותר לקטום. פקק קשר:
מאיבו של אילן. מפריו כלומר מענפין הרכין ודקין: ולא מחודו.
מענפין גדולים וגסין כאילן גמור. ל"א מחודו של אילן ממחודו
מקום שיש ענפין הרבה דהיינו באלמנע גבוה ולא מחודו מלמעלה
עקף האמנני שהוא עליון ועיקר האילן משבוצות הגאונים:
מן הפרש. נד שגדל וייתוסף בשנה זו שעדיין אין עושה פרי:
ולא

חייבנו חכמים שלא יתחדשו שורעם והא דנקט תלתן שעלתה עם מיני עשבים
ולא נקט תלתן שעלו עמו עשבים רבותא נקט
אפילו שמתכוין לזרע מחילה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפי' כיון
דאשתא מיהא לא ניחא ליה בזרעים מחמת התלתן שעלה
אין מחייבין אותו לעקור: כאן צ"ע. הוה דחוק משנה תלתן לזרע
דמעלו ליה וא"ת כיון דאיכא איסור כלאים אמאי אסור
לקט והאמר בפ"ק דמו"ק (דף ו.) שחקנו שיהיו מפקירין כל השדה שיש
בו כלאים וי"ל דהכא דליכא שיעורא דתנן במסכת כלאים
(פ"ב מ"ה) ומייתי לה בהמוכר פירות (ב"ב דף ק"ה) כל קאה שיש בו
רובע ממין אחר ימעה:

שיהו מרעין. בהמות בחורשין ושלא
ומלקטין עצים. משרה חבירו וכן עשבים
למאלל בהמה: חזן משרה
ותולשן מפסיד את התלתן.
וקוטמין נטיעות. מן האילן

קוטס נד ליעט או להרכיב ולא יקפיד
בעל האילן: חזן מגרופות של זית.
הקולץ זמיו לשדוף מניח שמי גרופות
מלא שני אגרופין דלאמר בהמוכר
את הספינה (ב"ב דף ק"ה) והן מחליפות
ומולאות נדון ומשם אין לקטום
נטיעה מפני שמפסיד את הגרופות:
בפחילה. מחדש וכל שכן מעיינות
שינים שהיו מימות יהושע: ומפסין.
ומטילין חכה ללוד דגים: בימה של
טבריא. ואע"פ שחלק נפתלי הימה
כולה דלאמרין לקמן (ע"י): שלא יפרוש
קלע. דרך צידים לתקוע יחידות
ולעשות גדר קנים צמים להלכד שם
דגים וקורין לו צמקמינו גז"ר ובארץ
אשכנז קורין לו וורכ"א. (ז) שלא יפרוש
(קלע) מפני שמעכב ומעמיד את
הספינה: לאחורי הגדר. לקמין מפרש
לה לא נזרעה אלף ליעול הימנה
לזרע לקנח ואע"פ שפורץ את הגדר:
ופלגין בשבילי הרשות. סתם בני
אדם משהכניסו כחולתם עד שעת
הורעה מפקירם שדותיהם ליתכס
בזן כל אדם לקר את הדך של
יקף והן נקראין שבילי הרשות לפי
שזרשות עושין והתנה יהושע שלא
יקפידו על כך (ז): עד שפרד רביעה
שניה. זמנה צ"י צמחשון דלאמרין
במענית (דף טו). ומנא והלאה
הורעים צומחות וקשה לה דריסת
הרגל: ומסתלקין לזרע. הדרכים.
בכל עת ואפי' בזמן שהתצוה בשדות
הפקיר לכל אדם להסתלק מן הדך
מפני היחידות וליכנס לגבול שדה
חבירו ולילך על המיזר אלל הדך:
מפני יחידות הדרכים. בימות החמה
יש הטעם ונעשה יחידות מקום
דריסת האדם ובהמה שדרסו שם
בימות החורף ונעשו כשחיותות:
מפסיג. מנתק זמורות הנושבות
המעכבות אותו ועולה ויורד עד
שמואל את הדך: מקומו. מקום

נפיל שם צעת מוחו קנאו לקבורה ואין בעל השדה מעכב עליו:
דקה. בהמה דקה ציער גסה שאינה מכלה את האילנות: אלל
בפלושין. אחרי שטרם עליהן בעל השדה ותלשן אסור ליעלן דעמיה
עליהו: יציעין. דעמו עליהם לאור: אין מחייבין אותו לעקור.
העשבים ממנה משום כלאים לפי דבעל כרחו עמיד ליעלו
שמפסיד את התלתן: כאן. שהתלתן עומדת לזרע: כאן. שזרעה
לאכול הזרין טורדיל"ש בלע"ז: דפירכבא. מתפשטת וגודלת על העשבים
ויעשין לה סמיכה כעין דלת"ל של כרס: ומנא ידיעין. אס זרעה לאדם
דשרי ליה למלקט מן העשבים בתנאי יהושע: משארי. עשבים
כערגות: בזים כביצה. כשיעור גובה ביצה כרץ להניח מן היות
מלמטה סמוך לגוץ: מן הפקק ולמעלה. מותר לקטום. פקק קשר:
מאיבו של אילן. מפריו כלומר מענפין הרכין ודקין: ולא מחודו.
מענפין גדולים וגסין כאילן גמור. ל"א מחודו של אילן ממחודו
מקום שיש ענפין הרבה דהיינו באלמנע גבוה ולא מחודו מלמעלה
עקף האמנני שהוא עליון ועיקר האילן משבוצות הגאונים:
מן הפרש. נד שגדל וייתוסף בשנה זו שעדיין אין עושה פרי:
ולא

חייבנו חכמים שלא יתחדשו שורעם והא דנקט תלתן שעלתה עם מיני עשבים
ולא נקט תלתן שעלו עמו עשבים רבותא נקט
אפילו שמתכוין לזרע מחילה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפי' כיון
דאשתא מיהא לא ניחא ליה בזרעים מחמת התלתן שעלה
אין מחייבין אותו לעקור: כאן צ"ע. הוה דחוק משנה תלתן לזרע
דמעלו ליה וא"ת כיון דאיכא איסור כלאים אמאי אסור
לקט והאמר בפ"ק דמו"ק (דף ו.) שחקנו שיהיו מפקירין כל השדה שיש
בו כלאים וי"ל דהכא דליכא שיעורא דתנן במסכת כלאים
(פ"ב מ"ה) ומייתי לה בהמוכר פירות (ב"ב דף ק"ה) כל קאה שיש בו
רובע ממין אחר ימעה:

(6) (מפסין ו.) (3) (מפסין ו.)
ח. טו"ס מה: סנהדרין
מו: (3) (כללים פ"ב מ"ה).
ד) רש"י מוחק זה.
ס) וט"ב. (1) אלל בערוך
פ"י שבילי הרשות היינו
שבילין שהן רשות לנני אדם
כלומר אין מופקדין לרבים
אלא יש להם בעלים ועיין
בפרק ח"מ. (1) (דלת
רש"י. (8) (צ"ל רבא).

הנהרות הב"ח
(6) נפ' מעלו לה עשבים
דכי: (3) רש"י ד"ה מין
משרה וכו' מין קטנית. כ"כ
ובמקום ר"ה דף י' ע"ב
פרש"י דהוא מין תלתן:

גליון הש"ס
נפ' ובגפנים מן הפקק
לפסולה. עיין ב"ב דף פ'
ע"ב מוס' ד"ה בקנים:
רש"י ד"ה ומלקטין עצים
וכ' למאכל כהנה. עיין
בבב"ב דף ק' ע"ב מוספות
ד"ה הן תמלי: תוס' ד"ה
כאן וכו' הווא דחזין
משרה תלתן. עיין משניות
מהרש"ם סימן רלנ:

לעני רש"י
פגריא [פגריא].
חילבה (גרגרית ויונית).
צמה המשמש לחבלין.
גז"ר [גרגר]. מלכות
לרגל. וכו"א [וינא].
מלכות לרגל (בגמ' פ"ה).
טורדיל"ש [טורדיל"ש].
בשעורים קנים.

(א) (מסכתא פ"ח, ב) (ג) כ"ז
קכ"ה (ג) ס"א ש"י וגם
ש"ל מ"ו (ד) מעטות ו'
(ה) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(ו) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(ז) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(ח) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(ט) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(י) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יא) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יב) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יג) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יד) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(טו) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(טז) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יז) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יח) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(יט) (מסכתא ד"מ פ"ג)
(כ) (מסכתא ד"מ פ"ג)

תורה אור השלם

1. ומגיד תבואת שמש ומגיד גרש ירחיה:
2. ולנפלה דכ"מ נפלה: שבע רצון ומלא ברחמי ים ודרום ירשה:
3. דברים לג כג פ"ו וסעי' לבב ובאו דר' האמרי ואל כל שבתי בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ה' ארץ ודבנני והלכנו עד הנהר הגדול נהר פרתי: דברים א' ו ואם לא רכוב אדוך אלף ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך וקח עמך עד דרש אדוך אתו והשבתו לו:
4. דברים כב כג אל תמנע טוב מבעלי ביהות לאל דך לעשות:

הגהות הב"ח

- (א) ג' ככנענים ופריזים (שלישית) מ"מ וי"ז פ"א אין זה: (ב) רש"י וכן אלה וס' וגם ועמק הס' ואחרי מה"ר נבב ארץ: (ג) חוב' ד"ה אין וכן מירשאל ונפ' כ"ל ותינתן גרסין מתק: (ד) כ"א העולם גרסי' כ"ל ותינתן הבא מתק:

הגהות הגר"א

- (א) ונלגד של פירוס קלע ויעמיד את הספינה (אבל ד' הוא כנשמות ומתמנות) חל"מ:

לעיו רש"י

- כנפי"ה (קנפני"א). ערכה, מרחב, שדות.

ולא ממקום הרואה את החמה. כצננות לדני מנחן מפני שהוא עיקר האילן שהחמה מבשלת שם את הפרי וממתיקו: מלא חבל חרס. מלא חבל של מזודה היה לו נדרומה מן היבשה למשך רשתו. חרס כמו מזודים וחרמים (קהל' ז): כחוקם כל הכנענים. כל מי שירצה יעול דהא כמטלטלי ושאר

השלל והמלקות היו: וכן אספ מואל כנעני. אע"פ שכתוב כן הר האמרי אף כנעני ופריזי כ' היו להם וישראל שירשו היה להם לכל אחד הר ושפלה וגב ועמק (ו) ארץ שדות ונקעות שקורין כנפי"ה לכן נקראת נגב שלל שעה היא נגובה שאין שם כל אילנות וחמה זורחת ומגנבת: אמר ליה לשמיעה. בחול: שריקה. טסיהו נטיע ומצרכו יפה: ואל. קרקע דין: אפילו טל. ירד עליה כלילה קשה לה דריסת הרגל ממחרתו: אפילו כחול לארץ. וכ"ש כנבל וסמ"ץ שם שירות ועובדן ושנים והולך להטעות: מפסע ואויל. מיתד ליתד פסיעות גבות ולא היה רועה להסתלק אל מזרע השדה: גדולסו. שהוא מראה לנו שהוא ירא שמים מאד ולכן חושש לתנאי שהתנה יהושע ומחזי כיוצא: בניזרא דפרולא. כלומר נדוי: מאי וכן. פשיטא מאי שאל אהרן מחבריה: והשכנוס. את גופי שמעט שאל טעה חניך אמה נרץ להעלותו לדרך: דאוריטא בי מלרי. יקף כצננות מלרי הכרמים ולא יעבור תוכוס ויפסיד: איסרטיא. רה"ר ט"ז אמה: שדה צור. מכלל לאיסרטיא ושדה ניר מכלל מפנהו לשדה צור. ניר מרום ולא זרוע: מפנהו. אלמלא לא קנה מקומו דאי קנה מקומו מאי בעל השדה של ימין ושל שמאל לעכוני: על המילר. מוטל ברוחב הדך ועוברין ומאילין עליו עושי טהרות ומטמאות: כל שלשים יום. שלשים יום רשאי להניחו סס: דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה. בפרק הגזול בתרא (לקמן קד): נטיל. של דבורים שהלכו לשדה חבירו ונחישו על שוכמה של אילן ואם יעול אחד אחד הן פורחות ואבודות מאחר שנתנו עיניהן באותה שוכה לפיכך קוללס ונותן לו דמים: ומליל דובשנו. זה בא כדו של יין זה בא כדו של דבש ונסדקה חנית של דבש וכן זה בא כחציל פשטן על חמורו זה בא כחציל עלים ומה חמורו של בעל פשטן יפרק זה את עליו וטוענו: דר' יהודה ודרי' ישמעאל יחידאי ויניהו ובגרימא דעשרה מנאים סממא היא: והא

ולא ממקום הרואה את החמה שואמר יוממגר תבואות שמש: ומעין היוצא תחילה בני העיר מסתפקין ממנו אמר רבה בר רב הונא ונותן לו דמים ולית הלכתא כוותיה: ומחבין בימה של טבריא ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה (א) אבל צד הוא ברשות ובמכמרות ת"ר ב"ראשונה התנו שבמים זה עם זה שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה אבל צד הוא ברשות ובמכמרות תנו רבנן ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרס בדרומה לקיים מה שואמר ר' ירשה תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר תלושין שבהרים בחזקת כל השבטים הן עומדים ומחזורים בחזקת אותו השבט וואין לך כל שבט ושבת מירשאל שאין לו בהר ובשפלה ובנגב ובעמק שואמר פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר בשפלה ובנגב ובחוף הים וגו' וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים (ב) ובאמוריים שלפניהם שואמר ואל כל שכניו אלמא שכניו הכי הוו: ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום אמר רב אחא בר יעקב "לא נצרכה אלא ליטול הימנו צרור אמר רב חסדא ואפילו בשבת מר זוטרא חסידא שקיל ומהדר וא"ל לשמעיה (ג) (למחר) זיל שירקיה: ומהלכין בשבילי הרשות עד שתדר רביעה שניה אמר רב פפא יוהאי דידן אפילו טל קשי לה: ומסלקין לצדי הדרכים מפני יחידות הדרכים שמואל ורב יהודה הוו שקלי ואולי באורחא הוה מסתלק שמואל לצדי הדרכים וא"ל רב יהודה תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל וא"ל שאני אומר יאפילו בחוצה לארץ רבי ורבי חייא הוו שקלי ואולי באורחא אסתלקו לצדי הדרכים הוה קא מפסיע ואויל ר' יהודה בן קנוסא קמיהו וא"ל רבי לרבי חייא מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו וא"ל ר' חייא שמא ר' יהודה בן קנוסא תלמיד ר' הוא וכל מעשיו לשם שמים כי מבו לגביה חזויה וא"ל אי לא יהודה בן קנוסא את גזרתיהו לשקך בניזרא דפרולא: והתועה בין הכרמים מפסיע ויורד מפסיע ועולה: ת"ר הוראה חבירו תועה בין הכרמים מפסיע ועולה מפסיע ויורד עד שמעלהו לעיר או לדרך וכן הוא שתועה בין הכרמים מפסיע ועולה מפסיע ויורד עד שיעלה לעיר או לדרך מאי וכן מהו דתימא חבירו הוא רידע להיכא מסלק דניפסוג אבל הוא דלא ידע להיכא קא סליק לא ניפסוג נהדרה נהדר בי מיצרי קמ"ל הא דאורייתא הוא דתניא "השבת גופו מניין ת"ל והשבותו דאורייתא הוא דקאי בי מיצרי אתא הוא תקין דמפסיע ועולה מפסיע ויורד: ומת מצוה קנה מקומו: ורמינהי "המוצא מת מוטל באיסרטיא מפנהו לימין איסרטיא או לשמאל איסרטיא שדה בור ושדה ניר מפנהו לשדה בור שדה ניר ושדה זרע מפנהו לשדה ניר היו שתיהן בורות שתיהן נירות שתיהן זרועות מפנהו למקום שירצה אמר רב ביבי "במוטל על המיצר מתוך שניתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה אמרי עשרה הני חד סרי הויין מ"הלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה כרתניא הרי שכלו פירותיו מן השדה ואינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו מה הבריות אומרות עליו מה הנאה יש לפלוני ומה הבריות מוסיקות לו עליו הכתוב אומר "מהיות טוב אל תקרי רע ומי כתיב מהיות טוב אל לעשות ותו ליכא והא איכא דרבי יהודה "דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לדה"ר וצוהו כל שלשים כדי שיהא גישוף ברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ והא איכא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה "דתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ שוכו של חבירו להציל נחיל שלו ונותן לו דמי שוכו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ביחידאי לא קאמרין והא

אין דך כל שבט ושבת מירשאל (א) גרסין. ובפ' יש נחלין (ב"ב) דף קכב. וסס) גבי חלוקת העולם (ד) הנה גרמין אין לך כל אחד ואחד מישראל כן נראה לר"ם: ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו. ע"כ מיידי כשעקל צית הכד כרוך עליה דל"כ לימא ליה מהפקירא קוצינא כדלמך לקמן בפרק בתרא (דף קטו) ואל"ת ואמאי נוטל דמי יינו הא אמר לקמן בפרק בתרא (סס) דאין לו אלא שכרו ומאי למימר דך דר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה פליג כדלמך בסמון ביחידא לא קאמר וכן משמע נמוספתא (ס) דכמר הך דלא יקון קמי הך אכל אין נראה דלמה יעול דמי יינו הלא יכול לומר אני הייתי דומק ומאילין כיון

של נפתלי היתה ולא עוד אלא שנטל מלא חבל חרס בדרומה לקיים מה שואמר ר' ירשה תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר תלושין שבהרים בחזקת כל השבטים הן עומדים ומחזורים בחזקת אותו השבט וואין לך כל שבט ושבת מירשאל שאין לו בהר ובשפלה ובנגב ובעמק שואמר פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר בשפלה ובנגב ובחוף הים וגו' וכן אתה מוצא בכנענים ובפריזים (ב) ובאמוריים שלפניהם שואמר ואל כל שכניו אלמא שכניו הכי הוו: ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום אמר רב אחא בר יעקב "לא נצרכה אלא ליטול הימנו צרור אמר רב חסדא ואפילו בשבת מר זוטרא חסידא שקיל ומהדר וא"ל לשמעיה (ג) (למחר) זיל שירקיה: ומהלכין בשבילי הרשות עד שתדר רביעה שניה אמר רב פפא יוהאי דידן אפילו טל קשי לה: ומסלקין לצדי הדרכים מפני יחידות הדרכים שמואל ורב יהודה הוו שקלי ואולי באורחא הוה מסתלק שמואל לצדי הדרכים וא"ל רב יהודה תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל וא"ל שאני אומר יאפילו בחוצה לארץ רבי ורבי חייא הוו שקלי ואולי באורחא אסתלקו לצדי הדרכים הוה קא מפסיע ואויל ר' יהודה בן קנוסא קמיהו וא"ל רבי לרבי חייא מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו וא"ל ר' חייא שמא ר' יהודה בן קנוסא תלמיד ר' הוא וכל מעשיו לשם שמים כי מבו לגביה חזויה וא"ל אי לא יהודה בן קנוסא את גזרתיהו לשקך בניזרא דפרולא: והתועה בין הכרמים מפסיע ויורד מפסיע ועולה: ת"ר הוראה חבירו תועה בין הכרמים מפסיע ועולה מפסיע ויורד עד שמעלהו לעיר או לדרך וכן הוא שתועה בין הכרמים מפסיע ועולה מפסיע ויורד עד שיעלה לעיר או לדרך מאי וכן מהו דתימא חבירו הוא רידע להיכא מסלק דניפסוג אבל הוא דלא ידע להיכא קא סליק לא ניפסוג נהדרה נהדר בי מיצרי קמ"ל הא דאורייתא הוא דתניא "השבת גופו מניין ת"ל והשבותו דאורייתא הוא דקאי בי מיצרי אתא הוא תקין דמפסיע ועולה מפסיע ויורד: ומת מצוה קנה מקומו: ורמינהי "המוצא מת מוטל באיסרטיא מפנהו לימין איסרטיא או לשמאל איסרטיא שדה בור ושדה ניר מפנהו לשדה בור שדה ניר ושדה זרע מפנהו לשדה ניר היו שתיהן בורות שתיהן נירות שתיהן זרועות מפנהו למקום שירצה אמר רב ביבי "במוטל על המיצר מתוך שניתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה אמרי עשרה הני חד סרי הויין מ"הלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה כרתניא הרי שכלו פירותיו מן השדה ואינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו מה הבריות אומרות עליו מה הנאה יש לפלוני ומה הבריות מוסיקות לו עליו הכתוב אומר "מהיות טוב אל תקרי רע ומי כתיב מהיות טוב אל לעשות ותו ליכא והא איכא דרבי יהודה "דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לדה"ר וצוהו כל שלשים כדי שיהא גישוף ברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ והא איכא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה "דתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ שוכו של חבירו להציל נחיל שלו ונותן לו דמי שוכו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ביחידאי לא קאמרין והא

מלא חבל חרס. לפיכך חרמים וממנות (וברם לג כג). השבת גופו מניין. מנין נענוס נהר. מנין שאלה מלווה על השבת. ת"ל והשבותו. קלע יחידא הוא למחשך הסג את גופו לעצמו (וההדרין ע"ג). באיסרטיא. דרך כנוסה (וההדרין ע"ג). מפנהו. ולי סלקא דעתך קנה מקומו היכי מני למסקניה מתקן (סס). במוטל על המיצר. שמוסב כנוסא הדרך ממילא למיל. מתוך שניתן לפנותו. שניתן רשות לפנותו מפני הכנסת ועושי טהרות שלא יאילו עליו. מפסיעו לכל רוח שילם (סס). וצוהו כל שלשים. כל שלשים יום רשאי להניחו סס ועושי טהרות ששלושים יום רשאי להניחו סס: וטובו כדי שיהא גישוף יפה (ב"ב פ"ח). שיהא זה שופך יינו. כתמני' הוא, זה בא כחציל על יין זה בא כדו של דבש נסדקה חנית של דבש וכן זה בא כחציל עלים ומה חמורו של בעל פשטן יפרק זה את עליו וטוענו: דר' יהודה ודרי' ישמעאל יחידאי ויניהו ובגרימא דעשרה מנאים סממא היא: והא

הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לדה"ר וצוהו כל שלשים כדי שיהא גישוף ברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ והא איכא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה "דתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ שוכו של חבירו להציל נחיל שלו ונותן לו דמי שוכו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה שופך יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ביחידאי לא קאמרין והא

[illegible]

(א) [מחובות מ.] (ב) שש
לח. (ג) [מחובות ד: יב:
מחובות לב: לו.] (ד) אי צעית
סיד דמי עינא ואי צעיה
עזר עינא ליפגא אחרינא אי
צער כר. רש"ל (ה) ולקמן
פד. מחובות לב. סנהדרין
(כה.) (ו) [שמות כב:]
(ז) [דברים כה:] (ח) [רש"ל
מ:] (ט) [דברים זה ז"ל
אחר ד"ה מתי:] (י) [ד"ה
עלין]

תורה אור השלם

1. וְעַתָּה עֵין שֵׁן תַּחַת
 וְעַתָּה דִּל תַּחַת וְלִגְל תַּחַת
 רַגְלֶךָ: שְׂמוּת כֹּה
 2. וּמִכָּה בְּהֶחֱדָה יִשְׁלֶמְכָּה
 וּמִכָּה אֶדָם יִמְוֶתָהּ:
 וְיִקְרָא כֹה כֹה
 3. וְלֹא תִקְחוּ כֹה־לִנְשָׁה
 רִצָּה אֶתְּכֶם וְאֶת רִשְׁעוֹ
 לְמוֹת בִּי מוֹת יִמְוֶתָהּ:
 מִדְּבַר כֹּה לֹא
 4. וּמִכָּה נֶפֶשׁ בְּהֶחֱדָה
 יִשְׁלֶמְכָּה נֶפֶשׁ תַּחַת
 5. וְיִקְרָא כֹה כֹה
 6. וְיֹאשִׁי בִּי יָת מוֹמֹם
 בְּעִמְיִתוֹ כִּי אֶדָם יִשְׁקֶה כֹּה
 7. יַעֲשֶׂה לֹה וְלֹא יִשְׁקֶה
 8. וְיֹאשִׁי בִּי יִכֶּה כֹּל נֶפֶשׁ
 אֶדָם מוֹת יִמְוֶתָהּ:
 וְיִקְרָא כֹה כֹה
 9. וְהִזָּה אִם כֹּה חֲבוּת
 הַשְׁפֵּט וְהַפִּילּוּ הַשְׁפֵּט
 10. וְהִזָּה לְקוֹי דָּם וְרִשְׁעוֹ
 11. מִבְּחֶסֶד וְרִבִּים יִכֶּה
 12. מִשְׁפַּט אֶחָד יִזָּה
 לִכֶּם כֹּה אֶחָד יִזָּה בִּי
 אִי ז' אֶלְדִּלְכֶּם:
 וְיִקְרָא כֹה כֹה

הגהות הב"ח

- (א) במשנה עליו
נמחים: (ב) גמ' לאו מכה
הוא אנן הכאה הכאה:
(ג) רש"י ד"ה ניליף וכו'
והכא נמי כי כתיב כי
ימן:

לְעֻזִי רַעַשׁ"י

מלנ"ט. פצעים.

החובל. מכה בהמה ישמנה וסמך ליה ואיש כי יתן. נראה
לר"י דל"ג וסמך ליה דהא מכה סמוכים לא דריש
אלא מכה ג"ש כדאמר לקמן אכן הכאה הכאה קאמרין ואמר נמי
לקמן וכי מאחר דכתיב לא תקחו כופר לנפש רואה האי מכה מכה

החובל בחבירו *חייב עליו משום חמשה דברים ¹בגזק ²בצער ³בריפוי ⁴בשבת

ובבושת: בנזק כרצד סימא את עינו קטע את ידו שיבר את רגלו רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמן כמה היה יפה וכמה הוא יפה: צער² כ'ואו (או) בשפור או במסמר ואפילו על ציפורנו מקום שאינו עושה חבורה לאומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול גדהות מצמער כד: ה'רפיו הכהו חייב לרפאותו יעלה בו צמחים אם מחמת המכה חייב שלא מחמת המכה פטור י'חיתה ונסתרה ח'יתה ונסתרה חייב לרפאותו י'חיתה כל צורכה אינו חייב לרפאותו: י'שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו: י'כ' ב'שות הכל לפי המכיש והמתבייש: ג'א' אמאי י'עין תחת עין דמך רחמנא אימא עין ממש לא סלקא דעתך דתניא יכול סימא את עינו ממכא את עינו קטע את ידו מקטע את ידו שיבר את רגלו משבר את רגלו ת"ל² מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין ואף מכה אדם לתשלומין ואם נפשו לומר הרי הוא אומר² לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין ו'הי מכה אילימא³ מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת ההוא בקטלא כתיב אלא מהכא⁴ מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וסמך ליה⁵ ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו האי לאו מכה הוא ו'הכאה הכאה קאמרין מה הכאה האמורה בבהמה לתשלומין אף הכאה האמורה באדם לתשלומין והא כתיב ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת ממון ממאי דכמון אימא במיתה מות לא סלקא דעתך חדא דהא איתקש למכה בהמה ישלמנה ועוד כתיב בתריה כאשר יתן מום

באדם כן יתן בו ושמע מינה ממון ומאי אם נפשך לומר תו קא קשיא לתנא מאי חזית דילפת במכה בהמה לילף ממכה אדם אמרי דנין גיזקין מניזקין ואין דנין גיזקין ממויתא אדרבה דנין אדם מאדם ואין דנין אדם מבהמה היינו דקתני אם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין והאי לא תקחו כופר לנפש רוצח למעוטי ראשי אברים הוא דאתא האי מבעי ליה דאמר רחמנא לא תעביד ביה דתרי לא תשקול מיניה ממון ותקטליה האי 'מכדי רשעתו נפקא' רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתי רשעיות ואכתי מבעי ליה דקאמר רחמנא לא תשקול ממון ותפטריה א"כ לכתוב רחמנא לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות לנפש רוצח למה לי ש"מ לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין וכי מאחר דכתיב לא תקחו כופר מכה למה לי אמרי אי מהאי הוה אמינא א"י בעי עינו נתיב ואי בעי דמי עינו נתיב קמ"ל מבהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין: תניא ר' דוסתאי בן יהודה אומר עין תחת עין ממון אתה אומר ממון או אינו אלא עין ממש אמרת הרי שהיתה עינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה היאך אני קורא ביה עין תחת עין וכי תימא כל כי האי שקיל מיניה ממוןא התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם אמרי מאי קושיא דלמא נהורא שקיל מיניה נהורא אמר רחמנא נישקול מיניה דאי לא תימא הכי קמין

א א מ״י ס״א מ״ב חוּבֵל
וּמִקֵּץ הַשָּׁנָה יֵאָמֵר
עֲשֵׂה יְיָ טוֹשָׁעִים חֲמִשָּׁה
חֹסֶם עֲשֵׂה יְיָ:
ב ב מ״י שׁ מ״ב חוּבֵל
סָמָה שׁ טוֹשָׁעִים
עֲשֵׂה יְיָ:
ג ג מ״י שׁ מ״ב חוּבֵל
סָמָה שׁ טוֹשָׁעִים
עֲשֵׂה יְיָ:
ד ד מ״י שׁ הֶלֶה י
טוֹשָׁעִים שׁ עֲשֵׂה יְיָ:
ה ה ז מ״י שׁ חוּבֵל
ז הֶלֶה י טוֹשָׁעִים
שׁ עֲשֵׂה יְיָ:
ו ו מ״י שׁ הֶלֶה יֵא
טוֹשָׁעִים שׁ עֲשֵׂה יְיָ:
ז ז מ״י שׁ מ״ב חוּבֵל
טוֹשָׁעִים שׁ עֲשֵׂה יְיָ:
ח ח מ״י חוּבֵל
חוּבֵל חוּבֵל ז ה:
ט ט מ״י חוּבֵל
רוּחַ חוּבֵל ז חָמָה
לֵאמֹר קָשָׁה:

מוסף רש"י

הכל לפי המבייש. אדם
בינוני המצליח נוסח קשה
מאדס זילל ומאדס חשוב,
והמתבייש. לפי חשיבותו
נוסח (כתובות מ.).

(ט) מכדי רשעתו נשקא. פירוש
 בסוף פ"ב (דף כו. א):
מאי הוית דילפת ממכה בהמה
 גילף ממכה אדם. אע"ג
 דלחא לא אינטרין דממילא הוה
 אחרין עין חתם עין ממח מ"מ
 אינטרין דלח גילף ממכה דבמה:
 מכה מ"מ. וא"ת דרבא
 דריש מיניה צפרק אלו
 גערות (כמוצות דף לה). בפירוש
 ריבנה מורה חייבי מלקיות כחייבי
 מיתות לתשלומין מג"ש דמכה מכה
 וי"ל דרבא לטעמיה דדריש לקמן עין
 חתם עין ממון מקרא אחרנא:
 רב

37

(א) גמ' עין ממז' אמרת
הרי שהיה קומא: (ב) שם
אב"י אמר איתא:

אמרוהו ומה תחת ידו
פסוק. דשנים ידו הוא,
ואומרו (מכות כ"ג)
האם המכה את בנו ושלי
יחזק (מכות כ"ג)
עצור במקומו בנק. דלשני
היכא דליכא טוק משלם
למנע זכר, דלא תיחא
עצור דמכחה בתרמא היכא
דליכא טוק, כגון כווא
בגסותו על צמרת דלא
אפחמיה דמכספיה (דערי
ד"ה) שאין שמואל לו דמי
דאין פוסרים אותו מן
הצד לומר הוואל וקנה ידו
שן עליו לחתכה בכל
שירה. היכא דאומרים שן
לחתכה בנס שאין מנעטער
בן קרן אחתם צנחל
יעשרו (שמות כ"ה)

יד א ב ג מ"י פ"ה
מהלכות
הלכה ח והלכה ט סמג
עשין זה עושין ח"ת סי'
א פט"ף ב:
פ"ד מ"י שם הלכה י
ועשין ב"מ וכל'ת
טו"ס שם פט"ף ב:
פ"ד ה"ז מ"י שם הלכה
י"א סמג שם טו"ס
שם:
י"ח ח מ"י שם וע"י שם
סמג שם טו"ס שם
פט"ף ב:

קנסא קנסות בבבא. לאו דוקא קנס אלא משום דלית ביה חסרון כס קרי ליה קנס: **א"י** גמי אית ביה חסרון בים וזאת שביח לא עבדינן שליחותיהו. וגולות וחזלות דנעי מומחים כדאמר בפרק קמא דסנהדרין (דף ב:) מילתא דלא שכיח הו"ל (ט"פ) אכל הוללות והלואות שכיחי וכן יש בהמשגש (גיטין דף פח: ושם י"א) ותימיה דבכמה מקומות שהיו דנין דיני גולות בהגזל (לקמן דף י"ז:) הו"ל גזל דגול פדנא דמורא ובהגזל כמרא (לקמן דף קטו.) נרשאה גזל ספרא וההוא דגנב גלימא ובהרבה מקומות יש לדחות דכל הנהו איירי בתפסא או ע"י דל"ל אקבעו דינא לא"י כדאמר בפרק קמא (דף טו:) ר"מ דדוקא גולות שעי' חזלות כגון דמננא די מרי ומחו אהדי עד שחקק אחד מהן וגזל את חבירו דכי הוי גזל גזל לא שכיח (ט"פ) ולא עבדינן שליחותיהו ומעשים בכל יום שאנו דנין דיני גולות: **צער** שלא במקום נזק רמשתלם מאן תנא. פירשמי בסוף פרק ב' (דף כו:) ושם ד"ה ה"ל:

כלל

אלהים בעינן וליכא אלא מאי שנא שור בשור ושור באדם דשליחותיהו קא עבדינן מידי דהוה "אהודאות והלואות אדם באדם ואדם בשור נמי שליחותיהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלואות אמרי כי קא עבדינן שליחותיהו במידי דקים לן בגויה במידי דלא קים לן בגויה לא עבדינן שליחותיהו אמרי שור בשור ושור באדם נמי לא קים לן בגויה אלא פוק חזי (ה) היכא מזדבני תורא בשוקא אדם באדם ואדם בשור נמי פוק חזי היכא מזדבני עבדי בשוקא ועוד תשלום כפל ותשלום ארבעה וחמשה דקצי נעבד שליחותיהו אמרי כי קא עבדינן שליחותיהו בממונא יבקנסא לא עבדינן שליחותיהו אדם באדם (ו) דממונא הוא נעבד שליחותיהו (ז) כי קא עבדינן שליחותיהו במילתא דשכיחא אדם באדם דלא שכיחא לא עבדינן שליחותיהו

אלהים בעינן. דהא כולוהו נפרשת אלה המשפטים כמיני אדם נאדם ומי ירצוהו אדם בשור ומי יגזל (שמות כ"א) וזהו ה"ל פירושא פירשמי דנר שניהם (ו) וקסבר אכולוהו קאי והיינו מומחין ומומחין ונבנל אין סמיכה כדאמר בסנהדרין פ' קמא (דף כ"ד.) שור בשור ושור נאדם נמי התם כמיני שור בשור ומי יגזל שור וגו' (ד) שור נאדם ארבעה שומרים התם כמיני (ו) ושליחות דהתם כמיני: **מידי דהוה אהודאות והלואות.** דאמר בפרק קמא דסנהדרין (ד' ג.) דלא בעינן מומחין שלא תנעול דלת בפני לוויין. הולאות ה"ל לדין בעדי הולאה שאמרו בפנינו הודא לו והלואות שגא לדין בעדי הולאה שאמרו בפנינו הולא לו: **דלא קים לן.** כגון הכא דנענין למשימיה: **פסולו כפל נעבד שליחותיהו.** אלמא קיימא לן דאין דנין דיני קנסות בבבא: **אדם נאדם דממונא הו"ל.** דקא מפחמיה מדמיה: **ופנס.** שייך בלוגס ומפחה והוא במקום נזק דלומדים כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה כמולה לנעולה להשיאה לעצמו שיש לו קורת רוח ממנו אלמא ממונא הו"ל דלפחמה מכספא. נוסח לאו קנס הו"ל שהרי אין קנוז אלא לפי המציא והמציא: **ד' מאה.** וזו. דמתן גרס בלוגס חלש בשורו כו' במתני' (לקמן דף ג.) **דשלא ליה רב חסדא.** בהמניח את הכד (לעיל דף כו:): **חסרון כים ושכיה.** הולאה והלואה: **מאי איריא שור דאזיק אדם.** דלא שכיח לגמרי: **אפילו אדם דאזיק אדם.** דשכיח טפי קאמר רבא דאין דנין: **כנס.** אין גובין דקיימא לן פלגא נזקא קנסא בפ"ק (ד' טו:): **אין מועד בבבא.** דכיון דמנגיחות דממונא לא מיימין ליה לני דינא היכי מיעד ליה: **והא לא שכיחא הו"ל.** לנא שור מועד מארץ ישראל לבבא ואמרין לעיל במילתא דלא שכיח לא עבדינן שליחותיהו: **אלא כי קאמר רבא.** דשור בשור גובין בבבא: **כשן ורגל קאמר.** כגון שמתחך בחבירו להנאמו והזיקו (והפילו על שור אחר) דהיינו מולדה דשן או שהזיק את שור חבירו בגופו דרך הילולו שדחפו ולא כוון דהי מולדה דרגל: **נזר.** שלא במקום נזק. כי מתנתי' על פסורנו דלא אפחמיה: **ה"ג רבי אומר כויה נאמרה תחילה בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה: כויה דלית בה חבורה**

חייב על כויה גרידא אפילו בלא חבורה דליכא אלא זער לך הוצרכה חבורה ללמד שאין חייב כלום רפי משום חבורה משלם נמי זער אכל שלא במקום חבורה כגון על פסור פטור דזער בלא נזק לא משלם דאי לאו משום הכי לא אנטרין חבורה דהשתא כויה בלא חבורה שמעינן דחייב כל שכן חבורה שיש בה נזק: **בן עזאי סבר כויה דאית בה חבורה משמע.** והיינו דקאמר חבורה נאמרה תחילה כלומר מכיה האמורה ראשונה היינו שומעין שאין חייב אלא במקום שיש בה חבורה דקסת כויה יש בה חבורה לפיכך הוצרכה תורה לכוז חבורה כדאמר דהשתא על כרחך כויה דרישא בלא חבורה היא וחייב בלגזל נזק כמתנתינן: **איפכא מפספסא.** ומתנתינן רבי היא ולא בן עזאי דלא עקינן ליה מרבי דהוא סדרה ועוד דהכי מתבאר טפי דהא נאמרה דקאמר רבי וכן עזאי אמסקנא דמילתא קיימי דממונא נה דרשא דקרא ולאו אמשעות קמא קאי דסוף המקרא עמיד להולאו והכי קאמר רבי סוף המקרא מוכיח לנו דכויה בלא חבורה חייב הכמוז בתחילתו וזער משתלם שלא במקום נזק מאי טעמא כויה דאית בה חבורה משמע כנז רחמנא כו' וכן עזאי אומר סוף המקרא מוכיח לנו דחבורה נאמרה תחילה כלומר מסוף המקרא אנו למדין שכיה שמצי הכמוז בתחילתו אלא אם כן יש עמה חבורה מאי טעמא כויה (ו) נאמרה תחילה) דלית בה חבורה משמע כו': **ואמסקנא קיימי.** האי נאמרה דקאמר אסוף הדרשה ועיקרה שהיא עומדת קיימי:

רבי

(א) גיטין פ"ח: (ב) לעיל כו:
(ג) [שמות כב:] (ד) [שם כ"א:]
(ה) [שמות כב:] (ו) רש"ל
(ז) (ח) רש"ל מ"י: (ט) רש"ל
(י) רש"ל

הגהות הב"ח

(ב) גמ' אלא פוק חזי
(והיכל.) מ"מ וי"ב ס"א
כמה וכן בסמ"ח: (ב) שם
אדם נאדם ופנס דממונא
הוא: (א) שם הרי נוסח
דשכיח כ"ל ומיכה ופנס
נמחק:

מוסף רש"י

במילתא דשכיחא.
הולאה וכן גט (גיטין פ"ח:)

החובל פרק שמיני בבא קמא

פה.

עין משפט
גר מצוה

(א) גרמט פ. (ב) גרמט קא:
ג"כ קסח. (ג) גרמט פ.
סד. (ד) אין זה שון
הקונטרס ושון רש"י.

תורה אור השלם
1. אם יקום והנהלך
בדורן על משנתו ויגדל
הפורה רק שבתו יתן
ירפא ירפא:

שמות בא יט
2. כיה תחת כיה פצע
תחת פצע חבורה תחת
חבורה: שמות בא כה

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה אסא דמגן
ג"ל קודם ד"ה אסא
דמגן:

גליון הש"ס
גם אמר רבה אשכחתי
לרבנן. פוסק פ"ג ע"ה ופ"ג:

הגהות מהר"ב
רנשבורג
[א] גם ח"ל דמי עני
באריא ארבע כלי אורז
ועין בערוך ערך ארבע:

לעזי רש"י
אחלה"י [אלואריין].
אלווי. אקל. רשבי"א
[רשבי"א]. שרף-פז.

רבי סבר אין דנין. הכא נמי כיה
משמע בין שיש עמה חבורה בין שאין
מקיף ליה הו' דרשי חבורה פרט ואין
עמה חבורה אין אין עמה חבורה לא

דיינין ולקמן פריך חבורה לרבי למה
לי והיינו דקאמר כיה נאמרה תחילה
כלומר מתחילה הפסוק אנו למדין
שהוא חייב כציה גרידא ולא נאמר
סופו מוכיח שמתחילתו לא חייב אלא
כשיש חבורה ואין דנין ומתני' רבי
היא: למה לי. הואיל ומרשא שמעינן
למרייהו: לדמים יסרים. דאי לא
כמיז אלא כיה תחת כיה הוה
אמרין בין אית ביה חבורה בין לית
ציה חבורה דמי כיה משלם אכל
תמתי לא משלם קמ"ל דמשלם
תמתי: לער במקום נוק. היכא
דקטע את ידו ונתן לו דמיה: היכי
שיימינן. את האער הלא יש לו
לקוללה נצביל הדמים שנטול: ידו
הקטועה. ומחבורה בגידין נמוחין
ואינה ראויה לו למלאכה: בין פס
לסייף. ידו המוכתמת למלך לקוללה
בסס שאין שם לער כלל כמה רוצה
ליטול לקוללה בסייף: הא לא שקיל.
כל ממון שבעולס לער נפשיה
לקוללה וכן כר נעשה מעשה:
כמה אדם רוצה ליתן. לשלם המלך
מידו המוכתמת למלכות לקטועה
בסייף וקטועה השליח בסייף. ליטול.
מן המזיק מה שמגן זה למלך: דמי
שכנסו. דמחמת הצמחים נפל למשכב:
ה"ג וחכמים אומרים שכנסו ורפואתו
כל שישנו בו. הקישן הכתוב וזה שאין
חייב בשבת אינו חייב בריפוי ורבנן
קמאי מחייבי ליה למרייהו: נפסה
לאגד. נמטה רשות נלמל לאוגדה
ולעטפה מפני לער האנה ועולין
הצמחים מחמת הנל וחוס האגד: לא
נפסה. רשות לאגד וזה לא להחלו
אגד הלך צמחים שעלו זה אין על
המזיק להחמיץ עליהן: דסנא ציה.
דסנה עליו הכתוב: ורבנן. ט"ק:
רק לשלם מחמת המכה אסא. שעבר
על דברי רופא דמפרש לקמן:
נפסה רשום לרופאים לרפואם. ולא
אמרין רחמנא ממי ואיהו מסי:
תלמוד לומר שכנסו יתן ורפא ירפא.
ציה הכתוב בריפוי לחייבו אף על
הצמחים והקיש שבת לריפוי: גאסא
בריפא. בשר מת: אסא. חלהמ"י
בלע"ז: וקרא. שעה: וקלנא. רש"י
שנכניית של יין: ואי אמר ליה. מוזק
אסיך אגד אני מרפא אותך ואינו
נותן דמי אסיך: אסיא רחיקא.
ומחיל גבי: עינא טוירא. שעתיד
ליך לדרכו ואין חושש אם עיור עינו
של זה: (א) אסיא דמגן. שירפא בזה
וקרובו הוא: ג"ס. דלא יחא לי
בהי דאי פשעת בנפשך גנאי גדול
הוא לי דקרו לי שור המזיק:
לרבות

כלל ופרט המרוחקין זה מזה. נראה לר"י דככלל ופרט המרוחקין
זה מזה דפליגי תנאי דהכא וההוא דפליגי נמי אבי ורנא
גרש צנות כותים (מה דף ג.) היינו דוקא בחד עינא אכל צמרי
עמי לר"ע אין דנין דממוכא בפ"ק דפסחים (דף ו: ושם) וכלל

בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי רבי
סבר אין דנין אותו בכלל ופרט וכן תימא חבורה
סבר דנין אותו בכלל ופרט וכן תימא חבורה
לרבי למה לי לדמים יתרים: אומדן כמה
אדם כיצא בזה רוצה ליטול וכו': צער
במקום נוק היכי שיימינן אמר אבוא דשמואל
אומדן כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו
ידו לקטוע לו ידו לא צער לחוריה הוא הא
כולהו חמשה דברים איכא תווד בשופטני
עסקינן אלא לקטוע ידו הקטועה ידו הקטועה
נמי לא צער לחוריה איכא הא צער ובושת
איכא דכסיפא ליה מילתא למשקל מבשרו
למשרייה לכלבים אלא אומדן כמה אדם
רוצה ליטול לקטוע לו ידו המוכתמת למלכות
בין סם לסייף אמרי הבא נמי לא שקיל ומצער
נפשיה אלא אומדן כמה אדם רוצה ליתן
לקטוע לו ידו המוכתמת למלכות בין סייף
לסם האי ליטול ליתן מבועי ליה אמר רב
הונא בריה דרב יהושע ליטול זה מזה מה
שנתן זה: רפוי הכהו חייב לרפואתו וכו':
[ח"ר] יעלו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה
המכה חייב לרפואתו וחייב ליתן לו דמי
שבתו שלא מחמת המכה אינו חייב לרפואתו
ואינו חייב ליתן לו דמי שבתו ר' יהודה אומר
אף מחמת המכה חייב לרפואתו ואינו חייב
ליתן לו דמי שבתו וחכמים אומרים שבתו
ורפואתו כל שחייב בשבת חייב בריפוי
ושאינו חייב בשבת אינו חייב בריפוי במאי
קא מיפלגי * אמר רבה אשכחתינהו לרבנן בבי
רב דיתבי וקאמרי הכא במכה ניתנה לאגד

קמיפלגי רבנן סברי מכה ניתנה לאגד ורבי יהודה סבר מכה לא ניתנה לאגד
ריפוי דתנא ביה קרא מיחייב שבת דלא תנא ביה קרא לא מיחייב ואמינא
להו אנא אי מכה לא ניתנה לאגד ריפוי נמי לא מיחייב אלא דכולי עלמא
מכה ניתנה לאגד ולא ניתנה לאגד יתירה ר' יהודה סבר כיון דלא ניתנה
לאגד יתירה ריפוי דתנא ביה קרא מיחייב שבת דלא תנא ביה קרא לא מיחייב
ורבנן סברי כיון דתנא ביה קרא בריפוי אשבת נמי מיחייב דאיתקש לריפוי
ור' יהודה סבר שבת לא מיחייב דמעיט רחמנא רק ורבנן רק שלא מחמת
המכה הוא דאחא ולרבנן בתיא דאמרי כל שחייב בשבת חייב בריפוי
וכל שאינו חייב בשבת אינו חייב בריפוי ריפוי דתנא ביה קרא למה לי
מיבעי ליה לכדתנא דבי ר' ישמעאל דתניא ב"דבי ר' ישמעאל אומר יורפא
ירפא ימכא שניתן רשות לרופא לרפאות ח"ר מגין שאם עלו בו צמחים
מחמת המכה ונסתרה המכה שחייב לרפואתו וחייב ליתן לו שבתו ת"ל רק
שבתו יתן ורפא ירפא יכול אפילו שלא מחמת המכה ת"ל רק ר' יוסי בר
יהודה אומר אף מחמת המכה פטור שנאמר רק איכא דאמרי אף מחמת
המכה פטור לגמרי כרבנן בתיא דאמרי ואיכא דאמרי אף מחמת המכה פטור
משבת וחייב בריפוי כמאן כאבוא: אמר מר יכול אפילו שלא מחמת המכה
ת"ל רק שלא מחמת המכה בעי קרא אמרי מאי שלא מחמת המכה כדתניא
יהרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה מפני שדבש וכל
מיני מתיקה קשין למכה והעלה מכתו גרוותני יכול יהא חייב לרפואתו ת"ל
רק מאי גרוותני אמר אביי נאחא כריכתא מאי אסותיה אהלא וקרא וקלכא
ואי א"ל אסיך אנא א"ל א"ל סידמית עלי כאריא ארבא ואי א"ל מייתניא אסיא
דמגן במגן א"ל יאסיא דמגן במגן מגן שוה ואי אמר מייתניא לך אסיא רחיקא אמר ליה יאסיא רחיקא
עינא עוירא ואי א"ל היאך רב לי לדידי ואנא מסינא נפשאי יא"ל פשעת בנפשך ושקלת מינאי מפי ואי
א"ל קרין לי מקץ א"ל ככל שכן דפשעת בנפשך וקרין לי שור המזיק תנא וכולן משתלמין במקום נוק
מנהני מילי אמר רב זביד משמיה דרבא אמר קרא פצע תחת פצע ליתן צער במקום נוק האי מבועי ליה
לרבות

יח א מיי ס"ז מהל' חובל
ותוקן הלכה י סג
עשין פ עוש"ע ח"מ פ"י
פ"ב סעיף טו:
י"ב ב מיי שם הלכה יט
ועין בהשגות ובמ"מ
טו"ט שם סעיף טי:
כ ב עוש"ע י"ד פ"י ש"ט
סעיף ט:
כ"א ד מיי שם סג שם
טו"ט ח"מ פ"י ס"ב
סעיף ט:
כ"ב ה מיי שם הלכה יח
טו"ט שם סעיף ט:
כ"ג ז מיי שם ועין ג"מ
טו"ט שם סעיף ט:
כ"ד ח מיי שם הלכה
י עוש"ע שם סעיף
ט:
כ"ה י מיי שם הלכה א ג
טו"ט שם סעיף ג:
ז:

מוסף רש"י
כאריא ארבא. כליה
אורז (ב"מ ק"א). ליתן
צער במקום נוק. דאפילו
היכא דאיתא מוק משלם
נמי לער, דלא תימא
לער דמתנה דמתנה היינו
בדליכא מוק, כגון כוולו
בשפור על נפשו דלא
אפחיתא מחספיה (דע"ל
כ"ג) שאע"פ שנתן לו דמי
ידו אין מוטרס אותו מן
הפער לומר הואיל וקנה ידו
יס עליו לחמכה בכל מה
שירצה, אלא אומרים יו לו
לחמכה בסייף שחייב מנענע
כל זה חמכה כדחל
ולעירו (שמות בא כה)
ואע"פ שיש שם משלומי
המק משלם אף האער,
ומקרא יתירא קדריש, דהא
כמיז כיה תחת כיה, למה
לי פלג תחת פלג (דע"ל
א"ר).

דשטירט"ט
[ריטרייש"ט]. התכווץ.

החובל פרק שמיני בבא קמא

פ.ו.

עין משפט
נר מצוה

ל"א א"מ פיה מהלכת
ממרים הלכה ו' ממג
לאחין רע טו"ע י"ד פומן
רמא טע"ף ב'
ל"ב ב' ב' מ"י פ"ב מהלכת
חובל ומזיק הלכה ד'
פגם עשין ע' טו"ע ח"מ
פומן מ' פט"ף ב'
ל"ד ד' מ"י ט"ס הלכה ג'
טו"ע ט"ס טע"ף ה'
ל"ה ה' ד' מ"י ט"ס פ"ד
הלכה י' פגם ט"ס:
כ' ד' מ"י ט"ס פ"ה הלכה
י' פגם ט"ס טו"ע ט'
ח"מ פומן מ' פט"ף ב':

מוסף רש"י

וצמחה. יבשה (ג'טין)
שבת גדולה. הן
פחת דמיו למכר עשיו
בשוק והוא נוק, ולהם
קרי ליה שבת, שפחת
דמיו של עשיו אינו אלא
משום שבת, שאינו ראוי
לעשות מלאכה בשבת ידיו
עד זמן שחמור ידו,
אלא לשמור קישואים היא
ראוי לאחר שיקל ממנו
כאז המכה קלת, רשבת
קטנה. היינו כאלו הוא
שומר קישואין, שנתן לו
כל ימי מליו שיכר במטה
מחמת סו"ה זה שאינו יכול
לשמור קישואים (ושם). דמי
שבחו שבכל יום יורם.
ואין כאן פחת דמיו, האיל
ויסוף לחזור, אלא לפי
שבת של כל יום יתן לו,
כל ימי נפילתו למטה יתן
שכר אדם שום לפי מלאכה
שהיה רגיל בה, ובשיעור
יהיה ראוי לשמור קישואין
ישמור קישואין זה יתן
לו פחת השכר (ושם). אין
לעבדים ברושת. המצוי
את העבד, לא חייבנו מורה
למח דמי בשום (סנהדרין
ל"א).

חייב כבולן. חמשה דברים: כי דימי. שהם חזק בלא חצורה:
לאו כגון שסכהו כו'. דבאין סופו לחזור ליכא למימר דכל בלא
חצורה סופו לחזור הוא: שגלחו. דאפחמיה מכספיה בלא חצורה:
ה"ג גלחו מהדר הדר היינו בעיין. כלומר מה לי שיער מה לי יד הא
בסופו לחזור ממייבט ליה: נשא.
סם המשיך את השער ואינו יסחור
ואיכא נזק דהא אפחמיה מכספיה
דמוס הוא: קרטופני. בקעים בקעים
מטטין: מלווה ליה. מכאיבים לו
מחמת חזק הסם: דכעי לאסויי.
ללעלא דהקן קרטופני: שבת דהוי
מרקד צי כו"ג. לשון מרקד במנוחות:
דכעי אסויי גוויי. מראה ניענוע
בראשו להראות מיני שמק דדק
הללניס דהשמת עד שירפא הנך
קרטופני לא מני מחוי ואט"פ שלא
בטלו משאר מלאכה נותן לו שבת זו
הואיל ומלאכתו נזק: שבת גדולה.
דמי ידו: ושבת קטנה. כל ימים
שיפול למשכב ורואין אותו כאלו הוא
שומר קישואין: שכלל יום ויום. עד
שיחזור לקדמותו נותן לו כלל יום כמו
ששכרים פועלים בשוק ולא כשומר
קישואין דהא לרנא לא יהיב ליה דמי
ידו: ה"ג הקוטע יד עבד עברי של
תבירו. קוטע קישואין דלין סופו
לחזור: ואכל רבו לא פחת. שלא
בטלו ממלאכה: פחת אכל רבו.
אף אכל רבו כגון קיטע את ידו:
וכוון. עניים ועשירים: רואין אותו.
ואפילו את העשירים: כאלו ידו
כו'. ואין שמין את העני לפי עניו
להקל ולא את העשיר לפי עשרו
שהי אין לדמי בשום סוף אלא
כולן שוין נזק: כפחוסים שבת.
פחוסים שבעניים להקל דכיון דעני
הוא בושמו קלה: סומא אין לו כושם.
לקמן שזממתינן (ע"ג): אלא רבי שמעון
היא. דלחיו נמי לאו כי הדדי משוי
להו: אין לעבדים כושם. במתניתין
הוא (דף פ"א): נתכוון לכי"ש את
זה כו' פטור. מדשממתינן ליה לר'
שמעון גבי קטלא באלו הן הנשרפין
(פנהדרין דף ע"ט). נתכוון להרוג את זה
והרג את זה פטור הכא נמי לא שנה
דטעמא דהתם משום וארז לו הכא
נמי כמיז במנושוי: שייפין כהו.
בכהו יתרה עבד זה ויעשו לו
בשם זה ואותו שומא יתן לזן חורין
זה: כדאמר רב פפא. לקמן (ע"ג):
דמיכלמו

תורה אור השלם

1. ובי יתה איש שנה
לרעהו וארז לו וקם
עליו והקדו נפש ונת
תם אל אחת העינים
האל:
דברים י"א
2. כי יצא אנשים וחדו
איש ואחיו וקרבה אשת
האחד והחזיל את איש
מיד משה ושלחה ידה
והחזיקה במצות:
דברים כה יא

הגהות הב"ח

(ב) ג' כפחוסין שבת
השוא מני ח' ר"ח:

גליון הש"ס

ג' ושבית קטנה לרב.
עין כפחוסין דף ע"ב
תוספות ד"ה שבת:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א' חוס' ד"ה רנא אמר
וכי' ובספריס היה כחוב
הכל לעבד. והא דלא הקשו
לניקא וז' מתמני דלקמן
דף פו ע"א דקמין חזן מן
השנה כחוב שואו של י"ל
כמי"ה המסופק לענין עבד
כונני בניטין דף י"ב ע"ב
ד"ה רפואתו וכו' יעושה
הי"ק:

בגון שחרשו. ואת' ואמאי חייב כבולן הא דמי כולו נותן ולפי' ר"י
לעיל נחמא דמכל מקום יש כאן זכר בושט וריפו אף על גב
דשבת ככלל דמי כולו שייך לשבת חייב כבולן משום אחריו:
שבת גדולה לעבד. כדי שיהא מצוה רבו צידו שלמה ושבת קטנה

לרצ אט"פ שמשפך הרצ שאם לא
נקטעה ידו או רגלו היה דלי דוולא
ואילן בשליחומיה ועשיו אין יכול כי
אם לשמור קישואין ופחת חשנין
ליה השמא כמו חלה דאמר בפרק
קמא דקדושין (דף ח' וט"ז) דאין חייב
להשלים דנשחמפה שדו ואף על גב
דחלה ארבע שנים חייב להשלים התם
אין עושה שום מלאכה אבל הכא יכול
לשמור קישואין או פחת:

רבא אמר יתן הכ"ל לרב גרסינן
וכן גרס ר"ח א' ובספריס היה
כחוב הכל לעבד וקשה שבת קטנה
למה לא יהיה הכל לרב אלא הכל
לרב גרסינן שבת קטנה הכל לעבד
ושבת גדולה ילקח קרקע והרב אוכל
פירות שמפסיד הוא בקטיעת ידו דלא
מני למידי דוולא ולמחל בשליחומיה
אלא לשמור קישואין או פחת:

פיחת אצל רבו. ל"ג ואכל עצמו
לא פיחת פלוגמא דאזי
ורבא דהתם כ"ע מודו דינתן הכל
לרב אלא גרסינן פיחת אכל עצמו
ואכל רבו פלוגמא דאזי ורבא ומיהו
גם אגירסא זו קשה לר"י דכבר אמר
זה דפליגי בקוטע יד עבד עברי
ואור"י דיש לייש בדוקא אכל עצמו
לא פיחת שמהא כזה פלוגמא דאזי
ורבא כגון הכהו על ידו וזממה וסופה
לחזור קודם שיהא למיחור דלאזי
נוחנין שבת קטנה לרב ושבת גדולה
לעבד ואט"ג דלא מפסיד העבד מידי
אלא כל ההפסד של הרב הוא מ"מ
כיון דשם נזק הוא זה ונזק של
קטיעת ידו אין לרב אפי' פירות
לאזי גם כההו זה לא יכול כלום
ולרנא נותן הכל לרב שצמו שכלל
יום ויום:

כאילו הן בני חורין שירדו
במכסיהם. כי יש עשירים
שאין מתביישין יותר מבני חורין
שירדו וכן עניים ואין יכולין לדקדק
עליהם כ"כ איהו מהן מתבייש כאלו
יד ואיהו מתבייש יותר או פחות
וכיוצא בזה מלניו במתניתין (ג'
העביר טליתו ופרע ראש של אשה
בשוק דאין מתקדקין בדבר אם היו
שם בני אדם שרגיל להתבייש יותר
מפניהם כגון בני אדם חסודים או
לא אלא שום לשומא אחת:

עד שיתבון לו. ואת' לרצין
במנושוי מאי דרשי ביה
ושמא מצעי ליה לשום דרשה:
אבל צמישם שייפין בהו. ולא
דמי לנתכוון להרוג את
הבהמה והרג את האדם לכוני והרג
את ישראל דהתם איכא קרא דדרשין
בפרק ב' דמכות (דף י' ב') דכל דעת
פרט לנתכוון להרוג את הבהמה
כו' והכא ליכא קרא ולא ילפינן
מהתם דהא מצעי לן קרא הכא
לרבי שמעון לפטור נתכוון לכי"ש את
זה וצייס את זה אף על גב דאיכא
קרא דדיי נפשות:
ערוס

אבל למיתבא ליה יהיבין ליה והא מדרקתני סיפא המבייש את הישן חייב
וישן שבייש פטור ולא קתני סומא שבייש פטור מכלל דלא שנה הכי ולא
שנה הכי אלא מחוורא מתניתין רבי שמעון היא: מאן תנא להא דתנו
רבנן 'נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול נותן לזן חורין דמי בושטו
של קטן לבייש את העבד ובייש את בן חורין נותן לזן חורין דמי בושטו
של עבד מני לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי שמעון קא סלקא
דעתך קטן קטן בנכסים גדול גדול בנכסים אי רבי מאיר האמר כולו
בהדי הדדי נינהו ואי רבי יהודה האמר 'אין לעבדים בושט ואי ר"ש האמר
נתכוון לבייש את זה ובייש את זה פטור מאי טעמא כקטלא מה קטלא עד
דמתכוון ליה דכתיב 'וארז לו וקם עליו עד שיתכוון לו 'בושט גמי
עד דמיכוין ליה דכתיב 'ושלחה ידה והחזיקה במצותו עד שיתכוון
לו לעולם ר' יהודה וכו' קאמר ר' יהודה אין לעבדים בושט למיתבא להו
אבל למישם שייפין בהו ואי בעית אימא אפילו תימא רבי מאיר מי סברת
גדול גדול בנכסים קטן קטן בנכסים לא גדול גדול ממש וקטן קטן ממש
וקטן בר בושט הוא אין כדאמר רב פפא דמיכלמו ליה ומיכלם הכא נמי
דמיכלמו

כא א מיי פ"ה מהל'
חובל ומתק הלהס' ו'
פמט ענין ע' טו"ע ח"מ
סמק חכ ספיק' לו וסמק
הכל ספיק' 6:
בב ד ד מיי ש"ס פ"ג
הלהס' ד ד פמט שס
טו"ע ח"מ סמק חכ
ספיק' 6:
בב ד מיי שס הלהס' ג
טו"ע שס ספיק' 6:
בב ד מיי שס הלהס' ד
טו"ע שס ספיק' 6:
בב ד מיי פ"ה מהל'
חובל הלהס' ד:

תורה אור השלם

1. או בכל אבן אשר
ימות בה בלא ראות הפל
עליו חמת ה' הוא לא אוב
לו ולא מבקש רצונו:
במדבר לה כג
ואשר יבא את רעהו
ביער לחטוב עצים ונחצה
ידו בגרזן לכוות העץ
ותשל הפרקל מן העץ
ותקצא את רעהו ומת
והוא יגוס אל אחת
העצים והאלה תת:
דברים יט ט:
2. וזה דבר הרצח אשר
יגוס שמהו חיי אשר יקח
את רעהו בבלי דעת
דא לא שאל לו מתחל
שלישם: דברים יט ד

מוסף רש"י

כלא ראות. דמשמע כן
א ראה. כלל רואה במקום
אחר. פרט לסומא. שבת
זאה בשום מקום (מכות
2) שהרג כסוג שאלו
ולא. והי' קאמר בלא
זאת. זה שהרגו לא ראה.
יחלו ראה לו היה הורג.
והכלל דים ספיק' נדו
דאח' ודאי רואה (נדרים
פז ע"ה).

ערום בר בושת הוא. פי' בקונטרס כיון דאין מקפיד להלך
ערום כפי בני אדם מי הו' כלל בר בושת וק' לפירושו
מ"ש דפרק ארביימא הוה ליה למפרך אמתניתין דקמני המניש את
הערום חייב ונהלא לפרש דאמתניתין לא פרק דפשיטא דערום

בר בושת הוא אס רוקק בו או סטרו
כלל לאון הבריתא משמע ליה
ביישו ערום שמינישו כמה שמגלהו
ומערימו ועוד דקמני אין דומה
ביישו ערום לביישו לבוש ואס רוקק
בו או סטרו כך מתניש כשהוא
ערום כמו כשהוא לבוש ולכן פרק
ערום בר בושת הוא אס הוא ערום
היחך הערימו והא דקמני נמי
בבריתא ביישו בבוש דמתקן חייב
אבישו ערום נמי קאי שהערימו
בנית המרחץ והשתא א"ש הא דפרק
נית המרחץ בר בושת הוא בערמומי
והלא דרך בני אדם להיות
ערום במרחץ:

דאחא ויקא בו'. כלל אס הוא
עלמו דלינה וכל חבירו
ולניהו טפי פטור כיון שזה אין מקפיד
או שמה אורחא דמילתא נקט דאחא
ויקא: **ביישו** ישן ובה פהו.
תימה דלא מיימי הכל מילמיה דרב
שעת דבריש הנחנקין (פסחא דף
פח. וס"ט) פרק בפשיטות והאמר
רב שעת ביישו ישן ומת חייב וש
ספרים שכתוב בהן והאמר רב שעת
ביישו ישן חייב וליג' ומת ולא נהירא
כלל דמה ענין ישן לגבירא קטילא
שילא ליהרג ועוד מלי קמיל רב שעת
מתניתין היא המניש את הישן חייב
ומיחו אין תימה כי' שלא הביא כן
מילתא דרב שעת למפסע בענין
דכה"ג אשכחן באין בין המודר
(מדרס דף לה: וס"ט) דליצניא הני
כהני שלוחי דין הו' או שלוחי דשמיא
הו' ולא מיימי מילמיה דרב הונא
בניה דרב יהושע דאמר נפרק קמא
דקדושין (דף כג: וס"ט) הני כהני
שלוחי דרוממא ניהו דלי שלוחי דין
מי איכא מדי דלגן לא מלי עבדי
ואניהו מלי עבדי' אף קשה דמסקנא
דהכא משמע דביישו ישן ומת פטור
דמסיק דמשום כיסופא דידיה הוא
ור"ת גרים התם והאמר רב שעת
ביישו חייב ואינא ליהרג קאי:
סומא אין לו בושת. דסומא
שביש פטור כלל המניש
את הסומא חייב דהא לא משמע
מעיקר שיהא פטור וכן משמע
מתוך פירוש הקונטרס דפי' דייק
מתניתין דלא כרבי יהודה מדלא
קמני סומא שביש פטור דקמני

ישן שביש פטור משמע דלא מלי
מה להלן גולגל ועבדים לא אף גבי
כחתיב והחזיקה במבשוי א"כ סומא נמי
לא חייב כיון דענין ענין גמר א"כ
דבר התלוי בראיה ניתנה ג"ש: **ואין**
גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט:
פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו
חייב מלקיות מנין אחיה רשע רשע
עד שיגמר הדין על פיהם והא דאמר
רשע רשע רבא אחר מלקיות תחת
שמעין דהי' כ"ג מלקיות תחת מיתה
תחת מיתה עומדת דוקא משום
נממן ואין משלשים נמכות דאמר

דמיכלמו ליה ומיכלס. כשמוכרין לו
מטעור: ערום בר בושת הוא. כחמיה.
ערום כפי בני אדם מי הו' בר בושת:
עומדים ערומים ואין להם בושת: ביישו
ישן. בייש אדם ישן: **ומס**.

מתוך שנתו ולא הכיר בבושמו שעה
לו זה מהו: **כיסופא**. חפית פנים:
וילוסא. שמואלו בו כפי רבים ואף
על פי שאלו שס על לבו: **וספגיא**.
בניחוסא: **דלא כרבי יוסה**. דאמר
סומא אין לו בושת אס בייש חבירו
פטור ומתניתין קמני ישן שביש פטור
ובסומא לא חנא הכי והלכך סומא
חייב: בעדים זוממין כתיב (דברים יט)
לא תחוס עיך עליו בבושמו נמי כתיב
(שם כה) וקולותה את כפה לא תחוס
עיך. עדים אי אפשר בזוממין דבעינן
ראה דאס לא ראה שקטע ידו
של חבירו והיחך יעיד: **כלל ראו**.
משמע שהוא רואה נמקום אחר
וכאן היה כלל ראות: **אפילו רואה**
רואה מפייהו גליוס. במיתה כתיב
(במדבר לה) לא תקחו כופר לנפש
רואה ובגלות כתיב (שם) לנוס שמה
רואה: במלקות כתיב (דברים כה) אס
כן הכות הרשע ובמיתה כתיב
(במדבר לה) אשר הוא רשע למות:
כל

בושת אא"כ משום זילותא היינו דקמני קמן
קמן בר בושת הוא אלא מאי משום זילותא
אין לך בושת גדולה מזו מכל מקום נפשוט
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא כדאמר
רב פפא דמיכלמו ליה ומיכלס ליה ומיכלס
הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלס ליה משום
כיסופא דידיה הוא והא מיימי ליה או דלמא
משום בושת משפחה תא שמע חרש
וקמן יש לו בושת שוטה אין לו בושת אי
אמרת משום כיסופא דידיה קמן בר
בושת הוא אלא מאי משום בושת דבני
משפחה דאי' שוטה נמי שוטה
אין לך בושת גדולה מזו מ"מ נפשוט
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא אמר
רב פפא אין דמיכלמו ליה ומיכלס ליה
והתניא ר' אומר חרש יש לו בושת שוטה
אין לו פועמים אין לו בושת שוטה אין
לו פועמים אין לו בושת שוטה אין לו
המבייש את הסומא וכו': מתניתין דלא
כר' יהודה דתניא ר' יהודה אומר
סומא אין לו בושת וכך היה ר' יהודה
פומר מחייבי גליות ומחייבי מלקיות
ומחייבי מיתות ב"ד מ"ט דר' יהודה
גמר ענין ענין מעדים זוממין מה התם
סומין לא אף הכא סומין לא מחייבי
גליות דתניא ר' יהודה ראות פ"רט
לסומא דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר
לרבות את הסומא מ"ט דר' יהודה
אמר לך יא אשר יבא את רעהו ביער
לחטוב עצים ואפי' סומא כתב רחמנא
בלא ראות למעוטי ור' מאיר כתב רחמנא
בלא ראות למעוטי הוי מעוטי אחר
מעוטי ואין מעוטי אחר מעוטי אלא
מיעוטי אלא לרבות ור' יהודה ההוא
בבלי דעת פרט למתכוין הוא דאחא
חייבי מיתות ב"ד אחיא רוצח רוצח
מחייבי גליות חייבי מלקיות אחיא רשע
רשע מחייבי מיתות בית דין תניא אידך
ר' יהודה אומר סומא אין לו בושת
(וכ)

ישן מדקמני המניש את הסומא חייב
דמודה רבי יהודה דמניש את הסומא חייב:
מה להלן סומא. וא"ת אי מה להלן
גולגל ועבדים לא אף גבי בושת ליפטור
וכ"ת אשה מוכח דפסולה לעדות ומיינת
בבושת כחתיב והחזיקה במבשוי א"כ
סומא נמי לא חייב כיון דענין ענין גמר
א"כ דבר התלוי בראיה ניתנה ג"ש: **ואין**
גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט:
פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו
חייב מלקיות מנין אחיה רשע רשע
עד שיגמר הדין על פיהם והא דאמר
רשע רשע רבא אחר מלקיות תחת
שמעין דהי' כ"ג מלקיות תחת מיתה
תחת מיתה עומדת דוקא משום
נממן ואין משלשים נמכות דאמר

(א) לעיל כ"ה. (ב) שגמור
ותלח דיה והחזיקה
במבשוי א"כ חייב על
הטעם. רש"י (ג) כההדרין
פ"ה. (ד) אין זה מבריימי
אלא רב פפא הוא דמני
הכי. העמק מחלופי
גרסאות. (ה) מכות ט.
נדרים פ"ה. (ו) ויחמא מה.
(ז) וי"ג. (ח) וי"ג. (ט) וי"ג.
(י) וי"ג. (יא) וי"ג. (יב) וי"ג.
(יג) וי"ג. (יד) וי"ג. (טו) וי"ג.
(טז) וי"ג. (יז) וי"ג. (יח) וי"ג.
(יט) וי"ג. (כ) וי"ג. (כא) וי"ג.
(כב) וי"ג. (כג) וי"ג. (כד) וי"ג.
(כה) וי"ג. (כו) וי"ג. (כז) וי"ג.
(כח) וי"ג. (כט) וי"ג. (ל) וי"ג.
(לא) וי"ג. (לב) וי"ג. (לג) וי"ג.
(לד) וי"ג. (לה) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"ג.
(לנ) וי"ג. (לו) וי"ג. (לז) וי"ג.
(לח) וי"ג. (לט) וי"ג. (לך) וי"ג.
(לם) וי"ג. (לנ) וי"ג. (לו) וי"ג.
(לז) וי"ג. (לח) וי"ג. (לט) וי"ג.
(לך) וי"ג. (לם) וי"ג. (לנ) וי"ג.
(לו) וי"ג. (לז) וי"ג. (לח) וי"ג.
(לט) וי"ג. (לך) וי"ג. (לם) וי"

419

רבי ירמיה בר אבא ורב יהודה כ"ד פ"ה ס"ה. דכתיב פסקין ברש החולץ (יבמות דף ט:). הכי אמר שמואל זו אינו דומה למסקין משום תקנת אשה משמע דלי לאו תקנת אשה מודה שמואל דלין הבעל מוליך מיד הלוקחות דקנין פירות ולא כקנין הגוף דמי וא"ת והיאך מלא דיו ורגליו דס"ל לעיל פ"ק (דף ט.) האמין שחלקו לקוחות הן וס"ל הכא דלאו כקנין הגוף דמי א"כ לא משכחת דמייתי ביטורס אלא חד בר חד עד יהושע בן נון כדקאמר בסוף השולח (גיטין דף מה. וס"ו) וכן קשה לרבה דפסק כר"ל ברש החולץ (יבמות דף ט.) וס"ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וס"ל האמין שחלקו לקוחות הן כפרק ז' דקדושין (דף מב:) והיאך מלא דיו ורגליו וגם אלו היאך מלאו דיו ורגליו דקיי"ל כר"ל וקיי"ל דלין ברירה דכסוף בילה (דף נח.) פסקין כר' אושעיא דדאורייתא אין ברירה ומפרש ר"י דכל הנהו דלית להו דלין ברירה לא יאמרו דהאמין שחלקו מחזירין זה לזה ביוצא רק ר' יוחנן לחודיה להכי דייק עלה רבי יוחנן דלא מלא דיו ורגליו אלא אן לא ס"ל שיהא מלי חזרת יוצל בכך דהא רבי יוחנן גופיה מודה דמיני יהושע היו מביאין ביטורס אפילו אמרין דלאו כקנין הגוף דמי כדאמרין אלא חד בר חד עד יהושע בן נון וחלוקת יהושע נמי אמר ביש נחמן (כ"ד דף קט:) דירושא היא להם מלכותיהם ואפ"ה לא חזרה אותה חלוקה ביוצא דכפרה הוא כיון שחלקו על פי נציא ואוריס ותומיס ובגזירת הכתוב ולפיכך הביאו ביטורס והשתא כהא כפרה פליגי ר' יוחנן ושאר אמוראי דרבי יוחנן סבר דמהיחא לא ילפינן גזירת הכתוב היתה ושאר אמוראי סברי דמהתם ילפינן בכל חלוקה ירושה דאין מחזירין ביוצא אף על גב דלקוחות הן:

באושא התקינו האשה שסברה. וא"ת לר' יוחנן למה הולך לתקן כיון דקנין הגוף דמי וי"ל דלגטריין להיכא דמתג לה דין ודברים אין לו בנכסין ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד סוף העולם דאין זה אוכל פירות כדאמר בהכחש (כתובות דף פג.) ומיהו אם לא כתב אלא דין ודברים אין לי בנכסין ובפירותיהן לא סגי בהכי דאכתי בפירות עמלן ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירותם:

אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי ב'. חזקה לר' יוחנן דשניק מתניתין למסכת מכות (דף ג. וס"ט) ומייתי ברייתא דתנן מעדין אנו את איש פלוני שגירש את אשתו והלא בן היום בין מתר סופו ליתן לה כתובה (ולא נתן לה כתובה) אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שאם נתארמלה או נהגרשה ואם ספיקה של אשה והמותר ישלמו העדים ואיכא דבעל כמה היה אדם נותן על זכות ספיקו של בעל וזו"מ לכולהו יש לדקדק אמאי נטובת הנאה דאם מתה ירשנה בעלה דשמה היא מתכור ולא ירשנה וי"ל דהיה אמה ואמתיים קאמר דפשיטא בהנהו דאפי' מכרה אין הלקוחות גובין מנה או מאמס מבעל מאחר שמתה בחי בעלה אלא הך דהכא אין לדמות דלמנה ומאמס קאי דיש

הבעל מוליך. שהבעל יורש את אשתו והוא היה לוקח ראשון: **לאחר מותו.** מהיום ולאחר מותו שהגוף קניו לכן מהיום אלא שהאב אוכל הפירות עד יום מותו: **מכרין עד שימס.** לוקח הלקוחות: **דלא מה הכן בחיי האב** וכשימות האב הולך הן ומוליך מיד **דאפו ליד הכן.** דמה מכר לו ראשון לשי כל זכות שנתן לידו: **קנין פירות.** שהיו קניין לאב לפירות: **כדיש לקיש סבירה לן.** דפסקין להנחתא כדש לקיש בתלת חדא הא והחולץ למעוברת ומתנה בנאמנע בפרק החולץ (יבמות דף ט:): **אלא לאו שעת מינה [כז] לאו כקנין הגוף דמי.** הני נכסי מלוג הקניין בחייה לבעל לפירות לאו כקנין הגוף דמי ומתנה מתנה ואע"ג דמתה בחייה: **הכוכב נכסיו לאכיו.** לאחר מותו ומכר האב בחי הן ומת האב בחי הן ואמר לן ריש לקיש דקנה לוקח שמעין מינה משום דקנין פירות שהן קניין לכן לאו כקנין הגוף דמי אלא השתא דלמא היינו טעמא דקנה לוקח אע"ג דלא אחי ליה דכן משום דרמי לירשו הוא ואע"ג דבעלמא כקנין הגוף דמי כהא גופא דהא אקני אב לכן בחייו ומכרין כשיראה דלי משום לאחר מיתה בלאו הכי הוה ירית ליה אלא רב שמואל בר אבא לא היה ראו לירש את אמו אלא רבי אבא בעלה היה ראו לירשה: **אבא לא ירית ברא.** ואי הוה תני נמי איפכא הוה אמרת נמי טעמא משום דרמי לירשו הוה: **אלא.** על דרך כהן דכחב נכסי לאבנה בני אחיה ליה והאי דכחב נכסי לאבנה לאבדוניהו מזני קאמי דכי מיית לא ירשו ליה בני אלא אבנה וכי הוה תני איפכא הוה אמרת התם דקני לוקח שחלקו מן האב הוה טעמא משום דקנין פירות שיש לו לכן לאו כקנין הגוף הוא וכי זבין אב דידה קובין: **הכא נמי.** הכותב נכסיו לבנו ודאי בני אחריני אית ליה ולאבדוניהו מאחיו משאר בניו של אב הוא דכחב ליה ומדלמריין קנה לוקח שעת מינה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי: **באושא** הפסקין. דאע"ג דבעלמא לאו כקנין הגוף דמי בעל נכסיו אשתו אלוהיה רבנן לשעזדיה משום אינה והוי חלוקה ראשון: והרי

אמר רב שמואל בר אבא אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא אוקמיה בנכסי אול ר' אבא אמרה למילתא קמיה דרב הושעיא אול רב הושעיא אמרה קמיה דרב יהודה א"ל הכי אמר שמואל "האשה שמכרה בנכסי מלוג בחי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אמרה קמיה דרבי ירמיה בר אבא אמר להו אנא מתניתא ידענא דתנן "הכותב יבכסיו לבנו לאחר מותו הן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב והאב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן ימכר האב מכורים עד שימות ימכר הן אין לו ללוקח עד שימות האב כי מיית אב מיהא אית ליה ללוקח ואע"ג דמת הן בחי אב דלא אתו לידה הן כרבי שמעון בן לקיש דאמר לא שנא מת הן בחי האב דלא אתו לידה רבן לא שנא מת האב בחי הן דאתו לידה רבן קנה לוקח דאתמר מכר הן בחי האב ומת הן בחי האב רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ר"ל אמר "קנה לוקח ר"ל אמר לא קנה לוקח אמר לך כי קתני מתני' מכר הן לא קנה לוקח עד שימות האב וכי מיית האב אית ליה ללוקח דלא מת הן בחי האב דאתו לידה הן אבל מת הן בחי האב דלא אתו לידה רבן כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח אלמא קא סבר "קנין פירות כקנין הגוף דמי וכי זבין לאו דידה זבין ר' שמעון בן לקיש אומר קנה לוקח כי קתני מתני' מכר הן אין ללוקח עד שימות האב כי מיית אב מיהא אית ליה ללוקח לא שנא לא מת הן בחי האב דאתו לידה רבן ולא שנא מת הן בחי האב דלא אתו לידה רבן קנה לוקח אלמא קסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וכי קא זבין דידה קא זבין ואנן השתא בין ר' ירמיה בר אבא ובין רב יהודה כר' שמעון בן לקיש סבירא להו וקאמר ר' ירמיה בר אבא אי סלקא דעתך קנין פירות כקנין הגוף דמי כי מיית אב ומיית הן בחי האב אמאי אית ליה ללוקח כי קא זבין האי לאו דידה קא זבין אלא לאו שמע מינה קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי אהדרהו לקמיה דרב יהודה אמר להו הכי אמר שמואל זו אינה דומה למשנתנו מאי מעמא אמר רב יוסף בשלמא אי תני איפכא הכותב נכסיו לאביו איכא למפשט מינה דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי אלא השתא דקתני הכותב נכסיו לבנו משום דראוי לירשו הוא אמר ליה אביו אמו ברא ירית אבא אבא לא ירית ברא אלא לאבדוניהו לנכסי מבריה קא אתי הכא נמי לאבדוניהו לנכסי מאחיה אתי אלא מאי אינה דומה למשנתנו משום תקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי תנינא מעדיין אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן בתובתה והרי

אמר רב שמואל בר אבא אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא אוקמיה בנכסי אול ר' אבא אמרה למילתא קמיה דרב הושעיא אול רב הושעיא אמרה קמיה דרב יהודה א"ל הכי אמר שמואל "האשה שמכרה בנכסי מלוג בחי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רב אידי בר אבין אף אנן נמי תנינא מעדיין אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן בתובתה והרי

באושא התקינו. כשהיה סנהדרין באושא שגלה וישנה שם סנהדרין גדולה, כדאמרין ב"ה (לח.) גבי עשר משפחות (ב"ה לח.) הקנין (כתובות ז.) להיות הבעל אוכל פירות בחייה וכן הקרקע יהיה ללוקח לנשמתו (ב"ה לח.) שאם ימות בעלה יזה כהן ואלו חמות היא וירשה בעל יפקדו, ונכסי מלוג כן נכסים ששולח מזה לזה או ששכנסו קרקעות של נישומי ככתובתה, ולא קיבל בעל עליו אחריות ואוכל פירותיהן בחייה כחוקת החמים חתם פקדיהן, ולכא מקרי מלוג, שחילקו ומתקנין בעל, שאלו הפירות מתלינן הראש (רשב"ם ב"ה פ"ה ס"ה.) ורבה. ובעל יורש אותה דבר תורה (ב"ה פ"ה ס"ה.) הבעל מוציא. וכן מוקי לה בפרק האשה (כתובות ע"ח.) תקנת אושא בגופה של קרקע לאחר מיתה (ב"ה לח.) דשויחו רבנן בלוקח והוא לוקח ראשון (כתובות ז.) ומיהו להכי מהני מפרת האשה, שאם ימות בעלה בחייה יטול הלקוח (רשב"ם ב"ה ז.)

(א) יבמות לו: ב"ב ק"ט.
(ב) שבת קל"ה: וי"ל.
(ג) כתובות ג ע"ח: ב"ה לה.
(ד) ב"ב ג קל"ה: (ז) ד"ה
(ה) וי"ל.
(ו) יבמות לו: ד"ה קנין וי"ל
(ז) כתובות ג ד"ה הבעל.
(ח) ב"ב ו"ה נמן לה כתובה.

מוסף רש"י

הכותב נכסיו לבנו. הוא הדין לאחר (רשב"ם ב"ב ק"ט.) לאחר מותו. שכתב חסדו ולאחר מותו, ואין לאב בן אלא אפילו פירות בחייו (יבמות דף ז.) הן אינו יכול למכור. לגמרי בחי האב, מפני שהן ברשות האב. לאסל פירות, אלא בן שיהיו יטולן למכור לגמרי מעשיו, שהאב ימכור פירות והן ימכור הגוף (רשב"ם שם.) והאב אינו יכול למכור. לאחר הגוף והפירות לגמרי, מפני שהן בתביעין לבן. הגוף מעשיו ופירות לאחר מיתה (שם.) מכר האב מבורך. לאסל הלקוח פירות כל ימי חי האב, שזה נכסו שהיו לו לזה בן (יבמות דף ז.) אלא עד שימות האב. אלא לנשומות האב יטול הן גם כן פירות, או הוא או הכא מכמו, לא שנה מת האב בחי הן ולא שנה מת הן בחי האב, שהפירות מכר אלא הגוף קני לגמרי לכן משנה שכתב לו האב, ושבת הן ואח"כ האב ויש לו בנים לאחיו הן כן יורשין אם כחו (רשב"ם שם.) מכר הן. בחי האב, אין לו ללוקח, פירות עד שימות האב. שכי הוה כן, אלא בשמות האב וי מיהא ללוקח נק ופירות ויבן שבהן קיים (שם.) ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח. אפילו לנשומות האב, דקנין פירות שהיה לו לאב בנכסיו הללו כקנין הגוף דמי, ואין מפרת הן מביה, ומתקנין דקנין אין ללוקח בן כלום עד שימות האב, הא שמימות האב י, הן החס דמית האב בחי הן ומתקנינא המתנה, ומת מכר ראשון לשי כל זכות שנתן לידו, אלא מה הכן לא זכות וזכות לידו (יבמות דף ז.) שבעלם לא היו ראויין לאב ליה הן, אלא יחזרו לשאר יורשי האב, ומיהו אם לא מכר הן בחי האב היה מודה ר' יוחנן שאע"פ שמת הן ואמר קן מה האב אפילו הכי יורשי הן יורשין את מתנתו ולא יורשי האב, אלא בני מביה הרי פולק נפשו משנת מביה, וגם לא כל לידו שיוכל הלקוח לזכות מכרו (רשב"ם שם.) קנין פירות. שיש לו לאב אפילו הגוף קניו לו דמי, ולא היה הן יכול למכור אלא על מנת דלמו ליה ויין דלא אלו ליה לא קני לוקח, ומיהו אם לא מכר הן ולא פולק נפשו מהם ומת הן בחי האב, לנשומות האב ירש קן הן את זכות אביו שהיה לו בקרקע (שם.) הקנין (כתובות ז.) שחלקו ונשמו בלתי נשמו בכתובתה, ולא קיבל בעל עליו אחריות ואוכל פירותיהן בחייה כחוקת החמים חתם פקדיהן, ולכא מקרי מלוג, שחילקו ומתקנין בעל, שאלו הפירות מתלינן הראש (רשב"ם ב"ה פ"ה ס"ה.) ורבה. ובעל יורש אותה דבר תורה (ב"ה פ"ה ס"ה.) הבעל מוציא. וכן מוקי לה בפרק האשה (כתובות ע"ח.) תקנת אושא בגופה של קרקע לאחר מיתה (ב"ה לח.) דשויחו רבנן בלוקח והוא לוקח ראשון (כתובות ז.) ומיהו להכי מהני מפרת האשה, שאם ימות בעלה בחייה יטול הלקוח (רשב"ם ב"ה ז.)

(א) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ב) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ג) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ד) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ה) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ו) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ז) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ח) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(ט) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]
(י) [מכות ג, ט] [מכות ג, ט] [מכות ג, ט]

גיליון הש"ס

ב"מ ה"א וי"א וי"א וי"א
ש"ס פ"א פ"א פ"א פ"א
ת"ס ד"ה כ"ד וי"א וי"א
ג' א"י פ"א פ"א פ"א
פ"א פ"א פ"א פ"א
תוספות ד"ה פ"א פ"א

מוסף רש"י

ליתן כחובתו של ז'ו.
מספק, שאם נחלםנה
או נגדשה, יעלה
לוקח, ואם מתה יירשנה
בעלה. ויפסקי משותף
(מכות ג, ט) המוכר שטר
חוב לחבירו, שחייב לו
לה למלוה ממון ומסר
לו המלוה את השטר, לך
לוקח ומכרו לו וכתב לו
קנין לך אלו וכל שכתבתי,
אני נמי משפקין בהם
(כ"ב טו.) הלכתא חזקה
נקות במכירה (רשב"א
ב"ב קמ"ו.) וחזרו ומהלו.
המוכר שטר מלוה מחלו
לגוי, מחלו. דלמחר ליה
לזל ללוקח לאו בעל דברים
דדי. אל (וכחכות פ"ה)
דלא מכר לו ראשון לשני
אלא כל וכתב שכתב לידו,
ולא עדיף. ה"ל לוקח
ממלוה דלמי מתמיה
דמלוה, ומיור משותף
יחזיר לו מוכר ללוקח, דהא
למחלו הוא דרשינן דמי
דגמרי וזה הפסד משותף
קשורק שטרותיו של חבירו,
דקיימא לן דחייב, מההוא
טובדא דכפיה רפרס לרז
אש ואלגני מיהא כי
כסודא ללמח (רשב"א
ט"ו.) ואפילו יורש, של
מלוה, מחלו. שהיה לא
נחשית ללוקח כלום אלא
מתנת המוכר ויהי מחלו
אלו (דקדושין ט"ו.) וסבירא
הוא דלא אש כח של
לוקח במה שנתקן לו
שטר המלוה אלא למח
כחוב הסמוך בו במקום
הוא או יורש, אך לא
נפקר שטרותו מן המלוה,
וקריא ביה עבד ליה לאש
מלוה יחול למחלו שטרותו
(רשב"א ט"ו.)

וכרי ה"א פספיו. דאי ודאי נגדשה ע"י עדים אחרים כי משתכחי
הנך עדים וזממין הוו משלמין לה כל כמותה דהא בעו לאפקודי
כולה מיהא דקאמרי נתן לה אצל השתא שמה אינה עמדה ליעול
כמותה לעולם שמה תמות ויירשנה בעלה ונמנא שלא היו מפסדין
אותה כלום לפיכך אין אומרים ישלמו
לה כמותה אלא אומרים כמה אדם
רזה ליתן לה מיד כמותה על
הספק שאל נתארמלה או נגדשה
יעלנה הוא ולא תמות יירשנה בעלה
והוא יפסיד מה שנתן ודמים הללו
יתנו לה העדים דעונת הנאה זו
מפסדין אותה מיד שאל תנא
למוכרה בטובת הנאה זו לא תוכל.
טובת הנאה כלומר דבר מועט: אם
אמרו בנכסי מלוג. שחולל למוכר
ואין הבעל מוציא מיד הלוקחים שהרי
אם פיתחו פיתחו לה ואם הומירו
הומירו לה: יאמרו בנכסי לאן ברזל.
בכמותה דהיינו דנוציא וכתבתי אותה
בכמותה ומכרתי עליה חתן אחריתי
ואם פיתחו פיתחו לו ואם הומירו
הומירו לו כדאמרין [בנכסות כאלמנה
המוכר שטר מלוה מחלו
לגוי, מחלו. דלמחר ליה
לזל ללוקח לאו בעל דברים
דדי. אל (וכחכות פ"ה)
דלא מכר לו ראשון לשני
אלא כל וכתב שכתב לידו,
ולא עדיף. ה"ל לוקח
ממלוה דלמי מתמיה
דמלוה, ומיור משותף
יחזיר לו מוכר ללוקח, דהא
למחלו הוא דרשינן דמי
דגמרי וזה הפסד משותף
קשורק שטרותיו של חבירו,
דקיימא לן דחייב, מההוא
טובדא דכפיה רפרס לרז
אש ואלגני מיהא כי
כסודא ללמח (רשב"א
ט"ו.) ואפילו יורש, של
מלוה, מחלו. שהיה לא
נחשית ללוקח כלום אלא
מתנת המוכר ויהי מחלו
אלו (דקדושין ט"ו.) וסבירא
הוא דלא אש כח של
לוקח במה שנתקן לו
שטר המלוה אלא למח
כחוב הסמוך בו במקום
הוא או יורש, אך לא
נפקר שטרותו מן המלוה,
וקריא ביה עבד ליה לאש
מלוה יחול למחלו שטרותו
(רשב"א ט"ו.)

דש לו לתנא לשנות ריבוי תשלומין גבי עדים וזממין כמו שיכול
להרבות אלסל ואת"ל דנכסי לאן ברזל יכולה למכור אס כן יותר
היו מפסדיים וזממין לאשה כשהיו אומרים שגירשה ונתן לה
כמותה על נכסי לאן ברזל שהיתה יכולה למכור לגמרי מעל
מנה ומאמס שאלן יכולה למכור
לגמרי אלס כההיא [דמכות] (דמסורה)
שאלן להעיד ולהפסיד לבעל שאומרים
שגירשה ולא נתן כמותה יותר היו
מפסדין לו על מנה ומאמס שהיו
מחייבין אותו ליתן ושמה היה נפטר
מלינת אס תמות האשה בחייו מעל
נכסי לאן ברזל דשמה תמכור האשה
ולא יפטר במיתה ולכן נקט הזממן:
על דבר שיש בו ריבוי תשלומין אלס:
פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן.
היינו צמלי דאמור מעלמא
כגון טובת הנאה דכמותה וכגון גונב
ולד כהמת מלוג דמשלם כפל לאשה
כדאמרין ברש האשה שנפלו לה
נכסים (מכות דף ע"ט.) משום דלא
תקינו ליה רבנן פירא דפירא אלא
פירא דפירא דלמי מגופיה כגון ולד
ולדות כהמת מלוג פשיטא דתקינו
ליה רבנן כדמתן לעולם הוא אוכל פיר
פירות ונראה דפירי דפירי לא תקינו
ליה רבנן דהאס לא הוי כי האי דהכא
דנהי דמשלם כפל לאשה נראה דנאסו
כפל ילקח קרקע והוא אוכל פירות
ונראה נמי דכ"ש גונב כהמת מלוג
עגמה דמשלם כפל לאשה:
מעמא טאי שלא תהא קלה
בעיניו להוציאה. ומיהא
דבריש אע"פ (מכות ד' טז.) משמע
דללו היינו טעמא דר"מ גבי הא דתנן
רבי מאיר אומר כל הפוחת לנחלה
ממאמס ולאלמנה ממנה הרי זה
בעילתו בעילת זנות ודיק בגמרא כל
הפוחת אפילו בתנאה אלמא קסבר
תנא בטל ואית לה וכוין דלמחר לה
אית לך אלא מנה לא סמכה דעתה
והוי בעילתו בעילת זנות הא שמעין
ליה לר"מ דבדרבנן תנא קיים משמע
דמשום שיש לה ולא סמכה דעתה
כשאמר לה לית לך אלא מנה הוא
דהויא בעילתו בעילת זנות הא אס
הוא תנא קיים ולא היה לה כלל לא
היה בעילתו בעילת זנות וי"ל דכ"ש
אי תנא קיים ולית לה דהויא בעילתו
בעילת זנות אלס תנא קייא לה מנה כ"י ש"מ דה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה אפי' הכי היא בעילתו בעילת זנות וא"מ מנה ליה דמיייר בתנאה דלמחר מודה ר"מ דתנא קיים וה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה כגון בסוף ביאה דלמחר תסוף שמתין דדברי הכל אינה מוחלת וי"ל דלשון כל הפוחת משמע שהוא
פוחת לה ובסוף ביאה אין יכול לפחות אלא היא פוחתת לעצמה ולא שייך לשון פוחת אלא בתנאה אי נמי מדנקט כל דייק:
כל לגבי בעיה ודאי מודה. וא"מ ותזין לבעל גופיה ומיחית ליה לנחל וי"ל שהבעל לא ירצה לקנות שלא להפסיד לאשתו א"מ
הא מוקמי לה בסמוך כר"מ דלמחר לשהות עס אשתו בלא כמותה אסור וא"מ והי"ך יכולה למחול האמר ברש אע"פ (מכות
דף טו.) דבסוף ביאה אינה יכולה למחול וכו' דכתבה ליה התקבלתי הא משמע בפרק נערה (שם דף טז.) דלר"מ אפי' בהתקבלתי
אין יכולה למחול וי"ל ה"מ בתחילת הסוגיא אצל לפי המסקנה דהאס דמפליג ר' יהודה בין כהנה ליה התקבלתי ובין לא כהנה ליה
התקבלתי ה"ה לר"מ וא"מ ואכתי הי"ך תמחול הא מוקמין לה כר"מ דלמחר אסור לשהות עס אשתו בלא כמותה וי"ל לאחר שמתחול
יחזור ויכתוב לה כמותה ועי"ל דאפילו את"ל שאלן יכולה למחול בעודה מחזיק אכתי יעשה קניוא ויגרשנה ותמחול לו ואכ"מ יחזירנה
וא"מ כיון דלמחר כר"מ דלמחר דמיא דגמרי א"כ לא תהא רשאה למחול מפני שחשךך לשלם ללקוחות כדאמר בהמוכר שטר חוב לחבירו
ולא ומחלו מחול ואמרין תס (מכות דף טז.) דלמחן דלמחן דמיא דגמרי מגבי ביה דמי שטרט מעליא ומיהא מצי למימר דלמחר
אס תחזק ותמחול ליה לה מיד לשלמו אע"פ דלשכתמאלתן תמחול לשלם יחזר מ"מ חשיב ליה אטורווי כי דינא כדכי
כיון דסוף סוף השתא מיהא לא משלמין מיד ומאז דרגיל ר"מ לפרש דלמחן חייבת לשלם אפילו לר"מ אלא מה שקבלה א"ש טפי
ואין להאריך כאן בדבר זה הקשה הר"ר שמואל ב"ר חיים ותזין כמותה במעמד שלשתן דלא אין יכולה למחול כמו שרגיל ר"מ
לקדק מההיא דמיא בהאס מקדש (קדושין דף מו.) המקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה עליהם רבי
מאיר אומר מקדשת ואמרים אינה מקדשת ומסיק דמלוה בשטר קמפלגי באשה סמכה דעתה ודכילי עלמא אית להו
דשמואל דלמחר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וצמלוה על פה פליגי בדבר הווא דלמחר תנהו לפלוני במעמד שלשתן
קנה דרבנן לית להו שיעול מעמד שלשתן דמלוה אלא צפקדון ואס היה יכול למחול מהו חושש אי אית להו דבר הווא צמלוה כיון
דפקדוה ליה דלא סמכה דעתה ומיך ר"י * דמעמד שלשתן אין מועיל בכמותה בעודה תחת בעלה כיון דעדיין לא ניתנה לגבות
וא"מ ויכתוב שטרט בשמיה דלא לא מצי מחלה כדאמר בהכותב (מכות דף טז.) והכא ניחא דשמה הבעל לא ירצה אצל בסמוך גבי
היא

דש לו לתנא לשנות ריבוי תשלומין גבי עדים וזממין כמו שיכול
להרבות אלסל ואת"ל דנכסי לאן ברזל יכולה למכור אס כן יותר
היו מפסדיים וזממין לאשה כשהיו אומרים שגירשה ונתן לה
כמותה על נכסי לאן ברזל שהיתה יכולה למכור לגמרי מעל
מנה ומאמס שאלן יכולה למכור
לגמרי אלס כההיא [דמכות] (דמסורה)
שאלן להעיד ולהפסיד לבעל שאומרים
שגירשה ולא נתן כמותה יותר היו
מפסדין לו על מנה ומאמס שהיו
מחייבין אותו ליתן ושמה היה נפטר
מלינת אס תמות האשה בחייו מעל
נכסי לאן ברזל דשמה תמכור האשה
ולא יפטר במיתה ולכן נקט הזממן:
על דבר שיש בו ריבוי תשלומין אלס:
פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן.
היינו צמלי דאמור מעלמא
כגון טובת הנאה דכמותה וכגון גונב
ולד כהמת מלוג דמשלם כפל לאשה
כדאמרין ברש האשה שנפלו לה
נכסים (מכות דף ע"ט.) משום דלא
תקינו ליה רבנן פירא דפירא אלא
פירא דפירא דלמי מגופיה כגון ולד
ולדות כהמת מלוג פשיטא דתקינו
ליה רבנן כדמתן לעולם הוא אוכל פיר
פירות ונראה דפירי דפירי לא תקינו
ליה רבנן דהאס לא הוי כי האי דהכא
דנהי דמשלם כפל לאשה נראה דנאסו
כפל ילקח קרקע והוא אוכל פירות
ונראה נמי דכ"ש גונב כהמת מלוג
עגמה דמשלם כפל לאשה:
מעמא טאי שלא תהא קלה
בעיניו להוציאה. ומיהא
דבריש אע"פ (מכות ד' טז.) משמע
דללו היינו טעמא דר"מ גבי הא דתנן
רבי מאיר אומר כל הפוחת לנחלה
ממאמס ולאלמנה ממנה הרי זה
בעילתו בעילת זנות ודיק בגמרא כל
הפוחת אפילו בתנאה אלמא קסבר
תנא בטל ואית לה וכוין דלמחר לה
אית לך אלא מנה לא סמכה דעתה
והוי בעילתו בעילת זנות הא שמעין
ליה לר"מ דבדרבנן תנא קיים משמע
דמשום שיש לה ולא סמכה דעתה
כשאמר לה לית לך אלא מנה הוא
דהויא בעילתו בעילת זנות הא אס
הוא תנא קיים ולא היה לה כלל לא
היה בעילתו בעילת זנות וי"ל דכ"ש
אי תנא קיים ולית לה דהויא בעילתו
בעילת זנות אלס תנא קייא לה מנה כ"י ש"מ דה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה אפי' הכי היא בעילתו בעילת זנות וא"מ מנה ליה דמיייר בתנאה דלמחר מודה ר"מ דתנא קיים וה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה כגון בסוף ביאה דלמחר תסוף שמתין דדברי הכל אינה מוחלת וי"ל דלשון כל הפוחת משמע שהוא
פוחת לה ובסוף ביאה אין יכול לפחות אלא היא פוחתת לעצמה ולא שייך לשון פוחת אלא בתנאה אי נמי מדנקט כל דייק:
כל לגבי בעיה ודאי מודה. וא"מ ותזין לבעל גופיה ומיחית ליה לנחל וי"ל שהבעל לא ירצה לקנות שלא להפסיד לאשתו א"מ
הא מוקמי לה בסמוך כר"מ דלמחר לשהות עס אשתו בלא כמותה אסור וא"מ והי"ך יכולה למחול האמר ברש אע"פ (מכות
דף טו.) דבסוף ביאה אינה יכולה למחול וכו' דכתבה ליה התקבלתי הא משמע בפרק נערה (שם דף טז.) דלר"מ אפי' בהתקבלתי
אין יכולה למחול וי"ל ה"מ בתחילת הסוגיא אצל לפי המסקנה דהאס דמפליג ר' יהודה בין כהנה ליה התקבלתי ובין לא כהנה ליה
התקבלתי ה"ה לר"מ וא"מ ואכתי הי"ך תמחול הא מוקמין לה כר"מ דלמחר אסור לשהות עס אשתו בלא כמותה וי"ל לאחר שמתחול
יחזור ויכתוב לה כמותה ועי"ל דאפילו את"ל שאלן יכולה למחול בעודה מחזיק אכתי יעשה קניוא ויגרשנה ותמחול לו ואכ"מ יחזירנה
וא"מ כיון דלמחר כר"מ דלמחר דמיא דגמרי א"כ לא תהא רשאה למחול מפני שחשךך לשלם ללקוחות כדאמר בהמוכר שטר חוב לחבירו
ולא ומחלו מחול ואמרין תס (מכות דף טז.) דלמחן דלמחן דמיא דגמרי מגבי ביה דמי שטרט מעליא ומיהא מצי למימר דלמחר
אס תחזק ותמחול ליה לה מיד לשלמו אע"פ דלשכתמאלתן תמחול לשלם יחזר מ"מ חשיב ליה אטורווי כי דינא כדכי
כיון דסוף סוף השתא מיהא לא משלמין מיד ומאז דרגיל ר"מ לפרש דלמחן חייבת לשלם אפילו לר"מ אלא מה שקבלה א"ש טפי
ואין להאריך כאן בדבר זה הקשה הר"ר שמואל ב"ר חיים ותזין כמותה במעמד שלשתן דלא אין יכולה למחול כמו שרגיל ר"מ
לקדק מההיא דמיא בהאס מקדש (קדושין דף מו.) המקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה עליהם רבי
מאיר אומר מקדשת ואמרים אינה מקדשת ומסיק דמלוה בשטר קמפלגי באשה סמכה דעתה ודכילי עלמא אית להו
דשמואל דלמחר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וצמלוה על פה פליגי בדבר הווא דלמחר תנהו לפלוני במעמד שלשתן
קנה דרבנן לית להו שיעול מעמד שלשתן דמלוה אלא צפקדון ואס היה יכול למחול מהו חושש אי אית להו דבר הווא צמלוה כיון
דפקדוה ליה דלא סמכה דעתה ומיך ר"י * דמעמד שלשתן אין מועיל בכמותה בעודה תחת בעלה כיון דעדיין לא ניתנה לגבות
וא"מ ויכתוב שטרט בשמיה דלא לא מצי מחלה כדאמר בהכותב (מכות דף טז.) והכא ניחא דשמה הבעל לא ירצה אצל בסמוך גבי
היא

דש לו לתנא לשנות ריבוי תשלומין גבי עדים וזממין כמו שיכול
להרבות אלסל ואת"ל דנכסי לאן ברזל יכולה למכור אס כן יותר
היו מפסדיים וזממין לאשה כשהיו אומרים שגירשה ונתן לה
כמותה על נכסי לאן ברזל שהיתה יכולה למכור לגמרי מעל
מנה ומאמס שאלן יכולה למכור
לגמרי אלס כההיא [דמכות] (דמסורה)
שאלן להעיד ולהפסיד לבעל שאומרים
שגירשה ולא נתן כמותה יותר היו
מפסדין לו על מנה ומאמס שהיו
מחייבין אותו ליתן ושמה היה נפטר
מלינת אס תמות האשה בחייו מעל
נכסי לאן ברזל דשמה תמכור האשה
ולא יפטר במיתה ולכן נקט הזממן:
על דבר שיש בו ריבוי תשלומין אלס:
פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן.
היינו צמלי דאמור מעלמא
כגון טובת הנאה דכמותה וכגון גונב
ולד כהמת מלוג דמשלם כפל לאשה
כדאמרין ברש האשה שנפלו לה
נכסים (מכות דף ע"ט.) משום דלא
תקינו ליה רבנן פירא דפירא אלא
פירא דפירא דלמי מגופיה כגון ולד
ולדות כהמת מלוג פשיטא דתקינו
ליה רבנן כדמתן לעולם הוא אוכל פיר
פירות ונראה דפירי דפירי לא תקינו
ליה רבנן דהאס לא הוי כי האי דהכא
דנהי דמשלם כפל לאשה נראה דנאסו
כפל ילקח קרקע והוא אוכל פירות
ונראה נמי דכ"ש גונב כהמת מלוג
עגמה דמשלם כפל לאשה:
מעמא טאי שלא תהא קלה
בעיניו להוציאה. ומיהא
דבריש אע"פ (מכות ד' טז.) משמע
דללו היינו טעמא דר"מ גבי הא דתנן
רבי מאיר אומר כל הפוחת לנחלה
ממאמס ולאלמנה ממנה הרי זה
בעילתו בעילת זנות ודיק בגמרא כל
הפוחת אפילו בתנאה אלמא קסבר
תנא בטל ואית לה וכוין דלמחר לה
אית לך אלא מנה לא סמכה דעתה
והוי בעילתו בעילת זנות הא שמעין
ליה לר"מ דבדרבנן תנא קיים משמע
דמשום שיש לה ולא סמכה דעתה
כשאמר לה לית לך אלא מנה הוא
דהויא בעילתו בעילת זנות הא אס
הוא תנא קיים ולא היה לה כלל לא
היה בעילתו בעילת זנות וי"ל דכ"ש
אי תנא קיים ולית לה דהויא בעילתו
בעילת זנות אלס תנא קייא לה מנה כ"י ש"מ דה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה אפי' הכי היא בעילתו בעילת זנות וא"מ מנה ליה דמיייר בתנאה דלמחר מודה ר"מ דתנא קיים וה"ק כל הפוחת
אפי' באותו ענין שיש לה כגון בסוף ביאה דלמחר תסוף שמתין דדברי הכל אינה מוחלת וי"ל דלשון כל הפוחת משמע שהוא
פוחת לה ובסוף ביאה אין יכול לפחות אלא היא פוחתת לעצמה ולא שייך לשון פוחת אלא בתנאה אי נמי מדנקט כל דייק:
כל לגבי בעיה ודאי מודה. וא"מ ותזין לבעל גופיה ומיחית ליה לנחל וי"ל שהבעל לא ירצה לקנות שלא להפסיד לאשתו א"מ
הא מוקמי לה בסמוך כר"מ דלמחר לשהות עס אשתו בלא כמותה אסור וא"מ והי"ך יכולה למחול האמר ברש אע"פ (מכות
דף טו.) דבסוף ביאה אינה יכולה למחול וכו' דכתבה ליה התקבלתי הא משמע בפרק נערה (שם דף טז.) דלר"מ אפי' בהתקבלתי
אין יכולה למחול וי"ל ה"מ בתחילת הסוגיא אצל לפי המסקנה דהאס דמפליג ר' יהודה בין כהנה ליה התקבלתי ובין לא כהנה ליה
התקבלתי ה"ה לר"מ וא"מ ואכתי הי"ך תמחול הא מוקמין לה כר"מ דלמחר אסור לשהות עס אשתו בלא כמותה וי"ל לאחר שמתחול
יחזור ויכתוב לה כמותה ועי"ל דאפילו את"ל שאלן יכולה למחול בעודה מחזיק אכתי יעשה קניוא ויגרשנה ותמחול לו ואכ"מ יחזירנה
וא"מ כיון דלמחר כר"מ דלמחר דמיא דגמרי א"כ לא תהא רשאה למחול מפני שחשךך לשלם ללקוחות כדאמר בהמוכר שטר חוב לחבירו
ולא ומחלו מחול ואמרין תס (מכות דף טז.) דלמחן דלמחן דמיא דגמרי מגבי ביה דמי שטרט מעליא ומיהא מצי למימר דלמחר
אס תחזק ותמחול ליה לה מיד לשלמו אע"פ דלשכתמאלתן תמחול לשלם יחזר מ"מ חשיב ליה אטורווי כי דינא כדכי
כיון דסוף סוף השתא מיהא לא משלמין מיד ומאז דרגיל ר"מ לפרש דלמחן חייבת לשלם אפילו לר"מ אלא מה שקבלה א"ש טפי
ואין להאריך כאן בדבר זה הקשה הר"ר שמואל ב"ר חיים ותזין כמותה במעמד שלשתן דלא אין יכולה למחול כמו שרגיל ר"מ
לקדק מההיא דמיא בהאס מקדש (קדושין דף מו.) המקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה עליהם רבי
מאיר אומר מקדשת ואמרים אינה מקדשת ומסיק דמלוה בשטר קמפלגי באשה סמכה דעתה ודכילי עלמא אית להו
דשמואל דלמחר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וצמלוה על פה פליגי בדבר הווא דלמחר תנהו לפלוני במעמד שלשתן
קנה דרבנן לית להו שיעול מעמד שלשתן דמלוה אלא צפקדון ואס היה יכול למחול מהו חושש אי אית להו דבר הווא צמלוה כיון
דפקדוה ליה דלא סמכה דעתה ומיך ר"י * דמעמד שלשתן אין מועיל בכמותה בעודה תחת בעלה כיון דעדיין לא ניתנה לגבות
וא"מ ויכתוב שטרט בשמיה דלא לא מצי מחלה כדאמר בהכותב (מכות דף טז.) והכא ניחא דשמה הבעל לא ירצה אצל בסמוך גבי
היא

ס"א א מ"י פכ"א מה'ל
עדות הלכה א פמג
עין קי עומ'ת סימן לח:
ע ב טושי'ע אה"ע סימן
פ"ה עקיף ז:
ע"א ג מ"י פ"י מלכות
אש"ת הלכה י פ"ד
מהלכות חובל ומזיק הלכה
יח פמג עשין מה וסימן ט
טושי'ע אה"ע סימן טו
עקיף ז וסימן קה עקיף א
וטושי'ע ח"מ סימן חמד
עקיף י:
ע"ב ד מ"י מלכות מכירה
הלכה י"ב ע"ש פמג
עשין פ"ב טושי'ע ח"מ סימן
טו עקיף ג:

- (א) [תוספתא פ"ט],
(ב) [מכונות פ"ט],
(ג) [תוספתא פ"ט],
(ד) [ד"ה ושל], (ה) נ"ח
וה"ה.

הגהות הב"ח

(א) ה"ס ד"ה מאי טעמא
וכי' כוונתו דר' אמי היה
סבור כנאנאי בריה דר'
יוסף בריה דרבא שלא:

גליון הש"ס

נ"ס דאמר אבדור לאדם
ע"י מכונות דף
לע"כ ע"כ מורה טעמא:

ק"א א ב מ"י פ"ד מהלכות
חובל ומזיק הלכה י'
קמג ע"ש ע' טושי"ע ח"מ
סימן תכ"ד סעיף י'
ק"ד ג ד מ"י פ"ד מהלכות
חובל ומזיק הלכה י' סמג
ע"ש מח' טושי"ע א"ה"ע
סימן ק"ה סעיף ד'
ע"ה ה מ"י פ"ה מהל'
עבדים הלכה טז סמג
ע"ש ח' טושי"ע י"ד סימן
רמ"ב סעיף לח':

היא שחבלה בצעלה קשה דמוזין לאחר והעצל יתכונן ברצון שטר
בשמו כדי שיגבה חבלתו ומיך ר"י דמיון שאין הכתובה נכס
האשה הרי הוא כאלו משעה אשתו בלא כתובה אע"פ שאין קלה
בעיניו להוציאה וא"ת כיון דכל גבי צעלה ודאי מחלה מאי קאמר
לעיל אומדן כמה אדם רוצה ליתן
בכתובה של זו כו' שום אדם לא יקנה
אותה כיון דודאי מחלה ויכולין עדים
לומר מאי אפסדין דקאמרי לעיל
אם טובת הנאה לבעל וי"ל דיכולה
לעשות קיום במשכנות או בערבות
או בנדד או בשוכה שלא תמחול
אבל כאלו אם יש לה תשלם ואם אין
לה אין משועבדת לניזק לעשות לו
קיומים ז"ע:

ואפי' מחלה לגבי בעל לא מופסד
קמפסיד. וא"ת והא דודאי
מפסד קמפסיד דכי לא תמכור יגבה
חבלתו אם תמאלמן או תתגרש
וכשתמכור ותמחול לבעלה יפסיד
הכל וי"ל כיון שעבדיו לא הימה
נוחנת לו כלום אפילו לא מחלה ממנה
שמחלה איתו כל כך הפסד כיון שלא
יהיה לו כלום עכשיו ולאחר זמן נמי
שמה תמות וירשנה בעלה:

בדנפישא כתובתה מחבלה.
וא"ת מעיקרה נמי
איירי בדנפישא כתובתה מחבלה דקאמר
מוזין כתובתה בטובת הנאה ומימינ
ליה חבלה וי"ל דמקלמא חבלה
קאמר ואם תמאלמן או תתגרש יגבה
השאר ממקום אחר:

בגון דנפישא כתובתה מכתובה
דאורייתא. וא"ת והשתא
הכי מתקומא כר"מ והלא פומת לה
ממנה או ממאחיס ובעילתו בעילת
זנות לרבי מאיר (מכונות ד'): וי"ל
(בגון) דהיא גורמת להפסיד לעלמה:
לא מפסיד עשרים וחמשה זוזי.
ל"ג זוזי דלמאי דגרס זוזי ל"ל
דאיירי בכתובת בתולה וכו"ה זוזי
זוריים הם מאחיס זוזי מדינה וליתא
דכרש ארבעה וחמשה (לעיל ד' לו:
וש"ס) הוכחנו דמאחיס של בתולה
הם מאחיס זוזי זורי (והכא ל"ג זוזי)
ולא מפסיד כ"ה היינו כ"ה סלעים
של אלמנה ואף על גב דכתובתה
דרבנן אין להפסיד על הא דנקט
כתובה דאורייתא:

בשם שלא תמכור והיא תחתיו.
פרש"י כשם שאין יכולה
למכור כתובתה בעודה תחתיו כך
לא תפסיד מכתובתה כלום בשביל
שום חבלה ומיך שחוק בעודה תחתיו

ה"ג דהשתא נמי לא מירי קא יהב ליה: אי דנפישא כתובתה
מכתובה דאורייתא. שכתב לבתולה יותר ממאחיס ולא למנה יותר
ממאה הראויה לה מן המורה אחרי לא הפסידה: **נוקמא אכתובת**
דאורייתא. משום דרבי מאיר אסר לשהות עם אשתו אפילו שעה

אחת בלא כתובה ותוספת מוזין
לבעלה בעוונת הנאה ומימנ ליה
בחבלה: ד"ה. סלעים והוא מנה
מאה זוז כתובת אלמנה ופחותה
בכתובות נקט: **כשם שלא תמכור**.
קס"ד הכי קאמר כשם שאינה יכולה
למכור בעודה תחתיו כך לא תפסיד
מכתובתה כלום בשביל שום חבלה
ומיך שחוק בעודה תחתיו: **כתובת**
בנין דכרין. בפרק נערה שנחפתה
(מכונות ד' נ"ג) בנין דכרין דיהוו ליכי
מנאי אינון יהיון ירחון כסף כתובתך
ימר על חולקיהון דעם אחורון. היו לו
שתי נשים וכתובת האחת גדולה משל
חבירתה וממנו שחוק בחייו וירשן
או אחת בחייו וירשה אע"פ לא
בעלה מכתובה אלא בניה אם יש לה
בן זכר הימנו וכשבאין לחלוק בניו
בנכסיו אחר מותו נוטלין אלו כתובת
אמן ואלו כתובת אמן והשאר חולקין
בשווה ואין יכולין בני הקיימת לומר
אנו נוטלין כתובת אמןנו שהיא כבעלת
חוב ואחם אל מטלו שאין לאמסס
כתובה שהרי בעלה ירשה וקיי"ל
התם [ג]. דהמוכרת כתובתה לאחר
בטובת הנאה וממנה בחייו בעלה
וירשה מפסיד הלוקח אע"פ לא
הפסידו בניה מכתובת בנין דכרין ולא
יחמרו בני חבירתה אומס פשעה זה
שאלו הימה קיימת לא הימה גובה
שהרי לקוחות היו גובין אותה משום
דאמרי להו זוזי אנסוה שהימה
זריכה למעות ולא לאפסדיהו נמכוניה:
בשן ועין לאשה. הפילה היא את שיני
וסימאה את עיני: **אבל לא לאיש**.
סימא בעלה את עין העבד או הפיל
את שיניו לא יאז למירות לפי שאין
גופו קנוי לו: **סברוה**. בעלמא
מרווייהו הני תנאי סבירא להו קנין
פירות לאו בקנין הגוף דמי והכא היינו
טעמא דמאן דאמר לא לאיש ולא
לאשה דאית ליה תקנת אושא הלכך
משום איש דלא נפקי דלא קני
להם לגופיהו ממש משום אשה
נמי לא נפקי דאלים שעבודיה
למחוי בקנין הגוף: **קודם תקנה**.
הוי שעבודיה קיל כשאר קנין פירות
דקיס לן דלאו בקנין הגוף דמי:
הקדש

מוזין תזבין לכתובתה בטובת הנאה ואפילו כשהיא תחת בעלה וגרלה לר"י כשם שלא תמכור
בשביל שחבלה באחרים בעודה תחתיו כדאמר לעיל דלגבי בעלה גבי בעלה משום דלגבי אחרים אין יכולה להפסיד כשמוכרת להן בטובת
הנאה של כתובה אבל לגבי בעל שמכרה לבעלה בעוונת הנאה יגרשנה מיד ויריות הכל והיא תפסיד: **אמר** רבא סיפא אהאן אכתובת
בנין דכרין. מימנה דלא מימיה הך ברייתא בסוף נערה שנחפתה (מכונות דף נ"ג) דבעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה כשמוכרת לאחרים דמי
או לא מימיה התם נמי קאמר בתר דבעי הדר פשטה דכמוכרת לאחרים דמי ושמה מתוך ברייתא זו פשטה ולפי שאין כ"כ פשוטה לא
הציאה שם: **כך** מוכרת כתובתה לבעלה לא הפסידה כתובת בנין דכרין. אע"ג דאינה יכולה למחול כתובתה לבעלה לרבי מאיר
מ"מ יכולה היא למכור ואע"ג דאסור להשהות לרבי מאיר בלא כתובה וכן ק"ל מ"מ השמיענו בבבליהא את הדין דלם אירע כן
שמכרתה לבעלה לא הפסידה כתובת בנין דכרין א"י במכרה התוספתא איירי:

מאי טעמא בדרבא כו'. השתא משמע דשחרור דשן ועין מפיקע מידי שעבוד כמו שטר שחרור ומימיה דביצמות פרק אלמנה ודף
סו' ושם פליגי במכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן רב יהודה אמר הדין עמה משום
שבת בית אביה רבי אמי אומר הדין עמו וקאמר תניא כוותיה דרבי אמי עבדי לאן צרול יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה ומה ראייה
היא לר' אמי בזה אפי' רב יהודה מודה כיון דמחוסרת גוביינא אחי שחרור מפיקע מידי שעבוד כדאמר התם גבי אינעלא דמילתא
דפרקוה אמיתנא דמודה רב יהודה דקנייה מיתנא דכיון דמחוסרת גוביינא אחי הקדש מפיקע שעבוד ושמה איתו שעבדי מניא כוותיה
דר' אמי היה (א) בנאה בריה דרבא שלא היה מושגה מחוסרת גוביינא כיון דאין יכול ללקחה במילתא אחרת:

הקדש

ידיק מוסיף דקדק, לא יוקם צי כספו הוא, למי שהוא קניי לגופו הרי ענד (שם), שנינוהם לפי
 כחומר שמיטה להסירם נהרגין, וזה, אחרין, לפי שאלו מחמירי, וזה, אחרין, לפי
 אינן גורו, כי נמי מדמינו יתמכר צי כסף הוא (שם), הורקע דלחבריו, המזהיר בענד אלו, ועדין
 חורקע ממש, שנקע בצי אלוט, ודלא לגנוס מורי בדין וכאן ששמיט אל תרי חורקיך כף (מכיל
 יטוס שם: וצ"ל)

מוסף רש"י

בגוץ שראוה בַּיָּמָה. אם ראוה ביום דנין ע"פ ראייה דלא תהא שמיעה גדולה מראייה אבל ראו צלילה אין יכולין לדון ע"פ ראיית לילה דראייה קצבלת עדות וקצבלת עדות תחילת דין כדמוכח ב"ה (ד' כה: וס' ד"ה בגוץ) ותחילת דין ביום אפי' דיני ממונות

זה הכלל הכל לפי
 אפי' עניים שבישראל
 הם בני חורין שירדו
 אברהם יצחק ויעקב
 ראש האשה בשוק
 וחייבו ליתן לה ארבע
 רבי תן לי זמן ונתן
 על פתח חצרה ושבר
 כאיסור שמן גילתה את
 ומנחת ידה על ראש
 ובא לפני רבי עקיבא
 מאות וזו א"ל לא
 בעצמו אף על פי ש
 שחבלו בו חייבים
 על פי שאינו רשאי
 גמ' איבעיא להו מ
 מדינה תנן תא שמע
 ליה לחבריה אתא לק
 אמר ליה הא אנא ר
 ליה מנה צורי ש"מ
 מאי הא אנא הא רב
 ה"ק ליה הא אנא
 הגלילי דאמר מנה צ
 צורי למימרא דעד
 סנהדרין שראו את
 מקצתן נעשו עדים
 דברי רבי טרפון ר'
 עדים הם ^{טז} ואין עה
 לא קאמר ר' טרפון
 עדים ומקצתן נעשו
 דין לא קאמר כי ת
 בלילה דלא למעבד
 אימא הכי קאמר ליה
 כרבי יוסי הגלילי ד
 סהדי רמסהדי כך זיל
 רבי עקיבא דאין עו
 ירהבה איש את רעהו ב
 התימני אומר מה אג
 ולעדים פרט לשיצתה
 כמה הכהו ועל מה
 את חבירו מראש הג
 או בירה הולכת אצל
 מיוחד שהוא מסור
 אבן מתחת ידו של
 הכהו שיועדין כמה
 שמעון התימני קאמר
 דנין אותו דיני נפשות
 אותו דיני ממונות ו
 אין חוזרין ודנין אותו
 ולדידיה נמי ממונות
 הא מני ר"ש התימני

וזה הכלל הכל (פי כדורו). בגמרא [65] מפרש קולא היא או חומרא: שמרה. המחין לה עד שראתה עומדת על פתח חצירה: וכו' כבאיסר שמן. שמן קניו באיסר: אע"פ שאינו ראוי. כדמפרש טעמא בגמרא [66]: וכן קולץ בנטיעות אין ראוי לעובר בכל משמית

(דברים כ'): **חִיבִין**. נטיעה בת שנה
שתי כסף בלחמך בזהבם (לעיל נח):
גִּבְר' מנה נורי. כיה טלעים ק' וזו:
מנה **מדינה**. שמיית שבמנה נורי.
סלע של מדינה חלי וזו בלחמך כשור
שנגח (לעיל ד') חן ביטא חקע ליה
כר': **שרל** בלילה. ולמחרת כשבאין
לדון אין דנין אלל ע"פ שמועה לפיכך

נצרכין למקצתן להעיד ואם אין שם
אזלא ג' צריך להושיב אחרים ולהעיד
בפניהם אזל ראו ביום עושין ע"פ
ההנחיה לרבי טרפון מיד ורבי יהודה
(ה)גאסיה כרבי טרפון ק"ל: **סמור**
לפדה ולערים. שיכול להצילו לז"ד
ולאחורמו לא רחא אגרוף או לעשות
החבילה זו ואם אין רחא לא ישלם
ששמחת חלשותו של זה ורכותו נחבל:

לְשִׁיתָה אֶבֶן מִסֶּהָם יֵד עֲדִים.
שֶׁנֶּאֱבָרָה מִן וְכִי לֹא רָאוּהוּ אַע"פ
עֲדִים פְּעוּר דְּבָעִין אֲזִמְנָה
אֶל ר"ע. וְהֵי נָמִי דִּלְבָּן
כִּי כִי כִי כִי כִי כִי כִי כִי
הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל
כְּלָמֶה חֲשׁוֹן
הַמִּשְׁכָּן שֶׁהָיָה שִׁכּוֹל לְאֲמֹד: אִז עַל
מִמֶּה. עַל אִזָּה מֵאֲבָרָיו: לִיפָר נִפְשׁוֹ.

מתוך שכנגד הלך ונזח הוא לחבל
מסע: צ"ד הולכינ' אלל צירה.
בזממיה. ורי הערוב הכתוב צ"ד ללאת
הלשכה ותרואות אוסיה: או אס נפלה
הצירה. קודם שאלוה צית דין כלום
ממצרין לחזור ולבנות להראות
גגהזה לצ"ד. אלל אעדים סמכין
יכוין דלוא עדים סמכין אעדותיהו
שאומרים לנו כך וכן היה ולא צעינ'
מסור לעדה אלל לעדים: פרט
למסור יפיהם אכן מחסות די מכה. כלומר
שנאחד מיד ולא ראוה עדים: והוא
הכלל את ראשו וקבלה ל"ג: שהמים.
אזרם ואחר כן הוסיף: ואין דין אוסו
דינו ממוטע. דהם אין משלם אלל
מגופו והרי הוא נסקל: ומוורין ודינ'
אוואו דיני נפסום. ומשלם מן העליה:
אללם

לעדים אף כל שמסור לעדה
וע וכי בפני ב"ד הכהו שיודעין
ציפור נפשו ועוד הרי שדחה
בית דין הולכין אצל ביהה
חוזר ובונה אלא מה אגרוף
סור לעדים פרט לכשיצאה
לו רכי עקיבא וכי בפני ב"ד
עד נעשה דיין לדבריו דרבי
רבנן שור תם שהמית והזיק
נות מועד שהמית והזיק דנין
ות קדמו ודנוות דנין נפשות
י דיני נפשות * מאי הוי ליהדר
לרבנן דכי רב דיתבי וקאמרי
מיוחד שמסור לעדה ולעדים
אלמא

וְעַד נַעֲשֶׂה דִין וְלֹאִי טָרִיךְ
הַ דָּאִין עַד נַעֲשֶׂה דִין כְּדִמְפָּרֵשׁ רַב
אִמְרֵי רַב חֲסֵדָא וְלֹא קָאִמְרֵי אִמְרֵי רַב
וְכֻחַם פִּירֵשׁ כֵּן דִּאֲפִילוּ כְּרַבִּי

(א) [לעיל 10. א.] (ב) [לדריג
פ"ג ע"ש.] (ג) [ע"י לקמן
זל:] תוספות ד"ה המולד,
ז"ל (ד) ר"ה ס"ה, א"ז ש"ס כ.
ו"ינין (ה) ממונות כ"א:
פנהדרין לז: ד"צ קד"ה
[תוספתא ו] קטנדרין
פ"ב לקמן [א. 165.] (ו) ז"ל
ש"הא, (ז) [ד"ה הנחמ]
והתלמוד מוכיח לחוקמי
שגראו צללה דין ליוסוס
כ"י יהודה ש"הא גם כ.
זרפון ולר' טרפון אין
מילוק בין דיע ממונות לדרי
נפשות. העמק
גרסאות.

תורה אור השלם
1. וכי יריבן אנשים
והכה איש את רעהו
באבן או באגרף ולא
מות ונפל למשכב:
שמות כא יח

הגהות הב"ח
(א) גם' ה"ל רבי לזו ח"י
נזמן ד': (ב) תוס' ד"ה
בגזק וכו' דע"פ הנהלתו
ביום ששמעו מנקה
החולה:

גליון הש"ס

[illegible]

[illegible]

[illegible]

תורה אור השלם

1. ואי פנש כי תשוב
לבטא בשפתים להדיע
אז להטיב בלך אשר
יבטא האדם בשבעה
ועגלס ממנו הוא ידע
ואסם לאות מאלה:
ויקרא ה' ד'
2. ואף את דמבס
לפניו אדרש
כל היה אדשעו ופניו
האדם מן אשר אדו
אדרש את נפש האדם:
ביאשת ט' א'
3. ועשע הכהן אה
לחטאת ואחרו עללה
וכפר עליו מאשר חטא
ועל נפש וקדש
וראשו ביום ההוא:
מכבריו א'
4. ואיש איש מגני
ישראל וכן אהרן
הכהן אשר יצד ציד
בתורה את עוף אשר יאכל
ושופר את דמו וכסוה
בפרש:
5. רץ קצ אדש תדע כי
אז עמל אדש את
מחשבות וקרת ונבית
מקדו על העיר אשר
הוא עשע עמל מקדמה
דברים כ'
6. דרתה:

החובל בעצמו אע"פ שאין רשאי
והי פטור ממלקות קאמר
שאין רשאי פטור לאו היינו פטור ממ
חילנות טובות ואזהרתיה מואתרו לא
ממכות (דף כג.) ונריך לחוק ולומר
(ג) פטור אע"פ שאין בו כד חיוב שאין
חם על גופו אחרים שחבלו בו חייבין
אחרים שקצלו נטעה חייבין דרך
לפוקמה כ"מ דלמר (במבנות דף ג:)
לוקה ומשלם ללוקה משום לא תכרות
אי נמי כדלא אחרו ביה:
אלא תנאי היא. כלומר ר' עקיבא
דמתני' ורבי עקיבא דברייתא
פליגי ושנוי דלעיל לימיהו והשמה
יחא דמשום דאמר תרי מנאי ואליבא
דרי' עקיבא קבעי מאן תנא דמתני'
דאמר אליבא דר' עקיבא אין אדם
רשאי לנכות עצמו:

אמר ה' תנא הוא דתניא במקדש
בר' ואמ' ומא' ס"ד השתא
יכי על זה לר' להביא ראיה דמקדש
נגדים עובר משום כל תשחית ואור"י
לר' מביא ראיה אלא שאסור לחבול
אפי' לצורך כגון אשה שטעפה
על ראשה והג' ההיא דלך את
דמכס שהרג את עמו בשביל
שום דבר שירא וכן מקדש על המה
וזה לצורך:

עוֹבֵר משום בל תשחית. וזה
לומר במו"ק (דף מד.)
שמואל קרע עליה דרב
תלמיך דמילתא יא לומר
לדורבא דרבנן שאני ולא
היה יומר מדי; וזהו
שצ"ע עצמו מן היין.
לכאורה משמע דבגזיר
טהור נמי קאמר דנקרא חוטא
בפרק מי שאמר היינו
זויר מגלח (זויר דף יט.)
קסבר רבי אליעזר הקפרי
זויר טהור חוטא היינו
עומא דלמדי קאמר
בפרק דבני ברק טמא
היינו שנה בחטא וכן
כפ"ק דנדרים (דף ג.)
דף ג.) וימיה דכפ"ק
לזויר (דף ג.) שפיר
זוירות מילתא דעבירה
ואמרין ליה נאה ומשני
אפי' לרבי אליעזר קסבר
לומר דאמר זויר חוטא
הוא ה"מ עומא דאדי
דבני מיתמר דלמא למעבר
על זוירותיה חלל זויר
טהור ולא חוטא קרי
ליה ואזכיר הכא דקאמר
דלא הו חוטא היינו
שמוא גדולה מן העבירה
דמא דזויר דלמא (רש
סוטה) הווא חוטא
בקולוה זויר עומא מן
היין מכל מקום יא
חטא מדי דהו דאמחה
תעניה חללם בבית
שקורין (זויר דף ט.)
ונפרשין שנה חטא
תעניה של

שבת מאי תקנתיה ליחיד מעיני לשת
 טמא שהוא עיקר חוטא אבל מיר ט
 יחיא מאן דנקט מגלא ומובילא ואמר
 ולקטט פירות איירי מדנקט גזירה
 השן דרך למכור הדקל (תל) ואם דבר
 הנשעני (שטות דף מ: זא) דלא חזר
 לאמרני ההוא קטליה דעבדי איניש
 מוכח שהוא שבר ברבא ואם חאמר
 העומד לקליא ים שבר מאיה אע"פ
 המזון ארבע ברבות מ' והזכיר ומע
 נגלות לשטות חתא חותם שמי
 ישינה אמן וגדול העונה אמן יוחר

דוואליל
לא מצטיינא ב'שם'.
צ'עמנו ודייטו זיין אחרים
צ'עמנו. חזלנו ממש דאין
הוא דאין מקפיד לא נחייבו

וקתני החובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור הכי קאמר ליה לא מבעיא כושת דאדם רשאי לכיוש את עצמו אלא אפי' חבלה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו אחרים שחבלו בו חייבין ואין אדם רשאי לחבל בעצמו והתניא ^א יכול גשבע להרע בעצמו ולא הרע יהא פטור ת"ל ^ב ולהרע או להטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות ^ג אביא גשבע להרע בעצמו ולא הרע ^ד אמר שמואל באשכח בתענית דכוותה גבי הרעת אחרים להשיבם בתענית אחרים מי מותיב להו בתעניתא אין דמהדק להו באגדרונא והתניא איזוהו ^ה הרעת אחרים אכה פלוני ואפצע את מוחו אלא תנאי היא דאיכא למ"ד ^ו אין אדם רשאי לחבל בעצמו ואיכא מ"ד אדם רשאי לחבל בעצמו מאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו אילימא האי תנא הוא דתניא ^ז ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ר' אלעזר אומר מיד נפשותיכם אדרש את דמכם ודלמא קטלא שאני אלא האי תנא הוא דתניא ^ח מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי אמר רבי אלעזר שמעתי שהמקדש על

המת יותר מדאי^א לוקה משום כל תשחית
דפסידא דלא הדר הוא כי הא דרבי יוחנן
חסדא כד הוה מסגי בניי היזמי והגא מדלי
ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה אלא האי
הקפר ברבי מה ת"ל^ב וכפר עליו מאשר חט
חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא
עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער ע
וכמה: הקוצץ נטעותיו [וכי'] תני רבה ב
הרנת נטעותי קצצת אתה אמרת לי לך
פמור א"ל א"כ לא שבקת חיי לברייתא כל
תתרנס מתניתך בשורר העומד להריגה וב
מאי קא טעין ליה דא"ל יאנא בעינא למי
וכסה מי שישפך יכסה ומעשה באחד שש
ד"ג ליתן לו עשרה זהובים: א' אמר רב דיק
מיתבי^א כמה יהא בזית ולא יקצצו דומ
חנינא לא^ב שביב שיבחת ברי אלא דק
רבינא ואם היה מעולה בדמים מותר
תדע זה אילן מאכל כי לא עץ מאכל
(ב) שסופו לרבות כל דבר מה ת"ל כי לא ע

תאם שהמלוא גדולה מן העצירה וה"ק בנזיר אפי"ר
לא חשיב רבי אליעזר כ"כ חוטא: **כל** בפנייה ב'ר'
ל ואבוריה לדיקלא דפלגיא דזמניה ניהלי מהימן דלא חתף
נקט נמי מגלא ותובילא שהם כלי אומנות של לוקטי
תאם הנחל היה מדבר הוה ליה למינקט נרגא וה"ל לת
יב עמלן האי מאן דנקט נרגא ואמר איזיל אקטליה
יב ואלא עבדי: **ר'נן נפשיבן** צריכה ו' הוהיבס
ר' דמלוא עזמה היכא אזיל וי"ל דמלוא צריכה הכל אל
ואין צריכה מכל מקום התם שזר מלות יסמו וצריכה
ה צריכה שקראו ש"י לקרות בסי"ת וצא אחר וקדם
ואין נראה לר"י טעם זה דאם כן למה חייבו ר"ג
המבצר ועוד אמר ר"מ דצבאל אין דיין מילתא דליש

אחדם רשאי לחבול בעצמו כי ב"ש
מפטרי בהי: אלא אפי' החובל
זה ואיבא למימר הואיל ומקולקל
עליו חריני עליו אפי' חייבין: מה הטובה

רשום: בשבועות (דף מ.) מפרש ליה לקרע דלא מחזקס אלנא בדבר הרשות: **דמוסיה גבי רשעם אמריס:** דקמני העם יכול נרעע להרע על אחריס ואלא הכא יהא חייב מ"ל להרע או להעביר מה הטבה רשות בשבועות (שם) כו': **דמסקד להו:** סוגין בחדר ואין להם מה לאכול: **לנפסוהיס אדרוש:** מידי עומסם אדרוש: **וכפר עליו:** בזמיר כתיב: **על הנפש:** משמע שחטא בזנפא אדם: **מכל דבר:** המסקף עצמו בתענית: **עומד להריגה:** שור שהמים: **עומד לקליטה:** שאינה או כל עץ הנוטע לרה"ק ומחייבה שמה יחול על אדם וחיות: **אנא ביטני:**

למיטערד האַ מלווה. ווי טענין ליה
היאך אהה אהמה לי להרגו מסתמא
קושטט קאמר דכיון דלהבי קאי לא
פסיד כולי האי ואינשי הוא דאינשי:
רובע. קאס דאס היס מעולה דדמיס:
דמיס היקס לננין יומר משנח פירומו:
רק עץ אשר מדע. קרא יסירה הוא
דדוה לי למכתב רק אשר לא הוא מאכל:
זה עץ מאכל. וי"ק רק עץ אשר מדע
אס איך יודע קרוב למאור אלא
הוא קמנו ואפילו הוא של מאכל:
יבול

וַיִּשְׁׁ גּוֹפוֹ וּדְלֹמָא בְּגָדִים שְׂאנִי
 וְקָרִי לְמֵאנִי מִכְבְּדוֹתָא וְרַב
 הוּא לְמֵאנִיהָ אָמַר וְזֶה מַעֲלָה
 גָּאֵה הוּא דִּתְנִינִי אָמַר רַבִּי
 זְנוּ עַל הַנֶּפֶשׁ וְכִי בִּאִיזָה נִפְשׁ
 דִּים ק"ו וְמָה זֶה שְׁלָא צִיעֵד
 זְנוּ מִכָּל דְּבָר עַל אַחַת כְּמָה
 כִּר חֲנָה קָמִיה דְּרַב יְשׁוּרִי
 גָּאֵה אַתָּה אָמַרְתָּ לִּי לְקוֹצֵצוֹ
 מִיְּנִיָּה א"ל אִיסְמִיָּה א"ל לֹא
 לֵן הָעוֹמֵד לְקִצִּיעָה אִי הִכִּי
 דִּר הָא מְצוּה דִּתְנִינִי וְשִׁפְךָ
 וְקִדְם חֲבִירוֹ וְכִסָּה יוֹחִיבֹו
 דְּטַעֲנָן קָבֵא אֲסוּר לְמַקְצִיעָה
 שְׂאנִי זִיתִים דְּחִשְׁבִּי א"ר
 תֵּאֵינְתָא בְּלֹא זְמָנָה אָמַר
 אֲנִי הִכִּי דִּרְק עֵץ אֲשֶׁר
 זֶה אֵילָן סֵרֶק וְכִי מֵאַחֵר
 מֵאֲכָל לְהִקְדִּים סֵרֶק לְמֵאֲכָל
 יִבְרֹל

לַעֲשׂוֹת דְּלֹאמֶר נִזְר חֻטֹּאת הִ"מ נִזְר
וְלֹא דְלֹאמֶר בְּחֻקֹּת הַבְּצִמִּים (ו"ב דף לו.)
יֵינִים לְמִיגוֹר דִּיקְלָא דְלֹא דִילֵיהּ הַסֵּם
רִים וּדְרַךְ אִסֵּם לְמִכּוּר פִּירוֹת אִבְל
וְהִאֲקֻטְלֵיהּ כְּדֹאמֶר הַסֵּם בְּפֶרֶק לו.
גֵּלָא דְפִלְנִיָא וְאִשְׁכָּה דְקֻטִּיל וְשִׁדִּי כֹל
בְּפֶרֶק כִּסּוּי הַסֵּם (חֻזִּין דף פו.) וְסֵם
וְאֻעֲ"ג דְּשׁוּר הָעוֹמֵד לְהִרְבֵּיהּ וְחִילָן
הִיָּה כִּי אִסֵּר וְהוֹצִים וְשֹׁכֵר בְּרַכַּת
וְאֵל וְשֹׁאֵל לִרְ"ת וְאִמֶּר לוֹ שִׁמּוֹן לוֹ
וְרֵה וְהוֹצִים וְעוֹד פִּטְרוֹ רִ"ת מִשּׁוֹם
חֶסֶדָן רִים כְּדֹאמֶר לַעֲשׂוֹת (דף עז:).
לְמִיגוֹר

(א) שְׁבוּעוֹת מֶה, (ב) שְׁבוּעוֹת
(ג) הַיָּמִים מִתּוֹכָם עֲשֶׂה
הָיָה הַנֶּחֱמָה, (ד) [שָׁמַע קוֹל:
מִהַדְרִין גַּל, (ה) [מַעֲמִיד
גַּל, (ו) מִדֶּלֶת יוֹנָה כִּי
מִשְׁמָעִית שְׁבוּעוֹת מֶה,
מִשְׁמָעִית יוֹנָה [מִכְרִיתוֹת מֶה,
(ז) חֹלִין מֶה, (ח) שְׁבוּעִית
שִׁד מֶה, (ט) כִּיב מֶה,
(י) [שָׁמַע הִשְׁמָע מִכְרִית מִי
וְחֶסֶד קָרַע עֲלֵיהֶם דָּרִי חִינָה
וְחֶסֶד קָרַע עֲלֵיהֶם דָּרִי חִינָה
גִּרְטוֹת (ב) [דִּיחָה עֲנִיד,
גַּל, (ג) [דִּיחָה עֲנִיד,

הגהות הב"ח
(א) גמ' וכי מאמר
שסופנו לרעות כל דבר:
(ב) תוס' ד"ה החונל וכי'
לחוק ולומר דפטור
ה"ק אע"פ שאין צו לז'
(ג) ד"ה אלף שיעור וכי'
גזר דינו של ע' שנה
ותפרעין ממנו:

גליון הש"ס
במ' אמר שמואל באשכ
במענית. עין סוטה דף טו
ג"א מוס' ד"ה ס"ל:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[א] גמ' אמר רב דיקלא
דטעין קנא חסור. תימה לי
מלא חסר דין זה בטור
דש"ע ושוב ראיתי להט"ו
ד"ד ס' קטז ס"ק ז נרגש
מזה יעוש"ה:

מוסף רש"י

יְבִי בְּאֵרָה נֶפֶשׁ חַטָּא
יְהִי מִי הֶרֶג שְׁתַּקְּלָה
חֻזְקָה (תַּעֲשִׂיתִי י.א.) אֵלֶּה
שֶׁצִּירַע עֲצוּמוֹ מִן הַיֵּין.
מִשְׁתַּחֲוִי מְלֹא לִנְשֵׁי עַמָּה,
מִלְחָמִירֵן (הַדְרִיטִים י.)
וְדִקְרִין אֶל אֶלֶּה הֵא עַלְמָה
שֶׁ מִי לֹא תִּשְׁתַּחֲוִי י.א.)
אִי־שִׁמְרִי. אֲשֶׁר גִּירְתִּי
וְיִי מִגִּרְתִּי (בִּשְׁמִי ב.ד.)
וְחִיבוֹ רִצָּב לִיחֹן לִי
עֲשֵׂה־הַדְרִיטִים. מִפִּי
שֶׁמֶסְפְּדוֹ שָׁרָה וְלִקְחָן עֲשֵׂי
שֶׁכֶר מֵאֵת מַעֲשֵׂה אֱלֹ
הֵם הַכֶּרֶת (חֲזוֹרִין י.ד.)
שִׁיבְתָּ בְּרִי. כִּי שֶׁמֶן
(בִּיבִי ב.ר. וְשֶׁמֶן: שְׁחִיחֹת).

החובל פרק שמיני בבא קמא

צב.

עין משפט
נר מצוה

יכול אפי' מעולה בדמים. לקורה יותר מפירות יהא סק קודם לו: **ס"ז רק.** מיעט הקדמה: מקוריהו. מקור שלהן ועיקרן (ס"ז) ל"א הנא לי קור שהוא רך לאכול וגדל סביב שרשיו כלומר כלה עיקרם מפני שמפסק ונחלל את הקור: **גופני** קני דיקלי. דמני היין יכולין

יכול אפילו מעולה בדמים ת"ל רק שמואל אייתי ליה אריסיה תמרי אכיל מעים בהו טעמא דחמרא א"ל מאי האי א"ל ביני גופני קיימי אמר "מבכשי בחמרא כולי האי למחר אייתי לי מקוריהו: רב חסדא חזא תאלי בי גופני אמר ליה לאריסיה עקרינהו גופני קני דקלי דקלי לא קני גופני: **מתני'** יאע"פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב אשת וגו' ומנין ישאם לא מחל לו שהוא אכורי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך וגו' והאומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב יע"מ לפטור חייב וקרקע את כסותי שבר את כדי חייב יע"מ לפטור פטור יעשה בן לאיש פלוני על מנת לפטור חייב בין בגופו בין בממונו: **גמ'** ת"ר כל אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו אפי' הביא כל אילי נביות שבועולם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר והשב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך דאשת נביא בעי אהדורי אשת אחר

למחר אייתי לי מקוריהו. משמע דגופני עדיפי מדיקלי ותימה דבהשאה שנפלו לה נכסים (וכמוצת עט. וס' ד"ה חילוני) אמר גבי נפלו לה נכסים ילקח בהן קרקע דיקלי ואילני דקלי אילני וגופני אילני אלמא גופני גריעי אפילו תאילני דגריעי מדיקלי וי"ל דנכסין כשאלם טורח לומר ולתקן הכרס יס' כן ריח גדול אלל נכסי אשמו יס' היה קורה נכסין מנחן שצריכים הולאה מרובה לא היה הצעל חושש להולאה על נכסי' והיו הולכין לאיצוד לפיכך טוב לקנות דקלים שאין צריכין יאסא וממילא אחי צרכי שצמח ועוד הוא לשניהם ועוד מפרש ר"מ בהמוכר את הספינה (ב"ב פב. פס. וס' ד"ה מתקין) דפרי דדיקלא מתקיימין ד"ה מאילני וגופני ונכסי מלוג של אשה צעין דבר הממקיים יותר:

באשר אמר אברהם אל אבימלך. לאו בהריון משמעו שהרי המלאכים ציטרו את שרה מפסח שלפניו אלל ילדה נחיון כמו שהתפלל על אבימלך: **אלו** הנכפלין בשמות. דבראשית רבה י"א אפיכא שהנכפלים גבורים היו כמו יהודה שנכפל: **מי** גרם דראובן שהודה יהודה. אע"ג דאמר נמלש וישנן ראובן אל הצור מלמד שצד משקו ומתעניו שנלצל יצועי אציו זה היה קודם למעשה תמר מכל מקום לא הודה צדיק עד אחר שהודה יהודה: **שימין**

לא בעי אהדורי אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן השב אשת האיש מכל מקום ודא אמרת ג' הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא גם היא אמרה אחי הוא נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו אשתך היא אחותך היא מכאן לכן נח ב"שנהרג שהיה לו ללמוד ולא למד: י"ב עזר עזר ה' אמר ר' אלעזר שתי עצירות הללו למה אחת באיש שכבת זרע וקטנים שלשה באשה שכבת זרע וקטנים תנא רבינא אמר שלש באיש שכבת זרע וקטנים ופי טבעת ארבעה באשה שכבת זרע ולידה וקטנים ופי טבעת: י"ב עזר כל רחם אמרי דבי ר' ינאי אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה ביצתה א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה א"ל דכתיב ו'ה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיהו וגו' וכתיב ו'ה' פקד את שרה כאשר אמר וגו' כאשר אמר אברהם ו'ה' אבימלך אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי בהדי רועא לקי כרבא א"ל דכתיב למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם ה' אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ו'ה' עזר אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי אמר ליה רבא לרבה בר מרי מרי כתיב ו'מקצה אחיו לקח חמשה אנשים מאן נינהו חמשה א"ל הכי א"ר יוחנן אותן שהוכפלו בשמות יהודה נמי איכפולי מיכפל אמר ליה למילתיה הוא דאיכפל דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב ו'ה' ראונו ואל ימות ויהי מתיו מספר וזאת ליהודה כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שבא משה ובקש רחמים אמר לפניו רבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה יהודה ו'ה' מיד שמע ה' קול יהודה על איכריה לשפא לא הוה קא מסקי למתיבתא דרקינא ו'ה' עמו תביאנו לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן ו'ה' רב לו לא הוה סליק ליה שמעתתא אליבא דהלכתא ו'ה' עזר ו'ה' רבא ליה רבא מנא הא מילתא דאמרי אינשי בתר עניא אולא עניותא אמר ליה דתנן עשירים מביאין בכורים בקלותות של זהב ושל כסף ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה הסלים והבכורים נותנים לכהנים אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ו'ה' עזר

אנו לקנות קרקעות ואילני דקלי לא קני גופני אין שבתן עולה אלא לדבר מועט: **מתני'** אע"פ שהוא נותן לו כו'. סתמא היא ולא ר' עקיבא קאמר לה: **על מנה לפטור.** בגמ' נ"ג. מפרש לה: **גמ'** כל אלו שאמרו סלע מנה ומתמים וד' מאות דמי צושת הן: **אכל** לער. שדואג על צושתו אינו נמחל לו: **סדי** לו נלמוד. דרך נחל ולא למד מדקאמר ליה רחמנא נביא הוא דמשמע אין ממש בדברך וראוי אשה ליהרג: **שכבת זרע.** שצמחי אשה לא יכולה לפלוט: **פי טבעת.** נקב הגדולים לפנות: **פקד.** מדלל כתיב ופקד את שרה וכתיב פקד משמע פקד כבד ותהרן ככלל: **אומם** שהוכפלו לקי כרבא. קוז הגדל אלל הכרוב כשכא לעקרו פעמים שנעקר הכרוב עמו ונמחל לוקה בשבילו. כלומר שצמי רשע לוקח עמו: **כולם פשעם.** אף הנינו צמחם: **עד אנה מאכנס.** ומשה ואהרן ככלל: **אומם** שהוכפלו שמוסם. צדכמת משה דן וצולן נד ואשר ונפלי הודיעך הכתוב שחלשים שכולן היו וצריכין חיזוק לפיכך כפל את שם לחוקקס ואתון הביא יוסף לפני פרעה כדי שלא יצורו אותם להיות ראשי גייסות ולהטריחם: כל השצטנים יאלו עצמותיהם ממלכים ועקרי צאצ' ישראל שנאמר והעלימם את עצמותי מזה אהכס (שמות י"ג) משמע שאף עצמותם העלו ולא נכתב יוסף אלל להודיעך שצמו של משה של ישראל נתעסקו צדיקה והוא עסק מצוה: **מגולגלין בארון.** לא היה שלדו קיימת ומחזיקה מפני ידיו דקאמר ליה ליעקב אס לא י'אציאו אליך ותטאלי לך כל הימים (בראשית מג) ואע"פ שנתקיים התנאי נפקא לך במסכת מכות (דף י"א:) וקוללת חכם אפי' על תנאי היא צאה: **מי גרם לראובן כו'.** מדרש אגדה הוא בתנאומאלי מכיון שהודה יהודה ואמר דקדק ממניי' עמד ראובן ואמר אני נלנלתי יצועי אציו: **לשפא.** נכנס כל עמם ונמחזר למקומו ששף משם. לשפא אשליי"ה שדו"א צע"ז כמו שף מדוכתיה (פולין דף מנ"ז):

אליבא דהלכתא. לא היה מסמיעא מילתא למימר מילתא דתהוי הלכתא כוומיה: לא הוה סלקא ליה. כלומר לא היה עולה בידו למימר שמעתתא אליבא דהלכתא: **הסלין והככורין נותנין לכהן.** והעשירים לא היו נותנין קלומיהן לכהן: **נלרים.** שצטנים: ועמא

תורה אור השלם

1. ועתה יהושע אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וזהו ואם אינך עשית דע כי מות המות אחר וכל אשר בראשית כ"ו
2. ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואתהויה וזהו: בראשית כ"ו
3. ורבינו לא קרב אליה ואמר אדני הגוי גם צדיק תהרג הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא גם היא אמרה אחי הוא נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו אשתך היא אחותך היא מכאן לכן נח ב"שנהרג שהיה לו ללמוד ולא למד: י"ב עזר עזר ה' אמר ר' אלעזר שתי עצירות הללו למה אחת באיש שכבת זרע וקטנים שלשה באשה שכבת זרע וקטנים תנא רבינא אמר שלש באיש שכבת זרע וקטנים ופי טבעת ארבעה באשה שכבת זרע ולידה וקטנים ופי טבעת: י"ב עזר כל רחם אמרי דבי ר' ינאי אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה ביצתה א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה א"ל דכתיב ו'ה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיהו וגו' וכתיב ו'ה' פקד את שרה כאשר אמר וגו' כאשר אמר אברהם ו'ה' אבימלך אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי בהדי רועא לקי כרבא א"ל דכתיב למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם ה' אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ו'ה' עזר אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי אמר ליה רבא לרבה בר מרי מרי כתיב ו'מקצה אחיו לקח חמשה אנשים מאן נינהו חמשה א"ל הכי א"ר יוחנן אותן שהוכפלו בשמות יהודה נמי איכפולי מיכפל אמר ליה למילתיה הוא דאיכפל דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב ו'ה' ראונו ואל ימות ויהי מתיו מספר וזאת ליהודה כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד שבא משה ובקש רחמים אמר לפניו רבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה יהודה ו'ה' מיד שמע ה' קול יהודה על איכריה לשפא לא הוה קא מסקי למתיבתא דרקינא ו'ה' עמו תביאנו לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן ו'ה' רב לו לא הוה סליק ליה שמעתתא אליבא דהלכתא ו'ה' עזר ו'ה' רבא ליה רבא מנא הא מילתא דאמרי אינשי בתר עניא אולא עניותא אמר ליה דתנן עשירים מביאין בכורים בקלותות של זהב ושל כסף ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה הסלים והבכורים נותנים לכהנים אמר ליה את אמרת מהתם ואנא אמינא מהכא ו'ה' עזר
4. כי צער צער ה' בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם: בראשית כ"ו
5. וי' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו וי' את כל אשר לאיוב למשנה: איוב כ"ב
6. וי' פקד את שרה כאשר אמר וי' וי' לשרה כאשר דבר: בראשית כ"א
7. לקח תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם ה' וי' יצא משה עזר אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי: שמות טו כח
8. ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצאם לפני פרעה: בראשית מ"ב
9. וי' ראונו ואל ימת וי' מתיו מספר: שמות י"ג
10. וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו וידו רב לו וי' וי' מציוויהו וזהו: דברים לג
11. וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו וידו רב לו וי' וי' מציוויהו וזהו: דברים לג

הגהות הב"ח

- (א) גבי לראובן שיהיה יהודה שמת ס"ל ותימה מיד נמחק: (ב) רש"י ד"ה מקוריהו מקור שלהן עיקרן שכן עיקרן כלומר כלה עיקרם מפני שמפסק ל"א הנא לי קור שהוא רך ולא את הקור כנ"ל:

לעני רש"י

אשליי"ה שדו"א (אשליש-שדור"א) מקום הנקב, פרק.

קד א מיי פ"ו מהל' מלכס הלכה ח סמג לנחן רגל: קד ב מיי פ"ה מהל' חובל ומזיק ה' ט ופ"ז מהל' שבות ה' ט סמג עשין ע טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ג מיי שס הלכה י ופ"ו מהלכות דעות הלכה ו ופ"ז מהלכות טושי"ע הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד י"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד כ"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ל"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד מ"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד נ"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ס"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט' מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ט"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד פ"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד צ"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"א מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"ט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"י מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יז מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יח מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יט מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יא מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יב מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יג מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יד מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יה מיי שס הלכה י ופ"ז מהל' טושי"ע ח"מ ס' תכס ספי"ק י קד ק"י"יו מיי

החובל פרק שמיני בבא קמא

צג.

עין משפט
ג'ר מצוה

ק"א א ב ג טושי' ח"מ
ס' מכל ספיק' א
בבב'י:
ק"ד ד מ"י פ"ה מהל'
דעות הלכה יג:
ק"פ ה מ"י פ"ה מהל'
מובל ומובל הלכה יא
פמ' ע"ש ט טושי' ח"מ
ס' מכל ספיק' י:
ק"פ ו מ"י פ"ה מהל'
נמ"מ טו' ש"ע שס
בבב'י:
ק"ו ז ח מ"י פ"ה מהל' יג
פמ' ע"ש ט טושי' ח"מ
ס' שס ספיק' א:
ק"ח ט י מ"י פ"ה מהל'
שאלה ופקדון הלכה
א פמ' ע"ש ט טושי' ח"מ
ח"מ ס' שס ספיק' י (רכ)
אלפס כלל וכלל פק' ג'
דף טו:

תורה אור השלם

1. הנה אבני שלח
מלאך לפניך לשמורך
בדרך ולחברך אל
הימלאך אשר תבנה:
שמות כג ב
2. וגם ללוח הולך את
אברם והיה צאן ודבאר
ואתל'י: בראשית יג ה
3. ותאמר שרי אל
אברם תמשי עליו אבני
ותתי שפתי: בראשית
יג ו
4. ותמתי שרה בקרית
ארבע הוא תברון בארץ
כנען ויבא אברם לספר
לשרה ולקבחה:
בראשית כג ב
5. ולשרה אמר הנה
נתימי אלף ספק לאדוןך
הנה הוא לך כסות עינים
לכל אשר אתך ואת כל
ונברתי: בראשית כ טו
6. ויהי בי וכן יצחק
ותברתי עיניו מראת
ויקרא את עשו בנו
הגדול ויאמר אליו בני
ויאמר אליו הנני:
בראשית כז א
7. כי יתן איש אל רעהו
ספק או כלים לשמור
וגבב מבית דאיש אם
יקרא הנגב ושלם
שנים: שמות כב ו

ואחד הנועק ואחד הנועק במשע. ומהר אפי והרגמי אהם
(שמות כב) שנים במשע: אלא שממדין מן הנועק סמילה.
כדאשכחן בשרה: על מנת לפטור. על מנת שמהא פטור: רבא
אמר לפי שאין אדם מוחל על ראשי אבריו. ובריתא לא תקשי
דעל צערו מוחל אדם: צערו. כלל
מנה: ורבי יוחנן אמר. אדם מוחל
על הכל ומתמתין לאו דליל נחל
לחובל קטע את ידי על מנת שמהא
פטור אלא קטע את ידי סתמא ואל
חובל על מנת לפטור כלומר אמר
לי אתה על מנת שמהא פטור ואל
היאך הן וקמ"ל ממני דיש הן שהוא
כלאו וכגון דמתמה אמתיה: סגני
פוטעני. ואלו זה ע"מ לפטור ואמר
נחלל הן הן שהוא כלאו אי
אמתה חייב ולי בנחותא אהדיה
פטור. ובריתא דלעיל דקמני הכני
ופוטעני ע"מ לפטור פטור כדאמר
נחלל כולה מילתא הכני ופוטעני ע"מ
לפטור דהא דלי דוקא אמר ליה:
יש לאו שהוא כפן. אי אמתה פטור.
והאי דנקט חייבא לגבי מנה ופוטע
ופטורה לגבי ממונא אורחיה דמילתא
נקט דמחיל איניש אמתיה טפי
מנפשיה: לשמור ולא לאבד. כי יתן
לשמור דהפקדו אלא לשמור
חייב בפשיעה ולא כשהפקדו אלא
ע"מ לאבד או ע"מ לחלק לעניים דלא
קרינא ביה לשמור דכיון דאמר ליה
חלקוהו תו לא דמפקד ניהו ומאן
קמבע ועינים לא מנא מצעי דלכל
חד וחד מני אמר לאו לדידך יתיבנא
אלא לאתרי: דאפא לדידך. וקריע
בדי' חייב אי לא א"ל על מנת לפטור
ואפילו אמתה לא היה מעיקרה ע"מ
לאבד: לשמור דאפא לדידך משמע.
דכתיב (ו) וכו' יתן ואפי' הכי קממעט
ליה: הא דאפא לדידך. מעיקרה
במדת שמירה והדר אמר ליה קריע
חייב אי לא אמר ליה ע"מ לפטור:
רב יוסף. גבאי הוי: קיץ להו.
ממון כך וכן לשנת לכל אחד הוי
ליה ממון שיש לו מונעין וקרינא
ביה לשמור:

הנה אבני שולח מלאך לפניך לשמורך
בדרך א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא
מילתא דאמרי אינשי בתר מרי גיבסי ציבי
(א) משך א"ל דכתיב וגם ללוח הולך את
אברם היה צאן ובקר ואהלים אמר רב חנן
המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה
שנאמר ויתאמר שרי אל אברם חמסי עליך
וכתיב ויבא אברם לספור לשרה ולבכותה
והני מילי דאית ליה דינא בארעא אמר
רבי יצחק יאוי לו לצועק יותר מן הנצעק
תניא נמי הכי אחד הצועק ואחד הנצעק
במשמע אלא שממדין לצועק יותר מן
הנצעק וואמר רבא יצחק לעולם אל תהי
קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך
קלל את שרה ונתקיים בורעה שנאמר והנה
הוא לך כסות עינים אמר לה הוואיל וכסתי
ממני ולא גילית שהוא אישך וגרמת אלי
הצער הזה יהי רצון (א) שיהו לך בני כסויי
עינים ונתקיים בורעה דכתיב ויהי כי זקן
יצחק ותכבה עיניו מראות אמר רבי אבהו
לעולם יהא אדם מן הגרדפין ולא מן
הרודפין שאין לך גרדף בעופות יותר מחורים
ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח:
האומר סמא את עיני כו': א"ל רב אסי
בר חמא (א) לרבא מאי שנא רישא ומאי שנא
סיפא אמר ליה רישא ילפי שאין אדם מוחל
על ראשי אבריו א"ל וכי אדם מוחל על
צערו דתניא הכני פצעני על מנת לפטור
פטור אישתיק אמר מדי שמיע לך בהא
אמר ליה הכי אמר רב ששת משום פגם
משפחה איתמר ר' אושעיא אמר משום
פגם משפחה רבא אמר משום שאין אדם
מוחל על ראשי אבריו שלו רבי יוחנן אמר
יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן
תניא נמי הכי והכני פצעני על מנת לפטור
ואמר לו הן הרי יש הן שהוא כלאו קריע
כסותי על מנת לפטור ואמר לו לאו הרי

ורמינהי לשמור ולא לאבד.
מימא מאי קפדין נהי דפטור ליה קרא
מפשיעה לא מנינו שפטור אס קריע
ואינד בדיס וי"ל דדייק מדקמני ולא
לקריע דאי לא צעי אלא לפטור
כשנאבד בפשיעה מאי אריא דל"ל
ע"מ לקריע אפילו לא א"ל ע"מ
לקריע אלא שלא אמר ליה בלשון
שמירה פטור כדדרש במלכות לשמור
ר"ש אומר עד שיפקדו אלא ויאמר
הילך ושמור לי אכל אס אמר ליה
עיניך זו פטור ומשני ממני דאמתא
לידיה וכו' קמני ע"מ לפטור פטור
ה"ה בלא על מנת הו"מ לאשמועינן
דפטור דלא אמת לידיה אלא כל
עיקר התנא לא צל אלא להשמיענו
דנזקי ממונו מהני ע"מ לפטור ונמקי
גופו לא מהני ור"י מפ' דה"פ לשמור
ולא לקריע פי' כשנתן לו לשמור ולא
הרשהו לא לקריע ולא לאבד אז חייב
בכל דין שומר אכל אס הרשהו לקריע
ולאבד אס ירעה חין עליו דין שומר
להתחייב בכולם כמה שמקבלו לשמור
כיון שנתן לו רשות גם לקריע ולאבד
אס ירעה ואס נתנית רשות לקריע
אין פוטרתו מן הקריעה א"כ היה

לו ליחשב שומר כשנתן לו רשות גם לקריע כאלו לא נתן לו אלא לשמור סתם (א) הא דאמתא צידיה. פי' ממני שנתן לידו ואלו שומר
ואס תרעה לקריע עשה כדאזק דכיון שחם על החפץ שלא א"ל קריע עד שזל לידו שהפקדו אלאו תחילה מה שנתן לו רשות לקריע
בסיוס דכדרי חין אומר כן כדי לפטור אלא פטור מילי הוי דהי כדי שישמור לו בלשון ולא ידאג שמה ידקדק עמו יותר מדאי ליה
תקריע ויעמד בדין הוי דקא"ל ואע"ג דאמתא לידיה בתורת קריעה שאלו בשעת נתינת חייב על הקריעה ובריתא דלא אמת ליה
שאלו טול חפץ פלוגי המונח שם תשמרהו לי ואס רזוקן תקריעה ואח"כ נטלו וקריע דכיון שאינו חם עליו אלא שנתן לו רשות
קודם שיתנהו לידו אס כן חין חושש אס יאבדהו ולפטור לגמרי נתן לו רשות א"ל רבה לשמור דאמתא לידיה משמע דהכי משמע
קריע שנתן לו רשות לשמור בלאבד אכל נתן לו גם לאבד חין עליו דין שומר אלא אמר רבה ממני דאמתא לידיה בתורת שמירה
בלבד ושזב נמלך ונתן לו רשות לקריע שכן שמחילת נתינתו נתנו לו לשמור ולא לקריע והנפקד קיבל עליו מה שאומר אכ"כ לקריע
אס ירעה אלו אלא משטה ופטומי מילי ובריתא דאמתא לידיה בתורת קריעה שמשעת נתינת א"ל כן דכיון שאומר לו כן קודם
שנעשה שומר חין חושש אס יקריע וכו' אס לא עשהו שומר אלא א"ל קריע כסותי ושזור כדי המונח לפניך שהוא פטור:

הדרן עלך החובל

הגהות הב"ח

- (א) גמ' יצי משוך:
(ב) שם יצי רלון שהא
לן כסות עינים ומתקיים
במנה כגל: (ג) שם
א"ל ר' אסי בר חמא
לרבה מאי שנא רישא
ומ"ש סיפא (א"ל רישא
וכי דמחיל מאי מ"ש
ס"א א"ל רישא לפי
שאין אדם מוחל על
צערו והתנאי (ד) רש"י
צ"ל לשמור חייב הוי כי
כי יתן: (פ) חוס' ד"ה
ורמינהי וד"ה הא דא"ל:

מוסף רש"י

וגם ללוח הולך את
אברם. מי גרס שיהיה לו
ואס. הליכמו עס אבס
(בראשית יג ה). המוסר
לדין על חבירו. מני
(בראשית טו) יספוט כי
בני וימין. אומרת כלס
כלו הוי שיעט חבירו על
דיו וד"ה סד. ויבא
אברהם וגו'. הוי קנר
אמת (שם).
הדרן עלך החובל

הדרן עלך החובל

לאו שהוא כהן: שבר את כדי קריע את כסותי חייב: ורמינהי לשמור
ולא לאבד לשמור ולא לקריע לשמור ולא לחלק לעניים אמר רב
הונא לא קשיא הא דאתי לידה הא דלא אתי לידה אמר ליה רבה
לשמור דאתי לידה משמע אלא אמר רבה הא והא דאתא לידה ולא
קשיא הא דאתא לידה בתורת שמירה רב דאתא לידה בתורת קריעה
ההוא ארנאק צדקה דאתי לפומבדיתא אפקדה רב יוסף גבי ההוא גברא
פשע בה אחרו גבבי הנהו חייביה רב יוסף א"ל אבוי והתניא לשמור ואלא
לחלק לעניים אמר ליה עניי דפומבדיתא מיקין קיין להו ולשמור הוא:

הדרן עלך החובל

לו ליחשב שומר כשנתן לו רשות גם לקריע כאלו לא נתן לו אלא לשמור סתם (א) הא דאמתא צידיה. פי' ממני שנתן לידו ואלו שומר
ואס תרעה לקריע עשה כדאזק דכיון שחם על החפץ שלא א"ל קריע עד שזל לידו שהפקדו אלאו תחילה מה שנתן לו רשות לקריע
בסיוס דכדרי חין אומר כן כדי לפטור אלא פטור מילי הוי דהי כדי שישמור לו בלשון ולא ידאג שמה ידקדק עמו יותר מדאי ליה
תקריע ויעמד בדין הוי דקא"ל ואע"ג דאמתא לידיה בתורת קריעה שאלו בשעת נתינת חייב על הקריעה ובריתא דלא אמת ליה
שאלו טול חפץ פלוגי המונח שם תשמרהו לי ואס רזוקן תקריעה ואח"כ נטלו וקריע דכיון שאינו חם עליו אלא שנתן לו רשות
קודם שיתנהו לידו אס כן חין חושש אס יאבדהו ולפטור לגמרי נתן לו רשות א"ל רבה לשמור דאמתא לידיה משמע דהכי משמע
קריע שנתן לו רשות לשמור בלאבד אכל נתן לו גם לאבד חין עליו דין שומר אלא אמר רבה ממני דאמתא לידיה בתורת שמירה
בלבד ושזב נמלך ונתן לו רשות לקריע שכן שמחילת נתינתו נתנו לו לשמור ולא לקריע והנפקד קיבל עליו מה שאומר אכ"כ לקריע
אס ירעה אלו אלא משטה ופטומי מילי ובריתא דאמתא לידיה בתורת קריעה שמשעת נתינת א"ל כן דכיון שאומר לו כן קודם
שנעשה שומר חין חושש אס יקריע וכו' אס לא עשהו שומר אלא א"ל קריע כסותי ושזור כדי המונח לפניך שהוא פטור:

הדרן עלך החובל

הגדול עמים כר משה
בשעת הגדולה. זמ
עמים צעלמה, אכל הלילה
הגדלים קנה השני
התחורה: לא השני
ליחור לו. להשני
לכלן
שבעה: שרלול ה
(חור)
דקמי
קרה: שטור.
בשני: דסוה ליה מחיור
מחנה סכסכ או שסלס
(שס) ואפילו דמס
שסלס, דלן כס
השמיס דר, דסל יומ
לסלס, אסנ, דסל
שסני מ שסני זכ
שסלס, זנא חד
אסר: לקרן
שסלס

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צד.

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"א מהל'
נרכות הל' יט וע"ש
נכ"מ סמג עשן כ טו"ש"ע
ל"ח ס' קלו סעיף א'
ט ב ג מ"י פ"ב מהל'
גזילה ואבדה הל' ב
ועין בהשגות ונכ"מ סמג
עשן ענ טו"ש"ע ח"מ ס'
שסנ סעי' ב'
י ד ה מ"י פ"א מהל'
מתנות עניים הל' א'
והלכה ב':

הפ רעז"י

[illegible]

ואתמה (והדרם) [והפרש] ממנה חלה. משעת גלגול ממחיב
 בחלה אלא רבותא קמ"ל דאע"פ שעה כל השינויים
 הללו אין אלא מנאץ א"נ משום דהיבא דאין מחילמו עיסה אין
 ממחיב בחלה עד אשר אפיה נקטה הכי:

לא הפריש מן הקמה יפריש שן
העומרם. אביי לטעמי' דאמר
גריס תמורה (ד' ו. ושם ד"ה אהר) כל
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד
מהני ומפרש התם דטעמא דיפריש
מן העומרם משום תעובז ימירא
דכלא תעובז ימירא לא היה מייחב
דסיון דעבר על לא תכלה הזה
לאחייא דאהני ופטור ולהי אנטרין
אביי בשמעתין ע"כ לר' ישמעאל
לתימר שניי בתקומה עומדת אבל
לרצא דאמר התם כל דאמר רחמנא
לא תעביד כי עביד לא מהני בלא
תעובז ימירא מפרש מן העומרין
וילא מבני ליה תעובז ימירא אלא
למפקיר כרמו או לרבי ישמעאל אי
שניי קונה אנטרין דמפרש מן העיסא
ואם תאמר לאביי דאנטרין תעובז
ימירא לחייב מן העומרם מפקיר
כרמו מגליה דחייב צפאה ח"ל
דמרי ש"מ וכן ל"ל לרצא אליבא
דרבי ישמעאל אי סבר רבי ישמעאל
דשניי קונה ודרש תעובז ימירא
לחייב מן העיסא אם כן המפקיר
כרמו מגליה דמשמע דההיא דרשה
אחיא ככ"ע מדדיק צפרק צא סימן
(וזה ד' נא. ושם ד"ה מין) דהא דתנן
התם כל שחייב צפאה חייב צמעה
היינו כל מין שחייב צפאה חייב
צמעה דאי לא הכי הרי מפקיר
כרמו דחייב צפאה ופטור מן המעשר
ומאי ראיא הוא דלמא תמני' כרבי
ישמעאל דמוקי תעובז ימירא לחייב
מן העיסא ולא מיימי למדרש שיתחייב
צפאה אלא ודאי ליכא דפליגי אה"א
תנא דמפקיר כרמו ומרי ש"מ
תפריש: **מ**ררררר מעשר
ונותן לו. ואפילו למאן דאית ליה
צריה כל זמן שלא הפריש פאה
ולא צריה איי הכל שלו ותחייב
הכל צמעה ושזב לא יפטור ואם
תאמר תרומה דמי לתני שחורס
ונותן לו יפריש נומר דאמר צפאה
כל מין שחייב העני וכל פאה חייבת
צמעה מדא דל"כ מוקדים מעשר
לתרומה גדולה ועוד דתנן צמעה
תרומות צ"ק (מ"ה) איז תורמין מן
הלקט ומן השבכה כו' ונראה לפרש
משום דתרומה דבר קל לתרום לא חש
להוכיח ריש מפרשים דלהי אין תורם
משום דבגורן רגילין לתרום (פ"ב דתנן)
צמעה מעשר (פ"ג) מלא חייב
ממורחין בשדה מכונסין אפורים
משום גזל מפוזרין מותרין משום
גזל צין כך וצין כך חייבין
צמעה ופטורין מן התרומה לפי
שאי אפשר לגורן שתקער אלא
אם כן יעלה תרומה גדולה:
ותנן

מאחאספּורק. ס'ס מקום: צווע בוך. גזול ומבדק. צווע כמו כל
צווע צווע (משנ' א): מאי קאמר. איירי בשבחה וקטני הרי שלך
לעפניך והאי לישיגא לא שייך למימר אלא בדבר שמיש מקדמותו
שאמר לו טלני כמות שהוא כפוש: מוט פאה להפריש מן

דמאספורק בית שמאי
מאי מעמיה רבית
שניהם לרבית שינויהם
הם ולא שינויהם ובי
ההוא מיבעי ליה הכ
הלל תרתי שמעת מ
הם ולא ולדותיהם ובי
גם לב"ה קשיא רבי
דיא דתניא ^ראליעזר
שגזל סאה של חטאי
והפריש ממנה חללו
מבדק אלא מנאץ ועי
נאץ ה' ר' שמעון בן
כלל זה אמר ר' שמו
שהשביח גזלן ידו ע
שבחו רצה אומר לו
קאמר אמר רב ששה
שבחו כחש אומר לו
במקומו עומד אי ה
אמרי ^במפני תקנת ה
היא דתניא ^אימצות פ
לא הפריש מן הקמה
הפריש מן העומרים
שלא מרחו מרחו מע
ישמעאל אמרו ^אפך
לו א"ל רב פפא לאבי
לאשמועינן כב"ש א"ל
בית שמאי וב"ה בדכ
דלמא עד כאן לא קא
התם אלא בצבע הו
ידי צפון ועד כאן לא
לגבוה משום דאימא
ר' אליעזר בן יעקב
משום ^אדהורא ליה מצ
כאן לא קאמר ר"ש
בהכחשה דהדר וע
ישמעאל התם אלא ל
^אתעובי יתירא וכי תי
עניינן שאני כרבני ר
מאי טעמא דר' ישמע
אינו קונה או דלמא
קונה והכא משום דכ
תמצ' לומר טעמא
דקסבר שינוי אינו
דכתב רחמנא למה
יתירא דכתב רחמנא
לכדתניא ^אהמפקד
ובצרו חייב בפרט ובע
ופטור מן המעשר
שמואל הלכה כרבי
אמר שמואל הכי ^אוד
לא לגנב ולא לגזול
לרבא דאמר כי קאמ
כי קאמר הלכה כר
דהדר וכי קאמר ש
בהכחשה דלא הדר

הקדמה: דמציב לא תכלה פאת שדך לקאור (ויקרא יט): **מרחו.** מחליק את הכרי ברחם ומירות היו גמר מאלכה למעשר הלךך מעשר כל מעשרותיו תחלה ופאתך קך נטול ויפאה כדי שלא יחסד עניי שטני ופאה נותנו קדוש מירות אע"פ שטני מוצרך לקט שמה ופאה הרבה ועושה מהן כרי פטור מן המעשר שהרי הפקר הוא אבל עכשיו שנתמרת ביד בעל הבית נחמיב במעשר דהכי חמרינן במסכת ברכות (דף מ:): לקט שמה ופאה שעשאן בגורן והקצטו: **אף מפריש מן העיסה:** פאה אם לא נמנה ככר ואילו למ"ק מן העיסה לא דקנייה בנינו והיו ממון שאין לו חובעים עד השתא ידשה לאו שינוי הוא לאוכל הוא כמו שהיה: **איכפל טאף:** טרומו ועמלו וינצטלו לך: **בהכפסה דהדר.** מעטמו וחוורו לקדמותיו: **טעוב יסירא.** בקדושים חמיו כתיב טעוב תכלה פאת שדך לקאור ובשור או כשב כתיב לא תכלה פאת שדך ובקולרן מרי קראי טעוב אומו למה לי שמע מינה לאחויי שינוי דלא קני הכא: **טעוב יסירא למה לי:** והא בעלמא נמי לא קני שינוי: ה"ג: **טעוב לרבנן טעוב יסירא למה לי:** **המפקיר והשבים לבקר.** קודם שיצאו עניים לצררה שזכו בהפקר ואם היו קודמין: פרט בכרם ולקט בקמה: **סייב בפרט כו.** דאע"ג דהפקר פטור מכולם דמציב"י ארצ"י שדך וכרמך מוגי טעוב יסירא דלעטויי כי האי גונגא דלא היה הפקר לפטור ואע"ג שפטור מן המעשר. ובכל הני כתיב טעוב יסירא. ובקדושים כתיב כרמך לא תעולל ופרט כו. ובמשה תורה (מד) כתיב ופרט כרמך לא תעולל וכן לא תפאר אחריך דלמי פהט. מפאר יאשקובי"ר. ופאה הני מהכא משמע דמציב דני ר' ישמעאל (חולין דף קלא.) שלא תעול תפארתו ממנו. שמה כתיב במשה תורה (שס) לא תשוב לקחתו וגו'. ובאילן כתיב לא תפאר אחריך ואמר מר בפרק י"ח דחולין (שס) אחריך זו שבהה וז' דצוי למהדר ומכאן צאלין לגר ליתום אלא לא תפאר אחריך ואנא ידענא דלעניים הוא כדאשכחן בעמרים. אבל במעשר לא כתיב טעוב יסירא: **אין שינוי.** בפרק ראשון (דף יא.) גבי בעלים מטפלין בנבילה אמר שמואל דלגזקין הוא דמינן את הנבילה לניזוק ומוסיף עליה מויק עד שמטלים לו נזק אבל גנב וגולן שנטלו בהמה ומתה או כחשה אין שמיין את הנבילה אלא שלהם תהא והם יטלמו בהמה מעליה אלמא שינוי קני: פלוגתא דאביי ורבא לעיל בשמעמין: **בהכפסה דלא פדר.** כגון ממה או נשברה רגלה: אמר

(א) סנהדרין ו: ע"ש].
(ב) שם פת. מכות טז:
תמורה ו, ג) [שבת מב.
קלה. סוכה טו. יבמות כח].
(ד) [ברכות מז. וי"ג].
(ה) לעיל כח. נדרים מד:
חולין קלד: תמורה ו. וזה
נחג. ו) לעיל יא. ו) ויקרא
כג]. (ח) נדחוי בירושלמי
בשם פ"ג מעשרות פ"ג כ"ט.
בשם ה"ה מעשרש"ל
בסנהדרין פח. ד"ה מרמז].

סורה אור השלח

1. לא תביא אתנן וזה
ומסחיר כלב בית יי
אלהיו לכל נדר יי
ועצבת יי אלהיו גם
עצבתם: דברים כג ט
2. כי הלל קרע על
תארת נפשו ובצע בך
נאץ יי: תהלים י
3. ובמנוח לא תעלל
ופרט ברמל לא תחלק
לעני ולגוי תעוב אתם
אני יי אלהים:
ויקרא יט י
ובקצרבם את קציר
אורכם לא תחלק אפת
שור בקציר ולקט
קצירך לא תחלק לעני
ולגוי תעוב אתם אני יי
אלהים: ויקרא כג כב

וליון השני"ח

גמ' גם לב"ה קשרא. עין
לעיל דף נד ע"א חוספות
ד"ה תמור: שם
והפריש סמנה חלה. עין
ברכות דף מה ע"א חוס'
ד"ה אלל טבל:

ליווי העמק"

אישקובי"ר. לטאטא.
לנכות.

הפסחנים. אע"פ שנשחטה חזרת בעיניה כמות שהיא עכשיו ואמ"י השגיחה דשינוי לא חמי' וא"ס משנפשו. דחמי' דלא משלם

בשניו: עד שלבנו פטור. לגמרי
והכל תקנה השנים אינה ואפי' הכי
קני בשניו: מפניוין מוקי לה רבי
וחנן בגזול פליט משועבד כו'. משום
הכי קאמר ר' יוחנן דטעמא משום
תקנה השנים הוא לדינאי כ' הא'
לאו שינוי הוא: אין רוח חכמים
בוחה הימנו. *אין רוח חכמה וחסידות
בקרבו: אין חייבין להטור. דכתיב
והשיב את הגולה אשר גזל וקנה לא
גזול מדי (מ"ד) קנינהו בשניו וקסמי
רשות (מ"ד) יורש כרשות לוקח דלמי:
המסויים. דבר הניכר לרבים זו היא
שגול פלוני והניחה ליורשיו: כעושה
מעשה עמך. חה לא עשה מנשה עמו
ואינן חייבין בכבודו: רצ פנתם. בחומר
בדקש (מגינה כו.). אין לא גזול לא גזול.
ובאמרי קרי להו זולתי: אין לא
שקל לא גזו דמתקריעא שטרא:
הרועים. גזולים הם לרעות בהמות
בשדות אחרים: גבאים. של מלך
לגבות כסף בגולגלמא וארעונא ושקלי
טפי: שוכנסם קשה. שגזלו הריצים
ואין יודעים למי להחזיר: ומחזירין
למכירין. למי שמכיר שלו שגולגוה:
בזרוע שיימן ומערות. להכניס בהן
מיס לשמות דהו דבר הכרץ לכל
ויהו מכן הגולגוים. אלמא אהדורי
בעי: קודם תקנה. שבימי רבי
נשנית משנה זו דמחייב להסדר:
וזהו

² ונשיא בעמך לא תאור
בשעשה תשובה הבא נמי
יהא איבעי ליה לאהדורי שלא
ם ומלוי ברבית אע"פ שגבו
י לא גזול לא גזול אלא אימא
מחזירין אמרי מחזירין ואין
מים ת"ש ה"הרועים והגבאין
די מחזירין ואין מקבלין מהם
מאי תשובתן קשה ועוד אימא
אמר רב חסדא יבורות שיחין
אחר תקנה והשתא דאמר רב
אידי לאחר תקנה ולא קשיא
כאן

(שנה דף קכג:) דאמר ר' חנינא בימי
משנה זו הכל מפרש ר"ת ללא נשנית

דהוה ליה לממר אין מחזירין דהוה קיבלו ממנו דלין מקבלין מהס ו"ל ר' חייא ומוקללין מן חסדי כבודו דן דלא שמיא חסדו גבי צנים ועו"ל דן צנים להחזיר ון צ"ל בציוהו נשך וצאה בדניין דמשמע הא אביהן חייב וצאה בדניין אין חייב להחזירה אפילו מחזירין ומשני מנאי היא ולא משני ולא להשנא אפי' נלאת יד עמים לא ואלא צ"ל דהכי פריך מאי צני גביה ון: **לצאת** ידי שמים. פסק איהו מחייב דפרשיטת וסוגיא דהכא כמ"ד משני הכס והנוו מנאי דהכס קדמו:

רוח	אין	רוח
רוח	אין	רוח
פ"ג	תו"ע	פ"ג

משנה י' לחזות:

(א) ב"מ טו: ק"י פ"ט ע"פ
תוספות ב"מ נה. ד"ה
המחלוקת. (ב) ב"מ טו:
(ג) פ"י תולדות (ד) פסוק נב.
(ה) אצל נכסיה פ"י רש"י
פירוש אחר.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מחלקה
וכי' בתשובות הגאונים
בחלקה התייחס:

הגהות הגר"א

(א) תורה"ל כל כו' א"ע
כו' י"ב וי"ק מיר' ד"ס
בשם דממילא וי"א
מחמת הולאה וי"א
ז"ל ומתוך כזה קושית
המ"מ על הכנסים מנח'
דכאן וכן הלאה ד"ס
המפקד וי"א בנכ"א ר"ס
פ"י ע"ד:

לעני רש"י

טוריקיי"ש [טוריקיי"ש]
גור"ע, ב"מ טו:
אישקוב"א. מטאטא.

מוסף רש"י

הניחא למאן דאמר.
פלוטתא היא כמחנות
(א): אי אית ליה זוזי
ללוקח. לפיכך הובא, לא
מצי מסלק ליה לבעל
הובא. מן ארעא, דבעל חוב
קדיש שפיר. דמצי למימר
דיקלא ד"ס קרקע מותר
על החוב עם השטח, מחלק
ליה ללוקח חובו על כרחו
ללוקח ולא מצי אחר לוקח
הכ"ל מן ארעא שיעור
שטח, דלמך טעיה ד"י
ואת ידעת זה שלא נכנסת
(ב"מ טו:) דלרעא מעיקרא
דיתה הו"ל והוא נחת לה
שלא נכנסת שכל שטח
חובו ולא נלכדא הולא
והיה מסיק ביה שיעור
ארעא כולה (שם ק"א).
בגון דשויה ניהליה.
לזה לבעל חוב, אפוחיק.
ללא ארעא והכל מותר בו
דאי היה ליה זוזי ללוקח לא
היה מצי מסלק ליה (שם)
שם עליוס אומרים
שם השדרה בזה מחלק
זה מזה ופסקה השדרה
עד העלין שחמשה מסס.
מיומת, לפי שמדונקין
כמחמשים (שוכה דב).

לא יבא לך פרעון אלא מזה. ואי נמי הוה ליה זוזי ללוקח לא
מצי מסלק ליה: מה שפסקה פסקה. ושקיל לוקח מחלה או שלש
או רביע וכן יורש. אי נמי כוליה שטחא כמחמשים מפני מקנה
השנים כדאמרן לעיל בשמעתא קמייתא (נד"ל): כל זכום שפסק לידו.

וכי היכי דגולן אי אשכח הוה שקיל
מחלה או שלש או רביע הכי נמי כי
אשכח לוקח שקיל מחלה או שלש או
רביע ואליבא דר"ש: וקטליה. קטליה:
לא קני. לשלומי דמי אלא יידי ליה
דיקלא גופיה דליכא שני השם
למקניה: גופי. גלע"ו טרינקיי"ש:
קולויתא. קרשים: הו"ל. שמתן
עלה עלה מן השדרה: מופיא.
אשקוב"א שבו מכנדים את הבית
ומולק כל הולא לשנים דמו לא
הדרא: שרשרא. חבל: (הפסוקים). קף
מומר האמצעי העליון מיומת ה"א:
מאי

מכר מה שהשביח הוריש: בעי רבא השביח לוקח מהו בתר רבעיא
יהדר פשטה מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו: בעי רבא
השביח עובד כוכבים מהו א"ל רב אחא מדפתי לרבינא התקנתא לעובד
כוכבים ניקו ונעבוד אמר ליה לא צריכא בגון דובניה לישראל סוף סוף
הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים לא צריכא בגון דגול
ישראל וזבנה ניהליה והשביחה עובד כוכבים והדר עובד כוכבים וזבנה
לישראל מאי מי אמרינן כיון דמעיקרא ישראל והדר ישראל עבדי רבנן
תקנתא או דלמא כיון דאיכא עובד כוכבים באמצע לא עבדי ליה רבנן תקנתא
יתיקו: אמר רב פפא רבא' מאן דגול דיקלא מחבריה וקטליה אע"ג דשריא
מארעא לארעא ידידיה לא קני מאי טעמא מעיקרא דיקלא מיקרי והשתא
נמי דיקלא מיקרי דיקלא ועבדי גופי לא קני השתא מיהת גופי דדיקלא
מיקרי גופי ועבדיהו כשורי קני כשורי רבירבי ועבדיהו כשורי וזמרי
לא קני עבדיהו קצוציתא קני אמר רבא ר' האי מאן דגול לוליבא
ועבדיהו הוצי קני דמעיקרא לוליבא מיקרי והשתא הוצי קני ועבדיהו
חופיא קני מעיקרא הוצי והשתא חופיא חופיא ועבדיה שרשורא לא קני
מאי טעמא דהדר סתר ליה והו"ל חופיא ר' בעי רב פפא נחלקה התיימות
מהו תא שמע דאמר רבי מתון אמר רבי יהושע בן לוי נישלה התיימות פסול
מאי

למון שדה חצירו שלא נכנסת וכן מוקי לה במסקנא נעשאו אפוחיקי וגם נחמיהל משמע דמיירי נעשאו אפוחיקי דקאמר ב"מ היתומים
להביא ראיה מ"ט ארעא כיון דלגובינא קיימא כמאן דגביא דמילא ולי לא מיירי דשויה אפוחיקי אמאי הו"ל בחוקת ב"מ יתמי
נייתו ראיה אדרבה ארעא בחוקת יתמי קיימא דאי נמי מסלקי ליה זוזי ועל ב"מ להביא ראיה אלא ודאי נעשאוהו אפוחיקי איירי
וגרע כמו של בעל חוב טפי כמה שעשה לו הלוה אפוחיקי דהו"ל כחמת משדותיו דמשלם יצאה למי שמשכח ואילו לא עשאו אפוחיקי
היה גובה הכל מן היתומים בלא פריעת יצאה כמו מלקוחות כדפירשתי והשתא מצינו למימר דבלקוחות נמי אם עשאה אפוחיקי יש לו
לשלם ללוקח היצאה אפי' מסיק ביה שיעור ארעא ושכחא ולמסקנא דמוקי לה הכא נעשאה אפוחיקי לא נחלק עוד בין מסיק ביה
שיעור ארעא ולא מסיק ובעל במסקנא אותו חילוק דכיון שעשאו אפוחיקי משלם יצאה אע"ג דמסיק שיעור ארעא ושכחא ומיהו יש
לחלק דבלקוחות כיון שיש להם על מי לחזור ויבא דמסיק שיעור ארעא ושכחא אינו פורע יצאה אפי' עשאה אפוחיקי דמשום דעשה
אפוחיקי לא יגרע כח ב"מ בכך כיון שיש ללוקח על מי לחזור דדוקא לומר דבמסקנא דמוקי לה נעשאה אפוחיקי לא לריך למה שהיה
מחלק בין מסיק ביה שיעור ארעא ללא מסיק שהרי כל אלו דברי רב אשי שהיה משיב לרבינא דכלל הספרים כתוב אמר ליה
הא דמסיק ביה שיעור ארעא כו' א"ל הכא נמאי עסקינן דשויה ניהליה אפוחיקי ואין דומה שהיה חוזר מדבריו הראשונים
ומיהו אור"י לפי הספרים שכתוב בהן אמר ליה כאלו נעשאה המגיע לכתפים כאלו כו' אותו חירוף ודאי לא קאי ומיהו ברוב הספרים
גרסינן וכי יתימא כאלו נעשאה המגיע לכתפים כו': הניחא למאן דאמר כו'. פלוגתא היא בפרק מי שהיה נשוי (פסוק דף נא: ושם)
גבי ההוא גברא דהוה מסקי ביה אלפא זוזי ומאן דלית ליה דלא מצי מסלק ליה היינו רמי בר חמא דסבר החס למימר דהיינו מתניתין:
כל זכות שתבא לידו. (א) אע"ג דפ"ק דב"מ (דף טו: ושם) משמע דאפי' לרב דאמר יש לו שטח בשלא הכיר בה שאינו שלו ולקחה
היינו מגולן אבל גזול לא יהיה שטח היינו צקקע שאין נגזלת דגולן גופיה לית ליה שטח אבל הכא במטלטלין שיש שטח לגולן
מפני תקנת השנים גם ללוקח ממנו יש לו דגולן דיקלא וקטליה. אע"ג דגולן בזהמה וקטלה קני החס הו"ל שיעור דמיכר טפי:
נחלקה התיימות כו'. מלא ר"י נעשאה המגיע (ה) נישלה התיימות אותו הולא העליון בראש הלולב שאין הולא למעלה הימנה
והוא כשני הולין דבוקין זה בזה ונקראין תימות וכן משמע מתוך ה"ג שרואים לפרש כן ולדבריהם לא יתאם לנו לולב כשר
כי בטורח נמצאין אותן שיש להם תימות מה אפי' אחד בה' מאות ויש לומר שאף לדבריהם אין פסול אלא שהיה מתחילה כענין זה ונחלק
נעשמה מבריהו וצקוטטרס פירש נחלקה תימות שני עלים עליונים אמצעיים ששם כלה השדרה נחלקה זה מזה ופסקה השדרה עד
העלין של מטה מהן ומתוך פירושו משמע שנסדק השדרה כל כך שנראה העלין העליונים חלוקין ומפוזרין זה מזה ועוד אור"י דיש מפרשים שכל
עלי הלולב כפולין כל אחד לשנים ויש בראש הלולב כפול לשנים כשאר עלי הלולב ואותם שנים
עלין היוצאין מראש השדרה נקראין תימות ואהבהו כפי נחלקה התיימות מהו אם נחלקו זה מזה דהיינו קצת מן השדרה ומיהו אין רוב הלולבין
נמצאין כענין זה ומכל מקום יש לומר דכפי דאי משכחא כה"ג תימות ונחלקה מהו: ב"מל"ה התיימות פפ"ה. נראה לר"י דהא
דאמר נקטס ראשו פסול היינו שנקטמו הרבה מן העלין תדע דאין לך נקטס יותר מנעטילת התיימות ומשמע דוקא נעטלה אבל
נקטס כשר ועוד אור"י דמאי למימר דנעטלה אנטריכא ליה דמ"ד דהו"ל דר טפי כשנעטלה כולה יותר מנקטס:

כו א ב מ"י פ"א
מחלוקת מלה ולזה
ה"ל: ו סתם ע"פ 5 טו"ע
ה"מ סימן קטן ע"פ 3:
ב"ד ג ד מ"י פ"ב מהל'
גובה הלכה ד ע"פ
בשנים ונחמ"מ סתם ע"פ
ע"ג טו"ע ח"מ סימן שסב
ספיק ד:
ב"ח ה מ"י שם הלכה ה
טו"ע ע"פ 5:
ב"ב ר מ"י שם טו"ע שם
ספיק ד:
ל ז ח ט מ"י שם הלכה
י"ג סתם טו"ע ח"מ
סימן שם ספיק ח:
ל"א י ב מ"י שם הל' י
טו"ע ע"פ 5:
ל"ב ל מ"י שם טו"ע שם
ספיק י:

הא דמסיק ביה שיעור ארעא ושכחא. פירוש הא דקאמר שמואל
ב"מ גובה את השטח דכיון דמסיק ביה שיעור ארעא ושכחא
גובה את השטח כחנם מן הלוקוחות ונראה דגם מיתמי גבי ב"מ
השטח כחנם ואין נותן דמים כמו מן הלוקוחות ואע"ג דאין להם
על מי לחזור והו"ל כמו מחנה דלא גבי
מיהו ב"מ שטחא דמשמע בפ"ק דב"מ
(דף טו: ושם ד"ה ב"מ) דדוקא מלקוחות
גובה לפי שכתב לו מוכר ללוקח אלא
איקוס ואשפי ואלדי ואמריק וזיני
אלין אינון ועמליהון ושכחיהון אבל
מחנה דלא כתב ליה הכי ואין לו על
מי לחזור לא מכל מקום גובה מן
היתומים משום דכרעיה דאכזבוון
יניהו דלמכח בפרק יש בבור (בבבב)
דף ג:) דתנן אין הכסור נוטל בראש
ולא בשטח ולא האשה בתוכה ולא
הבנות במוותיהם ופריך בגמר'
והאמר שמואל ב"מ גובה את השטח
ומשני מקולי כתובה שנו אלו ומוות
בנות נמי מנאי כתובה ככתובה דמי
והתם משמע יתומים מיירי דאי
משמע לקוחות א"כ מאי איריא דלא
טרפי בנות משמע והא מגוף הקרקע
נמי לא טרפי דאין מוציאין למזון האשה
הבנות מנכסים משועבדים אלא
בשטח יתומים מיירי ודוקא כתובה
אשה ומוות דקילי לא גבי משמע
אבל שאר ב"מ גבי וצקוטטרס פירש
התם מוזן הבנות בגון נשא אשה
ופסק לזון בזה ה' שנים ולפירושו אין
ראיה דמצי מיירי שפיר בשטח
לקוחות אבל לא נהירא דא"כ ה"ל
למיתמי ולא בת אשתו למוות ועוד
דלא שייך בזה מנאי כתובה והא דאמר
בהמקבל (ב"מ דף קי.) יתומים
אומרים אנו השכחנו ואין השטח שלך
משמע דלא גבי משמע יתומים התם
מיירי נעשאה אפוחיקי ואמרי אנו
השכחנו ותן לנו יצאה דין היורד

ועבדיה

לב א מ"י פ"ח מהל' גולג
הלכה ד קמח עשין מד
טושי"ע א"ח סימן תרמ"ה
טע"ג:
לר ב ג מ"י פ"ב מהל'
גולג ואברהם ה"ל י"א
קמח עשין טושי"ע ח"ת
סימן טושי"ע ה'
לר ד מ"י שם הלכה י'
טושי"ע שם טע"ג:
לר ה מ"י שם הלכה י"א
טושי"ע שם טע"ג ה'
לר ו מ"י שם הלכה י'
טושי"ע שם טע"ג:
לר ז מ"י שם הלכה י'
טושי"ע שם טע"ג:
לר ח מ"י שם טע"ג:
הלכה ו קמח שם
טושי"ע ח"ת סימן טמ
טע"ג:
ב ב ל מ נ ס מ"י שם
הלכה ד טושי"ע שם
טע"ג:
בא ע מ"י פ"ב מהל'
מכירה הלכה י' קמח
עשין פט טושי"ע ח"ת סימן
רכ טע"ג:
בב פ מ"י שם הלכה
י"א וט"ש טושי"ע שם
טע"ג:
בג ק מ"י פ"ח מהלכות
טוען וטוען הלכה ד
קמח עשין פט טושי"ע ח"ת
סימן פט טע"ג:
בד ר מ"י שם פ"ה הלכה
א וט"ש מהל' מכירה
הלכה י' קמח עשין פט
טושי"ע ח"ת סימן פה
טע"ג:

ועבדיה זווי לא קני. דוקא עבדיה זווי אבל עשה מן הנסכא
כלי כגון כוס של כסף קני אע"ג דהדר עבד ליה
נסכא דלא גרע מנסכא ועשין כלל זווי ולכניה אין מורת
חשיבות עליהן כ"כ: **המחליף פרה** בחמור. אורחא דמילתא
נקט שדך להחליף פרה בחמור
ולמכור שפחה דמיסא אכל אין לפרט
דלא מלי למינקט המוכר פרה וילדה
לפי שאין פרה נקנית בכסף אלא
במשיכה ונשמה משיכה רואה אם
ילדה אם לאו אכל שפחה נקנית
בכסף ועבדים הוקשו לקרקעות דלא
רצי מאיר קמחי לה ורצי מאיר לא
מקיש דהא קאמר דנשנים על
העבדים ועל הקרקעות אימ ליה דלין
נשנעין דמוכח דנשנעיות (דף מג.
והט) גבי י"ש דברים שהן כקרקע
ואינן כקרקע וכיון דלא מקיש לענין
שנועה ה"ה לענין קנין דהא מיימי
רואה הכא משנועה אגול ומיהו
קלמ י"ש לחלק דלענין גול ושנועה
נלאה לגמלא להשוות דמרייהו
נפקי על ידי כלל ופרט גול לקמן
פ"ב במלא (דף קח) ושנועות בפרק
[שנועות הדיינים] (שנועות דף מג.):
והלה שותק ובה בה. למ"דס)
דברי ושמא ברי עדיף
ניחא ולמלא דלמא לא ברי עדיף
אורי"י שהוא מפרש דמיקא כהודא
דמיא ולא כאומר איני יודע:
ומי

מאי לאו ה"ה לנחלקה. וכיון דלענין פסול מפסול לענין מקנה נמי
שינוי הוא וקני: פנים חדשות באו לכאן. לא זו היא לזניה הראשונה
אלא זו לזניה אחרת שהוכרז עליה כזונה ונכנסה לה. נכנסה.
היא (ו) מהראשונים דלי אפשר לנכנס אל גדולה או קטנה: נכנסה.
פלט"א של כסף: דבר עבד לכו
נסכא. אם ילדה ושינוי החמור
לזניהו הוא והכא לזכה למימך פנים
חדשות דלין אדם מקפיד על רכוועה
ותקונה אלא שמהא חשיכה בעלמא:
שחימי. שחורין כעין שנים: ועבדים
חדמי. שליכנה: לא קני. שסופן
לחזור ליושן: נעשה שינוי בידי
וקנאו. (לכך דאם ענה ומכר שלו
הוא טובה ושליו הוא מוכר ואין משנה
אלא כפל: פנא. תרגום של זמ
בקרל.) ופדן ארס) על שם שני ארמים
היו ארס נרשים וארס לזנה: כרסא.
חרישה: דאמר הונא חברין עלאי
דאנא ושכור מלכא. שמואל אחי
דנינא: מתני' בעבדים אומר לו
הרי שלך לעניך. דקרקע דמי
וצרופיה דמריה קיימי: גול מטבע
ונסדק. שינוי היכר הוא (ס): נעבדה
כס עבדים. נרצעת או נעבדה
פסולה לקרן דמתיא בשור שנגמ
ארבעה וחמשה (ועל דף מ:): שנפסלה
מעל גבי המוכר. במס (ו) שאין יוכר
דקוקן שבעין: פטורין. דכל בהמות
לאו למצוה קיימי: גמ' אלא אפילו
כספה. דלא הו שינוי כולי האי דלא
אשמינו כולי גופה: איפכא פניא.
רצי מאיר אומר כשעת הגולה ותחמם
אומרים בעבדים אומר לו הרי שלך
לפניך וקאמר רב הלכה כר' מאיר
דמתניתין דהיינו רבנן דברייתא:
איפכא אפנייה. רבותיו: ואב"י כי
לא מפסיכא. מתני' מקמי ברייתא:
דא מקמי חדא. אכל חדא משנה
מקמי תרתי ברייתא מפין והכא
תרתי איכא חדא הא דלמין לעיל
ברייתא איפכא תניא ואידך הא
דמתיא כו': הפסולין כו'. להכי נקט
מחליף גבי בהמה ולא תנא מוכר
דננקט בשפחה דבהמה אינה נקנית
בכסף עד שימאן וכי משך דבר
הנראה לעינים הוא אם ילדה אם
לא ואין כאן ספק אכל בחליפין
מתוקמא כגון שלא משך בעל החמור
את הפרה אלא בעל הפרה משך
את החמור ונקנית הפרה אל בעל
החמור במשיכת החמור ככל מקום
שהיא דתנן (קדושין ד' כה). כל
הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה
נחמייז זה בחליפין ולא ידעין השתא
אי כבר ילדה פרה נשעת משיכת
החמור וצרכות מוכר ילדה או לא
משיכת החמור וצרכות לוקח [ילדה]:
וכן המוכר שפחה. עבד כנעני
נקנה בכסף) ואע"ג שאין לפנינו כשעת
מתן מעות: והלא שותק. ברי ושמא
ברי עדיף: ישבע המוכר. דאיכא
הודאה במקלמ ואיכא שנועה דלורייס'
(ו) דקטע לידה דאם קטע ליה האי

לוקח שפחה שלמה יש לו צידק עם ולדה וזה אומר אין שפחה שלמה יש לך בידי אכל לא ולדה דמורה ליה במקלמ ומשום הילך לא מפטר דהא
קטע ידה ולאו הילך הוא והכי מוקי לה בהשאל [ב"מ ק:]: נשבעין ולא משלמין. מי שחובשים אותו ישבע ויפטר דכתיב (שמות כג) ולקח בעליו ולא
ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע ולא נשבע המוכר ויטול: אין נשבעין. וצרכות מוכר מעמוד עד שיביא לוקח ראייה. אלמא לרבנן עבדא
כמקרקעי דמי: אין נשבעין על הקרקעות. בפרק הובב (נ"מ דף טו.) אי כסי. דמתניתין נמי בעינן למיתא איפכא הלכה כרבנן מבעי ליה:

(א) בראש איתא פנים
חדשות באו לכאן. (ב) כי
רש"ל כל. (ג) לעיל פה:
(ד) [ועל כן: וט"ש] (ס) ב"מ
ק: [ועל כן: וט"ש] (ז) גיטין ג:
(ח) לעיל פה. לקמן פה:
(ט) [ועל כן: וט"ש] (י) גיטין ג:
(יא) [ועל כן: וט"ש] (יב) גיטין ג:
(יג) [ועל כן: וט"ש] (יד) גיטין ג:
(טו) [ועל כן: וט"ש] (טז) גיטין ג:
(יז) [ועל כן: וט"ש] (יח) גיטין ג:
(יט) [ועל כן: וט"ש] (כ) גיטין ג:
(כא) [ועל כן: וט"ש] (כב) גיטין ג:
(כג) [ועל כן: וט"ש] (כד) גיטין ג:
(כה) [ועל כן: וט"ש] (כז) גיטין ג:

הגהות הב"ח

(א) גמ' נסכא קני ומאי
אמר) מחליף וי"ב פ"א
וכי תימא וכן בסופן:
(ב) שם ואלא מן הקטנה:
מן אמר תמא בעין
הקטנה כלי: (ג) שם
איפכא מן ומאי (טעמיה)
ומ"ב וי"ב פ"א דהקניא:
(ד) רש"י ד"ה פנים וכו'
ומשנה היא מהראשונה:
(ה) ד"ה גול וכו' היכר
הוא לקנייה בשינוי
הקני' ואיכא מ"ה
והחמין נמי נשנעה
ריחו וטעמו ולא מצוי
למימר ליה הרי שלך
לפניך הקני': (ו) ו"ה
שנפסלה וכו' כגון אע"פ
שיכר בדיקין שבעין
פטור דכל: (ז) ו"ה ישבע
וכי דלורייס' בבין דקטע
לידה דאם וקטע:

גליון הש"ס

גמ' דאם כאן דגול נסכא
מחבריה. עין נחמין דף
ק ע"א חס' ד"ה ודלמא:
שם דגול דרמא. דקמ דמ
בקר (ש"א לא פסוק ו)
מתורגם פנא דמורי:
שם בשום דברייתא
איפכא תניא. עין שנת
דף קמ ע"ב וטפסות ד"ה
ויר"א: שם חר"א פמ"ב
תיר"א אפ"ר. עין יומא דף
ט ע"ב וטפסות ד"ה מ"ש:

לעני רש"י

פלט"א. מטיל ושל
מחכה.

מוסף רש"י

נעשה שינוי בידו
וקנאו. כשינוי לא מילתא
דאם ענה ומכר שלי הוא
טובה וכו' ופטור מ'
וה' אכל קק וכל משלם.
קני כי השאל וכל טען
שנכח או כשעת העבדה
דנין (ועל כן: וט"ש) בעבדים
אומר לו הרי שלך
לפניך. דעבד מתקרקעי
דמי וקרקע דלדא נענה
ואינה נעלה לקטע גולן
כשתי ולחיות נשנעה
(ועל כן: וט"ש) דקיימא לן
קרקע אינה נעלה וכל
מקום שהיה נשנעה נעלה
עומת ועבד מתקרקעי
דמי ואינו נעלה להט
נקטה גולן לשלם דמים,
הילכך כי אוקין כרמיה
דמריה אוקין (ב"מ פה).
מטבע ונפסל. שפסלו
מלכות (גיטין גה). חרומה
ונשמתא. מלכות (שם).
אומר לו. לגול. הרי
שלך לפניך. בעין כמות
שהוא. דהייק שאינו יוכר
הוא ועל כן (ס). וכלל
ששאל לו אותו עמלו
וקרנא כה והכינא לא
הגולה אשר גול, שהי לא
כשמה (גיטין גה). שכל
הנשבעין מתקרקעי. כל
המתקרקעי שנועה מן
החורין. נשבעין ולא
משלמין. כלומר לא
מיכה חורה שנועה לשבע
ולטול. אלא המתעב ישבע
למינוע ולא ישלם (שנועות
מח):

זרעא לסוף אהדיניהו למריה
שבחא ראשבה אמר ליה רבא
קאמינא נשימו כוליה פלגא
קאמינא א"ל פסוף סוף גוליה
הוא וקא הדרה
בעינא דתנן כל הגולנין משלמין
כשעת הגולה אמר ליה לא
אמינא לך כי
יתיבא ברינא לא תימא לי
מידי דאמר הונא חברין עלאי
אנא ושכור מלכא
אחי ברינא האי אינש גולנא
עתיקא הוא ובעינא דאינסיה:
מתני' א"כ גול
בהמה והזקניה עבדים והזקניה
משלם כשעת הגולה רבי מאיר
אומר רבי מאיר אומר רבי מאיר
אומר לו הרי שלך לפניך גול
מטבע ונפסל תרומה ונשמתא
חמין ועבר עליו הפסח בהמה
ונתעבדה בה עבירה או
שנפסלה מעל גבי המזבח או
שהיתה יוצאה
ליסקל אומר לו הרי שלך לפניך:
גמ' אמר רב פפא לא הזקניה
הזקניה ממש
אלא אפי' כחשה והא אנן
הזקניה תנן (כחשה כגון
הזקניה דלא הדר בריא
אמר ליה מר קשישא בריה
דרב חסדא לרב אשי הכי קאמרי
משמיה דרבי יוחנן אפילו
גבב מלה ונעשה איל עגל
ונעשה שור נעשה שינוי בידו
וקנאו טבח ומכר שלו הוא
מוכר אמר ליה לאו אמינא לך
לא תחליף גברי ההוא משמיה
דרבי אלעא איתמר: רבי מאיר
אומר בעבדים אומר לו הרי
שלך לפניך: אמר רב חנינא
בר אבדימי אמר רב הלכה
כרבי מאיר ורב שביק רבנן
ועבד כרבי מאיר אמרי * משום
דברייתא איפכא תניא ורב
שביק מתניתין ועבד כברייתא
רב מתניתין נמי איפכא תני
ומאי (ו) טעמיה דרב דאפיך
מתני' מקמי דברייתא אדרבה
ניפוך דברייתא מקמי מתניתין
אמרי רב נמי מתניתין איפכא
אתניה ואי בעית אימא כי לא
אפיך חדא מקמי חדא * חדא
מקמי תרתי אפיך דתניא
המחליף פרה בחמור וילדה
וכן המוכר שפחה וילדה זה
אומר ברשותי ילדה וזה
אומר איני יודע יחלוקו יזה
אומר ברשותי וזה אומר
משלמין דברי ר' מאיר והכמים
אומרים יאין נשבעין לא על
העבדים ולא על הקרקעות
הוא הלכה כר' מאיר הלכה
כרבנן מיבעי ליה הכי קאמר
למאי דאפכיתו והתניתו הלכה
כרבי מאיר ומי

לוקח שפחה שלמה יש לו צידק עם ולדה וזה אומר אין שפחה שלמה יש לך בידי אכל לא ולדה דמורה ליה במקלמ ומשום הילך לא מפטר דהא
קטע ידה ולאו הילך הוא והכי מוקי לה בהשאל [ב"מ ק:]: נשבעין ולא משלמין. מי שחובשים אותו ישבע ויפטר דכתיב (שמות כג) ולקח בעליו ולא
ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע ולא נשבע המוכר ויטול: אין נשבעין. וצרכות מוכר מעמוד עד שיביא לוקח ראייה. אלמא לרבנן עבדא
כמקרקעי דמי: אין נשבעין על הקרקעות. בפרק הובב (נ"מ דף טו.) אי כסי. דמתניתין נמי בעינן למיתא איפכא הלכה כרבנן מבעי ליה:

לוקח שפחה שלמה יש לו צידק עם ולדה וזה אומר אין שפחה שלמה יש לך בידי אכל לא ולדה דמורה ליה במקלמ ומשום הילך לא מפטר דהא
קטע ידה ולאו הילך הוא והכי מוקי לה בהשאל [ב"מ ק:]: נשבעין ולא משלמין. מי שחובשים אותו ישבע ויפטר דכתיב (שמות כג) ולקח בעליו ולא
ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע ולא נשבע המוכר ויטול: אין נשבעין. וצרכות מוכר מעמוד עד שיביא לוקח ראייה. אלמא לרבנן עבדא
כמקרקעי דמי: אין נשבעין על הקרקעות. בפרק הובב (נ"מ דף טו.) אי כסי. דמתניתין נמי בעינן למיתא איפכא הלכה כרבנן מבעי ליה:

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צו.

עין משפט
נר מצוה

מה א ב ג מ"י פ"ג
מה"ל גיטות ואחרים
הלכה ז סמג ע"פ סג
ולאין קצת טע"ס ח"מ
סימן שסג ע"פ ד'
ב"ד ד' מ"י פ"ג מה"ל
מלוה וזה הלכה ז
סמג שם טע"ס י"ד סימן
קטו ע"פ א':
ב"ד ז' מ"י פ"ג מה"ל
גזילה ואחרים הלכה ח
סמג ע"פ פנ טע"ס ח"מ
ב"ד ד' מ"י פ"ג מה"ל
טע"ס שם ע"פ א':

ומי אמר רב עבדא כמקרקעי דמי והאמר רב דניאל בר רב
קטינא ב"ר ואלו היה במקרקעי דמי אפי' נחת ליה בתורת
גזולות לא נפק מרשותיה דמריה דהו' קרקע דאין גזולת ומשלים
אגרא היכא דקאי לאגרא כמו ספינה דלקמן היכא דלא נחת ליה
בתורת גזולות: **ה'הלוחו ודר**

בבבבב. כולה סוגיא דהכא כלישנא
קמא דלחיו נשך (ב"מ דף סד: וסס)
ז"ע היך הלוה מותר לעשות שום
טובה למלוה אפי' דברים שהיה עושה
לו בלא הלוה ואפילו דברים שאין
רגילות ליעול מהן שכן יהא אסור
דומיא דחזר דלא קיימא לאגרא וכ"ס
דברים שאין רגילות להשאל בתנאי
כגון להשאל סוסו שהיא אסור אפי'
הוא כ"כ אוהבו שגללו הכי היה
משאלו וא"כ יותר מדאי יש לו לומר
ללוה שלא יעשה למלוה שום הנאה
ו"ל דדוקא מילי דפרהסיא ואוושא
טובה כגון לרדו חצירו ולחקוף
בעדו אבל להשאל לו כליו או אפי'
סוסו כיון דגללו הכי משאלו מותר
ודיקא נמי דנקט ב"מ חצירו ולא
נקט לא יסכר לו כליו או בהמתו
בפחות ועוד שמא י"ל דכל היכא
דקודם הלוה היו אוהבים זה את זה
שהיו משאלין חזר זה לזה א"ל
לריבין מותר להשאל אף לאחר
הלוה ומתני' דלחיו נשך (סס)
בסמג בני אדם שאין רגילות שהיא
עושה ליה למלוה אותה הנאה בלא
הלוה דומיא דהקדמת שלום שאין
אסור אלא באותו שלום הלא רגיל
להקדים לו מקודם לכן ומיהו אפילו
דבר שהיה משאלו בלאו הכי כגון
חזר דלא קיימא לאגרא אס כנס
שלא מדעת חצירו חייב אע"פ שאס
לא הלוה לו לא היה חייב לתת לו
שכן כדמשמע הכא ולפי זה ההיא
דלחיו נשך (סס) איירי דוקא בחזר
דקיימא לאגרא דהתם איירי מדעתו
דקאמר לא יסכר הימנו בפחות אבל
בלא קיימא לאגרא היה מותר כיון
דברשותו כנס וגם בלא הלוה היה
מניח לו לדור בהם והאי דקאמר
התם עלה דמילתא דהכא מאי קמ"ל
מניח ומשני מהו דמימא רב חזר
דקיימא לאגרא כ"ר קמ"ל לא בעי
למימר קמ"ל דמתניתין איירי אפילו
דלא קיימא לאגרא דמתניתין דאי
לא מיירי אלא דוקא דקיימא לאגרא
כיון דמיירי מדעתו אלא ה"פ קמ"ל
דאפי' לא קיימא לאגרא אסור היכא דלא
הו מדעתו ופירוש זה דמוק דהפסד
משמע דאמתניתין קאי וקמ"ל דמתני'
איירי אפי' דלא קיימא לאגרא
אע"ג דאיירי שזכרנו מדעתו:

המלוה את חבירו ע"ה הטבע. פ"ה הלוה לחצירו שום פרקמטיא על המטבע שקצץ לו במעות נותן לו מעות שיואלץ בשעת פירעון
דכא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוה פרקמטיא אבל הלוה מעות מה שהלוה משלם לו עכ"ל הקוטרס ולפירוש
נראה דאם הלוה מעות נמי וקצץ לו שישלם לו מעות דמשלם מטבע היואלץ באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע יניחו ולא נקט בקוטרס
פרקמטיא אלא משום דכשלוה אדם מעותיו אין רגילות להוציא דבר אצל כשמוכר פרקמטיא אפי' אחר סתם כך וכך מעות תמן לר"ך
לשם לו מטבע היואלץ וקשה לפירוש דה"ל למימר המוכר לחצירו על המטבע או ה"ל למינקט הקוף ועוד כיון דמעות פרקמטיא וקוף
עליו במלוה אין סבירא כלל לחלק בין הלוה מעות לפרקמטיא שמכר במעות ונראה לפרש דאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא בין
הלוה מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך סתמא דמילתא לכך פירש שאס יפסל יתן לו מטבע
היואלץ דאיתו שנפסל אין שום מטבע ושמואל סבר דכיון שיואלץ במשן שם מטבע עליו ועוד אור"י ד"ל כגון שהלוה סאה חטין ואמר
לו או מחזור לי סאה או כך וכך מעות ואילו במעות לחודיהו קצץ היה משלם לו מטבע שנפסל אבל הכא שלא זקף עליו במלוה
גמורה שיכול לפרוע לו חטין אס ירצה נותן לו מטבע היואלץ באותה שעה ולכל הפירושים אס הלוה מעות סתם מעות שהלוה לו
יפירע

פסור. משלם לנעליו שכרו: **שלא בשעת מלאכה**. בשעה [שאלו
רגיל] לעשות מלאכה או שאין עכשיו לנעליו מלאכה לעשות דזה
נהנה וזה אין חסר הוא ופטור: **כדשלא ליה כו' סדר במזל**
פניו. ומוקמינא לה בפ"ב (דף כה).
ביתא מיסבא יפי. זה הדר בתוכה
ההנהו לבית זה שהוה מיושב בדיוורין:

יפי. אין חרצ לפי שהדר בתוכה
טס ומשפין סדקיה תמיד: **ושאיה**
יוכס שטר. שד הוא ושמו שאיה
מכתם שערים וכו' ולי בית שאין אדם
דר בתוכה: **דלא נספרי**. שלא
ללמד דרכי הנטלה: **פספס**. אס
נשכרה או נתקללה ודמי פתחה
יתירין על שכרה נוטל דמי פתחה:
עבד לאגרא. מסתמא כי נחת לה
אדעתא דאגרא נחת הלכך לאו
במורת גזול דיינין ליה ונזמן שכרה
על כרחו אס רבין הן על דמי פתחה:
סא דלא עבדא לאגרא. לא היכי
ליה אלא פתחה: **נפסא** **לס אדעסא**
דאגרא. רצה שכרה נוטל ואס
פתחה יתר על שכרה נוטל דמי
פתחה דהא ע"כ שקלה וגול הוא:
נפסא **לס אדעסא** **דגולנוסא**. אפי'
שכרה גדול מפתחה לא ירצה אלא
פתחה דכל הגזולין משלמין כשעת
הגזול: **פסלנו מלכות**. המלך צוה
שלא יאץ לא במדינה זו ולא במדינה
אחרת: **היינו נסדק**. דכיון דלא
ונקטק לגמרי היק גמור הוא ומשלים
כשעת הגזול: **אלא סיכי דמי**
נפסל. דקמני מתניתין הרי שך לפניך:
כגון שפסלנו מדינה זו. בני מדינה
פסלוהו מעצמן: **ויואל במדינה אחרת**.
שיכול לומר לו כך להוציא שם:
תרומה לא מינכר סויקס. לא נשמנה
מראיתא משאר מטיס: **כסא מינכרס**
סויקס. שאין צורה זו דומה לצורה
של כל היואלץ עכשיו וכשגולה הימנו
היו כל צורות המדינות שוות לה:
המלוה אס פניו. שום פרקמטיא:
על המטבע. שקצץ לו מעות:
נותן

ואיבעית אימא הא והא דעבידא לאגרא ליה דנחית ליה אדעתא דאגרא והא
דנחית ליה אדעתא דגולנוסא: גול מטבע ונסדק [וכו']: אמר רב הונא
נסדק נסדק ממש נפסל פסלתו מלכות ורב יהודה אמר פסלתו מלכות
נמי היינו נסדק אלא ה"ד נפסל פסלתו מדינה זו ויוצאה במדינה אחרת
א"ל רב חסדא לרב הונא לדידך דאמרת נפסל פסלתו מלכות הרי פירות
והרקיבו יין והחמיץ רבי פסלתו מלכות דמי וקתני משלם כשעת הגזילה
א"ל התם גשתנה טעמו וריחו הכא לא גשתנה א"ל רבא לרב יהודה לדידך
דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו נסדק הרי תרומה ונשמאת דכי פסלתו מלכות
דמי וקתני אומר לו הרי שלך לפניך א"ל התם לא מינכר היויקה הכא מינכר
היויקה איתמר המלוה את חבירו על המטבע ונפסלה המטבע רב אמר
נותן

המלוה את חבירו ע"ה הטבע. פ"ה הלוה לחצירו שום פרקמטיא על המטבע שקצץ לו במעות נותן לו מעות שיואלץ בשעת פירעון
דכא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוה פרקמטיא אבל הלוה מעות מה שהלוה משלם לו עכ"ל הקוטרס ולפירוש
נראה דאם הלוה מעות נמי וקצץ לו שישלם לו מעות דמשלם מטבע היואלץ באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע יניחו ולא נקט בקוטרס
פרקמטיא אלא משום דכשלוה אדם מעותיו אין רגילות להוציא דבר אצל כשמוכר פרקמטיא אפי' אחר סתם כך וכך מעות תמן לר"ך
לשם לו מטבע היואלץ וקשה לפירוש דה"ל למימר המוכר לחצירו על המטבע או ה"ל למינקט הקוף ועוד כיון דמעות פרקמטיא וקוף
עליו במלוה אין סבירא כלל לחלק בין הלוה מעות לפרקמטיא שמכר במעות ונראה לפרש דאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא בין
הלוה מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך סתמא דמילתא לכך פירש שאס יפסל יתן לו מטבע
היואלץ דאיתו שנפסל אין שום מטבע ושמואל סבר דכיון שיואלץ במשן שם מטבע עליו ועוד אור"י ד"ל כגון שהלוה סאה חטין ואמר
לו או מחזור לי סאה או כך וכך מעות ואילו במעות לחודיהו קצץ היה משלם לו מטבע שנפסל אבל הכא שלא זקף עליו במלוה
גמורה שיכול לפרוע לו חטין אס ירצה נותן לו מטבע היואלץ באותה שעה ולכל הפירושים אס הלוה מעות סתם מעות שהלוה לו
יפירע

(ב"מ סד:.) (ב) לנחל כה.
(נ"פ.) כ"מ סד:.) (ג) כ"מ
שם ונ"פ כ"מ ונ"פ.)
(ד) ל"ל דכא.) (ס) ל"ל דכא
דכא משמח רב יהודה נטל
רצה ממוכר קדושין ע"ל.
(ו) ד"ל (ז) נפסל כ"ל.)

תורה אור השלם

1. נשאר בעיר שפחה
ושאיה יקח שפחה
ישעיהו כ"ב יב

מוסף רש"י

ביתא מיתבא. בית שהוה
מיושב בדיוורין בני אדם,
יחב. שונו קיים, לפי
שדרין בחצירי רחוק מה
שהוה לר"ך ומתקין אותו
(ועי' ס"ג.) ושאיה יקח
שפחה. שד שמו שאיה
מכתם שער בית שאין
בני אדם דרין בו, והלכך
זה שעתה בו ההנהו,
לשקל אחרתא בית שהוה
שאי יחיד מאין אדם
יוכת שער, מוקין מכתמין
איתו (שם.) חקוף עבדי
דאינשי דמסביב בהו
ודוי. מחוק בענדיה של
בעלי חיות שלו וסוס
לעשות מלאכתו (ב"מ סד:.)
עבדא גזול. בריסיה
לא שויר. להם מאלו.
והיכי וזו ביום מלאכתו
(שם.) דאורי עבדיה.
כך שמו, דמרקיד כי
כוכי. לנן היה ומרקד
במיתות לשמות יין (שם.)
דלא ליסתר עבדיה.
שלא ירגיל להיות בעל
הפעל. הדין משפסא
בין המפסעלים במינה
ש"ן ופמ"ך. ואשר יתפסל
שר האמר השפחה, שהי'ו
ממלאכה להפסד אחרות
השורם, ואשר יאמר
במיתות סף המסופק,
במיתות שם השפחה,
וכן בלשון גמול משפחה
ממספיק אשהי אשפיקל
(ב"מ סה.)

(א) פ"ק דמוספתא דמעשר
ש"ס (ב) ע"ן דמפרש ש"ס
מה שכתבו דכדור זה
(ג) וי"ט דמוספתא ע"ן נב:
ד"ה דינרי ונכסיהו ג' ד"ה
דינרין.

הנהגות הב"ח

(א) גמ' ממני ליה (דממני)
לה ע"י הדחק תל"ט וי"ט
רש"י לא גרים ליה:
(ב) שם המקוץ שיהיו
כל המעות: (א) רש"י ד"ה
למאי ובי' לאמטוינהו
להתם ה"ד:

יפרע לו אפי' שנפסל ואם תאמר ומ"ס מגולן דמניא גול מטבע
ונפסל אומר לו הרי שגך לפניך משמע משום דישנו בעין אבל
ליתנהו בעין משלם כשעת הגזילה והכא נצי הלוואה אפי' איתנהו
בעין כי ליתנהו דמי דמלוה להוצאה

הלוואה לגזילה דמטבע שנפסל חשיב
כחול ומעיקר שוין ד' ולבסוף
שוין וזוהי גזילתו אמרינן דמי ליתנהו
בעין דמשלם כדמעיקרא אבל גבי
הלוואה היכא דהחול משלם כי וזל
דשעתא דלמחרת בלתי נשך (נ"מ)
דף עה.) מלוה אדם כור חטין החלו
נותן חטין הוקירו נותן דמיהן ומטבע
שנפסל והוא הוי כחול ונראה דרבי
ושמואל סבירי כרז הוגא דלעיל
דלרבי יהודה דחשיב מטבע שנפסל
כנסקד גבי הלוואה לא מצי פטר
נפשיה במטבע שנפסל אבל לרבי
הוגא דלא חשיב ליה כנסקד מצי פטר
ליה נפשיה במטבע שנפסל אע"פ דרבי הוגא
מדמה מטבע שנפסל לתרומה ונעמא
וחמץ שעבר עליו הפסח והא פשיטא
דאין ליה יכול לשלם תרומה טמאה
תחת תרומה טהורה ותמן אסור
במשלומין היתר לא דמי לגמרי דמטבע
שנפסל דמי להחול והנהו לא דמו להחול
ומכל שכן כשהוא בעין יכול לומר
הרי שגך לפניך וכשאינו בעין אפי'
בהחול משלם כדמעיקרא:

ט"א הבי ש' בב' והן בבב' פמ"א
הוי. קלמ' משמע דלא פריך
אלא לרבי נחמן דאוקי מילתא דשמואל
דוקא דלית ליה אורחא למישן
מדפריך א"ה של צבל כי משמע
דאי לא דאוקמא כשמלכיות מקפידות
לא הוה קשה ולא מידי וקשה לר"י
דכלל רב נחמן נרץ ע"כ לאוקמי
בריייתא בתרייתא כשמלכיות מקפידות
דלא חיקשי מינה לשמואל דחשיב ליה
מטבע אפילו לית ליה אורחא למישן
אי ליחא לדבר נחמן והכא קמי דאין
מחללין על מעות של כאן וכן צבל
ואע"ג דלית ליה אורחא לירושלים
ותקשי נמי עלה דבריייתא בתרייתא
מההיא דלעיל דשל מלכים אחרונים
מחללין אע"ג דאין יוצאות שם במקום

שעומד לפי שיוצאת במקום אחר והכא קמי דעל מעות של כאן
וכן צבל אין מחללין אע"ג דיוצאות בירושלים אלף הסם איירי
כשאין מלכיות מקפידות אם נראות מטבע של מלך האחד במדינתו
של זה הלכך [באיש] בני מלכיות אחרת כאן ומוכרין בהמחם
במטבע שלהם ויכול הוא להוציא בירושלים לבני שאר מדינות
הנאות לכאן והכא איירי במקפידות ונראה לר"י דודאי אי לאו
מילתיה דרב נחמן הוה א"ש הכל ולא הוה נרץ לאוקמא בריייתא
בתרייתא כשהמלכיות מקפידות דלא קשה מיניה לשמואל ולא להאי
בריייתא דלעיל דין מעות של כאן וכן צבל להנהו דלעיל
דאיירי במטבע שנפסל במקום אחד ויוצא במקום אחר דהתם ודאי

חשיב מטבע דקודם שנפסלה היה שם חשוד מטבע ועדיין מטבע
אחר אבל של כאן וכן צבל לא היה עליו שם מטבע צבל מעולם ולכן אין מחללין אע"ג דלית ליה אורחא לירושלים אבל לרבי נחמן
דאוקי מילתא דשמואל דוקא דלית ליה אורחא למישן לא חשיב מטבע מעטם שהיה כבר מטבע בלתי
מקום ועדיין יכול להוציא במישן ולא תלי אלף בלית ליה אורחא להסם א"כ כי יש לו מטבע שהיה כבר במקום זה כמו מטבע של

מקום אחר שלא בא מעולם כאן א"כ של כאן וכן צבל נמי לישויה ליה מטבע דהא לית ליה אורחא לירושלים:
ד"ובין בהו בהמבא ובסבירי לירושלים. ואם תאמר והתניא בפרק האיש מקדש (קדושין דף ע"ה:) אין לוקחין צבחה במעות מעשר שני ויש
לומר דפלוגמא היא בפרק לולב הגזול (סוה דף מ:) דמניא אחד שבצית ואחד מעשר שני מתחללין על צבחה חיה דברי ר"מ
וחכמים אומרים על שחוטין מחללין על חיון אין מחללין ולר"מ אפי' לכתחילה שרי כדמוכח בתוספתא דהתם דקמיני צבחה מחללין והא
דקמיני בסוכה מחללין משום רבנן דאפי' בדיעבד אין מחללין ועוד וי"ל דנשמעתין כיון דאי אפשר בענין אחר שאין יכול להעלות המעות
בירושלים שרי לנחמן בזה צבחה לכולי עלמא ונעמא דאין לוקחין צבחה במעות מעשר שני פירש בקדושין (דף ע"ה:) משום
כחשא ואין העטם בשביל כן אלף כדמפרש בסוכה (דף מ:) דאמר התם מחלוקת בזכרים אבל נקבות דברי הכל בשחוטין מתחללין
ועל חיון אין מחללין שמה יגדל מהם עדרים וזכרים פלגי אי גורין זכרים אטו נקבות אי לא וכן מפרש בירושלמי דמסכת
מעשר שני דעמא דאסור לקנות זכרים גזירה אטו נקבות: ש"הו ב' המעות יוצאות בירושלים. טעמא מפרש במסכת שקלים
(דף ח) דתקנו משום שקלים שהיו מביאין לירושלים מכל המקומות:

במטבע ש' אברהם אבינו וכן ווקינה מצד אחד. צבחה שיתן שמה שאלה לו מוניטין צבולס ומהו מוניטין וכן ווקינה
מכאן בחור ובחורה מכאן ונראה לא שהיה צו אורת וכן ווקינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות אורת אלא כך
היה כתוב מצד אחד וכן ווקינה ומצד אחר בחור ובחורה וכן פירש בקדושין עיר הקודש שכן היה כתוב במטבע:

נותן לו מטבע היוצא. בשעת פרעון דהא קיבל עליו לתת לו
מטבע והוא לאו מטבע הוא. ודוקא הלוואה פרמטויא אבל הלוואה
מעות אחר שהלוואה משלם לו: על מעות שאין יוצאות. כלל
בירושלים דלאו כסף זורה קרינא ביה: כוזביות. מטבע של בן כוזבא

בירושלמיות הוה ור"ג כוזביות בירושלמיות
או של מלכיה הראשונים וכוזביות
בירושלמיות לא נפקי כלל. ל"א כוזביות
של כוזב ור"ג כוזביות או בירושלמיות
או של מלכיה הראשונים: הא של
אחרונים. דנפקי במדינה אחרת
ודומיא דראשונים הוא כצד דאין
יוצאות כאן במקומו של צבל הבית
שנפסלו צבאן: מחללין. ואף על גב
דלית ליה אורחא להסם במקום
שיוצאין שהרי בירושלים נרץ ליתן
ולהוציא. וקשיא לרבי נחמן אליבא
דשמואל דאמר אבל לית ליה אורחא
למישן לא: אלא כי אמר. רבי נחמן
אליבא דשמואל דמי לית ליה אורחא
למישן לא: כשמלכיות מקפידות.
בממיה אי הכי כי לית ליה אורחא
למישן היכי מצי ממני ליה הא כי
צדקי ליה בני מדינה זו ומשכחי ליה
אותן מעות מפסדין ליה: ומשני דלא
באשי. שאין מקפידין כל כך שיהיו
צדקין ומחפשיין על דבר זה ואי
אשכחי קפדי הלכך לית ליה אורחא
שנצרך ליתן שם יקבלו ויוציא לשם
בסחורה ואי לאו הוציא ואין יכול
להוציאם צבאן כשהסם לבני מישן
הנאים כאן אם רוצה לא יקבלם:
אין מחללין על מעות של כאן וכן
צבל. אין מחללין מעשר שני על
מעות של כאן בירושלים והמעות
והבעלים צבל הוציא ואין יוצאות
מיד במקום שכן שם דבעיני מצי
צדק וליכא ולא על של צבל וכן
צבאן בירושלים. והפירות לא שני לן
כל היכא דליתנהו יכול לחללן וכן
חוק לירושלים. קמי מיהא אין מחללין
על המעות של כאן וכן צבל אלמא
אע"ג דלית ליה אורחא למישן כגון
הכא דסופו לעלות כאן ולהוציאן
ואפ"ה לא קרי ליה מעות היוצאות:
מקפידות על זו. וי"ט דמאי דחשי

ובדקי הלכך מסוכנות הן של צבל במלכות בירושלים דמקפידת ובחשי
טעמי: למאי חוי. הא לא מצי לאמטוינהו (א) להכא: והספיקו הסקינו כו'.
ואמאי מני לעיל ולא על של צבל וכן כאן: דוד ושלמה. כתוב
מצד אחד ומצד שני כתוב בירושלים עיר הקדש: בחור ובחולה. יחזק
ורבקה: וכן ווקינה. אברהם ושרה: והספיקו עליהן מהו. אליבא
דריבן דאומר נותן לו מטבע של אורחא שעה היכא דהוספיקו עליו
מאי אמר רבי: בארסה שעה. בשעת פרעון: כי חרטיא. סלע
גדול צבחה מחוקת רובע: והא קוילין פירות. לגבי מטבע זו
נמצא שמשמכר זה בתוספתא ואינה דומה לראשונים והוי רביית:

ממחמת
קיים לבני אותו מקום עצמו שנפסל שם שיכולין להוציא במקום
אחר אבל של כאן וכן צבל לא היה עליו שם מטבע צבל מעולם ולכן אין מחללין אע"ג דלית ליה אורחא לירושלים אבל לרבי נחמן
דאוקי מילתא דשמואל דוקא דלית ליה אורחא למישן לא חשיב מטבע מעטם שהיה כבר מטבע בלתי
מקום ועדיין יכול להוציא במישן ולא תלי אלף בלית ליה אורחא להסם א"כ כי יש לו מטבע שהיה כבר במקום זה כמו מטבע של
מקום אחר שלא בא מעולם כאן א"כ של כאן וכן צבל נמי לישויה ליה מטבע דהא לית ליה אורחא לירושלים:
ד"ובין בהו בהמבא ובסבירי לירושלים. ואם תאמר והתניא בפרק האיש מקדש (קדושין דף ע"ה:) אין לוקחין צבחה במעות מעשר שני ויש
לומר דפלוגמא היא בפרק לולב הגזול (סוה דף מ:) דמניא אחד שבצית ואחד מעשר שני מתחללין על צבחה חיה דברי ר"מ
וחכמים אומרים על שחוטין מחללין על חיון אין מחללין ולר"מ אפי' לכתחילה שרי כדמוכח בתוספתא דהתם דקמיני צבחה מחללין והא
דקמיני בסוכה מחללין משום רבנן דאפי' בדיעבד אין מחללין ועוד וי"ל דנשמעתין כיון דאי אפשר בענין אחר שאין יכול להעלות המעות
בירושלים שרי לנחמן בזה צבחה לכולי עלמא ונעמא דאין לוקחין צבחה במעות מעשר שני פירש בקדושין (דף ע"ה:) משום
כחשא ואין העטם בשביל כן אלף כדמפרש בסוכה (דף מ:) דאמר התם מחלוקת בזכרים אבל נקבות דברי הכל בשחוטין מתחללין
ועל חיון אין מחללין שמה יגדל מהם עדרים וזכרים פלגי אי גורין זכרים אטו נקבות אי לא וכן מפרש בירושלמי דמסכת
מעשר שני דעמא דאסור לקנות זכרים גזירה אטו נקבות: ש"הו ב' המעות יוצאות בירושלים. טעמא מפרש במסכת שקלים
(דף ח) דתקנו משום שקלים שהיו מביאין לירושלים מכל המקומות:

במטבע ש' אברהם אבינו וכן ווקינה מצד אחד. צבחה שיתן שמה שאלה לו מוניטין צבולס ומהו מוניטין וכן ווקינה
מכאן בחור ובחורה מכאן ונראה לא שהיה צו אורת וכן ווקינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות אורת אלא כך
היה כתוב מצד אחד וכן ווקינה ומצד אחר בחור ובחורה וכן פירש בקדושין עיר הקודש שכן היה כתוב במטבע:

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צח.

עין משפט
נר מצוה

(א) ומש"ס פ"א מ"ב,
(ב) וירושלמי (פ"ב) פ"א
(ג) ה"א דמש"ס, (ד) לעיל נ"א,
קדושין כ"ד, (ה) לעיל פ"א,
(ו) קדושין ט"ז, (ז) גיטין
נ"ג, לעיל ט"ז, (ח) לעיל נ"ג,
(ט) ג"א ועל כרחק,
(י) ג"א ועל כרחק,
(יא) פ"ה פ"ה
מ"ד, (יב) ה"ה ה"ה,
(יג) ד"ה ד"ה.

תורה אור השלם

1. ונתתה בכסף וצרת
הכסף בידך ודלת אל
המקום אשר יבחר יי'
אלהך בו:
דברים י"ד כה

הגהות הב"ח

(א) גמרא נפלה ליה
באורניה:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה עד י' וכו'
עד שער בתמניא יחיד ליה
תמניא, עין כ"ס של שלמה
במקדוק פ"י טו ונשיא
מחברא שזון ר"ס קנא
במאור דבניה:

לענין רש"י

אשכנזי"ר, לטעמא דרש"י
שפשוף, מרטי"ל, פט"ש,
לימ"א, פצירה,
אשכנזי"ר [אשכנזי"ר],
לחורן (חורן).

מחמת תרעא שאלו גשמים ומאלו רוב תבואות בעולם והאלו הפירות: **לענין נכסא** א"כ כל להחיק ולעשות מהן גרוטאות יש יותר מן הראשונים והיו רבית: **עבדו עובדא** בלשון שהלכו את חבירו על המטבע והסופו עליו והלכו אלל אנדרימוס קומר ישמעאל והיה לו מן הראשונה ומן השניה ומאלו בח' של מטבע שניה י' מן הראשונה ומן לו שמונה: **אמר רבה** גרסין כולו: **פזורק מטבע של חבירו** כ"ס, אע"ג שאין יכול ליעול: **פטור** כדמפרש ואזיל ללא שקליה בידה אלל דלדייה שהיתה ביד בעלים והכהו זה תחת ידו וניתנה לים האלל ולוללס הן וקא חזו ליה אמר ליה הא מנח קמך ואינה אבדה ואי משום דעמי למיתב חזא לבר אמורא לא למישט ולמשקליה גרמא הוא שגורס להפסידו אותו שבר וגרמא בנזקין פטור: **אלל עבדו** נצטת המה דהוה ליה מעשה בידים אבד ואין זה גורס אלל ממש דהא ממש הממו: **היה לו מעט בקיסטרא** מקום והוא רחוק מאלו יש בו סכנת דרכים ואין שירות מליות שם: **אין מחללין** אלמא אבד חשיב ליה כ"ס הגדול: **השף** אשכנזי"ר בלע"ז שפחת את הנורה: **קורנסא** מרטי"ל בלע"ז: **וערשיה** עשין כאן חלקה, לשון ערשיה: **כשופינה** לימ"א בלע"ז של נפחים: **חבורי חסריה** וממש הוא ולא גרמא, טעמא דרבה כולו משום גרמא בנזקין הוא פטור: **על אונס ותרשא** אלמא אפס על גב דלא חסריה כיון דעשה מעשה בגופו לאו גרמא קחשיב ליה אלל ממש, והכא נמי כיון דמחיה בקורנסיה ופחמיה (ו) ועל ככה חסרו דמים מעשה הוא: **רבה לטעמיה** הלך גבי עבד נמי חסרון הוא (ו) וכנגד אונס פטור משום דכחי לא היו ליה למיחש והאי דלא גרמא הוא: **הנזרס** אשכנזי"ר בלע"ז פוגם: **נמי חטא** שקל כנגדן משקולות, ופרה וכל מעשה נפסלס במללסיה: **מנא דאמר ליה** גיירא קלאי מינד מתקף לה רמי בר חמא היכי דמי

עד י' בתמניא פי' בקונטרס וניתן לו שמונה ולפירושו חשיב ממעלה למטה כלומר י"ז או י"א בתמניא עד י' בתמניא א' יחיד ליה תמניא אלל הא תעשה מן הראשונים בתמניא בשניים יחיד ליה ט' מן השניים תחת ט' של ראשונים או י' צי ור"ת פי' עד י' בתמניא ויחיד ליה י' ולפירושו הוה מלמטה למעלה: **עבורין וצדוקין** לאו דוקא אלל אפי' עכו"רין אי מצי בר אמורא למשקליהו הוה כלולין ואפי' כלולין אי לא מצי למשקליהו חייב והא דנקט כלולין ועכו"רין משום דסמס כלולין מצי שקיל להו בר אמורא וסמס עכו"רין לא מצי שקיל בר אמורא: **וה"מ דאדייה אדריי** משמע הכא ללא חשיב הגבהה כי דאדייה אדריי בלא טעילה בידו אע"פ שעומד באייר למעלה מג' קודם שיפול לגמרי וכן דמקדוק (ועיין דף נט:) **גבי עמי המקדוק** בלשון הוה וקשה דכפ"ק ד"מ (דף ע' וס"ט) אמר גבי טלית שראשו אחד על העמוד וראשו אחד מונח ע"ג קרקע שאם הגביה אדם ראשו המונח ע"ג קרקע ונתק ראש ש"ג העמוד להניחו אללו שהוא קונה הגבהה ואלו משיכה קאמר הסם אמאי נקט ראשו אחד ע"ג העמוד אלמא חשיב הגבהה הואיל ומציאו על האויר למעלה מג' וי"ל דהסם חשיבא הגבהה טפי לפי שראשו אחד אחוז בידו ח"כ הסם מיירי כגון שידו כ"כ גבוהה כשינתקנו לא יפול ראשו לארץ אלל יהא מונגה ג' מעל הארץ וא"ת דכסוף שילוח הקן (חולין דף קמ"א) משמע דכי טריף אקן ומתגבה יוניס דחשיבא הגבהה לקנות אע"פ שאין מופסס בידו וי"ל דדוקא הכא ובהקדוקין לא חשיבא הגבהה דאיכא דרמי שנפססא אלל משפיל תפסס וגם אין מגביה אלל משפיל אלל יוניס דמתגבהי חשיבא הגבהה אלל אם היו נופלין למטה ע"י טריפת הקן לא היה קונה כיון שאין תפסס בידו כלל ולפי' זה הו"מ לפלוגי הכא בלדייה אדריי בין דרך ירידה לדרך עלייה אלל דיתחא ליה לפלוגי בדרך ירידה גופיה בין אדייה אדריי בין

ג' א מ"י פ"ד מהלכות
מלוה הלכה יא פמג
לארץ קנא טושי"ר י"ד
סמין קפס:
ג' ב מ"י פ"ו מהלכות
חובל ומזיק הלכה יא
פמג עשין ע' טושי"ר ח"מ
סמין שפ"ו סמין א וסמין
ג בניה:
ג' ב מ"י פ"ד מהלכות
מערב שני הלכה יא
פמג עשין ק"ט טושי"ר י"ד
פ"י שלל סמין קלל:
ג' ד מ"י פ"ו מהלכות
חובל ומזיק הלכה יא
פמג עשין ק"ט טושי"ר ח"מ
סמין שפ"ו סמין א וסמין
ג בניה:
ג' ה מ"י פ"ה הלכה ט
פמג עשין ט"ז טושי"ר
גם סמין ב וסמין א
וכסוף פ"ד דף יג:

מוסף רש"י

השף מטבע, שף נדמו
ולא יחל הנאחא (ט"ז)
הרבי"ם ב"ב כ"ב, בנגד
עינו, הסהו כחול כנגד
עינו של זה (דע"ל צ"א)
הסהו כחול ונעמינו
בקול ולוה רואה או מתרש
(דקדושין כ"ד), העושה
מלאכה במי חטאת,
שקל כנגדן משקלות וכן
נפסלן במלאכה (דע"ל י"ז)
מי חטאת דפרה אדומה
וכן פרה עולה נפסלן
במלאכה, דכחי אשר לא
עלה עליה עול, ונמי חטאת
כחי למשמרת למי נדה,
ומאי בנפרי מה מ"ל
שיכול א"י לה שמהא מלאכה
פוסלת אלל ברה, וממין
אף כחם מ"ל למשמרת
למי נדה, כלומר שיהיו
משמרות לכן ולא לבד
אחר (דע"ל י"ז), פטור
מרני ארס, לשלם (ס"ט)
דחוק שחיו ניכר לא
שמים היקן (דע"ל י"ז),
דחייב בדיני שמים,
פרענות לשלם לרשעים
שנפסלן להפסיד את ישראל
(דע"ל י"ז).

שקליה בידה אי נמי אין חילוק בין דרך ירידה לדרך עליה לא קני הכא בלדייה אדריי לפי שאין דרך הגבהה בזה הענין אלל ביונים שהן בעלי חיים דרך הגבהה כק כמו קורא לה והיא בזה או הכיפה במקל ורלמה לפניו דחשיב משיכה אף על פי שהלכה מאליה ומיהו אם היו היונים יורדים ע"י טריפת הקן לא חשיב הגבהה אלל עלייתם דוקא: **השף מטבע של חבירו פטור** נראה דרבה סבר שפלטו מלכות לא הוה כנסדק דאי הוה כנסדק א"כ כ"ש דשף מטבע הוה כנסדק והיו חסריה טווא ואמאי פטור: **מריב רבא** הכו ע"י עינו ונפסדק ע"י אונס והרשע עבד יוצא בהן ואמאי ואל לא חסריה דאין בו פגם וחסרון אלל כיון שקלקלו חייב אע"פ שאין בו שום פגם ומסרון והואיל וכן הוא ה"ל ליחייב ומשני רבה לטעמיה כ' וס' שם חסרון טיפחא דמא דנפלה באוניה וכיון דיש חסרון בלכות קלקול חייב על כל הקלקול כמו בשפייה דחייב בכל הקלקול דליחייביה על מה שחסריה לא היה לר"ך רבה להשמיעו דחייב וא"ת ואמאי עבד יוצא בהן למירות הא בעינן מומין שנגלי דומיא דשן ועין ובמדרשו היכי הוה בגלי וי"ל נהי שאין ניכר בו כלום כשהוא יסן או עומד במקום אחד וסמק מ"מ כיון דלפי מנהגו שמתנהג והולך ניכר שהוא חרש חשיב מום שנגלי ועי"ל דאין לר"ך שיהא קלקול בגלי אלל שהאבר שיש בו קלקול יהא בגלי: **הצורם** אוון פרתו ש' חבירו פטור, והא דתנן לעיל (דף י"ז) גול בזהמה ומתעבדה בה עבירה או שנפסלה מעל גבי המוצא אומר לו הרי שלך לפניה ונפסלה היינו שנפל בה מום דאי נרבעה היינו שנעבדה בה עבירה ומשמע דוקא שנפסלה מאליה אלל הטיל בה מום בידים חייב וי"ל דממניי איירי בזהמה קדושה דודאי לגבי מוצא קיימא: **הא קמ"ל דאפי' מלאכה דלא מינכר היזיקה** תימה דכפרק הנזקין (גיטין דף נ"ג וס"ט) פריך מהכא למ"ד היזק שאין ניכר שמים היזק דעושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור ואי שמים היזק אמאי פטור ומאי קושא הא אפי' בלזרס אוון דמינכר פטור משום דסמס שוורים לאו לגבי מוצא קיימי ואי"ל דהסם פריך מפרת חטאת דפרה אדומה דדמיה יקרים פשיטא דלגבי מוצא קיימא והכא בשמעתין פריך לרבה ממי חטאת דסמס מים לאו למי חטאת קיימי קדושין דוקא פסלה בהן מלאכה כדתנן במסכת פרה (פ"ד מ"ד) ומיס המלאכה פוסלת בהן עד שיטילו את אפר לתוכן ומניח נמי כספרי יכול אף משיקדשו בכלי חלמוד לומר למי נדה וכבר ה"ס מי נדה דע"כ בגיטין (דף נ"ג וס"ט) ממי חטאת נמי פריך דממניי חסם מי חטאת ששקל בהן משקולות וי"ל דכיון דנקט מלאכה לרבותא כדקאמר הכא דאפי' מלאכה דלא מינכר היזיקה חייב בדיני שמים א"כ דייק שפיר חסם דהיזק שאין ניכר לא שמים היזק דאי שמים היזק אין כאן שום רבותא במאי דנקט מלאכה כיון דכלל מקום חשיב שאינו ניכר וכו' ועוד יש לומר דרבה סבר דהיזק שאין ניכר לא שמים היזק אלל למ"ד שמים היזק כ"ש דממניי בלזרס דמינכר טפי ורבה דפריך בשמעתין לרבה סבר בלזרס הוה מינכר היזיקה וחייב אפי' למ"ד היזק שאין ניכר לא שמים היזק כדאמר מלאכה דלא מינכר היזיקו אלל לזרס דמינכר היזיקו הכי נמי דממניי וא"ת והיאך יכול אדם לפסול פרתו של חבירו והא בעינן עובד דומיא דעבד דיתחא ליה ויש לומר הני מילי בנעשית המלאכה ממילא אלל בעושה המלאכה בידים לא בשאל אלל שיהא יתחא ליה לעושה וכן בהכשר דבעינן יותן דומיא דכי יתן:

(א) רצ"מ להל, (ב) גלעיל
עמ: לקמן קס: פסחים ה:
וש"ג, (ג) כמבוטא פה
לקמן ק"ד (ד) גלעיל מד:
(ה) גלעיל [מה]: עמ:
[כמבוטא לד], (ו) גלעיל פה
וש"ג, (ז) ג" פ' פ"ח כסס
תוספתא ותוסנן וע"ג,
(ח) גלעילובין ק"ל: גל:
(ט) לקמן ק"ה (י) כ"ש"ג גרס
השורץ גלעיל
(יא) ד"ה וז"ל, (ל) וז"ל
תוספות כ"ב קע: ד"ה:
[א], (מ) ד"ה ועוד,
(נ) וז"ל תוספות כבודות
(ז) ד"ה א"ח,

[א] גם' יין והחמץ. רש"י
קו על תיבת והחמץ וי"ב
והקלים;

מן באיטרי הגאס הרי שכן לפניך, חלל דכוי עמא
ל"כ ר' והויקא דבדיס הוא שבניא לבי דינא, והא
מל שור שלל בפניו, נמא ליה א' אהרתיס ניהלי ה
אל הים לך להוליכו לנ"ד דא' הוה צדי הוה מערקנא

מוקדש שחטו בשרו מותר ה
אינו מכור הקדשו אינו מוק
אינו מוחזר רבי יעקב אומר
מאי לאו בהא קמיפלגי דרבי
לפניך ורבנן סברי אין אומרין
דכולי עלמא אמרינן באיסורי
בפסח אלא אמר רבה הכא
רבנן סברי אין גומרין דינו של
הוה מעריקנא ליה לאגמא הה
דינא בהדיה ור' יעקב סבר גו
עבדי ליה סוף סוף הוה גמרי
בר שמואל א"ל תנית מיד ב
הגולה מה תלמוד לומר אשמו
ונפסל פירות והרקיבו יין [א] "
בהמה ונעברה בה עבירה ו
לפניך מאן שמעת ליה דאמר
וקתני חמץ ועבר עליו הפסח
לא תימא להו ולא מדיי: פירי
פירות והרקיבו משלם כשעת
שהרקיבו מקצתן: **מתני'** "
לחרש שידה תיבה ומגדל ל
לסתור את הכותל ושיבר הא
ונפל מצד אחר פטור ואם מ
אלא שנתן לחרש שידה תינ
ושיברן אבל נתן לחרש עציס
תיבה ומגדל ושיברן פטור מא
וקלקלו חייבין לשלם מאי לא
מדקתני סיפא שידה תיבה ומ
לה כיצד נתן לאומנין לתקן
תיבה ומגדל והכי נמי מסת
עצים השתא אשמעינן עציני
מבעיא אי משום הא לא אייר
לא תנא סיפא שידה תיבה ומ

חייבין לשלם ולא אמרינן אומן קונה בשם
תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא
ל מכלל דרישא עצים ואפ"ה חייב לשלם לימא

הבא במאי עסקינן בצמר וסמנין דבעל הבית. הוי"מ
למסרך מאי דוחקיה לאוקמי בצמר וסממנין דבעל הבית
שעת נפילה לוקמה בסממנין דפועל ואפילו לאחר נפילה
ידוקא אלא משום דאית ליה עדיפות למסרך:

נמי דמי שצחיה כגון שזמר וסמנין
דבעל הבית דהא ליכא למימר אומן
קונה שצחא כלי דסמנין הוא דמשצח
ליה וצבע שזר בעלמא הוא וידאי
אומן שהסמנין שלו קונה שצחא כלי
ואין משלם אלא דמי זמרי: דמויי
מדמי ליה. כלומר ממסמנין לא

(ב) רש"י ד"ה ישנה וכו' וכו' יציג להו ניהלה מקדשה: (ג) תוס' ד"ה ואינעם אימא וכו' אלא נסוף מין שאין מתחייב שכרו אלא הכל ביחד כשנגמרה כל המלאכה ולא מוחל כ"ל:

התקיעה ולא משום דנשמע מינה
דשמואל פליג אדרב אסי: אמאי
עובר. הא זבזי קא מזבז ליה הילעה
ולא שמירות הא: גברא דסברנא.
פלוקי"ר גבדים: לבטוש. פלאר"ש
צע"ו ושכרו לדרכה והמנה עמו
סבס הדריכות כל דריכה צמיה
דשכר יום הוא ולא צבן פליגי
דשבתא: ולמאי דסליק אדעסא
מתיבא דלא אוריה למיני בטושי.

עובר עליו משום כל תלין ואי ס"ד אומן
קונה בשבח כלי אמאי עובר משום כל תלין
אמר רב מרי בריה דרב כהנא בגרדא
דסרבלא דליכא שבחא סוף סוף למאי יהבה
נהליה לרכוכי כיון דרכייה היינו שבחא לא
צריכא דאגריה לביטשי ביטשא ביטשא
במעטא דהיינו שכירות ולמאי דסליק אדעתין
מעיקרא דלא אגריה לביטשי מסייע ליה
לרב ששת דבעו מיניה מרב ששת קבלנות
עובר עליו משום כל תלין או אינו עובר
ואמר להו רב ששת עובר לימא דרב ששת
פליגא אדרב אסי אמר שמואל בר אבא
בשליחא דאגרתא לימא כתנאי עשה לי
שירים נזמין וטבעות ואקדש לך כיון שעשאו
מקודשת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה מאי
ממון אילימא אותו ממון מכלל דר"מ סבר
אותו ממון לא אלא במאי מקדשא אלא
פשיטא מאי ממון וממון אחר וסבריה דכולי
עלמא הישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
ודכולי עלמא המקדש במלוה אינה מקודשת
מאי לא באומן קונה בשבח כלי קמפלגי
דר"מ סבר אומן קונה בשבח כלי ורבנן
סברי אין אומן קונה בשבח כלי לא דכולי
עלמא אין אומן קונה בשבח כלי אלא הכא
בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף קא
לשכירות אלא לבסוף ורבנן סברי יש
ואי בעית אימא דכולי עלמא ישנה
הכא במקדש במלוה קמפלגי דברי מאיר
ורבנן סברי המקדש במלוה אינה מקודשת

מיפלגי רבי מאיר סבר אי
לשכירות מתחילה ועד סוף
לשכירות מתחילה ועד סוף
סבר המקדש במלוה מקודשת

שנהמרה כל המלאכה שאין מחייב שכלו אלא המלצר יחד
 ועבדיות מתחילה ועד סוף פיון דברו מתי למלצר
 ידיו זה ע"ז אחר לנכותה וקמרה במהרה אצל זה
 קרה במבט אחרון מכוס אחרון לית זה שיה פרוטה
 אלא לבסוף אפי' למיד ישה מודה דאין משתלמת אלא
 יריות של שנה זו אין משתלמת אלא לשנה אחרת והא
 לבסוף דכשחזר בו ואין רוצה לפעול יותר אלא הוא
 מאל לענין דו דשעמתי א"י הוה מלוה א"י לאו וענין

בשליחא דאגרתא. ההוא
 לעיל לא מצי
 לאומי בשליחא דאגרתא דהא
 בהדיא קמי הוות טליתו אבל בענין
 דרצ שש דהבא ה"מ לאומי
 דאגריה לביטשא וז"ת ויהי מוקף
 לה בשליחא דאגרתא והא בהדיא
 מהבזקל (שס) פירש צעיימו
 דמסקא ליה אי אומן קונה בשצח
 כלי אי לא דקאמר בעו מיניה מרב
 שש קבלן עובר בכל תלין או אין
 עובר אומן קונה בשצח כלי ואין עובר
 אי אין אומן קונה בשצח כלי ועובר
 וי"ל שש שאלו סתם וגמרא הוא
 שמפרש שאילתו קן שסבור שצח
 מסתפק וכן אורחיה דגמרא לעיל
 בריש פ"ב (דף יט.) וככמה מקומות
 ואין להאריך:

אלה במאי מקדשא אורי דסכרא
הוא שאין מקודשת צמה
שמוחל לה שכרו אפי' לא יהא אומן
קונה בשנה כלי אלא מלוה יש לו
עליה והוא מוחל לה אין מקודשת
שאין דעמה להתקדש עד שיצאו
השיראים והזמנים לידה ועוד אורי
ונראה לו עיקר שאפי' שניס רואים
שיחולו קודם הגעת ממון לידה אינה
מקודשת אפי' שמחייבת לו ראשון
ראשון לפי שיסנה לשכירות ממחילה
ועד סוף כיון שאין יכול למנועה
דין שכרו עד שיגיע הממון לידה ואין
חשוב כמות לה כלום במחילתו עד
שנאס שעה שיכול למנועה דין:
ואיבעית אימא דב"ע ישנה
לשכירות מתחילה

זו מוחל לה בתורת קדושים לא חשיב
אל יס להביא ראייה מפ"ק דע"י
מותר ומפרש טעמא משום דישנה
א דפליג הן משמע דהכי הלכתא
יוק כדנפקא לן בנזירה נך (נ"מ) כ
רבי נמי דפועל יכול לחזור ב"פ
ולא נ"מ בפלוגתא דישנה לשכירות
דע"י:
אעלום משום רבי מאיר מלוא הרי
מזר דמה שהחזיר לה הנזמים חשיב
לרבי מאיר לנישוא דלעיל:
אמאי

שנה. ותימה צפרק ב' דקדושין (דף מז.) אמר רבי שמעון
ממנו כלום אינה מקודשת משום דלחין בעין ואין קברא
ה' בשבח כלי ועוד דאם כן אמאי אין מקוד

ועד סוף. דלי אינה אלא בוכן (ו) כי
מלוה ואין לנדקדק מכאן דין הלכה
(דף יט: וס"ט) גבי הגיע לביצה שמע
לשכירות מתחילה ועד סוף אימת מיי
ואע"ג דקיי"ל דשכירות אין משתלמת
סה. (ו) מדכתיב כשיר שזה שנה
במאי היום הוא אפי' למד"ר אינה אלא
ואין לה
רבי מאיר סבר המקדש במזוה מק
היה פפקדון ואם לא נשמיר
כמלוה בעין כיון דאין אומן

בשכר הקטנו, הריא שעתה הרי הוא ממוכר, ורענן סבר אין אומן קנה בו' והרי הוא בשכר שמירות (שם חח:). אין לשכירות אלא לבסוף. במשומרין לו והרי לשם קדושין הוא מחולל אלא (שם) במלמך בחלוה נשך (ב"מ סד). בשכר שנה בשנה, שמירות שנה ו' משלמותה בחמלה שנה חמשה (ב"מ קכא).

רַבָּא אָמַר דְּרַע כּו' ודכ"ע אֵין אֱמוּנָא קוֹנֵה בִּשְׁבַח כְּלֵי הַיָּד: מְלוֹה וּפְרוּטָה. כִּי יֵהִיב לָהּ פְּרוּטָה מִדִּידֶיהָ: דַּעֲסָה אֶפְרוּטָה. וּמִקְדָּשָׁא. לְהֵכָל נִקְטָה פְּרוּטָה וְקִדְּוֹתָא אֲשֶׁהּ דִּין לְהוּ צִדֵּק: בְּשֶׁכֶר שְׁטַיִי עֵמֶךְ. הַמִּקְדָּשׁ לִי: אֵינֶה מִקְדָּשׁ. וְהוֹלִי וּכְבֹד הַחֲזִירוּ לָהּ וְהוֹלִי מְלוֹה: בִּנְיָה: בְּשֶׁכֶר שְׁטַיִי אֶפְרוּטָה עֵמֶךְ

רַבָּא אָמַר דְּכ"ע יִשְׁנָה לְשִׁכְרוֹת מִתְחִלָּה
וְעַד סוּף וּדְכוּלִי עֲלֵמָא הִמְקִדֵּשׁ מַלְוָה אֵינָהּ
מְקוּדֶשֶׁת וּדְכוּלִי עֲלֵמָא אֵין אוֹמֵן קוֹנֵה בִּשְׁבָח
כְּלִי אֵלָּא הֵבֵא בְּמֵאִי עַסְקִינָן כְּגוֹן שְׁהוּסִיף לָהּ
נוֹפֵךְ מִשְׁלוֹ רַבִּי מֵאִיר סָבַר ^אמְלוּה וּפְרוּטָה
^בדַּעְתָּה אִפְרוּטָה וּרְבִנֵּן סָבְרִי מְלוּה וּפְרוּטָה
דַּעְתָּה אִמְלוּה וּבְפִלּוּגָתָא דִּהְיֵי תִנְיָ ^גדִּרְתִּינְיָ
בִּשְׁכַר שְׁעִישִׁיתִי עִמָּךְ אֵינָהּ מְקוּדֶשֶׁת בִּשְׁכַר
שְׁאֵעֵשָׂה עִמָּךְ מְקוּדֶשֶׁת רַבִּי נִתַּן אוֹמֵר בִּשְׁכַר
שְׁאֵעֵשָׂה עִמָּךְ אֵינָהּ מְקוּדֶשֶׁת וְכֹל שֶׁכֵּן
בִּשְׁכַר שְׁעִישִׁיתִי עִמָּךְ וּרְבִי יְהוּדָה הִגִּישָׁא
אוֹמֵר בְּאַמַּת אִמְרוּ ^דבֵּין בִּשְׁכַר שְׁעִישִׁיתִי
עִמָּךְ וּבֵין בִּשְׁכַר שְׁאֵעֵשָׂה עִמָּךְ אֵינָהּ
מְקוּדֶשֶׁת וְאַם הוּסִיף לָהּ נוֹפֵךְ מִשְׁלוֹ מְקוּדֶשֶׁת
^האֵינָהּ (אֵיכָא) בֵּין ת"ק לְרַבִּי נִתַּן אֵיכָא בִּינְיֵיהּ
שְׁכִירוֹת בֵּין רַבִּי נִתַּן ל' יְהוּדָה הִגִּישָׁא אֵינְיָהּ
בִּינְיֵיהּ מְלוּה וּפְרוּטָה אִמֵּר שְׁמוּאֵל מִבֶּחַ
אוֹמֵן שְׁקֻלְקֵל חַיִּיב לְשַׁלֵּם מִזִּיק הוּא פּוֹשַׁע
הוּא נַעֲשֵׂה כְּאוֹמֵר לוֹ שְׁחוּט לִי מִכָּאן וְשַׁחַט
לוֹ מִכָּאן לָמָּה לִּיה לְמִימַר מִזִּיק הוּא פּוֹשַׁע

מקודשת. לאינה לשכירות אלא לבקור
וכי מהדר להו ניהלה מיקדשא ליה
בשכרו: **בשכר שאעשה עמך אינה**
מקודשת. דקסבר ר' נתן שינה
לשכירות מתחילה ועד סוף וכל פרט
ופרטוה הוה ליה מלוה: **ובל שכן**
שעסיפי. דמיוס שהחזירו לה מקד
שכרו עליה במלוה: **ואם הוסיף כו'**
מקודשת. דקסבר מלוה ופרטת
דעתה אפרוטת ואילו לרבי נתן אע"ג
דהוסיף לה אינה מקודשת דדעתה
אמלוה: **ענה אומן שקלל חייבי**
וכ"ש הדיוט דלא היה לו לשחטתה הואיל
ואילו בקי: **דקסביד בשכר.** דמזיק
חייב בזונסין דלדס מועד דעולם בין
שובג בין מויד. דמקרי ליה מזיק לחייבו
בזונס ש"מ (א) בזונס שזר קאמר
וקמ"ל דפושע הוא דלא חשיב ליה
אונס אלא פשיעה דהוה ליה למירמיה
אנפשיה שמא תפרכס הצהבה וזהר
בה: **אומן פטור.** דלזונס הוא:
לעבר מופק. כמו מים עבירים:
לא מוחיב ליה. לא מילתא: **הסס**

היבא דקא עביד כשכר אבל
איתיביה רב חמא בר גוריא ל
הדיוט חייב יואם נותן שכר ב
אתא ההוא מרבנן קא מותין
קאמינא לכו אנא רבי מאיר ו
אומר מוין הוא פושע הוא נע
מאן אית ליה האי סכרא רבי
מאיר אילמא [הא] רבי מא
ינעל בפניו כראוי ויצא והוין
כסרא פלוגי אלא הא רבי מא

[א] גמ' דהדיא שעתא
דנפק מתוחי סיכמא. עין
שיטה מחובלת:

[illegible]

חייב אמר רב פפא לבי תניא
במסיכתא חדתא א דההיא שער
הוא למחר אתאי לקמיה ואמר
ניהלה וכתוב אפנסקי דין ע
חייא נמי לאו למיגמר קא בעי

(א) נקדוּשֵׁן מֵהַ מַּחֲ
סֵהֶדְרִין יֵט: (ב) קְדוּשֵׁן
מַחֲ: (ג) רִשְׁיָל מִ"ה: (ד) לַעֲלִי
מַחֲ: נִסָּה: (ה) לִקְחֵן ק:
וּשְׁמִי (ו) [גִּלְדִּי דַמְנִי],
(ז) לַעֲלִי מַחֲ: ט. בִּימָה מַחֲ:
(ח) [לַעֲלִי כַטִּי], (ט) כִּיבִי אֲבִי:
[מִוִּסְתַּחַס סִינִי] (י) [חֹלֵין
וְנִסָּהִין כַּטִּי],
(יא) בִּירְחֻסִּי וּשְׁמִי (ב) כִּיבִי
לִי: (ג) דְּרִישֵׁי וּשְׁמֹאֲלִי,
(ד) [גִּילְדִי רַבִּי].

[illegible]

תוס' ד"ה מציצת וכו'
מכה ההיא משנה
דחמסכך. ע"י לקמן דף
קנז ע"ב חוס' ד"ה ל"ז
הכ' :

מה שעשה עשווי וישראל מביטו הא איתמר עלה אמר
והוא שנפל ונתן ביד אלא הא ר' מאיר דתנן לצבוע
ששחור וצבעו אדום ר' מאיר אומר נותן לו דמי צמרו הת
הא ר' מאיר דתנן ^ההמסכך גפנו על גבי תבואתו שש
והייב התם נמי קא עביד בידים אלא הא ר"מ דתניא ^ה

רצ הווא דשקלינטו לגלימייזו דהנע
שקולא לא מייתי לה אלא מייתי למען
מלך בדקדק טובי' ומפ' הרי"י מאורליי"ש
ללא שייך לפנים משורת הדין אלא
בדבר שאמרים מייצין חס פטור מלא
רבי חייא דהסא ור' שמואל צרני
יוסי באלו מציאות (שם דף י:) אבל
בההיא דרבה בר רב הווא אין מילוק
זינו לבין אתרים ואין נראה דפסק
אלו מציאות (שם דף עד: ושם) אמר
דעבד לפנים משורת הדין גבי חמי
ודאנוהו דשמואל אשכחיהו להק חממי
במדברא אהדרינהו למרייהו לבתר
תריסר ירחי שמה ובההיא פטרי
כ"ע וי"ל דבהנעו שקולא לא שייך
לפנים משורת הדין כיון שעשו לו
היוק גדול כפשיעה שיעברו לו חזית
של יין: **אחר'** דינר ד' אצקו. אצקו
אכמי הווא רצין למיגמר דלא הוה
רצין למיגמר לא היה מחויב כדמשמע
גבי ר' חייא דעבד לפנים משורת
הדין וסא דקאמר (אמר חזי דעין
אצקו אצקו) לא הוה מחויב דמיגמר

היה צריך למילך ורב אלפס כחז לעלוס לא מחייב עד שיאמרו לו
ההמדמע והמנכר בשוגג פטור הכא את ליה לחיובי אע"ג דשיג
לא שמיא היזק כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו
וקו וסוגג פטור כדי שידועי הכא חייב לדינא למחש' להבי דאפילו
יעשו שהם טמאים דכיון שדיין זה חכם ובעל הוראה ודאי יודיענו:
אם לא הטמא בזה ענין אלא כשעירבו עם פירותיו כדפרשם במסכתא
בסוטה דף כח: וס"ל דאם הן בענין לא מה שעשה עשוי אלא שכל מצינו
שם דמטיקרא לאו כהכי עסקינן אלא דמטיקרא לא איירי כשעירבן
שכא לישב וישלם מצינו כתיבה את הטמא כשעירבו עם פירותיו
עשוי איירי כשעירבו עם פירות מרובים ונתבטלו הטמאים כרוב
שהוא טהור לא שייך ישלם מצינו ואי"ל למאי דבעי לאוקומי כר"מ
גבי אגוזי פרך ורימוני בלדן נפלו ונתפצצו אפילו שוגג לא יעלו
שנתפצצו אחר הפילה שנתפצצו במחלות תפירותן פארק ר' מאיר
לינליתא דוקא דלדין דינא דגרמי אמרי כר"מ ויתמה מאי בעי לאחוי
מן ביד בלא נשא ונתן ביד חייב אפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי
דרין דף ג' וס"ל דקאמר אי אמרת בשלמא טעה בדבר משנה אין
מיון דלילו הואי פריה וקמן הוה הדרא השמא נמי דייק לאו דינא
דע"ג דלילו הואי קמן הוה הדרא היה לו להחמיצ כמו מראה דינא
סוגיא כר"מ ולא דמי למראה דינא לשולחני דכיון שהרבה לשולחני
לא היה לו במה להחילא כלבדים אם לערבו עם פירות וזהו
אפילו לר"מ כמה שעירבו בעל הבית עם פירות ונאס כיון דלילו לא
דיין ב' עד כמה (בסוטה דף כח.) דמנן מי שאינו מומחה וראה את
לא נשחט היה מותר השמא נמי לאו כלום עבד וע"ק דע"כ סוגיא
לא נשא ונתן ביד אלא כרז שש ווא"כ כיון דמה שעשה עשוי משום
(א) למה נתחייב הדיין לרבנן בנחאי דנגע ביה שרץ הלא בלא הכי
נאס דיני דגרמי מ"ל מהכניס שפיגלו במקדש מודיעין חייבין
למי וראה לפניה דכל היכא דקס דינא אפילו בידיו חשיב כמנשא
בסוג מראה דינא ובגון טעה בדבר משנה לר"מ חייב ולרבנן פטור
ודותיו וסוגיא דסנהדרין כרזנן וזה דבעי הכא לאחוי דר"מ (א) דלין
עם פירותיו ומחייב את הוכאי חייב חכם אמאי דשילם וכאי אחר
הוה עשוי חייב לשלם אפילו לרבנן דלא דייני דינא דגרמי וכן כפרק
הטמא וחיוב את הוכאי קאמר ולא משום טימא את הטהור וזה
דנגע ביה שרץ וזה את ההייב שהיה לו משכון וטעלו היינו אלא
משון שאין מומחה וראה את הכבור ושחט על פיו לאו דוקא אלא הוה
ר' והכניס שפיגלו דלא חשיב דינא דגרמי דמה לי אם גורם לו הפסד
מחויב בגוף הממון בידים אבל כשורף שטר אינו נוגע בגוף הממון
גיהא דהכא ודעויות דלא כרז שש אלא כרז חסדא דלא קס דינא
דע"ג דגמ' דנשא ונתן בעלי דינין ודמי דלאירי בנשא ונתן ביד הדיין
שאינו משום דלין האמר במתנה מיד כשנתנו בסממנים דלין קולט
והדיין מחויב עד אחר זמן ובתורתא משני בידים קעבד ומי"מ ספק
לדינא הברס שנפצה ב' אור"מ שאין (ב) משנה בשום מקום אלא
לדפליגי התם כפיסא ר' יוסי ור"ש ואמרי אין אדם אוסר דבר שאין
דיניהו להדינו כר"מ דתסם משנה ר"מ היא ואי"ל ומאן תנא דפליג
אוסר דבר שאין שלו ורבנן דפליגי אדר"ש בדבר הגורם לממון ליכא
דספק המניח (לעיל דף ג') דקתני שחטו ונתנו במתנה מה שעשה
למאן דדלין דינא דגרמי אחר לעיל דמגבי ביה דמי שטרא מבעיל:

בית חיהם. ללמד
לס. אומות להפטרם
לס. חוקות וטובות חביבי
חביבי קדש (בס' 19)
דראן דינא דברמ.
המחיי את הנרס הפס
לחבי (בחבנות 19)
שנטל ונתן ביד. שנטל
אשר המעות ממנו דרו
יורש לנטל דין (בחבנות)
הרי וזן קידש.
לפון פס חוקש (דברס)
כסר פסר פנואס חכרו
וכי שלס (בחבנות 19)
מחיצת חכר. שסמן
לשדה הלנן של חכרו
(ב'ב' 19)

פנ א ב תי"י פ"י מהל'
שכירות הלכה ד ועין
בהשגות ובמ"מ סמג עשין
פט פוס"ע ח"מ פ"י שו
סע"ף ג:

מוסף רש"י

אומר לו. לבעל הכרם.
בדור. אהה שגלה אצלי
שפך את זבלת השדה
משום כללים, לפי שמע
בעל השדה את רועי פסוק
גדר כמען (ויצ' כו.)
היה גדר ביתם זה שומך
לגדר מנזל את אילניו
זה שומך כגון את רועי
מנזל, וכשאין שם גדר מן
האדם יעזר אדם אילן פסוק
למה גברו כללים הבית
ממך ד' אחות כדי עבודה
הכרם דכתיב שם כללים
גבר (ב' ג.) קדש. התבונה
אם הוסיף מאתים, לישנא
קדקא קען פסוק (שם)
והיה באחריותו

[illegible]

אומר לו גידור. פי' לזעל הכרס דהוא המזיק דד' אמות שאמר להרחיק הוא בשביל עצמות הכרס דמתן זלא יחפור (כ"ב דף טו. וס) לא יעט ארס אילן סמוך לשדה חצירו אלא"כ הרחיק דמתן ד' אמות אחד גפנים ואחד כל אילן ומפרש גמ' ד' אמות שאמר כנגד עצמות הכרס ואפילו י"ט אמות הם על היקף להרחיק אמת עצמו הא א"ר אשי התם מודה ד"י בגייר דליה והכא גייר דזעל הכרס הם דחששין ליה שלא יבא שדה ממחשבתו בשדה חצירו לפיכך צריך לעשות כותל לא להרחיק ארבע אמות והלא דנקט אומרין לו גידור ולא נקט חייב לגדור נראה לר"י לפי שצריך להתרחק בו ואם לא התרו בו לגדור אלא חייב בנאחריות ולהכי נקט נמי בתר זמני ופלה אומר לו גידור דלפי שצריך לגדור נראה צריך דנפרצה אמתות בו ואם לא התרו בו לגדור אלא חייב בנאחריות שחייב סבור להיות סביר לגדור כל שעה שנפרצה ונפרצה פעם

[illegible]

אומר לו גִּדּוּר נִפְרָצָה אומר לו גִּדּוּר נִתְיָאשׁ
מִמֶּנָּה וְלֹא גִדְרָה הִ"ז קִדְשׁ וְחִיִּיב בִּאֲחֵרִיתוֹ:
מִתְנִי⁶ הַנּוֹתֵן צִמְר לְצִבְעֵה וְהַקְדִּיחוֹ יוֹרֵה
נֹתֵן לֹ דְמֵי צִמְרוֹ צִבְעוֹ כֹּאֹר אִם הִשְׁבֵּחַ יִתֵּר
עַל הַיִּצִּיָּאָה נֹתֵן לֹ אֶת הַיִּצִּיָּאָה וְאִם הַיִּצִּיָּאָה
יִתִּירָה עַל הִשְׁבַּח נֹתֵן לֹ אֶת הִשְׁבַּח ⁷לְצִבְעוֹ
לֹ אֲדוּם וְצִבְעוֹ שְׁחֹר שְׁחֹר וְצִבְעוֹ אֲדוּם רַבִּי
מֵאִיר אומר נֹתֵן לֹ דְמֵי צִמְרוֹ ר' יְהוּדָה אומר
בִּאֵם הִשְׁבַּח יִתֵּר עַל הַיִּצִּיָּאָה נֹתֵן לֹ אֶת הַיִּצִּיָּאָה
וְאִם הַיִּצִּיָּאָה יִתִּירָה עַל הִשְׁבַּח נֹתֵן לֹ אֶת הִשְׁבַּח:
גַּמ' מֵאִי כֹאֹר אָמַר ר"נ אָמַר רַבָּה בְּרַב בְּר
חֲנַה כֻּלְּבוֹם מֵאִי כֻלְבוֹם אָמַר רַבָּה בְּרַב שְׁמוּאֵל
כִּפְרָא

הַלְמַר: ר' יְהוּדָה אֹמֵר כִּי
הַתַּחֲסוּמָה וְלֹא תַהְיִי מַשְׁמַחַת
וְאִם יֵצֵאֶה יִמְרִיהָ עַל הַשָּׂחָה
יֵרָאֶה לַחַם אֶת שֹׁכְרוֹ כְּגוֹן

אחד ממאמצי צדוד המחילה פרוזה
 ובמחקר כך הוציא הרעץ אחד מן
 הרי זה קידש. ואין צלל אלא בנאחד
 ההימחר וחד בנאסור: **בראשית** וּבְקִדְשׁוֹ
 יוֹרֵה: שפרטו יורה שהרמיתו ויור
 מרזא: **נוטן לו דמי למרו.** והכא הלא
 שצחא כלל דהא נשקף לגמרי וליכא
 למימר אס השבח יורח: **לצבו כאור.**
 כמו עור. נבמ. [אק] תפרש שצבנו בשיר
 צב ומזיק בצוונה הוא לפיכך ידו על
 התחמונה דברי הכל: **ואס השבח.**
 שהשחיז הנמר יתר על הניצאה
 צב: **נוטן לו.** לצב את הניצאה ולא
 שבר שלם ומקבל למרו. ודמי אמרו
 לא אמר דנימיצ דלקני איחי שצחא
 דלמר דהא נצבצב שהמה עמו צב
 וליכא שניא דנקנייה: **לצבו**
ארוס בו. קני בשירי לר"מ ולא היכי
 ליה אלא דמי אמרו אצל לא דמי
 שצחו או זה יתן שכרו משלם ויקח

דקנים ליה להאי דשינה להיות ידו על
ואגרא נמי כוליה לא יסקול אלא יציאה
מן לו את השבח שהשבח את המזמר ואם
השבח יותר על השכר יתן שכרו: גמ'

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חרב וכו' א"י
קני הוא במדד ודקא.
קני הוא הכרטיס מומקין
נ"מ ור"מ הא סבור
דלכנן קמנו שוג אטו
מוד וז"ל דלכנן נ"מ
דנ"ע דמקיס מלאים הוא
הו' וזויתרמא וזויתרמא
דמקנן נפט י"ל מחד
דחי תוס' לא הקדמו
קושיאם אחרי דהסבין
(נחמ) [חלל] בעא דנחמ
משמע אף נכחם וא"כ
קום כנ"ל וזויתרמא
קום קושיא דמ' דהו'
מחלם כרס ד"ל דמוכח
דלכנאנא כר"מ מדקיס
נ"מ נכח:

הגהות הגר"א

[א] תוים' ד"ה אס מ' ט"ו
מזיס קרי שבה (יסר על
הולאה) מל"מ (וקן מחקו
רש"ל):

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] רש"י ד"ה הכי זה
קידש וכו' ומלמדים וכו'
טו. עין רש"י ומוס'
בחולין דף טז ע"ב ד"ה לא
במאלי וכו' דף קמב
ע"א בחומ' ד"ה שגפלה
ודוק היטב:

[illegible]

85

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קא.

עין משפט
גז מוצה

(א) פרטל פייג מ"ח,
(ב) פרטל (א.א.) (א) פסחים
כ: קדושין ט: [פ"ח],
(ד) פ"ח ר"ח ונחם כה. ד"ה
כפרי וכו', (ה) זה מפרש
הענין. רש"י (ו) נפיל
נגד (ז) [נ"ל מתוך
ההנחה], (ח) [נ"ל ונפלה
לגתה], (ט) פ"ח מושב, (י) פ"ח
טקס ותיס קטנים משום
רפואה. רש"י בשם רש"י.

תורה אור השלם

1. ובי תבאי אל הארץ
תשעם כל עץ פאקל
וערלהם ערלתו את
פרי שלש שנים יהיה
לכם ערלה לא יאכל.
ויקרא יט כג
2. ולבמהחך ולחיה
אשר בארצך תחיה כל
תבואתה לאכל.
ויקרא כה ז

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה יט שנה
(ב) קמחור סמנים
(ג) ר"ח דול וטי
ולין מגיע השבחה:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה דול וכו'
אין הייתי מוכר סמנים.
לפ"ז דול יצבע היות
דמיו כזוהי הול אכל
הסמנים עמלם לא הול
ותמיה לי דלמי יצבי
לזה ואלמי ליא נפשיס
דחולו סמנים ואל דמ
אלו מבין לא היה מוכר
בזמן מ"ח כיון דלין שנה
סמני ולא מקרי השנה
היא כמלך הגולה דמשלם
כשנה הגולה ו"ע. ואלמנה
ק"ל גם על הגמלה
דלמי לך לאוקמה דגול
לכך וסמנים דחד לוקי
דמשקלה דגול סמנים
שרים ולכך כמר של
והול הכנה עד שהמך
עם הלכע שגלי לין
עולם למה לעצב כשהיה
בעין הגולה ולי יט
סמנים מהדר ליה הסמנים
ואומר הרי שגל לפני ולי
דכמי נקלה וומר חלמ
החוק ק"ל גם נזמרי לא
אין שנה סמנים לא הוי
השנה על הסמנים ונרין
לשלם דמשקלה ונע"ג:
רש"י ד"ה או וכו' אלא
ני בקבלתו ותר. עין ש"ן
פ"ח שנה ק"כ:

כפרא דודי. קינח צו את היורה כלומר כשירי צבע שנשמירו ביורה
לכעו. כופרל לשון קינוח (ד) כמו בלימל דפרסל למכפריה כהלל
שומטין (מולין דף ט:). נוסן לו דמי ענין. דקמיהו כשינוי. אכל
נתן ענין כ"י דלל שניה ולא קני ידו
על התחמנה: יש שנה כ"י.

כפרא דודי: תנו רבנן הגותן עצים לחרש
לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל
ועשה מהן כסא ר' מאיר אומר נותן לו דמי
עציו רבי יהודה אומר יאם השבח יתר על
הציאה נותן לו את הציאה ואם הציאה יתירה
על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי
מאיר יאם נתן עצים לחרש לעשות מהן
כסא נאה ועשה מהן כסא כעור ספסל נאה
ועשה ספסל כעור אם השבח יתר על הציאה
נותן לו דמי הציאה ואם הציאה יתירה על
השבח נותן לו דמי השבח: יאביעיא להו
יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח
סמנים על הצמר היכי דמי אילמא דגול סמנים
דקיניהו ותרניהו וצבע בהן תיפוק ליה משום
דקיניהו בשנינו לא צריכא דגול סמנים שריון
וצבע בהו מאי יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דשקלתיניהו או
דלמא אין שבח סמנים על גבי הצמר דא"ל
לית לך גבאי ולא מידי אמרי ואי אין שבח
סמנים על גבי צמר מי מצי אמר ליה לית
לך גבאי ולא מידי נימא ליה הב לי סמנאי
דאפסדתיניהו אלא לתך גיסא אין שבח סמנים
על גבי הצמר ובעי שלומי ליה או דלמא
יש שבח סמנים על גבי צמר וא"ל הא מנחי
קמך שקלתיניהו שקלתיניהו במאי שקליה בצפון
צפון עבורי מעיבר השבה לא עביד יאלא
הב"ע כגון דגול צמר וסמנים דחד וצבעיה
להווא צמר בהנך סמנים וקא מהדר ליה
ניהליה לצמר יש שבח סמנים ע"ג הצמר וקא
מהדר ליה סמנים וצמר או דלמא אין שבח
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך ניניהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

רביעית
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך ניניהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

הא מנחי קמך שקליניהו. ומ"מ אגרא צעי למיתב למישקל להו
דכיון דלמי ליה צעי למיעבד השבה כדאמר לעיל (דף נח).
גבי זורק מטבע לים: דול ציבעא. ומכל מקום איירי דגול
סמנים שריון דלי דקיניהו

כפרא דודי: תנו רבנן הגותן עצים לחרש
לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל
ועשה מהן כסא ר' מאיר אומר נותן לו דמי
עציו רבי יהודה אומר יאם השבח יתר על
הציאה נותן לו את הציאה ואם הציאה יתירה
על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי
מאיר יאם נתן עצים לחרש לעשות מהן
כסא נאה ועשה מהן כסא כעור ספסל נאה
ועשה ספסל כעור אם השבח יתר על הציאה
נותן לו דמי הציאה ואם הציאה יתירה על
השבח נותן לו דמי השבח: יאביעיא להו
יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח
סמנים על הצמר היכי דמי אילמא דגול סמנים
דקיניהו ותרניהו וצבע בהן תיפוק ליה משום
דקיניהו בשנינו לא צריכא דגול סמנים שריון
וצבע בהו מאי יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דשקלתיניהו או
דלמא אין שבח סמנים על גבי הצמר דא"ל
לית לך גבאי ולא מידי אמרי ואי אין שבח
סמנים על גבי צמר מי מצי אמר ליה לית
לך גבאי ולא מידי נימא ליה הב לי סמנאי
דאפסדתיניהו אלא לתך גיסא אין שבח סמנים
על גבי הצמר ובעי שלומי ליה או דלמא
יש שבח סמנים על גבי צמר וא"ל הא מנחי
קמך שקלתיניהו שקלתיניהו במאי שקליה בצפון
צפון עבורי מעיבר השבה לא עביד יאלא
הב"ע כגון דגול צמר וסמנים דחד וצבעיה
להווא צמר בהנך סמנים וקא מהדר ליה
ניהליה לצמר יש שבח סמנים ע"ג הצמר וקא
מהדר ליה סמנים וצמר או דלמא אין שבח
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך ניניהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

במנין ש"א יתנה במנו. כפרק
כל שעה (פסחים דף כב):
ושם ד"ה מנין: פריך אמאי לא נפקא
לן איסור הנאה מלא יאכל:
ולא יצבע בו ולא ידליק בו הנר.
אע"ג דאמר שאר הנאות
איטריך לרביי צביעה והדלקה
צביעה משום דחזותא בעלמא הוא
והדלקה משום שכלה האיסור בשעת
הדלקה ואם תאמר והא דפרק כל
שעה (ס"ד דף ט:). שריק ענין להדלקה
למאן דאמר אין שנה ענין נפת ולא
משכמי ענין דאיסורא אלא כעין
כסא ושרשיפא ויש לומר דשמן הוי
נעין בשעה שהוא דולק אבל ענין
נעשים גמלת והשלכתא אין צאה
אלא מן הגמלת ואם תאמר ומ"ס
דהכא מצריסין קרא להדלקה וגבי
תרומה טמאה מצריסין קרא להחיר
כדדרשינן שגך תהא להסקיה תחת
תצטילך וי"ל משום דס"ד דילף
תרומה ממעשר הקל דאמר תורה
לא בערתי ממנו צטמא כדאמר
בבבא מדליקין (שנה דף כה). ור"ת
מפרש דאיטריך קרא הכא לאסור
צביעה והדלקה שלא כדרך הנאותו
כגון צביעה דתאנים ורמוזים ודברים
דלוא אורחיהו והדלקה איטריך

לשמן שאין עומד להדלקה כלל והוא דפרק כל שעה (פסחים דף כה): דהוה (ס) ש"ף לצמיה ^(א)בגוהרקי דערלה וקאמר מידי דרך הנאה
קענידנא תסם לא הוי דרך הנאה כלל וקשה לפי דהא צעי למפשט מהכא דחזותא מילתא היא ודמי דשאי הכא דגלי קרא משמע דלא
אחא קרא למיסר שלא כדרך הנאה אלא למיסר אע"ג דליכא אלא חזותא בעלמא ור"ת אס כן תיפשוט לאידך גיסא מדאיטריך למיסר שמה
מינה דחזותא לאו מילתא היא ויש לומר דאיכא למילף מהכא דחשיב כאלו הוא בעין ותימה לרבי יהושע דגמר בערלה פרי מפרי מצבורים
כפרק העור והרובע (מולין דף ק:). וסבך דלין סופינן את הארבעים על הערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים אכל היוצא
משאר פירות מותר האיר יאסר לנצוב במשקיהן מן התורה וכל שכן במים שנישורו בהם הקליפין ויש לומר דלא איטריך קרא אלא
שלא יצבע בזיתים וענבים וביצא מהם או בממשות של עפרורית הקליפין הנטמנין ומיהו לא יצבע דקמני כדאיתא מידי שפיר בכל
עניי צביעה דערלה ומשקיהן בכל ענין ומדרבנן ומיהו קרא לא אחיא אלא דכפרישית אי נמי יש לומר דפרי דערלה דוקא גמר פרי
מפרי דביכורים ודלמי אימעיט משקיה דידהו אבל שומר לפרי דאיתרנו מחא פריז את הטפל דפריז לא אכמעט משקיה דידהו וליכא
למעוטי מפרי דביכורים דביכורים לימניהו בשומר לפרי כלל ואע"ג דהוי השחא טפל חמור מן העיקר יש לימן טעם שלא יקשה מזה על
שמעמא דרש אחיו מקומן (נחמס דף מה): אבל אין לומר דלף על גב דליכא מלקות ביצא משאר פירות עשה דערלתם ערלתו איכא
דהא אכל מאי דכמי וערלתם קאי לא יאכל דכמי כמר הוי ועוד אס היה במשקה דשאר פירות דערלה איסור עשה אס כן מנא
ליה שלא יצבע בו הא איטריך לאסור המשקין בשמיה ובהנאה כהן בעין ואין להקשות כיון דאיתרבי שומר לפרי דלא חוי
לאכילה אס כן על כרחך מיתסרר ערלה כהנאה ולמי איטריך קרא שלא יהנה דהא איכא שומרין טובא דחזו לאכילה:

רנא

פד א ב מ"י פ"י מהל'
שכירות הלכה ד קמג
עשין פט טו"ע ח"מ פ"ח
טו פקקי ג:
פד א ב מ"י פ"י מהל'
גולה ואבדיה הלכה י
טו"ע ח"מ פ"י שגס
קקי יא:
פד א מ"י פט"ו מהלכות
מאכלות אסורות הלכה
כ:
פד א מ"י שס פ"י הלכה
ט טמא לאוין קמג
טו"ע י"ד פ"י ידל קקי
פ:
פד א מ"י פ"י מהלכות
שמיטין הלכה כ:

לעזי רש"י
שריין [שברין]. סבין.

מוסף רש"י
מנין שלא יהנה ממנו
ולא יצבע בו. שלא יהנה
ממנו כגון שלא יטבע
בו כשירי דלמי לנצוב
בו. כגון קליפי אגוזין
ותומר לשירי אסור כפרי
ופדושיין (ז) ובעיין פסחים
כב: ולא ידליק בו את
הנר. כגון בשמן של עולה
(שם וטו).

(א) מה ס' אהלו פ"ג
(ב) שביעית פ"ז מ"א.
(ג) סוכה מ" (ד) הוא אחד
ממנו נכנס. רש"ל בשם
המכ"ס. (ה) ויקרא כה.
(ו) נכנסות י"ג. (ז) ד"ה
אם. (ח) ד"ה כל. (ט) ד"ה
עליו. (י) י"ל אם. (יא) ד"ה
מלל. (יב) ד"ה מאן.

תורה אור השלם

והנה שבת
הארץ לבע לאכלה
לך ולעבדך ולמאתך
ולעבדך ולמאתך
למנוחך עמך.
ויקרא כה ו

הגהות הב"ח

(א) ג' ויאל ממנה
רביעית דם טמא ואם לאו
טורח כ"ל: (ב) רש"י
ד"ה אם וכו' ד"ה טמא:
(ג) ד"ה מקולי כ"י כגון דם
מנוח דק"ל שאלו
כ"ל:

לעני רש"י

קריב"א [קרי"ו]. כרוב.
גיד"א [גיד"א].
אפי"ס. פסול צמח.
שמי"ש. פסול צמח.

רביעית דם. מטמאה בזהל דכתיב על כל נפשות מת לא יבא
(ויקרא כה) ודם הוא הנפש [דברים יב] וקום להו לרצון דברביעית דם חי:
נכלטה בקרקע בזית עמא. כלים שזכית דבית לא מקבל טומאה
דקרקע היא: **כנלים.** דהו קודם שנכלטה שהיתה זעין

והאחיל הזית עליה ועל הכלים
ונטמאו: **לכסוף.** לאחר שנכלטה
אם מתכנסם הכסות ויואל הימנה
[רביעית דם]. שנתחילה נכלטה זו
יותר מרביעית והכנס הכסות לבית
הזית (ו) טמאה: **ויואל הימנה רביעית**
דם. שאם יתנו מים במדה ימלאו
רביעית יתור: **ואם לאו טורח.**
הזית שלא האחיל על רביעית שכבר
חסר נכלטה בכסות אבל הכסות
עמא שחלת נגיעה דברביעית
מזומא נטמאה. וקמני מיהת ואם
לאו טורח אע"ג דחומא דרביעית
איכא שהסד שנאשר כנגד שאי אפשר
לסחוטו נראה לנו כנגד אלמא חומא
לאו מילתא היא: **מקולי רביעית.**
של דם קל כגון דם תכוסה (א) שאינו
מטמא בזהל אלא מדרבנן: **דם תכוסה.**
הרוב שילא ממנו רביעית דם בחייו
ובמותו ספק כולה בחייו ספק כולה
במותו כפ' מיתוקת (נדה דף ע"א).
ספחיו ספחיו וקולו. ספחיו קריב"א
בלע"ז כרסום. קולו ד'גוד"א בלע"ז.
להכי נקט ספחיו דברביעית ליכא

אלא ספחיו: **יש לן ולדמיאן שביעית.** שאין עושין מהן כחורה
דחמא אמר לאכלה (א) ולא לסחוט (ב) ואסור לנבוע בהן דהיינו כחורה
אבל מותרים הן להסיקן קודם זמן הביעור דהיינו דומיא דלאכלה:
יש לן ביטור. כשמגיע זמן הביעור חייב לנבוע דכתיב ולנבוע
ולחיה וגו' (ויקרא כה) כלה לחיה מן השדה כלה להסתמך שביעית [פסחים
נב]: והני ספחיו עץ בעלמא ניעה: **כחבא.** לעשות מהן מחבוא אורח
לימות החורף: **אין כן משום קדוש שביעית.** ויהנה מהן אף
לאחר זמן הביעור: **שהנאמן וביעורו שוב.** דבר שנשעת הנאמן
כלה מן העולם: **יאלו עלים.** שלאחר ביעורן שנעשים גחלים
הוא דהוא עיקר הנאמן. אבל מיני נבועים נשעת רחמח היורה
כלה השורש וקולט הכנע נמלא הנאמן וביעורו שוב הלכך
חילא עליהו שביעית: **והא איכא עלים דמשחקן.** שמתחילין כבר
אכזר לנשטן בידו והנאמן וביעורו שוב מחול עליהו שביעית:
סמ

אחרים ואחר כך קמני ונתן לחיוב רביעית דם: **ואם** דא חוררה. אע"פ שעל ידי הדחק היה יואל מהן רביעית דם כגון על ידי
הסך התנור או על ידי כפון כיון דבסתם כינוס אין יכול לנאט רביעית דם טהורה לר"ל משום דם חבוסה דרבנן ולר"י יוחנן משום שאין
דרך לקפיד עליה כשאין יכול לנאט כיוצא בזה: **כ"ל** במסכת נדה בפרק האשה (דף סג) (שם) מתוך הסוגיא ואין צריך להביאה כאן:
מקולי רביעית שנו באן. הך סוגיא מסיק רב כהנא בזהל אלא דר"ל דה"ל דוקא לר"ל צריך האי שניא דר"ל יוחנן לא קשה מידי
מעלה אטומאה ללדידה בקפידא תליא מילתא ומ"מ נכנסו בקליפי ערלה ידלק דלא שייך להחירו מטעם דלוי מקפידין דנהיה
הוא נכנס וניחא ליה: **ספחיו** וקוצה. מה שפי' בקונטרס כאן משום דברביעית אין זורעין ואין בה אלא ספחיו אין מיושב
היה טמא אלא הכא אכל גבי מעשר ופאה דקאמר כל שהוא אוכל ונשמר כו' אוכל למעוטי ספחיו סטים וקוצה אין מיושב למה נקט
ספחיו ע"כ נראה כמו שפי' בפסחים (דף נא) (שם) דלהכי נקט ספחיו לפי שאין דרך ללקטן בשנה שומרים אלא לבקוף ד' או ה'
שנים שהשרשים מתפשטים בארץ ומשביחין ושורש שלהן עיקר: **במין הצובעין.** רישא דמתניתין הכי אימא בנמ' שביעית (פ"ז מ"א)
כלל גדול אמר כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעין כו': **ולרביה** ביעור. כגון שלקט מתחילה לאכילה דיכול למוכרן
יש לשניהם ביעור להן ולדמיאן דפרי עמא ועולם אסור כדנפקא לן מקודש תהיה לכם (נב"ז דף נד):

שהנאמן אחר ביעורו. כשנעשית גחלת אע"ג דזמנין הנאמן וביעורו שוב כגון להחמם כנגדו או לבשל מכו"מ עיקרו לא קיימא
להכי אלא לאחר שנעשית גחלת כגון להסיק תנור לאפות אבל נכנס הנאמן וביעורו שוב דהנאמן כשנבוע ואו הוא כלה
ומתבשר הכנע מיום אל יום ובקונטרס פי' דבשעת רחמח היורה כלה השורש וקולט הכנע ואין נראה דהא אמרן דלענין שביעית חומא
מילתא היא ולא היו ביעורו בקליטת הכנע: **והאיבא** עצים דמשחקן. לפי הקונטרס דפי' עלים שמתארים בהן כמו נר ל"ל הא דמתרן
עלים להסקה יתנו כלומר אף עצים דמשחקן דאין לפרש סתם שאר עצים להסקה יתנו והנך דמשחקן בטלים לגבייהו דהא בכורה (דף מ)
(שם) משמע דלולב נויא זו שביעית משום דהנאמו וביעורו שוב שראי לכבד זו הזית ולא אמר דבטל לגבי שאר עצים וה"ר עצים
דמשחקן אלא כ"ל דסתם עצים דמשחקן נמי להסקה הן עומדין ולא דמי ללולב דסתמו עומד לכבד זו את הזית ור"ח פירש והא איכא עצים
דמשחקן שמתחמין זו כגון במדורה שעושה להחמם דהנאמן וביעורו שוב דבשעת ביעורן מתחמם כנגדן פי' משחקן כמו חמרי משחקן
כחוצות (דף י) וכן טוליה (א) שחונה ביומא (דף נג): ומשני רבא סתם עצים להסקה יתנו פי' להסקת תנור יתנו דהוי הנאמן אחר ביעורן
הלכך אפילו להתחמם מותר דלא חל עליהם שם שביעית ואע"ג דחשיב הכא עצים דמשחקן הנאמן וביעורו שוב מכו"מ לענין עזי איסור לא היו
אוסרין רבנן אפילו להתחמם כנגדן או להאיר בהן אלא דוקא בשרשיהם כדדרשין בפרק כל שעה (פסחים דף מ) (שם) דהנחה מיהא אינה
מתחלת עד לאחר שמתחיל האיסור להיות כלה הלכך לא אסרי רבנן אלא בשרשיהם אבל הנאמו וביעורו שוב קרינן ציה דעדיין האיסור קיים
כשנהנה ממנו ואי"ת כפ"ק דנדה (דף מ) (שם) דקאמר אי קטפא פירא הוי אית ציה שביעית ואי לאו פירי הוי לית ציה שביעית ואמאי
הנאמו וביעורו שוב הלא אפילו לא הוי פירא יא אסור בשביעית ואי אין הנאה וביעורו שוב אפילו הוי פירא יא מותר ומו אמאי
קמפלגי בין קטפא דפירא לקטפא דחומא ונראה ודאי קטפא הוי הנאמן וביעורו שוב ואפילו הכי אי לא הוי פירא בטיל לגבי עץ
והרי הוא כאלו הוא בתוך העליון ולא יא לחוך אבל אי הוי פירא חשיב כאפי נפשיה ולא בטיל לגבי עץ ואי"ת ציה קדושת שביעית:

רבא רמי תנן בגד שצבעו בקליפי ערלה כו'. תימה דהא רבא
שני לעיל שאני ערלה דכתיב קרף ומהסם לא ילפינן ואם
כן מאי פריך מערלה אטומאה ונראה כפסחים דגר' לעיל רבא וחי
גרס רבא יש לומר דלחיו הוא: **רואין** אם מתכבסת הכסות

ויוצא ממנה רביעית דם. פירש
בקונטרס שאם יתנו מים במדה
ימלא רביעית יתור וקשה לפי' אפילו
אם לא ימלאו רביעית אמאי טהורה
דאי אפשר לעולם אם לא ישתיר
כנגד מן המים אלא י"ל כדאמר
במסכתא כפ' ד' דלהלכות רביעית
דס שנכלטה בכסות כדאמר משערין
אותה מניא מים במדה ומכנס בה
ומציא מים אחרים ונתן למוכן
רביעית דם אם היה מרליהן שזה
טמאה ואם לאו טהורה והשם אין
מויק כלום מה שמחמיר מן המים
כנגד דכסם שנחמיר מן המים כן
נשמיר מן הדם שמכ"מ היה הכל
מערב יחד מה שילא ומה שנשמיר
ומראה אחד הן כאלו יא הכל
וטהורה וטמאה דקמני היינו לענין
אם טמאה את הזית שנתן זו אכל
כסות עמא טמאה היא שנכלטה זה
רביעית דם מתחילה כדפי' בקונטרס
ומיהו קשה דאין כסות שסייעה דם
שביעית כנגד כיון שאין יכול לנאט
כיוצא זה ומיהו אין לחוש כל כך

אם תולין הדבר להחמיר ועוד מצינן לפרש שאומדין כמה נשמיר מן
המים הראשונים כנגד ומציא מים אחרים כמדת הראשון רק שחמיר
מהן כשיעור שנכלט מהן כנגד אבל יש תימה דמי יכול לכוין זה
ועוד קשה דמאי צריך למדידת מים הראשונים בלא מדידת מים
הראשונים יכול הוא לדעת אם יש רביעית דם בזה שילא ע"י
כיוצא שישמול לתוך כלי כל מה שילא מן הכסות וימודד כמה יש
בין מים לדם ויצא רביעית דם מעלמא ויוסף עליו מים עד שיהא
בין מים ובין דם כשיעור מים ודם שילא מן הכסות ואם מרליהן
שזה טמאה ונראה לפרש דלא נקט מים במדה אלא משום שאם
ימלאו יותר מן המדה שנתנו רביעית שלא יערכו להציא מים אחרים
דודאי יא מן הכסות רביעית דם אבל אם אין רביעית דם יותר
או יצא רביעית דם ויוסף עליו מים עד שיהא בין מים ודם כמדת
הראשונה אחר שמתכנס בה הכסות ואם מרליהן שזה טמאה ואם
לאו טהורה ומיהו קשה דהא קמני בתוספתא כרישא ומציא מים

אחרים ואחר כך קמני ונתן לחיוב רביעית דם: **ואם** דא חוררה. אע"פ שעל ידי הדחק היה יואל מהן רביעית דם כגון על ידי
הסך התנור או על ידי כפון כיון דבסתם כינוס אין יכול לנאט רביעית דם טהורה לר"ל משום דם חבוסה דרבנן ולר"י יוחנן משום שאין
דרך לקפיד עליה כשאין יכול לנאט כיוצא בזה: **כ"ל** במסכת נדה בפרק האשה (דף סג) (שם) מתוך הסוגיא ואין צריך להביאה כאן:
מקולי רביעית שנו באן. הך סוגיא מסיק רב כהנא בזהל אלא דר"ל דה"ל דוקא לר"ל צריך האי שניא דר"ל יוחנן לא קשה מידי
מעלה אטומאה ללדידה בקפידא תליא מילתא ומ"מ נכנסו בקליפי ערלה ידלק דלא שייך להחירו מטעם דלוי מקפידין דנהיה
הוא נכנס וניחא ליה: **ספחיו** וקוצה. מה שפי' בקונטרס כאן משום דברביעית אין זורעין ואין בה אלא ספחיו אין מיושב
היה טמא אלא הכא אכל גבי מעשר ופאה דקאמר כל שהוא אוכל ונשמר כו' אוכל למעוטי ספחיו סטים וקוצה אין מיושב למה נקט
ספחיו ע"כ נראה כמו שפי' בפסחים (דף נא) (שם) דלהכי נקט ספחיו לפי שאין דרך ללקטן בשנה שומרים אלא לבקוף ד' או ה'
שנים שהשרשים מתפשטים בארץ ומשביחין ושורש שלהן עיקר: **במין הצובעין.** רישא דמתניתין הכי אימא בנמ' שביעית (פ"ז מ"א)
כלל גדול אמר כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעין כו': **ולרביה** ביעור. כגון שלקט מתחילה לאכילה דיכול למוכרן
יש לשניהם ביעור להן ולדמיאן דפרי עמא ועולם אסור כדנפקא לן מקודש תהיה לכם (נב"ז דף נד):

שהנאמן אחר ביעורו. כשנעשית גחלת אע"ג דזמנין הנאמן וביעורו שוב כגון להחמם כנגדו או לבשל מכו"מ עיקרו לא קיימא
להכי אלא לאחר שנעשית גחלת כגון להסיק תנור לאפות אבל נכנס הנאמן וביעורו שוב דהנאמן כשנבוע ואו הוא כלה
ומתבשר הכנע מיום אל יום ובקונטרס פי' דבשעת רחמח היורה כלה השורש וקולט הכנע ואין נראה דהא אמרן דלענין שביעית חומא
מילתא היא ולא היו ביעורו בקליטת הכנע: **והאיבא** עצים דמשחקן. לפי הקונטרס דפי' עלים שמתארים בהן כמו נר ל"ל הא דמתרן
עלים להסקה יתנו כלומר אף עצים דמשחקן דאין לפרש סתם שאר עצים להסקה יתנו והנך דמשחקן בטלים לגבייהו דהא בכורה (דף מ)
(שם) משמע דלולב נויא זו שביעית משום דהנאמו וביעורו שוב שראי לכבד זו הזית ולא אמר דבטל לגבי שאר עצים וה"ר עצים
דמשחקן אלא כ"ל דסתם עצים דמשחקן נמי להסקה הן עומדין ולא דמי ללולב דסתמו עומד לכבד זו את הזית ור"ח פירש והא איכא עצים
דמשחקן שמתחמין זו כגון במדורה שעושה להחמם דהנאמן וביעורו שוב דבשעת ביעורן מתחמם כנגדן פי' משחקן כמו חמרי משחקן
כחוצות (דף י) וכן טוליה (א) שחונה ביומא (דף נג): ומשני רבא סתם עצים להסקה יתנו פי' להסקת תנור יתנו דהוי הנאמן אחר ביעורן
הלכך אפילו להתחמם מותר דלא חל עליהם שם שביעית ואע"ג דחשיב הכא עצים דמשחקן הנאמן וביעורו שוב מכו"מ לענין עזי איסור לא היו
אוסרין רבנן אפילו להתחמם כנגדן או להאיר בהן אלא דוקא בשרשיהם כדדרשין בפרק כל שעה (פסחים דף מ) (שם) דהנחה מיהא אינה
מתחלת עד לאחר שמתחיל האיסור להיות כלה הלכך לא אסרי רבנן אלא בשרשיהם אבל הנאמו וביעורו שוב קרינן ציה דעדיין האיסור קיים
כשנהנה ממנו ואי"ת כפ"ק דנדה (דף מ) (שם) דקאמר אי קטפא פירא הוי אית ציה שביעית ואי לאו פירי הוי לית ציה שביעית ואמאי
הנאמו וביעורו שוב הלא אפילו לא הוי פירא יא אסור בשביעית ואי אין הנאה וביעורו שוב אפילו הוי פירא יא מותר ומו אמאי
קמפלגי בין קטפא דפירא לקטפא דחומא ונראה ודאי קטפא הוי הנאמן וביעורו שוב ואפילו הכי אי לא הוי פירא בטיל לגבי עץ
והרי הוא כאלו הוא בתוך העליון ולא יא לחוך אבל אי הוי פירא חשיב כאפי נפשיה ולא בטיל לגבי עץ ואי"ת ציה קדושת שביעית:

פ"א א ב מ"י פ"ד
מהלכות נחמא מת
הלכות יא:
צ א מ"י שם הלכות יג:
צא ד מ"י שם פ"ב הלכה
יג:
צב ה מ"י פ"ז מהלכות
שמיטין הלכה יג:
צג ו מ"י פ"ה שם הלכה
יא:

מוסף רש"י

רביעית דם. של מת
מטמא בזהל (נדה סב).
הבית טמא. כל הזית
טמא בזהל (שם).
דקדק מעיקרא. שיהי שם
הרוב שנכלטה. טמאה
שנתמא בזהל (שם).
בכלים דאחר לבסוף.
שלא לית לאחר שנכלט
הדם בקרקע. טהורים
דמי לא טמאה (שם).
שגיבבן. שיעסן לאוהבין.
בבא. לטון מחמא (שם).
לקטן לאכילה.
למלא בהמה (שם).
אמר
קרא לאכלה. להכי לא
טמאין כהן שביעית דאמר
קרא והיתה שבת יור'
ומשמע לם כל לזכרים
וכתיב לאכלה. למימא
לחן מותר ליהנות מפירות
שביעית אלא הנאה הנזמה
לאכלה. במי שהנאמו
וביעורו שוב. כלומר
שהנאמו וביעורו שמתבשר
מן העולם כיון לאכלה. כגון
סוכה ושמי ודלקת הנר.
והנה דרשה נמי ילפינן
שאין שביעית נויא אלא
בפרי העמד להנאות הללו.
ד"ה מדרש קרא והיתה
שבת הארץ טהורה כמה
שלים לאכלה. שהנאמו
דומה לאכילה (שם).
יצאו
עצים שהנאמו אחר
ביעורן. משנעשו גחלים
אופין כהן (שם). והא
איכא עצים דמשחקן. עץ
שמן שהעמו מליקין
עץ להאיר כמו בנאורות
והרי הנאמו וביעורו שוב
ימלא השם מיהא אם
לקטן להנאות אורה דנהיה
בה שביעית (שם).

[illegible]

צו א מ"י פ"א מהלכות
שליחן הלכה ה ופ"ה
הלכה ב סמג עשין קעד
עושי"ע ח"מ ס"י קפ"ג
ספ"ק ה וס"י קע"ג ספ"ק יא

צו ב מ"י פ"ג מהל'
עשין הלכה יד סמג
עשין קל"א:

צו ג מ"י פ"ו הלכה
ג סמג עשין קל"ג:
ק ד מ"י פ"ה הלכה
ד:

קא ה מ"י פ"ד מהלכות
שליחן הלכה ה סמג
עשין פ"ב עושי"ע ח"מ ס"י
קפ"ד ע"כ:

הא רבי יהודה דאמר שינוי אין קונה. הלך אס הומירו לאמע
שכן נותן לו למחלית שכן ואס פחתו פחתו לו דמי אמר ליה
לא היה לן לשנות מדעתו ואת הוא דפשת: **ב"י** הודיעו אבע"ל
חטין שיקנה חטין אבע"ל פעות. אס נפרס דמהאי טעמא אין קונה
אוחו המשלח אצל לוקח דהיינו
שליח קנה להו איכא למפרך נמי
ל"י אלעזר אמאי לא אוקי נמי
הא וזה כרבי יהודה כאן לאכילה
כאן לסחורה היא דקמי אס פחתו
פחתו לו ואס הומירו הומירו לו
היינו לאכילה דקפיד ולא שליחותיה
קעביד הלכך לא קני להו לבעל
המעוה כלל משום טעמא דמי הודיעו
לבעל חטין והיא דקמי אס הומירו
הומירו לאמע לסחורה דלא קפיד
ושליחותיה קעביד הלכך קני להו
בעל המעוה ואס הומירו הומירו
לאמע ומיהו אס פחתו פחתו לו
דאמר ליה למקמי שדרמין ולא לעומו
ומיהו אין קושא כ"כ ל"י כמו ל"י
יוחנן הלכך לא פריך אלא ל"י יוחנן
ואס נפרס מי הודיעו לבעל חטין
שיקנה חטין לבעל מעוה הרי בעל
מעוה לא קנה ושליח נמי לא קנה
שלא נחווין לקנות לעצמו וחסר
המקח כמו מקח טעות או ליכא
למפרך ל"י אלעזר דלא מצי לאוקמי
תרויהו כרבי יהודה דכיון דשינוי לא
קני לרבי יהודה אס כן אמאי אס
פחתו פחתו לו אפילו לאכילה הא כיון
דקמקפיד ולא שליחותיה קעביד
ואיכא למימר מי הודיעו לבעל חטין
שיקנה חטין לבעל מעוה אס כן
חסר המקח ואס כן אמאי אס פחתו
פחתו לו ואס הומירו הומירו לו
דמשמע שקונה אוחו השליח:

שאני חטין וחטין דשליחותיה
קעביד תדע דתנן ב'.

מימא אמאי אינעריך לאחרי מהא
דתנן והלא מנופא דברייתא משמע
הכי דדוקא נקט ליקח בזה חטין
ולקח בזה שוורים הא חטין וחטין
משמע דפשיטא דאס הומירו הומירו
לאמע וה"ל משמע דמירוא דרבי
אלעזר דמתרין כאן לסחורה משמע
משום דלסחורה לא קפיד והי כחטין
וחטין והומירו הומירו לאמע ו"ל
דברייתא מליין לאוקמי כגון שהודיעו
שהוא קונה לבעל המעוה והא דפריך
מי הודיעו בעי למימר דמסתמא מיירי
הברייתא בכל ענין אפילו לא הודיעו
והא פריך רב שמואל א' הכי אפילו
חטין וחטין נמי אי מיירי שלא הודיעו
אלא ע"כ מיירי כשהודיעו ומשני
שאני חטין וחטין דשליחותיה קעביד
דתנן ב' והשתא ודאי לריך להביא

ליקח בזה חטין. למחלית שכן: [הא ר"מ]. קמייתא ר"מ [דאמר]
שינוי קונה דברייתא ר' יהודה [דאמר] שינוי אינו קונה ומיהו אס
פחתו פחתו לו דלא לעומוהי שדריה: **לגופיה**. אמר לנכס
וספסל להשתמש: **אבל** לסחורה. בכל מידי דאיכא רוחא נחא
ליה וכי הומירו לאו שנוי הוא:

מי הודיעו. למוכר החטין שליוך
בעל המעוה הן שיקנה לו דקמי
הומירו לאמע נשלח ל"י אלעזר
אליכא דר"מ דאמר בכל דהו נחא
ליה לאו משנה הוא ושליחותיה דבעל
הבית קעביד וקני בעל מעוה מחלית
השכר אלא ל"י יוחנן דאמר מקנה
הוא ולא הו שליחות ומיהו שינוי לא
קני קשיא דממאן קעביד למקמי הא
לא קנהו בעל מעוה מעולם: **אין**
לו. לגזר לא נכסות אשמו למשכנו
נשכיל הערך וכן לגבי מקדש לא
הוו כלל נכסים להקדש: **לשמן**.
דאשמו וזניו: **חדשים**. רבותא נקט:
מעלין לו **פסילין**. ולוה המעוה ויתן
נשכיל להקדש: **מעלין**. שמי: **אמר**
ליה **אביי** אין. ודאי דעתו של אדם
על מפילין להקדיש דסבר האי נמי
מזה קעבידנא דהייבנא להקדש:
וסלא חייבי ערכין שנו כאן. דקמי
המעריך את עצמו: **פושטין**. בעל
כרתו אלא לאו משום דעתו הוא:
הלוקח שדה מחבירו בשם ריש
גלותא. שאמר לו למוכר ללוך ריש
גלותא אני לוקחה ונמכוין להטיל
אימה שלא יאחו עליה עסיקין וכתב
המוכר שטר המכירה בשם ריש
גלותא: **אין פושטין ריש גלותא**. לחומר
ולכתוב שטר מכירה שהוא מכירה
ללוקח. ואס אומר לו לוקח למוכר על
מנת שיכתוב לי ריש גלותא בשמו
לשמי שטר אחר כופין ריש גלותא
למכור: לא יקריינו. שעשיתם
אומי ראש להטיל אימה: ולא
וילופייכו. שאתם נחלים לעשות
אומי למוכר שדות: **הכי קאמר**
הלוקח שדה מחבירו ריש גלותא:
אין

אבא כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרא
תנו רבנן הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו על
מנת כופין אותו למכור מאי קאמר אמר ר' ששת ה"ק הלוקח שדה מחבירו
בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור ואם אמר על מנת כופין
את ריש גלותא למכור אמר מר הלוקח שדה בשם ריש גלותא אין כופין אותו
ריש גלותא למכור מכלל דמקנא קניא ליה לימא פליגא דבני מערבא דאמרי
וכי מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל הבית אי משום הא לא קשיא
כגון דאודיעה לבעל שדה ואודיענהו לסהדי אלא אימא סיפא על מנת כופין
אותו ריש גלותא למכור אמאי ולימא ריש גלותא לא יקרייכו בעינא ולא
זילותיכו בעינא אלא אמר אביי ה"ק הלוקח שדה בשם חבירו (ריש גלותא)
אין

מהא דתנן דמנופא דברייתא ליכא למשמע מידי דאיכא לאוקמי כשהודיעו וא"ל
לזכר דהאי אמר דאשמו היא וגרסא דלא דמי דלעיל ודאי איכא למימר הוא מודיע כדי שיקנה לבעל המעוה אצל הכא למה יס להודיעו
הלא דעתו ליתן לאחר כך ומן ההקדש לא מסיק אדעתיה: **ב"י** הודיעו אבע"ל שיקנה אבע"ל אשמה. מימא מאי פריך מימא אס יס שכן
סממנין על גבי אמר אצל אס אין שכן סממנין על גבי האמר מה לנו לחוש אס אין הנזע מקנה נזעו לאשה ו"ל דהי פריך כיון דאין
הנזע מקנה נזעו לאשה ויכול הנזע לתבוע שכן מן האשה דאע"ג דאין שכן סממנין ע"ג האמר מ"מ היא נהנית ממעשה ידי וזריכה
ליתן לו שכן וכיון דכיון ליקח שכן מאשה א"כ מעוה שקיבל מבעל האשה הן הקדש דאין שירות כיון שהאשה חייבת שירות ולפי מה
שפירשתי לעיל דכיון דלא הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל המעוה חסר המקח ע"כ לא פריך הכא אלא ממעוה שקיבל הנזע שיהיו הקדש
אפילו אס יס שכן סממנין על גבי האמר לא קנתה האשה והנזע נמי לא קנה וחומר הנזע לבעל כ"מ שהוא ואין לו להקדש נזעו כלום
אלא המעוה שקיבל הנזע כיון שחזרין לבעל יהו הקדש והנזע יחזור ויתבוע השירות מן האשה ואמאי קמי אין לו לבעל נכסות אשמו
משמע שנחנס כל זה: **אין** דעתו של אדם על כסות אשתו. הלכך אין דעתו להקדיש אותן מעוה שנתן לזכר שלא יחזור ויתבוע מן
האשה ולפי האי טעמא הוה ליה למפרך מימא הקדש דתלי בדעתו וכיון שאין רואה להקדיש לא הו הקדש אלא ערכין כיון שהעריך עצמו
מה מועיל שאין דעתו עליהם מ"מ בע"כ נערך מכל מה שיש לו אלא משום דאית ליה פירכא אחרייתא לא חש למפרך:

כגון

[פנהדרין ח' וט"ז].
(ט) תבנית נד. ערכין כד.
(ז) כ"כ קל. ערכין כד.
(ד) [ערכין כד.] (ט) שם כד.
לעיל ת"י (ז) כדאיט אט.

גליון הש"ס

ג"פ פסחיו עלה בפעריבא.
מ"ה דף ל"ח ע"כ שושות
דף כ"ו ע"כ: שם לא כל
הפסדיש. פ"י מ"ה דף
מ"ג ע"כ:

מוסף רש"י

אחד המקדיש נכסיו
כ"י. והנזכר לא למשכנו
על ערס הקלוי כפרסה,
אין לו. לגזר לא
נכסות אשמו כ"י (במחברות
(ד) אשמו שנו וערכין
(כד.) ולא בצבע שצבע
לשמן. נכסים שצבע לשם
אשמו ולשם בניו, ואש"ס
שלא נכסו ערין (במחברות
(ד) ולא בסגדלים
חדשים. רבותא קמ"ל
דאש"ס דעדיין לא נעלם,
הרי הן כחוקות משעת
לקיחה (וערכין כד.).
המקדיש נכסיו מעלין
לו תפילין. תפילין בכלל
נכסיו ופודה אותן (וערכין
(כג.) מלמד אף תפילין
הקדש ומעלין לו נכסים
ופתן כשוויין (וערכין
כ"ב פסוק.) מצוה קא
עבידנא. דהיינא לנדק
הבית. הלכך אצל נכסים
הוא דעמי (וערכין כד.).
חייבי ערכין ממשכנין
אותן. גזר נכנס לנחיתן
וטפל בעל כרחן (שם כב)
דכיון דלא לכפרה אמי
משי ליה (וע"ל ח.).

(א) ונעל דף כג. וזו כ"ח
מנ. פסחים לב. (ב) כ"ח
מנ. (ג) שם נה. (ד) ונקמן
קט. (ה) ופי' פס' לקמן
קד: ד"ה סוף. (ו) כ"ח נד:
ווע' לקמן קד: חס' ד"ה
נמן. (ז) ופי' לעמוד
הקד' (ח) ד"ה דלמח.
(ט) וז"ל כשנשבע עמלו.
י' ונשבע על השמי כסף
והח"כ הוזה על פרוטה
יתר על הפרטה שהיה
כפר א"ר חיי' שטענו ב'
כסף והודה הכל ויפר
פרוטתו לחם ונשבע אחר'כ
על הפרטה שפטר. העמק
מחלופי גרסאות.

הגזול הב"ח

(א) בפשטה אמרי אפילו
למדי:

מובן רש"י

וכנראה בעלמא. לזון
שימור. כלום שחלה
ממנו בלשם חסוי כדי
שלא יגלוהו הימנו ויבחוהו
סוף. עושין אמנה
בפירות. נותנין מעות
באמנה כשער של עבשיו
שימור בשוק על מנת
לקבל פירות אפילו יוקירו
חיי' ואין עושין אמנה
בדמים. לפסוק על
הפירות כדי לקבל דמים
לכשיוקירו. דיוקן דחיי' יידי
חיי' שקל ממנו כריתתא
(כ"ח סג.) יוליכו אחריה
אפילו למדי. אם היתה
שנועט לשקר. דלא הוה
ליה כפרה עד שחזירנו
לדו ממנו ולא לשלוחו.
כדמיו (ומכר ה' ונתן)
לאשר חסו לו (כ"ח סג.)
נתן לו את הקרן. לאחר
שנשבע והודה ומחייב קרן
וחומש. ונשבע לו על
החומש. שחזר וכפר את
החומש ואמר נתמני לך
ונשבע והודה וסג' דנ.

אין כופין אם המוכר. לחזור ולכסוב שטר מכירה אחר ללוקח שהיה
לו להמנות ולהודיעו מכוב שטרי כסם ריש גלותא שאם ילאו עסקין
אראה להם שהוא של ריש גלותא וכסוב לי שטר אחר כשמי שלא
יבאו היום או למחר יורשי ראש גולה למכרזה ממני: ופניס
בעלמא הוא דבעינא. כלומר להלכה
נמכרנומי. פנחיל לזון חוזק וחזירו
בהשאה [שלוס] בינמות (דף קטו):
לפנחיל שנקיה גבי מלך כלי וכסוב
עליו קר' קר' מ"ס מעשר מ"ו
מרום: **ענינא.** מנאי: דאמר להו
לוקח לפסדי קמי מוכר חו' כו'. וזהו
מוכר גופיה לא אמני: **אמינא שטרא**
אחרינא מסיך כו'. אם הייתי סוכר
שאתה אומר לעדים בעינא דנכסוב
לי שטרא אחרינא ריש גלותא:
וכניס מרוסא דכיסנא. על מנת
ליתן דמיין שהן לוקמין לר' כהנא:
לא ששקול. משום רבית: **כמאן**
כניס מערבא. כממיה. כלומר
דלמרינן מי הודיען ללוקמין שיקנו
מעומיהן לר' כהנא לפיכך לא זכה
בהן: **אעו.** מאי איכפת לן בהקנאתן
וכי ר' כהנא עמיד ליתול מעות
היה ויעול רבית שנתן לו ד' ויעול
ח' והלא פשתנו היה נוטל וכל מקום
שהיה שם שלו היה ואלו שמכרוהו
גולוהו מימיה ומשלמים כל דמיו
ציוק כשעת הגזילה וכשעת הגזילה
כר' הוקר: **אמנה סווא.** שנתן להם
מעות באמנה ולא היה להם פשתן
כשקבלו דמים והתנו עמו כשער
הזול ליתן לו כל השנה כשער זה
דמתן (כ"ח דף עג.) ילא השער
פוסקין אע"פ שאין לה יס' לה:
ורב. דלסר ליה למשקל וזו:
לעמיה דלר'. בלחיה נשך (כ"ח סג.)
עושין אמנה ליתן מעות על השער
של זול של עכשיו: **כפירות.** לקבל
פירות כשער היוקר: ואין עושין
אמנה בדמים. כשכא לשער היוקר
לקבל פירותיו אסור ליתן לו מוכר
דמים של עכשיו דמיחוי כריתת דיהיב
ליה פרחי סלעים ושקיל ארבע:
בתנאי' ונשבע. לו. על שער והודה:
יוליכו אחריה אפילו למדי. דאין לו
כפרה עד שיחזיר לגזול עצמו דכתיב
לאשר הוא לו וגו' (ויקרא ה) וגבי
נשבע לשקר כתיב: **לא יסן לא לבנו.**
של גזול להוליכו לגזול שאם יאנסוהו
חייב להחזיר דלא הוה השבעה עד
דמטי לידיה כדאמרן: **לשליח כ"ד.**
מקנא הוא דעבוד רבנן מפני
מקנא השבים שלא נחייב ליה להוציא

בגזול ראודעיהו דיריה ואודעיהו נמי לפהרי. תימה אם כן
אמאי לריך לחוק את ריש גלותא שיכתוב לו שטר יכתבו
לו עדים כיון שידעין שהוא קונה לעצמו וי"ל כגון דלא כעו עדים
למיכתב ליה שטרא אחרינא: **יהב וזו אביחנא.** השטא ס"ד
דלחיי דמשך נמי ופקדון בעלמא הוא
דכו' גבי: **כמאן בבני מערבא**
דאמרי מי הודיעו לבע"ה חסין בו.
כלומר ומשום הכי אי לאו דלודעיה
ללוקח כי קמוצין דלאי כיתנא
דכהנא הוא נמלא דכהנא לא קמי
להנכו מעות דלחיהו לאו אדעתא
דהכי יבצו ליה מעותיו ואי שקיל
כהנא מידי דמרוומתיהו ה"ל כאלו
מדידהו יבצו ליה ומחוי כריתת:
התם אפנה הוא. פי' בקונטרס
שנתן להם המעות באמנה
ולא היה להם פשתן כשקבלו המעות
וקשה דאם כן היכי מסיך רב
לעמיה והא כהנא"ג אפילו רבי ינאי
מודה דאסור לקבל המעות כיון שלא
היה לו פירות באותה שעה שהוא
פוסק עמו דהא דאמר ר' ינאי מה לי
הן מה לי דמיין היינו דוקא כשיש
לו פירות באותה שעה שהוא פוסק
עמו ורב אפילו כהנא"ג אסור לקבל
מעות אלא פירות דוקא דהא כפרק
אחרו נשך (כ"ח דף עג. וסג.) מימיה
דרכי ינאי אכרייתא דלבי אושעיה
דהיה נושה בחבירו מנה והלך על
גורנו ואמר לו חן לי מעות שאני
רוצה ליקח בהן חטין אמר ליה חטין
יש לי כו' עד וכו' יס' לו מותר אין
לו אסור וקאמר התם ש"מ אימא לר'
ינאי דלמר מה לי הן מה לי דמיין
משמע דר' ינאי דוקא יס' לו מותר
וכהנא"ג פליג רב ומיהו יס' לישב פי'
הקונטרס דהתם דוקא דלחיי
כהנא לא שרי רבי ינאי אלא כשיש
לו פירות דוקא אבל זכירי אמר התם
דפוסקין על שער ששקול אפילו אין
לו והיינו אמנה בפירות ומה שפירש
בקונטרס [התם] דרכי ינאי מחיר
דמיין שאין מעות ממנו אלא דוקא
פירות דומיא דהיה דכרייתא יין
דמי חמין וכן יין דמי שמן שמן דמי
יין דלא מחוי כריתת אבל מעות
אסור אין נראה דהכא כשמעמין
מוכחא דאפילו וזו מותר לקבל והלכה
כרבי ינאי כדמוכח התם:
הגזול מחבירו שוה פרוטה ונשבע
כו'. כגון שנשבע מעצמו
דאין כ"ד משניעין אלא כטענת שמי
כסף והודאה שוה פרוטה ואפילו

(כ) כשנשבע עצמו מחייב חומש כדמוכח בשליחי פירקין וזמס' שנועט
(דף לו:) מתן נמי שנועט הפקדון נוהגת בלשנים ונשנים כפי כ"ד
ושלא כפי כ"ד [מפי עצמן] א"כ מיירי כטענו שמי כסף והודה לו
שוה פרוטה: **אבל** נותן לשליח ב"ד. פי' הקונטרס מפני תקנת
השבים שלא נחייבו להוציא מנה בהוצאת הדרך משמע מתוך
פירושו דמטנו לשליח כ"ד והוא שומרו בידי עד שיבא הגזול ואין
נראה חדא דלישנא לא משמע הכי דאמאי נקט שליח כ"ד הל"ל אם יש כ"ד שם נותן לכ"ד ועוד דלמר בגמ' (דף קד.) שליח כ"ד פסיקא ליה
מילתא ל"ש עשאו גזול ל"ש עשאו גזול ועוד אמאי קאמר בגמ' דלא מיתוקמא מתני' כר' טרפון והא בפרק המפקד (כ"ח דף לו:)
ומס' פירין אמילתא דר' טרפון ואלו ואלו ומשני תני ויית' כ"ד ביד בית דין קאמר כי הא דר' אלעזר בר' זרעו דמסיק אליבא
דר' טרפון ועוד בגמ' אמאי אינטריך ללחמי דרבי אלעזר ממתינתין ה"מ ללחמי ע"כ נראה דמתני' איירי לענין אחריות הדרך דמיפטר כשיתן
לשליח כ"ד ויש לו כפרה מיד ואין לריך לו להמתין עד שיגיע ליד הגזול כיון שקבלו שליח כ"ד אבל בהקנאה זו לא איירי מתניתין כלל:
ואם בת יחזיר דבניו. נראה דלמא לאשמועינן דאפילו ליורשים יוליך למדי א"כ אמא למימר דאין חילוק בין שהגזול קיים בין שהוא מת לענין
קרן חומש ואשם כי היכי דיש חילוק בגזול בין הוא לבניו דבניו אין משלמין חומש על גזל אביהם קמ"ל דלענין גזול אין חילוק:
מניח

קב א מ"י פ"ז מהלכות
שלחין ושחטין הלכה
ה' סמג עשין פ"ז טושי"ע
ח"מ ס' קסד טעף ב:
קב ב טושי"ע י"ד ס'
קסד טעף ו:
קב ג מ"י פ"ז מהלכות
גזילה הלכה ט סמג
עשין ע"ג טושי"ע ח"מ ס'
קב ד מ"י פ"ז מהלכה י
טושי"ע שם טעף א:
קב ו מ"י שם פ"ח הלכה
טושי"ע שם טעף ד:
קב ז מ"י שם פ"ח הל'
י' סמג שם טושי"ע
שם טעף ג:
קב ח מ"י שם טושי"ע
שם טעף ב:

קמ א מ"י פ"ז מהל'
גזילה הלכה יד סמג
עין עג:
קב ב מ"י שם הלכה יג
סמג שם:
קיא ג מ"י שם הלכה א
ב ופרק א מהלכות
שנעויות הלכה ח ט סמג
לאחר דמ:
קב ד מ"י פ"ז מהל'
גזילה הלכה ט סמג
עין עג וטושי"ט ח"מ סי'
שם סעיף א:
קג ה מ"י שם פ"ד הלכה
ט סמג שם טושי"ט
ח"מ סי' שם סעיף א:
קד ו מ"י שם פ"ד הלכה
י סמג שם טושי"ט
ח"מ סי' שם סעיף ב:
קכו ז מ"י פ"ב מהלכות
מכירה הלכה ב סמג
עין פנ טושי"ט ח"מ סי'
רנב סעיף ב:
קכז ח מ"י שם הלכה ג
טושי"ט שם סעיף ג:
קכח ט מ"י שם טושי"ט
שם סעיף ב:
קכח י מ"י פ"ד מהל'
גזילה הלכה ט סמג
עין עג וטושי"ט ח"מ סי'
שם סעיף א:
קכט כ מ"י שם הלכה י
טושי"ט שם סעיף ב:

מוסף רש"י

הרי זה משלם חומש
על חומש. הרי זה מוסף
חומש על חומש שפיר. וכן
אם חזר ונתן לו חומש
ראשון נשבע עליו וזכור
וכפר ונשבע על חומש שני
והודה. מוסף חומש על
חומש שני וכן לעולם. עד
שיחמטט הקרן משהו
פרוטת. חומש שהוא
מחוייב כגד וזכור וזכור
קריי קרן. עד שפיה
ספירת שנעויות נפחות
משהו פרוטה (ב"מ דף כו.)

מניח גזילה ביניהם ומסתלק. בפרק המפקיד (ב"מ א:) מוקי לה דלאו
דוקא צנייהם דשקלי להו כולהו ואולי אלא יניח עד שיחבר
הדבר מי הם הצעלים: **דברי** רבי טרפון. ואפילו לרבי הונא
ולרבי יהודה דלמרי בהגזול בתרא (לקמן דף קמ.) גבי מנה לי בידך
והלא אומר איני יודע חייב דשמת
וברי צרי עדיף ומפקינן ממונא הכא
לדידיה נמי צרי שארבעה משקלין
שנודאי לא גזל אלא האחד הלכך
צרי דידעו לא חשיב לגבי שמה
דדידיה לאפוקי ממונא ואפילו רב
נחמן ורבי יוחנן דלמרי התם פטור
ללא צרי עדיף אלא מוקמינן ממונא
נחוקת מריה מזו סברי הכא אפילו
כרבי עקיבא דלמרי עד שישלם גזילה
לכל אחד ואחד דהכא מיהא מנה
מודה דלית ליה לשלומי אכל התם
לא מודי מדי: **לעולם** ר"ע.
משום הכי מוקי פלוגמיהו נשבע
וכר"ע ולא מוקי לה נשאל נשבע
ותמי כר' טרפון משום דבכל דוכתא
מהדרי לאוקמי מתמי כר' עקיבא
כדאשכחן בסוף השוכר את האומנין
(ב"מ דף פג.) דפריך ר' הכי קמה לה
מתמי דלא כרבי עקיבא:

והרבי טרפון א"ע נשבע עבור

רבנן תקנתא ב'. תימה
דמשמע הא אין הולאת הדך יתירה
מוליכה אחריו למדי ואמאי והאמר
ר' טרפון מניח גזילה צנייהם ומסתלק
וכ"ה' ב' בני אדם היינו הולאה
מרוצה על הקרן הא נשנים נמי
קמני לקמן צנרייתא דחסיד ושמה
השאה אכתי לא שמע ליה ומיהו
תימה כיון דמודה ר"א היכא דאין
הולאה יתירה אמאי קאמר ר"ע היא
כר' טרפון נמי אכתי דאפילו למאן
דמוקי לה כר"ע לא מתוקמא מתניתין
אלא צאין הולאה יתירה וי"ל דמתמי
איירי אפילו בהולאה יתירה שזריך
להליך עד מדי כשאני מולא צ"ד
עד מדי אע"ג דלא שכיח ולא נקט
מתניתין מדי אלא לפרושי דאפילו
בהולאה יתירה איירי וזריך להליך
עד מדי אז עד מקום צ"ד אם יש
קרוז יומר אע"ג דהולאה יתירה
עד שם ומש"ה מחוקמא כר"ע ולא
כר' טרפון דלר' טרפון אפילו כי אין
מולא צ"ד לעולם אין צריך לעשות
הולאה יתירה על הקרן אלא מניח
צידו עד שמואל צ"ד במקום קרוז
וא"ת מנלן דס"ל הכי לרבי טרפון
דלמא כשאין צ"ד מודה וי"ל דסברא
הוא דאי הוה מצריך הולכה למדי
כשאין צ"ד כ"ש בגזל אחד מחמשה דלא
הוי סגי במכירה לצ"ד כיון דלא הדר
ממונא למריה אלא עד שישלם לכל
אחד ואחד והוה מלי ר"א בן דדוק
לאשמועינן רבותא שאם הולאה

הרי זה משלם חומש על חומש. חומשו של חומש דחומש ראשון
נעשה קרן: עד שיחמטט כו'. שאם חזר ונתן לו חומש ראשון
ונשבע על השני והודה חומשו וחומשו של חומש שני וכן
לעולם עד שיחמטט הקרן של חומש שני יכפור לו שיה פרטת:

או עשק אח עמיסו. שבר שכי:
חשומה יד. הולאה: **גב' לא נשבע.**
לא צרי להליך אחריו עד דמטי
לידיה: עד שישלם לכל אחד. דהשנה
לידיה צעיקן ולא סגי צנייהם לפניו
לומר מי שהוא שלו יעלנה: **מניח**
גזילה. ולא צרי לאמטוי לידיה
וסגי צנייהם לפניו שהרי הצעלים שם
הוא: **לעולם** רבי עקיבא. כר"ע
מעיקרא מהדרינן לאוקמי משום
דכולהו מנאי סמימתא אליבא דר"ע
סמג כדלמרי צאלו הן הנמנעין
(מסדרין דף פו.) **עבוד רבנן תקנתא.**
תקנת השבים. והכל דמספקא ליה
מסגי להו צנייהם דתנאי עבוד
תקנת גבי גזל ונשבע והודה ואין
הגזול כאן דאע"פ דכתיב לאשר הוא
לי מקון רבנן דנמניה לשלוח בית
דין ויהא תחת ידם עד שיבא נגזל
ויטלנו: **דקא מהדר ממונא למריה.**
לאחר זמן וחזרנו בית דין: **לא**
נחלקו על שלקת. דכיון דליכא איסורא
סגי ליה צהרי דלא כתיב לאשר הוא
לי אלא במקום שחטא דעבי כפרה:
מה לי לוקח כו'. הרי נשבע לשקר
ואשבעת שקר כתיב לאשר הוא לו
בין אגזל בין אשכומת יד דבהיתר
אחא לידיה: מנא דחסיד אחד פליג
אדר' שמעון בן אלעזר: **רבי טרפון**
היא. מתמי דקמני נשבע דאי ר"ע
אפילו לא נשבע נמי: **ר' טרפון מכרי**
כו'. אמתניין פריך דלמרי נשבע אין
לא נשבע לא ואוקימנא כר' טרפון:
לא סגיאל דלא הודה. דכפרה והשגזן
דקרא אהודה כתיב דכתיב בגזל הגר
והתודו את חטאתם וגו' (במדבר ה):
שכבר

בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן גזל שר' טרפון אומר מניח דמי גזילה ביניהם
ומסתלק ורבי עקיבא אומר אין לו תקנה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד ואי
סלקא דעתך דאישתבעימה לי לקח מה לי גזל ועוד מתיב רבא מעשה
בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהן לקח ובא
לפני רבי טרפון אמר לו הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק בא לפני רבי עקיבא
אמר לו אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד ואי סלקא דעתך
דמישתבע חסיד מי מישתבע בשקרא וכי תימא דמישתבע והדר הוי חסיד
והא כל הויא דאמרינן מעשה בחסיד אחד או רבי יהודה בן בבא או רבי
יהודה ברבי אילעאי ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אילעאי חסידים
דמעיקרא הוו אלא לעולם ר' טרפון היא ומודה ר' טרפון היכא דאישתבע מאי
טעמא דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו ורבי עקיבא (דאמר)
אע"ג דלא מישתבע קנים ור' טרפון מכרי היכא דמישתבע לא סגיאל דלא הודה
מאי איריא ונשבע אפילו בלא שבועה נמי דתנאי מודה רבי טרפון ב"באומר
לשנים גולתי אחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם נותן לזה מנה ולזה מנה
שכבר

יתירה עד צ"ד דמניח צידו אלא אחא לאשמועינן כשצ"ד קרוז טוב יומר להניח צידם ועוד י"ל דודאי מדלל מני תקנתא צמתי שמע מינה
דליכא תקנתא כלל נשבע הלכך דוקא מוקי לה כר"ע ולא כר' טרפון דלית ליה תקנתא ור"ע לית ליה תקנתא אפילו בגזל מאחד היכא
דנשבע והא דקאמר ר"ע כי עבוד רבנן תקנתא היכא דידע כו' לדבריו דר' טרפון קאמר כלומר לדידי לית ליה תקנתא כלל נשבע אלא
אפילו לדיך דלית לך דרבי אלעזר בר' דדוק אפילו נשבע אכתי איכא למימר הני מילי היכא דידע למאן גזל: **כל היכא דנשבע א"א סגי**
דלאו הודה. וכיון שהודה מקממא כל לאת ידי שמים כיון שלא נתעוהו וה"ל צריך להוליכו למדי כי היכי דלרין ליתן מנה לכל אחד ואחד:
שכבר

(א) יבמות ק"ס: צ"מ לו.
(ב) וי"ל דתנן. (ג) יבמות
ק"ס: ומספקא דיבמות
פ"ד. (ד) ומהרה"ט.
(ה) רש"י מ"י. (ו) צ"מ לו.
(ז) עיין במפרשי ש"ס מה
שכתבו בדבריו זה).

תורה אור השלם

1. נפש בי חתמא ומעלה
מעל בין ובהש בעמיהו
בפקדון או בחשומת יד
או בגזל או עשק את
עמיהו: ויקרא ה כא
2. או מצא אבדה וכחש
בה ונשבע על שקר על
אחת מבלי אשר יעשה
האדם לחטא בהנה:
ויקרא ה כב
3. או מבלי אשר יעשה
עליו לשקר ושלם אותו
בראשו וחמשותי יסוף
עליו לאשר הוא לו
יתננו ביום אשמתו:
ויקרא ה כד

הנהות הב"ח

(א) גמ' ואינו יודע מאיזה
וכי לא זו הדרך: (ב) שם
ממונא למריה אבל גזל:

גליון הש"ס

גמ' תקנה גזילה חתמנו.
ע"י שנעויות ד' מה ע"ל
חוס' ד"ה גדולות:

שכב חורח ספי עצמו. מהאי לשנא דייק בהמפקדי (וי"מ דף ק) וכן מחמת פירכא אחרימי מוקי לה בצנא ללנא ירי שמים ומיהא ח"כ ההוא מעשה דחסידי אחד אמאי אמר ליה רבי טרפון הנח דמי מקקן ציניהם הא כיון דחסידי אחד מחמתה ריה צנא ללנא ירי שמים וי"ל דלכחמילא צנא עמו לדון אס הוא חייב מן הדין ושוב מה שעשה עשה ח"כ אפילו ללנא ירי שמים אין חייב לרי טרפון אלא בגול אכל בפקדון ומקא דלא עשה איסורא לא וכן משמע בהמפקדי (שם דף לו: וס"ה) דכי רמי התם גול אגול דמי הכא צנא ללנא ירי שמים ולעיל מיניה כי רמי פקדון אפקדון לא צני לשני הכי ואין להאריך כאן בנקיטת הדעת: **אמר** רבא שאני מתני' ב'. לפי הפירוש דל"ג אלא משמע דלמא רבא לתרומי פירכא דפרסין לרי טרפון ולעולם רבי טרפון הוא וקאמר כיון דלודי ריה כמ"ד יהא בידך דמי ח"כ מחמתה מיירי כשהודע בפניו דאס לא קן אמאי הו כמ"ד יהא בידך ומיון דכחודא (א) מיירי מתניתין אמאי תקשה אמאי לא מוקי נמי כר"ע ואע"ג דקיים ר"ע אפילו היכא דלא נשבע ה"מ דלא הדר ממונא למריה אכל במתני' היכא דלא נשבע והודה לו בפניו הדר ממונא למריה דכיון דהודה לו בפניו מה לי מופס בידו מ"ל נתן ביד צ"ד הלכך לא יקנים ר"ע וי"ל דסברת גמרא היה כיון דקיים ר"ע כלל מקום קיים כיון דע"ג איסורא ולא יתלק ומיהו אין נראה דמיירי הכא כשהודע בפניו דח"כ אפילו נשבע נמי אין צריך להוליכו אחרייו למדי ויכול להניח כפרה דכיון דהודה לו בפניו והניחו בידו והלך הרי הוא כהפקדו בידו ואמאי יהא צריך להוליכו אחרייו אלא ודאי מיירי כשהודע שלא בפניו אלא בפני עדים והשפא ח"ס דלא מתקומא מתני' כר"ע דלא מהדר ממונא למריה כיון שלא נתן ביד צ"ד ולפי מה שפי' בקונטרס אלא אמר רבא ח"ס דרבא לא צנא לתרץ פירכא (ו) אלא טעמא דמתני' מפרש ככה"ג דמי לאוקמי כיון כר"ע צין כבי טרפון: **שליח** שמשא ב'. לכאורה נראה דליירי בגול דלא אמר לו (א) שלא לי על ידי רק עדים

אין

קב א מ"י פ"ו מהל'
 גזילה הלהל ט סמנ
 עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ כ"י
 שסו ספיק' א:
קבא ב מ"י שס הלהל
 י ופ"י מהלמטס
 שזחין וזחמין הלהל ה
 סמנ עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ
 ע"ז שסו ספיק' ב וס"י קב
 ספיק' א וספיק' ב וס"י קב
 ספיק' א וע"ש:
קבב ג מ"י ס"ג
 מהל' שאלה
 ופקדון הלהל א סמנ עשין
 זג טו"ש"ע ח"מ כ"י שס
 ספיק' ה:
קבד ד (מ"י) שס טור
 ש"ע ח"מ כ"י קכא
 ספיק' ב:

[illegible]

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

מסורת הש"ס

(א) ב"ח מי. ז"ב עו:
(ב) [ע"ש] קנ: [ע"ש] [ועי'
תמוס' ז"ב עו: ד"ה רב
פפא], (ג) רש"ל מ"ו,
(ד) וקידושין יג: ז"ב מז.
קמ. קפס. ערפין ו: א.
ב. בטורות מח: (ד) [ז"ל
ויבראה], (ה) [ויקרא פרשה
יג, ו] [ד"ה וקניניהו],
(ו) [שיך למתני' לעיל קג],
(ז) [המ"ט כח יסוד לזה
ע"ש].

תורה אור השלם

וַיִּהְיֶה כִּי יִחְטָא אָדָם
וְהָשִׁיב אֶת הַגּוֹלָה אֲשֶׁר
גָּזַל אוֹתָהּ הָעֶשֶׂק אֲשֶׁר
עָשָׂה אוֹתָהּ הַפֶּקֶדוֹן
אֲשֶׁר הִפְקִיד אוֹתָהּ
הָאֲבִידָה אֲשֶׁר מֵצָא:
וַיִּקְרָא ה' בְּג

הגהות הב"ח

(א) גם' דאיכלא אחריות
בכסים וכו': (ב) רש"י ד"ה
צדוקני וכו' צידו הס"ד
ולאח"כ מה"ד מי כחב לך:
(ג) ד"ה ונחייב בנו חומש:

לשליח סימנין וכחז לו חותמו באגרת
תראה לפלוגי ויתן לך מעות שיש לי
אח: ההקבלתי. מעותי בקבלתו של רב
יהיה בדרך בשוכר אללנו: שדיב רבי
אבא. דוקו הוא וכבר בטל שליחותו

קודם שתקבלם ואי הוו אנכי להו
 מיך באורחא תבעי לן ימי: **נקניהו**
ניהלך אנב ארעא. ויהי שלך בכל
 מקום שהן דקיימא לן (קדושין דף ב.)
 נכסי שאין להם אחריות נקנין
 נכסי שיש להם אחריות: **איפסא**
דביסאי. פתחן ביטול דמוחבר לקראע
 הוא ובקראע הוא כך שמעמי' ל"א
 סיפא דביטוי סוף בית הקנה לו
 וזית אחת: **נפק לאפיה עד טווח.**
 הלך לקראתו עד טווח שם מקום
 שהיה שמה שהביא לו מעותיו: **אלמא**
הומשא ממונא הוא. מדאיטעריר
 ליה למתני אי"ל לילך אחרי אלתא
 ממונא הוא גביה: **ואי מיית.** גזלו

משלמי יורשין ועוד מדקטני הרי זה מוסקף חומש על חומש ש"מ ממונה כפריה: ופטורין מן האשם. דהא מתו בעליו דאס הפרישו בחייו היה ענון [רעיה] ודי לא הפרישו פטורין דאשם כפריה הוא ולאוי ממונה ואין כפרה למתים: עדיין אני אומר. רישא בתורת הכהנים אשר גזל על גזילו הוא מוסקף חומש ולא על גזילת אביו: כאן שהודת. אביו בחייו אחר שנשבע ונתחייב לו חומשא משלמי יורשין וברייחא בת"כ בשלא הודה וקס"ד השתא בלא הודה לא אב ולא בן: ה"ג ויהי רב הונא: יש פלמוד קאמר מר. ותנא מקרא מייחי לה מדכתיב כל הני ריביא הוא שהבן חייב לשלם או ישלמו קאמר מר ומסבבא הוא משלם ולא מקראי: לא הודה אביו והודה בנו. קרן מחלם אצל חומש לא דמעטיא קרא מחומש על גזל אביו: ומכיו (א) **טומא אשכונסא דיידיה**. דקמינ נשבע הוא ואביו לפטורא דכיון דבן נשבע יהודה אמאי פטור: **בשאיין גזילת קיימא**. דלאו עליה רמא לשלומי דתנן [לקמן דף ק"א]: הגזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם הלכך אי כבר פסירי דברים בעלמא היא ונשבעות בטוי הוא דליכא חומש: לא **לריבא דאיכא אחריות נכסים**. ואמרין לקמן (שם) דאס הניח אציהן אחריות נכסים קרקעות חייבים להחזיר מפני כבוד אציהן: וכי איכא אחריות נכסים מאי הוי כו' ל"ג חדא דהא תני הסם דמשום כבוד אציהם חייבים להחזיר ועוד

מאי הוי מלוה על פה היא
 ין 'ולא מן הלקוחות אמרי
 בשעמד

חנן שזה פירושה משמע אבל פחות ייחורו אהרן ואחומם היה מוסרין חומם שם דיליינו אחיו למדי דכיון ששבע ימי לא ישלם קרן כיון דלחאי אחריות לא מן האקחות. למ"ד שיעבדא לאו קאי: אם הניח להם אזהרה אחריות יין כדפסיק רב פפא צפרק גט פסוט וס' ואפילו מדרבנן כדמוכח בזה"ה (שם) מוקמי לה כשעמד דין ומה שהקשה ר"ל צ"ל בעמד דין לאחר שבעה ימי אחריו חומם:

פי' אם
י' ואחר
קני שלו
על ידו

מעות בדיוקני ואפילו עדים
ורבי יוחנן אמר אם עדים
משלחין אמרי לשמואל מאי
דרבי אבא הוי מסיק זווי בדרב
א"ל לרב ספרא בהדי דאתית
כי אזל להתם אמר ליה רבא
לך התקבלתי א"ל לא אי
יכתוב לך התקבלתי לסוף
כתב לך נמי התקבלתי בלאו
מא אדאתית שכיב רבי אבא
יתמי והתקבלתי דרבי אבא
א"ל ואלא מאי תקנתא יזיל
רב ארעא ותא את כתוב לן
הא דרב פפא הוה מסיק תריסר
חוזאי אקנינהו גיהליה לרב
בא אנב אסיפא דביתיה כי
פיה עד תואך: נתן לו את
למא חומש ממונא הוא ואם
ליה יורשין ותנן נמי נתן את
על החומש הרי מוסיף חומש
מא חומשא ממונא הוא ותניא
את חבירו וגשבע לו ומת
ים קרן וחומש ופטורין מן
בני שלומי חומשא דאבהון הוו
ממונא הוא ובעי שלומי
ועדיין אני אומר אימתי אינו
על גול אביו בזמן שלא נשבע
אביו הוא ולא אביו אביו ולא
וימנן ת"ל יאשר גול ואשר
גול ולא עשק אמר רב נחמן
שהודה כאן שלא הודה אי לא
לא משלם וכי תימא הכי נמי
והא מדקא מהדר אחומש
משלם ועוד תניא ועדיין אני
הוא משלם קרן על גול אביו
הוא ואביו אביו ולא הוא הוא
הוא ולא אביו מנין ת"ל גזילה
ופקדון יש תלמוד ויתבי רב
הא שמעתא א"ל רבה ברבי
מר או ישתלמו קאמר מר
וד קאמינא ומריבויא דקראי
אי לא הודה לא הודה אביו
גיבנו חומש אשבעה דידיה
הוה נמי לא משלם לא צריכי
הוה נמי לא משלם לא צריכי

ת (b) וכי איכא אחריות גכמי
פה אינו גובה לא מן היור

אמאי איזענער לימתיג הא ביזן דבריש
אס לא נתן לו את הקרן ושבע את
י פעמים והוא הדין אס ושבע על דה
ימיה אמאי איזענער קרא לקרן דא
פה דא ואין גובה לא מן היורשים
מהיהא ברייתא דהגזול ומאכלי (לקמן)
ה מדרבנן כדי שלא תנעול דלת בפני
יורין גובה לא מן היורשין ולא מן הלקרן
ברייטא דלקמן ואיכא ליממר דליהא
אזא אוקומנא לעיל בשלא הודה אציו ו
מזן לקמן בשמתינן דהיכא דליכא עדים

ת בריקוני אפילו עדים חתומים עליה
כתוב לפלוגי שישלח לי מעות ע"י פ
ולו ואפילו עדים חתומים עליה שהיא ד
ה היו חתומים על זה שאמר ליה לשלח
מי אם כתב כתב

"אין משלחין
 חתומים עליו
 חתומים עליו
 תקנתא כי האי
 יוסף בר חמא
 אייתניהו ניהלא
 בריה מי בת
 הכי זיל בריש
 אמר ליה אי
 כלום הוא ד
 ונפלו וזוי קב
 לאו כלום ה
 נקניניהו לך
 התקבלתי יכי
 אלפי וזוי ב
 שמואל בר
 אתא נפק ל
 הקרן וכו'; א
 מיית משלמי
 הקרן ונשבע
 על חומש אג
 נמי הכי אג
 יורשין משל
 האשם ויורש
 (אלמא חו
 יורשין) ורמינ
 משלם חומש
 לא הוא ולא
 הוא הוא וא
 עשק והוא ל
 לא קשיא כא
 הודה קרן נ
 דלא משלם
 למימרא דקר
 אומר אימתי
 בזמן שנשבע
 ולא אביו לא
 ועושק אביו
 הונא וקאמר
 יש תלמוד ק
 א"ל יש תל
 אמרי אלא כ
 והודה בנו ו
 אמרי "פשוט
 קיימת אפילו
 דאיכא אחרי
 וימלוה על

[illegible]

קבר א מר פ"א מהל' שוחין ושושפין הלכה ח סמנ עשין עב טוש"ע ח"מ סי' קכ"א ספק ג: קבה ב ג ד (מ"ח עס)

ידו שלח על ידי
 לא מהני דיוקני
 בהשולח (גיטין דף
 דף סו:) דמר חמאי
 מכותא וי"ל דהני
 דפקיעי אבל איני
 מחי שפירשנו
 בכתב זמן וחסס
 כל זמן שלא
 ורבי יוחנן אמר

מוסף רש"י

אקניעונו ניהיליה לרב
שמיא. היסע הוקל לשל
שדרי סטאס. אפילו
לאל הקעט ל לא היס
טעמט ל מי השפיקון
אפילו, שטא יאדו דרין
יאמור רב ספא ונעמט
ל (פסוק וי.) אפא אסא
דבריא. מנבט בינו
ספא בינו מתקנא, די
שיכטא ל ויהיו הרשעא
יאמור לא אקניעונו ניהיל
לא הו יסע ל לא
למינו כנאקא דלוראח
(רשעים ב' שו) שפיקא
ל נמרד הקעט נעמט
נינו ואנא הקעט ל
העמט נמרד הרשעא
למפרסא נעמט (לעל פ.)
לא מי הוק ונעמט הקעט
והקעט ל המעט ל
מקוס (רשעים ב' שו)
נפא קאסר. מרוב
סמחא מעמיו סכסא ונע
עד תראך. שס
מקוס (רשעים ב' שו) מקוס
נעמט (לעל וכן שטא,
קאסר וס סכסא ל המעט
קאסר וס סכסא ל המעט
נעמט נעמט נעמט
הרשעא נעמט נעמט
רשעים ב' שו) יסע מפרסין
לא דרין ומפרסין נמי
שלא יחיק בין נעמט,
יאל סא, רכין דכס
הרשעא לא דעמט
ליה מי דעמט קאסר בין
למינו בין למרד, מרד
מעמט דעמט סכסא, הי
נעמט נעמט נעמט
ופילור פה סא אינו
נעמט לא מי הידרשין.
שערטא לא דלוראח,
יגש מי הלכותא, אל
לא נעמט נעמט נעמט
שערטא, דכס ליה כל
ליה ליה ל חסרין
לעמט דל (רשעים ב' שו).

ארעא התם מלח
 ליה ארעא דאי
 היו קרוין מעותיו
 לפדות בהן פירו
 לענין לגבות כיו
 והקנה לו אגב קק

[ע"י מוס' כחובות
 מד: ד"ה דלא:] (1)
 לאח: בתנ' צ"א
 על חומש אלא
 עליו נעשה כגולן
 נכסים ועמד בדיו
 לאורייתא פריך
 נכסים חייבים לש'
 (ב"ב דף קעו. וסס)
 דף פג.) ובסוף מ'
 בקונט' דהך העמ'

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קה.

עין משפט
נר מצוה

(א) לעיל טו. (ב) טור מה.
(ג) כלים פ"י מ"ד. (ד) לעיל
טו. (ה) ס"א ל"ג.

הנהגות רב"ח

(א) נ"ב. דהשתא לאו ממונה
הוא כיון: (ב) שם ל"ב
גזילה גביה או דלמא:
(ג) רש"י ד"ה חזית וכו'
וממרח יפה וכו':
(ד) בא"ד נ"ב. אלו כלים
מזלין:

מובא רש"י

ותבא חובא. כלומר מאי
מנא שנו המשיענו כולא
מקדושין כ"ד. גזל חמץ
ועבר עליו הפסח אומר
לו. לנגול. הרי שלך
לפניך. בעין כמות שהיא.
דחוק שאני ניכר הוא
(לש"י טו.) ונגול שישלם לו
אומר עמנו וקראתה
והשיב את הגזילה אשר גזל
שמה לא נשמה (גיטין
כ"א).

ועוד דקמשי ליה כשעמד בדיון קודם מימחו וסך העמדה מאי
מהני הרי כבר נשבע ולא הוזהר דהא חוקמין ללא הוזהר אלא ויהיה
כנו ועוד דקמשי כשעמד בדיון מכלל עד השתא בשלל עמד בדיון
והא נשבע הוא ואביו קמין מכלל דכ"ד הוזהר הלך ל"ג ליה. וה"א

אי הכי חומש נמי משלם א"ר הוזהר
כו' אי הכי ממון גמור הוא
וחומש נמי לשלם: לפי שאין משלמין
חומש על כפירת שבועת קרקעות.
דחומש אמאי קאמי אשבעתא לאו
שבועה היא דק"ל שבועות (דף מב.)
אין נשבעין על הקרקעות והאי כן
כי אשבעתא כפר לה שבועת
הקרקעות דאי לאו משום אחריות
נכסים לאו עליה רמיא לשלומי:
רבא אמר. לעולם גזילה קיימת
דקשיא לך ולחייב הבן חומש על
שבועת עמנו כיון דהוזהר הכא
כשהיה דקשיא שממנו אביו נמון זה
מופקדת ביד אחרים וגזילה זו כמורה
דכי אשבעתא הא בקושטא אשבעת
(א) ולא תימא דקשיא אשבעתא נדפסרת
לעיל) ומנן במס' שבועות (דף לו.)
וחייבים על דיון השבעה ועל שגגתה
עם זדון הפקדון ואין חייבין על
שגגתה גרידתא כי הכא דלידיה
אנשי: לא שנו אלא שאין. אותה
חיי פרוטה קיימת מן הגזילה עצמה
וחיי פרוטה הוא דמחייב ליה ולאו
ממונה איכא אצל אס קיימת היא מן
הגזילה עצמה כדן לילך: חיישין שמא
חייקר. ומעמוד על הפרוטה: חייב
לפסוד לו. אגודה אחרת ואע"פ
דששתא לא שוה פרוטה כיון דנשעת
גזילה הי שוה פרוטה בעי ללהדוריה
ולהליכה אחריו: וסנא סנא. מנא
דדון קיימת: שגגתא. אחת מהשמים
ששיר: ונשרה השנים מהו. הרי
גילוח או לא: אמר ליה רב אסא
לרבינא נזיר שגגתא. כל השערות
אחת אחת קמנעיה ליה בתמיה.
כלומר הא ודאי גילוח הו' כיון שבעה
שגג' נגלה האי שיעור הוזהר שיעור
גילוח וגילוח אחת ואע"פ דנשרה
שניה גילוח הוא: שנשרה אחת.
שבעה נגלה אין כאן שיעור גילוח:
ה"א מי אמרין הספא מיהא ליכא
שיעור: הכי שניקבה וסתמוה שמרים.
ונתנוה ע"פ ארובה (א) וממרחת
יפה כביצומה וטומאה צדית מללל
על העליה כולה מללל זה שום
טומאה דסתומת שמרים סתמיה
היא ולא שטתה צדית טומאה במסכת
כלים פסוק (ו) ואלו מזלין: אגף.
לשון מגופה. אגף חליה היה זה סתמיה
שיעור נקב לטמא וכלי המקבל
טומאה אינו חוץ צפני הטומאה
ואגף צניע חליה מהו מי אמרין
השתא מיהא ליכא שיעור נקב או
דלמא הא לא סתם שיעור סתמיה:
פקק בומורה. ואין שם שמרים:
עד שימרה. צניע מן הנדדן
של זמורה לקוטמו היטב:
נשבע

בשעמד בדיון אי בשעמד בדיון אפילו חומש
נמי משלם אמר רב הונא בריה דרב יהושע
לפי שאין משלמין חומש על כפירת
שבועת קרקעות רבא אמר הכא במאי
עסקין בגון שהיתה דיסקיאה של אביו
מופקדת ביד אחרים קרן משלם דהא איתיה
חומש לא משלם דכי אישבעתא בקושטא
אישבעתא דהא לא הוזהר ידע: חוץ מפחות
שוה פרוטה בקרן כו': אמר רב פפא לא
שנו אלא שאין גזילה קיימת אבל גזילה
קיימת צריך לילך אחריו חיישין שמא תייקר
איכא דאמרי אמר רב פפא לא שנו גזילה
קיימת ולא שנו שאין גזילה קיימת אינו
צריך לילך אחריו לשמא תייקר לא חיישין
אמר רבא גזל שלש אגודות בשלש פרוטות
והוולו ועמדו על שנים אם החזיר לו שנים
חייב להחזיר לו אחרת ותנא תונא גזל חמץ
ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך
טעמא דאיתיה בעיניה הא ליתיה בעיניה
אע"ג דהשתא לאו ממונה (א) כיון דמעיקרא
ממונה הוא בעי שלומי הכא נמי אף על גב
דהשתא לא שוה פרוטה [כיון דמעיקרא הו'
שוה פרוטה] בעי שלומי בעי רבא גזל שתי
אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן מהו
מי אמרין השתא ליכא גזילה (א) או דלמא הא
לא הדר גזילה דהוא גביה יהדר פשמה
גזילה אין כאן השבה אין כאן אי גזילה אין
כאן השבה יש כאן יהכי קאמר אף על פי
שגזילה אין כאן מצות השבה אין כאן
ואמר רבא הרי אמרו נזיר שגילה ושייר
שתי שערות לא עשה ולא כלום בעי רבא
גילה אחת ונשרה אחת מהו אמר ליה רב
אחא מדיפתי לרבינא נזיר שגילה אחת אחת
קא מבעיא ליה לרבא אמר ליה לא צריכא
בגון שנשר אחת מהן וגילה אחת מי אמרין
השתא מיהא ליכא שיעור או דלמא הא
לאו גילוח הוא דמעיקרא הא שיר שתי
שערות והשתא כי גילה לא הו' ב' שערות
הדר פשמה שער אין כאן גילוח אין כאן אי
שער אין כאן גילוח יש כאן הכי קאמר אע"פ
ששער אין כאן מצות גילוח אין כאן ואמר
רבא הרי אמרו חבית שניקבה וסתמוה
שמרים הצילוח 'בעי רבא אגף חציה מהו
א"ל רב ימר לרב אשי לאו משנתנו היא
זו דתנן חבית שניקבה וסתמוה שמרים
הצילוח פקקה בזמורה עד שימרה ל'הו' בה
שנים עד שימרה מן הצדדים ובין זמורה
לחבירתה טעמא דמרה הא לא מרה לא
אמאי ותיהו כי אגף חציה אמרי הכי
השתא התם אי לא מרה לא קאי אגף
חציה במידי דקאי קאי ואמר רבא הרי
הפסח אומר לו הרי שלך לפניך בעי רבא
נשבע

טומאה נכנסת בתוכו ככונן משקה: אגף חציה. תימה היכי דמיא הך צניע להך צניע דלעיל דכיון דגף אין כאן נקב ולמה לא
חועיל הסתמיה דמ"ל אס לא נקבה מעולם אלא כן ומ"ל שאגף חציה [ועוד] תימה דהכא אמר בסתמיה שמרים שמה סתמיה ובספיק
דיצבות (דף טו.) אמרין חצית של ויתם מגולגלים צ"ש אומרים אין צריכה לנקב ומודים שאס נקבה וסתמיה שמרים שהיא טהורה
י"ל דהתם ודאי לענין הכשר מסתמא לא ניחא להו לנעלים כמה שיוצא ממנה כיון שנקבה אף על פי שסתמיה שמרים לאו סתמיה
מעליהא היא אצל לענין להליל מטומאה היא סתמיה מעליהא:

ושמאל

אמר רבא גזל שלש אגודות בג' פרוטות והוולו ועמדו על שנים
חייב להחזיר לו אחרת. פי' אס יסנה צניע מחזיר אותה
ואס לאו משלם ליה שוה פרוטה כמו שהיה שוה בשעת הגזילה
והוא הדיון בנחת שגולה והחזלה שמחזיר לו אגודה או דמיה אלא
רבותא נקט דלפילו בשלשה דקיים
מזות השנה בתמיה אס"ה חייב
להחזיר לו אחת אע"פ דמהאי ותנא
תונא דמיימי לא משמע מיהא אלא
היכא דגזל אחת והחזלה דהיה דמיא
לגזל חמץ ועבר עליו הפסח הריא
רבותא דג' קאמר רבא מסביר
ומדנקט והוולו משמע דפשיטא ליה
דאס גזל ג' אגודות שוות שמי
פרוטות והחזיר לו צ' מהן דלא
מיימי להחזיר לו שלישית כיון
דמעיקרא בשעת גזלה לא הו' ממונה
ולשתא מייקר לא חיישין:

ה"א בעי רבא גזל ב' אגודות
בפרוטה והחזיר אחת מהן מהו
פי' אמרי' השתא מיהא ליכא גזילה
גביה או דלמא הא לא אהדר גזילה
ול"ג הא דגסר נספרים הוקרו
ועמדה כו': מצות השבה אין
כאן. נראה דלא צני למיפטט אלא
דלא מעבד מזות השנה ומזות השנה
מיהא לא קיים: מצות גזילה אין
כאן. ומעבד מלשמות יין ומלגומא
למתיס כאלו לא גילה כלומר כמ"ד
גילוח מעבד דלחר ישתה הנזיר יין
אחר כולם א"ר לענין מזות קאמר
דלא קיים מזות גילוח ואלינא דכ"ע
דפלוגמא היא צניר צ"ג. מינין
(דף טו.) הרי אמרו חבית שניקבה
וסתמוה שמרים (א) מה שפירש
צקונטרס חצית שנתנה ע"פ ארובה
ומללל על העליה אין נראה דהיה
משנה דמיימי צקונטרס חצית שנתנה
היא במס' כלים פ"י (מ"ו) דמשמע
דמיימי להליל מה שנתנה אס היא
באכל המת דאי הוה מיימי ע"פ
ארובה היה לו לשנותה במס' אהלוח
ועוד דלשון הללה לא הוה משמע הכי
דה"ל למימר חוללת ונראה לפרש
דאירי בחצית המוקפת למיד פחיל
שאין טומאה נכנסת זה באכל המת
ונקבה ככונן משקה דהכי היא
שיעורא דלחמר במס' כלים (פ"ט מ"א)
וסתמוה שמרים מללל על כל מה
שנתנה והא דלחמר צקונטרס המללל
(שם דף טו.) ולענין למיד פחיל עד
שיפחת רובו היינו בסתמיה שאס
נקבה וסתמיה היא שם כלי עליה עד
שיפחת רובו דלא לא מהני לה
סתמיה דהי כחוללם שגגלן צניע
כיון דאין שם כלי עליו ולא כמו
שפי' צקונטרס בהמללל ולענין למיד
פחיל עד שיפחת רובו דכלי חרס
המוקף למיד פחיל אין טומאה נכנסת
דך נקבו עד שיפחת רובו כדמורה
במסכת כלים פסוק בשלש דשיעורו
ככונן משקה וכן משמע דהיה
שמיא חרס צקונטרס נתנה קדירה
ע"פ ארובה דלחמר צ"ש הכל טמאים
ככונן משקה ואפילו צ"ה לא מטהרי
אלא עליה אצל קדירה טמאה אלא

קלב א מ"י פ"ח מהל'
גזילה ואפידה הלכ'
די ופ"ז מהל' שבועות
הלכה ג ד שמונ לאין רה
ועשין ענ:
קלב ב מ"י פ"ז מהל'
גזילה ואפידה הלכ'
יא שמונ פשין ענ טור ש"ע
ח"מ פ"י שפס פט"ף ג:
קלב ג מ"י שם פ"א
הלכה ו שמונ שם
טו"ש ע"ה ח"מ פ"י שם פט"ף
ג:
קלב ד ה מ"י שם
טו"ש שם פט"ף
ד:
קלב ו מ"י פ"ח מהלכות
מדות הלכה ו:
קלב ז ו ח מ"י שם הלכ' ו:
קלב ח ט י ב ל מ"י פ"ח
מהלכות טומאות חמ
הלכה ח:

(א) גמ' יתיב רבה וקאמר
וכו' רב עמרם לרבה:
(ב) שם מדקתני ספא
דאישתבע:

(א) ולעיל סג' לקמן קט'
שטות מ' (ב) ולעיל מ'
מחזות מ' (ג) שטות
מ' (ד) ש' ל' (ה) ל' ל'
ש' שטות ל' (ו) ו' (ז)
(ח) (י) (יא) (יב) (יג) (יד)
(טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ)

תורה אור השלם

1. שבת י' תהיה בין
שבתים אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו ולקח
בעליו ולא שלם:
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) ג' כ' קאמר רב ג' כ'
שטות:

גליון הש"ס

ג' א' א' רבא מסתברא
מילתיה דרב ג' י' ד' י'
ע"כ ושי' שם הורה
מעצמו ע"כ לקמן דף ק'
ע"כ חזק ד"ה וכו' עדים:

בפקדון פסול לעדות. ומוקמינן לה בריש שניס אוחזין כגון דאמר
סהדי דהאיה שטמא דכפר ליה נקיט בדיה ומפסיל אף ע"ג דלא
אשטבע דלי באשטבע מה לי מלוה מה לי פקדון: שטבעה קונה.

קס"ד להחייב באונסים משעה שנשבע לשקר קאמר: ואיכתיב

בפקדון פסול לעדות והאמר אילפא שבועה
קונה שבועה היא דקניא אבל בפירה לא
קניא הכא נמי דקיימא באגם ואיכתיב אימא
מאי שבועה קונה כדרך הונא דאמר רב
הונא אמר רב "מנה לי בידך והלה אומר
אין לך בידי ונשבע ואח"כ באו עדים פטור
שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו
הבעלים שבועה שוב אין משלם ממון גופא
אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך והלה
אומר אין לך בידי כלום ונשבע ובאו עדים
פטור שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם כיון
שקבלו בעלים שבועה שוב אין משלמין
ממון * אמר רבא מסתברא מילתיה דרב
במלוה דלהוצאה ניתנה אבל פקדון
ברשותיה דמריה קאי והאלהים אמר רב
אפילו בפקדון דכי כתיב קרא בפקדון כתיב
יחייב רב נחמן וקאמר רבא שמעתא איתיהביה
רב אחא בר מניומי לרב נחמן היכן פקדוני

איתיהביה רב אחא בר מניומי. פי' בקונט' דלא פריך אלא
מרישא והעדים מעידין כו' ולא מסיפא ואין גרסא
דלא רבא מקשה לקמן כהדיוס דלכתיב לא מחלק בין הורה
לעדות עד דמתרין לקמן הכי וכו' אלא לא פריך נמי מסיפא
ונראה דהא דאמר אילפא שבועה דלא אמר
בטוען טענת גנב ונשבע וכו' עדים
שיהא פטור דא"כ לא משכחת כפל
דכתיב באורייתא אכל בהודה ס"ד
דרב פטור וכו' ע"ג דשבועה והודה
כתיב חומש רב הוה מוקי לקרא בקפץ
ונשבע דחומש ואשם מחייב אף
אשבעת ענמו אכל נשבע ע"פ כ"ד
והורה נמי למימר רב דפטור לאשבעת
כ"ד כתיב ולקח בעליו ולא ישלם:
בא"ז שקפץ. תימה אשם כן אמאי
נקט ברישא טוען טענת
אכזר אפי' בטוען טענת גנב ה"מ
למקט דלא מחייב כפל כיון שקפץ:
קפץ לא מצית אפטר דהשבע
עליו קתני. ומימה לגליל
קמי' משניע אף ומוקי לה בקפץ
ויש לומר דהשבע עליו משמע ע"י
כ"ד אכל משניע אף משמע
שקפץ והשניע:
ולישני

א"ל אבד משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם
את הקרן * הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם א"ל רב נחמן הכא במאי
עסקינן כגון דנשבע חוץ לב"ד א"ל אי הכי אימא סיפא היכן פקדוני אמר
לו גנב משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם
תשלומי כפל הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ואי סלקא דעתך
חוץ לב"ד מי איכא כפל א"ל יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא
בבית דין ימיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך אידי ואידי בבית דין ולא
קשיא כאן בקפץ כאן בשלא קפץ א"ל רבי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב
לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושה לדרב
דרב הכי מתרין לה למתניתין והא רב קרא קאמר אמרי קרא ג' לכל
הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא ולקח בעליו ולא ישלם
מי שעליו לשלם הוא נשבע מתיב רב המנונא "השביע עליו חמשה פעמים
בין בפני ב"ד ובין שלא בפני בית דין וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת
ואמר ר' שמעון מה טעם הואיל ויכול לחזור ולהודות והכא קפץ לא
מצית אמרת השביע עליו קתני חוץ לב"ד לא מצית אמרת בפני ב"ד
קתני הוא מותיב לה והוא מפרק לה לצדדין קתני השביע עליו חוץ לבית
דין ובב"ד קפץ מתיב רבא "בעל הבית שמען טענת גנב בפקדון ונשבע
והורה ובאו עדים אם עד שלא באו עדים הורה משלם קרן וחומש
ואשם ואם משבאו עדים הורה משלם תשלומי כפל ואשם והכא חוץ
לב"ד וקפץ לא מצית אמרת כפל קתני אלא אמר רבא כל הורה לא
שנא טוען טענת אבד ולא שנא טוען טענת גנב (נמי) לא אמר רב דהא כתיב
והתורה דבעי שלומי קרן וחומש טוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב
דהא כתיב תשלומי כפל כי קאמר (ה) כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הורה
ובאו עדים אזל רב גמודא ואמרה לשמעתא קמיה דרב אמר ליה הושא
ומה רב המנונא תלמידיה דרב וידע דאמר רב הורה וקמותיב הורה ואת אמרת
הורה לא אמר רב אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי רב המנונא הכי קא קשיא ליה
אי

א"ל אבד משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם
את הקרן * הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם א"ל רב נחמן הכא במאי
עסקינן כגון דנשבע חוץ לב"ד א"ל אי הכי אימא סיפא היכן פקדוני אמר
לו גנב משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם
תשלומי כפל הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ואי סלקא דעתך
חוץ לב"ד מי איכא כפל א"ל יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא
בבית דין ימיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך אידי ואידי בבית דין ולא
קשיא כאן בקפץ כאן בשלא קפץ א"ל רבי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב
לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושה לדרב
דרב הכי מתרין לה למתניתין והא רב קרא קאמר אמרי קרא ג' לכל
הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא ולקח בעליו ולא ישלם
מי שעליו לשלם הוא נשבע מתיב רב המנונא "השביע עליו חמשה פעמים
בין בפני ב"ד ובין שלא בפני בית דין וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת
ואמר ר' שמעון מה טעם הואיל ויכול לחזור ולהודות והכא קפץ לא
מצית אמרת השביע עליו קתני חוץ לב"ד לא מצית אמרת בפני ב"ד
קתני הוא מותיב לה והוא מפרק לה לצדדין קתני השביע עליו חוץ לבית
דין ובב"ד קפץ מתיב רבא "בעל הבית שמען טענת גנב בפקדון ונשבע
והורה ובאו עדים אם עד שלא באו עדים הורה משלם קרן וחומש
ואשם ואם משבאו עדים הורה משלם תשלומי כפל ואשם והכא חוץ
לב"ד וקפץ לא מצית אמרת כפל קתני אלא אמר רבא כל הורה לא
שנא טוען טענת אבד ולא שנא טוען טענת גנב (נמי) לא אמר רב דהא כתיב
והתורה דבעי שלומי קרן וחומש טוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב
דהא כתיב תשלומי כפל כי קאמר (ה) כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הורה
ובאו עדים אזל רב גמודא ואמרה לשמעתא קמיה דרב אמר ליה הושא
ומה רב המנונא תלמידיה דרב וידע דאמר רב הורה וקמותיב הורה ואת אמרת
הורה לא אמר רב אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי רב המנונא הכי קא קשיא ליה
אי

א"ל אבד משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם
את הקרן * הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם א"ל רב נחמן הכא במאי
עסקינן כגון דנשבע חוץ לב"ד א"ל אי הכי אימא סיפא היכן פקדוני אמר
לו גנב משיעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם
תשלומי כפל הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ואי סלקא דעתך
חוץ לב"ד מי איכא כפל א"ל יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא
בבית דין ימיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך אידי ואידי בבית דין ולא
קשיא כאן בקפץ כאן בשלא קפץ א"ל רבי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב
לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושה לדרב
דרב הכי מתרין לה למתניתין והא רב קרא קאמר אמרי קרא ג' לכל
הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא ולקח בעליו ולא ישלם
מי שעליו לשלם הוא נשבע מתיב רב המנונא "השביע עליו חמשה פעמים
בין בפני ב"ד ובין שלא בפני בית דין וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת
ואמר ר' שמעון מה טעם הואיל ויכול לחזור ולהודות והכא קפץ לא
מצית אמרת השביע עליו קתני חוץ לב"ד לא מצית אמרת בפני ב"ד
קתני הוא מותיב לה והוא מפרק לה לצדדין קתני השביע עליו חוץ לבית
דין ובב"ד קפץ מתיב רבא "בעל הבית שמען טענת גנב בפקדון ונשבע
והורה ובאו עדים אם עד שלא באו עדים הורה משלם קרן וחומש
ואשם ואם משבאו עדים הורה משלם תשלומי כפל ואשם והכא חוץ
לב"ד וקפץ לא מצית אמרת כפל קתני אלא אמר רבא כל הורה לא
שנא טוען טענת אבד ולא שנא טוען טענת גנב (נמי) לא אמר רב דהא כתיב
והתורה דבעי שלומי קרן וחומש טוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב
דהא כתיב תשלומי כפל כי קאמר (ה) כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הורה
ובאו עדים אזל רב גמודא ואמרה לשמעתא קמיה דרב אמר ליה הושא
ומה רב המנונא תלמידיה דרב וידע דאמר רב הורה וקמותיב הורה ואת אמרת
הורה לא אמר רב אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי רב המנונא הכי קא קשיא ליה
אי

קבא א ב מ"י פ"ב מהל'
טוען וטוען הלכה י'
סמג ע"כ לה טושי"ע ח"מ
פ"י פו טע"כ כע וטע"כ ל'
וידלג (כ"ד) ורב אלפס כאן
ונשבעות סוף פ"י דף
ש"ט:
קבא ג מ"י פ"א שם
ד' הלכה ד' סמג שם
טושי"ע ח"מ פ"י פט' סוף
ה':
קבא ד מ"י פ"ז מהל'
שטות הלכה ט'
סמג לארץ רמח:

מוסף רש"י

בפקדון. ה'טור בפקדון
אפילו על מקח וכו' עדים
והעדות. פסול לעדות.
דמאי הוה ליה ג' פקדון
לשטמתי נפשיה. ושם
חלמך אבד ממני ולשטמתי
ליה עד דתשכח ליה.
לקמן (ה) מוקמינן כדלמי
סהדי ואמרי הילכ שטמא
בדיה נקיט ליה (ו) ו'
(ז) ואפילו לא נשבע.
דמשתה דכפר איחזיק
ליה למחל (שבוטות)
(ח) היכן פקדוני. אמר
לשומר חנם היכן שורי.
אמר ליה אבד (שם)
(ט) משלם את הקרן.
לדון כפל אלא נטענת
גנב (י) וי' (יא) הורה
מעצמו. שאל באו עדים
(יב) (יג) (יד) (טו) (טז)
(יז) (יח) (יט) (כ) (כא)
קרא וחומש ואשם.
דכתיב או מכל אשר יבע
עליו לשקר וגו' וזהו אשם
גזילות. ואיני נא אלא על
הדלת פיו. דלע"פ דלא
כתיב כהדיוס ערשם הדיא.
כתיב דתשכח אלסם גול
הגר כפרתם נשא והתירו
את חטאתם וגו' ומוסר
נמי אלו כלא אשם (י"ג)
(י"ד) מין שבעת הפקדון
דלית כלה עד שמונה
ושכ מרשעו וכו' להספיק.
דכתיב נשבעת גול הגר
כפרתם נשא והתירו
את חטאתם אשר עשו
וגו' (שבוטות חס). לכל
הנשבעין שבתורה. כל
המתחייבין שבעה מן
המורה. נשבעין ולא
משלמין. כלומר לא
חייבה תורה שבעה לישבע
ולעול אלא הנחבע יבע
למוכר ולא ישלם (שבוטות)
(י"ד) הואיל ויכול
לחזור ולהודות. אמר
כפירה נמלא שכל שבעה
הוא סופרי ממון (שם י"ז).
בעל הבית שטען טענת
גנב בפקדון. פטור ענמו
על ידי גניבה. שטען גנב
הימני ושומר חנם פטור
מגניבה וקיי"ל שם נשבע
וכא עדים משלם כפל גנב
ענמו. אלא אם הורה אח"כ
אין כאן כפל דמורה כקנס
פטור. אלא חומש ואשם י'
משום שבעת הפקדון (שם)
(י"ז) משלם קרן וחומש
ואשם. משום שטענה.
ואין כאן כפל דמורה כקנס
פטור (שם י"ז). ואם
משבאו עדים. ומחייב
כפל הורה (שם). משלם
תשלומי כפל. משום
עדים. ואשם. משום
שבעה. אלא חומש לא
משלם וליפניו לה מהאי
מוסף חומש (שבוטות י"ז).

קרא ושלם אותו כדלמי ויפ' עליו. ממון המשלם כדלמי חומש. ואינו משלם כדלמי. כגון זה שישלם עליו כפל. אין מוסף חומש (שבוטות י"ז).

כב נ

על ידו דהכא כפל כתיב: אין לי
כי יתן מי שהוא עכשיו איש בשע
כשהוא קטן ותבטו כשהוא גדול מ
איש: שהיו נמי כאצידה. לדיכא נח
אע"ג דנחיה ליה: שאכלו. בעל
מבי מטא ליה דהאי איחייב ליה
נחמיב זה לבא עמו לדין ואע"ג ד

א כשנטנו כשהוא קטן ופגעו כשהוא קטן. דאזאכ
טענה פרט למיתת מי שהוא עדיין קטן אבל אי
דפטור: ת"ל יבא דבר שנים. איתקש נתינה ו
וכי טענה להשיעור ולהחמיץ ככל וכי טענה כשהוא
נפקדון בעוד שהתפקיד קטן דלא ירד פקדון
אם לא יבא דבר שנים כפי טענתא: כי נמי דמשלם
הוא לא הוה: דאמר קרא כי הוא זה. היינו הורה

מר דהאי איש אהשתא קאי ויה"ק
עכשיו איש לא ממעט ליה: נפנו
מדה צדין להדדי דברריוהו צעין
דול ליחייביה להאיך שבוה וכפילא
לחורט טענה מעולם אכל אכידה
דמשהגדיל קטן ונעשה בר טענה
ח ופרשה טוען טענה גנב כחייב:
חורב

תורה אור השלם
 1. על כל דבר פשע על
 שור על המזר על שה
 על שלמה על כל אברה
 אשר יאמו כי הוא זה
 עד האלהים יבא דבר
 שניהם אשר ירשיעו
 אלהים ישלם שנים
 לרעהו: שמות כב ח

קנה א"י מ"י פ"ד מהלכות
גזירה הל' ג' טו"ח
ס' (שנ' שני):
קנה ב' מ"י שם הל' ב':
קנה ג' מ"י פ"ו מהל'
שאלה ופקדון הל' א'
סמג ענין פס טו"ס ח"מ
ס' רלז סעיף ג' ופ"י רלז
סעיף ג':

מוסף רש"י

צריכין כפירה במקצת
והדאיה במקצת
בשבות האמורה נכון
כגון שומר חנם לשבע
שנגנבה וזמר שכן לשבע
שנאכלה וזאל לשבע
שמתה ממלחה, צריכין
כפירה וכו' (נ"ח ע"ג).
שלא בשבות משביעין
אחר. לשומר חנם שטען
נגנבה (שם ט"ו).
שלא שלחתי בה יד.
לשבות מלחה, דאי שלח
בה יד הו' גזלן עליו
ועומדי כלאוסה ואפילו
לאנסה כרשומיה הו'
קיימא ודידיה הו' (שם).

עד שישלח בו יד. והא דקמני לעיל (דף קז.) והעדים מעידים אותו
שנגנבו משלם תשלומי כפל היינו ששלח בו יד:

הוא"ל ויצא יד בעלים בשבועה ראשונה. דלע"ג שהודה
לשקר נשבע אין חייב מן הדין ליטען פעם שניה שנגנב

כמו שחזר וטען אלא נאמן שלא
בשבויה לומר שנגנב במנו דאי בעי
אמר בלחמ נשבעתי והיה פטור והא
קמ"ל א"ע שמוטע מפי ב"ד כגון
שטענו בפני ב"ד אחר שלא היו
יודעים שנשבע כבר קודם והשביעוהו
עמה דפטור כיון שזמן הדין לא היה
לו ליטען: וישלח בו יד פטור.
והא דאמר לעיל והעדים מעידים
איתו שאכלו משלם תשלומי כפל ג"ל
כגון שאכלו לאחר שבויה ונראה
דדוקא קאמר ושלח דגזירה הכחזר
היא כדקאמר אס לא שלח הא שלח
פטור אבל כופר בפקדון א"ע דאמר
רז ששט לעיל הכופר בפקדון נעשה
עליו גזלן כפל מיהא מחייב דהא
דקאמר נעשה עליו גזלן היינו להחמיר
בזונסין: והלא ש"ש שבועות
משביעין אותו. ונריך כולהו דאי
נשבע שלא פשעתי אכתי מישיגין שמה
כרשותו הוא ובחמתי נשבע וכשנשבע
שאינה כרשותו איכא למיחש שמה
שלח בה יד ומתחייב א"ע"פ שלא פשע
ואינה כרשותו: **מאי דאז שאל**
שלחתי בו. ה"נ ה"מ לאותו לרבי
חייא ב"ר יוסף ולימא מאי לאו [שלח]
שלחתי דומיא דלא פשעתי ולשוני
לא דומיא דאין כרשותי:

מה שבועה שאל פשעתי בה כי
מגליא מילתא דפשע בה פטור.
דהא מהכא דרשין טוען טענת גנב
מדכתיב אס לא ימלא הגנב אלא
הוא עצמו גנבו זה שפשע זה לא
גנבו: כגון שטען טענת גנב
וחזר וטען טענת אבד. ואיכא לא
מצי למימר דאס כן לא מחייב כפל
דאמר לעיל שכר יא יד בעלים
בשבויה ראשונה והכי פירושו וחזר
וטען טענת אבד ואומר מה שנשבעתי
שנגנב לא כי אלא אבד והיה לי ליטען
שאבד אלא אין לפרש שאמר אחר
שבויה אבד שא"כ לא ה"מ למפטור
נפשיה נאבד כיון שהיא כרשותו
נשבע שנשבע דלמה היא שעה שנשבע
לשקר מחייב כלאוסין ולא מחייב
אין שבויה חומש ואסם דלא
היא כפירה ממון אלא כשבויה
דיטוי בעלמא:

ובלא

כי מגליא מילתא דפשע בה פטור מכפל כפי רמי בר חמא ממון המחייבו
כפל פוטרו מן החומש או דלמא שבויה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש
הכי דמי כגון שטען טענת גנב ונשבע וחזר וטען טענת אבד ונשבע
ובא

צריכין כפירה במקצת ופדאיה במקצת. קודם שיתחייבו שבויה ואס
נשבעו בלא כפירה והודאה אין שבויה של ש"ח כלום ולא מחייבתו כפל
ודרמי נר חמא פליג אדרבי חייא בר יוסף: פרשה ראשונה נאמרה
בש"ח ושניה בשומר שכן: שוכר. פלוגתא דר"מ ורבי יהודה לעיל

(דף קז.) איתו חייב. כפל: עד שישלח
בה יד. קודם שבויה כגון טענה זה
מלחה: ה"ג דאמר קרא ונקרב
בעל הבית אל האלהים אס לא
שלח: למימרא. דהאי דכתיב בתריה
אשר ירשיעון אלהים וגו': נשאלה
בה יד עסקין. דנמלא רשע נקי
נשבע לשקר שחרי שלח בה יד:
בעומד על אבוסה. שלא שלח בה
יד שנו דחייב כפל: אלא שלח בה
יד. קודם שבויה קנאה כחומר
גזילה ושומר חנם אינו נעשה גנב
אלא כטענת גנב זה קודם שטען
טענת גנב קנאה וקמה ליה כרשותיה
שאס מתה ישלמנה ואשמתה דכי כפר
דידיה קא כפר: או דלמא אפילו
עומד על אבוסה קאמר. וכל שכן
כי שלח בה יד דכתיב קא קרא
דאמר ר' חייא בר יוסף: **טעון**
טענה אבד ונשבע. ל"ג והודה:
פטור. מן הכפל: מ"ט לאו משום
דקנה כשבויה ראשונה. להחמיר
בזונסין דכרז ששט דאמר לעיל [קא]
הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן אפי'
בלא שבויה והיכא דאשבע כל שכן
דכ"ע מודו. אלמא כיון דקמה ליה
כרשותיה כי כפר דידיה קא כפר
ולא מחייב ליה כפל וה"ה לשלח בה
יד כיון דפשעא לן בפי המפקד
(ב"מ מא'): דקמה ליה כרשותיה מו לא היה
מחייב עליה כפל: לא. הסם לאו
משום דקמה ליה כרשותיה הוא אלא
הואיל ויאל שומר זה ידי בעלים
בשבויה ראשונה שמתה דין ראשון
נשאלק מידם ושבויה אחרונה זו לאו
שבויה הדיינים הוא לחייבו כפל
(ט) דכיון דנשבע בתחילה שוב לא היה
מחייב שבויה לבעלים: כיון ששלח
בה יד. קודם שבויה: ה"ק אס לא
שלח. ונקרב בעל הבית וקיימא לן
בהמפקד (סג) דהאי ונקרב לשבויה
הוא וכתיב בתריה ישלם שנים אס
נמלא רשע: הא שלח יד פטור.
מכל הדין הזה: שלח שבויה
משביעין. אס שומר חנם האומר
נגנבה: שבויה שלא פשעתי.
בשמירתו כשנגנבה דאי פשע זה
חייב דכתיב (ט) על כל דבר פשע:
שבויה שלא שלחתי בה יד. ליהנות
זה קודם לכן דאס שלח בה יד קמה
ליה כרשותיה דנעשה גזלן עליה
ומחייב כלאוסין וכו' כנגיבה ואצידה:
כי מגליא מילתא דאיכא כרשותיה.
והוא גנב עליה מחייב כפל דהיינו
טוען טענת גנב: אף שבויה שלא
שלחתי בה יד. כי משתכח שקרן נמי
ובלא

הגהות הב"ח
(ב) גמ' מאי טעמא
דאמר קרא ונקרב:
(ג) רש"י ד"ה אס
וכו' למיני כפל ואי
קשיא הא דאמרין
לעיל השביע עליו ה'
פעמים בין בפני ב"ד
בין שלא בפני ב"ד
חייב על כל אחת
ואחת והכא אמרין
פטור איכא לתרוצי
דההם ודאי חייב והא
בקרוב שבועה קמייב
ולא שני לן בין בפני
ב"ד בין שלא בפני
ב"ד דסתמא כתיב מכל
אשר ישבע עליו לשקר
וגו' אבל דכא בכפל
קאמר דפטור דהא
שבועה בתרייתא לאו
שבועת הדיינים היא
ואע"פ שנעשית בב"ד
שלא היה להם לב"ד
להשביעו שהרי כבר
נפטור מכפל משבויה
ראשונה דטוען טענת
אבד ונשבע לא
משלם כפל וכפל לא
משלם אלא בשבועת
הדיינים דבהכי כתיב
ונקרב בעל הבית וגו'
לשבועה לשלם שנים
ואין אלהים אלא דיינין
דכיון דנשבע בתחילה שוב
לא היה מחייב שבויה
לבעלים כפל:

(א) ב"מ ו. (ב) [שמות כח].
(ג) ופ"י מוס' ב"מ ו. ד"ה
שבויה.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קח.

עין משפט
נר מצוה

(א) למי קי. וע"ש שטות
מט"ו (ב) לעיל ס"ה
(ג) נכסיה: וחמישיהו.
(ד) כ"ח לג' (ה) מתנין
הא לקמן מע"ל וכן
בשניות ועין בספר כ"י
(ו) ש"ך קודם ד"ה טען.

תורה אור השלם

ו. או מכל אשר ישבע
עליו לשקר ושלם אתו
בראשו וחמשותף יסוף
עליו לאשר הוא לו
יתנו ביום אשמתו:
ויקרא ה' בך

הגהות הב"ח

(א) גם' דלא משלם חומשא
וכפילא אבל בחרי גברי
הא משלם כפילא: (ב) שם
ה"כ דמי כגון שטען:

ובאו עדים. דכשנבע היתה אצלו לחייב כפל והדר הודה איהו
אבתרייתא: **מאי.** מייחב חומש אהך שבועה דמרייתא או לא:
והא איחייב ליה כפילא. עליה דהאי ממון: או דלמא שבועה

המחייבתו כפל פוטרו מן החומש.
אקמייתא אחר העדלת עדים הוה
מפטר מחומש אצל השתא דאבתרייתא
אורי והך שבועה לא חייבתיא כפילא
תחייבתי חומשא. והכא ליכא למימר
י"ל ידי בעלים בשבועה ראשונה דמי
אמרין ליה היכא דלמו סהדי אשבועה
שניה דאמרין אשבועה חנם לא
מחייב כפילא אצל היכא דאורי עלה
קימא לן לעיל (דף ק.) השביע עליו
חמשה פעמים כו' דלענין חומש ואשם
לא שני ליה בין שבועה ענמו לשבועה
דינין וצ"ל שבועה ממון: **אמר**
לאחר מן השוק. שאין שומר על
שורו: **משביע אני.** משום הודה
מעצמו דסיפא נקט אצל משום כפל
בלאו שבועה נמי מייחב: **פרי חומשי**
או פרי כפילי אחד נכר מלי הכי
גרסינן: לקרן אשם. אש כפר וחזר
וכפר וכו' לתרין כפילי: **כשעו**
בעלים לשומר חנם ושבע. שנגנזה
ונפטר ואח"כ שילם לפנים משורת
הדין: **כיון דאטרחיה.** שומר לבעלים
עד שהביאורו לנית דין ושבע אע"ג
דהדר שילם לא מקנו ליה בעלים
לשומר כפילא בשעת משלומים: **שהרי**
אמרו וכו'. ויכול היה ליפטר בשבועה:
הא

ובאו עדים אקמייתא. תימה דע"כ כשנאו עדים אקמייתא
ואומרים בלוחם שעה ראינוהו נרשמו ונמלא שמכחישי
גם שבועה שניה שנבע שאלו וכשהודה אחר עדים אמאי משלם
חומש הא קמי לעיל הוצרכייתא דהיך פקדוני כו' הודה מעצמו

משלם קרן וחומש משמע דוקא הודה
מעצמו אצל אחר עדים לא ויש לומר
דלעולם בטענת אצל הודה לאחר
עדים נמי משלם חומש כדמשמע
בסמך דקאמר מכדי האי שבועה לא
מחייב ליה כפל מחייבתי חומש אלא
שמע מיה ממון המחייבו כפל פוטרו
מן החומש משמע הא היכא דליכא
כפל בהעדלת עדים כמו בטענת
אצל דמתחייב חומש בהודה אחר
עדים ולעיל לאו דוקא נקט מעצמו
אלא הוא הדין אחר עדים ואידי
דחנא כסיפא הודה מעצמו גבי טוען
טענת גנב חנא נמי צרישא:

חד [נשבע] והודה וחד [נשבע]
ובאו עדים. נראה דוקא
נקט מתחילה הודה דאי מתחילה כפר
חד ובלאו עדים ואח"כ הודה חד
הו עדים קודמין להודאה ומחייבין
תרייהו כפילא דעדים כשנאו להעיד
על שניהם העידו אצל כשהודה חד
קודם אע"פ שאח"כ בלא עדים יש
לומר דפטור והכי משמע בכולה
הך שמעמא דמודה בקנס ואח"כ
בלאו עדים דפטור:

טענת אבד ונשבע והודה
וחזר וטען טענת אבד. נראה
דל"ג והודה דאש הודה מיד הוא
נרשמו להמחייב בלונסוס משעה
שנבע לשקר ומה שיחזור ויטען
שוב אצל און כופר כלום ואפי"ל אחר
לאחר שבועה אצל אלא נראה דלא
הודה אלא לאחר שבועה שניה ומיהו
תימא מאי קמבעיא ליה לרב פפא
הא מתנין היא דמייחב לעיל ודף
(ק.) השביע עליו ה' פעמים בין
צפני צ"ד בין שלא צפני צ"ד וכפר
עליו חייב על כל אחת ואחת:

וחזר וטען טענת גנב ונשבע.
תימה היאך השביעוהו בית
דין כיון שנפטר צ"ח דין בשבועה
ראשונה ואפילו חזר וטען שלאחר
שבועה ראשונה נגנב מ"מ למה
השביעוהו והלא משבועה ראשונה
שנבע לשקר חייב בלונסוס נמלא
שלא כפר כלום כמה שטען שנגנב
אחר שבועה ראשונה ואין לומר
שנאו לפני בית דין אחר שלא ידעו
שכבר נפטר והשביעוהו וכיון שנבע
על פי צ"ח דין (אע"ג) שלא ידעו
מחייב כפל והא דאמרין לעיל שכבר

י"ל בשבועה ראשונה היינו שאותו בית דין
לאחר שנמלא שקרן בשבועה ראשונה ראונו שמה
שהרי לא נתחייב בלונסוס כמה שעשאו בפירוש ש"ת אצל תימה דא"כ לא הי' חד ממונא דהשתא הפקידו אצלו פסם שניה ומה לי לקחו
צידו ונתן לו ומ"ל שלא לקחו אלא אמר ליה צעודו צידו תהא עליו שומר חנם: **ו"ל ר"י** כפ"י. מחמת שנעשה פסול בשבועה שניה
משעה שנמלא שקרן בראשונה אין לפוטרו משום דחשוד על השבועה מדרבנן הוא דמיפסל כדמוכח בשניות (דף מה.) דקתני ושכנגדו
חשוד על השבועה ומשמע התם מדרבנן הוא וכיון דמלאורייתא שבועה מחייב כפל: **ר"ב** אבד אפי"ן שהפקידון אצלו
וא"ת דהכא סבר רבא דאע"ג דאטרחיה לבי דינא מקני ליה כפילא וצ"ל וצ"ל דהא דאטרחיה לבי דינא מקני ליה כפילא וצ"ל
גבי חנניה קאמר רבא שפיר עבד דלא אהדר ליה הכא אטרחיה לבי דינא התם לא אטרחיה לבי דינא ויש לומר דהתם שאני
דאטרחיה לבי דינא ולא פרע ליה מידי אלא רב נחמן אגביה לאפדנא מניה אצל הכא אע"ג דאטרחיה לבי דינא קתא שנבע
לו תחילה מכל מקום הרי שילם לו לכסוף ולא אטרחיה לבי דינא הלכך מקני ליה כפילא:

קנו א מ"י פ"ד מהל'
גמיה ה"ו:
קנו ב מ"י שם ה"ו:
קנה ג ב מ"י שם ה"ו:
[רב אלפס כ"ח פ"ג
דף ע"א]:
קנב ד מ"י פ"ח מהל'
שאלה ופקדון ה"ו ד
טו"ח פ"י ר"ד ופי' ר"ה:
קם ו מ"י שם ה"ו:
טו"ח פ"ח:

מוסף רש"י

אמר לאחר מן השוק
כו'. הכא לא גרסינן
משביע אני. והא בלא
שבועה נמי מייחב כפל
שזה גנב חומש הוא
ונגנב חמ"ץ יתלם שנים
בלא שבועה (ושבועות
חמ"ץ). שילם ולא רצה
לישבע. שבועות שומרים
שלא פסע זה ושלם
שלא זה ד', שהיה יכול
ליפטר בשבועה וזו שהרי
אמרו כו' (ב"ח ד"ג).
למי שהפקידון אצלו.
דכיון דשילם קנה כל
תשלומיה (שם).

(א) ב"מ נגז: (ב) למיל
סג: קו. שטות מנח.
(ג) מרן מיקון ובפרש"י
וקי בנדרטורא ליתא חיתא
ואשם. (ד) נדרס מז. מז.
(ה) נמדרס ה. (ו) עין
רש"י ובספר פ"י. (ז) ס"א
הירושל. (ח) ס"א מן שלש
הירושל.

הגהות הב"ח

(א) נב' דייק מסיפא
דקתני נשבע: (ב) שם רב
עיומי מתני הכי נעו:
(ג) רש"י ד"ה ולא הניחוהו
וכי' לבעלים הס"ד:
(ד) ד"ה ונשבע על ולא
מת אביו:

הגהות הגר"א

[א] מתני' הגזול כי' למני
י"ב גירסת הרמב"ם לאחיו
או לבניו ואם אין לו ליה כי'
ור"ל שאין לו אחים ובנים
ולא מלךין אלא שלש מחמת
ידו ואף לאחיו מחשב
פמסא אח"כ וכל זה בגדלה
קיימת:

הא נשבע אע"פ ששילם למי משלם גנב
כפל לנצל הפקדון כטעמיה דלעיל (א) מי נפטר הגנב. מן הכפל
כשאר מודה בקנס: כבודא. שהודה לשומר: או לא נפטר. דכיון
דנשבע שומר תמילה נסתלק ושוב אינה בשמירתו ולא הוא הודאה:

הא נשבע אע"פ ששילם למי משלם לבעל
הפקדון רבא דייק מסיפא (א) נשבע ולא רצה
לשלם טעמא דלא רצה לשלם הא שילם
אע"פ שנשבע למי משלם למי שהפקדון
אצלו לאביו קשיא ס"פא אמר לך אביו
הכי קתני נשבע ולא רצה לשלם קודם
השבועה אלא לאחר השבועה למי משלם
לבעל הפקדון לרבא קשיא רישא אמר לך
רבא הכי קתני שילם ולא רצה לעמוד
בשבועתו אלא שילם למי משלם למי
שהפקדון אצלו תבעוהו בעלים לשומר
ונשבע והוכר הגנב תבעו שומר והודה
תבעוהו בעלים וכפר והביאו עדים מי
נפטר הגנב בהודאת שומר או לא נפטר
הגנב בהודאת שומר אמר רבא אם באמת
נשבע נפטר הגנב בהודאת שומר אם בשקר
נשבע לא נפטר הגנב בהודאת שומר בעי
רבא עמד לישבע בשקר ולא הניחוהו מהו
תיקו רב כהנא מתני הכי רב טביומי מתני (א)
יבעי רבא נשבע לשקר מהו תיקו תבעוהו
בעלים לשומר שילם והוכר הגנב תבעוהו
בעלים והודה תבעו שומר וכפר והביאו
עדים נפטר הגנב בהודאת בעלים או לא מי
אמרינן מצי אמר ליה שומר לבעלים אתון
כיון דשקליתו לכו דמי אסתליקתו לכו
מהבא או דלמא מצי אמרי ליה כי היכי
דאת עבדת לן מילתא אנן נמי עבדינן לך
טרחינן בחר גנבא שקלא אנן דידן ושקול
את דידך תיקו (א) אתמר נגנבה באונס והוכר
הגנב אמר אביו אם שומר חנם הוא רצה
עושה עמו דין רצה נשבע אם שומר שכר
הוא עושה עמו דין ואינו נשבע רבא אמר
אחד זה ואחד זה יעושה עמו דין ואינו נשבע
לימא פליגא אדרב הונא בר אבין דשלח
רב הונא בר אבין נגנבה באונס והוכר
הגנב אם שומר חנם הוא רצה עושה עמו
דין רצה נשבע ואם שומר שכר הוא עושה
עמו דין ואינו נשבע אמר לך רבא הכא
במאי עסקינן וכגון שקדם ונשבע והא רצה
עושה עמו דין רצה נשבע קאמר הכי קאמר
רצה שומר חנם עומד בשבועתו רצה
עושה עמו דין רבה זוטרי בעי לה הכי
נגנבה באונס והחזיר גנב בבית שומר ומתה
בפשעיה מהו מי אמרינן כיון דנגנבה באונס
כליאי ליה שמירתו או דלמא כיון דהדרה

בהיין
דנפלה ירושה קמיה דהאין צעי למענד
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.

תבעו שומר והודה תבעוהו בעלים והביאו עדים. משמע דהודה
לאחר שאין צעל הדבר דלא היה הודאה ומימה אמאי
לא צעי לענין קרן גופיה בשלל צאו עדים אי היא הודאה אי לאו
ואמאי נקט והביאו עדים משמע דלא מבטיח אלא לענין כפל ו"ל
דמשום דאקרינן לא הוי מצי למיפסע
הא דפשיט אס בשקר נשבע לא נפטר
הגנב כי: ולא הניחוהו מהו.
הקשה בקונט' אהך גירסא דגרסינן
אס באמת נשבע לא נפטר גנב וכו'
דא"כ מאי צעי רבא עמד לישבע
לשקר ולא הניחוהו מהו השתא נשבע
לשקר ממע דאסתליק ליה מצי דינא
דמו לא רמיא עליה כי"ש היכא דלא
נשבע דעליה רמיא לשלומי ויש
מתריס דכיון דלא הניחוהו לישבע
מחל לו והרי נפטר נמי שומר כאלו
שומר נשבע באמת ומו לא רמיא
עליה ולהכי קצעי ולא מילתא היא
דמשום דלא הניחוהו לישבע לא מחל
לו ולא מיפטר שומר כהכי וכן פוסק
בה"ג דאע"פ שמחל לו השבועה
לנשבע נשכיל קך לא מחל לו ממון
לגמרי וכל שכן היכא דלא מחל לו
שבועה אלא שלא הניחו לישבע
באותה שעה:

נגנבה באונס. נראה דאין שום
גינה קרייה אונס אלא
בלקטס מוזין כדפירש בקונט' וכן
קובא לעיל בנכנסים (דף קטז).
לבניו או לאחיו. נראה לבניו של
גזלן או לאחיו של גזלן
כלומר בתמילה לבניו אס יש לו דהס
קודמים לכל אדם בחלק המגיעו
ונמשכז אותו כאלו מת הוא והרי בניו
יורשים חלקו עם אחיו והס אין באס
ממנו אלא מכא אביו דלמא כדאמר
בסוף מי שמת (ב"ב דף קטז). מתה
אבותיך יהיו בניך הלך אע"פ שאין
לאביונן כהן כלום שהרי יש לו להחזיר
גזילה אפי"ה הס קודמין בחלקו
מההוא טעמא דכ"ז או לאחיו כשאין
לו בני: לזה ובי"ה באין ונפרעין.
נראה לפרש לזה על הקרקע שלו
מאחרים אפי"ה בלא אפומיקי דקרקע
משועבד לנצל חוב ואח"כ נותן
קרקע שלו לבניו או לאחיו בעצור
הגזילה וכגון שאין הגזילה קיימת
ואחרים ב"ח ונפרעין מאותה קרקע
אע"פ דיש לו שאר נכסים כמה לפרוע
ונראה דאין צריך לומר נשעת
נתינתו לבניו או לאחיו ע"מ שיפרעו
בעלי חוב מכס דנלאו הכי אין יכולין
לזכות שלא מדעתו ואס הגזילה
צעין צריך לפרש שיליה עליה או
יעשה אפומיקי למלוה ויחזירנה
לבניו

הדרה לשמירתו תיקו: מתני'
אני ואמר אמן והעדים מעידים
משלם קרן וחומש ואשם] היכן פקדוני אמר לו גנב משביעך אני ואמר
אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו משלם
קרן וחומש ואשם הגזול ואי את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן
וחומש ואשם לבניו או לאחיו ואם אינו רוצה או שאין לו לזה ובעלי חוב
באין ונפרעים האומר לבניו קונם אי אתה נהנה משלי אם מת ירשנו

דנפלה ירושה קמיה דהאין צעי למענד
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.

קמא א ב ג ד ה מ"י
פ"י מהלכות גניבה
הלכה ח טו"ח פ"י שזכר:
קמב ר ז ח מ"י פ"י
מהל' שאלה ופקדון
הלכה ו פמנ עשין פח
טו"ש ח"מ פ"י רלז פט"ק
ו:
קמג ט י מ"י שם פמנ
שם:
קמד כ מ"י פ"י מהל'
גזילה ואבירה ה"ב ב
פמנ עשין עט טו"ש ח"מ
פ"י שם פט"ק ה:
קמה ל מ"י פ"י מהל'
מדרס הלכה ו פמנ
לאין רמב טו"ש פ"י פ"י
רמז פט"ק ו פ"י רמב פט"ק
ב:

מוסף רש"י

היכן פקדוני. אמר
לשומר חנם היכן שורי
אמר ליה אבד (שבועות)
חמ"ס. משלם קרן. וכפל
לא דאין כפל אלא בטעון
נגנב. וחומש ואשם נמי לא
שייך אלא בשהיה דמיו
בגזל הגר והחזירו (נדרס
קטז). הורה מעצמו. שלא
כא עדים (שבועות חמ"ס).
משלם קרן וחומש
ראשם. דכתיב או מחל
אשר ינבע עליו לשקר
וגו'. חסו אשם גזילה.
ואינו כה אלא על הודאת
פ"י. דאע"פ דלא כתב
בהיא פרשה הודאה, כתב
רמב"ם נשבע גזל הגר
בפרשת נשא והסדרו את
מטלתם אשר עשו וגו'
(שבועות חמ"ס). קונם אי
אתה נהנה משלי. מחל
נכמי. אם מת יירשנו.
שלא אפר עליו אלא כל זמן
שהנכסים שלו. לפיכך
יירשנו אס מת (דברים חב.)

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קמ.

עין משפט
נר מצוה

קמ"א ב"מ פ"ה
מלכות נדרים הל'
ו' עיניו ב"מ הל' פמג
לפניו רמז טו"ע י"ד ס'
רמז פ"ה ד'
קמ"ג ד' מ"י פ"ח מהל'
גדלה ואביה הלכס
ג פמג עיניו פג טו"ע
ח"מ ס' שפ"ט פ"ה ה'
קמ"ה ה' מ"י שם הלכס ד'
ה' עיניו פ"ה שם הלכס
וכמ"ט טו"ע שם פ"ה ו'

מוסף רש"י

בחיינו ובמותו. אם נדר
נחיינו ובמותו, כיון דמפרש
במותו, אם מת לא
ירשנו. דלמא אוקר דבר
שכשמותו לכשלא מרשותו
למחר מותו (נדרים ב').
מחל לו. נגזל על הקרקע.
למחר שחזרה לו (נדרים
ב'). ואם אין לאיש
גזל. נגזל גזל ונשבע על
שקר. דכתיב לעיל מיה
והתירו את מעלתם אשר
עשו והשיב את אשמו
בנפשו, והלא אשמו של
גזל (סנהדרין פח.). וכי
יש אדם בישראל שאין
לו גזלים. מורה עקב.
נעדר אחד מכל ישראל
קיים הוא קרוב לו (קדושין
כא.). אין לך אדם בישראל
שחין לו גזלים. כל זמן
שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם (סנהדרין פח.).
אלא בגזל הגר הכתוב
מדבר. ומת לאחר שנשבע
ל ואין לו יורשים (שם).

בחיינו ובמותו אם מת לא ירשנו: ואם אין לו. מה יאכל לזה
ואוכל ובעלי חוב באלו ונפרעין מן היורשה את חלקו: גמ' ואפי'
לארנקי של דקדק. אם אינו מוצא יורש לאביו למי ישיב יתן אותה
לארנקי של דקדק ולא יעבדנו בידו: ולריך שיאמר. כשהוא משיב
לארנקי של דקדק זה גזל אבא:

ונמחילה לנפשיה. היכא דאין יורש
אלא הוא וכולה שלו: מי לא פגן
מחל לו על פל קרקע. ולא מקיימה מנות
השנה. אלאמה למיפק ידי גזילה בעינן
והא נפקא ליה במחילה הכא נמי
כיון דירושא קמיה נפלה נפק ליה
מדי גזילה: לנפשיה האשם. זה קרן
של גזילה דמחיה לקמן בפרקין
(דף קי.): גזל. יורש: וכי יש לך
אדם בישראל שאין לו גזלים. אם
אין לו בן או בת או אח או אחיזתו
עד יעקב אביו הקרוב קרוב יורש:
אלא בגזל הגר. ונשבע לשקר דמחיה
למעול מעל ביה: והיה מעלה כספו
ואשמו לירושלים. לכהנים דמחיה
האשם המושב לו לכהן ואמרין
לקמן בשמעתין) אשם זה קרן: וקספו
פלוני. גר במלוה נפק ליה מתורת
גזילה ולכי מית גר הוה ליה הא'
מוחזק וכה מן ההפך: לא שגא
לנפשיה. כגון הכא דמחיל ליה הא'
גברא גזל הגר לנפשיה וה"ה גזל
את אביו ונשבע לו ומת אביו דמחיל
לנפשיה: ול"ש לאחרים. גזל לגזל
מזי מחיל ומתני' דקמני מחל לו
על הקרן רבי יוסי הגלילי היא
ואשמעינן לאחרים וה"ה לנפשיה
היכא דנפק מדי גזילה כגון יורש
או גזל הגר וקס"ד הא' זקפו לאו
דוקא דמפרש ואזיל: לר' עקיבא
לא שגא כו'. ומתני' דקמני משלם
קרן וחומש לבניו או לאחרי' ר' עקיבא
היא ולאשמעינן לנפשיה דלא מזי מחיל
וה"ה לאחרים דאפילו מחיל ליה נגזל
גופיה לאו מחילה היא: ס"ה אפי'
לא זקפן. הלכך יורש את אביו נמי
אפי' דלא זקפו עליו במלוה ולא יא'
מתורת גזילה נחיי אביו כיון דמת אביו
ונפלו נכסים לפניו מחיל לנפשיה. ולקמן
(ע"ז פ"ד) גזל הגר דנפיק לכהנים

היכי משכחת לה: א"ס. דבגל זקפו נמי קאמר ר' יוסי לנפשיה מזי
מחיל מתני' דמחל לו על הקרן דאמר ר' יוסי היא כיון דאמר
לנפשיה מזי מחיל לנפשיה בירושא את אביו דמחיל לנפשיה וליתני
פטור ולוקמה כר' יוסי וישי' דנגזל גופיה לגזלן מזי מחיל וגזי מחל
לו על הקרן דאוקמה כר' יוסי ליתני אינה מחילה ולוקמה כרבי
עקיבא דלשמעינן מתני' לרבי עקיבא דלאחרים לא מזי מחיל ומהתם
שמעינן שפיר דכל שכן לנפשיה דזקפו במלוה היינו אחרים וקאמר
ר' עקיבא דלא מזי מחיל אלא השתא דלאשמעינן לאחרים היא מחילה
ולנפשיה לא היא מחילה איכא למימר דדוקא קמני וחד תנא הוא
רישא דמתני' וסיפא: הא וזה ר' יוסי. הא דאמר דזקפו במלוה
דכיון דאפקה גר גופיה דהוה נגזל מתורת גזילה דהוה כמותל לאחרים
הוה מחילה ולכי מית קמיה הא' הלכך מחל לו על הקרן דמתני' ר'
יוסי היא דאי לרבי עקיבא בעי השנה משלו דקמני אין לו תקנה
עד שיזיג גזילה וסיפא נמי רבי יוסי היא דמורי רבי יוסי (א) לנפשיה
דלא מזי מחיל כיון דלא אפקיה נגזל מתורת גזילה: רבא אמר
הא וזה רבי עקיבא. דלרבי יוסי לנפשיה נמי מזי מחיל דזקפו
לאו דוקא וכי אמר רבי עקיבא דלא מזי מחיל לנפשיה הוא
דקאמר דאפי' דגר זקפו כיון דלא מחיל מחילה גמורה לא נפקא
ליה מתורת גזילה אלא נגזל לגזלן מודה ר' עקיבא דמחיל:

ורבא דמוקי לה כרבי עקיבא סבר דזקפו במלוה אינו מועיל כלום לכ"ע אי לא מזי מחיל לנפשיה הלכך רבי יוסי דקאמר וזה הלא במה
שנידו ע"כ משום דסבר דמזי מחיל לנפשיה הלכך מתני' לא מיתוקמא כוותיה אלא כרבי עקיבא ומודה רבי עקיבא דלאחרים מזי מחיל
והשתא הא דנקט זקפו במלוה להודיען כמו דרבי עקיבא דאפי' זקפו במלוה לא מזי מחיל לנפשיה כיון דליכא מחילה דלאחרים:

לבניו או לאחיו ויחזור ויטרפנה מהם ב"ח אפי' דלמחיינו לעיל (דף
יא): עשה שורו אפומיקי ומכרו אין ב"ח גזבה הימנו היינו דוקא
מכרו דכיון דליכא קלא לא (א) אפסדינא לנקוחות * אכל נמנו במתנה
דלא שייך פסידא דנקוחות ב"ח גזבה הימנו דאין יכול ליתן מה
שמועבד לאחרים אכל לא עשאו
אפומיקי לא היה ב"ח חוזר וטורף
מהם דמי היכי דמטלטלי דיתמי לא
משמעבדי לב"ח * ה"ג לא משמעבדי
מטלטלי דמקבל מתנה לבעל חוב
והו' כאלו נותן להם במתנה כיון
שהוא עצמו אינו יכול לחזור ולטרוף
מהן ומיהו נראה דלא חשיב הכא
מה שמחזיר להן כאלו נותן להם
דאינו נותן להם לשם מתנה אלא
סממא בשמיקה מחזיר להם ואין
דעתו אלא לקיים מצות השנה בעלמא
הלכך לא הוה מתנה ויכול ב"ח
לטרוף מהם והוא ודאי אינו יכול
לחזור וליתקן מהן דלא לא היתה
מתקיים השנה כלל אם היה לוקח
בעצמו מה שנתן אכל מה שצ"ח
נוטל מתקיימה שפיר מצות השנה
כיון שבעצמו אין נוטל ומיירא אפי'
כלל אפומיקי:

ב"ח באין ונפרעין. אחר מיתה
ואפילו נחיינו הו' שמי ככה"ג
דלמחיינו (נדרים דף מג). המודר
הנאה מחזירו ואין לו מה יאכל ילך
אכל חנוני הרגיל אכלו ויחזרו לו
איש פלוני מודר הנאה ממני ואין
לו מה יאכל ואינו יודע מה אעשה
לו נותן לו ונא ונוטל מזה אלא לפי
שזה אין רוצה שיהנה ממנו כלל
נחיינו ואין יכול לעשות תקנה אלא
מדעתו והא דלא מני הכא ולא אין
רוצה דקמני רישא משום שחיי
ודאי (א) [אין] רוצה או שמת דוקא
אין לו מה יאכל שרי דקמני גבי
המודר הנאה מחזירו אכל אם יש לו
מה יאכל אפי' (א) [אין] רוצה אין לו
תקנה בזה ודאי' והיאך נפרע ממנו
והא תנן בפרק אין בין המודר
(שם דף לג). המודר הנאה מחזירו
שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ופרי'ם
דדוקא במונות אשמו אכל שאר חובות

אסור לפרוע דודאי קא משתרי ליה ואסור וה"ה משתרי ליה וי"ל
דלא דמי דהתם כיון שמתחייב למי שפרע צעזערו אם יפרע צחנם
צעזערו א"כ מהוהו ואסור אכל הכא מה שצא"ס ב"ח ונפרעין מן
הנכסים אין זה נהנה מן הנכסים וההיא דהולך אכל חנוני לא
תקשה דהתם דרך מתנה מיירי שהחנוני נותן לזה פירות במתנה
וחזר ומקבל מזה מעות דרך מתנה אכל הא דאמר בפרק השותפין
(שם דף מ: א) (א) קונם אשמי שאני נהנית לך כו' לזה וי"ח בלחין
ונפרעין מצעל בשלמא קונם שאני נהנה לאשמי איכא למימר במונות
אשמו ואליבא דתנן אלא קונם שאני נהנה לך משמע שאומר לחזירו
נמלא שהוא פורע חובו ויש לומר כגון פלוני הימנו על מנת שלא
לפרוע דהשתא אין נהנה כלום במה שפורע חובו ודאי' וכי
בשופטני עסקין שילוח ע"מ שלא לפרוע וי"ל שהוא אוהבו שלא
יניח מלפרוע צעזערו: אלא אמר רב ששת הא וזה ר' יוסי
הגלילי. וא"ת ואמאי לא מוקי מתני' כר' עקיבא ומודה דלאחרים
מזי מחיל ולנפשיה לא מזי מחיל וזקפו עליו במלוה הוא דפליג עליו
רבי עקיבא ארבי יוסי דלא חשיב ליה זקפיה כמו מחילה דלאחרים
וי"ל דרב שם סבר כיון דמחילה דלאחרים מועלת זקפו נמי מועיל
לכ"ע וכיון דאמר ר' עקיבא דזקפו במלוה אינו מועיל א"כ ודאי
ס"ל דמחילת אחרים נמי אינו מועיל הלכך לא מתוקמא מתני' כר'
עקיבא דקמני במחיינו מחל לו את הקרן משמע דמחילת אחרים מועלת
אלא

(א) [למל קמ.] (ב) קדושין
כא. סנהדרין פ"ה
(ג) [ומתכר ה.] (ד) [שם].
(ה) [דף קי.] (ו) [שם].
(ז) [וי"ע שם].

חורה אור השלם

1. ואם אין לאיש גזל
להשיב האשם אליו
האשם המושב לו לבן
מלבד אלו דבפרקים אשר
יקבר בו ע"ה.

במדבר ה ה

הגזול הב"ח

(א) רש"י ד"ה הא וזה
וכי דמורי ר' יוסי
דלנפשיה לא מני'
(ב) תוס' ד"ה ליה וסי'
דכיון דליכא קלא לא
טפסדינן לנקוחות:
(ג) ר"ה ב"ח וכו' כפי'
השומעין האומר לאשמו
קונם שאני נהנית לך:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לזה וכו'
אבל נגזל בחבנה. עין
במות דף מט ע"כ תוס'
ד"ה הוא ועיני נפשות
השכירא פ"י מר"ח דחולק
ע"ז: בא"ד חכ"י נמי לא
משמעבדי פסבלי. עין
יבמות מט ע"ה תוס' ד"ה
קמג ונפשות דף מט ע"כ
תוס' ד"ה הוא:

קמא א מ"י פ"י מהלכות
משנה קרינת
הכלה ע"ז:
קצ ב מ"י פ"ח מהל'
גולה הכלה ו פגמ
ע"ז ע"ז:
קצא ג מ"י פ"ח מהל'
קצב ד מ"י פ"ח מהל'
נכירות הכלה יג
פגמ ע"ז ר"י:
קצג ה ר מ"י פ"ח מהל'
י:
קצד ז מ"י פ"ח מהל'
נכירות הכלה יא:
קצה ח מ"י פ"ח מהל'
י:
קצו ט מ"י פ"ח מהל' יג:
קצז י מ"י פ"ח מהל' יד:
קצח כ מ"י פ"ח מהל'
טו:
קצט ל מ"י פ"ח מהל'
ח מהלכות גולה
הכלה יג פ"ח מהלכות
נכירות הכלה יג:
י"ז מ"י פ"ח מהלכות
פסולי המוקדשין הכלה
טו:
רא נ מ"י פ"ח מהל' יד:

(א) כ"א זכר, (ב) נכירות נח:
(ג) י"א, (ד) חולין קלג:
(ה) (מסכתא) מלה פ"י (יג),
(ז) (דער סג) תמורה יח,
(ח) נכירות טח, (ט) (דף נה),
(י) (ג"ל נחמיה), (יא) (ג"ל
כלל), (יב) (נמכר יח),
(יג) (ויקרא יד), (יד) (נמכר
טח), (טו) כ"א חלוקה חמין
מלקט וגו', רש"י, (טז) (דף
קלג):

הגהות הב"ה

(א) ג"י אף גזל הגר אין
חולקין: (ב) שם שגזל חמין
ועבר עליו הפסח וכו' ה"ל
דמיא דקא מותר להון
אברהון וכו' אמת מקבלי:
(ג) שם יורשין חזר ואמר
מל: (ד) י"ח ד"ה וזכרי
וכו' ג"י שנה לזבח
שלמים וקדשי: (ה) י"ח
מזר העומר. ג"י אכל
מזר עומר דקשי פ"א
דמלה משנה ג דנפדה
ועאלל לכל אדם היט
המזר מהשני פאין שוקק
ומולא ממנו עשירית איש
דאיתא במנחות פרק י'
ישמעאל במשנה: (ו) ד"ה
נאשם רשע וכו' עולה
בשר למס ועורה:

הגהות הגר"א

(א) ג"י שגזל חמין ועבר
פ"י:

הגהות מהר"ב

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

אין חולקים מנחות כנגד מנחות וקרנן כנגד בני אהרן
תהיה אש כלחיו (ויקרא יז) נפקא לן בקדושין (דף נג.) ובמנחות פרק אלו
מנחות (דף עג.) יורשין. הגר הן או מקבלי מתנות גבוה הן:
היינו כפי דירסו. ירושה זאת נפלה להן והרי היא לפניהן שאלו
שלך לפניך: רב זעירי כפי לה הכי
אפילו אם סמלי לומר מקבלי מתנות
הוא סא לא מבעיא לן דהא מפנה
ישיב לסו רתמנא. והרי הן לפניהן:
כגון שנפלו לו. לכהן: קנו. יתומים
שקנו בהמות: כפשים כפשים.

הגהות הב"ה

כלומר נפלו להן בהמות לירושה עד
שלא חלקו: הלוקח. לקח עשרה
טלאים שלא נמעשרו מן השוק:
פטור. ובמסכת נכירות (ס) מפנה
טעמא: ככלל ופרט וכלל. לכל
קדשי בני ישראל לך נמנשים למשנה
כלל וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן
האש פרט כל מתנה כפני עממה
וכל תרומת קדשים חזר וכלל והדר
כמיז ברית מלח עולם הוא וגו' בסוף
הפרשה (נמכר יח): כל המקיימן
כאילו קיים. כל המורה כולה שניתנה
לדרוש ככלל ופרט וכלל וכאילו קיים
כל הקרצנות שניתנה בהן ברית מלח:
עשר במקדש. וכלל לפניו מן
הקלעים: ארבע בירושלים. ככל
העיר: ועשר בגבולים. צערי ארץ
ישראל: אשם ודאי. חמשה הן
גזילות מעילות שפחה חרופה פ"ר
ומתורע וחד חשיב לה: אשם פלוי.
בא על שגזל כרת כרת כרת נדע לו
שעבר ודאי שציב חטאת: וזכרי
שלמי לצור. ככשי עלרת שנקראו
שלמים כדכמי (ויקרא כג) ושני ככשים
בני שנה (ד) וקדשי קדשים הן כדכמי
(שם) קדש יהיו לה' לכהן ונאכלים לפניו
מן הקלעים: ולו ששן של מנורה.
מה ששאר בלוג מליקה לכך כהן
של השמאלית נאכל לכהנים דמיא
במנחות (דף עג.) ובזבחים (דף מד):
לכלל קרננים לרבות לוג ששן של
מנורה דהוא נמי קרוי קרנן דכמיבט
והקריצ אותו לאשם זאת לוג השמן
וסמין ליה לקרל קמא נקדש
הקדשים תאכלנו ביקח קרנן: מותר
העומר. מנחת העומר נקמאת
ושיריה נאכלים (ט) וכל המנחות קדשי
הקדשים הן כדכמי לא (ט) (תאכל עליו
חמין) וגו': ושירי מנחות. כל מנחות
הנקמאות מנחת נדבה ומנחת חוטאת
ומנחת סוטה: כפסורה. כזכר מס
נאכל ככל העיר. וכן הנכורים צריכין
חומה כדכמי (דברים יג) ואכלתם
שם לפני ה' אלהיכם וגו' ואמר מר
תרומת ידן (שם) אלו ככורים (מכות דף
כ.) וכמורס מותר. מזה ושוק
וארבע חלות מארבע מינים שבה
חלות ורקיקין חמין ורוביה וזכמי

הגהות הגר"א

(א) ג"י שגזל חמין ועבר
פ"י:

הגהות מהר"ב

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

למשמרת ידעיה מהו היכי דמי אילמא
דיהביה לידעיה במשמרת ידעיה הא אית
ביה לא צריכא דיהביה לידעיה במשמרתו
דיהויריב מאי מי אמרינן כיון דלאו משמרתו
הוא ולא כלום הוא או דלמא כיון דלא חזי
ליה מעיקרא לידעיה קאי תיקו בעי רבא
כהנים מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר
מי אמרינן אשם קרייה רחמנא מה אשם
"אין חולקין אשם כנגד אשם אף גזל (א) אין
חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר או דלמא
גזל הגר ממונא הוא הדר פשטא אשם קרייה
רחמנא רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא
אמר רבא כהנים אין חולקין גזל הגר כנגד
גזל הגר מ"מ אשם קרייה רחמנא: בעי רבא
כהנים בגזל הגר יורשין הוא או מקבלי
מתנות הוא למאי נפקא מינה כגון (א) שגזל
חמין (ב) שעבר עליו הפסח אי אמרת יורשין
הוא היינו האי דירתי מורית ואי אמרת מקבלי
מתנות הוא מתנה קאמר רחמנא דניתבי
להו והא לא קא יחיב להו מדי דעפרא
בעלמא הוא רב זעירא בעי הכי אפילו אם
תימצי לומר ימקבלי מתנה הוא לא
איבעיא לן דההיא מתנה אמר רחמנא דניתבי
להו אלא כי קמבעיא לן כגון שנפלו לו
עשר בהמות בגזל הגר מחייבי לאפרושי
מינייהו מעשר או ילא יורשין הוא (ב) דאמר מר
יקנו בתפיסת הבית חייבין או דלמא מקבלי
מתנות הוא ותנן ה'הלוקח והניתן לו במתנה
פטור ממעשר בהמה מאי ת"ש יעשירים
וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו
וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח
עליהם כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח ואלו הן עשר
במקדש וד' בירושלים ועשר בגבולים עשר במקדש חטאת בהמה וחטאת
העוף ואשם ודאי ואשם תלוי וזבחי שלמי צבור ולוג שמן של מצורע
ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות וארבע בירושלים
הבכורה והביכורים והמורס מן התודה ואיל גזיר ועורות קדשים יעשרה
בגבולין תרומה ותרומת מעשר וחלה יראשית וגזל הגר וקא קרי מיתה
מתנה ש"מ ימקבלי מתנות הוא ש"מ: נתן את הכסף לאנשי משמר (וכ'):
אמר אביי ש"מ כסף מכפר מחצה דאי לא מכפר הוה אמינא מהדר
ליורשין ש"מ אדעתא דהכי לא יחב ליה אלא מעתה חטאת שמתו בעליה
תיפוק לחולין דאדעתא דהכי לא אפרשה אמרי חטאת שמתו בעליה
ה'הלכתא גמירי לה דלמיתה אלא מעתה אשם שמתו בעליה ליפוק
לחולין דאדעתא דהכי לא אפרשיה אשם נמי ה'הלכתא גמירי לה יכל
שבחמאת מתה באשם רועה אלא מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה
שחין תיפוק בלא חליצה דאדעתא דהכי לא קדשה עצמה התם אנן סהדי
דמינה

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

אין חולקים מנחות כנגד מנחות וקרנן כנגד בני אהרן
תהיה אש כלחיו (ויקרא יז) נפקא לן בקדושין (דף נג.) ובמנחות פרק אלו
מנחות (דף עג.) יורשין. הגר הן או מקבלי מתנות גבוה הן:
היינו כפי דירסו. ירושה זאת נפלה להן והרי היא לפניהן שאלו
שלך לפניך: רב זעירי כפי לה הכי
אפילו אם סמלי לומר מקבלי מתנות
הוא סא לא מבעיא לן דהא מפנה
ישיב לסו רתמנא. והרי הן לפניהן:
כגון שנפלו לו. לכהן: קנו. יתומים
שקנו בהמות: כפשים כפשים.

הגהות הב"ה

כלומר נפלו להן בהמות לירושה עד
שלא חלקו: הלוקח. לקח עשרה
טלאים שלא נמעשרו מן השוק:
פטור. ובמסכת נכירות (ס) מפנה
טעמא: ככלל ופרט וכלל. לכל
קדשי בני ישראל לך נמנשים למשנה
כלל וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן
האש פרט כל מתנה כפני עממה
וכל תרומת קדשים חזר וכלל והדר
כמיז ברית מלח עולם הוא וגו' בסוף
הפרשה (נמכר יח): כל המקיימן
כאילו קיים. כל המורה כולה שניתנה
לדרוש ככלל ופרט וכלל וכאילו קיים
כל הקרצנות שניתנה בהן ברית מלח:
עשר במקדש. וכלל לפניו מן
הקלעים: ארבע בירושלים. ככל
העיר: ועשר בגבולים. צערי ארץ
ישראל: אשם ודאי. חמשה הן
גזילות מעילות שפחה חרופה פ"ר
ומתורע וחד חשיב לה: אשם פלוי.
בא על שגזל כרת כרת כרת נדע לו
שעבר ודאי שציב חטאת: וזכרי
שלמי לצור. ככשי עלרת שנקראו
שלמים כדכמי (ויקרא כג) ושני ככשים
בני שנה (ד) וקדשי קדשים הן כדכמי
(שם) קדש יהיו לה' לכהן ונאכלים לפניו
מן הקלעים: ולו ששן של מנורה.
מה ששאר בלוג מליקה לכך כהן
של השמאלית נאכל לכהנים דמיא
במנחות (דף עג.) ובזבחים (דף מד):
לכלל קרננים לרבות לוג ששן של
מנורה דהוא נמי קרוי קרנן דכמיבט
והקריצ אותו לאשם זאת לוג השמן
וסמין ליה לקרל קמא נקדש
הקדשים תאכלנו ביקח קרנן: מותר
העומר. מנחת העומר נקמאת
ושיריה נאכלים (ט) וכל המנחות קדשי
הקדשים הן כדכמי לא (ט) (תאכל עליו
חמין) וגו': ושירי מנחות. כל מנחות
הנקמאות מנחת נדבה ומנחת חוטאת
ומנחת סוטה: כפסורה. כזכר מס
נאכל ככל העיר. וכן הנכורים צריכין
חומה כדכמי (דברים יג) ואכלתם
שם לפני ה' אלהיכם וגו' ואמר מר
תרומת ידן (שם) אלו ככורים (מכות דף
כ.) וכמורס מותר. מזה ושוק
וארבע חלות מארבע מינים שבה
חלות ורקיקין חמין ורוביה וזכמי

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

אין חולקים מנחות כנגד מנחות וקרנן כנגד בני אהרן
תהיה אש כלחיו (ויקרא יז) נפקא לן בקדושין (דף נג.) ובמנחות פרק אלו
מנחות (דף עג.) יורשין. הגר הן או מקבלי מתנות גבוה הן:
היינו כפי דירסו. ירושה זאת נפלה להן והרי היא לפניהן שאלו
שלך לפניך: רב זעירי כפי לה הכי
אפילו אם סמלי לומר מקבלי מתנות
הוא סא לא מבעיא לן דהא מפנה
ישיב לסו רתמנא. והרי הן לפניהן:
כגון שנפלו לו. לכהן: קנו. יתומים
שקנו בהמות: כפשים כפשים.

הגהות הב"ה

כלומר נפלו להן בהמות לירושה עד
שלא חלקו: הלוקח. לקח עשרה
טלאים שלא נמעשרו מן השוק:
פטור. ובמסכת נכירות (ס) מפנה
טעמא: ככלל ופרט וכלל. לכל
קדשי בני ישראל לך נמנשים למשנה
כלל וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן
האש פרט כל מתנה כפני עממה
וכל תרומת קדשים חזר וכלל והדר
כמיז ברית מלח עולם הוא וגו' בסוף
הפרשה (נמכר יח): כל המקיימן
כאילו קיים. כל המורה כולה שניתנה
לדרוש ככלל ופרט וכלל וכאילו קיים
כל הקרצנות שניתנה בהן ברית מלח:
עשר במקדש. וכלל לפניו מן
הקלעים: ארבע בירושלים. ככל
העיר: ועשר בגבולים. צערי ארץ
ישראל: אשם ודאי. חמשה הן
גזילות מעילות שפחה חרופה פ"ר
ומתורע וחד חשיב לה: אשם פלוי.
בא על שגזל כרת כרת כרת נדע לו
שעבר ודאי שציב חטאת: וזכרי
שלמי לצור. ככשי עלרת שנקראו
שלמים כדכמי (ויקרא כג) ושני ככשים
בני שנה (ד) וקדשי קדשים הן כדכמי
(שם) קדש יהיו לה' לכהן ונאכלים לפניו
מן הקלעים: ולו ששן של מנורה.
מה ששאר בלוג מליקה לכך כהן
של השמאלית נאכל לכהנים דמיא
במנחות (דף עג.) ובזבחים (דף מד):
לכלל קרננים לרבות לוג ששן של
מנורה דהוא נמי קרוי קרנן דכמיבט
והקריצ אותו לאשם זאת לוג השמן
וסמין ליה לקרל קמא נקדש
הקדשים תאכלנו ביקח קרנן: מותר
העומר. מנחת העומר נקמאת
ושיריה נאכלים (ט) וכל המנחות קדשי
הקדשים הן כדכמי לא (ט) (תאכל עליו
חמין) וגו': ושירי מנחות. כל מנחות
הנקמאות מנחת נדבה ומנחת חוטאת
ומנחת סוטה: כפסורה. כזכר מס
נאכל ככל העיר. וכן הנכורים צריכין
חומה כדכמי (דברים יג) ואכלתם
שם לפני ה' אלהיכם וגו' ואמר מר
תרומת ידן (שם) אלו ככורים (מכות דף
כ.) וכמורס מותר. מזה ושוק
וארבע חלות מארבע מינים שבה
חלות ורקיקין חמין ורוביה וזכמי

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

הגהות הב"ה

(א) חוס' ד"ה למאי נ"מ
וכו' ד"ה יורשין חזר ואמר
לא יא. פ"ין מהרש"א
ישעיה מקוללת ודו"ק:

אין חולקים מנחות כנגד מנחות וקרנן כנגד בני אהרן
תהיה אש כלחיו (ויקרא יז) נפקא לן בקדושין (דף נג.) ובמנחות פרק אלו
מנחות (דף עג.) יורשין. הגר הן או מקבלי מתנות גבוה הן:
היינו כפי דירסו. ירושה זאת נפלה להן והרי היא לפניהן שאלו
שלך לפניך: רב זעירי כפי לה הכי
אפילו אם סמלי לומר מקבלי מתנות
הוא סא לא מבעיא לן דהא מפנה
ישיב לסו רתמנא. והרי הן לפניהן:
כגון שנפלו לו. לכהן: קנו. יתומים
שקנו בהמות: כפשים כפשים.

הגהות הב"ה

כלומר נפלו להן בהמות לירושה עד
שלא חלקו: הלוקח. לקח עשרה
טלאים שלא נמעשרו מן השוק:
פטור. ובמסכת נכירות (ס) מפנה
טעמא: ככלל ופרט וכלל. לכל
קדשי בני ישראל לך נ

(א) יצאנו ק"א: כתובות ט"ז. קדושין י"ג. מ"א. (ב) פסחים נ"ח: יומא ל"ג: כתובות ק"ו: ד"מ ט"ז. (ג) ויכנס ק"ג. (ד) ויכנס ק"ג. (ה) ויכנס ק"ג. (ו) ויכנס ק"ג. (ז) ויכנס ק"ג. (ח) ויכנס ק"ג. (ט) ויכנס ק"ג. (י) ויכנס ק"ג. (יא) ויכנס ק"ג. (יב) ויכנס ק"ג. (יג) ויכנס ק"ג. (יד) ויכנס ק"ג. (טו) ויכנס ק"ג. (טז) ויכנס ק"ג. (יז) ויכנס ק"ג. (יח) ויכנס ק"ג. (יט) ויכנס ק"ג. (כ) ויכנס ק"ג. (כ"א) ויכנס ק"ג. (כ"ב) ויכנס ק"ג. (כ"ג) ויכנס ק"ג. (כ"ד) ויכנס ק"ג. (כ"ה) ויכנס ק"ג. (כ"ו) ויכנס ק"ג. (כ"ז) ויכנס ק"ג. (כ"ח) ויכנס ק"ג. (כ"ט) ויכנס ק"ג. (ל) ויכנס ק"ג.

דמינח נחא לה. להתקדש לראשון שהוא שלם על ספק זה שאם ימות תזקק לאחיו: ע"ד. גוף שנים. כלומר אשה בכל דהו נחא לה: זה וזה בשלו זה וזה בשלו. וזהו נמי לרצון דקנסו ליהורירי דקבול אשם מקמי כסף אלא לרבי יהודה מ"ט דקנים לידעיה:

דמינח נחא לה בכל דהו (א) בריש לקיש (ב) דאמר ר"ל טב למיתב מן דו מלמיתב ארמלו: נתן את הכסף ליהורירי וכו': תנו רבנן נתן אשם ליהורירי וכסף לידעיה יחזיר כסף אצל אשם דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יחזיר אשם אצל כסף היכי דמי אילימא דיהוב ליה אשם ליהורירי במשמרתו דיהורירי וכסף לידעיה במשמרתו דידעיה זה וזה בשלו זה וזה בשלו אמר רבא יהבא במאי עסקינן דיהוב אשם ליהורירי במשמרתו דיהורירי וכסף לידעיה במשמרתו דידעיה ר' יהודה סבר כיון דלאו משמרת דידעיה היא לידעיה קנסין ליה הלכך יחזיר כסף אצל אשם ורבנן סברי שלא כדון הוא עבוד בני יהורירי דקיבולו אשם מקמי כסף הלכך לדידהו קנסין להו ויחזור אשם אצל כסף תניא אמר רבי לדברי רבי יהודה אם קדמו בני יהורירי והקריבו את האשם יחזור ויביא אשם אחר ויקריבוהו בני ידעיה וזהו הללו במה שבידן אמרי למאי חזי אשם פסול הוא אמר רבא לעורו תניא אמר רבי לדברי רבי יהודה אם קיים אשם יחזיר אשם אצל כסף והא רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם אית ליה הכא במאי עסקינן כגון דנפק משמרתו דיהורירי ולא תבעו והא קמ"ל דאחולי אחילו גבייהו תניא אידך אמר רבי לדברי רבי יהודה אם קיים אשם יחזור כסף אצל אשם פשיטא הכי אית ליה הכא במאי עסקינן כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני ולא תבעו מהו דתימא אחולי גבי הדרי קמ"ל דאמרין כיון דלא תבעי להדרו ברישא: שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו [וכו'] מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא יהאשם המושב לה' לכהן מלכד איל הכפורים אשר יכפר בו מכלל דכסף ברישא אמר ההוא מרבנן לרבא אלא מעתה ימלכד עולת הבקר הכי נמי מכלל דמוספין ברישא והתניא ^ימנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר תלמוד לומר יעורר עליה העולה ואמר רבא העולה עולה ראשונה אמר ליה אנא ימאשר יכפר בו נפקא ליה ועדיין לא כיפר: נתן לו את הקרן וכו': ת"ר מנין שאם הביא מעילתו ולא הביא אשמו ולא הביא מעילתו שלא יצא תלמוד לומר באיל האשם ונסלח לו ומנין שאם הביא אשמו עד שלא הביא מעילתו שלא יצא תלמוד לומר באיל האשם האשם בכבר יכול כשם שאיל ואשם מעכבים כך חומש מעכב תלמוד לומר באיל האשם ונסלח לו יאיל ואשם מעכבים בהקדש יואין חומש מעכב וילמד הקדש מהדיוט מהדיוט מהדיוט מה אשם דהתם קרן אף אשם דהכא קרן והדיוט מההקדש מההקדש מההקדש מה אף הדיוט נמי אין חומש מעכב:

הדרן עלך הגזול עצים

אמר רבא לעורו. תימה דהכא משמע אפילו בפסול קודם זריקה וגם כשהעור מחובר עדיין צנצר ונעשה צו פסול קודם שמיטה שהציא קודם הכסף שרי צנצרה וצנצרה צנול יום ודף קד. ושם אמר רבי דם מרצה על העור צנצרה ע"פ כשהוא מופשט ואירע פסול צנצר הדם מרצה על העור וכשהוא עם הצנצר (א) ונולד צו פסול קודם זריקה הכי הוא כיוצא בו אחר זריקה הורצה צנצר שעה אחת יפשיטנו ועורו לכהנים אלא כשהוא עם הצנצר ונפסל קודם זריקה יוצא לשריפה והכא אירע צו פסול קודם שמיטה שהוצא קודם הכסף ואמאי לא יצא העור לשריפה: ת"ל העולה עולה ראשונה. פ"י ראשונה צנצרה פנתם וכו' היכי דמלכד עולת הבקר גלי לך צנצרה דמלכד דבר הקודם לו קאמר הכי נמי מלכד איל הכפורים דבר הקודם לו קאמר ותימה דליף הכא מהעולה ובפרק כל התדיר (ו) צנצרה מלכד עולה דף פט. ושם (ז) יליף מלכד עולת הבקר לחודיה ו"ל דהתם נמי אהעולה קסמין ועוד יש תירוק אחר ואין להאריך כאן (ח):

הדרן עלך הגזול עצים

רב א ב מ"י פ"ח מה' גיולה ואחריה הלכה י"ב:
רב ג מ"י פ"ח מהלכות תמיד הלכה ג:
רד ד מ"י פ"ח מה' מעלה ה"ל ה נועי צנצרה וכו' (י):
רד ה ש"ל ד' סמך עשין י"ב:

מוסף רש"י

טב למיתב מן דו מלמיתב ארמלו. משל הוא שהשם אומרת על בעל כל דהו. שהוא טוב לשמך עם שני גופים משנת אלמנה (ועודו) טא. וכענין כתובות ט"ז. טן דו. גופים שנים. כל דהו נכל (ויבחות ק"ח) גופים שנים. נכל ואשמו, ואפילו אשם לא אלא לזוהי בעלתה (ועודו) ט"ז. מנין שלא יהא דבר. נקטר צנצרה משעברת שחרית (פסחים ט"ז). קודם לתמיד של שחר. שלא יצא דבר ימין על מערכה גדולה קודם לצנצרה תמיד (י"ח) תלמוד לומר ועורר עליה העולה. נמר ונצר עליה הכהן כמי. דהא פסוק מערכה (פסחים ט"ח). העולה עולה ראשונה. מלכד כמי ועין עליה עולה אלא העולה הכי קאמר ועורר עליה מיד העולה החשובה מחלה האמורה מחלה לכל העולות, והיינו עולת תמיד דפרשת קרבנות (שם) העולה משמע העולה תהא ראשונה לכל הקצבות (מנחות ח"י) דלי לאוריי בעלתה אשם שיקריבו עליה עולה ושלמים, נכסו ועורר עליה (י"ח) ד' ה' ימורה דרש (י"ח) העולה משמע העולה האמורה ראשון בסדרי קרבנות והיא עולת הבקר, שנאמר ואמרת להם זה האשה כי והיא ימורה קא דרש (נחובות ק"ו) וכענין וכו' (י"ח) הדרן עלך הגזול עצים

הגזול ומאביל פרק עשירי בבא קמא

ק"ב

עין משפט
נר מצוה

(א) כ"מ סב. לעיל ד:
(ב) (תוספתא ד"מ ספ"ה).
(ג) כחצות ליל: (ג) ונעיל כ:
(ד) כ"מ סב: כ"ב קמא:
(ה) כחצות ליל: (ה) ונעיל כ:
(ו) ושי"ג: (ו) כ"מ ספ"ה:
(ז) ומלא שוה עמו גובה:
(ח) (שמות כ"ב) (ח) ונעיל:
(ט) דבר וכן בספיקו.

תורה אור השלם

1. אל תקח מאתו נשך
ותרבות ויראת מאלהיך
ויד אהרן עקב:
ויקרא כ"ה לו
2. ודקה כי יקטף ואשם
והשכר את הגזלה אשר
גזל או את העשק אשר
עשק או את הפקדון
אשר הפקדו או את
האבדה אשר מצא:
ויקרא כ"ה כג

הנהגות הב"ח

(א) ג"מ. לא מזהר ליה
רחמנא (מאן דממני וכו')
ממני לה. מזהר וי"ב ס"א
מאן דממני אמתינן
כ"ש אבריינא ומאן
דממני לה אבריינא
אבל אמתינן רמי בר
חמא כרנא ממני לה:
(ב) שם ומליל את בניו:
(ג) רש"י ד"ה מאן דממני
וכי כרנא (ולאשן שממני)
ועיקר (חמ"מ וי"ב ס"א)
עיקר: (ד) ד"ה איכא
דממני לה לא להנהיב:

גליון הש"ס

ג"מ. פ"ה שאלה
משפטים כ"ה כל י"ב
שאלה. עין שעה
מקובלת ד"מ דף קט"ז
ד"ה א"ר ע"ה האלנה כ"ס
הרשב"א והר"ן:

הנהגות מור"ב

א. תוס' ד"ה א"ר וכו'
ולך אין חייב להחזיר
דמלוה על פה. עין שער
המק' סי' מ"ח מלכות מלוה
ולוה הלכה ה' ד"ה
ורמיה:

לפני יאוש. דשינוי רשות בלא יאוש לא קני וכו' אין גזילה קיימת
שאלוה אחרי מות אביהן פטורין דלית ליה דרז חסדא: **מאן דממני**
לכ. להא דרמי בר חמא אבריינא כ"ש אמתינן דליכא טעמא
אחרנא למפטריה אלא האזי כל כמה דלא מתסרת לה למתנינן

משמע דגזילה קיימת: **מאן דממני**
לכ אמתינן אבל אבריינא רמי בר
חמא. משום טעמא דקרא ממני לה
כרנא. ל"א איפכא גרסינן מאן דממני
לכ אמתינן כ"ש אבריינא דממתינן
איכא לאוקמא בשאלום אבל אבריינא
קמי שידעין שהן של רבית אלמא
דיקיימ עשין וקמי פטורים דרשות
יורש כרשות לוקח ומאן דממני לה
אבריינא אבל אמתינן רמי בר
חמא בשאלום ממני לה כרנא
(ו) וראשון שממני ועיקר: **גדולים**
חייבים. ורמי בר חמא מוקי לה
לפני יאוש: **קטנים פטורים.** דלאו
בני דינא יניחו ואע"פ דגזילה קיימת
מיהו מחסר גזינא וסומכוס הוא
דפטר קטנים לקמן: ואין אנו יודעין
חשבונו. ושמא אבינו חישב לך
דמיס: **משום דאין יודעים פטורים.**
בתמיה. הואיל ויודעים שבגזילה בזה
לידו דברי ושמא הוא וזרי עדיף:
לא יאז אלא דאזיק אוזיק. נכנס
לתוך דגזול והזיקו מי מחייבי קטנים
לשלם והאז אנו תנן לעיל (דף פו.)
והס שחבולו בזה פטורים והכא
כיון דלכלום מאן כפי להו לשלומי:
הניח לפניהם. ועדיין לא אכלום
אפילו קטנים חייבים כיון דגזילה
קיימת ברשותא דמרה הוא ורבנן הוא
דפליגי עליה דסומכוס ולא תקשי
אבריינא דלעיל דלמר גדולים חייבין
קטנים פטורים: אין חייבין בלאונסיה.
דלא קבילו עליהו נעירומא: כוול.
כל זוזא תשינא בלרעב דנקי וכן כל
איכא דמי בול בפרק מי שמת
(כ"ב דף קמז:) ושינוי שני שלשי דמיס
וכולו דמיס לא נשלמו דאי הוו
דעי דעבו שלומי לא הוו אכלי בשרא
והעור יחזירו כמות שהוא: איכא
דממני (ו) להא. הניח להן אביהן אחריות
נכסים חייבין: **ארישא.** דקאמר מתא
אין חייבין בלאונסיה ואם הניח להן
אביהן קרקעות חייבין לשלם
דלשתעבוד נכסים מחיים דלזכויהו
דקסבר רבא חייב לזכוס משעת
שאלה מוטל על השואל ופליגא דרב

פפא דלמר לקמן לא רמי חייב לזכוס אשואל עד שעה שמיאנס: ואיכא דממני לה אסיפא. טעמיה ואכלוה משלמים דמי בשל כוול
ואם הניח להן אביהן קרקע משלמין פטורין שלם דהוו איניהו צמקוס אצוניה והואיל והן אכלוה משלמין: **אבל ארישא.** דממנה דכרעה
לא דלא אמרינן אשעטבד נכסים דלא רמי חייב לזכוס עד שעת אצוניה והכא כי אמרינא ליתיה לשואל והני קבול
עליהו מידי: והיינו **דרב פפא דלמר היכה פרה גנובה לו.** כלומר גנב פרה מערב שבת וטבח בשבת חייב אף בתשלומין ארבעה
וחמשה שהרי נתחייב בקרן קודם שיבא לידי איסור סקילה ואף על גב דקנסא לא אחי עליה עד שבת לא שטרינא ליה מקנסא משום
חייב מיתה דלמר באלו נערות (כחצות דף לז:) קנס חידוש הוא שחידשה מורה הלכך אע"פ דמקטיל משלם: **היכה פרה שואלה לו וטבחה**
בשבת פטור. מן הכל דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אחרנא וקמה דרשומיה אפילו למלאך המות אלא בשעת טביחה הוא
דגזילה ואיסור שבת וגניבה בלא כחאד ופטור מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה וקנסא ליכא דהא אין כפל ולא ארבעה
וחמשה אלא בגנב שגג מביט בעלים או בשומר חנם או בשומר חנם לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בש"כ כ':
שאל אין גניבה אין טביחה ואין מכירה לא גרם ליה. ואכן שמעין כאן ובכחצות (לז:) וכן פירש לנו רבינו שאם אין גניבה אחר שפטור
מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטריה הכא דליכא קרן
פטור דתשלומי ארבעה וחמשה אחר רחמנא ולא תשלומי ג' וד' וכו' מלית מהכא קרנא הוה לו ג' ללאן וד' לבקר. ולא היה לו לנ להנין
את מושל שטעם זה אין לר"ך ללאן שהרי אין קנס בשואל הטובה ואפילו אמרינן כרע פפא דעד השתא קס ברשותא דמרה אפילו
הכי גזל נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטעם טענת גנב והוה שומר חנם. וכו' גרס ליה בכחצות (שם) גרסינן ליה ובתלמא
אדרבא דלמר התם גנב וטבח בשבת פטור שאל אין גניבה כ' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום
האזי טעמא אכל דכרע פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואידי דמילתא דרב פפא אימתר הכס גבי מלמא דכרע
איגרסא נמי אגב שטפא דכרע פפא ותשובות רב האי גאון מסייעא לי: **כעין שגול.** כלומר אם גזילה קיימת יחזיר אכל אין
גזילה קיימת פטור ובדידה ליכא לאוקמא אלא בבניו: **בר חמוה דרבי ירמיה.** קטן הוה: **ערק גלי.** דלת פתוחה בבית אצוי
סגר ולא הניח ליכנס לפי שהיה רואה רבי ירמיה להחזיק בזה: **דאפוקי בה כח"י דלבוה.** והיה טוען שאצוי מכרה לו או נתנה לו:
שלא

אע"פ שהן יודעין שהם של רבית ב'ו. וא"ת והיכי מדקדק
מינה דכרשות לוקח דמי דלפילו לאו כרשות לוקח דמי
א"ש דפטורין כיון דמדעת נמן לו ליתנהו גביה בתורת גזילה אלא
בתורת הלוואה א' ולכן אין חייבין להחזיר דמלוה על פה אינו גובה מן
היורשין וי"ל דאע"פ דמדעת נתנם
לו איתנייהו גביה בתורת גזילה דהוי
כנתניהו בטעות דלא נמן לשם מתנה
אלא בתורת רבית ומיקרי גזילה
בעיניה כיון שהמעות בעין והיו חייבין
להחזיר אי לאו דכרשות לוקח דמי
והוה שנוי רשות:

ולא פש ד' גביה ודא פירי
פטורין. מנו שהיו יכולין
לומר החזירו לך א"כ כגון שאין עדי
גזילה אלא הודאת הננים בלבד:
קמנים והא אפר קמנים פטורין.
ל"ג דהא לאו קושא היא
דהיא דלעיל כסומכוס והך כרנא
דפירש כקונטרס אלא ל"ג בל
הספרים ואכלין קטן מידי משאל
אית ביה לא יאז אלא מוקי ופמן
חש"י פגיעתן רעה כ'ו וה"ה הי"מ
למפרך מחלילת גדולים אמאי חייבין
כי אכלו לרב חסדא לאחר יאוש ולרמי
בר חמא לפני יאוש אע"פ דכי גזילה
קיימת חייבין כי אכלו פטורים דכ"ל
אלא פריך טפי להדיא אקטנים
וליכא לאוקמי כגון שהניח להן אביהן
אחריות נכסים ולהכי א"ש הא
דגדולים חייבין לשלם אכל קטנים
קשה דמ"מ יש לפטור מטעם דאין
מקבלין עדות אלא כגון כעל דין
דהא לא פטורים משום טעמא אלא
לסומכוס ולא לרבנן:
אכל

כל ימי שאלתה ומתה אין חייבין בלאונסיה 'כסבורים של אביהם היא
וטבחהו ואכלוה משלמין 'דמי בשר כוול הניח להם אביהם אחריות נכסים
חייבין לשלם איכא דממני לה ארישא ואיכא דממני לה 'אסיפא מאן
דממני לה ארישא כל שכן אסיפא ופליגא דרב פפא מאן דממני לה אסיפא
אבל ארישא לא והיינו דרב פפא דא"ר פפא (ז' ה"ה) פרה גנובה לו וטבחה
בשבת חייב שכבר חייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת 'היתה פרה
שואלה לו וטבחה בשבת פטור שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד ת"ר
'והשיב את הגזילה אשר גזל 'מה ת"ל אשר גזל יחזיר כעין שגול מכאן אמרו
הגזול ומאביל את בניו פטורין מלשלם הניח לפניהם בין גדולים בין קטנים חייבין
משום סומכוס אמרו גדולים חייבין קטנים פטורין בר חמוה דרבי ירמיה טרק
גלי באפיה דרבי ירמיה אתא לקמיה דרבי אבין אמר ישלו הוא תובע
א"ל והא מייחנא סהרי דאחזקי ביה בחיי דאבוה יא"ל וכו' מקבלין עדים
שלא

טעמיה ואכלוה משלמים דמי בשל כוול
אכלוה משלמין פטורין שלם דהוו איניהו צמקוס אצוניה והואיל והן אכלוה משלמין: **אבל ארישא.** דממנה דכרעה
לא דלא אמרינן אשעטבד נכסים דלא רמי חייב לזכוס עד שעת אצוניה והכא כי אמרינא ליתיה לשואל והני קבול
עליהו מידי: והיינו **דרב פפא דלמר היכה פרה גנובה לו.** כלומר גנב פרה מערב שבת וטבח בשבת חייב אף בתשלומין ארבעה
וחמשה שהרי נתחייב בקרן קודם שיבא לידי איסור סקילה ואף על גב דקנסא לא אחי עליה עד שבת לא שטרינא ליה מקנסא משום
חייב מיתה דלמר באלו נערות (כחצות דף לז:) קנס חידוש הוא שחידשה מורה הלכך אע"פ דמקטיל משלם: **היכה פרה שואלה לו וטבחה**
בשבת פטור. מן הכל דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אחרנא וקמה דרשומיה אפילו למלאך המות אלא בשעת טביחה הוא
דגזילה ואיסור שבת וגניבה בלא כחאד ופטור מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה וקנסא ליכא דהא אין כפל ולא ארבעה
וחמשה אלא בגנב שגג מביט בעלים או בשומר חנם או בשומר חנם לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בש"כ כ':
שאל אין גניבה אין טביחה ואין מכירה לא גרם ליה. ואכן שמעין כאן ובכחצות (לז:) וכן פירש לנו רבינו שאם אין גניבה אחר שפטור
מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטריה הכא דליכא קרן
פטור דתשלומי ארבעה וחמשה אחר רחמנא ולא תשלומי ג' וד' וכו' מלית מהכא קרנא הוה לו ג' ללאן וד' לבקר. ולא היה לו לנ להנין
את מושל שטעם זה אין לר"ך ללאן שהרי אין קנס בשואל הטובה ואפילו אמרינן כרע פפא דעד השתא קס ברשותא דמרה אפילו
הכי גזל נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטעם טענת גנב והוה שומר חנם. וכו' גרס ליה בכחצות (שם) גרסינן ליה ובתלמא
אדרבא דלמר התם גנב וטבח בשבת פטור שאל אין גניבה כ' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום
האזי טעמא אכל דכרע פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואידי דמילתא דרב פפא אימתר הכס גבי מלמא דכרע
איגרסא נמי אגב שטפא דכרע פפא ותשובות רב האי גאון מסייעא לי: **כעין שגול.** כלומר אם גזילה קיימת יחזיר אכל אין
גזילה קיימת פטור ובדידה ליכא לאוקמא אלא בבניו: **בר חמוה דרבי ירמיה.** קטן הוה: **ערק גלי.** דלת פתוחה בבית אצוי
סגר ולא הניח ליכנס לפי שהיה רואה רבי ירמיה להחזיק בזה: **דאפוקי בה כח"י דלבוה.** והיה טוען שאצוי מכרה לו או נתנה לו:
שלא

א. מ"מ פ"ד מלכות
מלוה ולוה הלכה ד' ספ"ה
עשין קלג טו"ט י"ד ספ"ה
קלג ספ"ה:
ב. ג' ד' טו"ט פ"ה
ספ"ה שאל פטור:
ג. ה' מ"מ פ"ה מלכ
שאלה ופטורין הלכה ה'
ספ"ה עשין כ' טו"ט פ"ה
ספ"ה שאל פטור א' ופטור
ג' ורב אלפס כ"ל וזכ"ה
פ"ה דף קכ"ה:
ד. ה' מ"מ פ"ה שאל פטור
טו"ט פ"ה שאל פטור:
ה. ט' מ"מ פ"ה מלכ
גמיה ה' א' טו"ט פ"ה
יב' מ"מ פ"ה הלכה ד'
יג' כ' ל' מ"מ פ"ה מלכ
מלוה ולוה הלכה ד' ספ"ה
עשין ד' טו"ט פ"ה ספ"ה
קי ספ"ה:
א. מוסף רש"י

הניח להן אביהן מעות
כ"ו רבית כ"ו אין
חייבין להחזיר. דממני
האזי לאו כחצות ליל גזל.
והני לאו גזל מדר. דקניטור
פסיוי רשות וקסבר רשות
יורש כרשות לוקח דמי
דממני (ד"ה) משתמשין
בה כל ימי שאלתה.
כל ימי משך הזמן שאלה
אצוניה כן כחצות (כחצות)
(ד"ה) מתא אין חייבין
באונסיה. דאיתיה לאו
שאלין יניחו עליו (שם).
דמי בשר כוול. כל
זוזא תשינא בלרעב דנקי.
הכי אמרינן בפרק מי
שמת (כ"ב קמז:) ויהיו
יחזירו לבעלים (כחצות)
(ד"ה) אחריות נכסים.
קרקעות (שם). איכא
דממני לה ארישא.
להא הניח להן אביהן
אחריות נכסים חייבין
לשלם ואמרין דחייבין
לזכוס דלשתעבוד נכסים
דלזכויהו מחיים משעת
שאלה (שם). ואיכא
דממני לה אסיפא.
היכא דטעמיה אם הניח
להן אביהן אחריות נכסים
תשלומין תשלומי מעלה
ולא כוול. דאיתיה לאו
למיקר (שם). כל שכן
אסיפא. כשטעמיה ואכלוה
(שם). ופליגא דרב פפא.
דלמר (לקמן) היכא שעתא
דממני לה אצוניה הוא
דלמי חייבא עליה ולא
משעת שאלה (שם). אבל
ארישא לא. אם חסד לא
מחייבי לשלומי ולא אמרינן
אשעטבד נכסי דלזכויהו
משעת שאלה (שם). והיינו
דרב פפא. דלמר לא
אמרין משעת שאלה רמו
עליה תשלומין אלא משעת
אצוניה ואיך יהיה שעתא
ליתיה לשואל דלמיקר (שם).
היתה פרה שואלה לו
וטבחה בשבת פטור.
דהיא דלעיל שעתא דקא ענת
לה גזל לא ממנה ומיתה
וממון בלא כחאד. ולא
גרסינן שאל אין גניבה אין
טביחה ואין מכירה. דמי
שואל לא שייך לא כפל ולא
ארבעה וחמשה. שהרי חייב
בקרן לשלם אפילו טעון
טענת גנב ואין קנס אלא
אזי בגנב או בשומר חנם
הפטור עצמו טעון טענת
גנב שאלר בגנבה (שם).

אבל היבא דאית ליה חזקה דאבהתא ב' משמע דהיינו אפי' היה רבי ירמיה בתוך הדלת מפלג הסם בעל השדה מוחזק בשדה הכא רבי ירמיה לא היה מוחזק משמע דלא מלי נכחי מדי אלא גמא דאית ליה חזקה מאבות אפילו היה רבי ירמיה מוחזק בבית:

ושלחו לו ואלא בא אורי' דמשמע דנעבי שלחו לו * ולא בא נכדי שהיו עדיו חולים או שהיו מנכשין לילך למדינת הסם מדלל קאמר או שלחו דקאמר או שהיו עדיו חולים או שהיו כו' ומיהו כסמך משמע דנעבי למימר או שלחו דקאמר כגון דפתחו ליה בדיניה ושלחו ליה ולא אלא משמע דמשום האי מילתא לחודיה דשלחו לו ולא אלא מקבלין עדים שלא בפני בעל דין ויש לדמות דאלי הסם דפתחו ליה בדיניה ודין גדול הוא זה * ויש ספרים שכתבו כן או שלחו אחריו ולא בלא * ויש ספרים ישנים וצ"ח ר"ח ובספר ישן נמצא כתוב ושלחו לו: **מצ"י** טעין צ"ד הגדול קאזינא ב' פירש צ"ח ומצי נחבע לאשמתויה דכחי ויהי נראה לומר דדוקא נחבע יכול לפטור עצמו בך אבל לא תובע דאלי כל אדם יאמר לחבירו או תן לי מנה או כל עמי צ"ד הגדול אבל נראה לר"ח ד"ש תובע דהשתא נחבע שגרה עושה ערמה כדי לפטור עצמו ממה שזה תובעו מצי למימר הכי כ"ש תובע שמתחילה תובע כן ואין נראה כמערים ועוד דאפילו ליה דעבד ליה לאיש מלוה מצי למימר צ"ד הגדול קאזינא כ"ש מלוה ואע"ג דאמר בפרק זה צורר (סנהדרין דף נא: ושם) אמר אמימר הלכתא כופין אותו והולך עמו למקום הועד ומסיק דהני מילי מלוה אבל ליה עבד לאיש מלוה ולא מ"ל נלך למקום הועד בית הועד לאו היינו צ"ד הגדול דבית הועד היינו מקום צ"ד קבוע אבל יש צ"ד הגדול ממנו נחמה ויחלצתא אפילו ליה מצי למימר צ"ד הגדול קאזינא אבל לבית הועד לא מצי אמר אלא כופין אותו ודן בעירו: **באריבין** את השטר שפא בפני בעל דין. פי' נקוט'

אם עדיו מנכשין לילך למדינת הסם ואין נראה לר"י דא"כ אמאי נקט קיום השטר הא קבלת עדים שלא בפני בעל דין ונראה לר"י דבכל ענין קאמר דמקיימין דקיום שטר דרננן ועדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותו צ"ד דמי ואין צורך קיום ומדרבנן הוא דלרין הלך מקיימין שלא בפני בעל דין ורבי יוחנן דאמר אין מקיימין סבר דלא פלוג רננן בין קיום שטרות לקבלת עדות והא דקאמר אסברה לך טעמא דר' יוחנן ה"ק דאפילו נקיים שטרות אית ליה לר' יוחנן יבא בעל השטר ויעמוד על שורו ומיהו רב נמי אית ליה בעלמא יבא בעל השטר כו': **עד דאזי** שפיה בתלתא בשבתא. דמסתמא נשני דנהו:

דקבעי צמיח וואו צמיתא. משקורעין אותה משלם הוא שטר הסופר: ומר

שלא בפני בעל דין. והא קטן כמאן דלמיה דמי: **שקף בעבדיו**. שלקח עבדיו עמו שישיעוהו. ונראה. אם שלו הוא: **הסם**. הוא דירד לתוך שדה בןך שדה חזקה דאזכור אבל היכא דאית ליה להאי מינוק בבית זה חזקה דאזכור לא מפיקין ליה מיניה ולכשיגדיל יבא רבי ירמיה עדיו וידון עמו: **חולים**. מוכנסים למות ואם לא עכשיו חתומים: **לכ"ד הגדול**. שגאך ישראל: **כגון דנקט**. בעל דין חבירו: **דסקא**. אגרת מצ"ד הגדול ששלחו צ"ד של כן * (לכופין): **מקיימים** אם השטר. היו עדים החתומים מנכשין לילך למדינת הסם מצינן מלוה צ"ד ומעדין על כתב דין וצ"ח דין כותבין תחתיו כותבין תלתא הוינא ואמו פלוני ופלוני ואסידו לחתומים ידיהו ואשרטויה וקיימנוהי דכחי: **ואע"פ שטומד**. בעל דין וצווח אל מקיימיהו מוויף הוא אין חוששין: **פסיחא**. שטר שממא על שאלן פורע החוב: **אדרכסא**. פסק דין לירד המלוה לתוך נכסים של ליה וליטול בשומאם

במונו: **שפא הספיק**. קרקעות של מלוה חבירו ותפסות מדמיה: **מר אפא**. זה שמו והיה לו חוב על חבירו ולא היה הלוה צעיר: שני וחמישי צמי דינן קבועים צעירות קנסת עורא בפרק מרובה (לעיל דף נב:).

שלים דרבנן. פסק להזמין אש לדין וחור ואמר צ"ד אינו רוצה לצא: **מסימנין** ליה **כפי פרי**. דלא משקר צ"ד דינא: **פסיחא**. שטר שממא. וכי שרו ליה שממא לא שרו ליה עד דהייב וואו דפתחא לספרא: **היבין ונמא**. מומצין בעל דין ליום פלוני לדין: **על פי אשה**. ההולכת אללו לפי דרכה או ע"פ שנינו וסמכין עליהו דעבדין שליחותיהו אי לא אתי מחזקין באפקרומא ומשמעין ליה: **אלא דליסיס בממא**. שאלן אותו פלוני עכשיו צעיר צ"ד צה ואמר לשכניו כשישוב פלוני אמרו לו לצא:

אבל

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

(א) ואם שור נזח הוא מתחיל שלשם ודעור בבעליה ולא ישמרו דמיה איש או אשה השור יסקל וגם בעליה יוקרע: שמוח כא כט

תורה אור השלם

1. ואם שור נזח הוא מתחיל שלשם ודעור בבעליה ולא ישמרו דמיה איש או אשה השור יסקל וגם בעליה יוקרע: שמוח כא כט

חגרות הב"ח

(א) נזח דלא קיימא ליה חזקה כ"ל ואם א' נמחה: (ב) שם נמסרה דאמר קא טרם כחי ויורק וכו' נמסרה דאמר דלא לא אשכח:

גליון הש"ס

נזח דלא קיימא ליה חזקה כ"ל ואם א' נמחה: (ב) שם נמסרה דאמר קא טרם כחי ויורק וכו' נמסרה דאמר דלא לא אשכח:

מוסף רש"י

תהי בה. לשון מרמז, כמו בת תיבה דמ"ט ע"י (סו): כלומר מעין ומחשבו דלעת טעמו של דבר (שד"ח סו): לשון מרמז בקצת כמו צ"ח (כב): מהי ליה אקניניה כלומר דיקא לה ופריך (לעיל ע"ה): אדרכסא. שטר פסק דין אונס ליה שכל מקום שחלש משל יקחם ומספיק לו השטר (ב"ב דה):

לִרְיָהִיתָ: נִדְרִין. קוֹסם כֹּל פִּירוֹת עָלֶיךָ אִין תְּבוּאָה וְזוֹ שֶׁנֶּחֱזַק הַמֶּלֶךְ: הוֹרִיגִים.
וְחֻלֵּי מִמּוֹן: כְּמוֹכֶם שְׂבוּא כְּעֵנִי אֲנִי. וְאִין לְחוֹשׁ אִם חֲזוֹל הֵיכָל דְּלִיכָא חִילוּל הָשֵׁם שְׂאִין
בְּחֻכְמָה עַד שְׁפוֹטֵרִין אֶת הַיִּשְׂרָאֵל: אַחֲרֵי נִמְכַּר. בְּעֵצָה עֲבָרִי הַנִּמְכָּר לְנֹכְרִי בְּזוֹק מִשְׁתַּעֲבִי:
שְׁלָא

[illegible][illegible]

(6) רש"י ד"ה הים מיאש
וכו' דאין כאן וכו' נמי
גוברי. נ"ב ע"ל דף לו
ע"א: (3) ד"ה והי מילי
דטורלא ארעא כ"ל ומינא
אכרינ נמחק: (א) ד"ה אל
וכו' חליף הראיל הדבאי
זכר וכו' משנה שעברה:
(ד) תוס' ד"ה יכול וכו'
ימיא את הכנניה: (ד) ד"ה
הכי וכו' דכנניה אינא
במר חילול:

גמ' ידקדק עם קונחו. עין
פי' המשיגות להרחיב
פי' מ' דלילס: שם עבר
עברי גמ' קני. עין
ינמות דף מו ע"א ונ"י
סס: שם ויל' חר' אי
דבורה. עין נב"מ דף מח
ע"א חוס' ד"ס נחנה
למסוה:

שלא ייחלואו בית דין מיד הכותי
יניח את הכנעני לכפול ולהוסיף
תוסב. אין עובד ע"ז ואוכל גבילות:
היא (ד' כ.) ובערבין (דף ל:) כמה
קשה אצקה של שביעית אדם
שנושא אותן בפירות שביעית סוף
מוכר אתו עצמו שנאמר ונמכר סוף
לא לך אלא לכנעני כו' ולע"ז עמיה
לחטוב עלים ולשאוב מים ואכולהו
קאי בגולה היתה לו אלמא גול
כנעני אסור: **בהפקעת הלוואה.** שאין
גזל ממנו שרי ג' כי לא חילול
השם ולהצריח המכס היו הפקעת
הלוואתו: **הפקעת הלוואה הוא.** שהלווה
על עבודתו ואפי' הכי אמר ר' עקיבא
לא יא' על כרחו: **גופו קנוי.** כל ש
שים ונמאן שגזלו ממנו: **עשור.**
היה חייב לו לישראל וטעה
בחסנון לדיכא חילול השם: **לנפא**
דלדיכא במר דפרולא. מורק
של זהב בחזות של נחשות:

מחזרים שפירכ זה מלמד והספיק
בשחזון שלקח ג' בחזקו ד':
ואמר, רב כהנא לבוי חזי דעלן
סמיכנא אינו מונה אותם כדי
להוציא עצמו מן החשד. ל"א
כומי א"ל לרב כהנא חזי דעלן
סמיכנא זו שמעמי: **לללחא**. לבקע:
מעיקור. פסקית של צד העיקר
קה לררי שחן עציס: **דדוסי**
מנייגא ידע. מנין הספקים מנה
אבל לא נתן עיניו כמה דקיס
יש וכמה גסים יש: **שיבשא**.
וזמרות: **קטופי**. אשכולות: **היני**
מיאשי. כלומר מי היו יאוש
הא יאוש כדי היו (ב) ואין כאן שנוי
רשות שצריח'ר הן וואין מעשה נמי
ליכא דהשאר נמי גוצא דריקא
מקור: **והא לא עבדי שליחותיה**

מזה אחד ומזה אחד: **באזא**. בקטע:
דמשקס בני דרי. היו ארבעה שותפין
בגורן והיחולו שלשה חלקין צבימן
והרביעי נמאז בגורן: **פרע מנאס**
דמלנא. בשביל כולם ולכשיבאו
חבירי ארץ יבטילו לומר שלך היה
ולך שלנו ואם גבאי: היו ישראל
שקנה מן המלך את ההם אין כאל
משום גזל דדינא דמלכותא דינא
ואם כותי הוא מותר לקנות ממנו:
אריסותיה מפיק. דאין לו חלק
בגופו של קרקע ואין עליו לפרוע
חלק על הדינא ולטעין וצוית לא
מוצניק מנייה דגזל הוא מה שנטלו
מן הארץ: **בר מאס אבר מאס**
מיצט. ראש ציד ישראל גבאי
הער למשכן בן העיר: דאין מם
בן עיר חבירו דדינא דמלכותא דינא:
היו מילי **דגורא** (נ) ארורי ארורי

(ג) והוא הגבאי כבר פרע למלך
רו: דדיירי דרי. עכו"ם שיש להם
של ישראל ושל בני ישראל הוא:
אפימא

וַיֵּצֵא יִכּוֹל יְגֻלּוֹם עָלָיו ת"ל
 ז' ה' "יִדְקֶק עִם קִנְיָהּ אָמַר רַב
 ה' ה' בְּכַנְעֵנִי הָא בְּגַר תּוֹשֵׁב
 וְהָא תְּרוּיָהּ גְּבִי הֲדָדִי כְּתִיבִי
 לָגַר שְׁנָאֻמַּר ² לָגַר וְלֹא לָגַר
 תּוֹשֵׁב שְׁנָאֻמַּר לָגַר תּוֹשֵׁב
 ז' ה' הַעֹבֵד כּוֹכְבִּים כְּשֶׁהוּא
 ז' ה' הַנִּמְכָּר לַעֲבוֹדַת כּוֹכְבִּים
 א' ה' לֹא קִשְׂיָא כְּאֵן בְּגִזְלוֹ וְכֵאֵן
 וְאִתּוֹ ³ א"ל אֲבִי עֶבֶד עֲבִירִי
 תוֹ הוּא רַבָּא לְמַעֲמִיָּה ⁴ דְּאִמְר
 בְּכִירִי גּוֹפִי קִנּוּי אָמַר רַב בִּיבִי
 ר"ש חֲסִידָא ⁵ גִּזְלָא כְּנַעֲנִי
 מוֹתֶרֶת ⁶ גִּזְלוֹ אֲסוּר דְּאִמְר רַב
 ה' ה' כְּנַעֲנִי שְׁהוּא אֲסוּר שְׁנָאֻמַּר
 ה' ה' הָעַמִּים אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן
 מִסּוּרִים בִּידֶךָ וְלֹא כּוֹמֵן שְׂאִינִם
 אֲבִידֶתוּ מוֹתֶרֶת דְּאִמְר רַב
 אָמַר רַב מִנֵּין לְאֲבִידַת הַכְּנַעֲנִי
 שְׁנָאֻמַּר ⁷ לְכָל אֲבֶרֶת אַחִיד
 מְחֻזָּר וְאִי אֶתָּה מְחֻזָּר ⁸ לְכַנְעֵנִי
 ה' ה' הֵיכָא דְּלֹא אֲתִי לִידֵּיהּ דְּלֹא
 כְּתִירָה אֲבֵל הֵיכָא דְּאֲתִי לִידֵּיהּ
 אָמַר רַבִּינָא ⁹ וּמִצְאָתָהּ דְּאֲתִי
 תְּנִיָּא ר' פִּנְחָס בֶּן יֵאִיר אָמַר
 וְיִלּוֹל הָשֵׁם אִפִּי אֲבִידֶתוֹ אֲסוּר
 מַעֲוֹתוֹ מוֹתֶרֶת ¹⁰ כִּי הָא

נן מכותי מאה ועשרים חביתא
 קא סמיכנא רבינא זבן דיקלא
 מעיקרו דכותי מנינא ידע רב
 כפרדיסא ותלי בה קישופי
 הו אייתי אי דישראל נינהו לא
 נא אמר ליה דכותי שרי א"ל
 אמר שמואל דינא דמלכותא
 שרי ועברין עליהו א"ל אביי
 ר ליה אי לא דינא דמלכותא
 מלכא מלכא אמר זילו וקטלו
 שלוחא דמלכא כמלכא ולא
 אינקוט מכוליה באגי ומשקל
 מנתא דמלכא וה"מ שותפא
 רבא רבא מתא אבר מתא
 אבר אבל שתא דחליף הואיל
 די בתוך התחום אסור ליקח
 מתא בהדייהו חוץ לתחום
 מרדפים אחריהם אפילו חוץ
 קין לעילא ודנחתין לתתא שהאי
 מיניה ואול ואסחדי ליה דביני
 טעמא דאינהו מפקי ממונא
 אפומא

תא דא: אכל שתא דחליף חליף.
ולו אין כח למשכן את זה על ח
בהמה שמא נתחברה עם בהמותיה

והוא חנאי דפרק המקבל (נ"ח)
דבול הכנעי מותר מוקמי לה לה
ייתי:
פ"י בקונטרס יכול יניח (ד) הכנעי לכפול
לחבוע מה

שלא ימשכנו
יוחשב עם קו
יוסף לא קש
אמר ליה אבי
לא לך אלא
צדק אלא ל
משפחת גר
אומר או לע
אלא אמר רב
בהפקעת ה
הפקעת הלווא
רבא * יעבד
בר גידל אמ
אסור אבידת
הוא מנין לג
ואכלת את
לך בזמן שה
מסורין בידי
חמא בר גור
שהא מותר
לאחיד * אתה
ואימא הני מ
מחייב לאהדו
אימא ליהדר
לידיה משמע
הבמקום שיש
אמר שמוא

ואבלע ליה חד זוזא רב כהנא
ליה חד זוזא אמר ליה יחי דעל
חא א"ל לשמעיה קדם ואיתי
ל באורחא חזא שיבשא דגופ
ה לשמעיה • זיל חזי אי דכותי גי
ההוא כותי דהוה יתיב בפרדי
י ישראל לא שקיל דמי גופא
ז תדע • דקמלי דיקלי וגשרי גי
אייאוש להו מנייהו מרייהו א
גשי והא לא קא עברו כדאמר
נהו אזלו וקמלו מחד באנא
פסיד אנפשייהו דאיבעי להו
מאן דמשתכח כבי דרי פרז
אריסותיה הוא דקא מפיק ואמ
דכרלא ארעא וכרנא דהאי ע
חליף ואמר רבא הני דדיירי
מא משום דמערבא חיותא
הם אמר רבינא אם היו בעלים
כריו רבא ואיתימא ר' הונא דס
ע סהדותא לכותי וא לא תבעו
אל חבריה משמתינן ליה מא

פירות: וכרגא. כסף גולגולת ד
עליו שנה שעברה ומעמה המס של
הן שדות זכר: אסור ליקח מהן.

מִדָּא אַ מִי פִּיז מְהִיל
גְּנִיבָה הִלְיָה קְמַג
לְאִיז קִבֵּל:
מַה בַּ עֲשִׂיעַ חִימִי סִי
שָׁמַע קִעִי בַּגְּנִיבָה:
מִזְג מִי פִּיז מְהִיל
מִזְג מִי פִּיז מְהִיל

שאל נמן ומיהל
 קרל להכי לאטע
 הכעניי להטענות א
 יגלוש ייכול יגלוש
 הכעניי ויחן לו ח
 חיל ומשע עם ק
 בערך גלס אע"י
 מוחד אסור להטע
 וידע שגזול ועוש
 חבי קאמינא
 גראה לר"י
 מחמילה כמו ש
 שהיה הכותי מו
 גדול הכותי מו
 גניבה לגזילה דב
 השם כשידע לבס
 לא אייתי אלף
 כעניי ולא מי
 (שם) לשרי:
 היה להם לתבוע
 העוברים עליהם
 מחייאשים לפי
 להם כלום משו
 שאל נמן ומיהל
 קרל להכי לאטע
 הכעניי להטענות א
 יגלוש ייכול יגלוש
 הכעניי ויחן לו ח
 חיל ומשע עם ק
 בערך גלס אע"י
 מוחד אסור להטע
 וידע שגזול ועוש
 חבי קאמינא
 גראה לר"י
 מחמילה כמו ש
 שהיה הכותי מו
 גדול הכותי מו
 גניבה לגזילה דב
 השם כשידע לבס
 לא אייתי אלף
 כעניי ולא מי
 (שם) לשרי:
 היה להם לתבוע
 העוברים עליהם
 מחייאשים לפי
 להם כלום משו

הגהות הגר"א
[א] נכרא (ולא תבעו
מיניה) ת"מ:

מוסף רש"י

שנאמרו לך. מפרש
שאלת איך תסמינה למנחה
זה יד תשיב יד נר
ומסב עמך נר. (דקדוקי)
וירפא דבריהם תסמינה
שערין (ל) כל וירפא
מנה קשה אהבה של
שערית. עשית נוסא ונתן
סדירות שערית סוף מוכר
ומתפלל כי עד לא לא
ילידו עד שמוכר עמנו
שאלה ומכר לך ולא
לך אלל נר (בבא שם).
זה המכר לעבודת
כוכבים. שהיה נעשה
מחבת לעבודת כוכבים
למחבו עדים ולמכור מים
(שערין כ' ופירוש ב"מ ש"א).
עבד עבד גופו קניו.
עד שיעשו ימי חמיוסו
(שערין ט'). ומצאתה
שאלה קרית מלאה,
דמאחא לידיה שמע.
ואחלי לה לחן ולע ענד
כוכבים. לה לחן שאלתה
נעניו ומתרה אלל חמיו
לך למחבת וירפא חמיו
למחבתה לחמיו לחמיו
כלל יד קטנה מריר לחמיו
לך (כ' ופירוש ש"א).

בר ישראל דין
דכותי על יש

52

עין משפט
גר מצוה

[illegible]

אמר לו. לעתה, מברך
לך מעיזה של פירה.
כל מעשה של פירה זו
והיו ברוך מתנחם. הקב"ה
נחמנו. לוקח זה לברוך
נחמנו מבידה זו הברכה
הדמים. אין הנחום מנחם
לך. ללוקח מן הדמים,
שכר היה ידוע וקב"ה
שמתנתם שם. וזה לא
מכר לו הקב"ה. (חולין
קכ"ג) ואין הטבח מנחם
לו כלום של שם אלא מנחם
לו את המתנתם מתנחם
(שם קכ"ג). לקח הימנו
במקדש. ללוקח על דם
ושקל לו הקב"ה (שם קכ"ג)
השפח דחיל וכן היה
הקדש. נחמנו לברוך.
ונחמנו לו לוקח לבשר
לשחיט (שם קכ"ג). ומבידה
לזמן הדימים. טעם
ויכח לו מן הדמים. שם
כרחו. שמכר לו דבר שאינו
(שם) שמתנתו לו
ההכנסה מתנחמים וזוין
על הטבח (שם קכ"ג). לא
שנו. הישק ללוקח הימנו
הקדש. דקדקו חז"ל ויטעו
לזמן וזהו חז"ל ויטעו
ברוך מן הטבח. אלא
ששקל לעצמו. כששקל
לוקח נחמנו. לזמן דעם
לזמן. נחמנו לזמן אשר
דמים של כך. לשיקר
ושקל מנחם וזהו
הטבח היה מועיל לזמן (שם)
אבל שקל לו
הטבח הדיון עם הטבח.
היון של כך מתחלוקה
ויתבאר לו על טענה אחר
והטענה חזר ענינין. (שם)
ע"ז ענין חזר ענין (שם).
והוציא את הדבר לחיוב.
מפני שדבריו מן יקרא
(שם קכ"ג).

על הגגב היא ואין הלוקה בעל דיו
מן הגגב: **הדין עם השני**. דיו של
ב חסדא. גול ולא נמיאשו הצעלים
הא גולן הוא ומיהו היכא דלא הוכר
אמר ליה אב"י חרי מתנות בהונה
כדפני יאוש דמי ופליגי.
דמשמע ליה לאב"י דהדין עם הטבה
דוקא ור"ע הדין עם הראשון מכאן
קשה על פ"י הקונטרס דפרק הרוזע
(חולין דף קלד.) ואין להאריך בזה:
והלכתא בבדולה עשו בו תקנת
השוק. ג"ל דלא קאי
אלא אחי דפליגי בזה אמוראי (א) אחימור
ומר זוטרא [רבא ורב ששת] דלתו
לפסוק ממ"ד עשו בו תקנת השוק אבל
אחיתלם דרבא דגגב מפורסם דלא
פליגי עליה שום אמורא לא קאי:
הרי

(א) נותנו לכהן ומכנה לו מן הדמים ויאמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו אבל שקל לו המבח הדין עם המבח אימא אף דין עם המבח מהו דתימא (ב) אין מתנות כהונה נגזלות קמ"ל ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי בדרכ חסדא רב וביד אמר כגון שנתייאשו הבעלים ביד לוקח ולא נתייאשו ביד גנגב ובהא פליגי מר סבר יאוש ואח"כ שינוי רשות קני שינוי רשות ואח"כ יאוש לא קני ומ"ס ל"א שניא רב פפא אמר בגלימא דכ"ע לא פליגי דהדר גלמריה והכא בעשו בו תקנת השוק קמיפלגי רב משמיה דר' חייא אמר הדין עם הראשון דינא דלוקח דלישקול וזוי מגנב ולא עשו בו תקנת השוק ור' יוחנן משום דר' נאי אמר הדין עם השני דינא דלוקח דלישקול מבעל התיבית ועשו בו תקנת השוק וסבר רב לא עשו בו תקנת השוק * והא רב הונא תלמידיה דרב הוה וחנן בישא גנב גלימא וחכנא אתא לקמיה דרב הונא א"ל ליה הווא גברא זיל שרי עבידך שאני חנן בישא כיון דליכא לאישתלומי מיניה ככלא הוכר (ג) דמי אמר רבא דאם גנב מפורסם הוא לא עשו בו תקנת השוק והא חנן בישא דמפורסם הוה ועשו בו תקנת השוק נהי דמפורסם לבישואת אלגניבותא לא מפורסם איתמר גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקפו לא עשו בו תקנת השוק דאמרי לא אדעתא דהנהו יתיבת ליה מידי משכנתא שוי במאתן במאה עשו בו תקנת השוק שוה בשוה אממר אמר לא עשו בו תקנת השוק מר זוטרא אמר עשו בו תקנת השוק (ד) והלכתא עשו בו תקנת השוק זבינא שוה בשוה עשו בו תקנת השוק שוה מאה במאתן רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק רבא אמר עשו בו תקנת השוק והלכתא כבוליהו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקפו: אימי בר נאי חמוה דרבינא הוה מסיק בההוא גברא ארבעה זוזי גנב גלימא אתיא ניהליה אוזפיה ארבעה זוזי אחריני לסוף הוכר הגנב אתא לקמיה דרבינא אמר קמאי גנב ופרע בחובו ולא בעי למיתב ליה ולא מידי הניג ארבעה זוזי אחריני שקול זוזך והדר גלימי מתקיף לה רב כהן ודלמא גלימא כהני זוזי קמאי יתבה ניהליה גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקפו וארבעה זוזי בתרתי הימוני הימניה כי הכי דהימניה מעיקרא איגגול מילתא מלא לקמיה דרבי אבהו אמר והלכתא כרב כהן נרשאה גנב ספרא זבניה לפפונאה בתמנן זוזי אזל פפונאה זבניה לבר מחזאה במאה ועשרין זוזי לסוף הוכר הגנב אמר אביי לזיל מרי דספרא ויהב ליה לבר מחזוא תמנן זוזי ושקיל ספריה ואזיל בר מחזאה ושקיל ארבעין מפפונאה מתקיף לה רבא השתא לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק לוקח מלוקח מיבעיא אלא אמר רבא לזיל מריה דספרא ויהיב ליה לבר מחזאה מאה ועשרין זוזי ושקיל ספריה ולזיל מרי דספרא ולישקול ארבעין מפפונאה ותמנן מנרשאה: **מתני'** * זה בא בחביתו של יין וזה בא בכרו של דבש נסדקה חבית של דבש ושפר זה את יינו והציל את הדבש לתוכו

ב' הי"ב דמלאה מתנה היא מלאה לשויה נמי מתנה הו': ור"ב אמר עשו הקנס. דדמים יקריס: בר מנגב ופרע בחובו ובהיקיפו. ללא יהיב זוזי אהאי חפץ: הלכא השתא נמי הימניה: נרשאה ופפנאה וצני ממזאה על שם מקומן נקראו: **מרתנ'** אין

לא לרדף לאסדורי כולי האי. |א| דמיט
ואס צא לבצותו הימנו יאז דמיט ואס
צעל אצור עם הלווקס יאז ויזילא
וצא אחר ואכלנו ראה מזה גובה כ' צב
הגנב עוצר ליה רצנן תחקת השוק
ליעול מה שנתן אכל היכא הדוכר
הגנב עליו להחזיר אחריו: כלפני
יפוט דמי. דכהן לא מייאש מנייהו:
ופליגי. כלומר ואמר רב נטין. עס
הראשון. מפגוס. קיימה. הלווקס
קייבה לכהן למסכתא מנתות לא וצין
ליה: לא שט. לקח הימנו במשקל
נותנן לכהן דמשמע דהלווקס ע"כ
נותנן לכהן והוא יאז דמיט מן
המוכר: אלא ששקל. הוצא לעמלו:
דדיו עם הטבס. דיוו של כרו ונרטורו

גמ' והא רב הונא
תלמידה רב. עין שבת
קכח ע"א צ"ל דף מ ע"א
סנהדרין 97 ו ע"ב:

[N] רש"י ד"ה לא כו'
דינמא כו'. ג"צ אכל
הרמב"ם כתב דא"ל לכל
(וענהגר"א סי' שנו"ס ס"ק
:)

והדין עם השני והכא כגון שנתייחס
 כו': לא שאל. דקני לגמרי ואפילו
 דמי לא מהדר לו: רב פפא אמר.
 לעולם בדלמי יאוש פליגי ותרווייהו
 אית להו דרב חסדא ובגלימא דגמינה
 כ"ע לא פליגי דהדרא למרה מיד
 בחנם ואין הלוקח יכול לעכזה על
 מעותיו וכדרב חסדא והדין עם
 הראשון דלמר רב לא צדין הבצל
 הבית קאמר אלא דדינו של לוקח
 קאמר (י): תקנה השוק. על שקנאו
 לוקח בשוק צפרהסיא ולא הדין בו
 שנגנב עשו לו תקנה שישלם לו צעל
 הבית מעותיו: ורבי יוחנן סבר עשו
 פקנה. ובה דאית לן דרב חסדא
 ולא מצי לוקח למימר לבעל הבית
 לאו בעל דברים דידי את מיהו
 לאחר שישלם הגמינה יתבע מעותיו
 מבצל הבית. ואי קשיא מ"מ דמ'
 שקיל מה לי משום תקנה מה לי
 משום טענה לאו בעל דברים דידי
 את נפקא מינה היכא דגזל ובה
 אחר ואכל בלא דמים דלמירין דרב
 חסדא ואם השני נות לו מן הראשון
 גובה הימנו: שרי עביטך. החר
 משוכן כלומר פדה משוכן שצדו:
 טוב. מלוה: הקף. לחנוני: לאו
 אדעתא. דהאי גיבזה יהבזה ליה וזוי
 דמקמי הכי אחפת ליה: משכנתא
 שוה כשוה. אין דרך לעשות כן
 להלוות על המשכון כל שזוי הלכך
 לאו אדעתא דהאי משכנתא אחפיה
 אלא הימוני הימניה: רב ששה
 אמר לא עשו. ואפילו ליעול מאה
 אפילו ליעול מאתים דאורחיה למו
 דרב כהן. דכיון דהימניה מעיקר

לילה ותקלה עצמה תנאי היא דתניא חבית של יין של הרומה שנשמאת בית שמאי אומרים תשפך

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

קמז.

עין משפט
נר מצוה

(א) [פסחים כה. מיר. ג.
חולין קל"ז. (ב) יבמות ק"ה.
(ג) ג"ל ש"ז. (ד) ונחמ"ל:
(ה) [ג"ל ר' שמעון]. עין:
(ו) [ג"ל ור"ם]. (ז) [ג"ל
ר"ם].

הגהות הב"ח
(ה) ג"מ מן הס' דא"ל
פ"ל:

גליון הש"ס
ג"מ ואל' אפסרתי
בדור. עין גה"ס:
פ"ב דנ"מ ס"י כח:
שם אדעתא דאריה. עין:
כ"ב דף קל"ה ע"א תוס'
ד"ה כהן גזול:

השפך הכל. כולה צידה: **בשדה פשפך הכל.** לדממתי ליה לגז
ביתא אתי ציה ליד תקלה: **אין פכרעט שלשים מכרעת.** טעם
עמך אתה אומר ולא כדברי אחד מהן ששניהם לא הזכירו בית
ושדה והיכי דמי הכרעה כגון אי
ביתא בין בשדה פשפך הכל וב"ה
אומרים בין ציה ציה ובין בשדה תעשה
זילוף (ס"ר) אומר נעמא בשדה פשפך
הכל ציה תעשה זילוף דטעמא
דמרווייהו קמכרע והוה ליה לגבי
בית תרי ולגבי שדה תרי והלכתא
כמי שאין עומדין דברי יחיד במקום
שנים דלחרי רבים להטות כמי
(שמות כג) כי יהיה דקולי מטלניות
דכמה מדליקין (שבת דף כט.) אבל
הכל דליניהו לא גלו דעמיהו דליהו
שום מידי חילוק בין ציה לשדה טעמא
דנפשיה קאמר: **מכרעת.** ספינה
רצנה שפזרים בה רוחב הנחל:
דאפסדון כוורי כווא. והיינו בשכרו
דקמני טול דינר בשכר שאתה
מפסיד כלן ותעבירי נותן לו אמו
שכר מלא ומתני נמי הרי הפסדו
יכר: **דבידים קא פסיד.** שופך את
יין בידים בשכרו: **ירד להציל.** ע"מ
שיתן לו דמי שלו: **ועלה שלו מאיליו**
מחו. מי אמרין מעיקרא דאפקריה
כאבוד דמי ומחייב לו היאך לשלמי
והדר זכה ציה מרה מהפקירה או
דלמא כיון דסליק סליק: **מן שמיא**
רחימו עליה. והיינו דמי כאלו
מת: **לוינסו.** נמחזר עמם ארי והיה
מחמר בהמותיהם מחיות וליסטים:
קדים רב ספרא. קודם שיחזיק
בין אחר שהרי הפקר היה: **לרווחא**
דמילא. שלא יהא ערעור בדבר:
דורמסקין

לעשות זילוף אחר שיחזיק מעט ועוד יש מתוך דשאי הסם
דזהיה גזירה ליה הפסד כהן דמי היכי דהוה תרומה מעיקרא
ה"נ הוה אחר שזרעה ולכן לכ"ע חיישין לתקלה אבל הכא
דאיכא הפסד לגמרי שמשפך הכל איכא מאן דלא חייש לתקלה
ולפי' זה קשה דקאמר בפרק כל
שעה (פסחים ק"ד נט.) ומדליקין צפת
ובשמן של תרומה שנטמאה ואמר אבי
עלה משמיה דרבי יצחק דלא פליגי
אמר רב הונא לא שנו אלא פה אבל
חזינן לא שמה יכא בזה ליד תקלה
ורבי יוחנן אמר אפי' חזינן ומוקמינן
לה בשליקתא ומאיסתא מכלל דרב
הוה אפילו בשליקתא ומאיסתא לא
הוה שרי אלא משום תקלה מפסדי
ליה לכהן לגמרי וי"ל דלא פליגי
דרב הונא לא איירי בשליקתא ואיזהו
נמי שרי בענין זה והסתא ליה
פסידא כיון דיכול לשלקי ולמאסו
ולחזיק בזה:
הכרעה. שלישית. נראה לר"י
עיקר כפ"ה דדעת ג'
הוא דתנאי קמאי לא גילו דעתם
שיש שום חילוק בין ציה לשדה אבל
ההוא דקולי מטלניות דכמה מדליקין
(שבת דף כט.) ושם ד"ה (בין) הוה הכרעה
דרבי אליעזר קאמר בין מן המוכן
בין שלא מן המוכן טעמא רבי יהושע
אומר בין מן המוכן כו' טעור ר"ע
אומר מן המוכן טעמא שלא מן המוכן
טעור ובכירה (שם דף נט.) כדלית חשיב
ליה הכרעה אי לאו משום דר"ע
תלמיד הוה ועוד דהדר ציה ר"ע
לגבי רבי יהושע וההיא דהתם לא
ישתתף גופו בין בחמין בין בלזון
חשיבא הכרעה דתנאי קמאי גילו
דעתם דשיין לפלוגי בין חמין לזון
אבל הך דשמעתין לא גילו דעתם
חשיב ליה הכרעה שלישית וכן
במיר פ' כ"ג (דף נג.) ושם ד"ה (ב')
גבי ר"א אומר [וקיינס] הראשונים
[מקלמן] הן אומרים חזי קב ענמות
כו' התם נמי קרי ליה הכרעה
שלישית דתנאי קמאי לא גילו דעתם
דשיין לפלוגי בין תרומה לקדשים

למיר ועושה פסח וצראשית הגז (חולין דף קל"ה) גבי ראשית הגז אין נוהג אלא במרובה וכמה מרובה צ"ה אומרים
חמש ורבי ישמעאל אומר ארבעה וקרי נמי התם (דף קל"ה) לרבי ישמעאל הכרעה שלישית ואותה הכרעה אין חשובה אפילו כדכא
ודנורי דכתיב סבירא ליה למכרע פלגא כמר ופלגא כמר אבל התם לא ס"ל לא כמר ולא כמר והא דפרקין ככל הני והא הכרעה שלישית
אין הכרעה ה"מ למיפך תלמיד הוא ואין הלכה הכרעה תלמיד אלא עדיפא קפריך דלאו הכרעה היא כלל ואורי' הא דתניא כצ"ד
בזכרין (בבב"ב דף מ"ג) כש"ה מצדן על השמן ואח"כ על הלכה וצ"ה אומרים מצדן על ההדס תחילה וקאמר רשב"ג אני אכרע שמן
וזינו לריחו ולסוכתו הדם לא זכינו אלא לריחו הלכך שמן עדיף וקאמר רבי יוחנן בגמרא הלכה כדברי המכרע לא שייכא ההיא הכרעה
לשאר הכרעות שהנחתי דלא סבירא ליה פלגא כמר ופלגא כמר אלא דמפרש טעמא דחד מינייהו וס"ל כוונתה לגמרי וכן בכל מקום
שחם תנא אחד יסבור כהנא אחר לא יקרא צדק מכרע מדע מדאצטרך ר' יוחנן עלה למימר הלכה כדברי המכרע אע"ג
דליהו גופיה כבר אמר בכירה (שם דף נט.) כל מקום שאתה מואל שנים חלוקים ואחד מכרע הלכה כדברי המכרע ש"מ דודאי לא
שייכא לההיא הכרעה דשבת ודכא ולא קרי ליה הכרעה אלא מפני שהכרע דברי צ"ה על דברי צ"ה (ור"ם פ"ה הכרעה שלישית דור
שלישית כלומר תלמיד אתה ואין זו הכרעה דאמר ר"ע תלמיד הוה וה"ה הוה מ"ל דור שני דהיינו נמי תלמיד אלא כך היה המעשה
ובמיר (דף נג.) דקרי ליה הגמרא לצ"ד של אחרים הכרעה שלישית לישא דהך צרייתא דהכא נקט וא"ת בצ"ק דפסחים (דף יג.) גבי ר'
מאיר אומר אובלין כל חמש רבי יהודה אומר אובלים כל כו' ר"ג אומר חולין איכילין כל ארבע ותרומה כל חמש וקאמר בגמרא ר"ג לאו
מכרע הוא דטעמא דנפשיה קאמר ולפי' הקי' נחא אלא לפי' ו"ר"ת אמאי לא מכרע הוא והא לאו תלמיד הוה וי"ל דלאו מכרע הוא
דלא עלייהו קאי שלפניהם היה ופ"ה נראה לר"י עיקר וי"מ הכא טעמא דמשפך משום דריחא מילתא היא ואסור לזלף משום דהו'
כשמה ולא משום חשש תקלה ואין נראה דא"כ לא הו' רבי ישמעאל מכרע אלא טעמא דנפשיה קאמר דקמאי לא איפליגי במיחא
לתקלה ואין להקשות לפי' זה לא צ"ה דאית ליה (ע"ז דף סו.) גבי בת מיהא ריחא מילתא היא לימא דאמר כר"מ אמאי לא מייתי נמי התם
אפילוהי דלצ"ה ורצא פלוגתא דצ"ה וצ"ה דהכא איכא למימר דלצ"ה א"ס כצ"ה הוה ומודו צה דריחא מילתא היא ליחשב הנאה והתם לענין
איסור הנאה יין נסך איירי ודוקא לענין תרומה טמאה הכא המותרת בהנאה ריחא לאו מילתא ליחשב כשמה ואע"ג דמייתי התם
ההיא דתנור שהסיון בכמון של תרומה וההיא דהרודה פת חמה והייתה ע"פ צניה של יין של תרומה התם ודאי אי ריחא מילתא ואסור
בהנאה יש לנו כמו כן לאסור הפת לאכול לורים שנקלט מן הכמון או היין של תרומה אבל ריחא לתודיה כגון בת מיהא וזילוף לא הו'
כשמה ומותר בתרומה: [וע' מוס' ע"ז סו: ד"ה אמר רבא]: **אדעתא דאריה** אפקריה כו'. לא דמי להא דאמר באלו מניאות
(ב"מ ד' כד.) המזיל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהבעלים מתיאשים מהן דהתם ודאי שהארי צא לערוף דממשמע
המזיל מן הארי מתיאש לגמרי אבל הכא הארי היה עמם והיה מלוה אותם לשמור בהמותיהם מחיות וליסטים רק שהיו נזמנים לו
לאכול ממנו ככל לילה ואפשר שפעמים היה שבע ולא אכיל הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה והא לא אכיל ליה:

להביא

פ"ה א מ"י פ"ב מהל'
תרומות ה"ל יב:
פ"ב ג מ"י פ"ב מהל'
גולה ואכירה ה"ל ז
כמה עשין עד טו"ש ח"מ
פ"י כסד ס"י:
צ"ד מ"י שם ה"ל ג
טו"ש שם ס"י ג:
צ"ה מ"י שם ה"ל ד
טו"ש שם ס"י ד:
צ"ב ו מ"י פ"ט מהל'
סבירות ה"ל מ ועין
בהשגות ובמ"מ קמג עשין
פ"ז ט"ז ש"ע ח"מ ס' שלח
ס"י ג:

מוסף רש"י

חשפך הכל. כלומר
תשפך יחד ולא לזלף דלמלא
אדמוק קלי קלי אפילו
זו כיום אחי למשמיה
(פסחים כה.) אמר ר'
ישמעאל ב"ר יוסי.
כמה שנים אחר בית הלל
ובית שמאי (שם).
וכשרה חשפך הכל.
שארין חולין בשדה והא
לא אמרין שיהיה ציה
לזלף. דלדעיהו אחי ציה
ליד תקלה (שם). איכא
דאמרי' לשהיה מוטעם
כי הא מן השדה ציה לא
חיישין. אלא כשן תפשה
זילוף כו' (שם). אמר ר'.
בני דורו. אין הכרעה
שלישית מכרעת. דעה
שלישית היא זו. שבת
שמיא וית הלל לא הזכירו
לגלות דעתם דהיו חיישין
לתקלה כלל. דאי הוה אמרי
הי צ"ה אומרים בין ציה
בין בשדה פשפך הכל
וב"ה אומרים בין ציה
בין בשדה תעשה זילוף
ואתה צא להכריע ולומר
ביתא כצ"ה בשדה כצ"ה.
היא הכרעה. אבל השתא
דלא הזכירו בית וצ"ה
טעמא דתנאי הוא ולא
משום תקלה. ור' שמעאל
חייש לתקלה. והיינו תנאי
(שם כ"ה). דהכרע לשון
קב מחזיקים היו בשנים
חולקין וצא שלש ומכרע
המשקל כחזק מהן או
בכל הדבר או בחזיו כזה
ובחזיו כזה (וחזיו קרי.
עיי' בבב"ב. ונזיר ג.).
דור שאיילה. בנחומא.
שאלה גדולה שאלת ונבחים
(ז) יפה שאלת ואשיב
עליה (שם צב.).

(א) (לעיל דף טו.) (ב) צ"מ מ.
(ג) (שם כ"א.) (ד) ס"א ל"ב.
(ה) שם פ"ד. (ו) שם כ"א.
(ז) פ"ח ב"ש"א.

הגהות הב"ח

(א) נ"ב מורה רב
ב"קע"ח. (ב) ט"ז
מורה רב. (ג) שם
הוא במסכת שבת דף קו.
(ד) שם שהחזיר למקום
שגב קמ"ל.

מוסף רש"י

צריך דעת בעלים. ואם
לא הודיעם חייב
באחריותם. אם חת או
נגנב, דמסקליה קס ליה
נרשומיה והשנה כלא
ידיעה לאו השנה היא (ב"ח
דף טו).

קבר א ופ"ח נבגד
משה כפ"ד מהל'
גניבה ה' (ב) (כ"ד אלפס)
מאן ונב"מ פ"ג דף ס"א.
קבר ב מ"י פ"א מהל'
גניבה ה' ופ"ד מהל' גניבה ה' י
ח ופ"ד מהל' גניבה ה' י
וע"פ השנה ונב"מ קמ
פ"ש פ"א טו"ט ח"מ ק"י
שם ט"ף ה'.
קבר ג ד מ"י פ"ד מהל'
גניבה ה' י וע"פ
השנה ונב"מ טו"ט שם
ט"ף ג.
קבר ד מ"י פ"א מהל'
גניבה ה' ח
טו"ט שם ט"ף א ופ"י
שם ט"ף ב בה"ב.
קבר ז מ"י פ"ו מהל'
גניבה ה' א קמ
ע"פ פ"א טו"ט ח"מ ק"י
שם ט"ף ה'.
קבר ח מ"י שם ה' ג
טו"ט שם ט"ף
ב.
קל ט מ"י שם ה' ד
טו"ט שם ט"ף ה'.
קלא י מ"י שם טו"ט
שם ונב"מ ג.
קלב כ מ"י שם טו"ט
שם ט"ף ה'.
קלג ל מ"י שם ה' א
ה' ב טו"ט שם
ט"ף ה'.

מ"ט (א) לאו בפ"ע כו' ובפ"ה
שלא דרעת. קמס כס רגיל
להיות לדעת כיון שעשו למשמש
נכסו וקמס טלה רגיל להיות שלא
לדעת להי' נקט זה לדעת וזה
שלא לדעת:
חמש פב"ע. מפורש נמס' שנת
פ"ק נמה אשה ודף ק:
ושם ד"ה (שם) ג"י שמעתה
דסנדל המסומר:

הדרן עלך הגזול בתרא
וסליקא מסכת בבא קמא

מ"ט דרב חסדא הואיל (א) ואנקטא נגרי ברייתא
ומי אמר רבא הכי והאמר רבא האי מאן
דחוייה לחבריה דאגבה אימרא מעדרא דידיה
ורמא ביה קלא ושרייה ולא ידע אי הדריה אי
לא הדריה ומת או נגנב חייב באחריותו מאי
לאו אע"ג דמני לא דלא מני ומי אמר רב הכי
והאמר רב החזירו לעדר שבמדבר יצא אמר
רב חנן בר אבא מורה רב (ב) "ברקועתא לימא
כתנאי (ג) הנוגב מלה מן העדר וסלע מן הכים
למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל ר"ע
אומר צריך דעת בעלים סברוה דכולי עלמא
אית להו דרבי יצחק דאמר רבי יצחק (ד) אדם
עשוי למשמש בכיסו בכל שעה מאי לאו בסלע לדעת ובפלוגתא דרב
ושמואל (ה) (לא) במלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן אמר רב
זביד משמיה דרבא יבשומר שגנב מרשות בעלים כ"ע לא פליגי כדרב
חסדא והכא בשומר שגנב מרשותו (ו) שיחזיר למקום שגנב קמפליג ר"ע סבר
יכלתה לו שמירתו ור' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו לימא מנין פומר
תנאי היא דתנאי (ז) הגזול את חבריו והבליע לו בחשבון תני חדא יצא ותניא
איך לא יצא סברוה דכ"ע אית להו דר' יצחק דאמר אדם עשוי למשמש
בכיסו בכל שעה ושעה מאי לאו בהא קמפליג רמ"ד יצא סבר מנין פומר
ומאן דאמר לא יצא סבר מנין אינו פומר אמרי אי סבירא לן כר' יצחק
כ"ע לא פליגי דמנין פומר אלא כדרבי יצחק קמפליג מר אית ליה דר'
יצחק ומר לית ליה דר' יצחק ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דר' יצחק
ולא קשיא הא דמני ורמא ליה בכיסיה והא דמני ורמא ליה ליה ליה דר'
אימא אירי ואירי דמני ורמא בכיסיה הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסיה הא
דלית ליה זוזי אחריני בכיסיה: **מתני'** יאין לוקחין מן הרועים צמר וחלב
וגדיים וזאת משומרי פירות עצים ופירות אביל לוקחין מן הנשים כלי צמר
ביהודה וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון וכולן שאמרו להטמין אסור
לוקחין ביצים ותרגולין מכל מקום: **גמ'** ת"ר יאין לוקחין מן הרועים לא
עזים ולא גדיים ולא גזין ולא תלושין של צמר אבל לוקחין מהן תפורין
מפני שהן שלהן ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב ולוקחין מהן
ד' וה' צאן ד' וה' גזין אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כלל דבר כל שהרועה מוכר ובעל
הבית מרגיש בו לוקחין מהן אין מרגיש בו אין לוקחין מהן אמר מר לוקחין
מהן ד' וה' צאן ד' וה' גזין השתא יש לומר ארבעה זבנין חמשה מיבעיא
א"ר חסדא ארבעה מתוך חמשה ואיכא דאמרי א"ר חסדא ארבעה מעדר
קמן וחמש מעדר גדול הא גופא קשיא אמרת ד' וה' צאן ד' וה' גזין ד'
וה' אין אבל שלש לא אימא סיפא אבל לא שתי צאן הא שלש
זבנין לא קשיא הא בברייתא הא בכחישתא: ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כו': איבעיא להו ר"י ארישא
קאי ולחומרא או דלמא אסיפא קאי ולקולא ארישא קאי ולחומרא
דאמר לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן הגי מילי בייתות אבל מדבריות
אפילו ארבעה וחמשה לא או דלמא אסיפא קאי ולקולא דאמר אבל
לא שתי צאן ולא שתי גזין הגי מילי מדבריות אבל בייתות שתי
נמי לוקחין ת"ש דתניא ר"י אומר לוקחין בייתות מהן ואין לוקחין
מהן מדבריות ובכל מקום לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן
מדאמר

ניחא לתרומי כוותיהו טפי: **הואיל**
ואנקטא נגרי ברייתא. למדה ללחם חוץ ומעטה לריכה שימור יפה וכיון דלא ידעו בעלים לא מודרי זה אכל לדעת מנין פומר
שהרי הכירו שנגנבה והחזירה ומעשיו יחזרו כה: האי מאן דחוייה לחבריה דאגבה אימרא מעדרא דידיה. כדי לגונבה: **אע"ג דמני**.
אלמלא לדעת לר"ך דעת: החזירו לעדר. שיש לו לבעל הבית במדבר יצא ואע"ג דליכא לא לדעת ולא מנין ור"ך לא סגי ליה בלאו
חד מהני: **ברקועתא**. שהטלה ניכר
הוא כשנגנב וניכר הוא לרועה במדבר
כשניחוסק על אלו ואפי' לא מנה:
איס לפי דרבי יצחק. והבעלים
יודעין בגניבתו שמו והוא חסירה
ולאחר מורה מנו והיא שלימה: **מאי**
לאו כסלע. פליגי לדעת כדפרישית
ידעו הבעלים בגניבתו וקאמר רבי
ישמעאל מנין פומר שאלם עשוי
למשמש בכיסו ומנה והיא שלימה
פומר וכשמואל דאמר לדעת מנין
פומר ור"ע כר' דאמר לדעת לר"ך
דעת: **כסלע פליגי** שלא לדעת
ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן.
דרבי ישמעאל דאמר למקום שגנב
יחזיר כרבי יוחנן דאמר שלא לדעת
אפילו מנין לא לר"ך ור"ע כר'
חסדא דאמר שלא לדעת לר"ך דעת:
ה"ג א"ר יצחק משמיה דרבא **בנוגב**
מרשום בעלים דכ"ע לא פליגי.
דסבירא להו כר' חסדא דמפרש
טעמא משום דלנקטא נגרי ברייתא
והכא בשומר שגנב מרשות עמו
עסקין ובעי למפטר נפשיה מן
הבעלים נטענת גניבה או אגדה
וכ"ע כר' חסדא דאמר שלא מדעת
לר"ך דעת: ר"ע סבר. כיון שנעשה
גנב כלתה שמירתו דמו לא מהימן
להו לבעלים דהא ה"ל גונב שלא
לדעת לר"ך דעת ולא אמרין סבירא
בדעת שומר והא איהו ידע בחזירתו:
ורבי ישמעאל סבר. עדין הוא
שומר עליו וסני בדעת דידיה: **ובסלע**
לו כששנון. לאחר זמן לקח הימנו
מקם וכשנחנו לו דמים הוסיף עליהם
מעות הגזילה והכליל בשכנון שהיה
בזו לומר הכי גזילתך יצא: **אדם**
עשוי למשמש. ולמנות כמה נכסו
זה מיד מנה אחריו ומלא יותר
מדמי המקם והכיר שהחזיר לו גזילתו:
ליס ליה דר' יצחק. וליכא מנין: **הא**.
דקמני לא יצא דמני גזלן ורמא
לדידיה דגזול הלכך איכא למימר
דהשליכו זה למיכתו ולא מנאן:
והא. דקמני יצא דמני גזלן
ורמא לכיסיה דגזול וכיון דלית לן
דר' יצחק מנין פומר: **איס** ליה
זוזי אחריני בכיסיה. ולא ידע כמה:
מתני' אין לוקחין מן הרועים.
דאיכא למימר שמה גנבו מנאנו של
בעל הבית המסור להם: **למר**
ביהודה ופסאן בגליל. זו היא מלאכת
הנשים והן עומות ומוכרות
ולדעת בעליהן הוא: **ועגלים**.
הרועים בשרון צרחה לעין כל

מאחר שמוכרין צפרהסמא לא גנבו. ל"א שרון שם מקום ומקום גדול עגלים הוא ולוקחין עגלים בזור ומגדלין אותן ושלחן הן לשון זה עיקר
דמניא כמנחות פ"ק כל קרבנות (דף טו.) אילים ממואז וכנשים מחזרין עגלים משרון: **גמ'** ולא פלושין. שנחלש המר שעל הרחל מעט
מעט: **פסוקים**. בגדים תפורים דלי נמי גנבו קנהו בשני: **חלב וגבינה במדבר**. דאין דרך בעלים לילך שם ולעולם הרועים נטלן: **אבל**
לא ביישוב. שדרך להביאו לבית בעל הבית: **ארבע וחמש** זאן. שסכרונן ניכר בעדר ואין יכול לישמט ולומר זאן טרפה: **בייתות לוקחין מהן**.
שהרי בעל הבית יודע מניינם: **מרגיש**. מנין: **ארבע מסוך חמשה**. אם לא היה לו בעדר אלא חמשה זאן ומוכר מהן ארבע מותר
לקח דכולי האי לא גביה מדבר מועט: **בברייתא**. בריאות. עין בעל הבית תמיד עליהן ומרגיש בשלש: **כחושות**. אין חשונות לו ואין
עינו עליהם לפיכך אין מרגיש כלומר אין יודע כשמוכרם זה: **ארישא קאי**. ארבע וחמש דשרי ת"ק: **אסיפא**. שמי זאן דקאמר ת"ק:
מדקאמר

קמז א מ"י פ"ו מהל'
גניבה הל' ט סמג
עשין עא טו"ע ח"מ ס'
שנח סע"י יב:
קמח ב מ"י שס טור
ש"ע שס סע"ף יא:
קמט ג מ"י שס טו"ע
שס סע"י יב:
קנ ד טו"ע א"ח ס' יא
סע"י יא:

מוסף רש"י

קצרא שמידה. קליר, כן
שם בלון ישמעאל והם
כונסין, שמעמי אותם על
שם שנקרין בגדי למר
כדורסין אותן כרגילן
נמים, שקרין פירלו"ר,
והייט דמחנמין עין רוגל
(ש"כ יז) עינא דקלרא
(תענית כט:).

וְלֹא יֵעִיל בּוֹ יוֹסֵף מִן הַחֹבִין. דָּרֵךְ הַסְרוּקִים לַתּוֹת לִוְלָאוֹת שֶׁל טוֹי בְּצִמְחָתוֹ לְאֹרְכּוֹ שֶׁל בְּגָד שְׂמֹחֲתוֹ בְּזֶה כִּשְׂהוּא נִסְרָק וְחֻבְצָתוֹ בְּמִקְלֹת וּכְשֶׁנִּגְמַר וּבֹלְטִין אוֹתוֹ מִקּוֹם הַלִּוְלָאוֹת שֶׁנִּמְחַת שֶׁם מִשְׁהוּ אוֹתוֹ וְיוֹטֵל אוֹתוֹ הַקְּצוּעִים לַעֲמֹד כְּדָאֲמַר לְקַמֵּן וְאֶשְׁמָעִינָן מִנָּה שֶׁלֹּא

• ולא יטיל בו יותר משלשה חובין ולא יסרוק
הבגד לשתיו אלא לערבו ומשויהו לארכו
אבל לא לרחבו ואם בא להשוותו עד מפתח
רשאי אמר מר שני חומין והאנן תנן שלש
לא קשיא הא באלוהי והא בקמיני: ולא יסרוק
הבגד לשתיו אלא לערבו והתניא איפכא לא
קשיא הא בגלימא הא בסרבלא: ולא יטיל בו
יותר משלשה חובין בעי רבי ירמיה * (א) אמטווי
ואתווי חד או דלמא אמטווי ואתווי תרי תיקו:
ומשויהו לארכו אבל לא לרחבו והתניא
איפכא לא קשיא הא בגלימא הא בהמיוני
ת"ר * אין לוקחין מן הסורק מוכין מפני שאינו
שלו * ובמקום שנהנו להיות שלו לוקחין
ויובלל מקום לוקחין מהן כר מלא מוכין וכסת
מלאה מוכין מאי טעמא קנהו בשינוי ת"ר
אין לוקחין מגרדי לא אירין ולא גיירין ולא
פונקליין ולא שיורי פקיעות אבל לוקחין מהן
בגד מגומר ערב ושתי טווי ואריג אמרי השתא
טווי שקלי ארוג מבטיא מאי אריג תיבי ת"ר
אין לוקחין מן הצבע לא אותות ולא דוגמות
ולא תלושים של צמר אבל לוקחין מהן בגד
צבוע טווי * (ב) בגדים השתא טווי שקיל בגדים
מיבטיא מאי בגדים נמטי ת"ר הנותן עורות
לעבדן הקיצועין והתלושין הרי אלו של בעל
הבית והעולה ומשטף במים הרי אלו שלו:
אם היה שחור [וכו'] * א"ר יהודה * קצרא
שמיא וקצרא שקיל ליה אמר רב יהודה יחבל
עולין למנן תכלת ויצחק ברי קפיד עליהו:
החייט ששייר (מן) [את] החוט כו': וכמה
לתפור אמר רב אסי מלא מחט * (ג) חוץ למחט
איבעיא להו מלא מחט וחוץ למחט כמלא
מחט או דלמא מלא מחט וחוץ למחט כמלא
ת"ש דרנאי החייט ששייר את החוט פחות
מכדי לתפור בו ומטילת שהיא פחותה
משלש על שלש בזמן שבעל הבית מקפיד
עליהן הרי אלו של בעל הבית אין בעל
הבית מקפיד עליהן הרי אלו שלו אי אמרת
בשלמא מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט

לוקחין: השפא טווי שקלינן צגדים
 "כ טוואן: נמטי. לצדין פליטור"ש
 . רומייר"ש בלע"ז שמקצע מן העור
 מן העור: למר העולה מן שטף
 המים שלו. 77 צבר מועט הוא

וּפְסָקוֹרִי מִפְקָר לִיָּה: **קִנְיָא שְׂמִי**
וּקִנְיָא שְׂקִיל לִיָּה. הַכּוּכָם נִקְרָא
קִנְיָי בְּלָשׁוֹן אֲרָמִי וְקִנְיָא שְׂמִי
מִקְרָא מִן הַבְּגָד אִיּוֹ שְׂקִיל לִיָּה וְיִדְיָה
הָיוּ: **הַכֵּל בָּגָד לְמִנֵּין חִלְהָה**. אוֹתָן
שִׁלְּהָה חוּטוּן עַל לֹא קִרְיָן הַכּוּכָם עוֹלִין
לְמַתָּה מֵלֹא קָשֶׁר גּוֹדֵל שֶׁזֶרֶךְ לְהַרְחִיק
אֶת תְּחִלָּתוֹ שֶׁל זִנְיָת מִשְׁפַּת הַבְּגָד
בְּחִמְסַת מַחְמוֹת (דָּף מ.נ.). **קִפִּיד**
עֲלִיּוֹהוּ. וְנוֹטֵלִין: **מֵלֹא הַמַּחְסֵט**. מֵלֹא
אֲדוֹרֵךְ הַמַּחְסֵט: **וְחוּץ לַמַּחְסֵט**. שֶׁל מֵלֹא
שָׁאִין מִן הַחֹטֵט אֲלֵא מֵלֹא הַמַּחְסֵט
מִצּוּמָלֵם אֵין יֻכַּל לְמוֹחֲבו בְּבָגָד:
בְּבִרְיִיתָא גִרְסִין **וּמַטְלִים שְׂמִיָּא**
פְּסוּסָה מַג' עַל ג': **לְסִיכְהָא**. חֲבִין
שְׂפִירְטוֹ לְמַעֲלָה: **פְּסוּס מִכָּאָן לְמֵאֵי**
חוּי. הָא אֵין יֻכַּל לְהַפְּקוֹ הַמַּחְסֵט
לְמוֹחֲבו: **מִצּוּמָלֵם שְׂמִיָּה בְּלַע"ז וּסְכִין**
הָיוּ שֵׁשׁ בּוֹ פְּגִימוֹת הִרְבֵּה וְקוֹלָטָא
מֵהָרָ: **הַנֶּפֶסֶק בְּמִגִּירָה**. פְּסָקִי עֲלִים
שֶׁהָעַן אֲרוּךְ וּפּוֹסְקוֹ: **מִקְדָּת**. טְרִיד"א
וְהַיּוֹצֵא מִשֵּׁס דָּק כְּעַפְר: **רֵהִטְנִי**.
פְּלִינְיָא: **וּסְגָרֵר בְּמִגִּירָה**. דָּק דָּק
שֶׁהָא מִשְׁרַת בְּמִקּוֹם חֲתָךְ דָּק כְּעַפְר:
מִדָּה הוּא לִדְלֵכָה. וְרַבְמִי הָיוּ וּמִשְׁרַת
שְׂפָאִי בִּסְכִין: **מִסְחָסֵי אֲכֻנִים**. מִרְבַּע
אוֹתָן וּמַחְלִיק אוֹתָן: **מִפְסָגִי אִילָנוֹת**.
כְּשֵׁשׁ בָּהֶן עֲנָפִים יוֹתֵר מֵדֹאֵי קוֹץ
אֲחֵת מְבִינִתִים וְהֵיטוּ פִּיסוּב לָשׁוֹן
לְדִלּוֹג וְהַרְחִיבָה: **נִיקּוֹף** שִׁיךְ בַּהֲגֵא
כְּמוֹ וְנִקָּף סִכֵּי הַיַּעַר בְּצִרְלוֹ וְשִׁיעִיה
לִיָּה: **הִיגָא**. סָנֵה: **וּמוֹנְשִׁי וְרֵטִים**.
נוֹטִילִים יִרְקוֹת מְבִינִיָּה: **וְעוֹדִירִי**
יִרְקוֹת. כֶּשֶׁהָן תְּכּוּפוֹת יוֹתֵר מֵדֹאֵי
נוֹטֵל אֲחֵת מְבִינִתִים כְּדֵי שִׁיבֵא מִקּוֹם
לְהַרְחִיב וּלְהַפְּסֵט: **חוּיָה**. שֶׁחֵת שֶׁל
תְּבֹאֵה חֲטוּן וְשַׁעֲרוֹרִין בְּעוֹדֵן יִרְק:
מֵחָא מַחְסִיָּא. מִקּוֹם בְּהִמּוֹת עוֹלִין
וְאִרְבִּין לְמַעֲלָה עוֹבִין:

הדרך עלך הגוול בתרא

וסליקא לה מסכת בבא קמא

מחט וחוזן למחט משהו פחות
מחט כמלא מחט שמע מינה:
במעצד והנפסק במגירה הרי
תחת והיטני והנגר במגירה
ישל ולוטרתי קרי לה מעצד
ת"ר מסתתי אבנים אין בהם
זון שבעה"ב מקפיד עליהם יש
ת וחוזן אין בהם משום גזל
א דקפדי הוא:

הדרן עלך הגזול בתרא וסליקא לה מסכת בבא קמא

(א) [מנחות עו. נדה סג.],
(ב) [ע' רש"י חענית סו:
ד"ה קלרין, ג] נס"א:
טוואו, (ד) נס"א: ליטא,

הגהות הב"ח

(א) גם' עווי וכגדים:
(ב) שם וחרץ למחט:
(ג) רש"י ד"ה עווי ואריג
והני חייץ לאמקן:

גליון הש"ס

גמ' ולא ישרל יותר מן
שלש חובין. מפרש רש"י
הושע ו' ח' נראה דהגירסא
לפן חוסה: שם אמר
ואתתי דה. וכעין זה
מנחות דף ע"ז ע"א וכעין
זה בירושלמי פ"ג דסוכה
הלכה ט': שם איבעיא
להו מלא סחם. נעץ זה
חולין ד' ל"א ע"א:

לעזי רענ"י

יִפְגֹּעַ [פּוֹגֵעַ]. חָפָץ.
 לִצְיִיץ [לִצְיָרִישׁ]. נִדָּם.
 לִשְׁוִייל [לִדְמוּשִׁילִשׁ].
 קִפְעוּת [זל חוט].
 טְרוּמִישׁ [טְרִמִּישׁ].
 חוּטִי עֵרֵב. שִׁבְמִישׁ
 [טְרִצִּישׁ]. גְּדִילִי (של)
 פֶּשֶׁת לֹא טוֹרִי. פִּילִטֶרֶשׁ
 [פִּילִטֶרֶשׁ]. לָקֵד.
 רוֹבִינִירֶשׁ
 [רוֹבִינִירֶדוּרֶשׁ]. חֲתִיכוֹת
 שֶׁנִּקְטָעוּ מִעֲדוּר בִּשְׁמַע
 עִיבֹדוֹ. שִׁירִיָּה
 [שִׁירִיא]. שְׁבוּ. טְרִידֶא
 [שִׁרִּידֶרֶא]. קֶרֶם.
 פִּלְנִיָּה. מִקְצָה.